

COLLECTIVE AGREEMENT

BETWEEN

**THE LAURENTIAN UNIVERSITY
FACULTY ASSOCIATION**

AND

**THE BOARD OF GOVERNORS OF
LAURENTIAN UNIVERSITY**

1 JULY 2008 TO 30 JUNE 2011

CONVENTION COLLECTIVE

ENTRE

**L'ASSOCIATION
DES PROFESSEURES ET
DES PROFESSEURS
DE L'UNIVERSITE LAURENTIENNE**

ET

**LE CONSEIL DES GOUVERNEURS
DE L'UNIVERSITE LAURENTIENNE**

1 JUILLET 2008 AU 30 JUIN 2011

TABLE OF CONTENTS**INTRODUCTION**

Article 1.10 – Title	1
Article 1.15 – Official Languages	1
Article 1.20 – Purpose of the Collective Agreement	1
Article 1.25 – Objects and Purposes of the University	1
Article 1.30 – Definitions	2
Article 1.35 – Copies	5

RELATIONS BETWEEN THE UNION AND THE EMPLOYER

Article 2.10 – Recognition of the Employer	6
Article 2.15 – Recognition of the Bargaining Unit	6
Article 2.20 – Employment of Non-Members	6
Article 2.25 – Senior Academic Administrators	7
Article 2.30 – Existing Practices	9
Article 2.35 – Modifications to the Legal Status of the University	9
Article 2.40 – Rights And Privileges of the Union	9
Article 2.45 – Dues Check Off	11
Article 2.50 – Information	12
Article 2.55 – Correspondence	16
Article 2.60 – Joint Consultative Committee for the Administration of the Collective Agreement	17

TABLE DES MATIÈRES**INTRODUCTION**

Article 1.10 – Titre	1
Article 1.15 – Langues Officielles	1
Article 1.20 – Objectifs de la Convention Collective	1
Article 1.25 – Objectifs de l'Université	1
Article 1.30 – Définitions	2
Article 1.35 – Copies	5

RELATIONS ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE SYNDICAT

Article 2.10 – Reconnaissance de l'Employeur	6
Article 2.15 – Reconnaissance de l'unité de négociation	6
Article 2.20 – Emploi de personnes qui ne sont pas membres	6
Article 2.25 – Administrateurs universitaires supérieurs	7
Article 2.30 – La pratique courante	9
Article 2.35 – Modifications au statut légal de l'Université	9
Article 2.40 – Droits et privilèges du Syndicat	9
Article 2.45 – Retenue des cotisations	11
Article 2.50 – Information	12
Article 2.55 – Correspondance	16
Article 2.60 – Comité consultatif paritaire sur l'exécution de la Convention collective	17

WORKING CONDITIONS

Article 3.10 – Academic Freedom	19
Article 3.15 – No Discrimination, Harassment or Bullying	19
Article 3.20 – Working Environment	21
Article 3.25 – Health, Safety and Security	23
Article 3.30 – Bilingualism	23
Article 3.35 – Conflict of Interest	25

CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 3.10 – Liberté académique	19
Article 3.15 – Absence de discrimination, de harcèlement ou d'intimidation	19
Article 3.20 – Milieu de travail	21
Article 3.25 – Santé, sécurité et sûreté	23
Article 3.30 – Bilinguisme	23
Article 3.35 – Conflit d'intérêts	25

SESSIONAL MEMBERS

Article 4.10 – Appointment Provisions for Sessional Members	27
Article 4.15 – Appointment and Renewal for Sessional Members	27
Article 4.20 – Permanent Appointments for Sessional Members	32
Article 4.25 – Workload Provisions for Sessional Members	34
Article 4.30 – Teaching Rights and Responsibilities for Sessional Members	36
Article 4.35 – Annual Report for Sessional Members	37
Article 4.40 – Withdrawal of Seniority for Sessional Members	37
Article 4.45 – Physical and Mental Illness for Sessional Members	39
Article 4.50 – Family Responsibility for Sessional Members	39
Article 4.55 – Rates of Pay for Sessional Members	39
Article 4.60 – Physical Education Facilities for Sessional Members	42
Article 4.65 – Exemption from Tuition Fees for Sessional Members	43
Article 4.70 – Professional Development Expenditures for Sessional Members	43

MEMBRES CHARGÉS DE COURS

Article 4.10 – Dispositions visant les membres chargés de cours	27
Article 4.15 – Nomination et renouvellement de contrat des Membres chargés de cours	27
Article 4.20 – Membres chargés de cours permanents	32
Article 4.25 – Charge de travail des Membres chargés de cours	34
Article 4.30 – Droits et responsabilités des Membres chargés de cours	36
Article 4.35 – Compte rendu annuel des Membres chargés de cours	37
Article 4.40 – Perte de droits d'ancienneté pour les Membres chargés de cours	37
Article 4.45 – Maladie physique et mentale pour les Membres chargés de cours	39
Article 4.50 – Responsabilité familiale pour les Membres chargés de cours	39
Article 4.55 – Taux de rémunération pour les Membres chargés de cours	39
Article 4.60 – Accès au Centre d'éducation physique pour les Membres chargés de cours	42
Article 4.65 – Exemption des frais de scolarité pour les Membres chargés de cours	43
Article 4.70 – Dépenses de développement professionnel pour les Membres chargés de cours	43

ACADEMIC CAREER

Article 5.10 – Academic Qualifications Guidelines	44
Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics	50
Article 5.20 – Appointment and Renewal	57
Article 5.25 – Employment Equity	67
Article 5.30 – Aboriginal Equity Initiative	69
Article 5.35 – Newly Hired Members	69
Article 5.40 – Academic Workload	69
Article 5.45 – Annual Report for Members	78
Article 5.50 – Assessment of a Member's Performance	79
Article 5.55 – Faculty/Francophone Faculty/Library Personnel Committee	86
Article 5.60 – Tenure Evaluation Procedures	92
Article 5.65 – Promotion Procedures	99
Article 5.70 – Personnel Files	102
Article 5.75 – Disciplinary Measures	105
Article 5.80 – Dismissal Procedures	106
Article 5.85 – Resignation	108
Article 5.90 – Retirement	109

CARRIÈRE UNIVERSITAIRE

Article 5.10 – Lignes directrices touchant les titres universitaires	44
Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels	50
Article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat	57
Article 5.25 – Équité en matière d'emploi	67
Article 5.30 – Initiative d'équité en matière d'emploi des autochtones	69
Article 5.35 – Membres nouvellement engagés	69
Article 5.40 – Charge de travail universitaire	69
Article 5.45 – Compte rendu annuel des Membres	78
Article 5.50 – Évaluation des services rendus	79
Article 5.55 – Comités du corps professoral et comité des bibliothécaires et archivistes professionnels	86
Article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence	92
Article 5.65 – Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion	99
Article 5.70 – Dossiers personnels	102
Article 5.75 – Mesures disciplinaires	105
Article 5.80 – Suspension et renvoi	106
Article 5.85 – Démission	108
Article 5.90 – Retraite	109

RESEARCH, CREATIVITY AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Article 6.10 – Research and Creativity	111
Article 6.15 – Research, Creativity and Development Office	111
Article 6.20 – Research and Development Support	112
Article 6.25 – Laurentian University Research Fund (LURF)	112
Article 6.30 – Patents	114
Article 6.35 – Copyright	116
Article 6.40 – Committee on Patents and Copyright	119
Article 6.45 – Professional Development Expenditures	121

RECHERCHE, CRÉATIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNELLE

Article 6.10 – Recherche et créativité	111
Article 6.15 – Bureau de la recherche, du développement et de la créativité	111
Article 6.20 – Soutien à la recherche et au développement	112
Article 6.25 – Fonds de recherche de l'Université (FRUL)	112
Article 6.30 – Brevets	114
Article 6.35 – Droits d'auteur	116
Article 6.40 – Comité des brevets et droits d'auteur	119
Article 6.45 – Dépenses de développement professionnel	121

LEAVES

Article 7.10 – Recognized and Other Holidays	123
Article 7.15 – Vacation	123
Article 7.20 – Absence General	124
Article 7.25 – Sabbatical Leaves	126
Article 7.30 – Study Leaves	136
Article 7.35 – Voluntary Reduced Workload	139
Article 7.40 – Leaves of Absence Without Pay	142
Article 7.45 – Court Leaves	142
Article 7.50 – Political Leaves	143
Article 7.55 – Physical and Mental Illness	144
Article 7.60 – Pregnancy, Parental and Adoption Leaves	149
Article 7.65 – Special Leaves	153
Article 7.70 – Compassionate Leave	153

CONGÉS

Article 7.10 – Jours fériés statutaires et autres	123
Article 7.15 – Vacances	123
Article 7.20 – Absences - Généralités	124
Article 7.25 – Congé sabbatique	126
Article 7.30 – Congé d'études	136
Article 7.35 – Réduction Volontaire de la Charge de Travail	139
Article 7.40 – Congé Non Rémunéré	142
Article 7.45 – Congé pour Comparution	142
Article 7.50 – Congé Politique	143
Article 7.55 – Maladie Physique et Mentale	144
Article 7.60 – Congés de Maternité, Congés Parentaux et Congés D'adoption	149
Article 7.65 – Congés Spéciaux	153
Article 7.70 – Congé pour Raisons Familiales	153

SALARY AND BENEFITS

Article 8.10 – Salary Structure	155
Article 8.15 – Progress Through the Ranks Increments	158
Article 8.20 – Procedures for the Award/Denial of a Progress Through the Ranks Increment	158
Article 8.25 – Merit Increments	161
Article 8.30 – Additional Qualifications Increments	162
Article 8.35 – Overloads	162
Article 8.40 – Distance Education Courses	163
Article 8.45 – Benefits	165
Article 8.50 – Tuition Fee Exemption and Spousal Library Card	168
Article 8.55 – Moving Expenses	169
Article 8.60 – Physical Education Facilities	170
Article 8.65 – Public Liability Insurance	170
Article 8.70 – Parking	171
Article 8.75 – Reimbursement of Expenses	171
Article 8.80 – Policy and Procedures in the Event of Death	171
Article 8.85 – Salary to Beneficiary in the Event of Death of Faculty Member	174

CHAIRS AND DIRECTORS

Article 9.10 – Duties of Chairs/Directors	175
Article 9.15 – Selection of Chairs/Directors	177
Article 9.20 – Term of Office of Chairs/Directors	180
Article 9.25 – Teaching Load Reductions and Stipends for Chairs/Directors	180
Article 9.30 – Removal from Office of Chairs/Directors	182

ÉCHELLES DE TRAITEMENT ET AVANTAGES SOCIAUX

Article 8.10 – Échelles de Traitement	155
Article 8.15 – Augmentations Progressives au Même Rang	158
Article 8.20 – Mécanisme D'obtention ou de Refus de L'augmentation Progressive au Même Rang	158
Article 8.25 – Augmentation au Mérite	161
Article 8.30 – Augmentation pour Qualifications Supplémentaires	162
Article 8.35 – Surcharges de Travail	162
Article 8.40 – Cours de Formation à Distance	163
Article 8.45 – Avantages Sociaux	165
Article 8.50 – Exemption des Droits de Scolarité et Carte de Bibliothèque pour le Conjoint	168
Article 8.55 – Frais de Déménagement	169
Article 8.60 – Accès au Centre D'éducation Physique	170
Article 8.65 – Assurance de Responsabilité Civile	170
Article 8.70 – Stationnement	171
Article 8.75 – Remboursement des Dépenses	171
Article 8.80 – Politique et Procédure en Cas de Décès	171
Article 8.85 – Rémunération Versée au Bénéficiaire en Cas de Décès d'un Membre du Corps Professoral	174

OBLIGATIONS DES DIRECTEURS

Article 9.10 – Obligations des Directeurs	175
Article 9.15 – Sélection des Directeurs	177
Article 9.20 – Durée du Mandat des Directeurs	180
Article 9.25 – Réduction de la Charge D'enseignement et Rémunération des Directeurs	180
Article 9.30 – Révocation des Directeurs	182

REDUNDANCY AND FINANCIAL EXIGENCY

Article 10.10 – Redundancy	184
Article 10.15 – Financial Exigency	191

GRIEVANCE AND ARBITRATION

Article 11.10 – Grievance Procedure	198
Article 11.15 – Arbitration Procedure	201

STRIKES AND LOCKOUTS

Article 12.10 – Strikes and Lockouts	204
--------------------------------------	-----

VALIDITY, DURATION AND CONTINUANCE OF THE COLLECTIVE AGREEMENT

Article 13.10 – Validity of the Collective Agreement	205
Article 13.15 – Duration and Continuance of the Collective Agreement	205

APPENDICES

A-1	OLRB Designation of the Bargaining Unit	207
A-2	1979 OLRB Designation of the Bargaining Unit (For Reference Only)	209
A-3	1979 OLRB Decision (For Reference Only)	210
A-4 (1)	1994 OLRB Designation of Sessional Bargaining Unit (For Reference Only)	215
A-4 (2)	Memorandum of Agreement Terms and Conditions of Employment for Sessional (Part-Time) Bargaining Unit (For Reference Only)	217

POSTES EN EXCÉDENT ET SITUATION FINANCIÈRE CRITIQUES

Article 10.10 – Postes en Excédent	184
Article 10.15 – Situation Financière Critique	191

GRIEF ET ARBITRAGE

Article 11.10 – Procédure de Grief	198
Article 11.15 – Procédure d'arbitrage	201

GRÈVE ET LOCK-OUT

Article 12.10 – Grève et Lock-Out	204
-----------------------------------	-----

VALIDITÉ, DURÉE ET CONTINUATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Article 13.10 – Validité de la Convention Collective	205
Article 13.15 – Durée et Continuation de la Présente Convention Collective	205

ANNEXES

A-1	Désignation de l'unité de négociation par la crt en 1995	207
A-2	Désignation de l'unité de négociation par la crt en 1979 (Uniquement pour référence)	209
A-3	Désignation de la crt en 1979 (Uniquement pour référence)	210
A-4 (1)	Désignation de l'unité de négociation des professeurs à temps partiel par la crt en 1994 (Uniquement pour référence)	215
A-4 (2)	Notes d'introduction dans les clauses du protocole d'entente ajoutée à la Convention collective de 1992-1995 au sujet de l'emploi de professeurs à temps partiel (Uniquement pour référence)	217

Collective Agreement 2008-11**Convention collective 2008-11**

B	Faculty Members Employed by Laurentian University on Campuses Outside of Sudbury	219	B	Membres du corps professoral employés par l'Université Laurentienne dans des campus autres que celui de Sudbury	219
C	Special Voluntary Early Retirement Plan	221	C	Professeurs de l'Université Laurentienne Programme spécial de retraite anticipée volontaire	221
D	Phased Retirement	227	D	Retraite progressive	227
E	Joint Committee on the Pension Plan	230	E	Comité conjoint du régime de retraite	230
F	Pension and Benefits	231	F	Pension et avantages sociaux	231
G	Benefit Program for Retired Employees	233	G	Régime d'avantages sociaux pour le personnel à la retraite	233
H	Ongoing Review of Benefits Program for Retired Employees	234	H	Révision du programme d'avantages sociaux pour les employé(e)s retraité(e)s	234
I	Joint Committee to Review the Student Course Evaluation	235	I	Comité conjoint de révision des évaluations de cours par les étudiants	235
J	Joint Committee to Study Apprehension of Bias	236	J	Comité conjoint pour examiner les craintes raisonnables de partialité	236
K	Joint Committee on Coordinators	237	K	Comité conjoint sur les coordonnateurs	237
L	Asbestos	238	L	Amiante	238
M	Building and Planning Committee	239	M	Comité de la construction et de la planification	239
N	Universal Bus Pass	240	N	Laissez-passer universel d'autobus	240
O	Standard Letter of Appointment	241	O	Modèle de lettre de nomination	241
P	Collective Agreement Editorial Committee	246	P	Comité éditorial de la Convention collective	246

INTRODUCTION**ARTICLE 1.10 – TITLE**

- 1.10.1 The official title of this Collective Agreement shall be "The Collective Agreement between the Laurentian University Faculty Association and the Board of Governors of Laurentian University". Hereinafter, this title shall be referred to as the Collective Agreement.

ARTICLE 1.15 – OFFICIAL LANGUAGES

- 1.15.1 Both the English and French versions of the Collective Agreement shall be official and definitive versions. Both Parties may use either the English or the French version in any proceedings arising out of the Collective Agreement, and shall apply the version of the Collective Agreement in which formal grievance/arbitration proceedings were initiated.
- 1.15.2 The Parties agree to cooperate to have the Collective Agreement translated within ninety (90) days from the version negotiated at the table into the other official language of Canada. The Parties will share equally in the cost of the translation.

ARTICLE 1.20 – PURPOSE OF THE COLLECTIVE AGREEMENT

- 1.20.1 It is the purpose of this Collective Agreement:
- (a) To set forth terms and conditions relating to employment, remuneration and benefits.
 - (b) To maintain a harmonious relationship between the Union and the Employer by providing amicable means for settling differences which may arise between them from time to time.
 - (c) To encourage the efficient and responsible conduct of the life and work of the University.
 - (d) To foster a working environment which motivates Members to achieve the objects and purposes of the University.

ARTICLE 1.25 – OBJECTS AND PURPOSES OF THE UNIVERSITY

- 1.25.1 The objects and purposes of the University, as set out in the Act, are:
- (a) The advancement of learning and the dissemination of knowledge; and

INTRODUCTION**ARTICLE 1.10 – TITRE**

- 1.10.1 Le titre officiel de la présente Convention collective est : « La Convention collective conclue entre l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne et le Conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne ». Ce titre sera cité ci-dessous sous la forme de « la Convention collective ».

ARTICLE 1.15 – LANGUES OFFICIELLES

- 1.15.1 Les versions anglaise et française de la Convention collective sont toutes deux officielles et définitives. Les deux Parties peuvent utiliser la version anglaise ou la version française lorsqu'elles prennent des mesures en rapport avec la Convention collective, et elles appliquent la version de la Convention collective dans laquelle est amorcée la procédure officielle de grief ou d'arbitrage.
- 1.15.2 Les Parties conviennent de collaborer pour que la version élaborée au cours des négociations soit traduite, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, dans l'autre langue officielle du Canada, et de partager également le coût de la traduction.

ARTICLE 1.20 – OBJECTIFS DE LA CONVENTION COLLECTIVE

- 1.20.1 Les buts de la présente Convention collective sont les suivants :
- (a) L'établissement des règles gouvernant l'emploi, la rémunération et les prestations.
 - (b) Le maintien des liens harmonieux entre le Syndicat et l'Employeur en leur procurant les moyens de résoudre à l'amiable les différends éventuels.
 - (c) La poursuite efficace et responsable de la vie et du travail universitaires.
 - (d) Le maintien d'un milieu de travail qui incite les membres à réaliser les objectifs et les fins de l'Université.

ARTICLE 1.25 – OBJECTIFS DE L'UNIVERSITÉ

- 1.25.1 Les buts de l'Université, tels qu'énoncés dans la Loi, sont :
- (a) L'avancement de la connaissance et la diffusion du savoir.

- (b) The intellectual, social, moral and physical development of its members and the betterment of society.

1.25.2 The Parties agree to cooperate in the pursuit of these objects and purposes.

ARTICLE 1.30 – DEFINITIONS

1.30.1 For the purpose of this Collective Agreement the following words shall bear the definition indicated herein except as otherwise provided in this Collective Agreement:

- (a) *Laurentian University of Sudbury Act* shall mean the *Laurentian University of Sudbury Act*, being Chapter 151 of the *Statutes of Ontario* for the year 1960 as amended by Chapter 154, 1961-62.
- (b) University shall mean Laurentian University of Sudbury.
- (c) Employer or Board shall mean the Board of Governors of Laurentian University, or its designate, as provided for in the *Laurentian University of Sudbury Act*.
- (d) Union or LUFA shall mean the Laurentian University Faculty Association, certified to be the exclusive Bargaining Agent for the full-time and Sessional faculty of the University pursuant to the various relevant decisions of the Ontario Labour Relations Board.
- (e) Parties shall mean the Board of Governors of Laurentian University of Sudbury and the Laurentian University Faculty Association.
- (f) Senate shall mean the Senate of Laurentian University of Sudbury as constituted in the *Laurentian University of Sudbury Act*.
- (g) President shall mean the President of Laurentian University of Sudbury or the President's designate.
- (h) Vice-President, Academic shall mean the Vice-President, Academic (Anglophone Affairs) or Vice-President, Academic (Francophone Affairs) as appropriate or their respective designates.

- (b) L'épanouissement de ses Membres sur le plan intellectuel, social, moral et physique et l'amélioration de la société.

1.25.2 Les Parties conviennent de coopérer à la poursuite de ces objectifs.

ARTICLE 1.30 – DÉFINITIONS

1.30.1 Pour les fins de la présente Convention collective, les termes suivants auront l'acception définie ci-dessous, sauf indication contraire :

- (a) La *Loi de l'Université Laurentienne de Sudbury* signifie la *Loi de l'Université Laurentienne de Sudbury*, c'est-à-dire le chapitre 151 des *Statuts de l'Ontario* de l'année 1960, compte tenu des modifications apportées par le chapitre 154, 1961-1962.
- (b) Université signifie l'Université Laurentienne de Sudbury.
- (c) Employeur ou Conseil des gouverneurs signifie le Conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne, ou son mandataire, conformément aux dispositions de la *Loi de l'Université Laurentienne de Sudbury*.
- (d) Syndicat ou APPUL signifie l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne, celle-ci étant accréditée comme ayant seule le droit de négocier pour le compte des professeurs et bibliothécaires à temps plein et des professeurs et bibliothécaires à temps partiel de l'Université, conformément aux diverses décisions de la Commission des relations du travail de l'Ontario à ce sujet.
- (e) Les Parties signifient le Conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne de Sudbury et l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne.
- (f) Sénat signifie le Sénat de l'Université Laurentienne de Sudbury tel qu'il est constitué par la *Loi de l'Université Laurentienne de Sudbury*.
- (g) Recteur signifie le Recteur de l'Université Laurentienne de Sudbury ou son mandataire.
- (h) Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche signifie selon le cas le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche (affaires anglophones) ou le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche (affaires

-
- | | |
|--|---|
| <p>(i) Dean shall mean the Dean of a Faculty duly appointed or the Dean's designate.</p> <p>(j) University Librarian shall mean the officer in charge of the University Library and Archives.</p> <p>(k) Faculty shall mean any body identified as such by the Senate of Laurentian University of Sudbury, and with the approval of the Employer in accordance with the <i>Laurentian University of Sudbury Act</i>.</p> <p>(l) Chair/Director shall mean the Chair/Director of any teaching department / professional school / library department.</p> <p>(m) Member or Employee shall mean a Member of the Bargaining Unit for whom the Union is certified as the exclusive bargaining agent except where the context requires otherwise.</p> <p>(n) Full-time faculty Members shall mean academic Employees appointed through tenured, probationary, or limited-term appointments to perform duties of (a) Teaching, including supervision / Professional Librarianship / Archives Management, (b) Scholarly Activity, and (c) University Governance and Administrative Duties consistent with Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics.</p> <p>(o) Unless specified in relevant Articles within the Collective Agreement, the terms Professional Librarians and professional librarianship shall mean Professional Librarians and Archivists, and professional librarianship and archival management, respectively.</p> <p>(p) Sessional Member shall mean a Member hitherto a Member of the Bargaining Unit designated by the March 28, 1994 Ontario Labour Relations Board Certificate and now a Member of this Merged Bargaining Unit.</p> | <p>francophones) de l'Université Laurentienne, ou leur mandataire respectif.</p> <p>(i) Doyen signifie le Doyen d'une faculté nommé en bonne et due forme ou son mandataire.</p> <p>(j) Bibliothécaire en chef signifie la personne qui est responsable de la bibliothèque et des archives de l'Université.</p> <p>(k) Faculté signifie tout regroupement identifié comme tel par le Sénat de l'Université avec l'approbation de l'Employeur, selon la <i>Loi de l'Université Laurentienne de Sudbury</i>.</p> <p>(l) Directeur signifie le Directeur d'un département d'enseignement, d'une école professionnelle ou de la bibliothèque.</p> <p>(m) Membre ou Employé signifie un Membre de l'unité de négociation dont le Syndicat est le seul agent-négociateur accrédité comme tel, sauf là où le contexte le veut autrement.</p> <p>(n) Les Membres du corps professoral à temps plein de l'Université signifient les employés nommés selon les modalités d'un contrat permanent, à l'essai, ou à durée limitée, en vue de remplir les fonctions suivantes (a) enseignement, y compris la supervision, les fonctions de bibliothécaire professionnel / la gestion des archives (b) travaux d'érudition et (c) les fonctions touchant la régie et l'administration de l'Université en vertu de l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.</p> <p>(o) À moins d'indications précises dans les articles pertinents de la présente Convention collective, les termes bibliothécaire professionnel et bibliothéconomie désignent respectivement les bibliothécaires et archivistes professionnels d'une part, et la bibliothéconomie professionnelle et la gestion professionnelle des archives d'autre part.</p> <p>(p) Membre chargés de cours signifie un employé ayant jusqu'ici fait partie de l'unité de négociation établie par le certificat de la Commission des relations du travail de l'Ontario daté du 28 mars 1994 et qui est maintenant Membre de l'unité de négociation provenant du regroupement de l'unité de négociation des enseignants à temps plein et de l'unité de négociation des professeurs à temps partiel.</p> |
|--|---|
-

-
- | | |
|--|--|
| <p>(q) Adjunct faculty members shall mean those persons outside the university whose scholarly or professional accomplishments merit association with the university. Adjunct faculty members are appointed for a defined period, with defined privileges and voluntary responsibilities in scholarly activity. Adjunct appointments do not have ranks or carry the right to vote in Department/School decision-making.</p> | <p>(q) Les membres associés du corps professoral signifient les personnes externes à l'Université dont les travaux d'érudition ou les réalisations professionnelles méritent d'être associés avec l'Université. Les membres associés du corps professoral sont nommés pour une période définie comportant des privilèges précis et les travaux d'érudition de leur choix. Les membres associés n'ont pas de rang ou droit de vote sur les décisions prises par le Département/l'École.</p> |
| <p>(r) Academic Year shall mean the twelve (12) month period commencing July 1 and ending June 30 of any given year and includes the Fall, Winter, and Spring Terms as per the University Calendar, even where the Spring Term extends beyond June 30.</p> | <p>(r) Année universitaire signifie la période de douze (12) mois qui commence le 1er juillet et se termine le 30 juin suivant et qui comprend les sessions d'automne, d'hiver et du printemps suivant l'annuaire de l'Université, même lorsque la session du printemps se prolonge au-delà du 30 juin.</p> |
| <p>(s) Session shall mean either or both Terms of the Winter Session (from September to December or from January to April) or the Spring Session (from April to July) as per the Laurentian University Calendar.</p> | <p>(s) Session signifie l'un des deux semestres de la session d'hiver ou les deux (de septembre à décembre et de janvier à avril) ou la session de printemps (d'avril à juillet) suivant l'annuaire de l'Université Laurentienne.</p> |
| <p>(t) Course credits shall mean the number of credits assigned to a course by the University Senate and as indicated in the Laurentian University Calendar.</p> | <p>(t) Crédits universitaires signifient le nombre de crédits accordés à un cours par le Sénat de l'Université et indiqués dans l'annuaire de l'Université Laurentienne.</p> |
| <p>(u) Course credits that contribute toward Sessional Seniority shall mean credits arising from courses for which the Sessional Lecturer's name appears on the Laurentian University course masters, grade reports, teaching evaluations, or letters of appointment and excludes courses offered by the Centre for Continuing Education, except for non-distance education courses that are offered on a Laurentian campus.</p> | <p>(u) Les crédits universitaires qui contribuent à l'ancienneté des Chargés de cours sont les crédits accordés aux cours pour lesquels le nom du professeur à temps partiel figure sur la liste officielle des cours, les bulletins, les évaluations d'enseignement ou les lettres de nomination. Exclues sont les cours offerts par le Centre d'éducation permanente, à l'exception des cours qui ne sont pas offerts à distance mais sur un campus de l'Université Laurentienne.</p> |
| <p>(v) Immediate Family shall mean a spouse, sibling, parent or child whether related by blood, adoption, marriage or common-law relationship.</p> | <p>(v) Famille immédiate signifie un conjoint, une conjointe, un frère, une sœur, un parent, un fils ou une fille, par lien de sang, d'adoption, de mariage ou de relation de conjoint de fait.</p> |
| <p>(w) Conflict of interest shall mean a situation where an individual stands to benefit from a decision being made with respect to a person who is a member of the individual's immediate family, or with whom the individual has any relationship of an intimate and/or financial and/or commercial nature either current or past, including any student-supervisor relationship or any other past or present relationship, which conflicts or appears to conflict with the individual's responsibility to the University and includes</p> | <p>(w) Un conflit d'intérêt signifie une situation où une personne a la possibilité de bénéficier d'une décision qui vise un membre de sa famille immédiate ou qui vise quelqu'un avec qui la personne a actuellement ou a eu dans le passé une relation de nature intime et/ou financière et/ou d'affaires, y inclus une relation étudiant-superviseur ou toute autre relation actuelle ou passée, et que cette possibilité de bénéficier est en conflit ou semble être en conflit avec la responsabilité de la personne envers l'Université et</p> |
-

an actual, apparent and/or perceived conflict of interest.

comporte un conflit d'intérêts actuel, apparent et/ou perçu.

ARTICLE 1.35 – COPIES

- 1.35.1 The Employer shall, within thirty (30) days after the respective bargaining committees have approved the translation of the Collective Agreement, provide at no charge, a copy of this Collective Agreement in both official languages to each Member of the Union, and upon request to individuals who were employed as Sessional Lecturers during the previous three (3) years.
- 1.35.2 The Employer shall also issue, at no charge, a copy of the Collective Agreement to each new appointee, whose appointment falls within the Bargaining Unit, no later than with the offer of appointment.
- 1.35.3 The cost of producing any additional copies shall be borne by the Party that requests them.

ARTICLE 1.35 – COPIES

- 1.35.1 L'Employeur s'engage à fournir gratuitement à chaque Membre du Syndicat, dans les trente (30) jours qui suivent l'approbation de la traduction de la Convention collective par les comités respectifs de négociation, une copie de ladite Convention collective dans les deux langues officielles, et sur demande, aux Chargés de cours pendant les trois (3) années précédentes.
- 1.35.2 L'Employeur s'engage également à fournir sans frais une copie de la présente Convention collective, au plus tard lors de l'offre d'emploi, à chaque personne nouvellement nommée et qui relèvera de l'unité de négociation.
- 1.35.3 Si l'une des Parties demande d'autres copies, la Partie requérante est responsable des coûts.

RELATIONS BETWEEN THE UNION AND THE EMPLOYER**ARTICLE 2.10 – RECOGNITION OF THE EMPLOYER****2.10.1 Composition**

Laurentian University of Sudbury is incorporated under the *Statutes* of the Province of Ontario, 1960, Chapter 151 as amended by 1961-62, Chapter 154.

2.10.2 Rights

The Union recognises that the Employer has retained and shall possess and exercise all rights and functions, powers, privileges and authority that the Employer possessed under the *Act of Incorporation* prior to the signing of this Collective Agreement with the Union, excepting only those that are clearly and specifically relinquished or restricted in this Collective Agreement, or modified by statute. The Employer undertakes that all rights and functions, powers, privileges and authority shall be exercised in a manner consistent with the provisions of this Collective Agreement.

ARTICLE 2.15 – RECOGNITION OF THE BARGAINING UNIT

2.15.1 The Employer recognises the Union as the exclusive Bargaining Agent for the Bargaining Unit(s) defined in the Ontario Labour Relations Board Certificates of July 9, 1979, March 28, 1994, and October 31, 1995 (which are attached as appendixes to this Memorandum of Agreement) and any amendments to these certificates.

ARTICLE 2.20 – EMPLOYMENT OF NON-MEMBERS

2.20.1 The Employer agrees that, except as otherwise provided for in this Article, it will not employ Non-Members to teach in the programs of/ or offer professional library service in the University. Membership in the Bargaining Unit is defined in Article 2.15 – Recognition of the Bargaining Unit.

2.20.2 Notwithstanding the generality of clause 2.20.1 above, nothing in this Collective Agreement is intended to prevent the Employer from assigning a teaching load to individuals that are precluded from membership in the Bargaining Unit by virtue of their position as described in the Ontario Labour Relations Board Certificates designated in Article 2.15 – Recognition of the Bargaining Unit. The Union will exercise reason in entering into Memoranda of Agreement to allow the assignment of occasional teaching loads to qualified individuals who hold

RELATIONS ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE SYNDICAT**ARTICLE 2.10 – RECONNAISSANCE DE L'EMPLOYEUR****2.10.1 Composition**

L'Université Laurentienne de Sudbury doit son existence au chapitre 151 des *Statuts de la province d'Ontario* de l'année 1960, avec les modifications apportées en 1961-62 au chapitre 154.

2.10.2 Droits

Le Syndicat reconnaît que l'Employeur retient, possède et continue d'exercer tous les droits, fonctions, pouvoirs, privilèges, et toute l'autorité dont il jouissait selon les dispositions de la *Loi constitutive* avant le passage de la présente Convention collective avec le Syndicat, mais selon les limites spécifiques de cette Convention collective ou les modifications de la *Loi*. L'Employeur accepte d'exercer ses droits, fonctions, privilèges et son autorité en respectant les dispositions de la présente Convention collective.

ARTICLE 2.15 – RECONNAISSANCE DE L'UNITÉ DE NÉGOCIATION

2.15.1 L'Employeur reconnaît que le Syndicat est l'agent négociateur exclusif des unités de négociation selon les dispositions des certificats de la Commission des relations du travail de l'Ontario datés du 9 juillet 1979, du 28 mars 1994 et du 31 octobre 1995 (qui se trouvent en annexe de ce protocole d'entente) et de tout amendement à ces certificats.

ARTICLE 2.20 – EMPLOI DE PERSONNES QUI NE SONT PAS MEMBRES

2.20.1 Il est convenu que, sauf dans les cas prévus plus loin au présent article, l'Employeur n'embauche pas de personnes qui ne soient pas Membres du Syndicat comme enseignants ou bibliothécaires. L'appartenance à l'unité de négociation est définie à l'article 2.15 – Reconnaissance de l'unité de négociation.

2.20.2 Malgré la règle générale énoncée à la clause 2.20.1 ci-dessus, rien dans cette Convention collective n'empêche l'Employeur d'attribuer une charge d'enseignement aux personnes qui, selon les dispositions des certificats de la Commission des relations du travail de l'Ontario indiqués dans l'article 2.15 – Reconnaissance de l'unité de négociation, ne peuvent pas faire partie de l'unité de négociation en raison de leur fonction. Le Syndicat adoptera une attitude raisonnable lors de la négociation de lettres d'entente en vue de permettre l'attribution

senior administrative posts within the University and whose official functions could reasonably be deemed to be inconsistent with Union Membership.

occasionnelle d'une charge d'enseignement aux personnes qualifiées qui occupent un poste supérieur dans l'administration de l'Université et dont les fonctions officielles pourraient raisonnablement être considérées comme étant incompatibles avec celles d'un Membre du Syndicat.

2.20.3 As per the Ontario Labour Relations Board Certificate, Visiting and Exchange professors/librarians may work outside the Bargaining Unit.

2.20.3 Selon les dispositions du Certificat de la Commission des relations de travail de l'Ontario, les professeurs et bibliothécaires invités ou participant à un échange peuvent travailler à l'extérieur de l'unité de négociation.

2.20.4 Notwithstanding clause 2.20.3 above, Non-Members of the Bargaining Unit must not participate in decisions by the Department/School on personnel matters except as specified in this Collective Agreement.

2.20.4 Nonobstant la clause 2.20.3 ci-dessus, les personnes qui ne sont pas membres de l'unité de négociation ne doivent pas participer aux décisions du Département/de l'École touchant le personnel, sauf ainsi qu'il est stipulé dans la présente Convention collective.

ARTICLE 2.25 – SENIOR ACADEMIC ADMINISTRATORS

ARTICLE 2.25 – ADMINISTRATEURS UNIVERSITAIRES SUPÉRIEURS

2.25.1 *Selection*

While retaining the right to appoint Senior Academic Administrators, including the President, the Employer recognises the usefulness and desirability of consultation with Members, Units and Divisions in their selection, and shall follow the selection and appointment procedures that have been approved by the Board of Governors and the Senate. In instances where an outside applicant is being considered for a senior academic appointment, the applicant will normally be offered an appointment according to their qualifications at a rank consistent with the criteria listed under Article 5.20 – Appointment and Renewal.

2.25.1 *Sélection*

Tout en se réservant le droit de nommer les administrateurs universitaires supérieurs, y compris le Recteur, l'Employeur convient qu'il est à la fois utile et désirable de les nommer après consultation des Membres, des Départements/Écoles et des Divisions, et convient de suivre les processus de sélection et de nomination qui ont été approuvés par le Conseil des gouverneurs et le Sénat. Dans les cas où les candidats aux postes supérieurs de l'administration universitaire viennent de l'extérieur, ils sont nommés au rang approprié à leurs titres et en accord avec les critères établis à l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat.

2.25.2 *Removal*

The Employer shall consider all serious complaints against Senior Academic Administrators and take appropriate action, including the possibility of removal from office. It is understood that if a majority of Members of the Bargaining Unit within the Administrator's purview indicate dissatisfaction with that Administrator, the University will view this as one example of a serious complaint.

2.25.2 *Révocation*

L'Employeur est tenu de considérer toute plainte sérieuse au sujet d'un administrateur supérieur et de prendre les mesures qui s'imposent, en envisageant jusqu'à la révocation. Il est entendu que si la majorité des Membres de l'unité de négociation ressortissant de l'administrateur en cause se prononcent peu satisfaits de sa direction, ceci constitue aux yeux de l'Université un exemple de plainte grave.

2.25.3 *Re-entry into the Bargaining Unit*

(a) Any Senior Academic Administrators, who are excluded from the Bargaining Unit by virtue of their office, shall upon resignation/retirement/removal from that office or upon being made redundant or in the event of closure of the office return to take-up Membership in the Bargaining Unit.

2.25.3 *Réintégration dans l'unité de négociation*

(a) Les administrateurs supérieurs qui, en cette qualité, sont exclus de l'unité de négociation, redeviennent Membres de l'unité de négociation dès qu'ils cessent d'être administrateurs par suite de leur démission, retraite ou révocation ou du fait que leur poste est éliminé ou déclaré excédentaire.

- (b) No Member shall be displaced from the Department/School by the entry or re-entry of former Senior Academic Administrators. If there is no vacancy in the Department/School concerned, the additional allocation shall not be at the expense of another Department/School allocation.
- (c) For all purposes relating to this Collective Agreement, membership in the Bargaining Unit of a Senior Academic Administrator shall be reckoned as if they had not been outside the Bargaining Unit during their term of office.
- (d) Senior Academic Administrators returning to the Bargaining Unit shall be considered as Members teaching for the first time (as per paragraph 5.40.8 (d) of Article 5.40 – Academic Workload) and shall be assigned teaching/professional library loads in keeping with the practice of their respective Department/School(s).

2.25.4 ***Acting or Substitute Senior Academic Administrators***

- (a) The University may from time to time appoint members of the Bargaining Unit to act or substitute for short periods of time in the place of Senior Academic Administrators.

Members so serving shall not undertake or be required to undertake any personnel action.
- (b) For longer periods, i.e. two (2) months or more, when there is a need for an appointee to substitute or act with full authority and responsibility of office, a Member who so acts shall cease to be a Member of the Bargaining Unit for the period of substituting or acting and shall receive a pro-rated stipend for the position.

2.25.5 ***Relationship between Senior Academic Administrators and Departments/Schools.***

Senior Academic Administrators shall be considered full Members of Departments/Schools in which they teach/offer professional library service, except that they must not participate in decisions by the Department/School on personnel matters.

- (b) Les Membres faisant déjà partie d'un Département/d'une École ne peuvent pas être déplacés pour faire place aux anciens administrateurs. S'il n'y a pas de poste vacant dans le Département/l'École en question, un poste supplémentaire ne peut pas être créé aux dépens d'un autre Département/École.
- (c) Les Membres provisoirement exclus de l'unité de négociation pendant qu'ils sont administrateurs universitaires supérieurs bénéficient néanmoins de toutes les dispositions de la présente Convention collective comme s'ils n'avaient jamais cessé d'être Membres.
- (d) Les administrateurs universitaires supérieurs qui réintègrent l'unité de négociation sont considérés comme Membres enseignant pour la première fois (aux termes de l'alinéa 5.40.8 (d) de l'article 5.40 – Charge de travail universitaire) et reçoivent des charges d'enseignement ou de travail de bibliothèque en rapport avec les pratiques en vigueur dans leurs Départements/Écoles respectifs.

2.25.4 ***Membres affectés à des fonctions administratives supérieures à titre intérimaire***

- (a) L'Université peut de temps à autre nommer des Membres de l'unité de négociation pour remplir des fonctions administratives supérieures à titre intérimaire.

Dans ces conditions, ces Membres n'ont aucune compétence en matière de personnel.
- (b) S'il s'agit d'une période de deux (2) mois ou plus, le remplaçant investi d'une responsabilité totale cesse d'être Membre de l'unité de négociation pendant l'intérim et est payé au prorata.

2.25.5 ***Relations entre les administrateurs universitaires supérieurs et les Départements/Écoles***

Les administrateurs universitaires supérieurs sont considérés comme Membres de plein droit des Départements/Écoles où ils exercent comme enseignant ou bibliothécaire professionnel, sous réserve qu'ils ne peuvent pas participer aux décisions du Département/de l'École sur les questions de personnel.

ARTICLE 2.30 – EXISTING PRACTICES

- 2.30.1 Prior to modifying or discontinuing any working conditions not covered by the Collective Agreement but possessed by all Members of the Bargaining Unit or by a group thereof, the Employer agrees to give notice of such change or discontinuance to the Union.
- 2.30.2 The Union shall be afforded the opportunity to make a representation to the Employer through the Joint Consultative Committee for the Administration of the Collective Agreement prior to the implementation of any change as defined in clause 2.30.1 above. After such representation, the Employer has the right to proceed providing the change or discontinuance is urgent and reasonable.

ARTICLE 2.35 – MODIFICATIONS TO THE LEGAL STATUS OF THE UNIVERSITY**2.35.1 *Amendment to The Act***

Any future proposals by the Employer to amend the *Laurentian University of Sudbury Act, 1960* shall be presented to the Legislative Assembly of the Province of Ontario, after consultation with the Union.

2.35.2 *Amalgamation, Consolidation, Merger or Expansion of The University*

- (a) In the event of a merger or amalgamation or a transfer of jurisdiction, the provisions of the *Labour Relations Act, 1995* of Ontario shall apply, particularly sections 62 and 63.
- (b) This Collective Agreement shall bind the transferees or assignees of the University or of the Union.

ARTICLE 2.40 – RIGHTS AND PRIVILEGES OF THE UNION

- 2.40.1 (a) The Employer agrees to provide the Union with the use of a serviced office, in an academic area of the University.
- (b) The Employer agrees to provide to the Union room L-303 (not including L-305) as a common room for use by Members, Senior Administrators and their guests.
- 2.40.2 The Union shall have access to the internal postal service of the University. Normal practice of charging for external mail will apply.

ARTICLE 2.30 – LA PRATIQUE COURANTE

- 2.30.1 Avant de modifier ou de terminer des conditions d'emploi non couvertes par la Convention collective mais dont jouissent la totalité des Membres de l'unité de négociation (ou l'un des groupes), l'Employeur s'engage à aviser le Syndicat d'une telle modification ou cessation.
- 2.30.2 Il est entendu que le Syndicat aura l'occasion de faire une démarche auprès de l'Employeur par l'intermédiaire du Comité consultatif paritaire sur l'exécution de la Convention collective avant que les changements dont il est question à la clause 2.30.1 ci-dessus soient effectués; après quoi l'Employeur a le droit de passer à l'action, pourvu que la modification ou la cessation soit urgente et raisonnable.

ARTICLE 2.35 – MODIFICATIONS AU STATUT LÉGAL DE L'UNIVERSITÉ**2.35.1 *Modification de la Loi constitutive***

Avant de soumettre à l'Assemblée législative de la province de l'Ontario tout projet visant à modifier la *Loi de 1960 constituant l'Université Laurentienne de Sudbury*, l'Employeur consultera le Syndicat.

2.35.2 *Fusion, consolidation, intégration ou expansion de l'Université*

- (a) En cas de fusion, d'intégration ou de transfert de juridiction, les dispositions de la *Loi de 1995 sur les relations de travail* de l'Ontario s'appliquent, en particulier les articles 62 et 63.
- (b) La présente Convention collective lie les cessionnaires de l'Université ou du Syndicat.

ARTICLE 2.40 – DROITS ET PRIVILÈGES DU SYNDICAT

- 2.40.1 (a) L'Employeur consent à affecter à l'usage du Syndicat un bureau équipé dans une aire d'enseignement de l'Université.
- (b) L'Employeur accepte de mettre à la disposition du Syndicat la salle L-303 (à l'exclusion de la salle L-305) en tant que salon réservé à l'usage des Membres, des administrateurs supérieurs et de leurs invités.
- 2.40.2 Il est convenu que le Syndicat peut utiliser le service de courrier interne de l'Université. Comme par le passé, le Syndicat est responsable des frais du courrier extérieur.

Collective Agreement 2008-11**Convention collective 2008-11**

- 2.40.3 The Employer shall permit the Union to use University premises as meeting rooms on the same basis as University organisations.
- 2.40.4 The Employer will allow the Union to use University printing, computer, and audio-visual facilities at the same rate as University users, subject to availability.
- 2.40.5 The Employer agrees to continue to extend a monthly account, due when rendered, to which charges incurred by the Union shall be debited.
- 2.40.6 The Union may request, prior to May 8 of the preceding academic year, that Members be relieved by the appropriate Dean/University Librarian of up to twelve (12) credits of a teaching workload, or its equivalent in the case of the Library, during the course of an academic year. Such requests shall not be unreasonably refused. In any one academic year no more than thirty-six (36) credits of reductions will be granted in total.

If, on the recommendation of the Dean/University Librarian concerned in consultation with the Department/School, a replacement is required to take on the duties of which a Member has been relieved, the Union will reimburse the Employer for a maximum of one (1) sessional payment for each six (6) credit equivalent reduction that it has requested based on the rate of pay for Sessional Members without establishment status as specified in Article 4.55 – Rates of Pay for Sessional Members.

If a replacement is not required, the Union will still reimburse the Employer for a maximum of one (1) sessional payment for each six (6) credit equivalent reduction that it has requested based on the rate of pay for Sessional Members without establishment status as specified in Article 4.55 – Rates of Pay for Sessional Members and, in this case, the funds will be transferred by the Employer to the Department(s)/School(s) affected by the workload reductions to be used by the Department/School as it deems appropriate in accordance with generally accepted university policy.

Funds will be transferred by the Union to the Employer within thirty (30) working days of being informed about the disposition of the funds. If the funds are to cover a replacement, the name of the instructor, plus the course to be taught, or its equivalent in the case of the library, shall be supplied to the Union.

- 2.40.3 L'Employeur permet au Syndicat de se servir des locaux universitaires comme salles de réunion selon les mêmes conditions que les autres organisations universitaires.
- 2.40.4 L'Employeur autorise le Syndicat à utiliser les services d'imprimerie et d'informatique de l'Université ainsi que l'équipement audiovisuel au même titre que les autres usagers de l'Université, pourvu que les services en question soient disponibles.
- 2.40.5 L'Employeur continue de porter à un compte mensuel, payable sur présentation, les frais encourus par le Syndicat.
- 2.40.6 Le Syndicat peut demander avant le 8 mai que les Membres soient dispensés, dans l'année suivante, par le Doyen/Bibliothécaire en chef d'un maximum de douze (12) crédits d'enseignement, ou de l'équivalent dans le cas de la Bibliothèque, au cours d'une année universitaire. Ces demandes ne seront pas refusées sans raison. Au cours d'une année universitaire, les réductions autorisées de la charge d'enseignement ne dépassent pas trente-six (36) crédits au total.

S'il est nécessaire, sur la recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef et en consultation avec le Département/l'École, de confier à un remplaçant les fonctions dont un Membre a été dispensé, le Syndicat rembourse à l'Employeur le maximum d'un (1) paiement de Chargé de cours par réduction demandée équivalant à six (6) crédits, sur la base de l'échelle de traitement des Membres chargés de cours sans statut prioritaire, tel qu'indiqué à l'article 4.55 – Taux de rémunération pour les Membres chargés de cours.

Si un remplacement n'est pas nécessaire, le Syndicat rembourse cependant à l'Employeur le maximum d'un (1) paiement de Chargé de cours par réduction demandée équivalant à six (6) crédits, sur la base de l'échelle de traitement Membres chargés de cours sans statut prioritaire, tel qu'indiqué à l'article 4.55 – Taux de rémunération pour les Membres chargés de cours et dans ce cas, ce montant est transféré par l'Employeur aux Départements/Écoles affectés par les réductions de la charge d'enseignement, montant que le Département/l'École utilise de façon appropriée et généralement acceptée par les règlements universitaires.

Le paiement à l'Employeur est effectué par le Syndicat dans les trente (30) jours ouvrables après qu'elle a été informée de la façon dont les fonds sont utilisés. Si les fonds servent à assurer un remplacement, le Syndicat est informé du nom de l'enseignant et du titre du cours à donner, ou son équivalent dans le cas de la bibliothèque.

Collective Agreement 2008-11**Convention collective 2008-11**

2.40.7	The Union shall have the right at any time to call upon the assistance of representatives of the Canadian Association of University Teachers and the Ontario Confederation of University Faculty Associations. Such representatives and any other duly designated representatives or counsel for the Union shall have access to Laurentian University premises to consult with Members, Union officials or the Employer. These representatives designated by the Union shall participate in discussions or negotiations with representatives of the Employer when their authority has been communicated to the Employer by the Union.	2.40.7	Le Syndicat a en tout temps le droit d'avoir recours à l'aide de représentants de l'Association canadienne des professeurs et professeurs d'université et de l'Union des associations des professeurs des universités de l'Ontario. Ces représentants et tout autre représentant ou conseiller dûment nommé par le Syndicat ont accès aux lieux de l'Université Laurentienne pour consulter les Membres, les représentants du Syndicat ou l'Employeur. Les représentants nommés par le Syndicat participent aux discussions ou aux négociations avec les représentants de l'Employeur après que le Syndicat a informé l'Employeur qu'ils sont habilités à y participer.
2.40.8	The President of the Union, or someone designated by the President of the Union, and a second Member designated by the President of the Union, shall continue to be non-voting members of the Board of Governors.	2.40.8	Le Président du Syndicat, ou son mandataire, et un deuxième Membre désigné par le Président du Syndicat continuent d'être membres du Conseil des gouverneurs, sans pour autant avoir le droit de vote.
2.40.9	The President of the Union, or someone designated by the President of the Union, shall continue to be a non-voting member of the Finance Committee of the Board of Governors.	2.40.9	Le Président du Syndicat, ou son mandataire, continue d'être membre sans droit de vote du Comité des finances du Conseil des gouverneurs.
2.40.10	The Employer agrees to continue current practices with respect to release time for Union activities provided these practices are known and reasonable.	2.40.10	L'Employeur consent à poursuivre la pratique actuelle en ce qui concerne la réduction de la charge de travail d'un Membre pour des tâches au sein du Syndicat, à condition que ces pratiques soient connues et raisonnables.
2.40.11	The Union shall maintain its current representation of one (1) member on the University Advisory Committee on Security Services.	2.40.11	Le Syndicat conserve le nombre actuel de membres au Comité consultatif sur les services de sécurité soit un (1).
2.40.12	The President of the Union or someone designated by the President, and two (2) additional Members designated by the President of the Union, shall continue to be voting members of the University Pension Committee. Given the importance of pensions, on substantive matters, the Union's Board has the right to ratify the recommendations of its representatives.	2.40.12	Le Président du Syndicat, ou son mandataire, et deux (2) Membres désignés par le Président du Syndicat, continuent d'être membres ayant droit de vote au Comité des pensions de l'Université. En raison de l'importance des pensions, particulièrement des questions de fond, le Conseil du Syndicat se réserve le droit de ratifier les recommandations de ses représentants.

ARTICLE 2.45 – DUES CHECK-OFF

2.45.1	No Member shall be required to join the Union as a condition of employment. Except as hereinafter specified, the Employer shall deduct once monthly during the term of this Collective Agreement from the salary of each Member of the Bargaining Unit monthly dues or other assessments for general Union purposes uniformly and regularly payable by a Member of the Union authorised in accordance with the Constitution and by-laws of the Union and certified in writing to the Employer by the Union.
--------	---

ARTICLE 2.45 – RETENUE DES COTISATIONS

2.45.1	L'adhésion au Syndicat n'est pas une condition d'emploi. Sauf indication contraire ci-dessous, il est prévu que tant que la présente Convention collective reste en vigueur, l'Employeur retient du traitement mensuel de chaque Membre de l'unité de négociation une somme représentant la cotisation mensuelle, ou d'autres sommes perçues à des fins générales et payables sous forme de mensualités par les Membres du Syndicat ainsi qu'il est prévu dans les Statuts et Règlements du Syndicat. L'autorisation certifiée conforme est transmise par le Syndicat à l'Employeur.
--------	--

Collective Agreement 2008-11**Convention collective 2008-11**

-
- | | | | |
|--------|---|--------|---|
| 2.45.2 | At the commencement of the Collective Agreement, the Union shall advise the Employer in writing of the amount of its regular monthly membership dues. Thereafter the Union shall advise the University in writing of any change in the amount of regular monthly membership dues, such notice to be given at least thirty (30) days prior to the effective date of such change. The Union shall limit the change in membership dues to no more than three (3) times per year. | 2.45.2 | Au moment de l'entrée en vigueur de la Convention collective, le Syndicat est tenue d'aviser l'Employeur par écrit du montant de la cotisation mensuelle; le Syndicat doit ensuite, par écrit, maintenir l'Université au courant des changements éventuels touchant les mensualités. L'avis concernant ces changements doit être donné au moins trente (30) jours avant la date d'entrée en vigueur de la modification. Le Syndicat s'engage à limiter le nombre de changements à la cotisation à trois (3) par an. |
| 2.45.3 | Except as hereinafter specified, the amounts so deducted shall be remitted to the Union by the fifteenth (15 th) of the month following the month in which the deductions are made together with a list specifying the names of those Members of the Bargaining Unit from whose salaries the aforementioned deductions have been made and the individual amount of each member's deduction. The Employer shall with the list aforesaid provide the names of all Members who have ceased to be employees of the University. | 2.45.3 | Sauf indication contraire, les mensualités ainsi retenues doivent être remises au Syndicat le quinze (15) du mois suivant la date où les retenues ont été effectuées, ainsi qu'une liste indiquant les noms des Membres du Syndicat dont les cotisations ont été retenues et le montant individuel des cotisations de chaque Membre. L'Employeur doit annexer à cette liste le nom de tous les Membres qui ont cessé d'être employés par l'Université. |
| 2.45.4 | The Employer shall deduct from the salary of each Member of the Bargaining Unit who obtains an order from the Ontario Labour Relations Board under section 47 of the <i>Labour Relations Act, 1995</i> of Ontario (directing that the said Member is not required to pay monthly dues or other assessments to the Union because of her/his religious conviction or belief) an amount equal to the monthly dues or other assessments for general Union purposes uniformly and regularly payable by a Member of the Union and shall remit said amount on behalf of the said Member to the University's Scholarship Funds. | 2.45.4 | Dans le cas où un Membre de l'unité de négociation aura obtenu de la Commission des relations du travail de l'Ontario, conformément à l'article 47 de la <i>Loi de 1995 sur les relations de travail</i> de l'Ontario, un ordre dispensant ledit Membre de l'obligation de payer au Syndicat des cotisations ou autres mensualités par suite de ses convictions ou de ses croyances religieuses, l'Employeur doit retenir une somme égale à la cotisation ou autre mensualité exigée par le Syndicat à des fins générales et la remettre, au nom du dit Membre, au Fonds de Bourses de l'Université. |
| 2.45.5 | In the event the Union wrongfully receives dues hereunder on account of an employee who is not a Member of the Union, or if on account of a Member of the Union but in excess of the amount required, the Union agrees to reimburse or credit the employee as the case may be for the amount so received. The Union shall indemnify and save harmless the University against any action arising out of the wrongful deductions of money for Union dues resulting from the Union's instructions and the refusal of the Union to reimburse the employee, within sixty (60) days of the lodging of her/his claim. | 2.45.5 | Au cas où le Syndicat reçoit par erreur des cotisations auxquelles il n'a pas droit, s'il s'agit d'un employé qui n'est pas Membre du Syndicat, ou dans le cas contraire, si le montant retenu est excessif, le Syndicat convient de rembourser ou de créditer, suivant le cas, l'employé de la somme indûment retenue. Le Syndicat tient l'Université indemne et prend le fait et cause de l'Université dans les éventuelles actions en justice qui pourraient être intentées contre l'Université par suite d'autorisation fautive de précompte et du refus de la part du Syndicat de rembourser l'employé dans les soixante (60) jours suivant la déposition de sa plainte. |
| 2.45.6 | At the time that Income Tax T4 slips are provided to each Member by the University, the University shall indicate on the T4 slips or separately in writing to each Member the deductions from her/his salary under this Article. | 2.45.6 | L'Université est tenue d'indiquer à chaque Membre du Syndicat, sur son feuillet d'impôt T4 ou dans un document à part, le montant des cotisations qui ont été retenues de son traitement, en vertu du présent article. |

ARTICLE 2.50 – INFORMATION**ARTICLE 2.50 – INFORMATION**

-
- | | | | |
|--------|--|--------|---|
| 2.50.1 | The Parties recognise that their mutual goals stated in Article 1.20 – Purpose of the Collective Agreement | 2.50.1 | Les deux Parties reconnaissent que leurs buts communs indiqués à l'article 1.20 – Objectifs de la |
|--------|--|--------|---|
-

can only be realised if both Parties have access to necessary information required for effective collective bargaining and the proper administration of this Collective Agreement. Both Parties agree to use professional discretion in dealing with this information. This information shall be provided in hard copy and, where feasible, electronically.

Convention collective ne sont réalisables qu'à condition d'avoir toutes deux accès à l'information nécessaire à la négociation et à l'application de la présente Convention collective. Les deux Parties s'engagent à faire un usage discret et professionnel des renseignements ainsi obtenus. Ces renseignements sont fournis dans des documents papier et, si possible, dans des documents électroniques.

2.50.2 To that end the Employer undertakes to provide the Union with the following, at the times indicated:

- (a) In October and February of each year, an electronic and hard copy list of each full-time Member of the Bargaining Unit which includes the name, gender, language, department/school, faculty/library, campus, rank (if applicable), actual salary, nominal salary, whether tenured/permanent, probationary or limited term. For Members designated as 'On Leave', the list shall indicate the type of leave that the Member is on.
- (b) In October, February, and May of each year, a list showing the name, salary, establishment status, and courses taught that contribute to the Sessional Seniority of each Member of the Bargaining Unit who is employed during the current academic session.
- (c) In October of each year a list of all limited term appointments and the reasons for the appointment categorised according to paragraphs 5.20.10 (a) to (e) of Article 5.20 – Appointment and Renewal.
- (d) In October, February and May of each year a list showing the name, courses taught on overload/professional library service rendered and amount of money paid to each full-time Member of the Bargaining Unit during the current academic session.
- (e) In October, February and May of each year a list showing the name, courses taught on overload/professional library service rendered and amount of money paid to each non-member during the current academic session.
- (f) In October of each year a list including the names of all full-time Members with course or

2.50.2 À cette fin, l'Employeur s'engage à fournir au Syndicat les renseignements suivants aux moments indiqués :

- (a) En octobre et en février de chaque année, dans un document électronique et un document papier, une liste donnant le nom, le sexe, la langue, le Département/l'École, la faculté/bibliothèque, le campus, le rang (s'il y a lieu), le salaire réel et le salaire nominal, le type de nomination – permanente, à l'essai ou à durée limitée – de chaque Membre à temps plein de l'unité de négociation. Pour les Membres désignés comme étant « en congé », la liste indique le type de congé du Membre.
- (b) En octobre, en février et en mai de chaque année, une liste donnant le nom, le salaire, le statut prioritaire et les cours donnés qui comptent envers l'ancienneté des Chargés de cours de tous les Membres de l'unité de négociation qui sont en poste pendant l'année universitaire en cours.
- (c) En octobre de chaque année, une liste de toutes les nominations à durée limitée, de même que les raisons de ces nominations catégorisées en vertu des alinéas 5.20.10 (a) à (e) de l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat.
- (d) En octobre, en février et en mai de chaque année, une liste donnant le nom, les cours donnés en surcharge/les services professionnels de bibliothécaire et le montant payé à chaque Membre à temps plein de l'unité de négociation pendant la session universitaire courante.
- (e) En octobre, en février et en mai de chaque année, une liste donnant le nom, les cours enseignés en surcharge/les services professionnels de bibliothécaire et le montant payé à chaque personne qui n'est pas membre de l'unité de négociation pendant la session universitaire courante.
- (f) En octobre de chaque année, une liste donnant les noms de tous les Membres à

workload release during the current academic year including the amount and reason for the release granted.

- (g) In October of each year a statement of the number of full-time Members of the Bargaining Unit that did not expend all of the professional allowance available to them as provided in Article 6.45 – Professional Development Expenditures, and the total amount of funds left unexpended as of June 30 of the previous year.
- (h) A copy of the letters of appointment of all new full-time Faculty Members who accept employment with the University subsequent to the signing of this Collective Agreement by both Parties shall be supplied to the Union within fifteen (15) days of receipt of the said executed letters of appointment.
- (i) A copy of the letters of appointment of all Sessional Lecturers who accept employment with the University subsequent to the ratification of this Collective Agreement by both Parties. Such letters of appointment shall be supplied to the Union within fifteen (15) days of receipt of said executed letters of appointment.
- (j) A copy of the contracts issued to all full-time Faculty Members who have been granted sabbatical leave or any other kind of leave. Such contracts shall be supplied to the Union within fifteen (15) days after acceptance by the Member.
- (k) A copy of patent and copyright contracts as per Article 6.30 – Patents and Article 6.35 – Copyright.
- (l) In October of each year, the total salary allocation and median salary for:
 - (i) Senior administration;
 - (ii) Part-time employees outside the Bargaining Unit by Department/School;
 - (iii) Any other teaching or research employees outside the Bargaining Unit;

temps plein ayant une décharge d'enseignement ou de travail pendant l'année universitaire en cours ainsi que le montant et la raison de la décharge accordée.

- (g) En octobre de chaque année, un relevé du nombre de Membres à temps plein de l'unité de négociation qui n'ont pas dépensé toute l'allocation professionnelle mise à leur disposition en vertu de l'article 6.45 – Dépenses de développement professionnel et la somme totale des fonds non dépensés en date du 30 juin de l'année précédente.
- (h) Une copie des lettres de nomination de tous les nouveaux Membres à temps plein du corps professoral qui acceptent un poste à l'Université subséquemment à la signature de cette Convention collective par les deux Parties doit être fournie au Syndicat dans les quinze (15) jours suivant la réception des dites lettres de nomination dûment acceptées.
- (i) Une copie des lettres de nomination de tous les Chargés de cours qui acceptent un poste à l'Université subséquemment à la signature de cette Convention collective par les deux Parties. Ces lettres de nomination doivent être fournies au Syndicat dans les quinze (15) jours suivant la réception des dites lettres de nomination dûment acceptées.
- (j) Une copie des contrats de tous les membres du corps professoral qui se sont vus allouer un congé sabbatique ou toute autre sorte de congé. Ces contrats doivent être fournis au Syndicat dans les quinze (15) jours suivant l'acceptation par le Membre.
- (k) Une copies des contrats de droit de brevet et de droits d'auteur en vertu de l'article 6.30 – Brevets et l'article 6.35 – Droits d'auteur.
- (l) En octobre de chaque année, la portion de la masse salariale avec le traitement médian affectés :
 - (i) aux postes supérieurs de l'administration;
 - (ii) aux employés à temps partiel ne faisant pas partie de l'unité de négociation par Département/École;
 - (iii) aux autres employés affectés à l'enseignement ou à la recherche ne faisant pas partie de l'unité de négociation; et

	(iv) Library employees outside the Bargaining Unit.		(iv) aux employés de la bibliothèque ne faisant pas partie de l'unité de négociation.
	(m) A copy of the course master and updates to the course master when they become available.		(m) Une copie de la liste maîtresse des cours et des mises à jour à cette liste lorsqu'elles sont effectuées.
	(n) A copy of the University's annual audited financial statements and supporting schedules, following approval of these by the Board of Governors.		(n) Une copie des états financiers annuels vérifiés de même que des annexes, après approbation de celles-ci par le Conseil des gouverneurs.
	(o) A copy of employment equity data including the number of women and men applying for each advertised position, the gender, highest degree and years of experience for each applicant chosen for the interview list. Such information will be forwarded to the Union by September 30 of each year.		(o) Une copie des données sur l'équité en matière d'emploi incluant le nombre de femmes et d'hommes ayant posé leur candidature à chacun des postes annoncés, le sexe, le plus haut diplôme obtenu et les années d'expérience de chacun des candidats auquel il a été consenti une entrevue. Ces renseignements devront parvenir au Syndicat au plus tard le 30 septembre de chaque année.
	(p) A copy of advertisements for faculty positions shall be sent to the Union once they have been approved by the Office of the Vice President, Academic.		(p) Une copie des annonces de postes d'enseignement est envoyée au Syndicat après leur approbation par le bureau du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche.
	(q) A copy of any mailings forwarded by the Employer to Members, to be sent to the Union at the same time as the general mailing.		(q) Une copie de tout envoi fait par l'Employeur aux Membres est envoyée en même temps au Syndicat.
	(r) A copy of all minutes, actuarial reports and benefit reports of the Pension and Benefits Committees.		(r) Un exemplaire de tous les procès-verbaux, rapports actuariels et rapports des avantages sociaux provenant du Comité des pensions et du Comité des avantages sociaux.
	(s) Thirty (30) days after the signing of this Collective Agreement, a copy of all present articulation agreements between the Employer and all public and private education institutions.		(s) Trente (30) jours après la signature de cette Convention collective, une copie de toutes les ententes d'articulation en vigueur entre l'Employeur et toute institution d'enseignement publique ou privée.
	(t) A copy of all new articulation agreements between the Employer and all public and private education institutions within thirty (30) days of the signing of the said agreements.		(t) Une copie de toute nouvelle entente d'articulation entre l'Employeur et toute institution d'enseignement publique ou privée dans les trente (30) jours qui suivent la signature d'une telle entente.
2.50.3	The Union agrees to provide the Employer with:	2.50.3	Le Syndicat s'engage à pourvoir l'Employeur des documents suivants :
	(a) Copies of any mailings made by the Union to all its Members, to be sent to the Employer at the same time as the general mailing.		(a) Une copie de toutes les communications du Syndicat avec ses membres, à envoyer l'Employeur en même temps qu'aux Membres.

	(b) Copies of any statements or representations made or to be made publicly by the Union.	(b) Une copie des déclarations ou démarches faites ou devant être faites publiquement par le Syndicat.
	(c) An up-to-date copy of the constitution of the Union.	(c) Une copie à jour des statuts du Syndicat.
	(d) An up-to-date list of the Executive of the Union.	(d) Une liste à jour des membres de l'exécutif du Syndicat.
2.50.4	Each Member, who has not previously done so, shall when requested supply the Personnel Office with one (1) copy of her/his birth certificate (or other equivalent documentation attesting to the date of birth).	2.50.4 Tout Membre qui ne l'a pas déjà fait est tenu de remettre sur demande un (1) exemplaire de son acte de naissance (ou d'un autre document analogue attestant la date de sa naissance) au Service du personnel.
2.50.5	It is understood that this section shall not be construed to require either Party to supply any information that is confidential with respect to matters relating to labour relations.	2.50.5 Il est entendu que le présent article ne doit pas être interprété de façon à exiger de l'une ou l'autre des parties la divulgation d'information confidentielle relative aux relations de travail.
2.50.6	Each Party agrees to inform the other Party when statistical information concerning Members is released as required by law or in response to a request from a government body or agency, and further, to inform the other Party of the nature of the information requested or released. Except when required by law, the Employer agrees not to release any individually identifiable statistical data in aggregate form concerning Members to any person, body, agency, and institution without the written consent of the Union.	2.50.6 Chacune des Parties s'engage à aviser l'autre du fait que, d'après les dispositions de la loi ou sur la demande d'un organisme gouvernemental, certaines données statistiques sont divulguées concernant les Membres de l'unité de négociation. Chaque Partie s'engage à informer l'autre de la nature de l'information demandée ou passée. Sauf obligation légale, l'Employeur convient de ne pas divulguer sous forme globale, à quelque personne, organisme ou institution que ce soit, des données statistiques concernant les Membres qui risqueraient de révéler des cas particuliers, sans avoir obtenu au préalable l'accord par écrit du Syndicat.
2.50.7	One (1) individual shall be chosen by each Party to coordinate the exchange of information and to act as liaison between the two Parties.	2.50.7 Deux (2) personnes, chacune choisie par sa Partie respective, sont chargées de coordonner l'échange de renseignements et de faire la liaison entre les Parties.
2.50.8	Nothing in this Article is meant to preclude either side of this Collective Agreement from making reasonable requests for additional information from time to time. Both Parties agree to fulfil such requests.	2.50.8 Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme raison de refuser à l'une ou l'autre partie de demander à l'occasion des renseignements supplémentaires. Les deux Parties s'engagent à accéder aux demandes raisonnables.

ARTICLE 2.55 – CORRESPONDENCE

2.55.1	In conformity with section 113 of the Ontario <i>Labour Relations Act, 1995</i> , except where otherwise expressly provided in this Collective Agreement, notices required to be given under the provisions of this Collective Agreement shall be in writing and shall be sufficient either if addressed to the appropriate recipient and sent by campus mail or Canada Post, or if delivered to the appropriate recipient personally with a signed receipt required.
--------	---

ARTICLE 2.55 – CORRESPONDANCE

2.55.1	Conformément à l'article 113 de la <i>Loi de 1995 sur les relations de travail</i> de l'Ontario, et sauf disposition contraire expresse de la présente Convention collective, il suffit, pour les besoins de notification selon les conditions de la présente Convention collective, de communiquer par écrit avec la personne désignée en utilisant soit le courrier interne, soit Postes Canada, ou encore en livrant personnellement à domicile et en obtenant un reçu en bonne et due forme.
--------	--

2.55.2	Notices to and official correspondence with the Union shall be addressed to the attention of the President of the Union or the President of the Union's designate.	2.55.2	La correspondance officielle, y compris les avis, à l'intention du Syndicat doit être adressée au président du Syndicat ou à son représentant.
2.55.3	Notices to and official correspondence with the Employer shall be addressed to the Vice-President, Academic.	2.55.3	La correspondance officielle, y compris les avis, à l'intention de l'Employeur, doit être adressée au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche.
ARTICLE 2.60 – JOINT CONSULTATIVE COMMITTEE FOR THE ADMINISTRATION OF THE COLLECTIVE AGREEMENT		ARTICLE 2.60 – COMITÉ CONSULTATIF PARITAIRE SUR L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE	
2.60.1	The President of the Union or the President of the Union's designate and the Vice-President, Academic or the Vice-President, Academic's designate shall act as liaison between the two Parties as required by this Collective Agreement as well as coordinate and exchange information as per Article 2.50 – Information.	2.60.1	Le Président du Syndicat et le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche ou leurs représentants respectifs doivent assurer la liaison entre les deux Parties, comme l'exige cette Convention collective, ainsi que coordonner et échanger des renseignements, comme prévu à l'article 2.50 – Information.
2.60.2	When either Party deems it advisable, its representative may be accompanied by one (1) or more advisers.	2.60.2	Si l'une des Parties le juge nécessaire, son représentant peut être accompagné d'un (1) ou de plusieurs conseillers.
2.60.3	The Parties are authorised from time to time to enter into Memoranda of Agreement with regard to the Collective Agreement. The Parties may from time to time authorise other representatives, in addition to the Vice-President, Academic and the President of the Union, to sign these Memoranda of Agreement.	2.60.3	De temps à autre, les Parties sont autorisées à conclure un protocole d'entente concernant la Convention collective. De même, les Parties peuvent autoriser d'autres représentants, en plus du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et du Président du Syndicat, à signer ces protocoles d'entente.
2.60.4	The Parties agree to form a Joint Consultative Committee for the Administration of the Collective Agreement, composed of three (3) representatives of each Party as follows: the President of the Union and the Vice-President, Academic or their respective designates; one (1) officer of LUFA and one (1) Dean appointed by the Vice-President, Academic; and one (1) appointee from each Party.	2.60.4	Les Parties conviennent de former un Comité consultatif paritaire sur l'exécution de la Convention collective composé des trois (3) représentants de chaque partie que voici : le Président du Syndicat et le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche ou leurs représentants respectifs, un (1) dirigeant du Syndicat, un (1) Doyen nommé par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et une (1) personne nommée par chaque partie.
2.60.5	The Committee shall attempt: (a) To maintain and develop a spirit of cooperation and mutual respect between the Parties. (b) To facilitate better working relationships between the Employer and the Union and its Members. (c) To discuss, review, and make recommendations to the Parties on matters of concern to either Party.	2.60.5	Objectifs du Comité : (a) Entretenir et développer un esprit de coopération et de respect mutuel entre les Parties. (b) Faciliter l'amélioration des relations de travail entre l'Employeur, le Syndicat et ses Membres. (c) Discuter, étudier et faire des recommandations aux Parties sur des questions qui concernent l'une ou l'autre.
2.60.6	The Committee shall meet once in November and once in February and at other times when deemed useful or necessary by mutual agreement of the Parties.	2.60.6	Le comité se réunit une fois en novembre, une fois en février et en d'autres temps si les deux Parties conviennent de la nécessité de convoquer une réunion.

Collective Agreement 2008-11**Convention collective 2008-11**

2.60.7 The Committee shall be chaired in alternation by a representative of the Employer and a representative of the Union. The chair shall be responsible for preparing and distributing the agendas and preparing minutes of meetings.

2.60.8 The Committee shall determine its own procedures subject to the provision that a quorum shall consist of at least two (2) representatives of each Party.

2.60.9 The Committee shall not have the power to add to or to modify the terms of this Collective Agreement.

2.60.7 Un représentant de l'Employeur et un représentant du Syndicat assument la présidence du comité à tour de rôle. Le président du comité doit préparer et distribuer les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions.

2.60.8 Le comité détermine ses propres mécanismes, étant entendu que le quorum se compose d'au moins deux (2) représentants de chaque Partie.

2.60.9 Le comité n'a aucun pouvoir d'augmenter ou de modifier les termes de la présente Convention collective.

WORKING CONDITIONS**ARTICLE 3.10 – ACADEMIC FREEDOM**

- 3.10.1 In addition to their legal rights as citizens, Members have the right to academic freedom. Academic freedom is the right to search for truth, knowledge and understanding and to express freely what one believes. The University as an institution and the community of its scholars have a duty to protect and defend the search for knowledge and truth by all that enquire, teach, offer professional library service and learn under its auspices. They shall be free to carry out research and to publish its results, free to teach, to discuss and to criticise both the University and the wider society it serves subject to the provisions of Article 3.15 – No Discrimination, Harassment or Bullying.
- 3.10.2 Academic freedom entails the obligation to base all research and teaching on a responsible search for truth and knowledge. It requires the fulfilment of responsibilities to other members of the teaching and learning community. It requires the acknowledgement of the work of others and the acceptance of responsibility for one's own beliefs and utterances. Academic freedom does not confer legal immunity.
- 3.10.3 The Parties agree to safeguard, as far as reasonably possible, the privacy of information, whether on paper or in electronic form, that is exclusively personal to and in the possession of, individual Members.

ARTICLE 3.15 – NO DISCRIMINATION, HARASSMENT OR BULLYING

- 3.15.1 The Employer recognizes the need to provide an environment free from discrimination and harassment, including bullying. To that end, the Employer has established a Human Rights Office, headed by a Human Rights Advisor. The Union acknowledges the Employer's Policy on a Respectful Workplace and Learning Environment. This policy will be used by the Employer in dealing with all incidents of alleged discrimination, harassment, or bullying at Laurentian University.
- 3.15.2 The Union shall observe and assist in the implementation of rules adopted to protect employees and the University Community against discrimination and harassment (including bullying).

CONDITIONS DE TRAVAIL**ARTICLE 3.10 – LIBERTÉ ACADÉMIQUE**

- 3.10.1 En plus des droits que leur confèrent les lois comme à tous les citoyens, les Membres jouissent de la liberté académique, c'est-à-dire du droit de chercher la vérité, la connaissance et la compréhension et d'exprimer librement leurs opinions. L'Université en tant qu'institution et la collectivité de ses chercheurs se doivent de protéger et de défendre la recherche du savoir et de la vérité par tous ceux qui œuvrent sous ses auspices, que ce soit dans le domaine de la recherche, de l'enseignement, de la bibliothéconomie, ou comme étudiant. Tous sont libres de faire des recherches et d'en publier les résultats, libres d'enseigner, de discuter et de critiquer tant l'Université que la société que celle-ci dessert. Ce faisant, ils doivent se conformer aux provisions de l'article 3.15 – Absence de discrimination, de harcèlement ou d'intimidation.
- 3.10.2 La liberté académique comporte l'obligation de fonder la recherche et l'enseignement sur une recherche sérieuse de la vérité et de la connaissance. Cette liberté oblige celui qui en jouit de s'acquitter de ses responsabilités envers ses collègues et les étudiants. Il doit reconnaître le travail des autres et accepter la responsabilité de ses propres convictions et de ses propres paroles. La liberté académique ne confère pas l'immunité judiciaire.
- 3.10.3 Les Parties conviennent de protéger, autant qu'il est raisonnablement possible, le caractère privé des renseignements en possession des Membres et se rapportant personnellement à eux, qu'ils soient par écrit ou sous forme électronique.

ARTICLE 3.15 – ABSENCE DE DISCRIMINATION, DE HARCÈLEMENT OU D'INTIMIDATION

- 3.15.1 L'Employeur reconnaît la nécessité d'un milieu de travail sans discrimination ni harcèlement, y compris l'intimidation. Dans ce but, l'Employeur a mis en place un Bureau des droits de la personne ayant à sa tête un Conseiller en droits de la personne. Le Syndicat reconnaît la « Politique pour un milieu respectueux de travail et d'étude » de l'Employeur. L'Employeur suit cette politique lorsqu'il s'occupe de tout incident où il y a allégation de discrimination, de harcèlement ou d'intimidation à l'Université Laurentienne.
- 3.15.2 Le Syndicat veille et contribue à l'application des règlements qui protègent les employés et la communauté universitaire contre la discrimination et le harcèlement (y inclus l'intimidation).

3.15.3	(a) The Parties agree that there shall be no discrimination, harassment, bullying, interference, restriction or coercion exercised or practiced with respect to any Member in regard to salaries, rank, appointment, promotion, tenure, reappointment, dismissal, leaves, benefits, or any other matter arising from this Collective Agreement, by reason of age (except for retirement as provided for in this Collective Agreement or by legislation), race, language (except where the lack of language competence would clearly prevent carrying out the required duties), creed, colour, ancestry, ethnic or cultural background, national origin, political or religious affiliation or belief, sex, sexual orientation, marital status, family relationship, personal or social life style or behaviour, clerical or lay status, disability (except where the physical, emotional or mental condition would clearly prevent the carrying out of the required duties).	3.15.3	(a) Il est convenu par les deux Parties que les Membres ne peuvent pas faire l'objet de discrimination, de harcèlement, d'intimidation, d'ingérence, de restriction ni de coercition en ce qui concerne les traitement, rang, nomination, promotion, permanence, renouvellement de nomination, licenciement, congés, avantages sociaux, ou sur toute autre question relevant de la présente Convention collective, en raison de l'âge (sauf pour la retraite, comme il est prévu dans la présente Convention collective ou la législation), la race, la langue (sauf si le manque de compétence dans une langue donnée nuirait incontestablement à l'exécution des fonctions requises), la croyance, la couleur, l'ascendance, l'origine ethnique ou le groupe culturel, l'origine nationale, l'affiliation ou l'opinion politique ou religieuse, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état civil, les relations familiales, le style de vie ou le comportement personnel ou social, l'appartenance au clergé ou à la laïcité, un handicap (sauf dans le cas d'une condition physique, émotive ou mentale qui empêcherait incontestablement l'exécution des fonctions requises).
	(b) The Parties agree, however, that no Members or person acting as an officer of the University shall take part in formal discussions or vote with respect to the determination of any term or condition of employment of a member of her/his immediate family as defined in Article 1.30 – Definitions.		(b) Il est toutefois convenu par les deux Parties qu'aucun Membre ou aucune personne qui agit comme préposé de l'Université ne peut participer à des discussions formelles ou à un vote ayant trait à la durée ou aux conditions d'embauche d'un membre de sa famille immédiate selon la définition donnée dans l'article 1.30 – Définitions.
3.15.4	The choice of the most competent person for the post as described in an advertisement formally approved by the Vice-President, Academic in consultation with the Department/School will not constitute discrimination.	3.15.4	La sélection de la personne la plus compétente pour combler un poste ayant fait l'objet d'une annonce approuvée formellement par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche en collaboration avec le Département/l'École ne constitue pas un cas de discrimination.
3.15.5	In the case of the evaluation of applicants for appointment, renewal, tenure and promotion, the criteria adopted must not systematically discriminate against members of designated groups and shall be periodically reviewed to ensure that work done predominantly by members of designated groups is not undervalued.	3.15.5	Dans le cas de l'évaluation de candidats en vue d'une nomination, d'un renouvellement de nomination, de la permanence ou d'une promotion, les critères utilisés ne doivent pas être systématiquement discriminatoires contre les membres de groupes désignés et feront périodiquement l'objet d'une révision pour veiller à ce que les travaux effectués principalement par les membres de groupes désignés ne soient pas sous-estimés.
3.15.6	There shall be no discrimination with respect to any Member arising from membership or activity in the Union, or from a failure to join or participate in the Union.	3.15.6	Un Membre ne subira aucune discrimination à cause de son adhésion ou de sa participation au Syndicat ni de son refus d'adhérer ou de participer au Syndicat.

3.15.7 This Article shall not preclude any action that has as its object the equitable representation of designated employment equity target groups throughout the academic community.

ARTICLE 3.20 – WORKING ENVIRONMENT

3.20.1 The Employer acknowledges its responsibility to provide and maintain facilities, services and general working conditions, which support the effective discharge by full-time Members of their responsibilities as specified in Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics. The Employer will determine by consideration of the financial resources of the University, the manner in which and the level at which facilities and services are provided to Members. Additionally, the Employer will provide, in a fair and equitable manner, at least a securable individual office for each full-time Member and securable group offices for Sessional Members, ergonomically appropriate office furniture, appropriate lighting and ventilation, and will maintain reasonable levels of working space, secretarial and other support services, including telephones, computing, printing, duplicating, library services, technical services, teaching and research assistance and laboratory space if required.

All moving expenses to relocate Members within the University shall be paid by the Employer.

3.20.2 The Employer acknowledges the importance of providing well-designed, healthy and attractive physical working spaces and of Members playing a substantive role in decisions affecting their working environment, particularly offices, classrooms, studios, research and laboratory spaces. To this end, the Parties agree to establish a Joint Committee on Working Space within ninety (90) days of the signing of the Collective Agreement. Each Party shall name three (3) members of the Committee; as well, the Parties shall jointly agree to a Chair who shall be non-voting except in the case of a tie vote.

The purpose of the Committee shall be:

- (a) to hear concerns about substandard working spaces and to recommend solutions
- (b) to recommend ergonomic standards in offices, through creating model offices and developing design standards including but not limited to furniture, equipment, lighting, and ventilation; and to continue and ensure

3.15.7 Cet article n'exclut aucune mesure visant la représentation équitable des groupes désignés visés par la politique d'égalité d'emploi dans la communauté universitaire.

ARTICLE 3.20 – MILIEU DE TRAVAIL

3.20.1 L'Employeur reconnaît sa responsabilité de fournir et de maintenir les installations et les services ainsi que le milieu de travail dans un état qui favorise l'exercice efficace des fonctions des Membres à temps plein telles que définies dans l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels. L'Employeur détermine comment et dans quelle mesure il fournit les installations et services aux Membres en tenant compte des ressources financières de l'Université. De plus, l'Employeur fournit de façon juste et équitable à chaque Membre à temps plein au moins un bureau individuel qui se ferme à clef et aux Membres chargés de cours un bureau partagé qui se ferme à clef, ainsi que le mobilier de bureau ergonomique, l'éclairage et la ventilation appropriés. L'Employeur assure aussi la disponibilité d'une quantité raisonnable d'aires de travail, de services de secrétariat et d'autres services de soutien dont l'accès au téléphone, à l'ordinateur, à l'imprimerie, à la bibliothèque, aux services techniques et aux ressources pédagogiques et de recherche, ainsi qu'à un laboratoire au besoin.

L'Employeur paie toute dépense qu'occasionne le déménagement des Membres à l'intérieur de l'Université.

3.20.2 L'Employeur reconnaît l'importance de fournir des aires de travail bien conçues, saines et attrayantes et l'importance du rôle actif que jouent les Membres dans la prise de décisions qui influencent leur milieu de travail, notamment les bureaux, les classes, les studios, les locaux de recherche et les laboratoires. À ces fins, les Parties conviennent d'établir un Comité conjoint sur le milieu de travail dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la signature de la Convention collective. Chaque Partie nomme trois (3) membres au Comité ; de plus les Parties choisissent conjointement un Président qui n'a pas le droit de vote, sauf si les voix sont à égalité.

Le mandat de ce Comité est le suivant :

- (a) Entendre les préoccupations ayant trait aux aires de travail de qualité inférieure et recommander des solutions;
- (b) Recommander des normes d'ergonomie pour les bureaux en procédant par l'aménagement de bureaux modèles et l'établissement de normes de design qui s'appliquent, sans s'y limiter, aux meubles, à l'équipement, à

	implementation of the program for provision of Ergonomic Work Stations as initiated in the 2005-08 Collective Agreement (Article 1.23.2) and as funded according to clause 3.20.3 below		l'éclairage et à la ventilation; et poursuivre et assurer la mise en œuvre du programme d'installation de postes de travail ergonomiques que la Convention collective de 2005-08 (article 1.23.2) a amorcé et dont le financement est défini dans la clause 3.20.3 ci-dessous;
	(c) to recommend design standards for any renovation or new construction of offices, classrooms, studios, research and laboratory spaces	(c)	Recommander des normes de design pour toute rénovation ou nouvelle construction de bureaux, de classes, de studios, de locaux de recherche et de laboratoires;
	(d) to recommend policies that contribute to the fair and equitable distribution of space and improve the quality of Laurentian's working environment.	(d)	Recommander des politiques qui favorisent la distribution juste et équitable de l'espace et qui rehaussent la qualité du milieu de travail de la Laurentienne.
3.20.3	The Employer shall establish a budget of thirty-five thousand dollars (\$35,000) per year, or such other greater sum as the two Parties may mutually agree during the life of this Collective Agreement for the provision of such furniture, work stations and equipment according to the recommendations of the Working Space Committee. In addition, funds unexpended for the Provision of Ergonomic Work Stations from the thirty-five thousand dollars (\$35,000) per year provided over the three (3) years of the 2005-08 Collective Agreement shall continue to be available. For the purposes of this Article, "furniture, work stations and equipment" shall be deemed to include, but not to be limited to, chairs, desks, computer tables, lighting, foot rest, and such computer peripherals as the keyboard, mouse, screen-glare guard, and wrist support bar, all of a high standard.	3.20.3	L'Employeur accorde pendant la durée de la présente Convention collective un budget de trente-cinq mille (35 000 \$) par an, ou un montant plus élevé sur lequel les deux Parties s'accordent, en vue de fournir le mobilier, les aires de travail et l'équipement en application des recommandations du comité. De plus, les fonds non dépensés pour fournir les postes de travail ergonomiques à même les trente-cinq mille (35 000 \$) par année accordés pendant les trois (3) années visées par la Convention collective de 2005-08 demeurent disponibles. Aux fins du présent article, « mobilier, aire de travail et équipement » comportent, sans s'y limiter, les fauteuils, les pupitres pour ordinateurs, l'éclairage, les repose-pieds et les périphériques tels que clavier, souris, écran anti-réfléchissant et repose-poignets, tous de qualité élevée.
3.20.4	On an annual basis all Members, including retirees, upon request, will be supplied with a photo identification library card at no cost to them except if they require a replacement for a lost card. The charge for replacement will be fifteen dollars (\$15) per card.	3.20.4	Chaque année, tous les Membres, retraités y compris, obtiennent sur demande une carte de bibliothèque avec photo d'identité. Cette carte est gratuite excepté en cas de perte. Le remplacement de la carte coûte quinze dollars (15\$).
3.20.5	In their offices and once every four (4) years, Members shall be supplied with "a standard computer" as determined by the Computer Allocation Committee, which shall be networked, attached to a network printer, and maintained without charge to the Members and Departments/Schools for the full four (4) years. The Computer Allocation Committee shall consist of two (2) members selected by the Union and two (2) members selected by the Employer. The Committee shall also review and update the plan for continued implementation of this policy, including the availability and maintenance of computers for Sessional Members, which shall be a minimum of one (1) standard computer for every group office for Sessional Members.	3.20.5	Une fois tous les quatre (4) ans, les Membres reçoivent pour leur bureau « un ordinateur de base » tel que décrit par le Comité d'attribution des ordinateurs, raccordé à un réseau et à une imprimante réseau. L'entretien de ce matériel est fourni gratuitement aux Membres et aux Départements/Écoles pendant quatre (4) ans. Le Comité d'attribution des ordinateurs est composé de deux (2) membres choisis par le Syndicat et deux (2) membres choisis par l'Employeur. Le Comité révisé et met à jour le plan de mise en œuvre de cette politique, y compris l'attribution et l'entretien des ordinateurs des Membres chargés de cours, à raison d'au moins un (1) ordinateur de base dans chaque bureau partagé par des Membres chargés de cours.

- 3.20.6 Full-time Members shall be offered a securable individual office located in reasonable proximity to the Department's/School's main office. A Member's office shall not be entered except by authorized University staff.
- 3.20.7 All full-time Members teaching in the School of Human Kinetics shall be granted free lockers outside the general area and membership service without fee. All Sessional Members teaching activity courses and experientially based courses in the School of Human Kinetics shall be granted the same privilege during the session(s) in which they are employed.

- 3.20.6 On doit offrir aux Membres à temps plein un bureau individuel qui se ferme à clef, à une distance raisonnable du bureau principal du Département/de l'École. Seul le personnel autorisé de l'Université peut pénétrer dans le bureau d'un Membre.
- 3.20.7 Tout Membre à temps plein qui enseigne à l'École des Sciences de l'activité physique dispose gratuitement d'un casier à l'extérieur de l'aire publique et les services, sans frais, aux membres. Tout Membres chargés de cours qui donne des cours d'activité physique et des cours axés sur l'expérience à l'École des Sciences de l'activité physique dispose de ce même privilège pendant la session où il est en poste.

ARTICLE 3.25 – HEALTH, SAFETY AND SECURITY

- 3.25.1 The Employer recognises a responsibility to provide an environment intended to protect the health, safety and security of employees as they carry out their responsibilities. To that end, the Parties agree that they are bound by the *Occupational Health and Safety Act R.S.O 1990* as revised and in effect July 1, 2008. The Employer agrees to maintain a Joint Health and Safety Committee, which will independently consider matters concerning the health and safety of employees and students. This Committee shall include two (2) representatives of all unionized groups in the University (including LUFA), as well as one (1) representative of the Science/Engineering Safety Committee and one (1) Employer representative with power to co-opt other members.

The Committee's work will include an examination of procedures and physical facilities brought to its attention, as these relate to health, safety and security.

- 3.25.2 The Union shall observe and assist in the implementation of rules adopted to protect the health and safety of employees and to maintain the security of persons and premises.
- 3.25.3 Members who have reason to believe that a work situation is likely to endanger them have the right to refuse unsafe work pursuant to and in accordance with the provisions of the *Ontario Occupational Health and Safety Act*.

ARTICLE 3.30 – BILINGUALISM

- 3.30.1 The University is committed to the fulfillment of its role as bilingual institution of higher learning, in accordance with the *Laurentian University of Sudbury Act*. The Employer and the Union pledge themselves to the maintenance and promotion of both official languages, French and English, as well

ARTICLE 3.25 – SANTÉ, SÉCURITÉ ET SÛRETÉ

- 3.25.1 L'Employeur se charge de pourvoir les employés d'un milieu propre à protéger leur santé, leur sécurité et leur sûreté pendant qu'ils s'acquittent de leurs fonctions. À ces fins, les Parties reconnaissent qu'elles sont tenues de respecter la *Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. de 1990*, telle que modifiée et entrée en vigueur le 1er juillet 2008. L'Employeur convient de participer à la mise sur pied d'un Comité mixte de santé et de sécurité, lequel est mandaté pour considérer de façon indépendante les questions concernant la santé et la sécurité des employés et des étudiants. Ce Comité sera composé de deux (2) membres représentant tous les groupes syndiqués de l'Université dont l'APPUL, un membre représentant le Comité de sécurité des Sciences et du Génie, un représentant de l'Employeur, et il sera autorisé à coopter d'autres membres.

Ce Comité est chargé, entre autres d'examiner les opérations et les conditions physiques relativement à la santé, à la sécurité et à la sûreté dont il aura été saisi.

- 3.25.2 Le Syndicat est tenu de veiller et de contribuer à la mise en application des règles adoptées pour protéger la santé et la sécurité des employés et pour protéger les personnes et les locaux.
- 3.25.3 Les Membres qui ont motif de croire qu'une situation au travail présente un danger ont le droit de refuser un travail dangereux en vertu de la *Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario* et conformément à ses provisions.

ARTICLE 3.30 – BILINGUISME

- 3.30.1 Conformément aux dispositions de la *Loi de l'Université Laurentienne*, il incombe à l'Université de remplir son rôle d'établissement d'enseignement postsecondaire bilingue. L'Employeur et le Syndicat s'engagent à maintenir et à promouvoir les deux langues officielles, le français et l'anglais, ainsi que

as both cultures.

Notwithstanding the above, the Employer and the Union acknowledge the distinct role and the important contribution of Aboriginal languages and cultures in particular programs at Laurentian University. Further, the Employer and the Union recognize that in the University as a whole Aboriginal faculty are underrepresented and agree as per Article 5.30 – Aboriginal Equity Initiative to establish an Aboriginal equity initiative, and to waive the requirement for French/English bilingualism and recognize as bilingualism the knowledge and/or demonstrated study of an Aboriginal language and one (1) of the two (2) official languages of Laurentian University.

les deux cultures.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, l'Employeur et le Syndicat reconnaissent le rôle distinct et l'importante contribution des langues et cultures autochtones dans certains programmes de l'Université Laurentienne. En outre, l'Employeur et le Syndicat reconnaissent que dans l'ensemble de l'Université, les professeurs autochtones sont sous-représentés et conviennent, conformément à l'Article 5.30 – Initiative d'équité en matière d'emploi pour les autochtones, de mettre sur pied une Initiative d'équité en matière d'emploi pour autochtones et de renoncer à l'exigence du bilinguisme français-anglais de façon à reconnaître aussi comme bilinguisme la connaissance et/ou l'étude confirmée d'une langue autochtone et d'une (1) des deux (2) langues officielles de l'Université Laurentienne.

3.30.2	In accordance with the commitment stated in clause 3.30.1 above, the Employer recognizes the right of all Members to communicate directly (verbally and in writing) in the official language of their choice with all University Departments, Schools, Research and Administrative services for all official transactions.	3.30.2	Conformément à l'engagement précisé dans la clause 3.30.1 ci-dessus, l'Employeur reconnaît le droit de tous les Membres de communiquer (oralement ou par écrit) avec tous les Départements, les Écoles, et les unités de recherche et d'administration de l'Université dans la langue officielle de leur choix pour toute transaction officielle.
3.30.3	The two Parties shall have the right to be heard in either official language and to require the translation of any official materials. Members have the right to express themselves in the official language of their choice.	3.30.3	Les deux Parties ont le droit d'être entendues dans l'une ou l'autre des deux langues officielles et d'exiger la traduction de tout document officiel. Les Membres ont le droit de s'exprimer dans la langue officielle de leur choix.
3.30.4	The two Parties agree to make every effort to provide a translation of non-official documents where either Party requires such.	3.30.4	Les Parties conviennent de faire tout leur possible pour fournir une traduction de documents, autres qu'officiels, si l'autre partie la demande.
3.30.5	(a) A Joint Committee of two (2) representatives chosen by the Employer and two (2) representatives chosen by the Union, distributed equitably between the two (2) official languages, shall prepare the guidelines and requirements for competency required to enable each Member to meet the bilingualism requirements stated in her/his Letter of Appointment, in accordance with clause 5.20.8 of Article 5.20 – Appointment and Renewal. The recommendations of the Joint Committee shall be approved by the Employer and the Union. The Joint Committee shall convene before January 1, 2009 and present its recommendations before July 1, 2009.	3.30.5	(a) Un comité conjoint formé de deux (2) membres représentant l'Employeur et de deux (2) membres du Syndicat, répartis équitablement entre les deux langues officielles, est responsable de préparer les directives et les exigences de la compétence requise afin de permettre à chaque Membre de remplir les conditions du bilinguisme précisées dans leur lettre de nomination en vertu de la clause 5.20.8 de l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat. Les recommandations du comité conjoint sont sujettes à l'approbation de l'Employeur et du Syndicat. Le comité conjoint se réunit avant le 1er janvier 2009 et présente ses recommandations avant le 1er juillet 2009.
	(b) The Employer agrees to provide language training at no cost in the course of the entire year at beginner, intermediate and advanced levels in order to enable Members to a) meet the requirements of bilingualism stated in		(b) L'Employeur s'engage à rendre disponible sans frais la formation linguistique, tout au long de l'année, aux niveaux débutant, intermédiaire et avancé afin de permettre aux Membres : a) de remplir les conditions de

their Letter of Appointment in accordance with clause 5.20.8 of Article 5.20 – Appointment and Renewal and b) maintain and improve their skills.

- (c) The Employer shall inform all new Members about language requirements for both official languages on an annual basis until tenure is granted, in order to allow Members to prepare themselves adequately to meet the language requirements for the granting of tenure.

3.30.6 A Member's course syllabuses, course notes and presentations (regardless of their format), whether distributed, projected or transmitted in any and all media, shall be written in the course's language of instruction. The Member shall ensure that a terminology index is available to students if certain required readings are not in the language of instruction.

ARTICLE 3.35 – CONFLICT OF INTEREST

3.35.1 No individual shall knowingly participate in any academic or administrative decision, including decisions regarding commercial contracts or transactions, that benefits the individual, affects or benefits a person from whom the individual stands to derive a financial benefit or affects or benefits a person in a situation as defined in Article 1.30 – Definitions.

3.35.2 In the event the affected individual determines that a conflict exists of sufficient seriousness to compromise the integrity of the decision-making process, the affected individual shall declare the nature and extent of the interest as soon as possible and no later than the meeting(s) at which the matter is to be considered and the individual in conflict shall:

- (a) withdraw from the meeting where the matter is being discussed;
- (b) refrain from taking part in any other discussion of the matter; and
- (c) refrain from voting on the matter.

In the event there is a disagreement as to whether a conflict of interest exists, the Vice-President, Academic or her/his designate will decide the matter and the remedy will follow, accordingly. Decisions of the Vice-President, Academic or her/his designate can be challenged through the grievance procedure.

bilinguisme précisées dans leur lettre de nomination en vertu de la clause 5.20.8 de l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat, b) de maintenir et de perfectionner leurs acquis.

- (c) L'Employeur s'engage à faire connaître, à chaque année jusqu'à l'obtention de la permanence, l'exigence linguistique des deux langues officielles à tous les nouveaux Membres afin de leur permettre de se préparer adéquatement à atteindre l'exigence linguistique requise pour l'obtention de leur permanence.

3.30.6 Les plans de cours du Membre du corps professoral, ses notes de cours de même que ses présentations (sous quelque forme que ce soit), qu'ils soient distribués, projetés ou diffusés sur quelque médium que ce soit, sont rédigés dans la langue du cours. Le Membre s'assure aussi de mettre à la disposition des étudiants une liste terminologique dans la langue du cours si certaines lectures obligatoires ne sont pas dans cette langue.

ARTICLE 3.35 – CONFLIT D'INTÉRÊTS

3.35.1 Nul ne participe sciemment à une décision ayant trait à l'enseignement, à la recherche ou à l'administration universitaire – y compris les décisions ayant trait à des contrats ou à des transactions commerciales – qui l'avantage, qui affecte ou avantage une personne dont il peut obtenir des considérations financières ou qui affecte ou avantage une personne dont la situation est décrite dans l'article 1.30 – Définitions.

3.35.2 Lorsqu'une personne constate qu'elle a un conflit d'intérêts assez sérieux pour compromettre l'intégrité du processus décisionnel, cette personne doit déclarer la nature et la portée de l'intérêt aussitôt que possible, au plus tard lors de la réunion ou des réunions où le sujet est abordé, et cette personne :

- (a) se retire de la réunion où l'on discute du sujet;
- (b) ne participe à aucune autre discussion du sujet; et
- (c) ne participe pas au vote sur le sujet.

Dans les cas où il y a désaccord sur l'existence d'un conflit d'intérêts, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche ou son mandataire tranche la question et la décision s'en suivra. On peut contester ces décisions du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche ou de son mandataire par la procédure de règlement des griefs.

3.35.3 The term "individual" in this Article includes Members of the Bargaining Unit and management representatives.

3.35.3 Le présent article s'applique aux Membres de l'unité de négociation et aux représentants de l'administration.

SESSIONAL MEMBERS**ARTICLE 4.10 – APPOINTMENT PROVISIONS FOR SESSIONAL MEMBERS**

- 4.10.1 The Parties recognise that the University's mission is best served by a largely full-time faculty and that it is not generally desirable to make sessional appointments a substitute for full-time faculty.
- 4.10.2 At the same time, the Parties recognise that sessional faculty add a significant level of diversity, expertise and practical experience to the University, and their value must be recognised in the governance and decision-making processes and generally in the on-going life of the University.
- 4.10.3 Teaching/professional librarianship duties comprise the only assigned function for Sessional Lecturers.

ARTICLE 4.15 – APPOINTMENT AND RENEWAL FOR SESSIONAL MEMBERS***Appointment of Sessional Members of the Bargaining Unit***

- 4.15.1 Appointments of Sessional Lecturers are made by the Vice-President, Academic or her/his designate on behalf of the Employer and on the recommendation of the Dean/University Librarian and the Department/School concerned. The recommendation may be made by the Department/School as a whole, or by a committee consisting of no fewer than three (3) Members.
- 4.15.2 Sessional appointments and other extra-departmental assignments of courses shall be made from rosters of names of potential instructors maintained by the Departments/Schools responsible for the particular course. This will enable appointments to be made expeditiously and at the same time in a way that honours Sessional Members' seniority and other rights.
- 4.15.3 Sessional Members on the University roster shall be notified of the courses expected to be offered in their Department(s)/School(s) in all sessions of the upcoming year. This shall be done by April 15. Such notice must specify clearly the course, courses, or type of course to which it applies. Sessional Members interested in teaching any of the available courses shall send a letter of application to the Chair/Director of the Department/School by May 15.

MEMBRES CHARGÉS DE COURS**ARTICLE 4.10 – DISPOSITIONS VISANT LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS**

- 4.10.1 Les Parties reconnaissent que l'Université s'acquitte le mieux de sa mission si le corps professoral est constitué en grande partie de professeurs à temps plein, et qu'il n'est en général pas souhaitable de recourir à des nominations à temps partiel à la place des professeurs à temps plein.
- 4.10.2 Parallèlement, les Parties reconnaissent que grâce à leur expertise et à leur expérience pratique, les Chargés de cours ajoutent une dimension significative de diversité à l'enseignement, et que leur contribution doit être appréciée dans les procédures de gestion et de prise de décision, ainsi que dans le fonctionnement habituel de l'Université.
- 4.10.3 Les fonctions d'enseignant ou de bibliothécaire professionnel sont les seules qui puissent être attribuées à des Chargés de cours.

ARTICLE 4.15 – NOMINATION ET RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DES MEMBRES CHARGÉS DE COURS***Nomination des Membres chargés de cours de l'unité de négociation***

- 4.15.1 Il appartient au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche ou à son mandataire de nommer les Chargés de cours au nom de l'Employeur, sur la recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef, et du Département/de l'École en question. La recommandation peut être faite par le Département/l'École dans son ensemble ou par un comité constitué d'au moins trois (3) Membres.
- 4.15.2 Les Départements/Écoles maintiennent des listes de candidats que l'on consulte lors de la nomination de professeurs ou de bibliothécaires professionnels à temps partiel, et d'autres attributions de cours à l'extérieur du Département/de l'École. Les nominations peuvent ainsi se faire d'une façon rapide qui permet également de tenir compte de l'ancienneté et autres droits des Membres chargés de cours.
- 4.15.3 Les Membres chargés de cours dont le nom figure dans la liste de l'Université sont informés, par le 15 avril, des cours que leur(s) Département(s)/École(s) prévoient offrir au cours de toutes les sessions de l'année suivante. Cet avis indique clairement le/les cours et le type de cours prévus. Les Membres chargés de cours qui s'intéressent à enseigner un ou plusieurs des cours disponibles font parvenir au Directeur du Département/de l'École une lettre de demande avant le 15 mai.

Collective Agreement 2008-11**Convention collective 2008-11**

4.15.4	A letter of application, a current curriculum vitae, a current teaching dossier and any relevant supporting documentation shall be filed with the Department/School by the above dates. Notice may be given simply to bring forward a letter of application from previous sessions, but curriculum vitae and teaching dossiers must be kept up to date.	4.15.4	Avant les dates susmentionnées, il faut faire parvenir au Département/à l'École une lettre de demande d'emploi, un curriculum vitae à jour, un dossier d'enseignement à jour, ainsi que toute documentation pertinente à l'appui. Un simple avis suffit si une lettre de demande d'emploi a déjà été envoyée pour des sessions antérieures, mais le curriculum vitae et le dossier d'enseignement doivent être mis à jour.
4.15.5	Sessional Members may have their names added to the rosters after the above dates. In such cases seniority and other rights shall not be enforceable.	4.15.5	Les Membres chargés de cours peuvent faire ajouter leur nom à la liste après les dates susmentionnées, mais dans ce cas l'ancienneté et autres droits ne peuvent être exercés.
4.15.6	Departments/Schools shall not be precluded from advertising or otherwise soliciting applications to their rosters, either before or after the above dates.	4.15.6	Les Départements/Écoles ont également le droit, avant ou après les dates indiquées ci-dessus, de solliciter des demandes d'emploi, par voie d'annonce ou autre.
4.15.7	When courses cannot be made part of full-time Members' normal teaching loads they shall be offered by the Department/School in the form of overload appointments or sessional contracts. Full-time Members, previous and current Sessional Members, Retirees, and other qualified applicants may apply for these contracts. In awarding them, the Chair/Director of the Department/School, in consultation with the appropriate Dean/University Librarian shall follow the criteria for establishment and seniority listed in clauses 4.15.12 to 4.15.21 below, and for overloads in paragraph 5.40.6 (b) of Article 5.40 – Academic Workload.	4.15.7	Lorsque les cours ne peuvent pas faire partie de la charge normale d'enseignement des Membres à temps plein, ces cours sont offerts par le Département/l'École au moyen de contrats de surcharge ou de contrats de chargés de cours. Les Membres chargés de cours, les Membres à temps partiel (actuels et anciens), les professeurs retraités et tout autre candidat qualifié ont la possibilité de faire une demande pour obtenir l'un de ces contrats. Lors de l'attribution des contrats, le Directeur du Département/de l'École, après consultation du Doyen/Bibliothécaire en chef approprié, applique les critères de statut prioritaire et d'ancienneté dans les clauses 4.15.12 à 4.15.21 ci-dessous, et pour les surcharges ceux de l'alinéa 5.40.6 (b) de l'article 5.40 – Charge de travail universitaire.
4.15.8	During October of each year the Employer will circulate to all Departments/Schools, the Union and the Library a list of courses taught on an overload basis by full-time Members of faculty or by Sessional Members during the two (2) previous academic years. The list will also be posted on the Laurentian University Human Resources website. Departments/Schools will be requested to post these lists on their respective websites. All courses listed will be deemed to have been posted.	4.15.8	Chaque année au mois d'octobre, l'Employeur est tenu de communiquer aux Département/Écoles, au Syndicat et à la Bibliothèque, une liste des cours enseignés en surcharge pendant les deux (2) années universitaires précédentes par des Membres du corps enseignant à temps plein ou par des Membres chargés de cours. La liste paraîtra également dans le site Web des Ressources humaines de l'Université Laurentienne. Les Départements/Écoles afficheront cette liste dans leurs sites Web respectifs. On considérera que tous les cours figurant sur la liste auront été affichés.
4.15.9	When a Sessional appointment will be required for any other course, an advertisement shall be posted on a bulletin board by the Department/School with a copy sent to the Union and to the Library. The list will also be posted on the Laurentian University Human Resources website and the Department/School website. The rosters shall remain open until ten (10) working days after the posting on the bulletin board by the Department/School. Any outstanding course may	4.15.9	Lorsqu'il s'agit de nommer un Chargé de cours pour tout autre cours, une annonce est affichée par le Département/l'École, qui en fait également parvenir une copie au Syndicat et à la Bibliothèque. L'annonce paraît aussi dans le site Web des Ressources humaines de l'Université Laurentienne. Les listes de noms de candidats restent ouvertes pendant les dix (10) jours ouvrables qui suivent l'annonce du poste par le Département/l'École. On peut publier une annonce dans la presse locale pour

be advertised locally.

4.15.10 Full-time Members wishing to teach courses for which Departments/Schools other than their own are responsible shall be governed by the same procedures and dates as Sessional Members. Article 5.40 – Academic Workload and Article 8.35 – Overloads also govern such assignments.

4.15.11 In exceptional circumstances where appointments must be made shortly before, or even after, the commencement of instruction, and where time does not allow full compliance with the above procedures (e.g., in cases of illness of a Member originally scheduled to teach; opening of a new section of a course(s); unanticipated commencements of Leaves of Absence, etc.) the ten (10) day period referred to above shall be waived, but the Employer undertakes that reasonable efforts will be made not to violate the appointment rights and seniority protection of Members intended by the foregoing. The Employer shall inform the Union of each appointment made under this clause and the circumstances thereof forthwith. Any individual so appointed shall provide a letter of application and a current curriculum vitae.

Establishment of Sessional Members

4.15.12 Sessional Members shall be deemed to have Establishment status with respect of a particular course once they have been appointed to teach it for their third (3rd) academic year. Such sessional contracts need not be in consecutive academic years, but in no case shall exceed the previous six (6) academic years.

4.15.13 Retirees shall be deemed to have Establishment status with respect to a particular course either when they have taught a course for the third (3rd) year on sessional contracts or when they have taught a course as part of their regular workload twice and have been hired at least once to teach a course on a sessional contract. Such sessional contracts or teaching need not be in consecutive academic years, but in no case shall exceed the previous six (6) academic years.

4.15.14 The names of Established Sessional Lecturers shall be printed in the departmental faculty listings of the next edition of the Laurentian University Calendar following a year in which an appointment is held.

tout cours non attribué.

4.15.10 Les Membres employés à temps plein qui désirent enseigner un cours relevant d'un Département/d'une École autre que la leur doivent suivre les mêmes procédures et respecter les mêmes délais que les Membres chargés de cours. L'attribution de ces cours est également régie par l'article 5.40 – Charge de travail universitaire et l'article 8.35 – Surcharges de travail.

4.15.11 Dans les cas exceptionnels où il faut nommer un professeur juste avant, ou même après le commencement d'un cours, et si le temps manque pour suivre à la lettre les procédures décrites ci-dessus, (par exemple en cas de maladie du Membre qui devait enseigner le cours, lorsqu'il faut ouvrir une section supplémentaire pour un cours ou si un Membre doit prendre un congé imprévu, etc.), il n'est pas nécessaire d'attendre que les dix (10) jours soient écoulés pour effectuer la nomination, mais l'Employeur s'engage à faire tous les efforts raisonnables pour ne pas violer les droits et tenir compte de l'ancienneté des Membres de la façon décrite ci-dessus. L'Employeur est tenu de signaler sur le champ le Syndicat chaque nomination faite dans ces conditions et d'en préciser les circonstances. La personne qui est ainsi nommée est tenue de fournir une lettre de demande et son curriculum vitae à jour.

Statut prioritaire des Membres chargés de cours

4.15.12 Un Membre chargé de cours reçoit le statut prioritaire pour un cours donné lorsqu'il est nommé pour une troisième (3^e) année d'enseignement dudit cours. Ces contrats de Chargés de cours ne s'appliquent pas nécessairement à des années universitaires consécutives, mais en aucun cas ne remontent à plus des six (6) années universitaires précédentes.

4.15.13 Les professeurs retraités sont considérés comme ayant acquis le statut prioritaire pour un cours en particulier, soit parce qu'ils ont enseigné ce cours pour la troisième (3^e) année avec un contrat de Chargés de cours, soit parce qu'ils l'ont enseigné deux (2) fois comme partie de leur charge d'enseignement, et au moins une (1) fois avec de Chargés de cours. Un tel contrat ou enseignement de Chargés de cours ne doit pas nécessairement avoir eu lieu pendant trois (3) années consécutives, mais en aucun cas ne peut remonter à plus des six (6) années précédentes.

4.15.14 Le nom des Chargés de cours ayant le statut prioritaire figure dans la liste du corps enseignant du Département/de l'École qui paraît dans l'annuaire de l'Université Laurentienne de l'année qui suit la nomination.

Seniority of Sessional Members**Ancienneté des Membres chargés de cours**

- | | |
|---|---|
| <p>4.15.15 A Sessional Member shall accrue seniority credits with respect to a particular course. For the purposes of this Article, a distinction is made between courses offered in English and in French, and seniority credits shall accrue separately for each language version of what would otherwise be considered the same course. Where a course is replaced by a renamed, renumbered, or revised version of what is essentially the same course, or is replaced by a course that performs the same function in the Department's/School's curriculum, seniority status shall apply to such a new course.</p> | <p>4.15.15 Un Membre chargés de cours accumule des droits d'ancienneté pour le cours qu'il enseigne. Aux fins de cet article, il faut distinguer les cours enseignés en anglais des cours enseignés en français, et les crédits d'ancienneté sont comptés séparément pour chaque langue pour ce qui pourrait être considéré comme étant le même cours. Même au cas où un cours reçoit un autre nom ou un autre numéro ou s'il fait l'objet d'une révision, mais reste essentiellement le même cours, ou s'il est remplacé par un autre cours qui remplit la même fonction dans le programme du Département/de l'École, le statut d'ancienneté s'applique à ce nouveau cours.</p> |
| <p>4.15.16 Sessional Members shall accrue seniority credit each time they teach a course. Members teaching a particular course more than once in an academic year, shall accrue seniority credit each time they teach the course. This shall include one (1) term courses and shall include the spring session or other extra sessions of that academic year.</p> | <p>4.15.16 Les Membres de Chargés de cours accumulent un droit d'ancienneté chaque fois qu'ils enseignent un cours. Les Membres enseignant un cours particulier plus d'une (1) fois par année universitaire accumulent un droit d'ancienneté chaque fois qu'ils enseignent ce cours. Ceci inclut les cours d'un (1) semestre et les cours enseignés à la session de printemps ou d'autres sessions de la même année universitaire.</p> |
| <p>4.15.17 Sessional Members with Establishment and with highest seniority shall have first right of reappointment, subject to notice of those rights with respect to a particular term, as specified above. Seniority entitlement shall, during the Fall, Winter, and Spring sessions, be limited to one section per term for each course in which a Member holds seniority. (Such rights are also governed by limitations described in clause 4.25.3 of Article 4.25 – Workload Provisions for Sessional Members.)</p> | <p>4.15.17 Les Membres de Chargés de cours ayant le statut prioritaire et le plus d'ancienneté ont la priorité pour le renouvellement de leur nomination, sous réserve de notification de ce droit pour un semestre donné, comme indiqué ci-dessus. Durant les sessions d'automne, d'hiver et de printemps, l'utilisation du droit d'ancienneté se limite à une section par semestre pour chaque cours pour lequel le Membre détient un droit d'ancienneté. (Ces droits sont également régis par les restrictions décrites dans la clause 4.25.3 de l'article 4.25 – Charge de travail des Membres chargés de cours.)</p> |
| <p>4.15.18 Years of Seniority shall be the number of years in which a Member qualifies for seniority dated back to 1984. The onus shall be on the Member to establish her/his years of seniority prior to the above roster dates pertinent to the relevant session. Evidence might include, but is not limited to, any of the following in which clear identification is made: letters of appointment, pay records, University and Continuing Education calendars, course evaluations, grade sheets, administrative letters referring to the course. When requested, the Dean/University Librarian with authority for the course in question shall issue a written statement agreeing to reasonably established seniority claims.</p> | <p>4.15.18 Le nombre d'années d'ancienneté est le nombre d'années à partir de 1984 pour lesquelles un Membre a droit à l'ancienneté. Il incombe au Membre d'établir le nombre de ses années d'ancienneté avant la date limite d'inscription sur la liste des candidats pour une session donnée. Le Membre est tenu de présenter certaines preuves à l'appui, par exemple lettres de nomination, bulletins de paie, annuaires de l'Université et du Centre d'éducation permanente, évaluations de cours, relevés de notes, lettres administratives se rapportant au cours, etc. Le Doyen/Bibliothécaire en chef dont relève le cours en question peut fournir sur demande une confirmation écrite du nombre d'années d'ancienneté déclaré.</p> |
| <p>4.15.19 Seniority shall be retained during academic years in which a Sessional Lecturer is not offered reappointment, but shall not be increased during those academic years. Seniority shall not however be able to be exercised if the Sessional Lecturer has not been offered reappointment over three (3)</p> | <p>4.15.19 Au cours des années universitaires où sa nomination n'est pas renouvelée, le Chargé de cours conserve ses droits d'ancienneté, sans les augmenter. Il perd cependant tous ses droits d'ancienneté si on ne lui offre pas de renouvellement de contrat pendant trois (3) années consécutives.</p> |

consecutive academic years.

4.15.20 However, Seniority shall not be exercised if a Sessional Lecturer has removed her/his name from a roster, or has declined an offer of appointment, for a second (2nd) consecutive academic year.

4.15.21 Notwithstanding the foregoing, Sessional Lecturers may request leave from a roster for up to two (2) consecutive years for parenting, adoption, full or part-time graduate studies or as per Article 7.40 – Leaves of Absence Without Pay. Such application shall be made on a one (1) year-at-a-time basis and shall not be unreasonably refused. In such cases seniority shall accrue in respect of the years of leave.

4.15.20 Toutefois, le Chargé de cours perd ses droits d'ancienneté s'il enlève son nom de la liste de candidats, ou s'il refuse une nomination deux (2) années de suite.

4.15.21 Néanmoins, un Chargé de cours peut enlever son nom de la liste de candidats pendant deux (2) années consécutives au maximum, à l'occasion de la naissance ou l'adoption d'un enfant, ou pour poursuivre des études supérieures à temps plein ou à temps partiel, ou en vertu de l'article 7.40 – Congé non rémunéré. La demande se fait pour une (1) année à la fois et est accordée dans des limites raisonnables. Dans ces cas, le droit d'ancienneté augmente en fonction des années d'absence.

Written Offer of Appointment of Sessional Members

Offres écrites de nomination pour Membres chargés de cours

4.15.22 The Parties agree that Offers of Appointment shall be sent to Sessional Lecturers as soon as possible before classes commence. Except for situations covered by clause 4.15.11 above, the Employer shall endeavour to mail Offers of Appointment by the following dates: July 15 for the Fall Term, November 15 for the Winter Term, and March 15 for the Spring Term.

4.15.22 Les Parties conviennent que les offres de nomination seront envoyées aux Chargés de cours le plus tôt possible avant le commencement des cours. Sauf pour les cas dont il est question dans la clause 4.15.11 ci-dessus, l'Employeur s'efforce d'envoyer les offres de nomination avant les dates suivantes : le 15 juillet pour la session d'automne, le 15 novembre pour la session d'hiver et le 15 mars pour la session de printemps.

Each Offer of Appointment shall specify the course number(s), the number of credits, terms and conditions of employment including salary, benefits, sessional seniority, and cancellation conditions if applicable.

Chaque offre de nomination doit préciser le ou les numéros de cours, le nombre de crédits, les conditions d'emploi, dont le salaire, les avantages sociaux, les droits d'ancienneté des Membres chargés de cours et, le cas échéant, les conditions d'annulation.

4.15.23 A copy of the current Collective Agreement shall be sent with any offer of employment, except where the applicant would already have received a copy.

4.15.23 Un exemplaire de la Convention collective actuelle doit accompagner toute offre d'emploi, sauf si l'auteur de la demande en possède déjà un.

4.15.24 A copy of each accepted Offer of Appointment shall be sent to the Union forthwith.

4.15.24 Une copie de chaque offre d'emploi dûment acceptée doit être aussitôt envoyée au Syndicat.

Grievance of Appointment Decision of Sessional Members

Griefs touchant les décisions en matière de nominations pour Membres chargés de cours

4.15.25 In the event that an unsuccessful applicant for a sessional teaching position believes that someone else was appointed to the position in violation of the provisions of this Collective Agreement, she/he may request within one (1) month of the decision a review of the appointment with the view of establishing whether the Employer acted in accordance with the provisions of this Collective Agreement when not appointing the unsuccessful applicant.

4.15.25 Au cas où un candidat à un poste d'enseignant de Chargé de cours estime que le fait d'avoir accordé le poste à quelqu'un d'autre constitue une violation de la présente Convention collective, il a le droit, dans un délai d'un (1) mois suivant la prise de décision, d'exiger que celle-ci soit réexaminée, afin de déterminer si l'Employeur a agi conformément aux dispositions de la Convention collective en ne lui offrant pas le cours en question.

4.15.26 Such a request for review shall be directed to the Dean/University Librarian and/or the Union and shall involve initially an informal stage in which the Dean/University Librarian and a Grievance Officer appointed by the Union have an opportunity to review the available information. If agreement cannot be reached at the informal stage, the matter shall be dealt with according to the grievance procedures set out in Article 11.10 – Grievance Procedure.

4.15.26 La requête est adressée au Doyen/Bibliothécaire en chef et/ou au Syndicat. Lors de l'étape informelle, le Doyen/Bibliothécaire en chef et un délégué chargé des griefs nommé par le Syndicat ont l'occasion d'examiner le dossier. Si le grief n'est pas réglé à cette étape informelle, la question est traitée en vertu de la procédure de grief indiquée à l'article 11.10 – Procédure de grief.

ARTICLE 4.20 – PERMANENT APPOINTMENTS FOR SESSIONAL MEMBERS

4.20.1 Definition: A Permanent Sessional Lecturer with a continuing appointment who is responsible for undergraduate teaching / clinical education or supervision / language teaching / skills teaching / coaching / writing assistance and other related duties as determined by the Employer. Nothing in this definition precludes the Employer from working with the Boards of the three (3) federated universities to create such a position funded jointly by the partners.

4.20.2 Qualifications: At least a Master's degree or appropriate professional qualifications and with proven competence in teaching.

4.20.3 Appointments: Any new Permanent Sessional Lecturer position must be advertised internally before being advertised externally and must go through the normal hiring process for the appointment of full-time Members. Sessional Members with Establishment in at least twelve (12) credits or four (4) three (3) credit courses shall have first consideration for appointment as Permanent Sessional Lecturer.

In the event there is no qualified internal applicant as determined by the Department/School, the University may advertise externally. A Member appointed to a Permanent Sessional Lecturer position without establishment in at least twelve (12) credits at Laurentian University shall have a probationary status of three (3) years.

The evaluation of an applicant on probation shall follow the normal assessment process for full-time Members as set out in Article 5.50 – Assessment of a Member's Performance, but shall be restricted to the teaching responsibilities.

4.20.4 Workload: The normal maximum teaching workload is twenty-four (24) credits of which a maximum of nine (9) may be assigned in the Spring Session. There are no obligations or expectations with respect to research or service but nothing precludes

ARTICLE 4.20 – MEMBRES CHARGÉS DE COURS PERMANENTS

4.20.1 Définition : Un Chargé de cours permanent avec nomination continue et dont les responsabilités sont, l'enseignement au niveau du baccalauréat / l'enseignement ou la supervision clinique / l'enseignement de la langue / l'enseignement de compétences / l'entraînement sportif / l'aide à la rédaction et autres responsabilités décidées par l'Employeur. Dans la présente définition, rien n'empêche l'Employeur de coopérer avec les Conseils des trois (3) universités fédérées pour créer un tel poste financé conjointement par les partenaires.

4.20.2 Qualifications : au minimum un diplôme de Maîtrise ou des qualifications professionnelles appropriées, et preuve d'enseignement compétent.

4.20.3 Nomination : Tout nouveau poste de Chargé de cours permanent est annoncé à l'interne avant d'être annoncé à l'externe et le processus d'embauche normal pour la nomination de Membres à temps plein s'applique. Un Membre chargé de cours avec statut prioritaire ayant à son actif un minimum de douze (12) crédits ou quatre (4) cours de trois (3) crédits est considéré en premier pour la nomination à un poste de Chargé de cours permanent.

Dans le cas où le Département/l'École détermine qu'il n'y a aucun candidat qualifié à l'interne, l'Université peut annoncer le poste à l'externe. Un Membre nommé à un poste de Chargé de cours permanent sans statut prioritaire pour au moins douze (12) crédits à l'Université Laurentienne obtient une nomination à l'essai de trois (3) ans.

L'évaluation d'un candidat à l'essai suit le processus d'évaluation normal des Membres à temps plein tel que défini à l'article 5.50 – Evaluation des services rendus, mais ne tient compte que des responsabilités d'enseignement.

4.20.4 Charge de travail : Le maximum normal de la charge de travail est de vingt-quatre (24) crédits, dont un maximum de neuf (9) peut être attribué à la session de printemps. Il n'y a aucune obligation ni attente en matière de recherche ou de service à la collectivité,

	a Permanent Sessional Lecturer from participating in either activity voluntarily.		mais rien n'empêche un Chargé de cours permanent d'y prendre part de son propre gré.
4.20.5	Transfer to Regular Faculty Ranks A Permanent Sessional Lecturer may be appointed to a regular faculty position without advertising under the following conditions:	4.20.5	Intégration au groupe régulier du corps professoral: un Chargé de cours permanent peut être nommé à un poste à temps plein d'enseignement sans annonce à l'extérieur dans les conditions suivantes :
	(a) The Vice-President, Academic has authorized a position for the Department/School.	(a)	le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche a confirmé l'existence d'un poste à combler dans le Département/l'École;
	(b) The Chair/Director of the Department/School has made available an application file for viewing by all Members of the Department/School and has arranged interviews and open meetings with the candidate and Members in the Department/School, on campus or through telecommunications technology.	(b)	le Directeur du Département/de l'École a mis à la disposition de tous les Membres du Département/de l'École le dossier de candidature, a organisé des entrevues et des rencontres entre le candidat et les Membres du Département/de l'École, sur le campus ou par le biais de la technologie des télécommunications;
	(c) A majority of the full-time Members of the Department/School by vote have approved of the recommendation, including the term of the appointment where applicable	(c)	La majorité des enseignants à temps plein du Département/de l'École concernée a voté en faveur de la recommandation, ainsi que de la durée de la nomination le cas échéant.
4.20.6	The salary of each Permanent Sessional Lecturer on July 1 shall be composed of the base salary of each Member as of June 30 of that year as modified by the following items:	4.20.6	Le salaire du Chargé de cours permanent au 1er juillet comprend le salaire de base de chaque Membre au 30 juin de la même année ajusté en fonction des provisions suivantes :
	(a) A scale increase as set in paragraph 8.10.1 (a) of Article 8.10 – Salary Structure for the respective year;	(a)	Une augmentation selon l'échelle de traitement conforme à l'alinéa 8.10.1 (a) de l'article 8.10 – Echelles de traitement pour l'année visée;
	(b) A Progress-Through-The-Ranks increment as set in paragraph 8.10.1 (b) of Article 8.10 – Salary Structure for the respective year;	(b)	Une augmentation selon le progrès dans les rangs conforme à l'alinéa 8.10.1 (b) de l'article 8.10 – Echelles de traitement pour l'année visée;
	(c) Catch-up as set in paragraph 8.10.1 (e) of Article 8.10 – Salary Structure for the respective year;	(c)	Une augmentation spéciale de rattrapage conforme à l'alinéa 8.10.1 (e) de l'article 8.10 – Echelles de traitement pour l'année visée;
	(d) A merit award shall be awarded according to Article 8.25 – Merit Increments;	(d)	Une augmentation au mérite attribuée conformément à l'article 8.25 – Augmentation au mérite.
	The salary structure for 2008-09, 2009-10 and 2010-11 shall be the floor of Lecturer/General Librarian as set in Article 8.10 – Salary Structure for the respective year.		Le plancher de l'échelle de traitement de 2008-09, de 2009-10 et de 2010-11 est, pour l'année visée, le poste de Chargé d'enseignement/Bibliothécaire général tel qu'indiqué à l'article 8.10 – Echelles de traitement.
4.20.7	Starting Salary and Benefits: Based on qualifications and university teaching experience, starting at the floor of Lecturer and with increments as set out in Article 8.10 – Salary Structure, plus all regular benefits as per Article 8.45 – Benefits,	4.20.7	Traitement et avantages sociaux de début : basés sur les qualifications et l'expérience de l'enseignement au niveau universitaire, commençant au plancher des traitements qu'est le rang de Chargé d'enseignement, avec des rajustements conformes à

vacation as per Article 7.15 – Vacation and working conditions as per Article 3.20 – Working Conditions. The starting salary of an applicant with previous teaching experience shall be based on one (1) increment for each year of full-time equivalent at the university level previously taught. The position shall not contain ranks or promotion. Permanent Sessional Lecturer shall be entitled to the professional development allowance as per Article 6.45 – Professional Development Expenditures.

l'article 8.10 – Echelles de traitement, ainsi que tous les avantages sociaux conformes à l'article 8.45 – Avantages sociaux, les vacances conformes à l'article 7.15 – Vacances et les conditions normales de travail conformes à l'article 3.20 – Milieu de travail. Le traitement de début d'un candidat ayant de l'expérience préalable d'enseignement se base sur une (1) augmentation pour chaque année d'équivalent temps plein d'enseignement au niveau universitaire. Le poste ne comporte pas de rang ni de promotion. Les Chargés de cours permanents ont accès à l'allocation aux dépenses de développement selon les modalités de l'article 6.45 – Dépenses de développement professionnel.

4.20.8 Article 3.10 – Academic Freedom, Article 5.75 – Disciplinary Measures, except clause 5.75.7, and Article 5.80 – Dismissal Procedures shall apply to Permanent Sessional Lecturers.

4.20.8 Article 3.10 – Liberté académique, article 5.75 – Mesures disciplinaires, excepté la clause 5.75.7, et article 5.80 – Suspension et renvoi s'appliquent aux Chargés de cours permanents.

4.20.9 Should a Permanent Sessional Lecturer be declared redundant the Member will be entitled to severance pay equal to one (1) month of salary for each year of service, with a minimum of three (3) months and up to a maximum of eighteen (18) months.

4.20.9 Au cas où un Chargé de cours permanent serait déclaré excédentaire, le Membre a droit à une indemnité de cessation d'emploi équivalant à un (1) mois de traitement par année de service, avec un minimum de trois (3) mois et un maximum de dix-huit (18) mois.

4.20.10 The University may appoint a maximum of thirty (30) Permanent Sessional Lecturers.

4.20.10 L'Université peut nommer un maximum de trente (30) Chargés de cours permanents.

4.20.11 The Employer agrees to no further appointments to the Alternate Stream. The remaining Alternate Stream appointments shall be covered by the terms of the 2005-08 Collective Agreement.

4.20.11 L'Employeur convient que dorénavant, aucune nomination ne se fait au groupe alternatif. Les dispositions de la Convention collective 2005-08 s'appliquent aux nominations en cours au groupe alternatif.

4.20.12 Financial Exigency Article 10.15 – Financial Exigency shall apply to Permanent Sessional Lecturers. Within a Department/School, a Permanent Sessional Lecturer shall not be terminated in preference to a non-tenured Member. When there are more than one Permanent Sessional Lecturers in a Department/School, the more senior Member, in terms of service determined from the date at which permanency at the University became effective shall be retained unless, after applying the criteria in Article 10.15 – Financial Exigency, there is a clear and substantial reason for doing otherwise.

4.20.12 Situation financière critique : Article 10.15 – Situation financière critique s'applique aux Chargés de cours permanents. Dans un Département/une École, le contrat d'un Chargé de cours permanent n'est pas résilié pour accorder la préférence à un Membre qui n'a pas la permanence. Lorsque le Département/l'École compte plus d'un Chargé de cours permanent, le Département/l'École retient le Membre ayant le plus d'ancienneté (déterminée par référence à la date où la permanence à l'Université est entrée en vigueur), sauf si, par suite de l'application des critères de l'article 10.15 – Situation financière critique, il existe une raison évidente et importante de procéder autrement.

ARTICLE 4.25 – WORKLOAD PROVISIONS FOR SESSIONAL MEMBERS

4.25.1 (a) If, once a contract has been executed, the workload of a Sessional Lecturer must be altered, the agreement of the Member must be obtained.

ARTICLE 4.25 – CHARGE DE TRAVAIL DES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

4.25.1 (a) Au cas où la charge de travail d'un Chargé de cours doit être modifiée alors que son contrat a été dûment signé, ceci ne peut être fait sans son accord.

- (b) Once a contract has been executed with a Sessional Lecturer, such a contract shall not be cancelled in order to have the duties performed by a Faculty Member with a full-time appointment.
- (c) Cancellation prior to its commencement of a course for which a contract with a Sessional Lecturer has been executed can occur only in accordance with cancellation clause provisions contained in the contract.
- (d) Cancellation clauses shall be used only where there is good reason to believe that enrolment levels may be vulnerable. In the event of a cancellation the Employer shall:
- (i) Attempt to find work of equivalent value for which the Sessional Member is qualified; and failing this
 - (ii) Shall pay a cancellation fee of fifteen percent (15%) of the agreed salary as outlined in the Letter of Appointment for courses taught during the Fall and Winter Terms; or
 - (iii) Shall pay a fixed amount of two hundred and fifty dollars (\$250) per three (3) credit course, to be stated in the Letter of Appointment, for courses taught during the Spring Session.

Sessional Lecturers shall accrue Sessional Seniority for all cancelled courses once they have achieved establishment. Cancelled courses shall not count toward establishment.

4.25.2 The contracts issued to Sessional Librarians shall identify in reasonable detail the hours during which the work is to be performed. These hours cannot be changed without the consent of the Member. The librarian pay equivalent shall be deemed to be () hours per course credit of pay (the figure used here to be agreed by the Parties prior to any use of this provision).

4.25.3 The workload of a Sessional Member shall normally not exceed twelve (12) credits per Fall/Winter session (September to April) and nine (9) credits per Spring session (May to August). The credits taught by Sessional Members in off-campus courses shall not be included in these totals.

- (b) Lorsqu'un contrat a été signé avec un Chargé de cours, ce contrat ne peut pas être annulé en vue de confier les tâches qu'il vise à un Membre à temps plein.
- (c) Au cas où il faut annuler avant qu'il ne commence un cours pour lequel un contrat avec un Chargé de cours a été signé, il faut respecter les dispositions contenues à cet effet dans le contrat.
- (d) Les dispositions d'annulation d'un cours ne sont appliquées que si le nombre d'inscriptions est insuffisant. Au cas où le cours doit être annulé, l'Employeur est tenu :
- (i) d'essayer de procurer à l'enseignant en question un poste équivalent et pour lequel il a la compétence voulue; sinon
 - (ii) pour les cours enseignés pendant la session d'automne et la session d'hiver, de payer des frais d'annulation équivalant à quinze pour cent (15 %) du salaire convenu, comme il est indiqué dans la lettre de nomination, ou
 - (iii) pour les cours enseignés pendant la session de printemps, un montant fixe de deux cent cinquante dollars (250 \$) par cours de trois (3) crédits, comme il est établi dans la lettre de nomination.

Les cours annulés comptent en vue de l'ancienneté des Chargés de cours une fois que ceux-ci ont obtenu le statut prioritaire. Les cours annulés ne comptent pas lorsqu'il s'agit d'obtenir le statut prioritaire.

4.25.2 Les contrats passés avec les bibliothécaires à temps partiel doivent préciser les heures de travail dans des limites raisonnables. Celles-ci ne peuvent être modifiées sans l'accord de l'employé. L'équivalence de salaire des bibliothécaires est estimée à () heures correspondant à un crédit payé quand il s'agit d'enseignement (les Parties doivent convenir du montant en question ici avant de faire appel à cette disposition).

4.25.3 La charge de travail d'un Membre chargé de cours ne doit normalement pas dépasser douze (12) crédits pendant la session d'automne/hiver (septembre à avril) ou neuf (9) crédits pendant la session de printemps (mai à août). Les crédits des cours enseignés hors campus par les Membres chargés de cours ne sont pas compris dans ces totaux.

ARTICLE 4.30 – TEACHING RIGHTS AND RESPONSIBILITIES FOR SESSIONAL MEMBERS

- 4.30.1 Sessional Lecturers shall be covered by the general provisions regarding teaching and professional librarianship in clauses 5.15.5 to 5.15.18 of Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics except for specific clauses within this section that clearly apply only to full-time faculty.
- 4.30.2 The Chair/Director of the Department/School shall structure the procedures required by this responsibility in a reasonable manner.
- 4.30.3 The Chair/Director of the Department/School shall make procedures regarding Sessional Members a matter of record.
- 4.30.4 In all cases where a personnel action affecting Sessional Members is required, the action shall be an action of the full Department/School Council, even where general supervision is delegated to the Chair/Director, to a coordinator, or to a committee.
- 4.30.5 Sessional Members shall have the right to attend Departmental/School meetings. In terms of voting rights, Sessional Members shall have the right of up to two (2) voting representatives as elected annually by the Sessional Members teaching in the respective Department/School. The number of sessional voting representatives shall be determined by the number of full-time Members in the Department/School as follows:
- | | |
|----------------------|--|
| One (1) to Nine (9): | One (1) Sessional voting representative |
| Ten (10) and over: | Two (2) Sessional voting representatives |
- 4.30.6 The Dean/University Librarian shall make copies of course evaluations of Sessional Members available to the Members of the Department/School responsible for the appointment or renewal of Sessional Members. Student course evaluations shall not be the sole means of determining the quality of the Sessional Member's teaching performance. The Sessional Member's entire teaching dossier shall be considered.

ARTICLE 4.30 – DROITS ET RESPONSABILITÉS DES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

- 4.30.1 Les Chargé de cours sont couverts par les dispositions dans les clauses 5.15.5 à 5.15.18 de l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels se rapportant aux Membres du personnel enseignant et aux bibliothécaires professionnels, sauf quand il s'agit de dispositions précises qui s'appliquent seulement aux Membres du personnel enseignant à temps plein.
- 4.30.2 Le Directeur du Département/de l'École applique raisonnablement les procédures nécessaires reliées à cette responsabilité.
- 4.30.3 Le Directeur du Département/de l'École est tenu de mettre par écrit les procédures se rapportant aux Membres chargés de cours.
- 4.30.4 Lorsqu'il s'agit de prendre des mesures disciplinaires à l'égard d'un Membre chargé de cours, ces mesures sont prises par le Conseil du Département/de l'École dans sa totalité, même si la supervision en est déléguée au Directeur, à un coordonnateur ou à un comité.
- 4.30.5 Les Membres chargés de cours ont le droit de participer aux réunions du Département/de l'École. Quant à leur droit de vote, les Membres chargés de cours ont droit à un maximum de deux (2) représentants ayant droit de vote qui sont élus annuellement par les Membres chargés de cours qui enseignent dans le Département/l'École. Le nombre de représentants ayant droit de vote qu'ont les Membres chargés de cours est établi en fonction du nombre de Membres employés à temps plein dans le Département/l'École, comme suit :
- | | |
|--------------------------------|---|
| Un (1) à neuf (9) : | Un (1) représentant des Chargés de cours ayant droit de vote |
| Dix (10) ou plus de dix (10) : | Deux (2) représentants des Chargés de cours ayant droit de vote |
- 4.30.6 Le Doyen/Bibliothécaire en chef met des exemplaires des évaluations de cours des Membres chargés de cours à la disposition des Membres du Département/de l'École qui ont la responsabilité de nommer ou de renouveler la nomination des Membres chargés de cours. Les évaluations de cours par les étudiants ne sont pas la seule façon de déterminer la qualité des services rendus en enseignement par le Membre chargé de cours. L'ensemble du dossier d'enseignement du Membre chargé de cours est pris en considération.

ARTICLE 4.35 – ANNUAL REPORT FOR SESSIONAL MEMBERS

- 4.35.1 Sessional Members shall submit brief annual reports to their Departments/Schools. These reports shall include a current curriculum vitae as well as a current teaching dossier as defined in Article 5.50 – Assessment of a Member's Performance. At their discretion, Sessional Members may also include material related to their scholarly or creativity activity, professional development, university governance, outside professional activities, and service to the community.
- 4.35.2 Departments/Schools shall make copies of these reports available to the Dean/University Librarian on request.

ARTICLE 4.40 – WITHDRAWAL OF SENIORITY FOR SESSIONAL MEMBERS

- 4.40.1 The rights established by the provisions for seniority as described above may be altered or revoked in the event that the teaching performance of a Sessional Member is found to be unsatisfactory. Action that may affect the seniority rights of a Sessional Member may be initiated at the request of the Chair/Director of the Department/School or the Dean/University Librarian and will normally occur only after an informal investigation establishes reasonable grounds for a formal procedure. There is an expectation that the Sessional Member will be made aware during the informal stage of an investigation of the concerns regarding her/his teaching performance and will be given an opportunity to give reasons why a formal procedure should not be initiated. The Member will be advised of her/his right to Union representation.
- 4.40.2 If, after an informal investigation, the Chair/Director of the Department/School and the Dean/University Librarian are of the view that a formal procedure is warranted, an investigation shall be conducted by the Departmental/School Council or a specially formed committee that reports back to the Council. The Union shall be advised that this procedure will be invoked. Department/Schools shall have reasonable flexibility in the constitution of such a committee. In all cases the investigating body must have at least four (4) members who shall attend all meetings convened. Membership shall include the Chair/Director of the Department/School, at least one (1) other full-time Member of the Department/School, at least one (1) Sessional Member from the Department/School (if there is one willing to serve), and a nominee of the Sessional Member under investigation (such nominee must be a full-time or

ARTICLE 4.35 – COMPTE RENDU ANNUEL DES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

- 4.35.1 Les Membres chargés de cours sont tenus de soumettre un compte rendu annuel concis à leur Département/École respectif. Ces rapports comprennent un curriculum vitae à jour de même qu'un dossier d'enseignement à jour tel que défini à l'article 5.50 – Evaluation des services rendus. S'ils le désirent, les Membres chargés de cours peuvent aussi inclure de la documentation ayant trait à leur travaux d'érudition ou de création, à leur développement professionnel, à leur participation à la gouvernance de l'Université, à leurs activités professionnelles à l'extérieur de l'Université et à leur service à la communauté.
- 4.35.2 Les Départements/Écoles fournissent des exemplaires de ces rapports au Doyen/Bibliothécaire en chef sur demande.

ARTICLE 4.40 – PERTE DE DROITS D'ANCIENNETÉ POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

- 4.40.1 Les droits d'ancienneté établis selon les dispositions décrites ci-dessus peuvent être modifiés ou annulés lorsque le rendement d'un Membre employé à temps partiel n'est pas satisfaisant. À la demande du Directeur du Département/de l'École ou du Doyen/Bibliothécaire en chef, des mesures sont envisagées, mais elles ne sont normalement mises en vigueur qu'après qu'une enquête préalable a établi le bien-fondé d'une procédure officielle. Lors de l'enquête préalable, le Membre est mis au courant des préoccupations causées par son rendement et on lui offre l'occasion de présenter ses arguments réfutant la tenue d'une procédure officielle. On lui signale également qu'il a le droit d'être représenté par son Syndicat.
- 4.40.2 Si à la suite de l'enquête préalable le Directeur du Département/de l'École et le Doyen/Bibliothécaire en chef conviennent que la procédure officielle est justifiée, une enquête est menée par le conseil du Département/de l'École, ou par un comité spécial relevant du conseil. Le Syndicat doit être avisé que l'on a recours à cette procédure. Les Départements/Écoles doivent jouir d'une latitude raisonnable lorsqu'elles constituent le comité chargé de l'enquête. Dans tous les cas, le comité est composé d'au moins quatre (4) membres qui sont tenus d'assister à toutes les réunions convoquées. Parmi les membres du comité, il doit y avoir le Directeur du Département/de l'École, au moins un (1) autre Membre du Département/l'École enseignant à temps plein, au moins un (1) Membre chargé de cours du Département/de l'École (s'il y en a un qui soit prêt à siéger au comité), et un (1) représentant

	Sessional Member teaching in the Department/School during the current academic year).		désigné par le Membre chargé de cours qui fait l'objet de l'enquête (ce représentant doit être un Membre enseignant à temps plein ou à temps partiel dans le Département/l'École pendant l'année universitaire en cours).
4.40.3	The Member under investigation shall have the right to a full and reasonable statement of the Department's/School's reasons for initiating the investigation. The Member shall have the right to examine all evidence under consideration at least ten (10) working days before any final determination is made and make counter-representation on it in writing or in person or both. The Member shall have the right to be accompanied by a colleague.	4.40.3	Le Membre qui fait l'objet de l'enquête a le droit d'exiger du Département/de l'École une déclaration détaillée et raisonnable des motifs qui ont poussé à entreprendre l'enquête. Il a également le droit d'étudier toutes les preuves présentées contre lui, au moins dix (10) jours ouvrables avant qu'une décision finale ne soit prise, et de se défendre par écrit ou en personne ou de ces deux façons. Il a le droit de se faire accompagner par un collègue.
4.40.4	The investigating committee shall present its findings to the Department/School Council stating the reasons for its conclusions in reasonable detail. The decision of the Council, which may differ from that of the Committee, shall be forwarded to the Dean/University Librarian for action.	4.40.4	Le comité d'enquête présente ensuite ses résultats au conseil du Département/de l'École; il déclare les motifs de ses conclusions en incluant leur détail de manière raisonnable. Le conseil fait alors part de ses recommandations au Doyen/Bibliothécaire en chef pour que celui-ci prenne les mesures nécessaires. Les recommandations du conseil ne sont pas nécessairement les mêmes que celles du comité d'enquête.
4.40.5	The Council's determination may request that the Member be cautioned or that the Employer's seniority obligation to the Sessional Member be revoked or that the Member be placed on probation for the duration of one (1) course and that a further determination be made at the conclusion of that course.	4.40.5	Le conseil du Département/de l'École peut recommander que le Membre reçoive un avertissement, ou qu'il perde ses droits d'ancienneté, ou qu'il soit mis à l'essai jusqu'à la fin d'un (1) cours et que son cas soit réétudié à ce moment-là.
4.40.6	The Dean/University Librarian may accept the recommendation, reject it, or refer it back to the Department/School for further consideration.	4.40.6	Le Doyen/Bibliothécaire en chef peut accepter la recommandation, la rejeter ou la faire réexaminer par le Département/l'École.
4.40.7	If the Dean/University Librarian decides on revocation of seniority rights, she/he shall advise the Member and the Union in writing, stating reasons. The Member shall have the right to request an appeal within ten (10) working days of the receipt of that communication. The appeal shall be heard by a special FPC/FFPC, which shall consist of the regular FPC/FFPC, augmented by one (1) Sessional Lecturer nominated by the Union who will not vote. The Sessional Lecturer shall have the right to be heard, to be accompanied by a colleague, to examine any evidence with at least ten (10) days notice and to present counter-representation on it. The appeal body shall determine the case by simple majority. No further arbitration or appeal shall be open to the Member or the Employer.	4.40.7	Si le Doyen/Bibliothécaire en chef décide d'annuler les droits d'ancienneté du Membre, il doit en aviser celui-ci par écrit ainsi que le Syndicat, en donnant les raisons de sa décision. Le Membre a le droit de faire appel de cette décision dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent réception de l'avis. L'appel est présenté à un C.P.F. spécial composé des membres habituels du C.P.F. plus un (1) Chargé de cours nommé par le Syndicat, sans droit de vote. Le Chargé de cours a le droit de se faire entendre, de se faire accompagner par un collègue, d'étudier toutes les preuves présentées contre lui dans un délai d'au moins dix (10) jours et de présenter ses arguments. Les membres du comité d'appel procèdent alors au vote à majorité simple. Suite à cette décision le Membre et l'Employeur n'ont plus le droit de faire appel ou de soumettre la question à l'arbitrage.
4.40.8	Where an appeal is determined in favour of a Sessional Member, and where the course has been, or comes to be, scheduled for the following academic	4.40.8	Lorsque la décision du comité est prise en faveur du Membre chargé de cours, le cours qu'il enseigne, s'il est prévu pour l'année universitaire suivante, lui est

year, the Sessional Member, subject to seniority, shall be assigned to, and paid for such a course or courses. Any other Sessional Member assigned in anticipation of a determination against a Sessional Member against whom withdrawal of seniority is anticipated shall be entitled to compensation.

- 4.40.9 Withdrawal of Seniority actions must first be initiated (as per clause 4.40.1 above) by June 1 in order to be effective for the subsequent academic year.

ARTICLE 4.45 – PHYSICAL AND MENTAL ILLNESS FOR SESSIONAL MEMBERS

- 4.45.1 In the event of illness, a Sessional Lecturer shall be granted leave with full pay up to two (2) weeks in each term. If requested, the Sessional Lecturer shall provide a medical certificate to substantiate the claim. For longer illnesses no deduction of pay shall be made in cases where no substitute teaching costs accrue to the Employer.

ARTICLE 4.50 – FAMILY RESPONSIBILITY FOR SESSIONAL MEMBERS

- 4.50.1 The Ontario *Employment Standards Act, 2000* provides specific rights and responsibilities with respect to leaves related to family responsibilities. These provisions will apply to Sessional Lecturers.

ARTICLE 4.55 – RATES OF PAY FOR SESSIONAL MEMBERS

- 4.55.1 Sessional Lecturers shall be paid as follows for each three (3) credit course which commences after the date shown below; other courses will be pro-rated as per their credit weighting.

- (a) Sessional Members without Establishment

	Base pay	Four percent (4%) in lieu of vacation	Four percent (4%) in lieu of benefits	Total rate of pay
July 1, 2008	\$5,288	\$212	\$212	\$5,712
July 1, 2009	\$5,595	\$224	\$224	\$6,043
July 1, 2010	\$5,875	\$235	\$235	\$6,345

attribué, sous réserve des droits d'ancienneté, et il touche la rémunération prévue. Tout autre Membre chargé de cours qui aurait déjà été nommé en remplacement d'un Membre menacé de perte d'ancienneté a le droit de recevoir une compensation.

- 4.40.9 Les mesures visant à annuler les droits d'ancienneté doivent être prises avant le 1er juin pour pouvoir être mises en vigueur l'année universitaire suivante (voir la clause 4.40.1 ci-dessus).

ARTICLE 4.45 – MALADIE PHYSIQUE ET MENTALE POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

- 4.45.1 Le Chargé de cours a le droit de recevoir jusqu'à deux (2) semaines de congé de maladie payé au cours de chaque semestre. Le Chargé de cours doit sur demande fournir un certificat médical pour justifier son absence. En cas de maladie prolongée, il n'y a pas de déduction de salaire lorsque l'Employeur n'a pas à payer de frais de remplacement pour l'enseignement.

ARTICLE 4.50 – RESPONSABILITÉ FAMILIALE POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

- 4.50.1 La *Loi de 2000 sur les normes d'emploi* de l'Ontario décrit les droits et responsabilités en matière de congés liés aux responsabilités familiales. Les dispositions de cette loi s'appliquent aux Chargés de cours.

ARTICLE 4.55 – TAUX DE RÉMUNÉRATION POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

- 4.55.1 Les Chargés de cours sont rémunérés au taux ci-dessous pour chaque cours de trois (3) crédits qui commence après la date indiquée; les autres cours sont rémunérés d'après le nombre de crédits auxquels ils donnent droit.

- (a) Membres chargés de cours sans statut prioritaire

	Traite-ment de base	Quatre pour cent (4%) tenant lieu de vacances	Quatre pour cent (4%) tenant lieu d'avantages sociaux	Total du traite-ment
1 ^{er} juillet 2008	5 288 \$	212 \$	212 \$	5 712 \$
1 ^{er} juillet 2009	5 595 \$	224 \$	224 \$	6 043 \$
1 ^{er} juillet 2010	5 875 \$	235 \$	235 \$	6 345 \$

(b) Sessional Members with Establishment and Retirees

	<i>Base pay</i>	<i>Four percent (4%) in lieu of vacation</i>	<i>Four percent (4%) in lieu of benefits</i>	<i>Total rate of pay</i>
July 1, 2008	\$5,596	\$224	\$224	\$6,043
July 1, 2009	\$5,876	\$235	\$235	\$6,346
July 1, 2010	\$6,169	\$247	\$247	\$6,663

Sessional Members are also entitled to the assignment of teaching assistants and/or markers at a level consistent with assignment of such assistance to full-time Members.

4.55.2 When scheduled Continuing Education Courses may otherwise have to be cancelled, Members may, if they choose, agree to teach a course for an amount less than the overload stipend. This amount shall be equal to at least the stipend for the course divided by twelve (12) and multiplied by the number of students enrolled in the course at the time the course starts. A copy of the agreement shall be sent to the Union at the same time as it is offered to the Member.

4.55.3 The Parties agree that Sessional Members who have establishment for one (1) course, according to Article 4.15 – Appointment and Renewal for Sessional Members, shall be paid at the establishment rate for any other course they may teach. However, such pay does not confer establishment for that particular course.

4.55.4 The Parties agree that compensation for Sessional Members teaching a "teachable" course in the School of Education or a "didactique" course at l'École des sciences de l'éducation shall be pro-rated at six hundred dollars (\$600) per student up to the maximum of the rate of pay for a Sessional Member with establishment for such a course.

4.55.5 The Parties agree that the rates of pay for Sessional Members teaching activity courses in the School of Human Kinetics shall be the following:

(a) Sessional Members teaching activity courses in the School of Human Kinetics

(b) Membres chargés de cours ayant le statut prioritaire et Membres à la retraite

	<i>Traite-ment de base</i>	<i>Quatre pour cent (4%) tenant lieu de vacances</i>	<i>Quatre pour cent (4%) tenant lieu d'avantages sociaux</i>	<i>Total du traite-ment</i>
1 ^{er} juillet 2008	5 596 \$	224 \$	224 \$	6 043 \$
1 ^{er} juillet 2009	5 876 \$	235 \$	235 \$	6 346 \$
1 ^{er} juillet 2010	6 169 \$	247 \$	247 \$	6 663 \$

Les Membres chargés de cours ont le même droit que les Membres à temps plein de bénéficier d'un adjoint à l'enseignement ou d'un assistant chargé des corrections.

4.55.2 Si un cours en Éducation permanente risque d'être annulé, un Membre peut convenir d'enseigner le cours pour un montant moindre que le traitement prévu pour un cours en surcharge. Ce montant doit au moins être égal au traitement prévu pour le cours en surcharge divisé par douze (12) et multiplié par le nombre d'étudiants inscrits au cours au début de la session. Une copie du contrat doit être envoyée au Syndicat au même moment que celui-ci est offert au Membre.

4.55.3 Les Parties conviennent que les Membres chargés de cours qui ont reçu le statut prioritaire pour un (1) cours, en vertu de l'article 4.15 – Nomination et renouvellement de contrat des Membres chargés de cours, seront rémunérés au taux pour les Membres chargés de cours avec statut prioritaire pour tout autre cours qu'ils enseignent. Toutefois, ce traitement ne signifie pas que le statut prioritaire a été conféré pour cet autre cours.

4.55.4 Les Parties conviennent que la rémunération des Membres chargés de cours qui enseignent un cours "didactique" à l'École des sciences de l'éducation ou un cours "teachable" à "The School of Education" est fixée proportionnellement à six cent dollars (600 \$) par étudiant jusqu'à concurrence de la rémunération maximale pour un Chargé de cours avec statut prioritaire pour ce type de cours.

4.55.5 Les Parties conviennent que la rémunération des Membres chargés de cours qui enseignent un cours d'activité à l'École d'activité physique est la suivante :

(a) Membres chargés de cours sans statut prioritaire qui enseignent à l'École d'activité

without Establishment

	Base pay	Four percent (4%) in lieu of vacation	Four percent (4%) in lieu of benefits	Total rate of pay
July 1, 2008	\$3,100	\$124	\$124	\$3,348
July 1, 2009	\$3,200	\$128	\$128	\$3,456
July 1, 2010	\$3,300	\$132	\$132	\$3,564

- (b) Sessional Members teaching activity courses in the School of Human Kinetics with Establishment

	Base pay	Four percent (4%) in lieu of vacation	Four percent (4%) in lieu of benefits	Total rate of pay
July 1, 2008	\$3,300	\$132	\$132	\$3,564
July 1, 2009	\$3,400	\$136	\$136	\$3,672
July 1, 2010	\$3,500	\$140	\$140	\$3,780

4.55.6 The Parties agree that the rates of pay for Sessional Members teaching Applied Music courses shall be the following:

- (a) Sessional Members teaching Applied Music courses without Establishment

	Hourly base rate	Four percent (4%) in lieu of vacation	Four percent (4%) in lieu of benefits	Total hourly rate of pay
July 1, 2008	\$ 52.50	\$ 2.10	\$ 2.10	\$ 56.70
July 1, 2009	\$ 55.15	\$ 2.21	\$ 2.21	\$ 59.57
July 1, 2010	\$ 57.90	\$ 2.32	\$ 2.32	\$ 62.54

physique

	Traite-ment de base	Quatre pour cent (4%) tenant lieu de vacances	Quatre pour cent (4%) tenant lieu d'avantages sociaux	Total du traite-ment
1 ^{er} juillet 2008	3 100 \$	124 \$	124 \$	3 348 \$
1 ^{er} juillet 2009	3 200 \$	128 \$	128 \$	3 456 \$
1 ^{er} juillet 2010	3 300 \$	132 \$	132 \$	3 564 \$

- (b) Membres chargés de cours ayant le statut prioritaire qui enseignent à l'École d'activité physique

	Traite-ment de base	Quatre pour cent (4%) tenant lieu de vacances	Quatre pour cent (4%) tenant lieu d'avantages sociaux	Total du traite-ment
1 ^{er} juillet 2008	3 300 \$	132 \$	132 \$	3 564 \$
1 ^{er} juillet 2009	3 400 \$	136 \$	136 \$	3 672 \$
1 ^{er} juillet 2010	3 500 \$	140 \$	140 \$	3 780 \$

4.55.6 Les Parties conviennent que la rémunération des Membres chargés de cours donnent des cours d'interprétation musicale est la suivante :

- (a) Membres chargés de cours sans statut prioritaire qui donnent des cours de musique appliquée

	Traite-ment horaire de base	Quatre pour cent (4%) tenant lieu de vacances	Quatre pour cent (4%) tenant lieu d'avantages sociaux	Total du Traite-ment horaire
1 ^{er} juillet 2008	52,50 \$	2,10 \$	2,10 \$	56,70 \$
1 ^{er} juillet 2009	55,15 \$	2,21 \$	2,21 \$	59,57 \$
1 ^{er} juillet 2010	57,90 \$	2,32 \$	2,32 \$	62,54 \$

- (b) Sessional Members teaching Applied Music courses with Establishment

	<i>Hourly base rate</i>	<i>Four per cent (4%) in lieu of vacation</i>	<i>Four per cent (4%) in lieu of benefits</i>	<i>Total hourly rate of pay</i>
July 1, 2008	\$ 55.25	\$ 2.21	\$ 2.21	\$ 59.67
July 1, 2009	\$ 58.01	\$ 2.32	\$ 2.32	\$ 62.65
July 1, 2010	\$ 60.91	\$ 2.44	\$ 2.44	\$ 65.79

- (c) The above rates shall apply to Sessional Members assigned the duties of sitting on music juries, supervising master classes, and directing ensembles.

Establishment:

On the appointment of a Sessional Member to teach an Applied Music course for a third (3rd) year, the Member shall have establishment as per Article 4.15 – Appointment and Renewal for Sessional Members.

Remuneration for Ensemble Directors:

For large ensembles of Laurentian University (Laurentian University Choir and Laurentian University Symphonic Wind Ensemble), the total pay will be calculated at three (3) hours per week for twenty-four (24) weeks based on the above hourly rates.

For all other ensembles, the total pay will be calculated at two (2) hours per week for twenty-four (24) weeks based on the above hourly rates.

ARTICLE 4.60 – PHYSICAL EDUCATION FACILITIES FOR SESSIONAL MEMBERS

- 4.60.1 Sessional Members and their spouse and dependants as defined for full-time Members are eligible for Physical Education Centre membership and lockerette for the academic year in which they are employed, subject to the payment of the annual service fee and lockerette rental fee as established by the Division of Physical Education.

- (b) Membres chargés de cours ayant le statut prioritaire qui donnent des cours de musique appliquée

	<i>Traite-ment horaire de base</i>	<i>Quatre pour cent (4%) tenant lieu de vacances</i>	<i>Quatre pour cent (4%) tenant lieu d'avantages sociaux</i>	<i>Total du Traite-ment horaire</i>
1 ^{er} juillet 2008	55,25 \$	2,21 \$	2,21 \$	59,67 \$
1 ^{er} juillet 2009	58,01 \$	2,32 \$	2,32 \$	62,65 \$
1 ^{er} juillet 2010	60,91 \$	2,44 \$	2,44 \$	65,79 \$

- (c) Les taux de traitement ci-dessus s'appliquent aux Membres chargés de cours qui sont nommés pour siéger à des jurys de musique, superviser des cours de maître et diriger des ensembles.

Statut prioritaire :

À la troisième (3^e) année où un Membre chargé de cours est nommé pour donner un cours de musique appliquée, le Membre obtient le statut prioritaire conformément à l'article 4.15 – Nomination et renouvellement de contrat des Membres chargés de cours.

Rémunération des directeurs d'ensembles :

Pour les grands ensembles de l'Université Laurentienne (Chorale de l'Université Laurentienne et Ensemble symphonique d'instruments à vent de l'Université Laurentienne), la rémunération totale est de trois (3) heures par semaine pour vingt-quatre (24) semaines aux taux horaires indiqués ci-dessus.

Pour tous les autres ensembles, la rémunération totale est de deux (2) heures par semaine pour vingt-quatre (24) semaines aux taux horaires ci-dessus.

ARTICLE 4.60 – ACCÈS AU CENTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

- 4.60.1 Les Membres chargés de cours, leurs conjoints et leurs personnes à charge selon la définition qui s'applique aux Membres à temps plein sont admissibles comme membres au Centre d'éducation physique et ont accès à un petit casier dans l'année universitaire où ils sont employés, à condition de payer les frais annuels de service et les frais de location d'un petit casier établis par le Service d'éducation physique.

ARTICLE 4.65 – EXEMPTION FROM TUITION FEES FOR SESSIONAL MEMBERS

- 4.65.1 Sessional Lecturers shall be entitled to exemption from tuition fees for credit courses taken at Laurentian University. The exemption available shall equal the number of credits taught by the Sessional Member. It can be accumulated over a maximum of five (5) years.

ARTICLE 4.70 – PROFESSIONAL DEVELOPMENT EXPENDITURES FOR SESSIONAL MEMBERS

- 4.70.1 In order to further the objectives of the University, the creation and dissemination of knowledge, the activities of each Sessional Lecturer shall be supported by professional expenditures. Each Sessional Lecturer shall receive one hundred and twenty five dollars (\$125) for professional development expenditures (in accordance with Article 6.45 – Professional Development Expenditures) for each three (3) credit course taught. Any unused portion of the maximum allowed for professional development expenditures can be carried forward for two (2) years.

ARTICLE 4.65 – EXEMPTION DES FRAIS DE SCOLARITÉ POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

- 4.65.1 Les Chargés de cours peuvent bénéficier d'une exemption de frais de scolarité pour les cours suivis à l'Université Laurentienne et donnant droit à des crédits. L'exemption correspond au nombre de crédits qu'ils enseignent et peut s'accumuler sur une période de cinq (5) ans maximum.

ARTICLE 4.70 – DÉPENSES DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

- 4.70.1 Afin de poursuivre les objectifs de l'Université, soit la création et la diffusion du savoir, les activités de chaque Chargé de cours sont appuyées par une allocation pour dépenses professionnelles. En vertu de l'article 6.45 – Dépenses de développement professionnel, chaque Chargé de cours reçoit une allocation de cent vingt-cinq dollars (125 \$) pour chaque cours de trois (3) crédits qu'il enseigne. Les portions non utilisées du maximum accordé aux dépenses de développement professionnel peuvent être reportées de deux (2) ans.

ACADEMIC CAREER**ARTICLE 5.10 – ACADEMIC QUALIFICATIONS GUIDELINES**

- 5.10.1 For the purpose of this Collective Agreement the following definitions shall apply:
- (a) "Doctoral degree" shall mean an earned Ph.D. or other degree formally recognised as equivalent to an earned Ph.D.
 - (b) "Relevant experience" shall mean any combination of teaching and scholarly activity as defined in Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics and/or equivalent professional experience.
 - (c) "Professional designation" shall mean a diploma earned as a result of additional experience/training and qualifying examinations such as, but not limited to C.A., R.I.A., C.G.A., and C.R.E.D.I.F., or others agreed to by the Parties.
 - (d) When considering librarians, professional service or, where appropriate, library supervision shall be substituted for "teaching".

In interpreting these guidelines, the following shall apply:

- (a) Article 5.10 – Academic Qualifications Guidelines
- (b) Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics
- (c) Article 5.50 – Assessment of a Member's Performance
- (d) For those persons appointed prior to July 1, 2002, Article 2.20 of the 1999-2002 Collective Agreement shall apply.

5.10.2 Academic Qualifications Guidelines for Appointment or Promotion of Members of the Teaching Faculty.

- (a) For the rank of Lecturer
 - (i) A Master's degree or equivalent degree; or

CARRIÈRE UNIVERSITAIRE**ARTICLE 5.10 – LIGNES DIRECTRICES TOUCHANT LES TITRES UNIVERSITAIRES**

- 5.10.1 Les définitions ci-dessous s'appliquent aux fins de la présente Convention collective :

- (a) « Doctorat » signifie un Ph.D. ou un autre grade officiellement reconnu comme l'équivalent d'un Ph.D. obtenu à la suite d'études.
- (b) « Expérience pertinente » signifie toute combinaison d'enseignement et de travaux d'érudition définis à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels, et/ou d'expérience professionnelle équivalente.
- (c) « Titre professionnel » signifie un diplôme obtenu à la suite d'expérience ou d'études supplémentaires et de la réussite d'examens d'admissibilité tels que C.A., R.I.A., C.G.A. et C.R.E.D.I.F., ou d'autres examens acceptés par les Parties.
- (d) Dans le cas des bibliothécaires, les services professionnels ou, lorsqu'il y a lieu, la gestion d'une bibliothèque remplacent l'enseignement.

Les articles énumérés ci-dessous s'appliquent dans l'interprétation des présentes lignes directrices.

- (a) Article 5.10 – Lignes directrices touchant les titres universitaires.
- (b) Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.
- (c) Article 5.50 – Évaluation des services rendus.
- (d) Dans le cas des personnes nommées avant le 1er juillet 2002, l'article 2.20 de la Convention collective 1999-2002 est en vigueur.

5.10.2 Lignes directrices touchant les titres universitaires pour la nomination ou la promotion des Membres du corps professoral.

- (a) Au rang de Chargé d'enseignement
 - (i) Maîtrise ou grade universitaire équivalent; ou

(ii) A Baccalaureate degree and an appropriate professional designation.	(ii) Baccalauréat et titre professionnel approprié
(b) For the rank of Assistant Professor	(b) Au rang de Professeur adjoint
(i) A Doctoral degree; or	(i) Grade universitaire doctoral; ou
(ii) A Master's degree or equivalent and satisfactory performance of the Member's responsibilities and duties over a five (5) year period as per Article 8.20 – Procedures For the Award/Denial of a Progress-Through-The-Ranks Increment and demonstrated evidence of scholarly activity as per Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics; or	(ii) Maîtrise ou son équivalent et exécution satisfaisante des fonctions et tâches du Membre pendant une période de cinq (5) ans selon l'article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang et preuve de travaux d'érudition selon l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels; ou
(iii) In the Department of Law and Justice, eight (8) years of full-time university education (or the equivalent) during which time the Member must have obtained a LL.B. and an appropriate Master's degree.	(iii) Dans le Département de droit et justice, huit (8) ans de formation universitaire à temps plein (ou l'équivalent) pendant lesquels le Membre devra avoir obtenu un LL.B. et un grade universitaire de maîtrise approprié.
(c) For the rank of Associate Professor	(c) Au rang de Professeur agrégé
(i) A Doctoral degree; and	(i) Grade universitaire doctoral; et
(ii) Teaching, the quality of which is satisfactory as determined solely by the method of teaching evaluation mandated by the Collective Agreement; and	(ii) Enseignement dont la qualité est considérée comme satisfaisante uniquement par la méthode d'évaluation de l'enseignement stipulée par la Convention collective; et
(iii) Evidence of scholarly activity (as per Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics) that is of good quality; and	(iii) Preuves de travaux d'érudition (selon l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels) qui sont de bonne qualité; et
(iv) At the time the promotion to Associate becomes effective, at least five (5) years of full-time teaching and/or research in a university or an institution of equivalent level or at least five (5) years of professional experience judged to be relevant for teaching at the university level.	(iv) Au moment de l'entrée en vigueur de la promotion au rang de Professeur agrégé, justifier au moins cinq (5) années d'enseignement ou de recherche à temps plein dans une université ou un établissement de niveau équivalent, ou au moins cinq (5) ans d'expérience professionnelle jugée pertinente à l'enseignement au niveau universitaire.
(v) The requirement for scholarly activity as stipulated under (iii) may be replaced in exceptional cases by a consistently demonstrated quality of teaching and tutorial activity that clearly indicates outstanding qualities as a teacher as	(v) L'exigence de travaux d'érudition, telle que stipulée sous (iii), peut être remplacée, dans des cas exceptionnels, par une qualité d'enseignement et des travaux dirigés dont la qualité a été établie comme

established by whatever is the generally accepted method of evaluation.

nettement exceptionnelle selon la méthode d'évaluation généralement acceptée.

(d) For the rank of Full Professor

(d) Au rang de Professeur titulaire

- (i) A Doctoral degree; and
- (ii) Teaching, the quality of which is satisfactory as determined solely by the method of teaching evaluation mandated by the Collective Agreement; and
- (iii) Shown evidence of scholarly activity (per Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics) throughout the Member's career and after her/his promotion to Associate Professor that ranks as a recognised contribution to the scholarly field or professional activity concerned. This work must be judged by four (4) external referees, who shall normally be Full Professors in an academic institution, and at least two (2) of these referees may be nominated by the applicant; and
- (iv) Normally, at the time that the promotion to Full Professor becomes effective, at least ten (10) years of full-time teaching and/or research in a university or in an institution of equivalent level, or has accumulated at least ten (10) years of professional experience judged to be relevant for teaching at the University level;

- (i) Grade universitaire doctoral; et
- (ii) Enseignement dont la qualité est satisfaisante en se basant exclusivement sur la méthode d'évaluation de l'enseignement exigée dans la Convention collective; et
- (iii) Des preuves de travaux d'érudition (selon l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels) au cours de la carrière entière du Membre et après sa promotion au rang de Professeur agrégé qui comptent comme une contribution reconnue au domaine de connaissance ou à l'activité professionnelle en cause. Ces travaux doivent être jugés par au moins quatre (4) arbitres de l'extérieur qui sont normalement des professeurs titulaires dans un établissement universitaire; le candidat peut désigner au moins deux (2) de ces arbitres s'il le désire; et
- (iv) Au moment de l'entrée en vigueur de la promotion au rang de Professeur titulaire, avoir normalement accumulé au moins dix (10) années d'enseignement ou de recherche à temps plein dans une université ou un établissement de niveau équivalent, ou avoir accumulé au moins dix (10) années d'expérience professionnelle jugée pertinente à l'enseignement au niveau universitaire.

Alternative to the requirements for promotion to Full Professor:

Alternatives aux exigences pour la promotion au rang de Professeur titulaire:

The requirement for scholarly activity stipulated under (iii) may be replaced in extraordinary circumstances by a requirement that the Member has consistently shown clearly outstanding qualities as a teacher and has scholarly activity of good quality.

L'exigence de travaux d'érudition, telle que stipulée sous (iii), peut être remplacée, dans des cas exceptionnels, par l'exigence que le Membre doit avoir démontré d'une façon soutenue des qualités exceptionnelles dans son enseignement et produit des travaux d'érudition de bonne qualité.

5.10.3 Academic Qualifications Guidelines for Appointment or Promotion of Professional Librarians and Archivists.

5.10.3 Lignes directrices touchant les titres universitaires pour la nomination ou la promotion des bibliothécaires professionnels et des archivistes.

(a) For the rank of General Librarian or General Archivist	(a) Au rang de Bibliothécaire général ou d'Archiviste général
(i) A Master's degree, in Library or Archival Studies.	(i) Maîtrise en bibliothéconomie ou en archivistique
(b) For the rank of Assistant Librarian or Assistant Archivist	(b) Au rang de Bibliothécaire adjoint ou d'Archiviste adjoint
(i) A Doctoral degree, it being understood that unless this Doctoral degree is in the field of Library Science or Archival Studies, it shall be accompanied by a Master's degree or equivalent qualifications in Library Science or Archival Studies; or	(i) Grade universitaire doctoral, étant entendu que s'il ne s'agit pas d'un grade universitaire doctoral dans le domaine de la bibliothéconomie ou de l'archivistique, le titulaire doit aussi posséder une maîtrise ou un titre équivalent en bibliothéconomie ou en archivistique; ou
(ii) A Master's degree in Library Science or Archival Studies and professional service and library or archival supervisory skills relevant to academic librarianship or archival management, the quality of which is established as clearly satisfactory by whatever is the generally accepted method of evaluation over a period of four (4) years; and demonstrated evidence of scholarly activity as per Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics.	(ii) Maîtrise en bibliothéconomie ou en archivistique et service professionnel et capacités de gestion de bibliothèque ou d'archives se rapportant à la bibliothéconomie ou à la gestion d'archives universitaires, dont la qualité est établie comme nettement satisfaisante suivant la méthode d'évaluation généralement acceptée, au cours d'une période de quatre (4) ans; et preuves de travaux d'érudition selon l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.
(c) For the rank of Associate Librarian or Associate Archivist	(c) Au rang de Bibliothécaire agrégé ou d'Archiviste agrégé
(i) An appropriate Doctoral degree, it being understood that unless this Doctoral degree is in the field of Library Science or Archival Studies, it shall be accompanied by a Master's degree or equivalent qualifications in Library Science or Archival Studies; or	(i) Grade universitaire doctoral approprié, étant entendu que s'il ne s'agit pas d'un grade universitaire doctoral dans le domaine de la bibliothéconomie ou de l'archivistique, le titulaire doit aussi posséder une maîtrise ou un titre équivalent en bibliothéconomie ou en archivistique; ou
In exceptional cases, a Master's degree in Library Science or Archival Studies and professional service and library or archival supervisory skills relevant to academic librarianship or archival management, the quality of which is established as clearly satisfactory by whatever is the generally accepted method of evaluation over a period of four (4) years; and demonstrated evidence of scholarly activity as per Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics since last promotion; and	Dans des cas exceptionnels, maîtrise en bibliothéconomie ou en archivistique et service professionnel et capacités de gestion de bibliothèque ou d'archives se rapportant à la bibliothéconomie ou en archivistique universitaire, dont la qualité est établie comme nettement satisfaisante suivant la méthode d'évaluation généralement acceptée, au cours d'une période de quatre (4) ans; et preuves de travaux d'érudition en vertu de l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des

		bibliothécaires professionnels, depuis la dernière promotion; et	
(ii)	At the time the promotion to Associate becomes effective, at least five (5) years of full-time professional service relevant to academic librarianship or archival management.	(ii)	Au moment de l'entrée en vigueur de la promotion au rang de Bibliothécaire agrégé ou d'Archiviste agrégé, au moins cinq (5) ans de service professionnel à temps plein se rapportant à la bibliothéconomie ou à la gestion d'archives universitaires.
(d)	For the rank of Full Librarian or Full Archivist	(d)	Au rang de Bibliothécaire titulaire ou d'Archiviste titulaire
(i)	An appropriate Doctoral degree, it being understood that unless this Doctoral degree is in the field of Library Science or Archival Studies, it shall be accompanied by a Master's degree or equivalent qualifications in Library Science or Archival Studies; or In exceptional cases, a Master's degree in Library Science or Archival Studies and professional service and library or archival supervisory skills relevant to academic librarianship or archival management, the quality of which is established as clearly satisfactory by whatever is the generally accepted method of evaluation over a period of four (4) years; and demonstrated evidence of scholarly activity as per Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics since last promotion; and	(i)	Grade universitaire doctoral approprié, étant entendu que, s'il ne s'agit pas d'un grade universitaire doctoral dans le domaine de la bibliothéconomie ou de l'archivistique, le titulaire doit aussi posséder une maîtrise ou un titre équivalent en bibliothéconomie ou en archivistique; ou Dans des cas exceptionnels, une maîtrise en bibliothéconomie ou en archivistique, et des services professionnels et des compétences pertinentes de supervision en matière de bibliothèque universitaire ou de gestion d'archives, et dont la qualité est reconnue sur une période de quatre (4) ans comme étant entièrement satisfaisante, par toute méthode d'évaluation généralement acceptée, ainsi que la preuve évidente de recherche et d'érudition depuis la dernière promotion, en vertu de l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels; et
(ii)	Have demonstrated outstanding professional performance and, in addition, have shown evidence of on-going scholarly activity of good quality (as per Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics) throughout the Member's career and after her/his promotion to Associate Librarian or Associate Archivist. This work must be judged by four (4) external referees, two (2) of whom may be nominated by the applicant; and	(ii)	Avoir démontré un rendement exceptionnel dans l'exercice de la profession et, de plus, avoir fourni des preuves de travaux d'érudition continus de bonne qualité (selon l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels) tout au long de la carrière du Membre et après sa promotion au rang de Bibliothécaire agrégé ou d'Archiviste agrégé. Ces travaux doivent être jugés par au moins quatre (4) arbitres de l'extérieur; le candidat peut désigner au moins deux (2) de ces arbitres s'il le désire; et
(iii)	Have normally accumulated, at the time the promotion to Full Librarian or Full	(iii)	Au moment de l'entrée en vigueur de la promotion au rang de Bibliothécaire

Archivist becomes effective, at least ten (10) years of full-time professional service relevant to academic librarianship or archival management.

titulaire ou d'Archiviste titulaire, avoir normalement accumulé au moins dix (10) années de service professionnel à temps plein se rapportant à la bibliothéconomie ou à la gestion d'archives universitaires.

5.10.4 Bilingualism

- (a) The Employer may, in consultation with the Departments/Schools:
- (i) Stipulate in advertising for and in appointing Members, that a bilingual applicant is preferred or required;
 - (ii) Require the appointment of applicants capable of working in either or both of the official languages in order to improve the balance between courses offered in English and courses offered in French within any Department/School or Faculty;
 - (iii) Require the appointment of applicants capable of working in either or both of the official languages in the Library;
 - (iv) Consider bilingualism as a desired qualification for those Members who are selected to take on specific responsibilities.
- (b) Letters of appointment shall clearly indicate any bilingual requirements which are to be a condition of being granted tenure and any assistance that the Employer might agree to provide to the Members for them to meet these requirements.
- (c) A Member's performance in both French and English will be taken into consideration in such matters as promotion and tenure.

5.10.5 A Member who has consistently demonstrated clearly outstanding performance in the areas of teaching/professional librarianship, research, and/or university governance and administrative duties may, in extraordinary circumstances, be promoted to the next rank without fulfilling the years of experience criterion as stipulated in paragraphs 5.10.2 (b), (c) and (d) and paragraphs 5.10.3 (b), (c) and (d) above. The burden of proof of outstanding performance rests with the applicant.

5.10.4 Bilinguisme

- (a) L'Employeur peut, en consultation avec les Départements/Écoles :
- (i) Stipuler, en sollicitant des candidatures et en nommant des Membres, qu'un candidat bilingue est préféré ou exigé;
 - (ii) Exiger la nomination de candidats capables de travailler dans l'une ou l'autre ou les deux langues officielles, afin d'améliorer l'équilibre entre les cours offerts en anglais et les cours offerts en français dans un Département/une École ou un Faculté;
 - (iii) Exiger la nomination de candidats capables de travailler dans l'une ou l'autre ou les deux langues officielles à la Bibliothèque;
 - (iv) Considérer le bilinguisme comme une qualification souhaitable dans le cas des Membres qui sont choisis pour assumer des responsabilités précises.
- (b) Les lettres de nomination doivent indiquer clairement toutes les exigences en matière de bilinguisme qui seront un critère d'octroi de la permanence et toute aide que l'Employeur pourrait accorder au Membre pour lui permettre de satisfaire à ces exigences.
- (c) Le rendement des Membres en français et en anglais entrera en ligne de compte dans les questions telles que la promotion et la permanence.

5.10.5 Un Membre qui a régulièrement démontré un rendement clairement exceptionnel dans les domaines de l'enseignement ou de la bibliothéconomie, de la recherche et/ou de la régie et l'administration de l'Université peut, dans des circonstances extraordinaires, être promu au rang suivant sans avoir satisfait au critère relatif aux années d'expérience stipulé aux alinéas 5.10.2 (b), (c) et (d) et aux alinéas 5.10.3 (b), (c) et (d) ci-dessus. Il incombe au candidat de fournir la preuve de son rendement exceptionnel.

ARTICLE 5.15 – RIGHTS, RESPONSIBILITIES AND DUTIES OF ACADEMICS

5.15.1 The full-time Members of the Bargaining Unit have rights, duties and responsibilities which derive from their positions as teachers/professional librarians and scholars working within the University community, and which reflect the reasonable expectations of the Members, the University community and the contractual expectations of the Employer. In this Article, the term Members refers to full-time Members unless otherwise specified.

5.15.2 Members have the right to engage in the following activities:

Priority One –

A) Teaching / Professional Librarianship / Archives Management

B) Scholarly Activity

Priority Two –

C) University Governance and Administrative Duties

Priority Three –

D) Outside Professional Activities

E) Service to the Community

Priority Four –

F) Other Paid Activity (consistent with clause 5.15.38)

5.15.3 Members have responsibilities relating to items A), B) and C) and are expected to participate actively in items A), B) and C), although not necessarily in all three (3) in any one (1) given year. A Member's responsibilities related to item A) shall consist of those teaching or library duties which are assigned by the Dean/University Librarian as per Article 5.40 – Academic Workload. A Member's responsibilities related to items B) and C) are inherent in a Member's status as an academic and thus flow naturally therefrom. Certain specific duties related to item B) and C) may also be assigned by the Dean/University Librarian on an *ad hoc* basis in order to ensure a good and proper functioning of the University. A Member's responsibilities relating to item D), E) and F) are

ARTICLE 5.15 – DROITS, OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET DES BIBLIOTHÉCAIRES PROFESSIONNELS

5.15.1 Les Membres à temps plein de l'unité de négociation ont des droits, obligations et responsabilités qui découlent de leur emploi d'enseignants/bibliothécaires professionnels et chercheurs au sein de la communauté universitaire, et qui reflètent les attentes raisonnables des Membres et de la communauté universitaire, ainsi que les attentes contractuelles de l'Employeur. Dans le présent article, le terme Membre désigne les Membres à temps plein, sauf indication contraire.

5.15.2 Les Membres ont le droit de s'adonner aux activités suivantes :

Priorité un –

A) Enseignement / Exercice de la profession de bibliothécaire / Gestion des archives

B) Travaux d'érudition

Priorité deux –

C) Participation à la régie et à l'administration de l'Université

Priorité trois –

D) Activités professionnelles hors de l'Université

E) Service à la collectivité

Priorité quatre –

F) Autres activités rémunérées (correspondant à la clause 5.15.38)

5.15.3 Les Membres ont des responsabilités en ce qui concerne les activités A), B) et C) et on s'attend à ce qu'ils y participent activement mais pas nécessairement à toutes les trois (3) au cours d'une (1) même année. Les responsabilités du Membre par rapport à l'activité A) sont les tâches d'enseignement ou de bibliothéconomie que lui attribue le Doyen/Bibliothécaire en chef en conformité avec l'article 5.40 – Charge de travail universitaire. Les responsabilités du Membre par rapport aux activités B) et C) sont inhérentes à son statut d'universitaire et en découlent donc naturellement. Certaines fonctions précises reliées aux activités B) et C) peuvent également être attribuées par le Doyen/Bibliothécaire en chef à titre spécial dans le but d'assurer le

undertaken voluntarily by the Member.

fonctionnement harmonieux de l'Université. Le Membre assume volontairement des responsabilités reliées aux activités D), E) et F).

5.15.4 Some specific features of academic responsibilities are set out in the following sections:

5.15.4 Quelques caractéristiques des responsabilités universitaires sont énumérées dans les paragraphes suivants.

Priority One –

Priorité un –

A) Part One - Teaching

A) Première partie – Enseignement

5.15.5 Members have an obligation to develop and maintain their scholarly competence and effectiveness as teachers within the area of their expertise. They shall inform their students regarding their methods of evaluation, which have been approved by the Department/School and the Dean, consistent with Senate policies. They shall also inform their students regarding their instructional methods and seek approval of the Department/School and of the Dean for substantial changes in instructional methods involving significant increases in costs or alterations in the established policy of the Department/School, e.g. conversion of a lecture course to a reading course.

5.15.5 Les Membres sont tenus de développer et de maintenir leur compétence et leur efficacité de savants et d'enseignants dans leur domaine de spécialisation. Ils doivent informer leurs étudiants de la méthode d'évaluation qui sera appliquée, celle-ci ayant été approuvée par le Département/l'École et par le Doyen, conformément aux directives du Sénat. Ils doivent également informer leurs étudiants de leur méthode pédagogique; ils ne peuvent pas, sans avoir obtenu l'assentiment préalable du Département/de l'École et du Doyen, apporter des modifications importantes aux méthodes pédagogiques qui nécessiteraient une hausse significative dans les coûts ou un changement de la ligne d'action établie du Département/de l'École : par exemple, la transformation d'un cours basé sur les conférences en un cours basé sur un programme de lecture.

5.15.6 While it is recognized that whenever possible there shall be adequate consultation with the Member and the Department/School as to the assignment of teaching duties, once such teaching duties have been assigned in a fair and equitable manner by the Dean, it is the responsibility of the Member to teach the assigned courses to students registered in them at the time and place designated by the Dean in a manner which reflects the area of the content of the course approved by the Department/School consistent with the University calendar. A Member shall not delegate her/his teaching duties to another person, the occasional guest lecture excepted. Assignment of teaching duties shall be consistent with Article 5.40 – Academic Workload. Teaching responsibilities include being available for reasonable consultation with students at their teaching locale subject to Article 5.40 – Academic Workload.

5.15.6 Malgré la nécessité de consulter autant que possible le Membre et le Département/l'École au sujet de l'attribution des cours, le Membre est tenu, une fois l'attribution effectuée de façon équitable par le Doyen, d'enseigner les cours dont il est chargé, aux étudiants qui s'y sont inscrits, à l'heure et à l'endroit fixés par le Doyen. L'enseignement doit refléter l'aire du domaine faisant l'objet du cours sanctionné par le Département/l'École conformément à la description du cours se trouvant dans l'annuaire. Un Membre ne peut pas déléguer ses responsabilités d'enseignement à une autre personne, hormis un conférencier invité à l'occasion. L'attribution des cours à enseigner doit se conformer aux dispositions de l'article 5.40 – Charge de travail universitaire. Le professeur, conformément à l'article 5.40 – Charge de travail universitaire, se tient raisonnablement à la disposition des étudiants qui veulent le consulter sur place.

5.15.7 A Member shall not be required to co-teach a course without the Member's consent.

5.15.7 Un Membre ne peut pas être tenu de partager sans son consentement l'enseignement d'un cours avec un autre Membre.

5.15.8 Members shall comply with all properly established regulations of the University, which are not at variance with this Collective Agreement. Members shall accept responsibility for participation in the effective operation of the University, including responsibilities for academic counselling, registration, and the supervision of examinations as appropriately assigned

5.15.8 Les Membres se conforment à tous les règlements dûment établis par l'Université et qui ne contredisent pas la présente Convention collective. Ils doivent accepter de participer au fonctionnement de l'Université y compris l'orientation scolaire, les inscriptions et la surveillance attribuées de façon appropriée par le Département/l'École, le Doyen, ou le

by the Department/School, the Dean or the Registrar's office consistent with Senate policy. During examinations, only the head invigilator shall be a faculty Member. The head invigilator shall be selected randomly from the LUFA full-time faculty membership and the names of those who serve shall be removed from the pool of potential head invigilators until all remaining Members have served. The names of those Members not scheduling any of their final examinations through the Registrar's Office will not be included in the pool for the examination period concerned.

Secrétaire général, conformément à la pratique établie par le Sénat. Pendant les examens, seul le surveillant en chef est un professeur. Le surveillant en chef est choisi au hasard parmi les professeurs à temps plein membres de l'APPUL, puis le nom des personnes qui ont rempli ce rôle est enlevé de la liste jusqu'à ce que tous les Membres aient été sélectionnés. Les noms des Membres dont les examens ne sont pas organisés par le bureau du Secrétaire général ne sont pas inclus dans la liste pour la période d'examens en question.

- | | | | |
|---------|---|---------|--|
| 5.15.9 | It is the responsibility of Members to deal ethically and fairly with students and their academic colleagues in relation to their own teaching. Ethical and fair dealing with students and colleagues includes respecting the Laurentian Policy on A Respectful Workplace and Learning Environment. It is also the responsibility of Members to foster a free exchange of ideas including a discussion of differing views, to avoid discrimination, to respect the principles of confidentiality in a manner consistent with the performance of their academic role, and to acknowledge their indebtedness to students and their academic colleagues in relation to their own teaching. | 5.15.9 | Les Membres sont tenus d'agir de façon éthique et juste envers étudiants et collègues en ce qui touche leur propre enseignement. Un comportement éthique et juste envers les étudiants et les collègues implique le respect de la « Politique pour un milieu respectueux de travail et d'étude » de la Laurentienne. Les membres doivent également faciliter le libre échange d'idées en permettant la considération d'opinions divergentes, éviter toute discrimination, garder le secret professionnel sans préjudice de l'exécution de leur fonction au sein de l'Université, et reconnaître ce que doit leur enseignement aux étudiants et aux collègues. |
| 5.15.10 | Each Member shall have freedom of discussion. However, in the exercise of this freedom in the classroom, reasonable restraint shall be used in introducing matters unrelated to her/his subject or discipline. | 5.15.10 | Chaque Membre peut se réclamer de la liberté de discussion devant sa classe. En jouissant de cette liberté cependant, il doit se soumettre aux contraintes usuelles quant à l'introduction de sujets n'ayant aucun rapport avec sa matière ou sa discipline. |
| 5.15.11 | Members shall be free to organise and to structure classroom and laboratory activities and to adopt reasonable means to maintain a learning environment, which is both productive and orderly. They shall have the right to rule on the use by students of electronic devices such as recording devices, calculating devices, and lap-top computers in the classroom, laboratory or learning situation. Notwithstanding Members right to rule, students designated by the Special Needs Office shall have access to electronic devices as determined by the Special Needs Office. Members shall be informed of any such authorizations and, if necessary, can consult with the Special Needs Office for possible alterations. | 5.15.11 | Les Membres sont libres d'organiser et de structurer les activités en classe et les travaux de laboratoire et de faire en sorte que soit maintenue une atmosphère bien ordonnée et propre à l'étude. Ils décident si les étudiants ont le droit ou non d'employer des appareils électroniques tels que les enregistreuses, les calculatrices et les ordinateurs portables en classe, au laboratoire ou dans toute situation d'enseignement. Nonobstant cette autorité décisionnelle des Membres, les étudiants identifiés par le Bureau des besoins spéciaux ont accès aux appareils électroniques autorisés par le Bureau des besoins spéciaux. Les Membres sont informés de cette autorisation et au besoin, ils peuvent consulter le Bureau des besoins spéciaux en vue d'obtenir des modifications potentielles. |
| 5.15.12 | Members shall not alter or cancel scheduled instruction except with prior permission of the Chair/Director in any but exceptional circumstances. Such permission shall not be unreasonably refused. Both Parties agree that every reasonable effort will be made to notify the students affected. Timetable changes of a permanent nature require the prior permission of the Dean. Absences are governed by Article 7.20 – Absence - General. | 5.15.12 | Sauf dans des conditions exceptionnelles, les Membres ne peuvent pas changer ou annuler un cours qui a été prévu dans l'horaire sans avoir obtenu au préalable la permission du Directeur du Département/de l'École. Une telle permission ne doit pas être refusée sans raison. Les deux Parties s'engagent à faire leur possible pour prévenir les étudiants intéressés. Les modifications à l'emploi du temps de nature permanente nécessitent la permission préalable du Doyen. Les absences sont |

			régies par l'article 7.20 – Absences - Généralités.
5.15.13	Members shall have fourteen (14) calendar days following the final exam to submit their final grades or fourteen (14) calendar days following the last class for those courses that do not hold final exams.	5.15.13	Les Membres disposent de quatorze (14) jours civils après l'examen final pour soumettre les notes finales, ou de quatorze (14) jours civils après la dernière journée d'enseignement dans le cas des cours ne comportant pas d'examen final.
	A) Part Two - Professional Librarianship / Archives Management		A) Deuxième partie – Exercice de la profession de bibliothécaire / Gestion des archives
5.15.14	Members have an obligation to develop and to maintain their scholarly competence and effectiveness as librarians within the area of their expertise.	5.15.14	Les Membres bibliothécaires sont tenus de développer et de maintenir compétence et efficacité dans leur spécialité.
5.15.15	While it is recognised that whenever possible there shall be adequate consultation between the Member and the University Librarian as to the assignment of duties, once such duties have been assigned in a fair and equitable manner by the University Librarian, it is the responsibility of the Members to perform their duties at the time and place designated by the University Librarian. Assignment of professional library / archives management duties shall be consistent with Article 5.40 – Academic Workload.	5.15.15	Les deux Parties reconnaissent la nécessité, d'une consultation suffisante, si possible, entre le Membre et le Bibliothécaire en chef au sujet de l'attribution de la charge de travail. Le Membre est tenu, une fois l'attribution faite de manière équitable par le Bibliothécaire en chef, d'exécuter ses fonctions à l'heure et à l'endroit désignés par le Bibliothécaire en chef. L'attribution de la charge de travail (bibliothèque et gestion des archives) doit être conforme à l'article 5.40 – Charge de travail universitaire.
5.15.16	It is the responsibility of Members to deal ethically and fairly with those to whom they render professional service. Ethical and fair dealing with clients and colleagues includes respecting the Laurentian Policy on A Respectful Workplace and Learning Environment. It is also the responsibility of Members to foster a free exchange of ideas, to avoid discrimination, to respect the principles of confidentiality in a manner consistent with the performance of their academic role, and to acknowledge their indebtedness to their academic colleagues in relation to their own professional activities.	5.15.16	Les Membres sont obligés d'agir de façon éthique et juste avec les gens auxquels ils rendent un service professionnel. Un comportement éthique et juste envers les étudiants et les collègues implique le respect de la « Politique pour un milieu respectueux de travail et d'étude » de la Laurentienne. Les Membres doivent également faciliter le libre échange d'idées, éviter la discrimination, garder le secret professionnel sans préjudice de l'exécution de leur fonction universitaire, et reconnaître leur dette envers leurs collègues en ce qui concerne leur activité professionnelle.
5.15.17	Members shall have the right and responsibility to adopt reasonable means to maintain an orderly and productive learning environment in the library / archives.	5.15.17	Les Membres ont le droit et la responsabilité de prendre les mesures nécessaires au maintien d'une atmosphère calme et propre à l'étude dans la bibliothèque et la section des archives.
5.15.18	Members, if involved in scheduled work-related activities, shall not alter or cancel such scheduled activities except with prior permission of the University Librarian in any but exceptional circumstances. Such permission shall not be unreasonably refused. Both Parties agree that every reasonable effort will be made to notify the person affected. Absences are governed by Article 7.20 – Absence - General.	5.15.18	Les Membres devant accomplir une tâche se rapportant à leur travail et indiquée sur l'emploi du temps ne peuvent la changer ni l'annuler sauf dans des conditions exceptionnelles, et après avoir reçu la permission du Bibliothécaire en chef. Cette permission ne doit pas être refusée sans raison. Les deux Parties conviennent de faire un effort raisonnable pour prévenir les personnes intéressées. Les absences sont régies par les dispositions de l'article 7.20 – Absences : Généralités.

B) Scholarly Activity

- 5.15.19 Members shall have the right and responsibility to devote a reasonable proportion of their time to scholarly activity.
- 5.15.20 It is understood that for the purposes of this Collective Agreement the term "scholarly activity" means:
- (a) Research directed towards a contribution to knowledge, and the dissemination of its results; and/or
 - (b) Participation in those academic activities that contribute to the enhancement, creation and dissemination of knowledge; and/or
 - (c) Creative and professional activities which contribute to one's discipline.
- 5.15.21 Scholarly activity may involve, although not necessarily be limited to the following, but in each case the Member must demonstrate that the activity is of good quality and is consistent with the contribution to knowledge described in clause 5.15.2 above. It is understood that this list does not imply an order of priority. It is also understood that the following forms of scholarly activity are not necessarily to be given equal weight and application for each discipline when a Member is being evaluated for an annual increment, merit increment, tenure or promotion. In such evaluations, where the evidence does not rest on externally reviewed publications, other evidence of scholarly activity must be considered, but the burden of proof rests upon the applicant.
- (a) The writing or editing and publication of books, textbooks, journals and of articles.
 - (b) The earning of additional appropriate academic and/or professional qualifications.
 - (c) Research carried out on research contracts.
 - (d) The writing of case studies.
 - (e) The development of teaching/library materials, of an innovative sort which have a wider application than the Member's own teaching/library activities.
 - (f) The compilation and publication of scholarly bibliographies, or literary work.
 - (g) The translation and publication of scholarly or literary work.

B) Travaux d'érudition

- 5.15.19 Les Membres ont le droit et le devoir de consacrer une partie raisonnable de leur temps aux travaux d'érudition.
- 5.15.20 Il est entendu que, pour les fins de la présente Convention collective, le "travail d'érudition" signifie :
- (a) la recherche en vue de contribuer au savoir et la diffusion de ses résultats; et / ou
 - (b) la participation aux travaux intellectuels qui contribuent à l'élargissement, à la création et à la diffusion du savoir; et / ou
 - (c) Les activités créatrices et professionnelles qui constituent un apport à la discipline.
- 5.15.21 Il est entendu que les travaux d'érudition peuvent comprendre les acceptions suivantes sans nécessairement s'y limiter, mais dans chaque cas, le Membre doit démontrer que le travail est de bonne qualité et compatible avec la contribution au savoir décrite à la clause 5.15.2 ci-dessus. Il est entendu que cette liste ne suppose pas d'ordre de priorité. Il est également convenu que les formes suivantes de travaux d'érudition n'ont pas forcément la même importance ni le même rôle dans chaque discipline lorsque le Membre est évalué en vue d'une augmentation annuelle, d'une augmentation au mérite, de la permanence ou d'une promotion. Lors de ces évaluations, lorsque la preuve ne repose pas sur des publications évaluées à l'extérieur, toute autre preuve de travaux d'érudition est prise en considération, mais le fardeau de la preuve incombe au candidat.
- (a) La rédaction en chef et la publication de livres, manuels pédagogiques, revues spécialisées et articles.
 - (b) L'obtention d'autres titres universitaires ou professionnels appropriés.
 - (c) Les travaux de recherche sous contrat.
 - (d) La rédaction d'études de cas.
 - (e) L'innovation en matière de méthodes ou matériaux d'enseignement ou de bibliothèque qui ont un champ d'application plus vaste que ceux que le Membre a pratiqués jusqu'ici.
 - (f) La compilation et la publication de bibliographies savantes ou d'œuvres littéraires.
 - (g) La traduction et la publication de travaux d'érudition ou d'œuvres littéraires.

	(h) Literary and artistic works, including recordings and public performances.		(h) Les travaux littéraires et artistiques appropriés à sa discipline, y inclus les enregistrements et les performances publiques.
	(i) Demonstrated leadership in the area of professional education, including workshops.		(i) Une position d'éminence dans le domaine de la formation professionnelle, y compris la mise sur pied d'ateliers.
	(j) Creative application of existing knowledge through such activities as consulting or workshops.		(j) L'application innovatrice de connaissances existantes par des activités de consultation ou des ateliers.
5.15.22	The Parties agree that scholarly activity does not normally include research directly related to the immediate and normal preparation for teaching activity.	5.15.22	Les Parties conviennent que, normalement, les travaux d'érudition ne comprennent pas la recherche directement reliée à la préparation immédiate et habituelle des cours.
5.15.23	Where appropriate in their published work, the Members shall indicate affiliation with the University and acknowledge their indebtedness to students and their academic colleagues in relation to their own research.	5.15.23	Le Membre est tenu de reconnaître dans ses publications, à l'endroit convenable, son affiliation à l'Université et de remercier, s'il y a lieu, les étudiants ou collègues à qui il doit le succès de ses recherches.
5.15.24	The Parties encourage all Members of the Bargaining Unit to deposit one (1) signed copy of their published material in the University Library. The University agrees to pay for reasonable expenses incurred by a Member in making such material available to the Library.	5.15.24	Les Parties encouragent tous les Membres de l'unité de négociation à déposer à la bibliothèque de l'Université un (1) exemplaire signé de leurs publications. L'Université s'engage à payer les frais encourus par le Membre pour mettre ses écrits à la disposition de la bibliothèque, pourvu que les frais encourus soient raisonnables.
5.15.25	Members have the right to participate in the activities of professional or learned societies and the like, providing such activities do not conflict with the reasonable fulfilment of assigned duties.	5.15.25	Les Membres ont le droit de participer aux activités des associations professionnelles ou sociétés savantes ou autres groupements analogues pourvu que de telles activités n'entrent pas en conflit avec l'exercice raisonnable des fonctions dont ils sont chargés.

Priority Two –

Priorité deux –

	C) University Governance and Administrative Duties		C) Participation à la régie et à l'administration de l'Université
5.15.26	To the extent consistent with their teaching/library and scholarly responsibilities, Members shall contribute to the governance of the University through membership on appropriate bodies. It is understood that for the purposes of this Article, service to the Union will be considered equivalent to service on Department/School or Senate Committees.	5.15.26	Sans préjudice de la nécessité de pourvoir à leurs responsabilités d'enseignant ou de bibliothécaire et de savant, les Membres sont tenus de contribuer à la régie de l'Université en faisant partie des organismes appropriés. Il est entendu qu'aux fins du présent article, le service offert au Syndicat des professeurs/bibliothécaires équivaut à la participation aux comités du Département/de l'École ou du Sénat.
5.15.27	While exercising university governance and administrative responsibilities, Members shall deal ethically with other university employees and students so that objectivity, fairness, and absence of discrimination are maintained in all deliberations including assessment of performance of any employee or student. Members shall not infringe on the academic freedom of academic colleagues or	5.15.27	En s'acquittant de leurs responsabilités exécutives ou administratives les Membres s'engagent à agir avec éthique envers les autres employés de l'Université et envers les étudiants, en écartant tout parti pris, toute injustice ou discrimination dans leurs délibérations, par exemple, dans l'évaluation du rendement de tout employé ou étudiant. Les Membres ne doivent pas entraver la liberté d'expression de leurs collègues

students or breach confidentiality in this regard.

universitaires ou des étudiants, ni violer le secret professionnel à cet égard.

5.15.28 In order to ensure equality of opportunity to participate in university governance, the Employer agrees to circulate notice of openings on all university bodies above the Department / School / Library level to eligible Members at least two (2) weeks prior to the time that the vacancies must be filled. As a university body, the Union agrees to circulate notice of vacancies, at least two (2) weeks prior to the time that these vacancies must be filled.

5.15.28 Afin d'assurer que tous aient des chances égales de participer à la direction de l'Université, l'Employeur s'engage à faire circuler auprès de tous les Membres éligibles, au moins deux (2) semaines avant l'échéance d'une vacance, un avis de tout poste à combler dans les organismes universitaires au-dessus du niveau du Département/de l'École/de la Bibliothèque. En tant qu'organisme universitaire, le Syndicat s'engage à faire circuler au moins deux (2) semaines avant la date où le poste doit être comblé, l'avis des postes vacants permettant aux Membres de servir leurs collègues.

5.15.29 Because bilingualism is necessary for effective participation in university governance, the Parties agree that for Members on probationary appointment, formal language training as per Article 3.30 – Bilingualism shall constitute activities of "University Governance and Administrative Duties" as per this Article.

5.15.29 Du fait que le bilinguisme est nécessaire pour prendre part à la régie de l'Université, les Parties conviennent que dans le cas des Membres ayant un contrat à l'essai, les cours d'apprentissage de la langue seconde indiqués à l'article 3.30 – Bilinguisme sont pris en compte en tant que régie de l'Université en vertu du présent article.

Priority Three –

Priorité trois –

D) Outside Professional Activities

D) Activités professionnelles hors de l'Université

5.15.30 The Parties encourage Members to participate in outside professional activities.

5.15.30 Les deux Parties encouragent les Membres à se livrer à des activités professionnelles hors de l'Université.

5.15.31 The scope and nature of any professional activities of a substantial nature, whether paid or unpaid shall be reported in writing to the Dean/University Librarian as part of the annual report of Members. Notwithstanding the above, contractual activities that would involve Members spending a total of more than one half (1/2) day a week on a regular basis between Monday and Friday during a term in which they teach or perform professional library duties shall be reported in writing to the Dean/University Librarian prior to the signing of the contract or beginning of the work. The Dean/University Librarian may require the Members not to undertake an activity or to moderate such an activity on the grounds that the time involved would or does interfere with the Member's academic obligations as defined in this Collective Agreement. A reasonable period of time shall be allowed for the Members to comply. The appropriateness of the decisions of the Dean/University Librarian on these matters is subject to grievance and arbitration.

5.15.31 L'envergure et la nature de toutes activités professionnelles d'importance, qu'elles soient payées ou non, doivent être signalées par écrit au Doyen/Bibliothécaire en chef dans le compte rendu annuel des Membres. Néanmoins, une activité contractuelle entreprise au cours d'un semestre où le Membre enseigne ou exerce comme bibliothécaire professionnel, et qui l'occuperait régulièrement pendant plus d'une demi-journée (1/2) par semaine du lundi au vendredi, doit être signifiée par écrit, avant la conclusion du contrat ou le commencement du travail, au Doyen/Bibliothécaire en chef. Ce dernier peut exiger que le Membre n'entreprenne pas cette activité, ou en diminue le rythme, pour la raison que, vu le temps requis, elle risque de nuire à l'exécution de ses responsabilités universitaires telles que définies dans la présente Convention collective. Le Membre dispose d'un délai raisonnable pour se conformer à cette décision. Le bien-fondé de la décision du Doyen/Bibliothécaire en chef en pareille matière peut faire l'objet d'un grief et d'une procédure d'arbitrage.

5.15.32 When undertaking outside professional activities, Members retain the rights and responsibilities associated with academic freedom.

5.15.32 En entreprenant des activités professionnelles hors de l'Université, les Membres conservent les droits et les obligations qui se rattachent à la liberté d'expression en milieu universitaire.

5.15.33 When a Member's outside professional activities involve the use of the University's facilities, supplies or services, permission for their use shall be approved in writing or through email by the appropriate University Administrator. Such permission shall not be unreasonably refused. These services shall normally be paid for at the prevailing internal University user rate, unless the University Administrator agrees in writing to waive all or part of the fee(s).

E) Service to the Community

5.15.34 The Parties encourage Members to offer service to the community.

5.15.35 The rights and responsibilities of Members who offer service to the community shall be the same as for those Members who participate in outside professional activities, as modified by clause 5.15.36 below.

5.15.36 When a Member's service to the community involves the use of the University's facilities, supplies or services, permission for their use shall be approved in writing or through email by the appropriate University Administrator. Such permission shall not be unreasonably refused. These services shall normally be paid for at the prevailing external University user rate, unless the University Administrator agrees in writing to waive all or part of the fee(s).

Priority Four –

F) Other Paid Activity

5.15.37 Faculty Members have the right to engage in other paid activity

5.15.38 All such activities shall be governed by clause 5.15.31 above, except the annual report where such reporting shall be optional to the Member.

ARTICLE 5.20 – APPOINTMENT AND RENEWAL

Appointment of Full-time Members of the Bargaining Unit–

5.20.1 New appointments that fall within the Bargaining Unit shall normally be advertised:

- (a) Within the University and
- (b) Outside the University

In suitable national and discipline publications such as *University Affairs*, *CAUT Bulletin* and other publications that may be especially directed to

5.15.33 Si les activités professionnelles du Membre hors de l'Université nécessitent l'emploi de fournitures, de services ou d'installations universitaires, l'autorisation nécessaire doit être obtenue de l'Administration compétente par écrit ou par courriel. La demande ne doit pas être refusée sans raison. Dans ces conditions, le Membre paie les services en question au taux en vigueur d'usager interne à moins d'être exonéré par écrit en tout ou en partie, des frais encourus.

E) Service à la collectivité

5.15.34 Les Parties encouragent les Membres à offrir leurs services à la collectivité.

5.15.35 Les droits et les obligations des Membres qui se mettent au service de la collectivité sont pareils à ceux dont jouissent les Membres qui participent à des activités professionnelles hors de l'Université, compte tenu de la modification introduite à la clause 5.15.36 ci-dessous.

5.15.36 Si les services offerts par le Membre à la collectivité nécessitent l'usage des installations, de fournitures ou de services de l'Université, l'autorisation nécessaire doit être obtenue de l'Administration compétente par écrit ou par courriel. Cette permission ne peut être refusée sans raison. Dans ces conditions, le Membre paie les services en question au taux en vigueur d'usager externe à moins d'être exonéré par écrit, en tout ou en partie, des frais encourus.

Priorité quatre –

F) Autres activités rémunérées

5.15.37 Les Membres du corps professoral ont le droit de se livrer à d'autres activités rémunérées.

5.15.38 Les conditions se rattachant à ces activités sont spécifiées à la clause 5.15.31 ci-dessus, mais les Membres sont libres de présenter ou non un compte rendu annuel de ces activités.

ARTICLE 5.20 – NOMINATION ET RENOUVELLEMENT DE CONTRAT

Nomination des Membres de l'unité de négociation –

5.20.1 Les postes vacants relevant de l'unité de négociation doivent normalement être annoncés :

- (a) à l'intérieur de l'Université et
- (b) à l'extérieur de l'Université

Dans les périodiques nationaux et spécialisés, y compris *Affaires universitaires* et le *Bulletin de l'ACPPU* ou autres publications destinées aux

professionals who belong to any of the four (4) designated employment equity groups. Advertisements shall contain a clause stating that Laurentian University is committed to employment equity.

professionnels appartenant à un des quatre (4) groupes désignés pour ce qui est d'équité en matière d'emploi. Les annonces doivent inclure une clause stipulant que l'Université applique la politique d'équité en matière d'emploi.

- 5.20.2 (a) Appointments shall be made by the Vice-President, Academic on behalf of the Employer and on the recommendation of the Dean/University Librarian and the written recommendation of the majority of the Members of the Department/School concerned after scheduled, minuted meeting(s) with Department/School Members. Individual Members may choose to vote in person, by email or by facsimile. Proxy voting is not permitted.
- (b) The letter of appointment shall indicate the Department/School to which the Member will be assigned.
- (c) In the event that an appointee has duties and responsibilities in more than one Department/School or program, then one Department/School shall be declared to be the Member's Department/School. Wherever in this Collective Agreement recommendations or evaluations of a Member's performance are required from a Department/School, in addition to the recommendation or evaluation from the assigned Department/School, the other Department(s)/School(s) or program(s) shall also submit their recommendation or evaluation; these recommendations shall carry a weight approximately proportional to the duties and responsibilities of the Member in each program/Department/School.
- (d) Advertisements for all vacant positions shall refer to the Union website where applicants can access the Collective Agreement.

- 5.20.2 (a) Il appartient au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche de nommer les candidats aux postes, au nom de l'Employeur et sur la recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef et avec la recommandation faite par écrit de la majorité des Membres du Département/de l'École concerné, après qu'ont eu lieu avec les Membres du Département/de l'École une ou des réunions dûment annoncées et comportant un procès verbal. Les Membres individuels peuvent choisir de voter en personne, par courriel ou télécopie. Le vote par procuration n'est pas accepté.
- (b) La lettre de nomination précise le Département/l'École à laquelle le Membre est affecté.
- (c) Si un titulaire a des obligations et des responsabilités à l'égard de plus d'un Département/d'une École ou d'un programme, le Membre est affecté à un des Départements/une des Écoles en question. Dans tous les cas où, en vertu de la présente Convention collective, des recommandations ou évaluations du rendement d'un Membre sont exigées d'un Département/d'une École, en plus de la recommandation ou de l'évaluation du Département/de l'École dont le Membre fait partie, l'autre ou les autres Département(s)/École(s) ou programme(s) présente(nt) également leur recommandation ou leur évaluation; le poids de ces recommandations est approximativement proportionnel aux obligations et responsabilités du Membre à l'égard de chaque programme/Département/École.
- (d) Les annonces de tous les postes vacants indiquent l'emplacement du site Web du Syndicat où les candidats ont accès à la Convention collective.

5.20.3 If a number of applicants have been judged to be substantially equal in qualifications and appropriateness of academic specialization, priority shall be given to Canadian citizens, permanent residents, and persons on minister's permits.

5.20.3 À qualification et à spécialisation égales, les citoyens canadiens, les résidents permanents et les personnes ayant un permis de travail ont la priorité sur les autres candidats.

5.20.4 (a) Where selection has to take place among equally qualified applicants, relevant criteria for appointment shall include teaching/professional, scholarly potential and employment equity goals.

5.20.4 (a) S'il faut choisir entre des candidats également qualifiés, les critères appropriés de nomination doivent inclure leur capacité future en ce qui concerne l'enseignement ou l'activité professionnelle et la recherche et les objectifs

			de la politique d'équité en matière d'emploi.
	(b)	In disciplines where it is difficult to attract qualified faculty, and/or in order to achieve employment equity goals, the Employer and the Union will work together to devise and implement innovative appointment arrangements in order to combine appointments with the opportunity to complete Doctoral degrees.	(b) Dans les disciplines où il est difficile d'attirer des professeurs qualifiés et/ou afin d'atteindre les objectifs de la politique d'équité en matière d'emploi, l'Employeur et le Syndicat doivent se concerter pour trouver et implanter des solutions innovatrices visant à combiner les engagements avec la possibilité de terminer un doctorat.
	(c)	All Department/School search committees for new faculty appointments shall include at least one (1) woman. Where the Department/School has no women Members, the Dean/University Librarian, in consultation with the Department/School, shall appoint a woman Member from another Department/School to the search committee.	(c) Tous les comités de sélection de nouveaux professeurs des Départements/Écoles doivent comprendre au moins une (1) femme. Lorsque le Département/l'École ne compte pas de femme parmi ses Membres, le Doyen/Bibliothécaire en chef nomme, après consultation du Département/de l'École, une femme d'un autre Département/École pour faire partie du comité de sélection.
	(d)	Search committees shall be proactive in the recruitment of applicants from the four (4) employment equity groups outlined in Article 5.25 – Employment Equity. If the tentative short list of applicants does not include at least one (1) member of an equity group, the search committee shall submit an explanation. If the Dean/University Librarian is not satisfied with the explanation, the Dean/University Librarian may change the short list. If the short list contains fewer than three (3) names, this change can only be an additional name. Alternatively, the Dean/University Librarian shall work together with the Department/School to substitute one (1) of the short-listed names.	(d) Les comités de recherche de candidats doivent être proactifs pour ce qui est du recrutement de candidats des quatre (4) groupes visés par l'équité en matière d'emploi indiqués dans l'article 5.25 – Équité en matière d'emploi. Si la liste des candidats finalistes ne comprend pas au moins un (1) membre d'un groupe visé par l'équité en matière d'emploi, le comité de recherche soumet une explication. Si l'explication ne satisfait pas le Doyen/Bibliothécaire en chef, il peut modifier la liste des candidats finalistes. Si la liste des candidats finalistes contient moins de trois (3) noms, la modification qu'il y apporte consiste en l'ajout d'un (1) seul nom. Le Doyen/Bibliothécaire en chef a également l'option de travailler de concert avec le Département/l'École en vue de substituer un (1) nom dans la liste des candidats finalistes.
5.20.5	Appointments shall be made only to the ranks referred to in this Collective Agreement, viz, Lecturer, Assistant Professor, Associate Professor, Full Professor, and the corresponding library ranks (General Librarian/Archivist, Assistant Librarian/Archivist, Associate Librarian/Archivist, Full Librarian/Archivist).	5.20.5	Les candidats sont nommés exclusivement aux rangs prévus dans la présente Convention collective, soit : Chargé d'enseignement, Professeur adjoint, Professeur agrégé, Professeur titulaire, et les rangs correspondants dans le cas des bibliothécaires (Bibliothécaire/Archiviste général, Bibliothécaire/Archiviste adjoint, Bibliothécaire/Archiviste agrégé et Bibliothécaire/Archiviste titulaire).
5.20.6	Appointments shall be made only to the status categories referred to in this Collective Agreement, viz, limited term, probationary and tenured. From time to time the Parties may agree to other categories.	5.20.6	Les candidats sont nommés exclusivement aux catégories prévues dans la présente Convention collective, c'est-à-dire à durée limitée, à l'essai (contrat probatoire) et avec permanence. De temps à autre les Parties peuvent se mettre d'accord sur d'autres catégories.
5.20.7	Candidates from within the Bargaining Unit shall be entitled to consideration for all advertised posts.	5.20.7	Les candidats appartenant à l'unité de négociation ont le droit d'être considérés pour tous les postes vacants

5.20.8 All letters of appointment shall normally be signed no later than the start of a teaching term in which a Member must first teach, i.e. by September 1, January 1 and May 1. Letters of appointment shall follow the format outlined in Appendix O – Standard Letter of Employment and Offer of Employment. No letter of appointment shall contain any conditions not consistent with this Collective Agreement. A copy of the letter of appointment, or revisions thereof, shall be forwarded to the Union at the same time as the original is sent to the applicant. The applicant's telephone/fax numbers and email address, as well as any other means of contacting the applicant will be included if the applicant has provided them.

5.20.9 Upon appointment new Members shall provide the Vice-President, Academic copies of their birth certificate, or equivalent document, and certified copies of their academic degrees and, if required for the position, their professional qualifications.

Limited Term Appointments –

5.20.10 Limited Term appointments are appointments that carry no implication of renewal or continuation beyond the stated term and no implication that the appointee shall be considered for tenure. Limited term appointees must be assigned to an academic Department/School and shall be considered Members unless excluded by Article 2.15 – Recognition of the Bargaining Unit. Limited term appointments are utilised:

- (a) To bring distinguished visitors to the University.
- (b) For exchange appointments.
- (c) To provide replacements for Members on leave.
- (d) To respond to specific academic needs which the Employer, for academic and/or budgetary reasons, does not wish to result in an appointment in the probationary stream. This shall be done in consultation with the Union who shall not unreasonably withhold its agreement.
- (e) For appointments to programs with provisional funding or of a trial nature.

annoncés.

5.20.8 Les lettres de nomination sont normalement signées avant le début de la session d'enseignement à laquelle le Membre doit commencer à enseigner, c'est-à-dire au plus tard le 1er septembre, le 1er janvier et le 1er mai. Les lettres de nomination suivent le format indiqué à l'Annexe O – Modèle de lettre de nomination. Aucune lettre de nomination ne doit contenir de conditions non conformes à la présente Convention collective. Une copie de la lettre de nomination, ou des révisions apportées à celle-ci, est adressée au Syndicat, en même temps que l'original est envoyé au candidat, les numéros de téléphone et de télécopie, l'adresse de courriel, et toute autre façon de se mettre en rapport avec le candidat, si le candidat les a fournis.

5.20.9 Dès sa nomination, le nouveau Membre fournit au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche des copies de son certificat de naissance ou d'un document analogue et, sur demande, des copies certifiées conformes de ses grades universitaires et professionnels.

Nomination à durée limitée –

5.20.10 Il s'agit de nominations ne comportant aucune obligation de renouvellement ou de continuation au delà du terme indiqué, ni de considération en vue de l'obtention de la permanence. Les personnes nommées avec un contrat à durée limitée sont obligatoirement affectées à un Département/une École et sont considérées comme Membres, à moins d'être exclues selon les dispositions de l'article 2.15 – Reconnaissance de l'unité de négociation. Les nominations à durée limitée permettent :

- (a) De faire venir des personnalités à l'Université.
- (b) De faire des échanges avec d'autres universités.
- (c) De remplacer des Membres en congé.
- (d) De trouver une solution intérimaire là où l'Employeur a décidé, pour des raisons budgétaires ou de programme d'enseignement, de ne pas créer de poste menant à la permanence. L'Employeur est tenu en pareil cas de consulter au préalable le Syndicat qui ne doit pas lui refuser son consentement sans raison valable.
- (e) D'engager du personnel pour des programmes expérimentaux ou financés provisoirement.

5.20.11	Where appointments must be made urgently, the Vice-President, Academic may, with the agreement of the Parties, authorise exceptions to the procedures in clauses 5.20.1 and 5.20.4 above. Such agreement shall not be unreasonably withheld.	5.20.11	En cas d'urgence, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut autoriser, avec le consentement des Parties, des exceptions à la façon de procéder décrite aux clauses 5.20.1 et 5.20.4 ci-dessus. Dans ces conditions, le consentement ne peut pas être refusé sans raison valable.
5.20.12	The Vice-President, Academic has the discretion, after consultation with the Department/School and the Dean/University Librarian, to re-appoint the holder of a term appointment without further advertisement. Should the Employer choose to re-advertise the post, the incumbent may apply, but retains no right of preference over other acceptable applicants. The normal procedures for appointment will apply.	5.20.12	Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut à sa discrétion et de concert avec le Département/l'École et le Doyen/Bibliothécaire en chef, renommer, sans publier d'annonce, le détenteur d'un contrat à durée limitée. Au cas où l'Employeur décide d'annoncer de nouveau le poste, le titulaire peut poser sa candidature mais n'a aucun droit préférentiel par rapport aux autres candidats. La façon normale de procéder à la nomination s'applique.
5.20.13	Term appointees may not apply for promotion in the final year of their term appointment, unless they had been prevented from applying in the year immediately preceding. A term appointee reappointed to a further term appointment or a term appointee reappointed to a probationary position shall be reappointed to the same rank that she/he held in the previous appointment. A Member so reappointed may, subsequent to reappointment, also apply for a promotion as per Article 5.65 – Promotion Procedures. If the Member is granted a promotion, the said promotion shall be retroactive to the date of the Member's reappointment.	5.20.13	Les personnes qui détiennent un contrat limité ne peuvent faire une demande de promotion pendant la dernière année de leur nomination à durée limitée, à moins qu'elles n'aient été empêchées de le faire l'année précédente. Si la nomination à durée limitée est renouvelée, ou si la personne obtient une nomination à l'essai, elle sera nommée de nouveau au rang qu'elle occupait pendant sa nomination antérieure. Après sa nouvelle nomination, ce Membre peut aussi faire une demande de promotion en vertu de l'article 5.65 – Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion. Si la promotion est accordée, la promotion est rétroactive et entre en vigueur à la date de la nouvelle nomination.
5.20.14	Term appointments shall be limited to a total of three (3) years, except by agreement of the Parties. In cases where the limited term appointment is a replacement for an academic administrator, the appointment may be for a term up to five (5) years. The initial term may be for less than a full academic year, but reappointment shall normally be for a full twelve (12) month period. The term limits (three (3) or five (5)) shall apply whether or not the term appointments are consecutive or intermittent.	5.20.14	Les nominations à durée limitée ne doivent pas dépasser trois (3) ans à moins d'accord des Parties. Dans les cas où il s'agit du remplacement d'un administrateur universitaire, la durée de la nomination peut être d'un maximum de cinq (5) ans. Le terme initial peut être de moins d'une année universitaire mais les renouvellements sont normalement d'une année complète de douze (12) mois. Les limites (de trois (3) et cinq (5) ans) s'appliquent, qu'il s'agisse ou non de nominations qui se succèdent avec ou sans interruption.
5.20.15	Non-renewal of term appointments shall not be subject to grievance.	5.20.15	Le non-renouvellement d'une nomination à durée limitée ne peut pas faire l'objet d'un grief.
5.20.16	For the duration of this Collective Agreement, the Employer agrees that the total number of limited term appointments will not exceed fifteen percent (15%) of the total number of faculty members except with the agreement of the Parties.	5.20.16	Pendant la durée de la présente Convention collective, l'Employeur convient que le nombre total de nominations à durée limitée ne doit jamais excéder quinze pourcent (15%) de la totalité des Membres, sauf avec l'accord des Parties.
Probationary Appointments/Tenure Appointments –		Nomination à l'essai et nomination avec permanence –	
5.20.17	Probationary appointments are defined as appointments lasting up to a maximum of five (5) years, during which time the Employer and the Employee are afforded an opportunity for mutual appraisal.	5.20.17	Les nominations à l'essai sont définies de la façon suivante : nominations ayant une durée de cinq (5) ans au plus pendant lesquels l'Employeur et l'Employé ont l'occasion de s'évaluer mutuellement.

5.20.18	Probation does not imply that the Employer will grant tenure at the end of the probationary period; it does imply that the Employer will give serious consideration to awarding tenure.	5.20.18	La mention « à l'essai » ne signifie pas que l'Employeur accorde automatiquement la permanence à l'expiration de la période probatoire mais qu'il envisagera sérieusement de l'accorder.
5.20.19	Should a Member holding a term appointment wish to apply for a probationary appointment, the Member's application shall be considered in the normal way along with all other applications for the position. Should such a Member be appointed to the probationary position, at the Member's discretion, the Member's probationary period may be reduced by up to the number of years that the Member has served in limited term appointment(s) to a maximum of three (3) years.	5.20.19	Si un Employé qui a reçu un contrat à durée limitée désire poser sa candidature à un poste à l'essai, sa demande doit être considérée avec toutes les autres demandes et en procédant de la façon usuelle. S'il est nommé à l'essai, il peut, s'il le désire, faire réduire sa période à l'essai du nombre d'années pendant lesquelles il a servi avec un/des contrat(s) à durée limitée, jusqu'à un maximum de trois (3) ans.
5.20.20	Faculty appointed on probation will serve a maximum probationary period based on the academic rank at which the appointment is made. Faculty appointed at the rank of Lecturer/General Librarian or Assistant Professor/Librarian will serve a five (5) year probationary period. Faculty appointed at the rank of Associate Professor/Librarian and Full Professor/Librarian will serve a three (3) year probationary period. Where a Member is appointed at the rank of Full Professor/Librarian the Employer may grant tenure on appointment. Under exceptional circumstances and upon recommendation of both the Department/School and the Vice-President, Academic, where a Member is appointed at the rank of Associate Professor/Librarian the University may grant tenure on appointment, provided that the new Member is tenured at another recognised university.	5.20.20	Les Membres du personnel enseignant ou du personnel de bibliothèque nommés à l'essai servent pendant une période probatoire maximale établie en fonction du rang auquel ils sont nommés. Les rangs de Chargé d'enseignement ou de Bibliothécaire général et de Professeur adjoint ou de Bibliothécaire adjoint comportent une période probatoire de cinq (5) ans; ceux de Professeur agrégé ou de Bibliothécaire agrégé et de Professeur titulaire ou Bibliothécaire titulaire comportent une période probatoire de trois (3) ans. Dans le cas d'une nomination au rang de Professeur titulaire ou de Bibliothécaire titulaire, l'Employeur peut accorder la permanence dès la nomination initiale. Exceptionnellement et sur recommandation du Département/de l'École et du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, lorsqu'un Membre est nommé au rang de Professeur agrégé ou de Bibliothécaire agrégé, l'Université peut accorder la permanence dès la nomination initiale, à condition que le nouveau Membre possède déjà la permanence dans une autre université reconnue.
5.20.21	An Associate Professor/Librarian or Full Professor/Librarian who has at least three (3) years service to the University, who has applied for a probationary appointment, shall be considered for such an appointment on the basis of the criteria listed in Article 5.60 – Tenure Evaluation Procedures. Should such a Member be appointed to the position, it shall be a final probationary appointment of one (1) year with tenure evaluation to begin by September 30 of that year.	5.20.21	Un Professeur ou Bibliothécaire agrégé ou titulaire avec un minimum de trois (3) ans de service à l'Université et qui est candidat à un poste à l'essai est considéré pour un tel poste en tenant compte des critères décrits à l'article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence. S'il est nommé au poste, il s'agit d'une nomination à l'essai d'un (1) an et menant à la permanence, l'évaluation en vue de la permanence commençant le 30 septembre de la même année.
5.20.22	In the case of persons appointed at the rank of Lecturer/General Librarian and Assistant Professor/Librarian, the initial probationary appointment shall be for a period of three (3) years. (a) In their initial letter of appointment by the Vice-President, Academic and in their annual evaluation letters by the Deans/University Librarian, all Members on initial probationary contract shall be notified that they shall begin to undergo a renewal evaluation by the	5.20.22	Les rangs de Chargé d'enseignement ou Bibliothécaire général et de Professeur adjoint ou Bibliothécaire adjoint comportent d'abord une période probatoire de trois (3) ans. (a) Tous les Membres ayant un contrat initial menant à la permanence sont informés dans la lettre initiale de nomination du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, ainsi que par les Doyen/Bibliothécaire en chef dans la lettre annuelle d'évaluation, que leur évaluation par

FPC/FFPC/LPC no later than September 30 of the final year in their initial probationary contract.

- (b) Subject to satisfactory performance as outlined in paragraph 5.20.22 (c) below, the initial probationary appointment will be followed by a further two (2) year probationary appointment with a tenure evaluation to take place in the final year of that second appointment or as per Article 5.60 – Tenure Evaluation Procedures.
- (c) The decision whether or not to offer a second two (2) year probationary appointment shall be reached on the basis of a judgement of satisfactory performance under procedures set out under Article 5.45 – Annual Report for Members, Article 5.60 – Tenure Evaluation Procedures and Article 8.20 – Procedures for the Award/Denial for a Progress-Through-the-Ranks Increment;
- (d) In assessing the applicant's progress toward meeting the requirements for tenure outlined in paragraphs 5.60.3 (d) and (e) of Article 5.60 – Tenure Evaluation Procedures, the FPC/FFPC/LPC shall comment on each aspect of these criteria. The FPC/FFPC/LPC should also comment on the rate of progress shown during the initial probationary period. If the performance is found unsatisfactory the FPC/FFPC/LPC may recommend that the applicant not be offered a final probationary appointment.

5.20.23 In the case of persons appointed at the rank of Associate Professor/Librarian and Full Professor/Librarian, the initial appointment shall be a three (3) year probationary appointment with a tenure evaluation to take place in the final year of the appointment, except as modified in clause 5.20.20 above.

5.20.24 The tenure evaluation is to be conducted in accordance with the procedures set out in Article 5.60 – Tenure Evaluation Procedures, and will result in a decision either to award tenure or to allow the appointment to lapse.

le Comité du corps professoral de la faculté (CCPF) ou le Comité du corps professoral de langue française (CCPLF) ou le Comité des bibliothécaires et des archivistes professionnels (CBAP) en vue du renouvellement de leur contrat commencera au plus tard le 30 septembre de l'année finale du contrat initial menant à la permanence.

- (b) A la suite d'un rendement satisfaisant tel que décrit à l'alinéa 5.20.22 (c) ci-dessous, le contrat initial menant à la permanence est suivi d'un autre contrat de deux (2) ans à l'essai, l'évaluation en vue de la permanence ayant lieu la dernière année de la seconde nomination, ou en vertu de l'article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence.
- (c) La décision d'offrir ou de ne pas offrir un second contrat de deux (2) ans se base sur une évaluation de rendement satisfaisant selon la façon de procéder indiquée à l'article 5.45 – Compte rendu annuel des Membres, l'article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence et l'article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang.
- (d) Lors de l'évaluation du rendement du Membre en vue d'atteindre les exigences de la permanence aux alinéas 5.60.3 (d) et (e) de l'article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence, le CCPF/CCPLF/CBAP commente chaque aspect des critères indiqués. Le CCPF/CCPLF/CBAP se prononce sur la progression du rendement réalisé pendant la période initiale d'essai. Si le CCPF/CCPLF/CBAP considère que le rendement est non satisfaisant, il lui est possible de recommander de ne pas offrir une seconde nomination menant à la permanence.

5.20.23 Les rangs de Professeur agrégé ou Bibliothécaire agrégé et de Professeur titulaire ou Bibliothécaire titulaire comportent un contrat initial probatoire de trois (3) ans avec une évaluation en vue de la permanence au cours de la dernière année du contrat, sans préjudice des stipulations de la clause 5.20.20 ci-dessus.

5.20.24 L'évaluation en vue de la permanence doit se conformer aux stipulations de l'article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence, et doit nécessairement être suivie d'une décision. Si celle-ci est positive, la permanence est accordée; sinon, le contrat est résilié.

Adjunct Appointments –

5.20.25 When it is appropriate for scholarly or professional reasons, a person may be appointed to a position as Adjunct Professor by the Vice-President, Academic upon recommendation by Departments/Schools and Deans for a period with defined privileges and voluntary responsibilities in scholarly activity. Each month at Senate, the Vice-President, Academic shall table as a separate Information item a list of any newly appointed Adjunct faculty members including their names, Department/School affiliations, periods of appointment along with a justification for each appointment, highest degree held, year obtained, current institution and rank (position), at that institution. All Adjunct faculty members shall also be included in the faculty listing on Department/School websites.

5.20.26 Adjunct appointments shall also become Sessional Members if they carry any of the duties consistent with this Collective Agreement. Such Members shall be paid for thesis supervision as per Article 5.40 – Academic Workload. However, Adjunct faculty members may collaborate in scholarly activities with Members without becoming Sessional Members.

5.20.27 There shall be no new appointments to the currently designated Affiliate Professor category. Professors currently designated as Affiliate Professors are eligible to be transferred to the Adjunct status at the expiry of their current term of appointment.

Cross Appointments –

5.20.28 When it is appropriate for academic teaching/scholarly or professional reasons, Members may be appointed to more than one (1) Department/School of the University such that the salary of the Member is charged to one (1) fiscal Department/School, but she/he is named to another Department/School in which she/he has a sustained academic teaching/scholarly or professional interest. Such appointments shall be called cross appointments.

5.20.29 A cross appointment shall only be made with the consent of the Members of all Departments/Schools concerned.

Nomination des professeurs associés –

5.20.25 Pour des raisons valables se rapportant à l'enseignement, à la recherche ou à des motifs professionnels, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut, selon la recommandation des Départements/Écoles et des Doyens, nommer pour une période donnée une personne à un poste en tant que professeur associé ayant des privilèges définis et des responsabilités de travaux d'érudition librement assumées. Tous les mois au Sénat, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche présente à titre d'article d'information distinct une liste de toutes les nouvelles nominations de professeurs associés qui comprend le nom, l'affiliation à un Département/une École, la durée de la nomination et la justification de chaque nomination, le plus élevé des diplômes détenus, l'année de l'obtention de ce diplôme, l'institution actuelle et le rang (poste) dans cette institution. Tous les professeurs associés sont inclus dans la liste du personnel qui figure dans les sites Web des Départements/des Écoles.

5.20.26 Les personnes nommées comme professeurs associés deviennent des Membres chargés de cours si elles s'acquittent de n'importe quelle des responsabilités décrites dans la présente Convention collective. Ces Membres sont rémunérés pour la supervision de thèses conformément à l'article 5.40 – Charge de travail universitaire. Cependant, les Membres associés peuvent collaborer à des travaux d'érudition avec les Membres sans devenir des Membres chargés de cours.

5.20.27 Aucune autre nomination ne se fera dans la catégorie actuelle de professeur attaché de recherche. Les professeurs ayant actuellement le titre d'attaché de recherche ont la possibilité d'être transférés dans la catégorie de professeur associé à l'expiration du terme de leur nomination actuelle.

Nomination conjointe –

5.20.28 Pour des raisons valables se rapportant à l'enseignement/la recherche universitaires ou à des motifs professionnels, un Membre peut être nommé dans plus d'un (1) Département ou plus d'une (1) École de l'Université, de sorte que la rémunération du Membre relève des comptes financiers d'un (1) Département/une École tandis que le Membre est affecté à un autre Département ou à une autre École qui correspond à ses intérêts soutenus en matière d'enseignement/de recherche universitaires ou à ses intérêts professionnels soutenus. Ces nominations sont désignées par le terme « nomination conjointe ».

5.20.29 Une nomination conjointe requiert le consentement des Membres de tous les Départements/Écoles concernés.

5.20.30	A cross appointment shall be made by the Employer for a fixed period not exceeding five (5) years, and may be renewed or altered with the consent of the Member and on the recommendations of the Department(s)/School(s) concerned. The termination or alteration of a cross appointment, except for cause, shall not in itself jeopardize the Member's appointment with the University in the Department/School of primary responsibility, as specified in clause 5.20.33 below. Notwithstanding any of the foregoing, a cross appointment will terminate upon the termination of the appointment in the Department/School of primary responsibility as specified in clause 5.20.33 below.	5.20.30	Une nomination conjointe est faite par l'Employeur pour une période établie qui ne dépasse pas cinq (5) ans et peut être renouvelée ou modifiée avec le consentement du Membre et sur la recommandation des Départements/des Écoles concernés. La fin ou la modification d'une nomination conjointe, à moins que ce soit pour un motif déterminé, ne compromet pas la nomination du professeur dans son Département/École de responsabilité principale, comme le précise la clause 5.20.33 ci-dessous. Nonobstant tout ce qui précède, une nomination conjointe se termine quand prend fin la nomination au Département/École de responsabilité principale, comme il est précisé à la clause 5.20.33 ci-dessous.
5.20.31	The sources and level of administrative and academic teaching/scholarly support available to the Member with a cross appointment shall be mutually agreed by the Member and the Department/School concerned and shall be confirmed in writing by the Chair/Director. In the event that the cross-appointed Member is recommended by either Department/School to teach in the Department/School to which she/he has been cross appointed, the teaching assignment will be issued by the primary Dean of the Member and only with the agreement of the other Dean (if applicable) and after consultation with both Chair(s)/Director(s).	5.20.31	Les sources et le niveau de soutien à l'administration, à l'enseignement et à la recherche dont peut disposer le Membre ayant une nomination conjointe sont établis par entente du Membre et du Département/de l'École intéressé, que le Directeur confirme par écrit. Lorsque l'un ou l'autre Département/École recommande que le Membre à nomination conjointe enseigne dans le Département/l'École où il a été nommé conjointement, il revient au Doyen principal du Membre d'attribuer la tâche d'enseignement, mais seulement par entente avec l'autre Doyen (si ce cas s'applique) et après consultation avec les deux Directeurs.
5.20.32	In the case of a cross appointment, the assessment procedures and criteria to be used by the cross-appointed Department/School in considering the Member for renewal, tenure and promotion shall be those of the Department/School of primary responsibility as specified in paragraphs 5.50.6 (b), 5.50.6 (c), 5.50.6 (d), 5.50.6(e), 5.50.6 (f), 5.50.6 (g) and 5.50.6 (i) of Article 5.50 – Assessment of a Member's Performance only and are subject to clause 5.20.33 below.	5.20.32	Dans le cas d'une nomination conjointe, les mécanismes et critères à utiliser pour l'évaluation du Membre en matière de renouvellement de nomination, de permanence et de promotion sont ceux du Département/de l'École où le Membre a sa responsabilité principale, tels qu'indiqués aux alinéas 5.50.6 (b), 5.50.6 (c), 5.50.6 (d), 5.50.6 (e), 5.50.6 (f), 5.50.6 (g) et 5.50.6 (i) de l'article 5.50 – Évaluation des services rendus seulement, et sont sujets à la clause 5.20.33 ci-dessous.
5.20.33	The Chair/Director and the eligible Members of the cross-appointed Departments/Schools shall be consulted formally during the renewal, tenure and promotion process. This consultation shall not involve examination of the academic dossier but shall be limited to a written assessment concerning the contributions the applicant has made to the cross-appointed Department/School in the areas outlined in Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics and shall be weighed by the FPC/FFPC/LPC pursuant to paragraph 5.50.6 (k) of Article 5.50 – Assessment of a Member's Performance. Members who are eligible to vote and participate in the assessment of applications shall do so in their own Department/School of primary responsibility. In cases where an eligible Member of the applicants cross-appointed Department/School acts as an assessor in the applicant's Department/School of primary responsibility pursuant	5.20.33	Le Directeur et les Membres admissibles des Départements/Écoles où il y a une nomination conjointe sont consultés de façon formelle au cours de l'évaluation pour le renouvellement de contrat, la permanence et la promotion. Cette consultation ne comporte pas l'examen du dossier universitaire; elle se limite à l'évaluation par écrit des contributions du Membre à son Département/École conjoint/e dans les domaines indiqués par l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels. Le CPF/CPPLF/CBAP pondère cette évaluation par référence à l'alinéa 5.50.6 (k) de l'article 5.50 – Évaluation des services rendus. Les Membres qui ont droit de vote et de participation pour l'évaluation des demandes le font dans le Département/l'École où ils ont leurs responsabilités principales. Dans les cas où un Membre admissible du Département/de l'École où le demandeur est en nomination conjointe

to paragraph 5.50.6 (j) of Article 5.50 – Assessment of a Member's Performance, the eligible Member shall not be permitted to vote or participate in the assessment of the applicant by the applicant's cross-appointed Department/School given that in no case shall an eligible Member be permitted to vote and participate in the assessment in more than one instance.

agit comme évaluateur dans le Département/l'École où le demandeur a ses premières responsabilités conformément à l'alinéa 5.50.6 (j) de l'article 5.50 – Évaluation des services rendus, le Membre admissible n'a pas le droit de voter ou de participer à l'évaluation du demandeur menée dans le Département/l'École où il a sa nomination conjointe, étant donné qu'un Membre n'a dans aucun cas le droit de voter et de participer à l'évaluation à plus d'une fois.

- 5.20.34 The letter of cross appointment shall state the privileges and sharing, if any, of duties and responsibilities between or among Departments/Schools.
- 5.20.35 Members holding a cross appointment shall be eligible to attend meetings of all Departments/Schools to which they are appointed, but may vote, be elected to or appointed to committees only in their Academic Department/School of primary responsibility.
- 5.20.36 Qualified persons from the Northern Ontario School of Medicine may be cross-appointed to Departments/Schools within Laurentian University subject to the approval of the Department/School. Such persons shall be Members of the Union if they carry any of the duties consistent with this Collective Agreement. Such Members shall be paid for thesis supervision according to Article 5.40 – Academic Workload.

- 5.20.34 La lettre de nomination conjointe indique les privilèges et, le cas échéant, le partage des obligations et responsabilités entre les Départements/Écoles concernés.
- 5.20.35 Le Membre ayant une nomination conjointe peut assister aux réunions de tous les Départements/Écoles où il est nommé, mais n'a pas le droit de voter, d'être élu ou nommé à des comités ailleurs que dans son Département/École de responsabilité principale.
- 5.20.36 Une personne qualifiée de l'École de médecine du Nord de l'Ontario peut obtenir une nomination conjointe dans des Départements/Écoles de l'Université Laurentienne avec l'approbation du Département/de l'École. Cette personne est Membre de l'APPUL si elle assume une tâche visée par la présente Convention collective. Tel Membre est rémunéré pour la supervision de thèse conformément à l'article 5.40 – Charge de travail universitaire.

Spousal Hiring Appointments –

- 5.20.37 When an applicant has been recommended by a Department/School for a probationary or tenured appointment and has a spouse or partner who may be qualified for an academic position, a Department/School appropriate to the discipline of the spouse or partner may recommend a one (1) to three (3) year term appointment without advertising under the following conditions:
- (a) The Vice-President, Academic has confirmed the availability of a position within the Department/School in question;
 - (b) The Chair/Director has made available an application file for viewing by all Members of that Department/School and has arranged interviews and open meetings with the applicant and the Members in the Department/School, on campus or through Telecommunications Technology;

Nomination/Engagement du conjoint –

- 5.20.37 Au cas où un Département/une École a recommandé un candidat pour un poste menant à la permanence ou un poste avec la permanence, et que le conjoint du candidat a les qualifications requises pour un poste universitaire, le Département/l'École correspondant à la discipline du conjoint peut recommander une nomination avec contrat à durée limitée de un (1) à trois (3) ans, sans faire de publicité préalable, et dans les conditions suivantes :
- (a) Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche a confirmé l'existence d'un poste à combler dans le Département/l'École en question.
 - (b) Le Directeur a mis à la disposition de tous les Membres du Département/de l'École le dossier de candidature, a organisé des entrevues et rencontres entre le candidat et les Membres du Département/de l'École, sur le campus ou par le biais de la technologie des télécommunications.

- (c) A majority of the full-time Members of the Department/School by vote have approved of the recommendation, including the term of the appointment when applicable;
- (d) The appointment has been approved by the Vice President, Academic after review of the application file and the Department/School recommendation;
- (e) The decision of the Vice-President, Academic is not subject to grievance.

5.20.38 Notwithstanding the provisions of clause 5.20.14 above, an appointment made under the provisions may be extended, subject to Department/School approval, for a period of up to five (5) years in total.

5.20.39 At any time, the total number of spousal appointments shall not exceed ten (10).

Appointments and Accreditations to the Faculty of Graduate Studies –

5.20.40 All Members with a PhD or equivalent qualification are eligible to teach graduate courses or conjoint graduate-senior undergraduate courses. However, to supervise graduate theses Members must be appointed to the Faculty of Graduate Studies. Members may apply at any time to the Dean of Graduate Studies for appointment to the Faculty of Graduate Studies. The requirements for appointment shall be publicly available to all Members. All applications for appointment will be evaluated in accordance with the Policy of the Council of the Faculty of Graduate Studies.

ARTICLE 5.25 – EMPLOYMENT EQUITY

5.25.1 The Parties support the principle of employment equity as defined by Provincial and Federal Laws and the Senate/Board of Governors approved Policy on Employment Equity.

5.25.2 Employment Equity

- (a) The Parties pledge themselves to work to increase the proportion of faculty Members who are members of the four (4) designated employment equity groups (women, native people, persons with disabilities and members of visible minorities) to an equitable level in each discipline.

(c) La majorité des Membres à temps plein du Département/de l'École concerné/e a voté en faveur de la recommandation, ainsi que de la durée de la nomination le cas échéant.

(d) La nomination a été approuvée par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche après son examen du dossier de candidature et de la recommandation du Département/de l'École.

(e) La décision du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche ne peut pas faire l'objet d'un grief.

5.20.38 Nonobstant les dispositions de la clause 5.20.14 ci-dessus, une nomination faite dans ces conditions peut être prolongée, avec l'approbation du Département/de l'École, pour une période d'un maximum de cinq (5) ans.

5.20.39 À tout moment donné, le total des nominations de conjoints ne peut dépasser le nombre de dix (10).

Nominations et engagements à l'École des études supérieures –

5.20.40 Tous les Membres ayant le grade de Ph.D. ou l'équivalent peuvent donner des cours du niveau supérieur ou des cours conjoints du premier cycle et des études supérieures. Cependant, pour la supervision des thèses au niveau supérieur, les Membres doivent être nommés à l'École des études supérieures. Les Membres peuvent faire une demande en tout temps au Doyen des études supérieures. Les critères de nomination sont librement accessibles à tous les Membres. Toutes les demandes de nomination sont évaluées en conformité avec la politique du Conseil de l'École des études supérieures.

ARTICLE 5.25 – ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI

5.25.1 Les Parties appuient le principe d'équité en matière d'emploi tel que défini par les lois provinciales et fédérales et par la politique du Sénat/Conseil des gouverneurs en matière d'équité.

5.25.2 Équité en matière d'emploi

- (a) Les Parties s'engagent à s'efforcer d'augmenter dans une mesure équitable la proportion de membres du corps professoral qui appartiennent aux quatre (4) groupes désignés pour l'équité en matière d'emploi (femmes, autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles).

	(b) To determine an equitable proportion of members of the four (4) designated employment equity groups for each discipline, the Parties shall consider among other factors the number of Doctoral applicants in Canadian universities as revealed by Statistics Canada data.	(b) Afin de déterminer la proportion équitable de membres des quatre (4) groupes désignés pour l'équité en matière d'emploi dans chaque discipline, les Parties doivent étudier, entre autres facteurs, le nombre de candidates et de candidats ayant un doctorat dans les universités canadiennes, nombre indiqué dans les données de Statistique Canada.
5.25.3	The Vice-President, Academic shall support employment equity by:	5.25.3 Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche soutient l'équité en matière d'emploi comme suit :
	(a) promoting awareness of the University's commitment to non-discrimination and to the promotion of equity in the employment status of Members in the designated employment equity groups;	(a) par la sensibilisation à l'engagement de l'Université envers la non-discrimination et la promotion de l'égalité du statut professionnel des Membres dans les groupes désignés pour l'équité en matière d'emploi;
	(b) ensuring proper training on equitable employment practices for all Departments/Schools hiring new members;	(b) en assurant la formation appropriée en matière de pratiques d'équité en matière d'emploi pour tous les Département/Écoles qui embauchent du nouveau personnel;
	(c) providing annual reports to the Employer and the Union on:	(c) en fournissant à l'Employeur et au Syndicat un rapport annuel qui porte sur :
	(i) the total number of applicants and the number of self-identified applicants by employment equity group for each vacant position for which a search has been conducted,	(i) le nombre total de postulants et le nombre de postulants qui se sont identifiés aux groupes visés par l'équité en matière d'emploi pour chaque poste vacant qui a fait l'objet d'une recherche de candidats;
	(ii) the composition by employment equity group of the Members in each Department/School, by rank and status of appointment, as voluntarily reported by Members,	(ii) la répartition des Membres de chaque Département/École selon leur appartenance librement déclarée aux groupes visés par l'équité en matière d'emploi, avec l'indication de leur rang et du statut de leur nomination;
	(iii) the percentage of employment equity groups by discipline in graduate degree programs in Canada, if available,	(iii) le pourcentage des groupes visés par l'équité en matière d'emploi selon la discipline dans les programmes aux études supérieures cycle au Canada, si ces données sont connues;
	(iv) other matters deemed necessary to monitor the effectiveness of this Article.	(iv) d'autres informations jugées nécessaires pour assurer le contrôle de la mise en œuvre du présent Article.
5.25.4	In order to increase awareness of the University's employment equity goals and to support non-discriminatory interview and hiring practices, full-time Members shall make every reasonable effort to attend the training sessions on equitable employment practices offered by the University for their respective Department/School.	5.25.4 Pour mieux faire connaître les objectifs de l'Université en matière d'équité d'emploi et pour favoriser les pratiques d'entrevue et d'embauche non discriminatoires, les Membres à temps plein font tous les efforts raisonnables pour participer aux sessions de formation portant sur les pratiques équitables en matière d'emploi que l'Université offre à leur Département/École.

ARTICLE 5.30 – ABORIGINAL EQUITY INITIATIVE

- 5.30.1 Following from the 2007 Report of the Aboriginal Equity Initiative Committee mandated by the 2005-08 Collective Agreement, the Employer and the Union agree that a series of active measures are required to appoint a larger number of qualified Aboriginal professors and librarians at Laurentian University, particularly outside Aboriginal-specific programs.
- 5.30.2 The Employer agrees to develop a “grow-our-own” program to recruit and appoint Aboriginal professors and librarians to probationary appointments, who, on the condition of agreeing to work at Laurentian as professors/librarians for a minimum of three (3) years, shall be supported in completing the academic qualifications needed for tenure (per Article 5.10 – Academic Qualifications Guidelines). The details of the program are to be agreed to by the Employer and the Union in consultation with the Office of Academic Native Affairs. Each September, the Employer shall canvas Departments/Schools with upcoming probationary appointment vacancies, and assuming the Department's/School's agreement to participate in this program, shall make every reasonable effort to appoint at least two (2) Aboriginal candidates under the program every year beginning July 1, 2009.

ARTICLE 5.35 – NEWLY HIRED MEMBERS

- 5.35.1 In the year the Collective Agreement is being negotiated, all new hires whose appointments are effective July 1 or before the signing of a new Collective Agreement shall receive all increases in salary for that year that become effective July 1, except for the PTR increment, merit increment, or any other increase explicitly excluded by the new Collective Agreement, irrespective of the actual date of commencement of employment.

ARTICLE 5.40 – ACADEMIC WORKLOAD

- 5.40.1 The academic workload shall be assigned in a fair and equitable manner. To help ensure this goal, each Member of a Department/School shall receive a copy of the Chair's/Director's recommendations to the Dean/University Librarian on the Member's own workload and a summary of the recommendations on all other Members in the Department/School,

ARTICLE 5.30 – INITIATIVE D'ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI DES AUTOCHTONES

- 5.30.1 À la suite du rapport de 2007 du Comité sur l'équité en matière d'emploi des autochtones dont la Convention collective de 2005-08 a établi le mandat, l'Employeur et le Syndicat conviennent qu'il faut une série de mesures actives pour nommer un plus grand nombre de professeurs et de bibliothécaires autochtones à l'Université Laurentienne, notamment dans des programmes qui ne s'adressent pas spécifiquement aux autochtones.
- 5.30.2 L'Employeur s'engage à développer un programme de préparation de candidats à l'interne en recrutant et en nommant des autochtones à des postes de professeur et de bibliothécaire menant à la permanence et en les soutenant dans leurs démarches en vue d'obtenir les qualifications requises pour la permanence (selon l'article 5.10 – Lignes directrices touchant les titres universitaires), à condition qu'ils s'engagent à travailler comme professeur ou bibliothécaire à la Laurentienne pour un minimum de trois (3) ans. L'Employeur et le Syndicat conviendront des détails du programme en consultation avec le Bureau de l'enseignement et de la recherche (Affaires autochtones). Chaque année en septembre, l'Employeur fait la prospection de candidats auprès des Départements/Écoles où l'ont prévoit la disponibilité de postes menant à la permanence et, la participation du Département/de l'École à ce programme étant présumée, l'Employeur fait tous les efforts raisonnables pour nommer au moins deux (2) candidats autochtones annuellement dans le cadre de ce programme à compter du 1er juillet 2009.

ARTICLE 5.35 – MEMBRES NOUVELLEMENT ENGAGÉS

- 5.35.1 Au cours de l'année pendant laquelle la Convention collective est négociée, tous les professeurs nouvellement engagés dont la nomination commence le 1er juillet, ou avant la signature ratifiant la nouvelle Convention collective, reçoivent toutes les augmentations de rémunération s'appliquant à partir du 1er juillet, excepté l'augmentation progressive au même rang, l'augmentation au mérite ou toute autre augmentation explicitement exclue par la nouvelle Convention collective, quelle que soit la date de commencement de l'emploi.

ARTICLE 5.40 – CHARGE DE TRAVAIL UNIVERSITAIRE

- 5.40.1 Les charges de travail doivent être réparties de manière juste et équitable. Pour aider à assurer l'atteinte de cette objectif, chaque Membre d'un Département/d'une École reçoit un exemplaire des recommandations faites par le Doyen/Bibliothécaire en chef sur la charge de travail du Membre et un résumé des recommandations sur celle de tous les

including any recommendations for overloads, prior to the recommendations being forwarded to the Dean/University Librarian. Each Member shall receive by June 15 a copy of the Dean's/University Librarian's decision on these recommendations.

autres Membres du Département/de l'École, y compris les recommandations sur le paiement des surcharges, avant que ces recommandations soient envoyées au Doyen/Bibliothécaire en chef. Le 15 juin au plus tard, chaque Membre reçoit un exemplaire de la décision du Doyen/Bibliothécaire en chef sur ces recommandations.

- 5.40.2 The academic workload of a full-time Member during the academic year includes: (a) teaching/professional librarianship/archives management, including the supervision of graduate and undergraduate students; (b) scholarly activity, including commitments to external granting agencies; (c) University governance, administrative duties, and other contributions to the University. The normal guideline for the distribution of the workload among the three (3) main workload components is: forty percent (40%) teaching/professional librarianship/archives management, including the supervision of graduate and undergraduate students; forty percent (40%) scholarly activity, including commitments to external granting agencies; and twenty percent (20%) University governance, administrative duties, and other contributions to the University.
- 5.40.3 The assignment of the workload shall be communicated in reasonable detail, in writing, to the Member by June 15 by the Dean/University Librarian. The Dean/University Librarian shall by April 15 request the written advice of the Department/School concerned. The Chair/Director shall submit the written advice of the Department/School by May 1 and the Dean/University Librarian shall normally accept the advice of the Department/School. The time-tabling of the teaching load/library assignment shall be communicated in writing to the Member by July 15 by the Dean/University Librarian after consultation with the Registrar. For the duration of this Collective Agreement the Registrar shall have final authority in time-tabling all courses.
- 5.40.4 The composition of the workload of Members may vary with their discipline, and will take into account the capabilities of the Members, the need to maximize their potential and any obligations placed on them within the University's operations, consistent with the terms of this Collective Agreement. In the assignment of teaching loads, the Deans, in consultation with the Departments/Schools, shall consider not only the number of courses taught by a Member, but the size and type of such courses as well as administrative and other duties. Members' workloads shall also be subject to the following maximum norms for assigned workloads.

- 5.40.2 La charge de travail d'un Membre à temps plein comporte des activités suivantes : (a) l'enseignement ou l'exercice de la fonction de bibliothécaire ou d'archiviste, y compris la supervision d'étudiants des études supérieures ; (b) les travaux d'érudition ainsi que les engagements envers les agences subventionnaires externes; (c) la gouvernance de l'Université, les tâches administratives et les autres contributions à l'Université. La ligne directrice habituelle pour la distribution de la charge de travail parmi les trois (3) composantes principales de la charge de travail est la suivante : quarante pour cent (40 %) à l'enseignement ou aux fonctions de bibliothécaire ou d'archiviste; quarante pour cent (40 %) aux travaux d'érudition, y inclus les engagements envers les agences subventionnaires externes; et vingt pour cent (20 %) à la gouvernance de l'Université, aux tâches administratives et aux autres contributions à l'Université.
- 5.40.3 Le Doyen/Bibliothécaire en chef est tenu de transmettre par écrit au Membre, le 15 juin au plus tard, une indication suffisamment détaillée de la charge de travail qui lui est dévolue. Le Doyen/Bibliothécaire en chef demande l'avis écrit du Département/de l'École par le 15 avril. Le Directeur doit soumettre l'avis écrit du Département/de l'École par le 1^{er} mai et le Doyen/Bibliothécaire en chef suit normalement la recommandation écrite du Département/de l'École. L'emploi du temps relatif à l'enseignement/au travail de bibliothèque est communiqué par écrit au Membre par le Doyen/Bibliothécaire en chef avant le 15 juillet après consultation du Secrétaire général. Pendant la durée de la présente Convention collective, le Secrétaire général prend la décision finale concernant l'horaire de tous les cours.
- 5.40.4 La composition de la charge de travail d'un Membre peut varier selon sa discipline et elle tient compte des aptitudes du Membre, de la nécessité d'augmenter ses compétences et des fonctions dont il est chargé dans le cadre du fonctionnement de l'Université, conformément aux dispositions de la présente Convention collective. Lors de l'attribution des charges d'enseignement, les Doyens, en consultation avec les Départements/Écoles, considèrent non seulement le nombre de cours qu'enseigne un Membre, mais aussi l'effectif et le type de ces cours, ainsi que les responsabilités administratives et autres. La charge de travail des Membres est également soumise aux normes maximales suivantes touchant les charges

		attribuées :	
	(a) Teaching Members: In the assignment of teaching loads by the Deans, in consultation with the academic Departments/Schools, the maximum normal teaching load per academic year shall be two (2) full courses or twelve (12) credit equivalents in the Faculty of Science and Engineering and two and one-half (2 ½) full courses or fifteen (15) credit equivalents in other Faculties. (b) Professional Librarian and Archivist Members: In the assignment of workloads by the University Librarian, the normal hours of scheduled student contact shall not exceed twelve (12) per week, scheduled fairly and equitably and on the recommendation of the Department. (c) Notwithstanding paragraph 5.40.4 (a) above, Members on a twelve (12) month limited-term appointment may have a teaching load of three (3) credits above the normal teaching load. This above-normal teaching load shall be for a maximum of twelve (12) months only. Any extension of the twelve (12) month limited-term appointment or any additional limited-term appointments to the Member shall be according to the normal teaching load as specified as per paragraph 5.40.4 (a) above.	(a) Membres enseignants : En ce qui concerne l'attribution de la charge d'enseignement par le Doyen en consultation avec les Départements/Écoles, la charge maximum normale d'enseignement par année universitaire est de deux (2) cours entiers ou l'équivalent de douze (12) crédits dans la Faculté des sciences et de génie, et de deux et demi (2 ½) cours entiers ou l'équivalent de quinze (15) crédits dans les autres facultés. (b) Membres bibliothécaires professionnels et archivistes : Dans l'attribution de la charge de travail par le Bibliothécaire en chef, les heures normales de contact avec les étudiants ne dépassent pas douze (12) heures par semaine, selon un horaire juste et équitable et sur la recommandation du Département. (c) Nonobstant l'alinéa 5.40.4 (a) ci-dessus, les Membres dont la nomination est à durée limitée de douze (12) mois peuvent avoir une charge d'enseignement de trois (3) crédits de plus que la charge d'enseignement normale. Cette charge d'enseignement supérieure à la normale s'étend sur une période maximale de douze (12) mois seulement. Toute prolongation de la nomination à durée limitée ou toute nouvelle nomination à durée limitée de ce Membre est pour une charge d'enseignement normale établie dans l'alinéa 5.40.4 (a) ci-dessus.	
5.40.5	The Dean/University Librarian may include in Members' workloads any teaching/professional library or archival assignment related to their discipline and any on-campus administrative activity that the Dean/University Librarian considers necessary for the effective operation of the Faculty/Library or of the University program. With regard to the load for teaching/professional librarianship/professional archival work, generally prevailing past practices shall apply unless these practices have been the result of Members undertaking voluntarily unpaid overloads to maintain the integrity of programmes or service commitments in Department/Schools which have suffered complement reductions due to budgetary pressures or unless specific provisions in this contract state otherwise.	5.40.5	Le Doyen/Bibliothécaire en chef peut attribuer au Membre toute charge relative à sa discipline en tant qu'enseignant, bibliothécaire ou archiviste, ou toute responsabilité administrative que le Doyen/Bibliothécaire en chef juge indispensable au fonctionnement de la Faculté, de la Bibliothèque ou du programme universitaire en cause. Quant à la charge de travail d'enseignement, de bibliothécaire ou d'archiviste professionnel, la pratique déjà en cours s'applique, sauf si cette charge résulte de surcharges entreprises à titre bénévole par les Membres dans le but de maintenir l'intégrité des programmes ou des services dans les Département/Écoles dont le personnel est réduit par suite de restrictions budgétaires, ou à moins de dispositions contraires dans la présente Convention collective.
5.40.6	The determination of the workload shall be subject to the following conditions:	5.40.6	La détermination de la charge de travail est soumise aux conditions suivantes:
	(a) The Dean/University Librarian, in accordance with Article 3.10 – Academic Freedom, shall not impose specific scholarly tasks other than the teaching/professional librarianship duties	(a) Conformément à l'article 3.10 – Liberté académique, le Doyen/Bibliothécaire en chef ne doit pas imposer de tâches d'enseignement et de recherche autres que celles spécifiées à	

referred to in clause 5.40.5 above. Specific tasks related to the internal governance of the Department/School shall not be imposed by the Dean/University Librarian, except for the appointment of an Acting Chair/Director as in Articles 9.15 – Selection of Chairs/Directors and 9.20 – Term of Office of Chairs/Directors. The Dean/University Librarian may assign specific responsibilities concerning a University-related community activity in consultation with the Member. The Member shall not unreasonably refuse.

- (b) The Dean/University Librarian shall normally not impose on any individual a workload in excess of that which in the past has generally been applicable to Members within the Faculty/Library to which the Member belongs. The Parties agree that excessive overload teaching/professional library work is undesirable and for that reason compensation for teaching-related overloads from all sources, including courses administered through the Centre for Continuing Education, shall be limited to a maximum payable for twelve (12) credits per year with a maximum of nine (9) credits in either the Fall/Winter or the Spring/Summer sessions, the Parties further agree that the twelve (12) credit overload allowance shall be limited to three (3) consecutive years.

Where the above limitation on total compensation to a Member involves a component from the supervision of a distance education course(s) according to clause 8.40.5 of Article 8.40 – Distance Education Courses, the University shall make available marking assistance as required and in keeping with the degree of limitation.

- (c) From time to time, the Dean/University Librarian, in consultation with the Department/School may request a Member to undertake additional duties over and above the normal workload. In such instances, an overload payment shall be made, as in Article 8.35 – Overloads. The Member shall not unreasonably refuse such assignments. Members who believe they are entitled to overload payments shall apply through the Dean/University Librarian to the Vice-President, Academic within ten (10) working days after the assignment of the workload. The Vice-President, Academic shall provide an answer, in writing, to the Member within ten (10) working days of her/his application. If negative, the decision shall be accompanied with reasons.

la clause 5.40.5 ci-dessus. Il ne peut pas non plus imposer de responsabilités relatives à la gestion interne du Département/de l'École, sauf quand il s'agit de nommer un Directeur intérimaire, selon l'article 9.15 – Sélection des directeurs de départements ou d'écoles et l'article 9.20 – Durée du mandat des Directeurs. Il peut, après consultation du Membre intéressé, attribuer des responsabilités précises se rapportant à un service à la collectivité relié à l'Université. Dans ce cas, le Membre ne peut pas refuser sans raison valable.

- (b) Le Doyen/Bibliothécaire en chef ne doit pas normalement imposer à un employé une charge de travail supérieure aux normes en cours dans la Faculté ou la Bibliothèque où il travaille. Les Parties conviennent qu'une surcharge d'enseignement excessive n'est pas souhaitable et pour cette raison, la rémunération de toutes les surcharges d'enseignement, y compris pour les cours administrés par le Centre d'éducation permanente, se limite au maximum à payer de douze (12) crédits par année, dont tout au plus neuf (9) crédits dans une session automne-hiver ou printemps-été. Les Parties conviennent aussi que l'allocation de douze (12) crédits en surcharge se limite à trois (3) années consécutives.

Lorsque les restrictions ci-dessus sur la rémunération totale d'un Membre touchent une composante de supervision de cours de formation à distance, aux termes de la clause 8.40.5 de l'article 8.40 – Cours de formation à distance, l'Université fournit l'aide requise pour la correction, en accord avec le degré de restriction.

- (c) À l'occasion, le Doyen/Bibliothécaire en chef peut, de concert avec le Département/l'École, demander à un Membre d'accepter des responsabilités supérieures à la charge normale de travail. Dans ce cas, une surcharge est payée selon l'article 8.35 – Surcharges de travail. Le Membre ne peut sans raison valable refuser cette attribution. Les Membres qui se croient en droit de recevoir un paiement de surcharge adressent leur demande au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche dans les dix (10) jours ouvrables suivant l'attribution de la surcharge en la soumettant au Doyen/Bibliothécaire en chef. Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche répond par écrit au Membre dans les dix (10) jours ouvrables suivant la soumission de la

			demande. Une décision négative est accompagnée des motifs du refus.
	(d)	In the event that a workload assignment, with regard to the courses taught or professional librarian duties or other assigned duties, is not acceptable to the Member or the Department/School, after discussion with the Dean/University Librarian, the Member or the Department/School may appeal to the Vice-President, Academic by July 15. The decision of the Vice-President, Academic shall be communicated in writing to the Member and Department/School before August 1.	(d) Si une charge de travail, en ce qui concerne les cours à enseigner, les responsabilités à la bibliothèque ou les autres affectations, n'est pas acceptable par le Membre ou le Département/l'École, alors après en avoir discuté avec le Doyen/Bibliothécaire en chef, le Membre ou le Département/l'École peut faire appel avant le 15 juillet au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. La décision du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche est transmise par écrit au Membre ou au Département/à l'École avant le 1er août.
	(e)	The credits for courses approved by Senate (Council on English Language Programmes (CELP) and Conseil des programmes en français (CPF)) shall not be altered when the Dean assigns the teaching of any of these courses to a Member.	(e) Les crédits des cours approuvés par le Sénat (Council on English Language Programmes (CELP) et Conseil des programmes en français (CPF)) ne sont pas modifiés lorsque le Doyen attribue à un Membre l'enseignement de l'un de ces cours.
	(f)	When a Member is assigned to teach two (2) or more courses at the same time and location, she/he shall receive workload credit for the course with maximum credits.	(f) Lorsqu'un Membre est chargé de donner deux (2) ou plus de deux (2) cours en même temps et lieu, sa charge de travail reconnue est celle du cours comportant le maximum de crédits.
5.40.7		Once assigned, workloads shall not be altered except in cases of emergency. If a proposed workload must be altered, such alteration will be taken into consideration in the annual performance evaluation. However, alterations for reasonable program requirements and low enrolment may be made to Winter and Spring session courses by October 1.	5.40.7 Une fois attribuées, les charges de travail ne peuvent pas être modifiées, sauf en cas d'urgence. S'il est indispensable d'y apporter une modification, il faut tenir compte de ce changement en effectuant l'évaluation annuelle des services rendus. Toutefois, des modifications aux cours des sessions d'hiver et du printemps qui sont motivées par les exigences du programme et le faible nombre d'inscriptions sont permises jusqu'au 1er octobre.
		If the Dean, for non-emergency reasons, deems it necessary to alter the workload of a Member once it has been assigned, the Dean must obtain the agreement of the Member.	Si un Doyen, pour des raisons qui ne sont pas urgentes, juge nécessaire de changer la charge de travail d'un Membre une fois que celle-ci lui ait été attribuée, il se doit d'obtenir le consentement du Membre.
		Any alteration to a Member's workload, including any associated overload payments shall be communicated to each Member of the Department/School within five (5) working days after the Member has been formally notified of the change.	Tout changement à la charge de travail d'un Membre, y compris les paiements de surcharge de travail qui y sont associés, est communiqué à chaque Membre du Département/de l'École dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date à laquelle le Membre a été formellement notifié du changement.
		Notwithstanding the provisions of this Article, when an assigned course(s) is cancelled because of zero registration in the course(s) there arises an obligation on the part of the Member to undertake additional work in order to maintain fairness and equity within the Department/School. The nature and extent of such work shall be determined in discussions between the Member, the Chair of the Department/School and the Dean. In the event that	Nonobstant les dispositions du présent article, si un cours attribué est annulé parce qu'aucun étudiant n'y est inscrit, le Membre se voit dans l'obligation d'assumer une charge de travail supplémentaire afin de maintenir l'équité au sein du Département/de l'École. La nature et l'ampleur de cette charge de travail sont déterminées par des discussions entre le Membre, la direction du Département/de l'École et le Doyen. Si le Membre devait recevoir un paiement de

the Member was scheduled to receive an overload stipend such a stipend should be reduced appropriately. In the case where additional work assigned is in the form of a course, such course shall be one the Member has taught in the last two (2) years, unless otherwise agreed to by the Member.

surcharge, le montant de ce paiement sera réduit en conséquence. Si la surcharge de travail consiste en l'enseignement d'un cours, il doit s'agir d'un cours que le Membre a enseigné au cours des deux (2) dernières années, à moins que le Membre n'ait accepté d'autres dispositions.

5.40.8 The determination of the workload for Members of the teaching faculty shall also be subject to the following conditions:

5.40.8 L'établissement de la charge de travail des Membres du corps professoral est également soumis aux conditions suivantes:

- (a) A Member is entitled to one (1) term without scheduled teaching among the Fall, Winter and Spring terms as part of her/his normal workload. The scheduled teaching duties as part of a Member's normal workload shall normally be in the Fall and Winter terms of the academic year.
- (b) In the case of correspondence or off-campus courses, consultation times shall be arranged for the teaching locale in accordance with the requirements of the subject matter. The Chair/Director shall outline the norms in consultation with the Department/School.
- (c) In the case of evening courses, the Dean shall not assign another course scheduled to begin within twelve (12) hours of the scheduled end of the evening course unless the Member agrees to this in writing.
- (d) With the exception of Members who are teaching at this University for the first time or teaching in a new program, no Member shall be required in an academic year to prepare for more than one (1) full course or two (2) half (1/2) courses (or equivalent) which she/he has not taught at least once during the previous four (4) years. Normally, no Member shall be required to undertake such course preparation more than once every two (2) years, nor shall any Member be required to undertake new course preparation unless requested to do so by June 1. Where a course is replaced by a renamed or renumbered version of what is essentially the same course in the same language, it shall be deemed to be the same course for purposes of this Article.
- (e) Members may be required to supervise or develop distance education courses as part of their normal workload subject to provisions of Article 8.40 – Distance Education Courses. Members whose appointments specifically included the development of distance

- (a) Un Membre a droit à une (1) session sans charge d'enseignement parmi les sessions d'automne, d'hiver et du printemps dans le cadre de sa charge de travail normale. Les tâches d'enseignement dans le cadre de la charge de travail normale du Membre seront habituellement lors des sessions d'automne et d'hiver de l'année universitaire.
- (b) Dans le cas de cours donnés par correspondance ou à l'extérieur du campus, on prévoit des heures de consultation dans le lieu de l'enseignement de manière à répondre aux exigences de la matière à l'étude. Le Directeur établit les normes en consultation avec le Département/l'École.
- (c) Dans le cas des cours du soir, le Doyen ne doit pas attribuer de cours qui commence dans les douze (12) heures qui suivent la fin du cours du soir, à moins d'avoir reçu par écrit l'accord préalable du Membre.
- (d) A l'exception des Membres qui enseignent pour la première fois à l'Université ou dans un nouveau programme, on n'exigera pas qu'un Membre prépare pendant une année universitaire plus d'un (1) cours complet ou deux (2) demi-cours (1/2) (ou l'équivalent) qu'il n'a pas donnés au moins une (1) fois durant les quatre (4) années précédentes. Généralement, on ne peut pas exiger d'un Membre qu'il entreprenne une telle préparation de cours plus d'une (1) fois tous les deux (2) ans et on ne peut pas non plus exiger qu'il prépare un nouveau cours s'il n'a pas été prévenu avant le 1er juin. Lorsque le titre ou le numéro d'un cours est remplacé, mais que le contenu du cours demeure essentiellement le même et est enseigné dans la même langue, aux fins de cet article, ce cours est considéré comme étant le même.
- (e) Les Membres peuvent être tenus de superviser ou d'élaborer des cours de formation à distance dans le cadre de leur charge normale de travail, sous réserve des stipulations de l'article 8.40 – Cours de formation à distance. Les Membres dont les

education courses as part of their normal workload may be assigned such duties for the duration of their contract(s).

- (f) In order to enhance the ability of Members to undertake scholarly activity, it is desirable to schedule the teaching activities in such a way as to create blocks of time free of scheduled teaching activities. For the Fall and Winter terms, the scheduling of courses shall permit every Member to have at least one (1) day per week for scholarly activity during which she/he is not expected to teach scheduled classes. Members wishing to create additional such days or blocks of time without scheduled teaching shall approach the Chair/Director of the Departments/Schools and the Dean with an appropriate request. These officials shall make reasonable efforts to accommodate such requests within the constraints imposed by requirements of offering programs and courses to students. When competing requests for time blocks without scheduled teaching cannot be met for all applicants, priority shall be given to those individuals who earlier have been unsuccessful in making such a request, provided that these were based on bona fide requirements to enhance scholarly activity.
- (g) Full-time Members teaching in programs where the preparation of a thesis is mandatory for students have an obligation to participate in the thesis supervision provided that they are qualified to do so. However, the Parties agree that the close working relationship desirable for the successful preparation of a thesis is best achieved under conditions that allow for mutual choice on the part of the Member and the student before entering the supervisor/student relationship.
- (h) Notwithstanding paragraph 5.40.6 (e) above, when a Member undertakes academic supervision of an individual student in a program offered by Laurentian University, when such work is over and above the normal workload, such supervisory work shall be recognized upon its successful defence or completion as follows:

conditions d'embauche incluent spécifiquement l'élaboration de cours de formation à distance comme partie intégrante de leur charge normale de travail peuvent devoir accomplir ces tâches pour la durée de leur(s) contrat(s).

- (f) Pour que les Membres puissent mieux effectuer des travaux d'érudition, il est souhaitable de préparer des horaires de cours qui laissent aux Membres des blocs de temps libres de charge d'enseignement. Pendant les sessions d'automne et d'hiver, on établit l'horaire des cours de manière à donner à chaque Membre au moins une (1) journée par semaine pour les travaux d'érudition, pendant laquelle on ne s'attend pas qu'il donne des cours à l'horaire. Les Membres qui désirent disposer d'un surcroît de jours ou de blocs de temps sans enseignement à l'horaire présentent au Directeur du Département/de l'École et au Doyen une demande appropriée. Ces derniers font des efforts raisonnables pour répondre favorablement à ces demandes dans les limites des contraintes imposées par la nécessité d'offrir des programmes et des cours aux étudiants. Lorsque des demandes concurrentes de blocs de temps sans enseignement ne peuvent pas toutes recevoir une réponse favorable, la priorité est accordée aux personnes à qui une demande préalable a été refusée, pourvu que ces demandes soient faites de bonne foi pour l'avancement des activités d'érudition.
- (g) Les Membres à temps plein qui enseignent dans des programmes comportant la préparation d'une thèse par les étudiants doivent participer à la supervision des thèses s'ils ont la compétence pour le faire. Les Parties conviennent cependant que l'étroite relation de travail souhaitable pour la bonne préparation d'une thèse se fait mieux dans des conditions qui permettent la liberté du choix du Membre et de l'étudiant avant d'entreprendre ce travail de collaboration.
- (h) Nonobstant l'alinéa 5.40.6 (e) ci-dessus, lorsqu'un Membre entreprend la supervision d'un étudiant dans le cadre d'un programme offert par l'Université Laurentienne et que ce travail est en sus de la charge de travail normale, on reconnaît ce travail de supervision au moment de la défense ou de l'achèvement réussis, comme suit :

<i>Supervisory work</i>	<i>Credit value</i>	<i>Monetary value at \$1,000 / credit</i>
PhD Thesis	3	\$3,000
Master's Thesis or Advanced Practicum in Social Work	1	\$1,000
PhD or Master's Research Project, Research Essay, Directed Reading Seminar or Independent Study	½	\$500
Undergraduate Thesis where mandatory	⅓	\$333
Undergraduate Directed Reading Seminar or Independent Study where mandatory	¼	\$250

- (i) The above credits may be shared by agreement between two (2) or more Members who have contributed to the thesis or other supervision. In cases of disagreement, the Dean shall arbitrate the proportions.
- (ii) A Member's teaching credits for individual supervisions as outlined in this paragraph can be accumulated towards a reduction of the Member's normal teaching load to a maximum of three (3) credits release per academic year. Unused credits can be carried over to subsequent years. The scheduling of the reduction shall be with the mutual agreement of the Member and her/his Dean.
- (iii) Alternatively, Members may be paid the credit value accumulated for any supervisory work in their professional expenditure account. At any time, Members may transfer the monetary value of the accumulated credits into their professional development expenditure account.
- (iv) Once the supervisory work has been completed, it shall be the responsibility of the Member to report such

<i>Travail de supervision</i>	<i>Crédits reconnus</i>	<i>Valeur monétaire à 1 000 \$ / crédit</i>
Thèse de doctorat	3	3 000 \$
Thèse de maîtrise ou stage avancé en Travail social	1	1 000 \$
Ph. D. ou projet de recherche à la maîtrise, mémoire de recherche, lectures dirigées ou études autonomes	½	500 \$
Thèse de premier cycle obligatoire	⅓	333 \$
Lectures dirigées ou études autonomes obligatoires	¼	250 \$

- (i) Deux (2) ou plus de deux Membres qui ont contribué à une thèse ou à un travail de supervision peuvent s'entendre sur le partage des crédits indiqués ci-dessus. En cas de désaccord, le Doyen décide de la répartition.
- (ii) Un Membre peut accumuler les crédits d'enseignement reliés aux supervisions individuelles tels que décrits dans le présent alinéa et les appliquer à la réduction de sa charge d'enseignement normale, la décharge maximale étant de trois (3) crédits par année universitaire. On peut reporter aux années suivantes les crédits non utilisés. L'horaire de la décharge est établi par entente mutuelle du Membre et de son Doyen.
- (iii) En seconde option, un Membre peut faire verser dans son compte de dépenses pour le développement professionnel un paiement qui équivaut à la valeur des crédits accumulés pour du travail de supervision. En tout temps, le Membre peut transférer la valeur monétaire de ses crédits accumulés vers son compte de dépenses pour le développement professionnel.
- (iv) Une fois le travail de supervision complété, le Membre a la responsabilité d'en aviser le Doyen au moyen d'un

	completion to the Dean on a form co-signed by her/his Chair/Director. The Dean's Office shall either register the credit on the Member's workload credit account to be created in WebAdvisor or transfer the funds to the Member's professional development expenditure account, as the Member directs.		formulaire portant sa signature et celle de son Directeur. Le bureau du Doyen inscrit le crédit au compte de crédits de travail du Membre créé dans WebAdvisor ou transfère les fonds au compte de dépenses pour le développement professionnel du Membre, selon la directive qu'il a reçue du Membre.
	(v) Based on existing program requirements, the Dean shall identify those programs which have mandatory supervisory needs as per paragraph 5.40.8 (g) above. Any Member planning to supervise an individual student in another program for credit under this paragraph needs the prior authorization of the Dean.		(v) En fonction des exigences actuelles des programmes, le Doyen identifie les programmes qui comportent une supervision obligatoire dont il est question dans l'alinéa 5.40.8 (g) ci-dessus. Tout Membre qui projette de superviser un étudiant dans un autre programme, moyennant des crédits en vertu de cette clause, doit d'abord obtenir l'autorisation du Doyen.
	(vi) The subparagraphs 5.40.8 (h) (i) to 5.40.8 (h) (iv) above do not apply to Research Chairs who already received a teaching load reduction.		(vi) Les sous-alinéas 5.40.8 (h) (i) à 5.40.8 (h) (iv) ci-dessus ne s'appliquent pas aux détenteurs de Chaires de recherche qui ont déjà une réduction de charge d'enseignement.
5.40.9	The determination of the workload for professional librarians shall also be subject to the following conditions:	5.40.9	La charge de travail des bibliothécaires professionnels est également soumise aux modalités qui suivent :
	(a) Members may be requested to offer service during one (1) evening per week and if requested, they shall not unreasonably refuse, provided that such requests are made on a fair and equitable basis.		(a) Une soirée de service par semaine peut être demandée aux Membres, qui ne peuvent pas refuser sans raison valable, pourvu qu'un tel service soit réparti de façon équitable.
	(b) Professional librarians may be expected to carry library supervisory duties.		(b) Il est entendu que les bibliothécaires professionnels peuvent être appelés à exercer des fonctions de surveillance au sein de la bibliothèque.
5.40.10	In order to promote scholarly activity, as defined by section B) Scholarly Activity of Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics within the University, a Member may have her/his teaching/library service workload altered. Requests for workload reductions as a result of other paid activity shall be considered in accordance with the provisions of Article 7.35 – Voluntary Reduced Workload. However, contract research where the Member is paid a stipend not to exceed twenty thousand dollars (\$20,000) for her/his services may be considered under this provision.	5.40.10	Dans le but de promouvoir à l'Université les travaux d'érudition tels que définis dans la section B) Travaux d'érudition de l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels, le Membre peut faire modifier sa charge de travail. Les demandes de réduction de la charge de travail à cause d'une autre activité rémunérée sont considérées en vertu des dispositions de l'article 7.35 – Réduction volontaire de la charge de travail. Toutefois un contrat de recherche où le Membre touche des honoraires ne dépassant pas vingt mille dollars (20 000 \$) peut être considéré en vertu de la présente provision.
	(a) Without compensation to the University: For such an assignment to become operative, it shall require the recommendation of the		(a) Sans remboursement à l'Université : Pour qu'une activité donne lieu à une modification de la charge de travail, elle doit

Department/School, of the Dean/University Librarian, and approval of the Vice-President, Academic. Faculty Members who receive one (1) or more course reductions for purposes of enhancing scholarly activity, including the preparation of teaching materials for the Centre for Continuing Education, shall not be entitled to overloads as per paragraph 5.40.6 (b) above. This restriction shall also apply to Librarians whose workload is also reduced for scholarly purposes.

faire l'objet d'une recommandation du Département/de l'École et recevoir l'approbation du Doyen/Bibliothécaire en chef et du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. Les professeurs à qui est accordée une (1) réduction de cours ou plus pour se consacrer davantage à leurs activités d'érudition, y compris la préparation de matériel didactique pour le Centre d'éducation permanente, n'ont pas droit aux surcharges de travail telles qu'indiquées à l'alinéa 5.40.6 (b) ci-dessus. Ces restrictions s'appliquent également aux bibliothécaires dont la charge de travail est aussi réduite pour cause de travaux d'érudition.

(b) With compensation to the University:

A Member with a regular teaching load may elect to buy-out of up to fifteen (15) credits of teaching load over five (5) years, not to exceed six (6) credits per year, or the equivalent of professional library service in order to concentrate on research activities. It is acknowledged that certain grants may require a reduction in teaching loads exceeding fifteen (15) credits. The buy-out must be applied for no later than April 1 of the year preceding the academic year for which it is requested and the Dean/University Librarian shall not unreasonably refuse such request. The Dean/University Librarian shall communicate her/his decision by May 1. The buy-out shall cover the actual cost (including benefits) to replace the teaching/professional library work but shall not exceed the overload or sessional rate of pay as appropriate. A Member shall not be refused such a request for two (2) consecutive years.

(b) Avec remboursement à l'Université :

Un Membre ayant une charge d'enseignement normale peut choisir de demander le rachat d'un maximum de quinze (15) crédits d'enseignement sur cinq (5) ans, avec un maximum de six (6) crédits par an, ou l'équivalent en services professionnels de bibliothécaire, en vue de se consacrer à ses activités de recherche. Il est reconnu que certaines subventions peuvent exiger une réduction de la charge d'enseignement dépassant quinze (15) crédits. Il est tenu de faire la demande de rachat avant le 1er avril précédant l'année universitaire à laquelle le rachat s'applique. Le Doyen/Directeur de la bibliothèque ne refuse pas cette demande sans raison valable, et communique sa décision avant le 1er mai. Le rachat couvre le coût réel de remplacement (y compris les avantages sociaux) pour l'enseignement ou les services de bibliothécaire, sans toutefois dépasser le montant d'une surcharge ou l'échelle de traitement des enseignants à temps partiel selon le cas. La demande ne peut être refusée pendant deux (2) années consécutives.

5.40.11 The workload of any or all Members shall be made known to the Union on request.

5.40.11 L'Université s'engage à divulguer au Syndicat, sur sa demande, la charge de travail d'un ou de plusieurs Membres.

5.40.12 It is acknowledged that the provision of teaching assistants is a factor to be considered in the assignment of workloads. As such the Vice-President, Academic will ensure to the greatest degree possible the equitable distribution amongst the Faculties of such assistance, consistent with the policies of Academic Councils.

5.40.12 Il est reconnu que l'attribution d'aide à l'enseignement est un facteur à considérer lors de l'attribution des charges de travail. À ce titre, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche assurera au plus haut degré possible la répartition équitable d'aide à l'enseignement parmi les facultés, conformément aux règlements des conseils universitaires.

ARTICLE 5.45 – ANNUAL REPORT FOR MEMBERS

ARTICLE 5.45 – COMPTE RENDU ANNUEL DES MEMBRES

5.45.1 All full-time Members, except those on sabbatical or study leave who have given prior notice to their

5.45.1 Tous les Membres à temps plein, sauf ceux en congé sabbatique ou en congé d'études qui ont informé le

Dean/University Librarian of their intent to postpone submission until their return, shall submit a report in writing on their activities for the preceding twelve (12) months to the Dean/University Librarian, through the Chair/Director, by May 15. The report will cover all components of her/his responsibilities as listed under Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics.

Members on sabbatical or study leave are covered by Article 7.25 – Sabbatical Leaves and 7.30 – Study Leave respectively.

- 5.45.2 In preparing their reports, Members shall use the appropriate standardised form developed for each Faculty and the Library.
- 5.45.3 It is also the responsibility of the Members to provide annually an up-to-date and corrected curriculum vitae for their personnel file.

ARTICLE 5.50 – ASSESSMENT OF A MEMBER'S PERFORMANCE

- 5.50.1 When making an assessment, the assessing body shall consider the Member's performance in the areas outlined in Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics.
- 5.50.2 The assessing body may consider as mitigating factors:
- (a) The bilingual and tricultural character of Laurentian University.
 - (b) In the case of Librarians, the amount of time available for scholarly activities.
- 5.50.3 The assessment of a Member's teaching performance shall be based on:
- Senate approved course evaluations and the Member's annual teaching dossier.
- (a) During each term of the academic year, the Employer shall administer the course evaluations approved by the Laurentian University Senate. The Vice-President, Academic shall be responsible for the distribution and collection of the said instruments. It is agreed that Members shall have access to the results of course evaluations prior to their use by the University.
- In the case of co-taught courses, the following shall apply:

Doyen/Bibliothécaire en chef de leur intention de déposer leur rapport à leur retour, doivent soumettre un rapport écrit de leurs activités des douze (12) mois précédents au Doyen/Bibliothécaire en chef par l'intermédiaire du Directeur du Département/de l'École, et ce, avant le 15 mai. Ce rapport rend compte de toutes ses responsabilités décrites à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

Les Membres en congé sabbatique ou en congé d'études sont visés par l'article 7.25 – Congé sabbatique et l'article 7.30 – Congé d'études respectivement.

- 5.45.2 Les Membres devront présenter leurs rapports dans les formulaires normalisés préparés à cet effet pour chaque faculté et pour la bibliothèque.
- 5.45.3 Il incombe également aux Membres de soumettre chaque année un curriculum vitae corrigé et à jour pour leur dossier personnel.

ARTICLE 5.50 – ÉVALUATION DES SERVICES RENDUS

- 5.50.1 Lorsqu'il fait une évaluation, l'organisme concerné tient compte du rendement du Membre dans les domaines précisés par l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.
- 5.50.2 L'organisme concerné peut prendre en considération à titre de facteurs atténuants :
- (a) Le caractère bilingue et triculturel de l'Université Laurentienne;
 - (b) Pour les bibliothécaires, le temps dont ils disposent pour les travaux d'érudition.
- 5.50.3 Les jugements touchant la compétence du Membre en matière d'enseignement sont fondés sur :
- Les évaluations de cours approuvées par le Sénat et le dossier annuel d'enseignement du Membre.
- (a) Durant chaque semestre de l'année universitaire, l'Employeur administre les évaluations de cours approuvées par le Sénat de l'Université Laurentienne. Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche est responsable de la distribution et de la collecte des questionnaires. Il est convenu que les Membres auront accès aux résultats des évaluations de cours avant que l'Université s'en serve.
- Dans le cas des cours enseignés avec un autre professeur, les dispositions suivantes

		s'appliquent :	
(i)	For courses co-taught sequentially, there shall be separate evaluations for each professor prior to the end of each sequence.	(i)	Pour les cours enseignés successivement par deux (2) professeurs, les évaluations se font séparément pour chaque professeur avant la fin de la partie du cours qu'il enseigne.
(ii)	For all other co-taught courses, the information provided to the FPC will indicate that the evaluation in question shall be viewed with caution.	(ii)	Pour tout autre cas de cours coenseigné, les renseignements au CPF indiqueront que l'évaluation est sujette à caution.
(b)	It is the responsibility of Members to maintain on an annual basis their teaching dossiers. For each course, the annual dossier must contain at least the following material:	(b)	Il incombe aux Membres de tenir leur dossier annuel d'enseignement. Pour chaque cours, le dossier annuel doit comprendre au moins les documents suivants :
(i)	Course syllabus and sufficient material to permit an evaluation of the contents of the course, the teaching/learning process, and the means of assessing the performance of the students.	(i)	Le plan du cours et une documentation suffisante pour permettre l'évaluation de la matière du cours, du processus d'enseignement et d'apprentissage et des moyens prévus pour évaluer le rendement des étudiants.
(ii)	Sufficient material to permit the evaluation of the Member's teaching performance as perceived by groups such as graduates, peers, or students.	(ii)	Une documentation suffisante pour permettre l'évaluation de la compétence du Membre en matière d'enseignement telle que perçue par les divers groupes, notamment les diplômés, les collègues ou les étudiants.
(iii)	The file should also contain any other material that the Member deems relevant to her/his teaching role.	(iii)	Le dossier doit aussi contenir toute autre documentation qui, de l'avis du Membre, a rapport à sa fonction dans l'enseignement.
(iv)	In the case of co-taught courses, the Member shall include in the dossier information about which parts of the course/s fell within her/his responsibility for course preparation, scheduled classroom, laboratory and tutorial time with students, evaluation of students, and course administration.	(iv)	Dans le cas de cours coenseignés, le Membre inclut dans le dossier une indication des parties du cours pour lesquelles il a assumé la responsabilité de la préparation de cours, des classes à l'horaire, du temps en laboratoire et aux travaux dirigés avec les étudiants, de l'évaluation des étudiants et de l'administration du cours.
(c)	Committees, which may use the results of the course evaluations and the contents of the teaching dossier in their deliberations, shall receive suitable guidelines on their use and interpretation from the Vice-President, Academic.	(c)	Les comités autorisés à utiliser dans leurs délibérations les résultats de ces évaluations de cours et la documentation versée au dossier d'enseignement recevront du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche des lignes directrices appropriées touchant leur utilisation et leur interprétation.

Should a Member feel that a course should be exempt from the approved evaluation process, reasons for exemption should be addressed to the Vice-President, Academic no later than the end of the first week of classes in that course. The Vice-President, Academic will communicate her/his decision on the request prior to the planned date of the course evaluation.

Si un Membre est d'avis qu'un cours ne devrait pas être soumis au processus d'évaluation approuvé, il doit en communiquer les raisons au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche avant la fin de la première semaine d'enseignement du cours en question. Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche fait connaître sa décision touchant la demande avant la date prévue pour l'évaluation de cours.

5.50.4 Notwithstanding the priorities for teaching/librarianship and/or scholarly activities as noted in the various articles in this Collective Agreement, the Parties recognise that the University benefits greatly from significant contributions in many areas including academic administration and/or university governance, continuous involvement in a Member's professional/learned society or in a community activity directly related to the work of the University. The Parties agree that Members who have made such contributions shall have these contributions taken into especial account as compensating for lesser performance in another area.

5.50.4 Nonobstant les priorités en matière d'enseignement ou d'exercice de la profession de bibliothécaire ou de travaux d'érudition prévues dans les divers articles de la présente Convention collective, les Parties admettent que l'Université profite grandement de contributions appréciables du Membre dans de nombreux domaines, y compris la gestion des études et de la recherche, l'administration de l'Université, la participation continue à une société professionnelle ou savante ou à une activité communautaire directement reliée à la mission de l'Université. Les Parties conviennent de tenir compte particulièrement de telles contributions du Membre qui peuvent contrebalancer un rendement moindre dans un autre domaine.

Notwithstanding the priorities for scholarly activities as noted in the various articles in this Collective Agreement, the Parties recognise that the University benefits greatly from the contributions of Members who are exceptional teachers. Members who can make such a contribution shall have this taken into especial account as compensating for lesser performance in another area. When considering librarians, professional service and library management skills shall be substituted for "teaching".

Nonobstant les priorités en matière de travaux d'érudition prévues dans les divers articles de la présente Convention collective, les Parties admettent que l'Université profite grandement des contributions des Membres qui sont des professeurs exceptionnels. De telles contributions du Membre qui peuvent contrebalancer un rendement moindre dans un autre domaine seront prises en considération particulièrement. Dans le cas des bibliothécaires, les services professionnels et la compétence en administration de bibliothèque correspondent à « l'enseignement ».

5.50.5 Every assessing body shall put forward its recommendation or decision in written form setting forth its findings and grounds for recommendation or decision in order that a Member may know which factors were persuasive in a recommendation or decision.

5.50.5 Tous les organismes d'évaluation présentent leurs recommandations ou leurs décisions par écrit en indiquant leurs conclusions et les motifs de la recommandation ou de la décision afin qu'un Membre puisse connaître les éléments qui ont influé sur la recommandation ou la décision.

5.50.6 In all considerations of renewal (included in Article 5.20 – Appointment and Renewal), tenure (Article 5.60 – Tenure Evaluation Procedures), promotion (Article 5.65 – Promotion Procedures) and merit increments (Article 8.25 – Merit Increments) the following assessment procedure shall be used:

5.50.6 Dans tous les cas où il s'agit du renouvellement (compris dans l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat), de la permanence (article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence), de la promotion (article 5.65 – Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion) et des augmentations pour qualifications supplémentaires (article 8.25 – Augmentation au mérite), le processus d'évaluation qui suit s'applique :

(a) The applicant shall submit her/his academic dossier to the Dean/University Librarian, who shall make a copy available to the Department/School. Members of the

(a) Le candidat soumet son dossier universitaire au Doyen/Bibliothécaire en chef, qui met un exemplaire à la disposition du Département/de l'École. Les Membres du

-
- | | |
|---|---|
| <p>Department/School who are eligible to participate in the assessment shall have access to the applicant's dossier.</p> <p>(b) The criteria for a Member's eligibility to vote and to participate in the assessment of applications for renewal, tenure, promotion and merit awards are set out in each of the respective procedural articles referenced in clause 5.50.6 above. Eligible Members who are on sabbatical or other leaves, except leaves of absence without pay or long-term disability, continue to have the right to vote and to participate in the assessment process.</p> <p>(c) In a timely fashion and with sufficient notice the Chair/Director of the Department/School or designate shall convene a meeting of the eligible Members to assess the applicant's academic dossier. Those eligible shall meet as often as necessary for the purpose of writing a joint single letter of assessment for the application. A vote on the application shall occur and be recorded. The eventual joint single letter of assessment shall be communicated to the applicant.</p> <p>(d) The proceedings of the meetings are to be undertaken in camera. It is understood that nothing in this Article shall prevent a Member from discussing with the Union concerns about potential breaches of the Collective Agreement.</p> <p>(e) In exceptional circumstances, where an eligible Member is unable to attend Department/School assessment committee meetings, the Member may submit to the committee an individual letter of assessment with her/his recommendation and vote, both of which shall be incorporated into the joint single letter of assessment of the Department/School. The individual letter of assessment with her/his recommendation and vote shall be provided and read to the Department/School assessment committee during the course of its deliberations.</p> <p>(f) The joint single letter of assessment shall state the recommendation, the reasons and evidence for the recommendation, the votes for, against and abstaining from the recommendation, and the names of Members participating in the assessment process. The joint single letter of assessment shall include both majority and minority recommendations and reasons for the different</p> | <p>Département/de l'École qui sont des participants admissibles à l'évaluation ont accès au dossier du candidat.</p> <p>(b) Les critères d'éligibilité d'un Membre au vote et à la participation pour l'évaluation des demandes de renouvellement, de permanence, de promotion et d'augmentation au mérite sont précisés respectivement dans chacun des articles de procédure auxquels renvoie la clause 5.50.6 ci-dessus. Les Membres éligibles qui sont absents en raison de congés sabbatiques ou autres, à l'exclusion des congés non rémunérés autorisés ou les congés d'invalidité de longue durée, conservent leur droit de vote et participent au processus d'évaluation.</p> <p>(c) Au moment opportun et avec un préavis suffisant, le Directeur du Département/de l'École ou son mandataire convoque une réunion des Membres éligibles pour évaluer le dossier universitaire du candidat. Les Membres éligibles se réunissent aussi souvent qu'il le faut afin de rédiger une lettre d'évaluation unique et conjointe. La demande fait l'objet d'un vote enregistré. La lettre d'évaluation unique et conjointe éventuelle est transmise au candidat.</p> <p>(d) Les délibérations ont lieu à huis clos. Il est entendu que le présent article n'empêche aucunement un Membre de discuter avec le Syndicat de préoccupations ayant trait à des possibilités que la Convention collective soit violée.</p> <p>(e) En des circonstances exceptionnelles, quand un Membre éligible n'est pas en mesure de participer aux réunions du comité d'évaluation, le Membre peut soumettre au comité à titre individuel une lettre d'évaluation avec sa recommandation et son vote, qui sont tous les deux intégrés dans la lettre d'évaluation unique et conjointe du Département/de l'École. La lettre d'évaluation présentée à titre individuel de même que la recommandation et le vote sont fournis et lus au comité d'évaluation du Département/de l'École au cours de ses délibérations.</p> <p>(f) La lettre d'évaluation unique et conjointe exprime la recommandation, les raisons et les preuves à l'appui de la recommandation, les votes en faveur, les votes contre, les abstentions et les noms des Membres qui participent au processus d'évaluation. La lettre d'évaluation unique et conjointe inclut les recommandations de la majorité et de la minorité des Membres et les raisons à l'appui</p> |
|---|---|
-

recommendations where Members request. Prior to its submission, the assessment committee's joint single letter of assessment shall be reviewed by all participants in the assessment process for final approval of its accuracy. Participants who do not approve of the joint single letter of assessment may submit a written signed letter regarding the accuracy of the joint single letter of assessment which shall be attached to the joint single letter of assessment.

- (g) A copy of the joint single letter of assessment with any submitted attachment/s as referenced in paragraph 5.50.6 (f) above will comprise the complete assessment of the applicant by the assessment committee. The Chair/Director of the Department/School shall forward the complete assessment of the applicant by the assessment committee simultaneously to the applicant and to the Chair of the FPC/FFPC/LPC. The applicant has the right to respond in writing to the complete assessment of the applicant by the assessment committee within five (5) working days of its receipt. The applicant shall send her/his response, if any, directly to the Chair of the FPC/FFPC/LPC.
- (h) In assessing applicants, the Dean/University Librarian shall not see internal or external letters of assessment before submitting her/his own independent letter of assessment of the applicant. The Dean/University Librarian shall forward her/his own independent letter of assessment of the applicant simultaneously to the Chair of the FPC/FFPC/LPC and to the applicant. The applicant has the right to respond in writing to the Dean's/University Librarian's independent letter of assessment of the applicant within five (5) working days of its receipt. The applicant shall send her/his response, if any, directly to the Chair of the FPC/FFPC/LPC.
- (i) All letters of assessment internal to the University shall be signed and the recommendations shall be based on evidence.
- (j) In Departments/Schools with fewer than four (4) eligible colleagues apart from the applicant, the applicant's Dean/University Librarian in consultation with the Department/School and approval of the Union, shall add eligible Members from other Departments/Schools so that a minimum of four (4) eligible Members is attained.

des différentes recommandations lorsque des Membres l'exigent. Avant de soumettre leur lettre d'évaluation unique et conjointe, tous les participants au processus d'évaluation l'examinent et l'approuvent quant à son exactitude. Un participant qui n'approuve pas la lettre d'évaluation unique et conjointe peut soumettre par écrit une lettre signée dans laquelle il se prononce sur l'exactitude de la lettre d'évaluation unique et conjointe et sa lettre est annexée à la lettre d'évaluation unique et conjointe.

- (g) Une copie de la lettre d'évaluation unique et conjointe et de toute pièce jointe décrite à l'alinéa 5.50.6 (f) ci-dessus constitue l'évaluation complète du candidat par le comité d'évaluation. Le Directeur du Département/de l'École fait suivre l'évaluation complète du candidat par le comité d'évaluation simultanément au candidat et au Président du CCPF/CCPLF/CBAP. Le candidat a le droit de répondre par écrit à l'évaluation dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent sa réception. Le cas échéant, le candidat envoie sa réponse directement au Président du CCPF/CCPLF/CBAP.
- (h) Lorsqu'il évalue un candidat, le Doyen/Bibliothécaire en chef ne voit pas les lettres d'évaluation interne ou externe avant de soumettre indépendamment sa propre lettre d'évaluation. Le Doyen/Bibliothécaire en chef fait suivre sa propre lettre d'évaluation indépendante du candidat simultanément au candidat et au Président du CCPF/CCPLF/CBAP. Le candidat a le droit de répondre par écrit à la lettre d'évaluation indépendante du Doyen/Bibliothécaire en chef dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent sa réception. Le cas échéant, le candidat envoie sa réponse directement au Président du CCPF/CCPLF/CBAP.
- (i) Toute lettre d'évaluation interne de l'Université est signée et les recommandations sont fondées sur des preuves.
- (j) Dans les Départements/Écoles où il y a moins de quatre (4) collègues éligibles hormis le candidat, le Doyen/Bibliothécaire en chef du candidat, en collaboration avec le Département/l'École et avec l'approbation du Syndicat, ajoute des Membres éligibles provenant d'autres Départements/Écoles pour atteindre le minimum de quatre (4) Membres éligibles.

-
- | | |
|---|--|
| <p>(k) Where the applicant is appointed to more than one (1) Department/School, a written assessment concerning the contributions the applicant has made to the cross-appointed Department/School shall be undertaken by the cross-appointed Department/School provided in accordance with the terms specified in clause 5.20.32 and clause 5.20.33 of Article 5.20 – Appointment and Renewal. The complete assessment of the applicant by the assessment committee of the Department/School of primary responsibility and the written assessment of the cross-appointed Department/School shall be weighted by the FPC/FFPC/LPC to reflect proportionately the extent of the Member's responsibilities in each of the Departments/Schools. The applicant has the right to respond to the written assessment of the cross-appointed Department/School in writing within five (5) working days of its receipt. The applicant shall send her/his response, if any, directed to the Chair of the FPC/FFPC/LPC.</p> | <p>(k) Dans le cas où le candidat est nommé à plus d'un (1) Département ou plus d'une (1) École, le Département/l'École où il est en nomination conjointe soumet une évaluation écrite des contributions du candidat au Département/à l'École où il est en nomination conjointe, conformément aux dispositions des clauses 5.20.32 et 5.20.33 de l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat. Le CCPF/CCPLF/CBAP pondère l'évaluation complète du candidat par le comité d'évaluation du Département/de l'École où il a ses responsabilités principales et l'évaluation écrite du Département/de l'École où il est en nomination conjointe de façon à refléter la proportion des responsabilités du Membre dans chacun des Départements/Écoles. Le candidat a le droit de répondre par écrit à l'évaluation du Département/l'École où il est en nomination conjointe dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent sa réception. Le cas échéant, le candidat envoie sa réponse directement au Président du CCPF/CCPLF/CBAP.</p> |
| <p>(l) Any required external letters of assessment as per Article 5.65 – Promotion Procedures shall be sent directly to the Vice-President, Academic, who shall edit these external letters of assessment only to conceal the identities of the external assessors. The Vice-President, Academic shall then forward the external letters of assessment simultaneously to the Chair of the FPC/FFPC/LPC and the applicant. The applicant has the right to respond in writing to the external letters of assessment within five (5) working days of its receipt.</p> | <p>(l) Toute lettre d'évaluation externe requise conformément à l'article 5.65 – Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion est envoyée directement au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, qui la révisé à la seule fin d'assurer l'anonymat des évaluateurs externes. Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche transmet ensuite les lettres d'évaluation externe simultanément au Président du CCPF/CCPLF/CBAP et au candidat. Le candidat a le droit de répondre par écrit aux évaluations dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent leur réception.</p> |
| <p>(m) The Chair of the FPC/FFPC/LPC shall make available the academic dossier of the applicant to the FPC/FFPC/LPC and simultaneously send to the FPC/FFPC/LPC and to the applicant the complete assessment of the applicant by the assessment committee(s), the independent letter of assessment as authored by the Dean/University Librarian, all applicant response letters and any external letters of assessment.</p> | <p>(m) Le Président du CCPF/CCPLF/CBAP met le dossier universitaire du candidat à la disposition du CCPF/CCPLF/CBAP et envoie simultanément au CCPF/CCPLF/CBAP et au candidat l'évaluation complète du candidat par le/s comité/s d'évaluation, la lettre d'évaluation indépendante écrite par le Doyen/Bibliothécaire en chef, toute lettre de réponse du candidat et toute lettre d'évaluation externe.</p> |
| <p>(n) When the FPC/FFPC/LPC has completed its inquiries and deliberations in accordance with its responsibilities as outlined in clause 5.55.6 of Article 5.55 – Faculty/Francophone Faculty/Library Personnel Committee, it will forward its letter of recommendation on the applicant's application, including reasons for its recommendation, to the Vice-President,</p> | <p>(n) Quand le CCPF/CCPLF/CBAP a complété son examen et ses délibérations en conformité avec ses responsabilités indiquées à la clause 5.55.6 de l'article 5.55 – Comité du corps professoral et comité des bibliothécaires et archivistes professionnels, il envoie sa lettre de recommandation portant sur la demande du candidat, y compris les</p> |
-

Academic with a copy to the applicant. Each letter of recommendation on the applicant's application shall contain the following paragraph: "The Member may make written representations to the Vice-President, Academic within ten (10) working days of the date on which the FPC/FFPC/LPC forwards to the Member a copy of its letter of recommendation on the applicant's application to the Vice-President, Academic."

- (o) The Vice-President, Academic shall confirm or reject the FPC/FFPC/LPC's recommendation or refer it back to the FPC/FFPC/LPC for further clarification of specified issues. In the case of referrals, the Committee must re-examine and address the Vice-President, Academic's concern.
- (p) The final decision of the Vice-President, Academic shall be communicated in writing with reasons to the Member with a copy to the Union. The FPC/FFPC/LPC and the Dean/University Librarian shall receive a copy of the letter sent to the Member. In making a final decision, the Vice-President, Academic shall take into consideration the written representations outlined in paragraph 5.50.6 (n) above of the applicant to the Vice-President, Academic. In cases of referrals, the Vice-President, Academic, in making a final decision, shall also take into consideration the response of the FPC/FFPC/LPC to the specific concerns expressed.
- (q) The specific deadlines and procedures applicable for renewal, tenure, promotion and merit increments are outlined in Article 5.20 – Appointment and Renewal, Article 5.60 – Tenure Evaluation Procedures, Article 5.65 – Promotion Procedures and Article 8.25 – Merit Increments, respectively.

raisons de sa recommandation, au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et une copie au candidat. Le paragraphe suivant figure dans toute lettre de recommandation portant sur une demande d'un candidat : « Le Membre peut répondre par écrit au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche dans les dix (10) jours ouvrables à compter de la date à laquelle le CCPF/CCPLF/CBAP a fait parvenir au Membre une copie de sa lettre de recommandation portant sur la demande d'un candidat au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. »

- (o) Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche confirme ou rejette la recommandation du CCPF/CCPLF/CBAP ou la renvoie au CCPF/CCPLF/CBAP en demandant des précisions supplémentaires sur des questions spécifiques. Dans le cas d'un renvoi, le comité est tenu de se pencher de nouveau sur les questions soulevées par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et d'y répondre.
- (p) Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche communique sa décision définitive au Membre par écrit, raisons à l'appui et envoie une copie au Syndicat. Le CCPF/CCPLF/CBAP et le Doyen/Bibliothécaire en chef reçoivent une copie de la lettre envoyée au Membre. Pour prendre la décision définitive, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche tient compte des soumissions écrites qu'il a reçues du candidat conformément à l'alinéa 5.50.6 (n) ci-dessus. Dans un cas de renvoi, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche prend la décision finale en tenant compte de la réponse du CCPF/CCPLF/CBAP aux questions spécifiques qu'il a soulevées.
- (q) Le calendrier et les procédures spécifiques à respecter en ce qui concerne le renouvellement, la promotion et l'augmentation au mérite sont indiqués aux articles 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat, 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence, 5.65 – Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion et 8.25 – Augmentation au mérite, selon le cas.

**ARTICLE 5.55 – FACULTY/FRANCOPHONE
FACULTY/LIBRARY PERSONNEL COMMITTEE****5.55.1 Structure of the FPC/FFPC/LPC**

- (a) In each Faculty there shall be a Faculty Personnel Committee (FPC) composed of seven (7) elected Members plus one (1) alternate. A Dean/University Librarian appointed by the Vice-President, Academic shall be the non-voting Chair. All Members of the FPC must be tenured and no more than two (2) Members shall belong to the same academic Department/School. Except as provided in paragraph 5.55.1 (c) below, at least three (3) Members shall be Full Professors from within that Faculty. Every effort shall be made to seek nominations from female Members.
- (b) There shall also be a Francophone Faculty Personnel Committee (FFPC) composed of eight (8) members, two (2) from each of the four (4) existing Faculties. The elected Member with the lowest number of votes shall serve as the alternate. A Dean/University Librarian appointed by the Vice-President, Academic (Francophone Affairs) shall be the non-voting Chair. All Members of the FFPC must be tenured and qualified Francophone Members i.e. must have taught or be scheduled to teach a course in French at Laurentian. Except as provided in paragraph 5.55.1 (d) below, at least three (3) Members shall be Full Professors. Potential candidates will be identified by the Office of the Vice-President, Academic (Francophone Affairs). Every effort shall be made to seek nominations from female Members.

If a Member wishes to have her/his case heard by the Francophone Faculty Personnel Committee, this intention must be indicated in writing at the time the application is made; otherwise the application will be heard by the appropriate FPC. Applications are to be sent to the appropriate Dean who will forward these to the non-voting Chair of the Francophone Faculty Personnel Committee. Once a Member has selected a Committee, she/he is not free to change to another Committee either in that academic year or in the following year if the application was unsuccessful.

**ARTICLE 5.55 – COMITÉS DU CORPS PROFESSORAL ET
COMITÉ DES BIBLIOTHÉCAIRES ET ARCHIVISTES
PROFESSIONNELS****5.55.1 Structure du CCPF/CCPLF/CBAP**

- (a) Il devra y avoir dans chaque faculté un Comité du corps professoral de la faculté (CCPF) composé de sept (7) Membres élus et d'un suppléant. Un Doyen/Bibliothécaire en chef nommé par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche préside les réunions mais n'a pas le droit de vote. Tous les Membres du CCPF doivent être des permanents. Il ne devra pas y avoir plus de deux (2) Membres appartenant au même Département/à la même École. À l'exception des stipulations de l'alinéa 5.55.1 (c) ci-dessous, au moins trois (3) Membres doivent être des professeurs titulaires de la faculté. On encouragera fortement la mise en candidature de femmes professeurs.
- (b) Il y a également un Comité du corps professoral de la langue française (CCPLF) composé de huit (8) Membres, deux (2) Membres provenant de chacune des quatre (4) facultés existantes. Le membre élu avec le nombre de voix le moins élevé est le membre suppléant. Un Doyen/Bibliothécaire en chef désigné par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche (Affaires francophones) préside le comité et n'a pas le droit de vote. Tous les membres du CCPLF ont la permanence et sont considérés comme francophones, c'est-à-dire qu'ils ont enseigné ou doivent enseigner un cours en français à l'Université Laurentienne. Sous réserve des stipulations de l'alinéa 5.55.1 (d) ci-dessous, trois (3) des membres sont professeurs titulaires. Les candidats possibles sont désignés par le bureau du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche (Affaires francophones). On encourage fortement la candidature de femmes professeurs.

Lorsqu'un Membre souhaite que son cas soit examiné par le Comité du corps professoral de langue française, il est tenu d'indiquer son intention par écrit lors de la demande; autrement sa demande sera examinée par le CCPF approprié. Les demandes sont adressées au Doyen approprié qui les fait parvenir au Président (sans droit de vote) du Comité du corps professoral de langue française. Une fois que le Membre a choisi un comité, il n'est plus libre de changer de comité pendant l'année universitaire, ni pendant l'année universitaire suivante si sa demande n'a pas abouti.

- (c) In the Library, there shall be a Library Personnel Committee (LPC) composed of five (5) elected Members and one (1) alternate. A Dean appointed by the Vice-President, Academic shall be the non-voting Chair. All Members of the LPC must be tenured and except as provided in paragraph 5.55.1 (d) below, two (2) Members shall be Full Professors/Librarians. There shall be at least two (2) Members from the Library and at least two (2) must be Members of a Faculty outside the Library. Every effort shall be made to seek nominations from female Members. In the event that a Member from the Library wishes to have her/his case heard by a Francophone Faculty Personnel Committee the Parties will reach agreement on the composition of such a Committee by Memorandum of Agreement.
- (d) In the event that the requirements in paragraphs 5.55.1 (a), (b) or (c) above cannot be met, the first priority in dealing with insufficient Members at a rank shall be to seek nominations by Members of that Faculty/Library of Members of another Faculty/Library at the required rank. The second priority shall be to seek nominations by Members of that Faculty/Library of Members from the next lower rank within the same Faculty/Library.
- (e) In the Faculty of Management, there shall be a Faculty Personnel Committee (FPC) composed of five (5) elected Members and one (1) alternate. A Dean appointed by the Vice-President, Academic shall be the non-voting Chair. All Members of this FPC must be tenured and except as provided in paragraph 5.55.1 (d) above, two (2) Members shall be Full Professors/Librarians. There shall be two (2) Members from the School of Commerce, one (1) from the School of Sports Administration and two (2) must be Members of a Faculty outside the Faculty of Management. Every effort shall be made to seek nominations from female Members.

5.55.2 ***Election of the FPC/FFPC/LPC Members***

- (a) The Secretary of Senate shall conduct the elections of the Faculty/Library Personnel Committees by October 15 of each year. The Employer and the Union each shall appoint one (1) scrutineer for the elections.

- (c) A la bibliothèque, il devra y avoir un Comité des bibliothécaires et des archivistes professionnels (CBAP) composé de cinq (5) membres élus et d'un (1) suppléant. Un Doyen nommé par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche préside les réunions mais n'a pas droit de vote. Tous les membres du CBAP doivent être des permanents et, à l'exception de ce que stipule l'alinéa 5.55.1 (d) ci-dessous, deux (2) Membres doivent être des professeurs/bibliothécaires titulaires. Il doit y avoir au moins deux (2) Membres de la bibliothèque et au moins deux (2) Membres d'une faculté de l'extérieur de la bibliothèque. Au cas où un Membre de la bibliothèque souhaite que son cas soit examiné par le Comité du corps professoral de langue française, les Parties s'entendent sur la composition du comité par lettre d'entente.
- (d) Au cas où il serait impossible de se conformer aux exigences indiquées aux alinéas 5.55.1 (a), (b) ou (c) ci-dessus, il faudrait régler la question du manque de Membres à un rang donné en demandant d'abord aux Membres de cette faculté ou de la bibliothèque de nommer des Membres d'une autre faculté ou de la bibliothèque classés au rang voulu. La deuxième priorité serait de demander aux Membres de cette faculté ou de la bibliothèque de nommer des Membres de la même faculté ou de la bibliothèque classés au rang immédiatement inférieur.
- (e) Dans la Faculté de gestion, il y a un Comité du corps professoral (CCP) composé de cinq (5) Membres élus et un (1) Membre remplaçant. Un Doyen, nommé par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, est président du comité sans droit de vote. Tous les Membres de ce CCP ont obligatoirement la permanence, et sauf dans le cas prévu à l'alinéa 5.55.1 (d) ci-dessus, deux (2) Membres sont des professeurs/bibliothécaires titulaires. Deux (2) Membres appartiennent à l'École de commerce et d'administration, un (1) Membre à l'École d'administration des sports, et deux (2) Membres appartiennent obligatoirement à une Faculté autre que la Faculté de gestion. Tout effort est fait pour rechercher la nomination de membres du sexe féminin.

5.55.2 ***Élection des membres des CCPF/CCPLF/CBAP***

- (a) Le Secrétaire du Sénat dirige les élections des membres des CCPF/CCPLF/CBAP avant le 15 octobre de chaque année. L'Employeur et le Syndicat nomment un (1) scrutateur pour les élections.

- | | |
|---|--|
| <p>(b) Nominations shall be by Members of each Faculty/Library. Voting shall be by Members of the faculty/library for Members of their own FPC/FFPC/LPC. Qualified Francophone Members may vote in the elections for faculty representatives on both the FPC and FFPC. Elections shall be conducted by the office of the Secretary of Senate by secret preferential ballot. Except as described in paragraph 5.55.1 (b) above the alternate will be the nominee, not elected who received the greatest number of votes.</p> <p>(c) Any tenured Member may be a member of the FPC/FFPC/LPC it being understood that:</p> <p style="margin-left: 40px;">(i) No Vice-Dean may be a committee member.</p> <p style="margin-left: 40px;">(ii) The President of the Union and the Chief Grievance Officer of the Union may not be committee members.</p> <p style="margin-left: 40px;">(iii) An elected member may not serve for more than two (2) consecutive terms.</p> <p style="margin-left: 40px;">(iv) A Member may not be a committee member during the academic year she/he is on sabbatical.</p> <p style="margin-left: 40px;">(v) No Member may serve on more than one (1) FPC/FFPC/LPC in the same academic year.</p> <p>(d) In the event that any positions of an FPC/FFPC/LPC are not filled through the election process outlined, the Dean/University Librarian, or in the case of the FFPC, the Vice-President, Academic (Francophone Affairs), and an appointee of the Union's Board shall seek, within five (5) working days, a mutually acceptable candidate(s) who shall be named to serve.</p> | <p>(b) Les Membres de chaque faculté et de la bibliothèque participent aux nominations et élisent respectivement les Membres de leur propre comité. Les Membres considérés comme francophones peuvent voter à l'élection des représentants siégeant au CCPF/CCPLF/CBAP. Les élections ont lieu dans le bureau du Secrétaire du Sénat par vote secret préférentiel. Sauf tel qu'il est indiqué à l'alinéa 5.55.1 (b) ci-dessus, le suppléant sera la personne non-élue ayant reçu le plus grand nombre de votes.</p> <p>(c) Tout Membre ayant la permanence peut devenir membre du CCPF/CCPLF/CBAP, étant entendu que :</p> <p style="margin-left: 40px;">(i) Aucun Vice-doyen ne peut faire partie du comité.</p> <p style="margin-left: 40px;">(ii) Le Président du Syndicat et le Délégué en chef du Syndicat ne peuvent devenir membres du Comité.</p> <p style="margin-left: 40px;">(iii) Un Membre élu ne peut avoir plus de deux (2) mandats consécutifs.</p> <p style="margin-left: 40px;">(iv) Un Membre ne peut pas faire partie du Comité pendant l'année universitaire où il bénéficie d'un congé sabbatique.</p> <p style="margin-left: 40px;">(v) Aucun Membre ne peut faire partie de plus d'un (1) CCPF/CCPLF/CBAP pendant la même année universitaire.</p> <p>(d) Si des sièges au CCPF/CCPLF/CBAP n'ont pas été pourvus par le mode d'élection indiqué, le Doyen/Bibliothécaire en chef ou dans le cas du CCPLF, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche (Affaires Francophones) et une personne nommée par le Conseil du Syndicat chercheront, pendant cinq (5) jours ouvrables, un ou des candidats acceptables pour les deux Parties et dont les noms seront présentés pour siéger au Comité.</p> |
|---|--|

5.55.3 **Term of Office and Vacancies**

- (a) The term of office of elected and appointed FPC/FFPC/LPC members shall be two (2) years, starting on October 16 following the election. To ensure continuity, the terms shall be staggered.
- (c) A committee member who makes an application for promotion or for whatever reason is being evaluated by the FPC/FFPC/LPC shall be deemed to have resigned from the committee.

5.55.3 **Durée du mandat et sièges vacants**

- (a) Les Membres du CCPF/CCPLF/CBAP sont élus ou nommés pour deux (2) ans à partir du 16 octobre suivant l'élection. Les mandats sont décalés de façon à assurer la continuité.
- (c) Un Membre de Comité qui dépose une demande de promotion ou qui, pour toute autre raison, fait l'objet d'une évaluation du CCPF/CCPLF/CBAP est présumé avoir démissionné de ce Comité.

- (c) In the event that replacements are needed, the Dean/University Librarian or in the case of the FFPC, the Vice-President, Academic (Francophone Affairs) and an appointee of the Union's Board shall (subject to clause 5.55.1 above) seek a mutually acceptable tenured candidate who shall be named to serve.

- (c) Si des remplacements sont nécessaires, le Doyen/Bibliothécaire en chef ou dans le cas du CCPLF, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche (Affaires Francophones) et une personne nommée par le Conseil du Syndicat chercheront (sous réserve de la clause 5.55.1 ci-dessus) un candidat ayant la permanence acceptable pour les deux Parties et dont le nom sera présenté pour siéger au Comité.

5.55.4 ***Voting, Recording and Reporting Procedures***

5.55.4 ***Scrutin, consignation des débats et rapport du comité***

- (a) A quorum shall consist of the full committee. The alternate may replace any elected Member when needed to obtain quorum.
- (b) The alternate Member shall act in the absence of a regular Member in order to obtain quorum. A regular Member who is unable to attend meetings shall so inform the Chair. The Chair shall formally invite the alternate to replace the regular Member. The alternate Member shall be kept informed of Committee proceedings and shall be invited to attend all meetings. The alternate Member has an obligation to stay abreast of the matters discussed.
- (c) All decisions of the Committee shall be recorded. In order to establish which factors were persuasive in any given decision, the FPC/FFPC/LPC shall set forth in its decision its findings and the grounds for its decision. These decisions shall be kept in the office of the Dean/University Librarian and in the case of the FFPC, in the office of the appropriate Dean and shall be available to the members of the Committee. Committee members shall make their decisions in a manner consistent with the Collective Agreement. A copy of the decisions shall be forwarded to the applicant. Each decision shall contain the following paragraph: "The Member may make written representations to the Vice-President, Academic within ten (10) working days of the date on which the FPC/FFPC/LPC forwards to the Member a copy of its decision to the Vice-President, Academic."
- (d) Decisions of the FPC/FFPC/LPC on renewal shall be by majority vote. Decisions of the FPC/FFPC, excluding the FPC for the Faculty of Management, on tenure and promotion shall require five (5) positive votes. Decisions of the LPC and the FPC for the Faculty of Management on tenure and promotion shall require four (4) positive votes. Members of the committee shall record their vote on an official

- (a) La totalité des Membres constitue le quorum. Le suppléant peut remplacer tout membre élu lorsque cela est nécessaire pour obtenir quorum.
- (b) Le Membre suppléant doit agir en l'absence d'un Membre régulier afin d'obtenir quorum. Un Membre régulier qui ne peut assister aux réunions doit en informer le président. Celui-ci doit inviter formellement le suppléant à venir remplacer le Membre régulier. Le Membre suppléant doit être informé des réunions et des démarches du Comité. Le Membre suppléant doit se tenir au courant des questions discutées.
- (c) Toutes les décisions du Comité doivent être consignées. Afin d'établir les facteurs déterminants des décisions, le CCPF/CCPLF/CBAP doit exposer ses conclusions et les raisons de ses décisions. Celles-ci doivent être à la disposition des Membres du Comité au bureau du Doyen/Bibliothécaire en chef et dans le cas du CCPLF au bureau du Doyen approprié. Les Membres du comité prennent leur décision de manière à se conformer à la Convention collective. Le candidat doit recevoir une copie des décisions dont chacune doit comporter le paragraphe suivant : « Le Membre peut présenter ses observations par écrit au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date à laquelle le CCPF/CCPLF/CBAP envoie au Membre une copie de sa décision telle qu'il l'a transmise au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. »
- (d) Les décisions du CCPF/CCPLF/CBAP en matière de renouvellements de contrats sont prises par vote majoritaire. Les décisions du CCPF/CCPLF excluant celle du CCPF pour la Faculté de gestion sur la permanence et la promotion requièrent cinq (5) votes positifs. Les décisions du CBAP et du CCPF de la Faculté de gestion sur la permanence et les promotions requièrent quatre (4) votes positifs.

ballot with their name on it and shall write on the ballot a reasonable opinion supporting the vote. The Chair shall rely on these opinions in writing the committee's decision. Prior to sending the committee's decision to the Vice-President, Academic, the report must be brought to FPC/FFPC/LPC for review. Members of the committee who wish to add a minority opinion may do so by submitting a written signed opinion which will be attached to the majority decision. Official ballots shall be retained until all procedures up to and including arbitration have been exhausted.

- (e) Prior to the end of each academic year (April 7), the Chair of the FPC/FFPC/LPC shall make an annual report to the Vice-President, Academic summarizing the activities and decisions of the FPC/FFPC/LPC. This report shall indicate all decisions that were referred back to the FPC/FFPC/LPC by the Vice-President, Academic. A copy of this annual report shall also be sent to the President of the Union.

5.55.5 **Operating Procedures**

The Chairs of FPC/FFPC/LPC shall ensure that at the commencement of evaluations for promotion and tenure all members of the Committee are familiar with the employment equity policies.

- (a) No Member of an FPC/FFPC/LPC shall participate in the evaluation/assessment of Members at the Department/School level.
- (b) (i) An applicant may ask that an FPC/FFPC/LPC Member recuse herself/himself in her/his particular case, on the grounds that a conflict of interest exists, or that a reasonable apprehension of bias exists, subject to Appendix J – Committee on the Apprehension of Bias. The applicant shall state the reasons in writing to the Chair of the Committee. The Chair shall render a decision with reasons to the applicant and the Member in question if the Member is to be recused. Even without a request from the applicant, the Chair of the FPC/FFPC/LPC may require a Member to recuse herself/himself on one (1) of the same two (2) grounds. A Member may recuse herself/himself on her/his own volition.

Les membres du Comité doivent utiliser un bulletin de vote officiel portant leur nom et écrire une opinion raisonnable à l'appui de leur vote. Le président doit s'inspirer de ces opinions pour rédiger la décision du Comité. Les membres revoient cette décision avant sa transmission au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. Les personnes désireuses d'ajouter une opinion minoritaire peuvent l'inscrire, la signer et la joindre à la décision majoritaire. Les bulletins officiels sont conservés jusqu'à ce que toutes les procédures y compris l'arbitrage aient été épuisées.

- (e) Avant la fin de chaque année universitaire (le 7 avril), les présidents des CCPF/CCPLF/CBAP présentent au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche leur rapport annuel où ils résument les activités et les décisions de leur comité. Ce document indique également toutes les décisions retournées aux CCPF/CCPLF/CBAP par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. Une copie de ce rapport annuel est également envoyée au Président du Syndicat.

5.55.5 **Fonctionnement**

Les Présidents des CCPF/CCPLF/CBAP veilleront à ce que tous les membres du comité connaissent bien la politique en matière d'équité d'emploi avant d'entreprendre les évaluations en vue d'une promotion ou de la permanence.

- (a) Aucun membre d'un CCPF/CCPLF/CBAP ne peut participer au processus d'évaluation des Membres au niveau des Départements/Écoles.
- (b) (i) Un candidat peut demander qu'un membre du CCPF/CCPLF/CBAP se récuse dans son cas particulier en alléguant qu'il existe un conflit d'intérêts ou une crainte raisonnable de partialité, conformément à l'Annexe J – Comité conjoint pour examiner les craintes raisonnables de partialité. Le candidat en expose les raisons par écrit au Président du comité. Le président rend sa décision et les motifs de celle-ci au candidat et au Membre en question si ce dernier est récuse. Même en l'absence d'une demande du candidat, le président du CCPF/CCPLF/CBAP peut exiger la récusation d'un Membre pour un (1) de ces deux (2) mêmes motifs. Un Membre peut se récuser de sa propre volonté.

-
- | | |
|--|---|
| <p>(ii) In the context of collegial decision making, prior service in the same Department/School, joint service on University or Union committees or other normal acquaintance by itself does not necessarily constitute grounds for the presumption of conflict of interest or bias.</p> | <p>(ii) Dans le contexte de la prise de décision collégiale, les antécédents de service dans le même Département ou la même École, le service commun dans un comité de l'Université ou du Syndicat ou d'autres relations normales ne constituent pas nécessairement des raisons de présumer qu'il y a conflit d'intérêts ou partialité.</p> |
| <p>(c) Before making any decision or recommendation on any individual Member, the FPC/FFPC/LPC shall:</p> | <p>(c) Avant de prendre toute décision ou de formuler toute recommandation touchant un Membre en particulier, le CCPF/CCPLF/CBAP doit :</p> |
| <p>(i) Invite the Member to meet with the FPC/FFPC/LPC. The Member may be accompanied by a colleague of her/his choice.</p> | <p>(i) Inviter le Membre à rencontrer le CCPF/CCPLF/CBAP. Le Membre peut être accompagné par un collègue de son choix.</p> |
| <p>(ii) Take into account but not be limited to the following evidence:</p> <p style="margin-left: 40px;">Those parts of the Member's current personnel file that are relevant to the matter being discussed. The Member shall be provided with a list of material from the personnel file that is being considered and that has not accompanied the application.</p> <p style="margin-left: 40px;">The assessments by the Members of the Department(s)/School(s) and by the Dean/University Librarian.</p> <p style="margin-left: 40px;">Any relevant material specified in the applicant's letter of application or curriculum vitae. The applicant shall be responsible within reason for producing one true copy of any material that she/he wishes to be considered.</p> <p style="margin-left: 40px;">The oral and/or written submission made by the applicant.</p> <p style="margin-left: 40px;">Such other factual information as is necessary to understand the evidence.</p> | <p>(ii) Tenir compte des éléments suivants, sans toutefois s'y limiter :</p> <p style="margin-left: 40px;">Les éléments du dossier personnel du Membre qui se rapportent au sujet discuté. Le Membre reçoit une liste des documents de son dossier personnel qui sont étudiés et qui n'accompagnaient pas sa demande.</p> <p style="margin-left: 40px;">Les évaluations par les Membres du Département/de l'École et par le Doyen/Bibliothécaire en chef.</p> <p style="margin-left: 40px;">Tout document pertinent spécifié dans la lettre de demande du candidat ou dans le curriculum vitae du candidat. Le candidat doit fournir, dans la mesure du possible, une copie conforme de tout document qu'il souhaite faire examiner.</p> <p style="margin-left: 40px;">L'exposé oral et/ou écrit du candidat.</p> <p style="margin-left: 40px;">Toutes autres données factuelles nécessaires pour comprendre les pièces présentées.</p> |
| <p>(d) Once an FPC/FFPC/LPC has started to consider a case, it shall be the responsibility of that FPC/FFPC/LPC to see that case through to completion even if the process extends</p> | <p>(d) Une fois que le CCPF/CCPLF/CBAP a commencé l'examen d'un cas, c'est la responsabilité du CCPF/CCPLF/CBAP de terminer l'examen du cas, même si le</p> |
-

beyond one (1) academic year. In the event that replacements are needed, the Dean/University Librarian and an appointee of the Union's Board shall (subject to clause 5.55.1 above) seek a mutually acceptable tenured Member(s) who shall be named to serve.

processus se prolonge pendant plus d'une (1) année universitaire. Au cas où des remplacements seraient nécessaires, le Doyen/Bibliothécaire en chef et une personne désignée par le Conseil du Syndicat (compte tenu de la clause 5.55.1 ci-dessus) recherchent un (ou plusieurs) Membres acceptables par les deux Parties et ayant la permanence pour faire partie du Comité.

5.55.6 **Responsibilities of the FPC/FFPC/LPC**

- (a) To formulate and forward to the Vice-President, Academic its decisions for those Members of the Faculty/Library whose names are being considered for the following:
 - (i) Renewal of Probationary Appointment per Article 5.20 – Appointment and Renewal;
 - (ii) Tenure per Article 5.60 – Tenure Evaluation Procedures;
 - (iii) Promotion per Article 5.65 – Promotion Procedures;
 - (iv) Merit increments as per Article 8.25 – Merit Increments.
- (b) To make submissions on such matters as termination due to redundancy or financial exigency when requested to do so.
- (c) To act as consultant on any other matters as requested by the University or required by the terms of this Collective Agreement.

5.55.6 **Responsabilités du CCPF/CCPLF/CBAP**

- (a) Formuler et faire parvenir les décisions au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche au sujet des Membres du corps professoral ou de la Bibliothèque qui ont posé leur candidature en vue de :
 - (i) Un renouvellement de contrat à l'essai selon l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat
 - (ii) La permanence selon l'article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence
 - (iii) Une promotion selon l'article 5.65 – Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion
 - (iv) Augmentations au mérite selon l'article 8.25 – Augmentation au mérite
- (b) Soumettre, sur demande, des propositions sur les questions de mise à pied à la suite d'une suppression de poste ou à cause de restrictions budgétaires.
- (c) Conseiller sur toute autre question à la demande de l'Université ou suivant les stipulations de la présente Convention collective.

5.55.7 **Deadlines**

In the event that an FPC/FFPC/LPC is unable to meet any of the deadlines set out in this Collective Agreement by virtue of its inability to meet with quorum, then all subsequent deadlines in the particular procedure are extended by the length of time that FPC/FFPC/LPC requires to meet with quorum and make its decision or recommendation.

5.55.7 **Dates limites**

Si un CCPF/CCPLF/CBAP est incapable de se conformer à toute date limite prévue dans la présente Convention collective en raison de son impossibilité d'atteindre le quorum, toutes les dates limites subséquentes de la procédure en question sont reportées selon le délai dont le CCPF/CCPLF/CBAP a besoin pour atteindre le quorum et formuler sa décision ou sa recommandation.

ARTICLE 5.60 – TENURE EVALUATION PROCEDURES

- 5.60.1 In the interest of the University community and of society at large tenure protects free criticism and independent judgement and hence forms an integral

ARTICLE 5.60 – MÉCANISME D'ÉVALUATION EN VUE DE LA PERMANENCE

- 5.60.1 La communauté universitaire et la société en général profitent de la liberté d'opinion et de l'indépendance de jugement sanctionnées par la permanence, qui

part of Academic Freedom per Article 3.10 – Academic Freedom.

constitue pour cette raison une partie intégrante de la liberté académique établie à l'article 3.10 – Liberté académique.

5.60.2 Tenure means permanency of appointment. Such an appointment may be terminated through resignation, retirement, dismissal for cause as established by a proper hearing, redundancy or financial exigency consistent with the terms of this Collective Agreement, or as otherwise stated in this Collective Agreement. Tenure includes the right during appointment to academic freedom and to fair consideration for increases in responsibility and salary, and promotions in rank.

5.60.2 Le terme « permanence » désigne la permanence d'emploi. Un des facteurs suivants peut entraîner la résiliation d'un contrat : démission, retraite, congédiement pour cause à la suite d'une procédure en règle, poste faisant double emploi ou contraintes financières reconnues selon les termes de la présente Convention collective, ou pour toute autre cause prévue dans la Convention collective. La permanence comporte pour la durée de l'emploi le droit à la liberté académique et à la considération équitable pour ce qui est des augmentations de responsabilité et de traitement et de la promotion aux rangs suivants.

5.60.3 Tenure Evaluation

5.60.3 Évaluation en vue d'obtenir la permanence

(a) Members on probationary appointments shall normally begin to undergo a formal tenure evaluation by the FPC/FFPC/LPC no later than September 30 of the final year of their probationary status. However, Members may apply for tenure one (1) year prior to the final year of their probationary status. An early application for tenure may not result in a termination of appointment. Members considered for tenure at the end of the normal probationary period may be awarded tenure, denied tenure, or if the Member has not made an early application for tenure, may have her/his probationary period extended by one (1) additional year, during which she/he shall be evaluated for tenure for a final time. A Member may not be considered for tenure more than twice.

(a) Normalement, le Membre nommé à l'essai entre dans le processus officiel d'évaluation en vue de la permanence menée par le CCPF/CCPLF/CBAP au plus tard le 30 septembre de l'année probatoire finale. Cependant, le Membre peut demander la permanence un (1) an avant la dernière année de probation. La demande de permanence anticipée ne peut pas entraîner la cessation de la nomination. Le Membre ayant demandé la permanence à la fin de la période normale d'essai peut l'obtenir ou se la faire refuser, ou, s'il n'a pas déposé de demande anticipée, sa période de probation peut être prolongée d'une (1) année au cours de laquelle il sera évalué une dernière fois en vue de la permanence. Un Membre ne peut pas être considéré pour la permanence plus de deux (2) fois.

(b) All Members on probationary appointments shall begin to undergo a formal tenure evaluation by the FPC/FFPC/LPC no later than September 30 of the final year of their probationary status.

(b) Tous les Membres nommés à l'essai entrent dans le processus officiel d'évaluation en vue de la permanence menée par le CCPF/CCPLF/CBAP au plus tard le 30 septembre de l'année finale de la période d'essai.

(i) However, in recognition of the fact that Members may have to deal with heavier than normal personal responsibilities or extraordinary circumstances, not faced by the majority of other Members, the opportunity is provided for a Member to request a delay of up to two (2) years in the tenure review process. Members wishing to delay their final tenure evaluation must apply in writing to the appropriate Dean/University Librarian no later than August 1 of the

(i) Toutefois, en reconnaissance du fait que des Membres doivent composer avec des responsabilités personnelles anormalement lourdes ou des circonstances extraordinaires que la majorité des autres Membres n'ont pas à assumer, un Membre a la possibilité de demander un sursis d'un maximum de deux (2) ans pour l'évaluation en vue de la permanence. Les Membres qui souhaitent repousser l'évaluation finale de la permanence sont tenus d'en faire la

final year of their probationary appointment describing the special circumstances why a delay in tenure review is requested, identifying the particular area in the performance of the Member that would be strengthened by the delay and what steps the Member will take to meet the requirements for tenure during the period of the delay. The Dean/University Librarian, after discussion with the appropriate Department(s)/School(s) will forward a recommendation to the Vice-President, Academic who will render a decision by September 8. The Vice-President, Academic may authorise a delay in tenure evaluation for up to two (2) years. If the Vice-President, Academic does not authorise a delay in tenure evaluation, the evaluation will proceed. Failure by the Vice-President, Academic to authorise a delay in tenure evaluation shall not be subject to grievance and arbitration.

- (ii) Members who have taken pregnancy, parental or adoption leave as provided under Article 7.60 – Pregnancy, Parental and Adoption Leaves during their probationary period may elect to postpone the mandated evaluations leading to tenure (both the evaluation for renewal of the probationary appointment and the final tenure evaluation) by one (1) year for each incident of leave period.

- (c) For the teaching faculty, in making its recommendations, the FPC/FFPC shall be guided by the following standards:

- (i) A record of satisfactory teaching in the pre-tenure years based on the teaching dossier and approved course evaluations as set out in Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics and clause 5.50.2 of Article 5.50 – Assessment of a Member's Performance. The nature and scope of past teaching activities shall be

demande par écrit au Doyen/Bibliothécaire en chef approprié avant le 1^{er} août de l'année finale de leur nomination à l'essai, en décrivant les circonstances spéciales justifiant un sursis de l'évaluation en vue de la permanence, le domaine particulier de leur rendement qui serait renforcé par le sursis et les mesures que le Membre a l'intention de prendre pour remplir les conditions de la permanence pendant la période de sursis. Après en avoir discuté avec le Département/l'École ou les Départements/Écoles concernés, le Doyen/Bibliothécaire en chef fait parvenir une recommandation au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, qui prend une décision avant le 8 septembre. Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut autoriser un sursis d'évaluation de la permanence d'un maximum de deux (2) ans. Si le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche n'autorise pas le sursis de l'évaluation en vue de la permanence, cette évaluation a lieu. La décision du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche en cette matière ne peut pas être soumise à la procédure de grief et d'arbitrage.

- (ii) Le Membre qui, pendant la période à l'essai, a pris un congé de maternité, un congé parental ou un congé d'adoption en vertu de l'article 7.60 – Congés de maternité, congés parentaux et congés d'adoption a la possibilité de repousser les évaluations obligatoires menant à la permanence (que ce soit l'évaluation en vue du renouvellement du contrat à l'essai, ou l'évaluation finale en vue de la permanence) d'une (1) année pour chaque période de congé.

- (c) En ce qui concerne le personnel enseignant, le CCPF/CCPLF fait ses recommandations en fonction des critères suivants :

- (i) Un dossier d'enseignement satisfaisant au cours des années qui précèdent la permanence, attesté par le dossier d'enseignement et les évaluations de cours approuvées conformément à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels et la

	taken into account in assessing a Member. If the applicant has faced problems in teaching, the FPC/FFPC will look for evidence that the applicant has recognized the problems, has taken steps to improve, and has made some improvements.		clause 5.50.2 de l'article 5.50 – Évaluation des services rendus. L'évaluation du Membre tient compte de la nature et de l'envergure de ses activités antérieures en enseignement. Si le candidat a connu des problèmes en enseignement, le CCPF/CCPLF cherche des indications que le candidat a reconnu les problèmes, qu'il a posé des gestes en vue de s'améliorer et qu'il a apporté certaines améliorations.
(ii)	A record of satisfactory scholarly activity as defined in Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics. The applicant shall show progress in independent research or creative activity.	(ii)	Un dossier de travaux d'érudition satisfaisants tel qu'indiqué à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels. Le candidat doit faire preuve de progrès dans ses recherches autonomes ou ses activités créatives.
(iii)	A record of contributions to University governance and administrative duties as set out in Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics.	(iii)	Un dossier de contributions à la gouvernance de l'Université et de tâches administratives telles qu'indiquées à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.
(iv)	The applicant has met the formal educational or professional qualifications for the rank of Assistant Professor and bilingualism qualifications as set out in Article 5.10 – Academic Qualifications Guidelines, clause 3.30.5 of Article 3.30 – Bilingualism and Letter of Appointment, consistent with the Collective Agreement.	(iv)	Le candidat a atteint les exigences éducationnelles ou professionnelles du rang de professeur adjoint et les exigences en matière de bilinguisme telles qu'indiquées à l'article 5.10 – Lignes directrices touchant les titres universitaires, à la clause 3.30.5 de l'article 3.30 – Bilinguisme et dans la lettre de nomination, en conformité avec la Convention collective.
(v)	The FPC/FFPC shall be flexible in assessing stronger performance in some areas against weaker performance in other areas as set out in clause 5.50.3 of Article 5.50 – Assessment of a Member's Performance. However, in no instance shall it recommend tenure for an applicant if teaching performance is judged mostly unsatisfactory or if the applicant is not engaged in a program of scholarly activity.	(v)	Le CCPF/CCPLF fait preuve de flexibilité en opposant l'évaluation de la performance plus forte dans certains domaines à la performance plus faible dans d'autres domaines, tel qu'énoncé à la clause 5.50.3 de l'article 5.50 – Évaluation des services rendus. Toutefois, dans aucun cas ne recommande-t-il d'accorder la permanence à un candidat s'il juge que son rendement en enseignement est largement insatisfaisant ou si le candidat n'a pas entrepris un programme de travaux d'érudition.
(d)	For the librarian faculty, in making its recommendations, the LPC/FFPC shall be guided by the following standards:	(d)	Pour le personnel des bibliothèques, le CBAP/CCPLF fait ses recommandations en fonction des critères suivants :

-
- | | |
|--|---|
| <p>(i) A record of satisfactory professional librarianship/archives management in the pre-tenure years based on the academic dossier as set out in Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics and Article 5.50 – Assessment of a Member's Performance. If the applicant has faced problems in professional librarianship/archives management, the LPC/FFPC will look for evidence that the applicant has recognized the problems, has taken steps to improve, and has made some improvements.</p> | <p>(i) Un dossier en bibliothéconomie/gestion d'archives satisfaisant au cours des années antérieures à la permanence, appuyé par le dossier universitaire tel que défini à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels et l'article 5.50 – Évaluation des services rendus. Si le candidat a connu des problèmes en bibliothéconomie/gestion d'archives, le CBAP/CCPLF cherche des indications que le candidat a reconnu les problèmes, qu'il a posé des gestes en vue de s'améliorer et qu'il a apporté certaines améliorations.</p> |
| <p>(ii) A record of satisfactory scholarly activity as defined in Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics. The applicant shall show progress in independent research or creative activity.</p> | <p>(ii) Un dossier de travaux d'érudition satisfaisant tel qu'indiqué à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels. Le candidat doit faire preuve de progrès dans ses recherches autonomes ou ses activités créatives.</p> |
| <p>(iii) A record of contributions to University governance and administrative duties as set out in Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics.</p> | <p>(iii) Un dossier de contributions à la gouvernance de l'Université et de responsabilités administratives tel qu'indiqué à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.</p> |
| <p>(iv) The applicant has met the formal educational/professional/linguistic qualifications for the rank of Assistant Librarian or Assistant Archivist and bilingualism qualifications as set out in Article 5.10 – Academic Qualifications Guidelines, clause 3.30.5 of Article 3.30 – Bilingualism and Letter of Appointment, consistent with the Collective Agreement.</p> | <p>(iv) Le candidat a atteint les exigences éducationnelles/professionnelles/linguistiques du rang de bibliothécaire adjoint ou d'archiviste adjoint et les exigences en matière de bilinguisme telles qu'indiquées à l'article 5.10 – Lignes directrices touchant les titres universitaires, à la clause 3.30.5 de l'article 3.30 – Bilinguisme et dans la lettre de nomination, en conformité avec la Convention collective.</p> |
| <p>(v) The LPC/FFPC shall be flexible in assessing stronger performance in some areas against weaker performance in other areas as set out in clause 5.50.3 of Article 5.50 – Assessment of a Member's Performance. However, in no instance shall it recommend tenure for an applicant if the applicant's performance in professional librarianship/archives management is</p> | <p>(v) Le CBAP/CCPLF fait preuve de flexibilité en opposant l'évaluation de la performance plus forte dans certains domaines à la performance plus faible dans d'autres domaines, tel qu'énoncé à la clause 5.50.3 de l'article 5.50 – Évaluation des services rendus. Toutefois, dans aucun cas ne recommande-t-il d'accorder la permanence à un candidat s'il juge que son rendement professionnel en</p> |
-

judged mostly unsatisfactory or if the applicant is not engaged in a program of scholarly activity.

bibliothéconomie/gestion d'archives est largement insatisfaisant ou si le candidat n'a pas entrepris un programme d'activités d'érudition.

- | | |
|---|---|
| <p>(e) In making recommendations in tenure cases, the FPC/FFPC/LPC shall conduct its assessment of the applicant's application according to Article 5.50 – Assessment of a Member's Performance subject to the following:</p> <p>(i) Only tenured Members of the appropriate Department(s)/School(s) are eligible to participate in the assessment process of the applicant's application except under the circumstances defined in clause 5.50.6 (j) of Article 5.50 – Assessment of a Member's Performance. By October 15, each tenured Member has a responsibility to participate in the assessment process, except those on sabbatical or other leaves.</p> <p>(ii) The Chair/Director of the Department/School shall forward to the Chair of the FPC/FFPC/LPC the academic dossier and the complete assessment of the applicant by the assessment committee not later than October 20. The Dean/University Librarian shall forward to the Chair of the FPC/FFPC/LPC her/his independent letter of assessment of the applicant not later than October 20.</p> <p>(iii) The Chair of the FPC/FFPC/LPC shall make available the academic dossier of the applicant to the FPC/FFPC/LPC and simultaneously send to the FPC/FFPC/LPC and to the applicant the complete assessment of the applicant by the assessment committee(s), the independent letter of assessment as authored by the Dean/University Librarian, all applicant response letters and any external letters of assessment not later than the end of the business day on the second (2nd) working day which follows the October 20 deadline as referenced in subparagraph 5.60.3 (e) (ii) above.</p> | <p>(e) Lorsqu'il fait ses recommandations dans les cas de demande de permanence, le CCPF/CCPLF/CBAP mène son évaluation de la demande du candidat conformément à l'article 5.50 – Évaluation des services rendus, sous réserve des dispositions suivantes :</p> <p>(i) Seuls les Membres du Département/de l'École ou des Départements/Écoles appropriés qui ont la permanence sont éligibles comme participants à l'évaluation de la demande du candidat, à l'exception des circonstances prévues à l'alinéa 5.50.6 (j) de l'article 5.50 – Évaluation des services rendus. Au plus tard le 15 octobre, chaque Membre ayant la permanence a la responsabilité de participer au processus d'évaluation, à l'exception de ceux qui sont en congé sabbatique ou en d'autres types de congés.</p> <p>(ii) Le Directeur du Département/de l'École envoie au président du CCPF/CCPLF/CBAP le dossier universitaire et l'évaluation complète du candidat par le comité d'évaluation au plus tard le 20 octobre. Le Doyen/Bibliothécaire en chef envoie au président du CCPF/CCPLF/CBAP sa lettre d'évaluation indépendante du candidat au plus tard le 20 octobre.</p> <p>(iii) Le président du CCPF/CCPLF/CBAP met à la disposition du CCPF/CCPLF/CBAP le dossier universitaire du candidat et envoie simultanément au CCPF/CCPLF/CBAP et au candidat l'évaluation complète du candidat par le/s comité/s d'évaluation, la lettre d'évaluation indépendante écrite par le Doyen/Bibliothécaire en chef, toute lettre de réponse du candidat et toute lettre d'évaluation externe au plus tard à la fin du deuxième (2^e) jour ouvrable qui suit la date limite du 20 octobre, tel qu'indiqué au sous-alinéa 5.60.3 (e) (ii) ci-dessus.</p> |
|---|---|

	(iv) The FPC/FFPC/LPC shall interview the applicant. (v) The FPC/FFPC/LPC shall submit its letter of recommendation on the applicant's application, including reasons for its recommendation, to the Vice-President, Academic with a copy to the applicant not later than November 30 of the academic year in which the assessment takes place. Each letter of recommendation on the applicant's application shall contain the following paragraph: "The Member may make written representations to the Vice-President, Academic within ten (10) working days of the date on which the FPC/FFPC/LPC forwards to the Member a copy of its letter of recommendation on the applicant's application to the Vice-President, Academic."		(iv) Le CCPF/CCPLF/CBAP doit recevoir le candidat en entrevue. (v) Le CCPF/CCPLF/CBAP soumet sa lettre de recommandation portant sur la demande du candidat, y inclus les justifications de sa recommandation, au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et il envoie une copie au candidat au plus tard le 30 novembre de l'année universitaire dans laquelle l'évaluation a lieu. Le paragraphe suivant figure dans toute lettre de recommandation portant sur une demande d'un candidat : « Le Membre peut répondre par écrit au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche dans les dix (10) jours ouvrables à compter de la date à laquelle le CCPF/CCPLF/CBAP a fait parvenir au Membre une copie de sa lettre de recommandation portant sur la demande d'un candidat au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. »
5.60.4	Within thirty (30) working days of receipt of the FPC/FFPC/LPC recommendation, the Vice-President, Academic shall confirm or reject the recommendation, or refer it back to the FPC/FFPC/LPC for further clarification of specified issues. In the case of referrals, the Committee must re-examine and address the Vice-President, Academic's concern within twenty-one (21) working days.	5.60.4	Dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent la réception de la décision du CCPF/CCPLF/CBAP, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche confirme ou rejette la recommandation, ou la renvoie au CCPF/CCPLF/CBAP en lui demandant de clarifier davantage des points spécifiques. Dans le cas de renvoi, le Comité est tenu de se pencher de nouveau sur les points soulevés par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et se prononcer dans un délai de vingt et un (21) jours ouvrables.
5.60.5	The final decision of the Vice-President, Academic, whether or not to offer tenure, shall be communicated in writing with reasons to the Member with a copy to the Union by February 25 of the academic year in which the Member is considered for tenure. The FPC/FFPC/LPC and the Dean/University Librarian shall receive a copy of the letter sent to the Member. In making a final decision, the Vice-President, Academic shall take into consideration the written representations outlined in subparagraph 5.60.3 (e) (v) above of the applicant to the Vice-President, Academic. In cases of referrals, the Vice-President, Academic, in making a final decision, shall also take into consideration the response of the FPC/FFPC/LPC to the specific concerns expressed. If the decision is not communicated to the Member by March 1, the Member will be guaranteed employment for the next academic year. In any event, a failure to meet deadlines shall not constitute the awarding of tenure.	5.60.5	La décision finale du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, qui offre ou qui n'offre pas la permanence, est communiquée au Membre par écrit, raisons à l'appui, et une copie est envoyée au Syndicat au plus tard le 25 février de l'année universitaire dans laquelle la demande de permanence du Membre est étudiée. Le CCPF/CCPLF/CBAP et le Doyen/Bibliothécaire en chef reçoivent une copie de la lettre envoyée au Membre. Pour prendre la décision finale, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche tient compte des soumissions écrites qu'il a reçues du candidat conformément au sous-alinéa 5.60.3 (e) (v) ci-dessus. Dans un cas de renvoi, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche prend la décision finale en tenant compte de la réponse du CCPF/CCPLF/CBAP aux questions spécifiques qu'il a soulevées. Si la décision n'est pas communiquée au Membre avant le 1 ^{er} mars, le Membre se voit garantir un emploi pour la prochaine année universitaire. Dans tous les cas, le fait de ne pas avoir respecté les échéances n'entraîne pas l'attribution de la permanence.

5.60.6 All Members of the Bargaining Unit with tenure on July 1, 1980 shall continue to have tenure.

5.60.6 Tous les Membres de l'unité de négociation ayant la permanence à la date du 1^{er} juillet 1980 continuent d'avoir la permanence.

5.60.7 All full-time professional Librarians of the Bargaining Unit having previously been evaluated for a permanent position at the University shall be deemed to have tenure effective July 1, 1980.

5.60.7 Tous les bibliothécaires professionnels à temps plein faisant partie de l'unité de négociation et ayant été évalués en vue d'un poste permanent à l'Université sont considérés comme détenteurs de la permanence à partir du 1^{er} juillet 1980.

ARTICLE 5.65 – PROMOTION PROCEDURES

ARTICLE 5.65 – MÉCANISME D'ÉVALUATION EN VUE D'UNE PROMOTION

5.65.1 The term "promotion" applies to advancement from the rank of Lecturer to Assistant Professor, Assistant Professor to Associate Professor and Associate Professor to Full Professor, or to corresponding advancement for the Librarians from the rank of General Librarian to Assistant Librarian, Assistant Librarian to Associate Librarian and Associate Librarian to Full Librarian.

5.65.1 « Promotion » désigne l'avancement qui consiste à monter en grade du rang de Chargé d'enseignement à celui de Professeur adjoint, du rang de Professeur adjoint à celui de Professeur agrégé, du rang de Professeur agrégé à celui de Professeur titulaire, ou dans le cas des Bibliothécaires, du rang de Bibliothécaire général à celui de Bibliothécaire adjoint, du rang de Bibliothécaire adjoint à celui de Bibliothécaire agrégé, du rang de Bibliothécaire agrégé à celui de Bibliothécaire titulaire.

5.65.2 A Member is eligible to apply for promotion while on leave, but the Member is responsible for maintaining contact with the University and for all expenses incurred in making appearances when requested.

5.65.2 Un Membre peut demander une promotion pendant qu'il est en congé, mais il lui incombe de maintenir le contact avec l'Université et d'assumer toutes les dépenses nécessaires lorsqu'il est invité à comparaître.

5.65.3 Members shall normally apply for their own promotion. Applications may also be submitted by Chairs/Directors, or a Dean/University Librarian on behalf of Members who have not themselves applied where the Members have declared their willingness to be considered.

5.65.3 Généralement, l'initiative de la demande de promotion est prise par le Membre. Une demande soumise au nom d'un Membre par le Directeur du Département/de l'École, ou du Doyen/Bibliothécaire en chef est acceptable, pourvu que le Membre ait déclaré qu'il a accepté que son cas soit considéré.

5.65.4 Applications shall be made on the prescribed application form and forwarded in triplicate to the office of the applicant's Dean/University Librarian, together with three (3) copies of all necessary and relevant documentation.

5.65.4 Le candidat présente sa demande sur le formulaire prescrit et la transmet en trois (3) exemplaires au bureau de son Doyen/Bibliothécaire en chef, accompagnée de trois (3) exemplaires de toute la documentation nécessaire et pertinente.

5.65.5 The application for promotion shall reach the Dean/University Librarian not later than September 30, for decision in that academic year. Members are urged to consult with the Dean/University Librarian well in advance of the application deadline. If the Member so requests by September 8, the Dean/University Librarian will prepare a preliminary written assessment based on the requirements set out in the appropriate clauses of Article 5.10 – Academic Qualifications Guidelines within one (1) week of receiving the Member's application. A copy of this assessment will immediately be forwarded to the Member who will then have one (1) week to decide whether or not to proceed with the application.

5.65.5 Pour qu'une décision soit prise au cours de la même année universitaire, la demande de promotion doit parvenir au Doyen/Bibliothécaire en chef au plus tard le 30 septembre. Les Membres sont priés de consulter le Doyen/Bibliothécaire en chef bien avant cette date. Si le Membre en fait la demande pas plus tard que le 8 septembre, le Doyen/Bibliothécaire en chef rédigera, dans la semaine qui suit la réception de la demande, une évaluation écrite préliminaire qui tient compte des dispositions des alinéas pertinents de l'article 5.10 – Lignes directrices touchant les titres universitaires. Une copie de cette évaluation sera immédiatement envoyée au Membre qui aura alors une (1) semaine pour décider s'il veut ou non donner suite à la demande.

5.65.6	The following documents must be attached to the application for promotion and must be submitted at the time of application:	5.65.6	Les documents énumérés ci-dessous sont annexés à la demande de promotion et soumis avec la demande :
(a)	An updated curriculum vitae of the applicant.	(a)	Un curriculum vitae à jour du candidat.
(b)	For applications for promotion to Full Professor/Librarian:	(b)	Dans le cas d'une demande de promotion au rang de Professeur/Bibliothécaire titulaire :
(i)	A list of at least three (3) referees, of which two (2) will be chosen, from outside the University qualified to assess the research and creative works of the applicant.	(i)	Les noms d'au moins trois (3) arbitres de l'extérieur de l'Université qualifiés pour évaluer les travaux de recherche et de création du candidat. Deux (2) d'entre eux seront retenus.
(ii)	A copy of the research and creative works the applicant wishes to have considered in the examination of the application, it being understood that the applicant may attach a clear and detailed description of these works when the works are such that their physical submission is not practical. Barring unusual circumstances, it is assumed that all research and creative works submitted by the applicant will be made available to the external referees for review.	(ii)	Un exemplaire des travaux de recherche et de création que le candidat désire soumettre à l'appréciation en rapport avec l'examen de sa demande, étant entendu que le candidat peut annexer une description claire et détaillée de ces travaux lorsque ces derniers sont tels que leur présentation matérielle n'est pas pratique. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, on suppose que les arbitres de l'extérieur de l'Université auront accès à tous les travaux de recherche et de création soumis par le candidat pour les besoins de l'examen.
5.65.7	In making recommendations in promotion cases, the assessment procedure in Article 5.50 – Assessment of a Member's Performance is to be followed. Those eligible to vote in promotions shall be tenured members.	5.65.7	Les recommandations qui visent une demande de promotion sont sujettes à la procédure d'évaluation indiquée à l'article 5.50 – Évaluation des services rendus. Les personnes ayant droit de vote sur les demandes de promotion sont les Membres ayant la permanence.
5.65.8	Under the terms of Article 5.50 – Assessment of a Member's Performance, the Dean/University Librarian will prepare an independent letter of assessment for each Member who has applied for promotion. She/He shall forward this to the appropriate FPC/FFPC/LPC not later than October 31. For promotions to the rank of Full Professor/Librarian, the Dean/University Librarian may append additional comments to the assessment within one (1) week of receiving the reports of the external assessors. These assessments shall be made available to Members as soon as they are prepared and at least one (1) week before an FPC/FFPC/LPC considers a given case.	5.65.8	Conformément aux provisions de l'article 5.50 – Évaluation des services rendus, le Doyen/Bibliothécaire en chef rédigera une lettre d'évaluation indépendante pour chaque Membre qui a posé sa candidature à la promotion. Le Doyen/Bibliothécaire en chef en fera parvenir une copie au CCPF/CCPLF/CBAP au plus tard le 31 octobre. Dans le cas des promotions au rang de Professeur titulaire, le Doyen/Bibliothécaire en chef peut ajouter des remarques à l'évaluation pendant la semaine qui suit la réception des rapports des évaluateurs externes. Ces évaluations seront mises à la disposition des Membres dès qu'elles seront prêtes et une (1) semaine, au moins, avant qu'un CCPF/CCPLF/CBAP n'étudie un cas donné.
5.65.9	The appropriate FPC/FFPC/LPC shall study each application and all relevant documentation and shall decide whether the criteria have been met. In making the decision, the FPC/FFPC/LPC shall refer to:	5.65.9	Le CCPF/CCPLF/CBAP intéressé examine chaque demande et toute la documentation qui s'y rattache et décide si les conditions ont été remplies. Pour prendre sa décision, le CCPF/CCPLF/CBAP se fonde sur :

- (a) Article 5.10 – Academic Qualifications Guidelines
- (b) Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics
- (c) Article 5.50 – Assessment of a Member's Performance

For appointment/promotion to the rank of Full Professor/Librarian, the FPC/FFPC/LPC shall consider the assessment of the Member's scholarly activity as judged by four (4) external referees. Two (2) of these referees will be nominated by the applicant if the applicant so requests. Should the applicant fail to nominate one (1) or both external referees, the Member's Department/School will nominate the required referees. The additional external referees shall be appointed by the Vice-President, Academic after consultation with the Department/School. All external evaluations shall come to FPC/FFPC/LPC duly signed by the author.

- (a) l'article 5.10 – Lignes directrices touchant les titres universitaires;
- (b) l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels;
- (c) l'article 5.50 – Évaluation des services rendus;

Dans le cas d'une nomination ou d'une promotion au rang de Professeur/Bibliothécaire titulaire, le CCPF/CCPLF/CBAP examine l'appréciation des travaux d'érudition du Membre par quatre (4) évaluateurs externes. Le candidat peut désigner deux de ces arbitres s'il le désire. Si le candidat ne propose pas le ou les évaluateurs externes, le Département/l'École du Membre propose les évaluateurs nécessaires. Après avoir consulté le Département/l'École du Membre, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche nomme les autres évaluateurs externes. Toute évaluation externe que reçoit le CCPF/CCPLF/CBAP doit être dûment signée par l'auteur.

5.65.10 When the FPC/FFPC/LPC has completed its inquiries and deliberations it will forward its letter of recommendation on the applicant's application to the Vice-President, Academic with a copy to the applicant. Except in the case of the applications for promotion to Full Professor/Librarian, this shall be done by February 15. Each letter of recommendation on the applicant's application shall contain the following paragraph: "The Member may make written representations to the Vice-President, Academic within ten (10) working days of the date on which the FPC/FFPC/LPC forwards to the Member a copy of its letter of recommendation on the applicant's application to the Vice-President, Academic."

5.65.10 Quand le CCPF/CCPLF/CBAP a complété son examen et ses délibérations, il envoie sa lettre de recommandation relative à la demande du candidat au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche ainsi qu'une copie au candidat. La lettre est envoyée au plus tard le 15 février, sauf dans le cas d'une demande de promotion au rang de Professeur/Bibliothécaire titulaire. Le paragraphe suivant figure dans toute lettre de recommandation portant sur une demande d'un candidat : « Le Membre peut répondre par écrit au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche dans les dix (10) jours ouvrables à compter de la date à laquelle le CCPF/CCPLF/CBAP a fait parvenir au Membre une copie de sa lettre de recommandation portant sur la demande d'un candidat au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. »

5.65.11 No later than March 7, the Vice-President, Academic shall confirm or reject the recommendation, or refer it back, to the FPC/FFPC/LPC for further clarification of specified issues. In the case of referrals, the Committee must re-examine and address the Vice-President, Academic's concern no later than March 31.

5.65.11 Au plus tard le 7 mars, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche confirme ou rejette la recommandation ou la renvoie au CCPF/CCPLF/CBAP en demandant des précisions supplémentaires sur des questions spécifiques. Dans le cas du renvoi, le comité est tenu de se pencher de nouveau sur les questions soulevées par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et de se prononcer avant le 31 mars.

5.65.12 The final decision of the Vice-President, Academic, whether or not to promote, shall be communicated in writing with reasons to the Member with a copy to the Union by April 15 of the academic year in which the Member is considered for tenure. The FPC/FFPC/LPC and the Dean/University Librarian shall receive a copy of the letter sent to the Member.

5.65.12 La décision finale du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, qui offre ou qui n'offre pas la permanence, est communiquée au Membre par écrit, raisons à l'appui, et une copie est envoyée au Syndicat au plus tard le 15 avril de l'année universitaire dans laquelle la demande de permanence du Membre est étudiée. Le

In making a final decision, the Vice-President, Academic shall take into consideration the written representations outlined in clause 5.65.10 above of the applicant to the Vice-President, Academic. In cases of referrals, the Vice-President, Academic, in making a final decision, shall also take into consideration the response of the FPC/FFPC/LPC to the specific concerns expressed.

CCPF/CCPLF/CBAP et le Doyen/Bibliothécaire en chef reçoit une copie de la lettre envoyée au Membre. Pour prendre la décision finale, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche tient compte des soumissions écrites qu'il a reçues du candidat conformément à la clause 5.65.10 ci-dessus. Dans un cas de renvoi, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche prend la décision finale en tenant compte de la réponse du CCPF/CCPLF/CBAP aux questions spécifiques qu'il a soulevées.

5.65.13 In the case of Members at the rank of Lecturer/General Librarian who are awarded a Doctoral degree, they shall be promoted to the rank of Assistant Professor/Librarian effective January 1 or July 1 whichever next follows the award of the degree. The Doctorate will be deemed to have been received when the individual can provide a diploma or a letter from the university where the Doctorate is being obtained indicating that all the conditions for the Doctorate, including the thesis defence and the corrections to the thesis, have been met. Members must supply a copy of the diploma or of the letter to their Dean/University Librarian with a normal application form as well as an updated curriculum vitae before the promotion procedures will be initiated. In the case of librarians, Members must also demonstrate that they are holders of a Master's degree in Library Science if their Doctorate is not in Library Science.

5.65.13 Le Membre au rang de Chargé d'enseignement/Bibliothécaire général qui reçoit un grade de doctorat est promu au rang de Professeur adjoint ou de Bibliothécaire adjoint à compter du 1^{er} janvier ou du 1^{er} juillet, soit la date la plus rapprochée qui suit l'obtention du doctorat. Le doctorat sera considéré comme ayant été reçu lorsque le Membre peut fournir un diplôme ou une lettre de l'université où a été complété le doctorat indiquant que toutes les conditions pour l'obtention du doctorat, y compris la soutenance de thèse et les corrections à la thèse, ont été remplies. Le Membre doit remettre à son Doyen/Bibliothécaire en chef une copie de son diplôme ou de sa lettre et un curriculum vitae mis à jour pour que les procédures de promotion soient amorcées. Dans le cas des bibliothécaires, le Membre doit également démontrer qu'il est titulaire d'une maîtrise en bibliothéconomie si son doctorat n'est pas en bibliothéconomie.

ARTICLE 5.70 – PERSONNEL FILES

5.70.1 Official personnel files of a Member shall be kept by the appropriate Dean/University Librarian, with copy in the office of the Vice-President, Academic. There shall be two (2) types of files for Members, active files and archival files. Active files shall contain only information allowed under this Article. Archival files shall contain material which has been banned for use in subsequent proceedings as in clauses 5.70.5 to 5.70.9 below but which the University requires for matters other than those related to this Collective Agreement.

5.70.2 Members shall have the right to examine all of their personnel files during normal business hours, after notice in writing, in the presence of the Dean/University Librarian or a person authorised by the Dean/University Librarian. Material in the files which is to be held confidential according to the provisions of this Collective Agreement will be removed from the files prior to their inspection by the Member. However, an inventory of this confidential material, certified by the Dean/University Librarian, will be provided to the Member, such inventory shall

ARTICLE 5.70 – DOSSIERS PERSONNELS

5.70.1 Les dossiers personnels officiels des Membres sont confiés au Doyen/Bibliothécaire en chef approprié, une copie étant déposée au bureau du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. Il y a deux (2) types de dossiers, les dossiers en cours et les dossiers d'archives. Les dossiers en cours ne renferment que les renseignements autorisés en vertu du présent article. Les dossiers d'archives renferment des données dont l'emploi a été interdit dans des procédures subséquentes telles que celles mentionnées aux clauses 5.70.5 à 5.70.9 ci-dessous du présent article mais dont l'Université a besoin pour des affaires autres que celles auxquelles se rapporte la Convention collective.

5.70.2 Le Membre a le droit d'examiner, après préavis écrit, et pendant les heures ouvrables, tout son dossier en présence du Doyen/Bibliothécaire en chef ou du mandataire de l'un ou l'autre. Les documents désignés confidentiels selon les dispositions de la présente Convention collective sont retirés du dossier avant que le Membre ne l'examine. Les documents ainsi retirés doivent être inventoriés et l'inventaire, dûment certifié par le Doyen/Bibliothécaire en chef, est fourni au Membre; l'inventaire identifie les documents confidentiels par auteur (si cela est

	identify all confidential documents by authorship (if appropriate), date and general subject matter only.		opportun), date et objet exclusivement.
5.70.3	Members may request the Vice-President, Academic to provide one (1) copy of their personnel file, excluding confidential material according to the provisions of this Collective Agreement but including the inventory thereof. Such requests will be filled within five (5) working days, at no charge to the Member. One (1) copy of additions made subsequent to the initial copying may be requested under the same conditions and terms. Requests for additional copies will be filled at the convenience of the Vice-President, Academic.	5.70.3	Le Membre peut demander au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche de lui faire parvenir un (1) exemplaire de son dossier, à l'exception des documents confidentiels selon les dispositions du présent contrat, mais en y joignant l'inventaire. La copie du dossier doit suivre dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, et sans frais pour le Membre. Un (1) exemplaire des documents versés ultérieurement peut également être demandé; ces demandes doivent être accordées dès que possible par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche quand il le peut.
5.70.4	No anonymous material concerning any Member shall be kept by the Employer for inclusion in the Member's personnel file. Statistical summaries of student evaluations or written summaries of student comments unrelated to Senate sanctioned course evaluations, such summaries to exclude anonymous comments, shall neither be considered anonymous nor confidential and shall remain available when required by this Collective Agreement.	5.70.4	L'Employeur ne peut retenir pour inclusion dans le dossier d'un Membre, aucun document anonyme concernant ce dernier. Ne sont ni anonymes ni confidentiels les compilations statistiques des évaluations des étudiants et les résumés des commentaires des étudiants sans rapport avec des évaluations approuvées par le Sénat, pourvu que soit exclu des résumés tout commentaire anonyme. Ces résumés et compilations sont conservés en vue de consultation éventuelle, si cette Convention collective le spécifie.
5.70.5	Members shall have the right to have all of their files supplemented or corrected in the event of error, or inadequacy. In the event of alleged distortion, Members shall have the right to provide additional material for inclusion in their personnel files. Members shall have the right to request the removal from their personnel file of any false, irrelevant or unsubstantiated material. Such requests shall be made through the Dean/University Librarian as appropriate and must be accompanied with reasons why the material is false, irrelevant or unsubstantiated. In the event of refusal by the Dean/University Librarian of such a request, the Dean/University Librarian shall provide the Member with reasons why the material is true, relevant or substantiated, and shall send a copy of that response to the Union. Members can grieve according to the provisions of this Collective Agreement, providing only that such grievance is initiated within forty-five (45) working days of notification by the Employer to the Members that the material in dispute is to be included in their personnel file.	5.70.5	Les Membres ont le droit de faire corriger ou compléter leur dossier en cas d'erreur ou de lacune. Si un Membre allègue qu'il y a eu déformation des faits à son sujet dans un document inclus dans son dossier, il peut faire ajouter d'autres pièces, et il a le droit de demander que soient enlevées de son dossier les pièces fausses, non pertinentes ou non prouvées. Une telle demande doit passer par le Doyen/Bibliothécaire en chef selon le cas, et est accompagnée par les raisons pour lesquelles les pièces sont fausses, non pertinentes ou non prouvées. En cas de refus de ce dernier, le Doyen/Bibliothécaire en chef fournit au Membre les raisons pour lesquelles les pièces sont exactes, pertinentes ou justifiées, avec copie de la réponse au Syndicat. Le Membre peut formuler un grief en vertu des dispositions de la présente Convention collective, pourvu que le grief soit formulé dans un délai de quarante-cinq (45) jours ouvrables à partir de la date où l'Employeur avise le Membre que la pièce en cause fera partie de son dossier.
5.70.6	Letters of assessments received in relation to the appointment of a Member shall be confidential and shall not be submitted as evidence in any subsequent proceedings against that Member.	5.70.6	Les lettres d'évaluation reçues à l'occasion de la nomination d'un Membre sont confidentielles et ne peuvent pas servir de preuve dans une action éventuelle intentée contre le Membre.
5.70.7	Letters of reprimand are inadmissible evidence if used against a Member for any purpose when no further disciplinary measures have been imposed on the Member for two (2) subsequent academic years. In advance of any proceedings involving the Member,	5.70.7	En aucun cas les lettres de réprimande ne peuvent servir de preuve contre un Membre si, au cours des deux (2) années universitaires suivantes, le Membre ne s'est vu imposer d'autre mesure disciplinaire. Préalablement à toute démarche concernant le

	the Dean/University Librarian shall remove such letters from the Member's personnel file and place them in a University depository. The Member shall be notified that this has been done.		Membre, le Doyen/Bibliothécaire en chef est tenu d'enlever ces lettres du dossier et de les placer en lieu sûr, et le Membre en est avisé.
5.70.8	All letters or assessments solicited by the FPC/FFPC/LPC and any summaries thereof shall be kept confidential and used only for the purposes for which they were solicited in any subsequent proceedings against that Member.	5.70.8	Les lettres et les opinions sollicitées par le CCPF/CCPLF/CBAP ainsi que les résumés de ces derniers sont confidentiels et ne peuvent servir, dans une action ultérieure intentée contre le Membre, à d'autres fins que celles prévues par ceux qui les ont sollicitées.
5.70.9	Student evaluations, in numerical or written form, shall not be admissible as evidence in any process involving a Member's tenure, promotion or dismissal if such evaluations are more than five (5) years old.	5.70.9	Les évaluations de cours faites par les étudiants sous forme écrite ou chiffrée, et datant de plus de cinq (5) ans, ne peuvent pas servir pour les questions relatives à la permanence, à l'avancement ou au renvoi.
5.70.10	A full copy of a Member's file, including all letters of reference and assessments except those excluded by the provisions of this Collective Agreement, shall be made available to the FPC/FFPC/LPC and the Vice-President, Academic at their request for the purpose of promotion and tenure evaluation. Such committees will treat the file as confidential.	5.70.10	Un exemplaire intégral du dossier du Membre, comprenant toutes les lettres de référence et les opinions, sauf celles qui en sont exclues en vertu des dispositions de la présente Convention collective, doit être mis, sur demande, à la disposition des CCPF/CCPLF/CBAP et du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche aux fins d'une évaluation en vue de la promotion ou de la permanence. Ces comités sont tenus de respecter le caractère confidentiel du dossier.
5.70.11	When confidential information is to be used by the Employer in the course of proceedings to resolve a grievance, the detailed substance of such confidential information shall be made available at least one (1) week in advance of the hearing to Members or their duly authorised representative in a form which does not identify the author. For arbitration, reasonable efforts will be made to supply the information as soon as practicable, subject to the above.	5.70.11	Quand des pièces confidentielles doivent être utilisées par l'Employeur au cours de démarches en vue de la résolution d'un grief, l'Employeur est tenu, au moins une (1) semaine avant l'audience, de mettre à la disposition du Membre ou de son représentant dûment autorisé, le contenu détaillé des pièces confidentielles, sous une forme qui ne risque pas d'en identifier l'auteur. En cas d'arbitrage, l'Employeur doit faire un effort raisonnable afin de fournir l'information nécessaire dès que possible sous réserve de ce qui précède.
5.70.12	Where in the opinion of an arbitrator the identity of the author is central to the resolution of the difference, the arbitrator shall be supplied with the information and may make use of it as essential to her/his decision while maintaining the confidentiality thereof.	5.70.12	Si l'arbitre juge indispensable, pour la résolution du conflit, de connaître l'identité de l'auteur, il doit recevoir cette information, et peut l'utiliser pour rendre sa décision, sans pour autant divulguer l'identité de l'auteur.
5.70.13	The Employer agrees not to release any individually identifiable information concerning a Member or Members without the written consent of the Member(s), except as provided for in Article 2.50 – Information.	5.70.13	Il est convenu que l'Employeur ne divulgue aucune information se rapportant à un Membre et susceptible d'être reconnue et identifiée comme telle, sans avoir obtenu au préalable l'assentiment du Membre, sous réserve des dispositions de l'article 2.50 – Information.
5.70.14	In the case of an appeal against dismissal, the contents of the official personnel file shall be made available to the Member as a true copy if and when the formal grievance procedure has been initiated using the same protection of confidentiality as stated in clause 5.70.11 above.	5.70.14	Quand un appel concerne un renvoi, une copie conforme du dossier n'est mise à la disposition du Membre qu'après la formulation du grief et en prenant les dispositions propres à protéger le caractère confidentiel des pièces comme il est indiqué à la clause 5.70.11 ci-dessus.

ARTICLE 5.75 – DISCIPLINARY MEASURES

- 5.75.1 Discipline of Members by the Employer shall be only for cause. Disciplinary action shall be just and reasonable and be commensurate with the offense.
- 5.75.2 "Cause" for disciplinary measures shall include:
- (a) Serious unprofessional behaviour.
 - (b) Failure to comply with any of the provisions of this Collective Agreement, minor technical violations excepted.
- 5.75.3 The following are the only formal "Disciplinary Measures" which may be taken by the Employer against a Member:
- (a) A letter of reprimand, specifying the grounds and adding this reprimand to the personnel file of the Member concerned;
 - (b) The withholding of an annual increment;
 - (c) The suspension without pay; the reduction in pay shall be computed as one two hundred and sixtieth (1/260) of normal salary per day of suspension;
 - (d) The suspension with pay; if and only if the Vice-President, Academic cites the suspension with pay as a disciplinary measure. It is understood that where a suspension with pay is non-disciplinary such suspension shall not be referenced as disciplinary in any subsequent disciplinary actions;
 - (e) The dismissal for just cause as per Article 5.80 – Dismissal Procedures.
- 5.75.4 When a Dean/University Librarian is satisfied following an investigation that there is cause to write a formal reprimand the Dean/University Librarian shall do so directly, although the Member has the right of review as per Article 5.70 – Personnel Files.
- 5.75.5 When the Vice-President, Academic is satisfied following an investigation that there is cause to suspend a Member, the Vice-President, Academic shall do so by written communication to the Member, setting out therein the reasons therefore.
- 5.75.6 Cases involving the inability of a Member to perform reasonable duties by reason of physical or mental

ARTICLE 5.75 – MESURES DISCIPLINAIRES

- 5.75.1 L'Employeur ne prend des mesures disciplinaires contre les Membres que pour cause. Ces mesures disciplinaires doivent être justes et raisonnables et proportionnelles à l'infraction.
- 5.75.2 Cause pour mesures disciplinaires inclut :
- (a) Conduite inacceptable et contraire au code professionnel.
 - (b) Inobservation des stipulations de la présente Convention collective, excepté les infractions de moindre importance et de nature superficielle.
- 5.75.3 L'Employeur peut prendre contre un Membre seulement les mesures disciplinaires suivantes :
- (a) Une lettre de réprimande adressée au Membre et spécifiant les motifs; cette lettre est annexée au dossier de l'intéressé;
 - (b) La suppression d'une augmentation annuelle;
 - (c) La suspension sans traitement d'un Membre pour une période d'un à cinq, dix, quinze ou vingt jours ouvrables. La réduction du traitement sera calculée à un deux cent soixantième (1/260^e) du traitement normal pour chaque journée de suspension;
 - (d) La suspension avec traitement, si le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche cite que la suspension avec traitement est une mesure disciplinaire et uniquement en ce cas. Il est entendu qu'une suspension avec traitement qui n'est pas une mesure disciplinaire n'est pas citée en référence lors de mesures disciplinaires qui suivraient;
 - (e) Le renvoi pour juste cause en vertu de l'article 5.80 – Suspension et renvoi.
- 5.75.4 Si le Doyen/Bibliothécaire en chef est convaincu, après examen, qu'un blâme motivé en règle est justifié, il doit le prononcer, bien que le Membre ait droit à un réexamen en vertu de l'article 5.70 – Dossiers personnels.
- 5.75.5 Lorsque le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche est convaincu, après examen, que la suspension d'un Membre est justifiée, il lui adresse un avis dans lequel il expose les raisons de la suspension.
- 5.75.6 Les cas où le Membre est dans l'incapacité d'accomplir ses fonctions de façon raisonnable à

illness shall be treated separately from cases for disciplinary measures. If sickness or disability is proven, leave shall be granted and the case dealt with within the University sickness and disability provisions. In exceptional cases when behaviour providing grounds for disciplinary measures is judged to be due to illness and the Member refuses to be placed under the sickness and disability provisions of this Collective Agreement, disciplinary procedures may be initiated.

- 5.75.7 Grievances regarding disciplinary measures against Sessional Members shall be dealt with by the procedures in clause 4.40.7 of Article 4.40 – Withdrawal of Seniority for Sessional Members.

ARTICLE 5.80 – DISMISSAL PROCEDURES

- 5.80.1 "Dismissal" means the termination for just cause of a term appointment or a probationary appointment before the end of the stated contractual period, or the termination of a tenure appointment for just cause at any time other than normal retirement. Neither the failure to renew a term or probationary appointment at the end of the defined term nor the decision not to grant tenure, nor termination of an appointment for the purpose of retirement, provided these actions are in accordance with this Collective Agreement, constitutes dismissal.

- 5.80.2 Just cause shall be defined as:

- (a) Gross misconduct including serious unprofessional behaviour and/or misconduct constituting a grave and direct violation of the personal safety of another Member, members of the University community and/or students of the University community;
- (b) Persistent failure to discharge academic responsibilities as defined in this Collective Agreement either through incompetence or neglect of duties including persistent neglect of duty to students or scholarly professional pursuits.

- 5.80.3 (a) Cases involving the inability of a Member to perform reasonable duties by reason of physical or mental illness shall be treated separately from cases of dismissal for just cause.
- (b) Where such inability has been established, leave shall be granted and the case dealt with

cause d'une maladie d'ordre physique ou émotif rentrent dans une catégorie distincte de ceux des mesures disciplinaires. Si la maladie ou l'incapacité est prouvée, un congé est accordé et il y a application des règlements universitaires en cas de maladie ou d'incapacité. Dans les cas exceptionnels où le comportement qui semble motiver des mesures disciplinaires est apparemment causé par une maladie et que le Membre refuse de se conformer aux règlements en cas de maladie et d'incapacité prévus dans le présent Convention collective, des mesures disciplinaires peuvent être envisagées.

- 5.75.7 Les griefs se rapportant aux mesures disciplinaires prises contre les Membres employés à temps partiel sont traités selon la marche à suivre décrite à la clause 4.40.7 de l'article 4.40 – Perte de droits d'ancienneté pour les Membres chargés de cours.

ARTICLE 5.80 – SUSPENSION ET RENVOI

- 5.80.1 « Renvoi » signifie la résiliation pour cause juste d'un contrat non échu, à durée limitée ou à l'essai ou la résiliation pour cause juste, autre que la retraite, d'un contrat permanent. Ne constitue un renvoi, ni le non-renouvellement à son terme d'un contrat à durée limitée ou à l'essai, ni la décision de ne pas accorder la permanence, ni la résiliation d'un contrat en vue de la retraite, pourvu que ces procédés soient conformes aux dispositions de la présente Convention collective.

- 5.80.2 Juste cause est défini comme suit :

- (a) Conduite scandaleuse, y compris un sérieux manque de professionnalisme et/ou une inconduite qui constituent une violation grave et directe de la sécurité personnelle d'un autre Membre, de membres de la communauté universitaire et/ou des étudiants de la communauté universitaire;
- (b) Carence répétée du Membre en tant qu'universitaire dans l'exercice de ses fonctions telles que définies dans la présente Convention collective, que ce soit par incompetence ou par négligence, y compris le fait de persister dans la négligence de ses devoirs envers ses étudiants ou ses travaux d'érudition.

- 5.80.3 (a) Les cas où l'incapacité physique ou le trouble émotif rend le Membre incapable d'exercer des tâches raisonnables sont traités comme des cas à part du renvoi pour juste cause.
- (b) Quand ce genre d'incapacité est établie, un congé est accordé et le cas relève alors de

within the University sickness and disability provisions set out in Article 7.55 – Physical and Mental Illness

l'article 7.55 – Maladie physique et mentale.

- | | |
|--|---|
| <p>(c) If the Member refuses to comply with the requirements of the University's sickness and disability provisions, e.g. refuses a medical examination required by the Employer pursuant to Article 7.55 – Physical and Mental Illness or policies of the company carrying the insurance or refuses the leave associated with these procedures, the President may proceed to lay dismissal charges.</p> <p>(d) If the President proceeds with dismissal for just cause, it shall be a sufficient defence to prevent dismissal for the Member to establish that failure to perform reasonable duties arose from physical or mental illness.</p> <p>(e) If Members are on sickness or disability leave and consider that they have recovered and are capable of undertaking normal academic activities, they shall present medical evidence from a medical practitioner to their Dean/University Librarian. If the Dean/University Librarian agrees, the Members shall be reinstated with full rights and benefits forthwith. If the Dean/University Librarian disagrees, the Dean/University Librarian shall require the opinion of two (2) additional medical practitioners named by agreement with the Member or, if there is no agreement, by the Ontario Medical Association. The majority opinion of the three (3) medical practitioners shall prevail. The Employer shall pay the cost of such additional medical examinations required by it.</p> | <p>(c) Si le Membre refuse de se conformer aux conditions fixées par l'Université dans les cas de maladie ou d'incapacité (par exemple, s'il refuse l'examen médical exigé par l'Employeur en vertu de l'article 7.55 – Maladie physique et mentale, ou la compagnie d'assurance, ou s'il ne prend pas le congé de maladie prescrit) le Recteur peut engager la procédure de licenciement.</p> <p>(d) Si le Recteur procède effectivement à un renvoi pour juste cause, il suffit, pour empêcher son congédiement, que le Membre prouve qu'il n'a pas exercé ses fonctions de façon raisonnable à cause d'une maladie physique ou mentale.</p> <p>(e) Si un Membre, en congé de maladie ou d'incapacité, considère qu'il est rétabli et capable de reprendre ses activités universitaires, il est tenu de présenter un certificat médical justificatif au Doyen/Bibliothécaire en chef. Dès lors, ayant obtenu l'accord de ce dernier, le Membre peut réintégrer ses fonctions avec tous ses droits et avantages. Le Doyen/Bibliothécaire en chef, s'il s'y oppose, doit demander l'avis de deux (2) autres médecins, nommés en accord avec le Membre, ou, dans le cas contraire, nommés par l'Association des médecins de l'Ontario (O.M.A.). La décision majoritaire des trois (3) médecins prévaut. L'Employeur paie les dépenses occasionnées par les examens médicaux supplémentaires.</p> |
|--|---|

Procedure for Dismissal

Procédure de renvoi

- | | |
|--|--|
| <p>5.80.4 Where the Dean/University Librarian is satisfied that there is just cause to warrant dismissal proceedings, the Dean/University Librarian shall make a recommendation, in writing to the President.</p> <p>5.80.5 The President of the University may, by written notice for stated just cause, suspend Members with pay in accordance with Article 5.75 – Disciplinary Measures from some or all of their University duties and withdraw some or all of their University privileges, excluding membership in Senate, pending the initiation of dismissal procedures or procedures related to physical or mental incapacity to perform reasonable duties (see clause 5.80.3 above). The stated cause for suspension with pay must involve a situation perceived by the President as an immediate threat to the functioning of the University or to any Member of the University and/or be for the purpose of</p> | <p>5.80.4 Si le Doyen/Bibliothécaire en chef est convaincu que la procédure de renvoi est justifiée, il fait une recommandation par écrit au Recteur.</p> <p>5.80.5 Le Recteur de l'Université peut, par écrit et en spécifiant la juste cause, suspendre un Membre avec traitement conformément à l'article 5.75 – Mesures disciplinaires, lui retirer certaines ou toutes ses fonctions universitaires et certains ou tous ses privilèges universitaires, excepté son siège au Sénat, en instance du commencement de la procédure de renvoi ou de la procédure se rapportant à l'inaptitude physique ou mentale à remplir ses fonctions (voir la clause 5.80.3 ci-dessus). Le motif cité de la suspension avec traitement doit comporter une situation que le Recteur perçoit comme une menace immédiate au fonctionnement de l'Université ou à un</p> |
|--|--|

initiating an investigation. The suspension with pay shall terminate with the conclusion of the dismissal or other proceedings or at such earlier time as the President may deem appropriate. At which time, on a finding of just cause, the Member may be dismissed. Salary and other benefits shall continue throughout the period of suspension.

Membre de l'Université et/ou doit avoir pour but de mettre sur pied une enquête. La suspension avec traitement se termine avec la conclusion de la procédure de renvoi ou de toute autre procédure ou à un moment antérieur si le Recteur le juge approprié. Au moment où la juste cause est établie, le Membre peut être renvoyé. Le traitement et les autres avantages sont maintenus pendant toute la période de suspension.

5.80.6 If the President is satisfied that there is a *prima facie* case the President shall initiate dismissal proceedings in the following manner. The President shall notify the Member of the Dean's/University Librarian's recommendation and request that the Member meet with the President and such person as the President may wish for a discussion of the case. In this and all further proceedings, an advisor may accompany the Member. If this attempt fails to settle the matter, or if the Member refuses to meet with the President, the Member shall be informed by the President, in writing, by registered mail, of the reasons for the dismissal proceedings against the Member in sufficient detail to enable the Member to prepare a response.

5.80.6 Si le Recteur juge l'accusation bien fondée, il procède au licenciement de la manière suivante. Il communique au Membre la recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef et lui demande de se présenter afin de discuter le cas avec lui et avec toute autre personne présente à la demande du Recteur. Ici, et pour toutes les démarches à venir, le Membre peut se faire accompagner par un conseiller. Si cette entrevue ne parvient pas à résoudre la difficulté, ou si le Membre refuse de se présenter devant le Recteur, ce dernier informe par lettre recommandée le Membre des raisons de la procédure entreprise contre lui, en fournissant suffisamment de détails pour permettre au Membre de préparer sa réponse.

5.80.7 If the Member's whereabouts are unknown to the Employer and the Union, the meeting contemplated in clause 5.80.6 above shall be dispensed with and the President may immediately give notice of dismissal by registered mail addressed to the Member's last known address.

5.80.7 Si ni l'Employeur ni le Syndicat ne savent où trouver le Membre, on se dispense de l'entrevue envisagée à la clause 5.80.6 ci-dessus, et le Recteur peut immédiatement aviser du renvoi par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du Membre.

5.80.8 The Union is entitled to carry forward a grievance on behalf of the Member commencing at step 2 of the grievance procedure.

5.80.8 Le Syndicat a le droit de formuler un grief au nom du Membre en commençant à la 2e étape de la procédure de grief.

ARTICLE 5.85 – RESIGNATION

ARTICLE 5.85 – DÉMISSION

5.85.1 Normally a Member may resign effective June 30 or December 30, with at least three (3) month's written notice to the Vice-President, Academic. All leaves to which a resigning Member would be entitled must be terminated at that date.

5.85.1 Normalement, un Membre peut donner sa démission à la date du 30 juin ou du 30 décembre, à la condition de la signifier par écrit au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche au moins trois (3) mois avant une de ces dates. Tous les congés auxquels le Membre a droit doivent se terminer à cette date.

5.85.2 Employment may be terminated at any time by mutual written agreement between a Member and the Vice-President, Academic.

5.85.2 Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et le Membre peuvent convenir mutuellement par écrit que ce dernier cesse son emploi à n'importe quel moment.

5.85.3 Effective January 1, 2009, faculty members on a leave of absence at another university shall be deemed to have resigned six (6) months after they receive tenure at that institution.

5.85.3 À partir du 1er janvier 2009, les Membres du corps professoral en absence autorisée dans une autre université sont considérés comme ayant démissionné six (6) mois après l'obtention de leur permanence à cette autre institution.

ARTICLE 5.90 – RETIREMENT**5.90.1 Normal Retirement Date**

For the purpose of the administration of the pension plan, the normal retirement date of a Member shall be the first (1st) day of July next following the attainment of age sixty-five (65), unless the Member's sixty-fifth (65th) birthday falls on the first (1st) day of July, in which case the Normal Retirement Date shall coincide with the Member's sixty-fifth (65th) birthday. However, in accordance with government statutes, retirement is not mandatory at that time.

5.90.2 Optional Retirement Dates**(a) Early Retirement**

Early retirement shall be governed by the regulations of the Laurentian University Pension Plan or if applicable by the terms of the Appendix C – Special Voluntary Early Retirement Plan.

(b) Retirement at Dates Other than July 1

Subject to 5.90.2 (a) above and in exceptional circumstances a Member may request and the Pension Committee may approve the request, retirement, at a date other than July 1. In this instance, an annuity shall be purchased as of the next date the Employer will have available to it the evaluation of the total fund as of the day preceding - that is, October 1, January 1, and April 1.

If such a request is made approved and implemented, only that Member's share of the net growth of the fund to the day preceding will be allocated.

5.90.3 Members retired from this University shall retain:

(a) The right to their title and the listing of their name and their title in a special section at the back of the University Calendar, until the death of the Member.

(b) The same library privileges as full-time Members, free parking in facilities available to full-time Members, and such other University facilities as may be granted by the Vice-President, Academic at her/his discretion.

ARTICLE 5.90 – RETRAITE**5.90.1 Date normale de retraite**

Aux fins de l'administration du régime de retraite, la retraite normale d'un Membre commence à dater du premier (1^{er}) jour de juillet après qu'il a atteint l'âge de soixante-cinq (65) ans, à moins que son soixante-cinquième (65^e) anniversaire ne soit le 1er juillet, auquel cas la date de retraite coïncide avec son soixante-cinquième (65^e) anniversaire. Toutefois, selon la législation gouvernementale, la retraite à cet âge n'est pas obligatoire.

5.90.2 Options pour la date de retraite**(a) Retraite anticipée**

Le régime de retraite anticipée est administré en vertu des règlements du régime de retraite de l'Université Laurentienne ou, lorsque cela s'applique, des termes du régime spécial de retraite anticipée, Annexe C – Programme Spécial de retraite anticipée volontaire.

(b) Retraite à une date autre que le 1er juillet

En tenant compte de l'alinéa 5.90.2 (a) ci-dessus, et dans les cas exceptionnels, un Membre peut demander à prendre sa retraite à une date autre que celle du 1er juillet, et le Comité responsable des pensions de retraite peut y consentir. Dans ce cas, la rente est achetée à la prochaine date à laquelle l'Employeur sera renseigné sur le montant total contenu dans le fonds le jour précédent, soit le 1er octobre, le 1er janvier ou le 1er avril.

Si une telle demande est présentée et approuvée et que l'on y donne suite, seule est allouée la participation du Membre à l'accroissement net du fonds jusqu'au jour précédent.

5.90.3 Les Membres de l'Université ayant pris leur retraite conservent les privilèges suivants :

(a) Le droit à leur titre et à l'inscription de leur nom et titre dans une section spéciale à la fin de l'annuaire de l'Université, jusqu'à leur décès.

(b) L'usage de la bibliothèque et d'un espace de stationnement gratuit dans les terrains de stationnement utilisés par les Membres à temps plein, et l'usage de toute autre installation de l'Université avec l'autorisation du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche.

- (c) The same exemption from tuition fees for themselves, their spouses, and their dependants as full-time Members, as per Article 8.50 – Tuition Fee Exemption and Spousal Library Card.
- (d) The same eligibility for free Physical Education Centre membership for themselves, their spouses and their dependants as full-time Members, as per Article 8.60 – Physical Education Facilities.

5.90.4 To honour an outstanding contribution in an academic field, the Employer may, in accordance with Senate policy, bestow the title of Professor/Librarian Emeritus upon a retiring Member.

- (c) L'exemption des frais de scolarité pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge au même titre que les Membres actifs, conformément à l'article 8.50 – Exemption des droits de scolarité et carte de bibliothèque pour le conjoint.
- (d) L'usage des équipements du Centre d'éducation physique pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge au même titre que les Membres actifs, conformément à l'article 8.60 – Accès au centre d'éducation physique.

5.90.4 En reconnaissance d'une contribution exceptionnelle dans un domaine universitaire, l'Employeur peut, en conformité avec la politique du Sénat, conférer le titre de Professeur émérite à un Membre qui prend sa retraite.

RESEARCH, CREATIVITY AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT**ARTICLE 6.10 – RESEARCH AND CREATIVITY**

- 6.10.1 The Parties recognize that the common good of society depends upon the unfettered search for knowledge in all fields of study and upon its free exposition. The Parties further acknowledge the importance of research and creativity and the Employer will make every reasonable effort to support both in a fair and equitable manner.
- 6.10.2 The University is an open environment for the pursuit of scholarly work. Academic freedom and critical inquiry depend on the communication of the findings and results of intellectual investigation. The Employer shall not interfere with a Member's freedom to publish the results of scholarly inquiry and research, except for limitations imposed by duly constituted university Research Ethics Boards.

ARTICLE 6.15 – RESEARCH, CREATIVITY AND DEVELOPMENT OFFICE

- 6.15.1 The Research, Creativity and Development (RCD) Office has been created to facilitate research and/or creativity for all Members and to ensure that the internal and external regulations concerning research activities are properly applied. The work of the RCD Office shall be done in a constructive manner to give better access to funding and research collaboration at the national and international level, while promoting research activities and creativity at Laurentian University.
- 6.15.2 For internally or externally-funded grant applications requesting a pre-selection or an evaluation, the Employer shall communicate the composition of the selection committee on the RCD Office website. The participation of Faculty Members in the selection committee shall be encouraged where possible. None of the members of the selection committee shall be involved in the grant or contract applications being reviewed pursuant to Article 3.35 – Conflict of Interest.
- 6.15.3 Members of the Administration shall not be involved as investigators in internal research grants and if they are investigators in externally-funded grants that are internally pre-selected, they shall not be part of the selection committee pursuant to Article 3.35 – Conflict of Interest.

RECHERCHE, CRÉATIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNELLE**ARTICLE 6.10 – RECHERCHE ET CRÉATIVITÉ**

- 6.10.1 Les Parties reconnaissent que le bien commun en société dépend de la liberté de la quête du savoir dans tous les domaines de recherche et de la liberté de l'expression du savoir. Les Parties reconnaissent aussi l'importance de la recherche et de la créativité et l'Employeur s'engage à faire tous les efforts raisonnables pour appuyer les deux de façon juste et équitable.
- 6.10.2 L'Université constitue un milieu sans entraves pour les travaux d'érudition. La liberté académique et l'enquête critique dépendent de la communication des constats et des résultats de l'enquête intellectuelle. L'Employeur n'entrave pas la liberté qu'a le Membre de publier les résultats d'enquêtes et de recherches intellectuelles, sauf exception des limites qu'imposent les Comités d'éthique de la recherche dûment établis de l'Université.

ARTICLE 6.15 – BUREAU DE LA RECHERCHE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA CRÉATIVITÉ

- 6.15.1 Le Bureau de la recherche, du développement et de la créativité (RDC) a été créé pour faciliter la recherche et/ou la créativité de tous les Membres et pour assurer l'application appropriée des règlements internes et externes qui concernent les travaux de recherche. Ce bureau travaille de façon constructive pour améliorer l'accès aux collaborations financières et intellectuelles au niveau national et international et fait la promotion des travaux de recherche et de la créativité à l'Université Laurentienne.
- 6.15.2 Lorsque des demandes de subventions de source interne ou externe requièrent une présélection ou une évaluation, l'Employeur affiche la composition du comité de sélection sur le site Web du Bureau de la RDC. Quand elle est possible, la participation des Membres du corps professoral au comité de sélection est encouragée. Aucun membre du comité de sélection peut être impliqué dans les demandes de subventions ou de contrats qu'ils examinent, en conformité avec l'article 3.35 – Conflit d'intérêts.
- 6.15.3 Les Membres de l'administration ne sont pas impliqués à titre de chercheurs dans le cas de demandes de subventions de recherche à l'interne et s'ils sont chercheurs dans le cas de demandes de subventions à l'externe qui font l'objet d'une présélection à l'interne, ils ne siègent pas au comité de sélection, en conformité avec l'article 3.35 – Conflit d'intérêts.

6.15.4 The Employer shall endeavour to inform faculty Members of any external competitions requiring Employer matching funds, the policies, selection criteria, and an estimation of the likelihood of success concerning such competitions.

6.15.4 L'Employeur s'efforce d'informer les Membres du corps professoral de tout concours à l'externe qui exige de l'Employeur des fonds de contrepartie, ainsi que des politiques, des critères de sélection et de l'estimation de la probabilité de succès propres à ces concours.

ARTICLE 6.20 – RESEARCH AND DEVELOPMENT SUPPORT

ARTICLE 6.20 – SOUTIEN À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT

6.20.1 In order to attract and retain faculty Members, all new full-time Members with probationary or tenured appointments shall receive a minimum Start-up Grant of eight thousand dollars (\$8,000).

6.20.1 Dans le but d'attirer et de conserver des membres du corps professoral, tous les nouveaux Membres à temps plein ayant un poste menant à la permanence ou ayant la permanence reçoivent une subvention de démarrage d'au moins huit mille dollars (8 000 \$).

6.20.2 Recipients of these awards shall have three (3) years to use the funds. After a three (3) year period, any unspent amount shall be returned to the Office of the Vice-President, Academic.

6.20.2 Les récipiendaires de ces subventions ont trois (3) ans pour utiliser les fonds. Après une période de trois (3) ans, tout montant non dépensé est remis au Bureau du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche.

ARTICLE 6.25 – LAURENTIAN UNIVERSITY RESEARCH FUND (LURF)

ARTICLE 6.25 – FONDS DE RECHERCHE DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE (FRUL)

6.25.1 For each of the years of the Collective Agreement, the Employer shall provide to the Associate Vice-President, Research a research fund to enhance scholarly productivity through an open competition among Members:

6.25.1 Pour chacune des années de la Convention collective, l'Employeur fournit au Vice-recteur associé à la recherche un certain financement dans le but d'encourager la productivité en travaux d'érudition, au moyen d'un concours ouvert à tous les Membres du corps professoral;

Research Support (LURF) as follows:

2008-09	\$140,000
2009-10	\$150,000
2010-11	\$160,000

Le soutien à la recherche (FRUL) est le suivant :

2008-09	140 000 \$
2009-10	150 000 \$
2010-11	160 000 \$

In the event that faculty from federated or affiliated universities wish to apply, their applications shall only be considered if their home institution has contributed to the LURF fund an amount per full-time member equivalent to that provided by the Employer.

Dans le cas où des professeurs des universités fédérées ou affiliées désirent faire une demande, leur demande sera prise en considération seulement si l'institution à laquelle ils sont rattachés a contribué au FRUL un montant par Membre à temps plein qui équivaut au montant fourni par l'Employeur.

6.25.2 For each of the years of the Collective Agreement, the Employer will provide to the Associate Vice-President, Research an additional twenty thousand dollars (\$20,000) per year to support both research activities and attendance at academic and professional conferences by retired Members, through an open competition. The Employer will also provide active assistance to LUFA-R members making grant applications to NSERC, SSHRC, and CHIR.

6.25.2 Pour chacune des années de la Convention collective, l'Employeur fournit au Vice-recteur associé à la recherche un montant supplémentaire de vingt mille dollars (20 000 \$) annuellement pour soutenir, à la suite d'un concours public, des travaux de recherche de Membres retraités de même que leur participation à des conférences universitaires et professionnelles. L'Employeur fournit également un soutien actif aux Membres de l'APUL-R qui soumettent des demandes de subvention au CRSNG, au CRSH et aux IRSC.

6.25.3 A LURF Committee of eight (8) full-time Members, one (1) from Humanities, one (1) from Social

6.25.3 Un comité du FRUL composé de huit (8) Membres à temps plein, un (1) des Humanités, un (1) des

Sciences, two (2) from Professional Schools, two (2) from Sciences and Engineering, one (1) from Management and one (1) Librarian will evaluate the proposals submitted to the Research, Creativity and Development (RCD) Office once a year. These Members will be appointed by the Dean/University Librarian in consultation with the Union for a two (2) year term.

Sciences sociales, deux (2) des Écoles professionnelles, deux (2) des Sciences et du Génie, un (1) de la Gestion et un (1) de la Bibliothèque, évalue une (1) fois l'an les demandes soumises au Bureau de la recherche, du développement et de la créativité (RDC). Ces Membres sont nommés par le Doyen/Bibliothécaire en chef en consultation avec le Syndicat pour un mandat de deux (2) ans.

6.25.4 The LURF Committee shall establish its own procedures, and develop criteria for the administration of the funds. These criteria shall be just, equitable and consistent with the objective of nurturing and stimulating research at Laurentian University. The rules of this yearly competition shall be clearly established in consultation and agreement with the Union and shall not be modified without the approval of the Union. The approved rules shall be treated as a public document and posted on the RCD Office website. The funding criteria for LURF shall not be limited to, or give priority to, salaries for assistants.

6.25.4 Le comité du FRUL établit ses propres procédures et développe des critères pour la gestion des fonds. Ces critères sont justes, équitables et compatibles avec l'objectif d'encourager et de stimuler la recherche à l'Université Laurentienne. Les règlements de cette compétition annuelle sont clairement établis par consultation et accord avec le Syndicat et ne sont pas modifiés sans l'approbation du Syndicat. Les règlements approuvés sont considérés comme un document public et affichés sur le site Web du Bureau de la RDC. Les critères de l'attribution des subventions du FRUL ne se limitent pas aux salaires des assistants, non plus ne les priorisent-ils.

6.25.5 While the LURF committee should determine the amount of funding for each competition, in no case shall that amount of funding be greater than five thousand dollars (\$5,000) per application. The total LURF funding shall be allocated by Faculty/Library, proportionate to the numbers of full-time Members in each Faculty/Library.

6.25.5 Bien que le comité du FRUL détermine le montant des fonds disponibles lors de chaque concours, en aucun cas le montant de ces fonds ne dépassera cinq mille dollars (5 000 \$) par application. Le montant total des fonds du FRUL est attribué par la Faculté/Bibliothèque, en proportion du nombre de Membres à temps plein dans chaque Faculté/Bibliothèque.

6.25.6 The University shall maintain records and deposit copies of all proceedings, statements and correspondence related to the Committee's policies and the awarding of grants. This material will be made available to the Union upon request, subject to any limitations in the *Freedom of Information and Personal Privacy Act*. Applicants who are not funded by LURF should be given an explanation by the LURF Committee on the reasons of the rejection.

6.25.6 L'Université tient un registre et dépose des copies de toutes les délibérations, des énoncés et de la correspondance ayant trait aux politiques et à l'attribution des subventions du comité. Cette documentation est disponible au Syndicat sur demande, compte tenu des limites qu'impose la *Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée*. Les candidats que le FRUL ne subventionne pas reçoivent du comité du FRUL une explication des raisons du refus.

6.25.7 Applicants whose applications are rejected by the LURF committee shall have recourse to an appeals procedure only in the case of allegations of violations of academic freedom, significant procedural irregularities or discrimination. Notice of an appeal must be submitted to the Dean/University Librarian and RCD Office no later than one (1) month after the applicant has been notified of the decision. Within one (1) week of receiving notice of appeal, the RCD Office shall strike an Appeals Committee. Members of the Appeals Committee should be selected in light of research experience and expertise. The Committee will consist of:

6.25.7 Les candidats dont la demande est rejetée par le comité du FRUL ont recours à la procédure d'appel seulement dans les cas où il y a allégation d'atteinte à la liberté académique, de vices de procédure importants ou de discrimination. L'avis d'appel est soumis au Doyen/Bibliothécaire en chef et au Bureau de la RDC au plus tard un (1) mois après que le candidat est avisé de la décision. Au plus tard une (1) semaine après qu'il a reçu l'avis d'appel, le Bureau de la RDC met sur pied un Comité des appels. Les membres du Comité des appels sont choisis en tenant compte de leur expérience et de leur expertise en recherches. Les Comités comprennent :

One (1) member appointed by the Union;
One (1) appointment by the Associate Vice-

Un (1) membre nommé par le Syndicat;
Un (1) membre nommé par le Vice-recteur associé

President, Research; and
A Chair chosen by the two (2) appointed members.

à la recherche; et
Un Président choisi par les deux (2) membres nommés.

6.25.8 The Appeals Committee shall establish its own procedures taking into account the provisions of this Article and the published policies and procedures for grant applications of the LURF Committee. Should the appeal be upheld, the appellant's request will be funded if there are funds still available. If not, the appellant will be given first priority for funding at the next competition.

6.25.8 Le Comité des appels établit ses propres procédures en tenant compte des provisions du présent article et des politiques et procédures publiées pour les demandes de subvention au comité du FRUL. Dans le cas où l'appel est accueilli, la demande de l'appelant est financée si des fonds sont toujours disponibles. Si des fonds ne sont plus disponibles, l'appelant a la priorité pour l'obtention des fonds au prochain concours.

6.25.9 The decision of the Appeals Committee shall be final and binding on all Parties. The Appeals Committee shall communicate its decision and its reasons in writing to the appellant and the RCD Office of within one (1) month of hearing the appeal.

6.25.9 La décision du Comité des appels est finale et lie toutes les Parties. Le Comité des appels transmet sa décision et ses raisons par écrit à l'appelant et au Bureau de la RDC au plus tard un (1) mois après que l'appel est entendu.

6.25.10 A list of all awardees including the project title, the amount of funding and the duration of all projects shall be published on the RCD Office website after each competition.

6.25.10 Une liste des récipiendaires où sont indiqués le titre du projet, le montant de la subvention et la durée de tous les projets est publiée sur le site Web du Bureau de la RDC après chaque concours.

ARTICLE 6.30 – PATENTS

ARTICLE 6.30 – BREVETS

6.30.1 The Employer agrees that the Members have the unqualified right to publish their inventions. The Employer further agrees that the Members have no obligation to modify their research to enhance patentability nor, unless otherwise agreed, any obligation to seek patent protection for the results of their scientific work.

6.30.1 L'Employeur reconnaît aux Membres le droit absolu de publier leurs inventions. L'Employeur convient en outre que les Membres ne sont pas obligés de modifier leurs recherches pour accroître leur caractère brevetable ni sauf disposition contraire, de demander un brevet pour protéger les résultats de leur recherche scientifique.

6.30.2 The Employer waives, disclaims and abandons any interest in or claims to any invention, improvement, design or development made by a Member or Members except where this has occurred with the use of the Employer's funds, personnel or equipment in which instance the conditions set out in clause 6.30.4 hereof shall apply. Unless otherwise provided in this Article, any invention or any patent arising therefrom shall be the sole property of the inventor.

6.30.2 L'Employeur abandonne tout intérêt ou droit aux inventions, perfectionnements, conceptions ou développements réalisés par les Membres, à moins que, pour leur production, les fonds, le personnel ou l'équipement de l'Employeur n'aient été utilisés; dans ce cas, les conditions indiquées à la clause 6.30.4 ci-dessous sont appliquées. Sauf disposition contraire, toute invention ou brevet est la seule propriété de l'inventeur.

6.30.3 The Members shall have the right to make their own arrangements at their own expense to patent an invention subject to the obligations in this Article and shall be entitled to all the proceeds therefrom except where the invention was made with the use of the Employer's funds, personnel or equipment.

6.30.3 Les Membres ont le droit de prendre, à leurs frais, des dispositions pour faire breveter une invention, sous réserve des obligations du présent article, et ils ont droit à toutes les redevances, sauf si l'invention a été faite en utilisant les fonds, le personnel, ou l'équipement de l'Employeur.

6.30.4 Where an invention, improvement, design or development was made by Members with the use of the Employer's funds, personnel or equipment the Members shall sign an agreement with the University before an application for patent is filed by them. This agreement shall provide that the Employer shall assign all rights, title and interest in the invention, improvement, design or development to the

6.30.4 Quand une invention, un perfectionnement, une conception, ou un développement a été réalisé par un Membre grâce à des fonds, du personnel ou de l'équipement de l'Employeur, le Membre doit, avant de déposer la demande de brevet, passer un accord avec l'Université stipulant que l'Employeur cède au Membre tous ses droits, titres et intérêts dans l'invention, le perfectionnement, la conception ou le

Members, subject to the University and the Members sharing equally in the "net proceeds" as used in this Article shall mean the net profits derived from licensing or commercialisation of the patented product, equipment or process after deduction of all expenses incurred in patent searches, for obtained patent protection and for maintaining said protection in Canada and in other countries.

développement, à condition que l'Université et le Membre partagent également les « bénéfices nets » provenant des redevances. Ce terme « bénéfices nets » signifie les bénéfices nets provenant de la concession ou de la commercialisation du produit, de l'outillage ou du procédé breveté, après déduction de tous les frais encourus par les demandes de brevet et l'obtention d'une protection continue du brevet au Canada et dans les autres pays.

6.30.5 Members agree to disclose the existence of any patent applications to the Employer within three (3) months of the date of the application unless otherwise provided for in this Article and shall affirm in writing at that time whether or not the discovery has been made and developed with the use of Employer's funds, personnel or equipment. The Employer may within one (1) month of receipt of the statement of the Member challenge in writing the assertion of the Member in regard to the circumstances of the discovery, in which case the matter shall be settled by arbitration as detailed in Article 11.15 – Arbitration Procedure. Any challenge by the Employer shall be null and void unless received within the above noted time limit. If the Member(s) fails to disclose the existence of patent applications within three (3) months, it shall be understood that the Employer maintains its rights under this Article until such disclosure is made. Failure by the Employer to challenge the assertion of the Member within one (1) month shall constitute a waiver of any rights that the Employer may have had in such discovery.

6.30.5 Les Membres conviennent d'informer l'Employeur de toute demande de brevet dans les trois (3) mois suivant la date de déposition, sauf stipulation contraire dans le présent article, et doivent alors déclarer par écrit si la découverte a été faite et développée à l'aide des fonds, du personnel, ou de l'équipement de l'Employeur. L'Employeur peut, dans le délai d'un (1) mois suivant la réception de la déclaration du Membre, contester par écrit la revendication du Membre au sujet des circonstances de la découverte; dans ce cas, l'affaire est réglée par arbitrage, selon l'article 11.15 – Procédure d'arbitrage. La contestation de l'Employeur est nulle et non avenue à moins d'être reçue dans les limites de temps mentionnées ci-dessus. Si le Membre ne fait pas connaître l'existence de sa demande de brevet dans les trois (3) mois, il est entendu que l'Employeur maintient ses droits en vertu du présent article jusqu'à ce qu'une telle demande soit signifiée. Si l'Employeur ne conteste pas la déclaration du Membre dans le délai d'un (1) mois, ceci constitue une renonciation aux intérêts que l'Employeur aurait pu avoir dans une telle découverte.

6.30.6 For the purpose of interpreting clauses 6.30.2 to 6.30.5 above, payment of regular salary and benefits shall not be construed as use of the Employer's funds.

6.30.6 Aux fins de l'interprétation des clauses 6.30.2 à 6.30.5 ci-dessus, le paiement d'un salaire régulier et des avantages sociaux n'est pas considéré comme une utilisation des fonds de l'Employeur.

6.30.7 Members shall grant to the Employer a non-exclusive, royalty free, irrevocable, indivisible, and non-transferable right to use solely for the University 's internal use any patented device, equipment or process when such device, equipment or process has been invented with the use of the Employer's equipment, funds or support/technical personnel. Such right, however, shall not include the right to transfer or exploit any product or process.

6.30.7 Les Membres accordent à l'Employeur le droit non exclusif, irrévocable, indivisible, inaliénable et sans redevances d'utiliser, aux fins d'usage interne exclusivement, tout engin, équipement ou procédé breveté ayant été inventé à l'aide de l'équipement, des fonds ou du personnel technique ou de soutien de l'Employeur. Ce droit, cependant, ne comporte pas le droit de cession ou d'exploitation du produit ou du procédé en cause.

6.30.8 Where Members decide that they will not patent, produce or market an invention, improvement or discovery at their own expense but consent to the University patenting, producing or marketing the invention, before an application for patent is filed by the University, the University shall negotiate an agreement with the Members. The agreement shall provide that the Members shall assign all their rights, titles and interests in the invention, improvement or discovery to the University subject to the University and the Members sharing equally in the "net

6.30.8 Si un Membre décide de ne pas faire breveter, exploiter ou vendre une invention, un perfectionnement ou une découverte à ses frais, mais consent à ce que l'Université exploite ou vende l'invention, l'Université doit avant de déposer la demande de brevet, négocier un contrat avec le Membre, stipulant que le Membre cède à l'Université tous ses droits, titres et intérêts ayant trait à cette invention, ce perfectionnement ou cette découverte, à condition que l'Université et le Membre partagent également les bénéfices nets provenant des

proceeds" derived therefrom.

6.30.9 Without mutual agreement, the name of the University shall not be used in connection with inventions in which the Employer has no interest.

6.30.10 Any revenue that the Employer may receive from inventions shall be dedicated to academic development and research with at least fifty percent (50%) of such income designated for academic development and research in the Faculty/Library with which the inventor is affiliated. These funds shall be maintained in a special account, which shall be open to the inspection of the President of the Union or the President of the Union's designate.

6.30.11 The Employer agrees that it shall not enter any agreement to sub-contract work or responsibilities already undertaken or possessed by the Employer and the Members without securing to the Members who may be seconded to or be employed by the sub-contractor all the rights, privileges and benefits accorded to them in this patent Article of this Collective Agreement. Nor shall the Employer enter into any agreement to create a consortia of universities or government departments or private companies for the purposes of research or development or commercial exploitation without securing to the Members who may be seconded to or employed by such consortia, departments or private companies all the rights, privileges and benefits accorded by this Article. If the Employer makes an agreement contrary to this provision and fails to secure the said rights, privileges and benefits to said Members, the agreement shall not apply to Members unless there is a special agreement in writing between the Employer and the Union to waive this clause of the Article.

ARTICLE 6.35 – COPYRIGHT

Copyright vested in the Member:

6.35.1 The Member who is the creator of any work including any printed material, computer programmes, on-line course material, painting, sculpture, film, slide, tape or similar material shall retain the copyright therein unless otherwise stated in this Article.

Copyright vested in the University:

6.35.2 The Parties agree that the University shall hold copyright to any work including any creative work, printed material, computer programme, on-line course material, films, slides, tapes or similar materials produced by Members as part of their normal workload for the University for use in its distance education courses. In all cases, the University shall arrange for the development of these

redevances.

6.30.9 Le nom de l'Université ne doit pas, sans accord préalable, être utilisé à propos d'inventions dans lesquelles l'Employeur n'a pas d'intérêt.

6.30.10 L'Employeur est tenu de consacrer au développement et à la recherche universitaires les bénéfices éventuels qu'il tire des inventions; au moins cinquante pour cent (50 %) de ces bénéfices doivent être consacrés au développement et à la recherche dans la faculté ou la bibliothèque à laquelle l'inventeur est affilié. Ces fonds doivent être gérés dans un compte spécial qui peut être examiné par le président du Syndicat ou son mandataire.

6.30.11 L'Employeur convient de ne passer aucun accord en vue de concéder à un sous-traitant les travaux ou responsabilités déjà entrepris par l'Employeur et les Membres, sans assurer aux Membres qui peuvent être détachés ou employés auprès du sous-traitant tous les droits, privilèges et bénéfices leur étant accordés par le présent article. L'Employeur ne peut conclure aucun accord en vue de créer un consortium d'universités, de services gouvernementaux ou de compagnies privées pour faire de la recherche, du développement ou de l'exploitation commerciale sans assurer aux Membres qui peuvent y être détachés ou employés tous les droits, privilèges et bénéfices accordés par le présent article. Si l'Employeur établit un contrat contraire à cette disposition et néglige de garantir les droits, privilèges et bénéfices ci-nommés, l'accord ne peut pas s'appliquer aux Membres à moins d'un accord spécial par écrit entre l'Employeur et l'Association dérogeant à la présente clause de l'article.

ARTICLE 6.35 – DROITS D'AUTEUR

Droits d'auteur revenant aux Membres :

6.35.1 Sauf stipulation contraire dans le présent article, le Membre, créateur d'une œuvre intellectuelle du genre imprimé, programme d'ordinateur, matériel pédagogique en ligne, tableau, sculpture, film, diapositive, bande magnétique, ou autre, conserve les droits d'auteur.

Droits d'auteur revenant à l'Université :

6.35.2 Les Parties conviennent que l'Université détient des droits d'auteur pour toute création intellectuelle du genre imprimé, programme d'ordinateur, matériel pédagogique en ligne, tableau, film, diapositive, bande magnétique, ou autre, réalisée par un Membre au cours de son travail quotidien à l'Université pour utilisation dans les cours de formation à distance. Dans tous les cas, l'Université est tenue de passer

courses through a special contract with the Members, which sets out terms in accordance with the terms in this Collective Agreement. Copies of all works subject to the policy stated in this clause shall contain a statement or marking identifying the ownership of copyright, and with appropriate credit, the contributors. A copy of the contract between the Member and the University shall be sent to the Union.

avec le Membre qui collabore à la réalisation de ces cours, un accord se conformant aux dispositions de la présente Convention collective. Chaque exemplaire d'une œuvre créée dans les conditions prévues dans la présente clause doit contenir une déclaration ou une marque identifiant le propriétaire des droits d'auteur et, avec hommages appropriés, les collaborateurs. Une copie du contrat passé entre le Membre et l'Université est envoyée au Syndicat.

6.35.3 If the University requests a work including a creative work, printed material, films, slides, tapes, computer programmes, on-line course material, or similar materials from a Member under special contract, then, in the absence of any agreement to the contrary, the University shall be the first owner of the copyright therein. This includes all materials for distance education courses. A Member entering into such a contract with the University shall be notified of the terms of this clause prior to signing the contract. The Union shall receive a copy of such notification.

6.35.3 Si l'Université commande à un Membre, au moyen d'un contrat spécial, une œuvre intellectuelle du genre imprimé, film, diapositive, bande magnétique, programme d'ordinateur, matériel pédagogique en ligne, ou autre, l'Université, sauf disposition contraire, est la principale propriétaire des droits d'auteur. Ceci s'applique à tous les matériaux entrant dans les cours de formation à distance. Un Membre passant un tel accord avec l'Université doit être avisé de cette disposition au préalable. Le Syndicat doit recevoir une copie de cet avis.

6.35.4 All special contracts for distance education courses shall contain a clause which allows the contributors to use (for their own classroom purposes) parts of any course that they have created provided that they shall not use such material in another distance education course without the written permission of the University during the period in which the University holds copyright to that material.

6.35.4 Les contrats spéciaux relatifs aux cours de formation à distance doivent contenir une clause qui permet au collaborateur l'utilisation (pour sa propre classe) des portions de cours créés par lui, à condition que, pendant la période durant laquelle l'Université possède les droits d'auteur pour ces matériaux, il ne les utilise pas dans un autre cours de formation à distance sans l'autorisation écrite de l'Université.

6.35.5 The master copy of any work whose copyright is vested in the University under the terms of this Article shall be the property of the University. The University shall be responsible for the custody and control of such works and of any copies thereof.

6.35.5 La copie originale de chaque œuvre intellectuelle pour laquelle les droits d'auteur reviennent à l'Université selon les termes du présent article est la propriété de l'Université. Celle-ci est responsable de la sécurité et de la surveillance de l'original et des copies éventuelles.

6.35.6 Where consent, fees or licenses are required for the use of incorporated materials in works in which the University has copyright under the terms of this Article, the contributor shall notify the University by provision of a list of works which require such clearance. The University shall have the right to refuse to accept requests for copyright clearance, which are judged to be prohibitively expensive.

6.35.6 Si l'usage de matériaux incorporés dans une œuvre intellectuelle dont les droits d'auteur reviennent à l'Université selon les termes du présent article nécessite le paiement d'une redevance ou une demande de consentement ou de permis, le collaborateur est tenu d'avertir l'Université en lui soumettant une liste des ouvrages en cause. L'Université a le droit de refuser d'accepter les demandes de permissions de droits d'auteur dont les frais sont jugés prohibitifs.

6.35.7 The Members who are the authors of any work, whose copyright is vested in the University shall sign a warranty that the work is original and that, to the best of their knowledge, it does not violate any existing copyright.

6.35.7 Le Membre qui est l'auteur d'une propriété intellectuelle pour laquelle l'Université détient les droits d'auteur doit signer une attestation que l'œuvre est originale et que, à sa connaissance, il ne transgresse aucun droit d'auteur déjà existant.

6.35.8 The offering of courses to which the University has copyright under the terms of this Article shall be at the University's discretion.

6.35.8 L'offre des cours dans lesquels l'Université détient des droits d'auteur conformément aux termes du présent article relève du choix de l'Université.

Revision:

- 6.35.9 From time to time, the University may require revisions in works to which it holds the copyright in order to ensure that proper and current academic standards are met.
- 6.35.10 Further, the author of work as defined in clauses 6.35.2 or 6.35.3 above may, at any time after three (3) years of use, and at three (3) year intervals thereafter notify the University of the need to revise such a work. The University and the Member shall negotiate the amount it will pay to defray the costs of such revisions including the Member's fee.
- 6.35.11 The process of revision shall be regarded as the joint responsibility of the author of the work and the University. If the author chooses not to undertake the revision or if the author has not accepted the University's request for revision within one (1) month of receipt of that request or if the author is no longer an Employee of the University, then the Department/School shall choose an individual to make the required revisions. By so doing, the author shall not lose contractual rights to any fees. Where the author is no longer an Employee of the University, notice of the intention to revise and of the proposed revisions shall be sent to her/him by registered mail at the last known address. In the event that the author and the University cannot agree on the nature or extent of the revisions, the University may engage the services of someone approved by the Department/School to make the revisions.
- 6.35.12 The University shall negotiate a fee for any revisions that are made at the University's request.
- 6.35.13 In all cases where someone other than the authors make revisions to the work, if the authors object to the extent or the propriety of the revisions, they may have their names withdrawn as contributors to the work and any visible indication that they are contributors to the work shall be withdrawn. The authors must notify the University of their desire to do so within one (1) month after receiving notice by registered mail of the proposed revisions.

Third Party use:

- 6.35.14 "Net proceeds" of any fees or royalties that the University receives for the use by another Party of a work to which the University has copyright under the terms of this Article shall be distributed in accordance with clause 6.35.15 hereof and the Member shall receive no additional payment. "Net Proceeds" shall mean the fees and royalties received less the cost of reproduction, administration and distribution.

Révision :

- 6.35.9 De temps en temps, l'Université peut demander une révision des ouvrages pour lesquels elle détient des droits d'auteur de façon à ce que les normes universitaires courantes soient respectées.
- 6.35.10 De plus, l'auteur du genre d'ouvrage décrit aux clauses 6.35.2 et 6.35.3 ci-dessus peut, après trois (3) ans ou plus d'usage, puis à des intervalles de trois (3) ans, informer l'Université de la nécessité d'une révision. L'Université et le Membre doivent négocier le montant à payer pour défrayer les coûts de telles révisions y compris les honoraires du Membre.
- 6.35.11 Le processus de révision doit être vu comme une responsabilité conjointe entre l'auteur de l'ouvrage et l'Université. Si l'auteur décide de ne pas entreprendre la révision, ou s'il n'a pas accepté la demande de révision de l'Université dans une période d'un (1) mois après avoir reçu cette demande, ou s'il n'est plus employé par l'Université, le Département/l'École peut choisir une autre personne pour faire la révision nécessaire. Ce faisant, l'auteur ne perdra pas ses droits contractuels à des honoraires. Lorsque l'auteur n'est plus un employé de l'Université, un avis d'intention de réviser et des révisions proposées doit être envoyé à l'auteur par courrier enregistré à sa dernière adresse connue. Dans le cas où l'auteur et l'Université ne peuvent s'entendre sur la nature ou sur l'étendue des révisions, l'Université peut acheter les services de quelqu'un, avec l'approbation du Département/de l'École, pour faire les révisions.
- 6.35.12 L'Université est tenue de négocier les honoraires pour chaque révision faite à sa demande.
- 6.35.13 Dans tous les cas où une personne autre que l'auteur révisé l'ouvrage, si ce dernier s'objecte à l'étendue ou à la justesse des révisions, il peut retirer son nom en tant que collaborateur à l'ouvrage et toute indication de sa collaboration doit être retirée. Les auteurs doivent informer l'Université de leur intention de retirer leur nom dans un (1) mois après la réception par courrier enregistré de l'avis des révisions proposées.

Usage par des tierces personnes :

- 6.35.14 Les bénéfices nets provenant des redevances revenant à l'Université par suite de l'usage par un tiers d'un ouvrage pour lequel l'Université détient les droits d'auteur aux termes du présent article peuvent être distribués d'après la clause 6.35.15 ci-dessous. Le Membre ne reçoit pas de paiement additionnel. Les bénéfices nets sont le montant des redevances et honoraires moins les coûts de reproduction, d'administration et de distribution.

6.35.15 Net proceeds shall be distributed as follows:

- (a) Until the original production costs have been recouped by the University, seventy-five percent (75%) to the University and twenty-five percent (25%) to the author.
- (b) After recovery of the original production costs, fifty percent (50%) to the University and fifty percent (50%) to the author.

"Original production costs" include the normal tariff charges to produce the physical work including licensing costs of other copyright material exploited in the work. An accounting of production costs shall be produced by the University if requested by the Member or by the Union.

Member's Copy:

- 6.35.16 If practicable the Members shall receive, upon request, a copy at a cost not exceeding the cost of the tape/film/recording or other medium upon which the work has been produced of any work produced by them for the University and to which the University holds copyright under the terms of this Collective Agreement.
- 6.35.17 Should the University wish to erase or otherwise destroy part or all of a work to which it has copyright under the terms of this Collective Agreement, the authors shall be given notice of such intention and shall have one (1) month in which to make known their wish to receive a copy of the section (s) to be erased. If the authors express such a wish within the time limit, they shall receive a copy of those sections at a cost not exceeding the cost of the tape/film/recording or other medium upon which the work has been produced plus reasonable administrative costs arising therefrom.

ARTICLE 6.40 – COMMITTEE ON PATENTS AND COPYRIGHT

- 6.40.1 The Parties agree to create a continuing Committee on Patents and Copyright, which shall be composed of two (2) individuals appointed by the Employer and two (2) Members appointed by the Union, with the Chairship alternating between the Employer's representatives and the Union's representatives at each successive meeting.
- 6.40.2 The Committee shall meet at least twice annually to:

6.35.15 Les bénéfices nets sont distribués de la façon suivante :

- (a) Tant que les coûts originaux de production n'ont pas été recouvrés par l'Université : soixante quinze pour cent (75 %) à l'Université et vingt-cinq pour cent (25 %) à l'auteur.
- (b) Après recouvrement des coûts originaux de production: cinquante pour cent (50 %) à l'Université et cinquante pour cent (50 %) à l'auteur.

Les coûts originaux de production comprennent les frais de production de l'ouvrage, y compris les redevances à payer pour l'usage d'autres matériaux protégés par le droit d'auteur utilisés dans l'ouvrage. Un relevé des coûts de production est fourni par l'Université à la demande du Membre ou du Syndicat.

Copie du Membre :

- 6.35.16 Si possible après en avoir fait la demande, le Membre doit recevoir une copie dont le coût ne dépasse pas le prix de ruban, film, enregistrement ou autre moyen utilisé, de toute propriété intellectuelle qu'il a produite pour l'Université et pour laquelle celle-ci détient les droits d'auteur selon les dispositions de la présente Convention collective.
- 6.35.17 Au cas où l'Université désire effacer ou détruire en tout ou en partie un ouvrage pour lequel elle détient les droits d'auteur aux termes de la présente Convention collective, cette intention doit être signifiée aux auteurs, qui auront un (1) mois pour faire connaître leur désir de recevoir une copie des sections devant être effacées. Si les auteurs expriment un tel désir dans les délais prévus, ils doivent recevoir une copie des sections à un coût ne dépassant pas le prix de ruban, film, enregistrement, ou autre moyen utilisé, en plus des frais raisonnables d'administration encourus.

ARTICLE 6.40 – COMITÉ DES BREVETS ET DROITS D'AUTEUR

- 6.40.1 Les Parties conviennent de créer un Comité permanent des brevets et droits d'auteur et composé de deux (2) membres nommés par l'Employeur et de deux (2) membres nommés par le Syndicat, avec présidence alternative entre les représentants de l'Employeur et du Syndicat à chaque réunion consécutive.
- 6.40.2 Le Comité se réunit au moins deux (2) fois par an pour :

- (a) Conduct such business as is referred to it.
- (b) Consider strategies for marketing inventions, improvements or discoveries.
- (c) Recommend to the Joint Committee on the Administration of the Collective Agreement any proposals for modifications or changes in the patents and copyright articles of this Collective Agreement.
- (d) Mediate any disputes arising out of Article 6.30 – Patents and Article 6.35 – Copyright in accordance with clause 6.40.3 below.

- (a) Gérer les affaires dont il est saisi.
- (b) Étudier des stratégies en vue de la commercialisation des inventions, perfectionnements ou découvertes.
- (c) Recommander au Comité consultatif paritaire sur l'exécution de la Convention collective toute proposition de modification des articles relatifs aux brevets et droits d'auteur contenus dans la présente Convention collective.
- (d) Intervenir dans les différends provenant de l'article 6.30 – Brevets et l'article 6.35 – Droits d'auteur selon la clause 6.40.3 ci-dessous.

6.40.3 Grievance and Arbitration

For the purposes of this Collective Agreement, any grievance by a Member pertaining to Article 6.30 – Patents and/or Article 6.35 – Copyright shall be handled in accordance with the following procedure:

- (a) The Member, within three (3) weeks of the event giving rise to the grievance or the date on which the Member knew or reasonably should have known of such event if that date is later, shall present a grievance to the Vice-President, Academic.
- (b) Within two (2) weeks of receipt of the grievance, the Vice-President, Academic shall refer the matter to the continuing Committee on Patents and Copyright and inform the Union of such grievance. If the Vice-President, Academic fails to refer the matter to the continuing Committee on Patents and Copyright within the time limits, the Members shall be deemed to have succeeded in their grievance and the results thereof shall be binding on the university.
- (c) The continuing Committee on Patents and Copyright, within one (1) month of the receipt of the grievance, shall make a recommendation for the resolution of the grievance. The time limits may be extended by mutual agreement. If the committee fails to make a recommendation within the time limits, the Vice-President, Academic may act as in paragraph 6.40.3 (d) below.
- (d) The Vice-President, Academic within one (1) week of the receipt of the recommendations of the continuing Committee on Patents and Copyright or within one (1) week of the end of the time limits for action by the Committee shall render the Committee's proposal in the matter and communicate it in writing to the Parties concerned.

6.40.3 Grievs et arbitrage

Aux fins de la présente Convention collective, tout grief d'un Membre au sujet des dispositions de l'article 6.30 – Brevets et l'article 6.35 – Droits d'auteur est traité selon la procédure suivante:

- (a) Dans les trois (3) semaines suivant l'incident donnant lieu à un grief, ou la date à laquelle le Membre a appris l'incident ou aurait dû en être conscient, le Membre doit présenter le grief au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche.
- (b) Deux (2) semaines après réception du grief, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche doit transmettre cette affaire au Comité permanent des brevets et droits d'auteur et en informer le Syndicat en même temps. Si le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche ne transmet pas cette affaire au Comité permanent dans les délais prévus, le Membre est considéré gagnant dans cette affaire et l'Université est liée par ce résultat.
- (c) Le Comité permanent, un (1) mois après avoir été saisi du grief, doit faire des recommandations pour régler la question. Le délai peut être prolongé par accord mutuel. Si le Comité ne fait pas de recommandation dans les délais stipulés, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut prendre les mesures spécifiées à l'alinéa 6.40.3 (d) ci-dessous.
- (d) Une (1) semaine après avoir reçu les recommandations du Comité permanent s'occupant des brevets et des droits d'auteur, ou une (1) semaine après la fin de la période allouée au Comité permanent, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche remet sa proposition à ce sujet et la communique par écrit aux intéressés.

- (e) If the proposal of the Vice-President, Academic rendered pursuant to paragraph 6.40.3 (d) above does not resolve the grievance, the matter may be submitted to binding arbitration by one (1) arbitrator in accordance with the grievance and arbitration procedures of this Collective Agreement.

- (e) Si la proposition du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, remise conformément à l'alinéa 6.40.3 (d) ci-dessus, ne résout pas le grief, cette affaire peut être soumise à l'arbitrage d'un (1) juge selon la procédure stipulée dans la présente Convention collective.

ARTICLE 6.45 – PROFESSIONAL DEVELOPMENT EXPENDITURES

6.45.1 In order to further the objectives of the University, the creation and dissemination of knowledge, the activities of each full-time Member shall be supported by professional expenditures in each contractual year. The amount of these expenditures shall be limited to two thousand two hundred dollars (\$2,200) for the academic year 2008-09, two thousand two hundred and fifty dollars (\$2,250) for the academic year 2009-10, and two thousand three hundred dollars (\$2,300) for the academic year 2010-11.

6.45.2 Professional development expenditures allowable under this Article include the following:

- (a) Membership fees for professional and/or learned societies related to the Member's discipline.
- (b) Subscriptions to professional and/or learned journals.
- (c) Books, materials, equipment, and services directly related to research and teaching/professional Library work.
- (d) Registration fees for the Member to attend a scholarly conference.
- (e) Travel including transportation, food and accommodation (subject to University travel policies) for the Member to attend relevant scholarly conferences or seminars, or to visit other universities or research sites to conduct research and scholarly work which cannot be done at Laurentian University.
- (f) Page and reprint charges or costs incurred in the preparation and completion of scholarly manuscripts.
- (g) Professional/academic development or upgrading.

ARTICLE 6.45 – DÉPENSES DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

6.45.1 Afin de poursuivre les objectifs de l'Université, soit la création et la diffusion du savoir, les activités de chaque Membre à temps plein du corps professoral sont couvertes par une allocation aux dépenses de développement professionnel, pendant chaque année de la Convention collective. Le montant de ces dépenses est limité à deux mille deux cent dollars (2 200 \$) pour l'année universitaire 2008-09, à deux mille deux cent cinquante dollars (2 250 \$) pour l'année universitaire 2009-10 et à deux mille trois cent dollars (2 300 \$) pour l'année universitaire 2010-11.

6.45.2 Les dépenses de développement professionnel autorisées selon le présent article comprennent les suivantes :

- (a) Frais d'adhésion à des sociétés professionnelles et savantes dans la discipline du Membre;
- (b) Abonnements à des revues professionnelles et savantes;
- (c) Achats de livres, matériel, équipement et services directement reliés à la recherche, à l'enseignement et au travail professionnel de bibliothèque;
- (d) Frais d'inscription du Membre à un congrès académique;
- (e) Frais de voyage comprenant le transport, la nourriture et le logement du Membre (selon la politique de remboursement des frais de déplacements de l'Université) et ce, dans le but de participer à des congrès ou séminaires, de visiter d'autres universités ou des centres de recherche pour mener des recherches ou travaux qui ne peuvent être accomplis à l'Université Laurentienne.
- (f) Frais d'impression ou de réimpression, ou frais engagés dans la préparation et la finition de manuscrits de travaux d'érudition.
- (g) Développement ou perfectionnement professionnel ou universitaire.

(h) Hiring part-time assistants in support of research and teaching, excluding marking.	(h) Embauche d'assistants à temps partiel pour aider à la recherche et à l'enseignement, excepté la notation des travaux d'étudiants.
6.45.3 Expenditures must be approved in advance by the Dean/University Librarian and reimbursements will be made on verification of receipts. In the event that expenditures are incurred in relatively small amounts - less than fifty percent (50%) of the total or less than the remaining maximum allowable amount - reimbursements should be accumulated but receipts must be submitted not later than January 1 or July 1 following the date the expenditures have been made.	6.45.3 Ces dépenses doivent être autorisées à l'avance par le Doyen/Bibliothécaire en chef et leur remboursement s'effectue sur remise des reçus. Au cas où les dépenses encourues sont relativement peu élevées, c'est-à-dire moins cinquante pour cent (50 %) du total de l'allocation, ou moins du restant de l'allocation totale, les remboursements peuvent être cumulés mais doivent être soumis au plus tard le 1er janvier ou le 1er juillet suivant la date à laquelle les dépenses sont encourues.
6.45.4 Full-time Members who are on sabbatical leave, study leave, or voluntary reduced workload are eligible for the professional development expenditures.	6.45.4 Les Membres à temps plein en congé sabbatique ou d'études ou dont la charge de travail est volontairement réduite, ont la possibilité de bénéficier de cette allocation.
6.45.5 Any equipment purchased with funds provided under this Article remains the property of the University but a Member shall have the right if she/he so chooses to buy back such equipment at fair market value.	6.45.5 Tout équipement acquis avec les sommes indiquées au présent article continue d'appartenir à l'Université, mais s'il le désire, un Membre a le droit de le racheter à sa juste valeur marchande.
6.45.6 Any unused portion of the maximum allowed for professional development can be carried forward for two (2) years only.	6.45.6 Toute portion non utilisée du maximum de l'allocation de développement professionnel peut être reportée aux deux (2) années suivantes seulement.

LEAVES**ARTICLE 7.10 – RECOGNIZED AND OTHER HOLIDAYS**

7.10.1 The following days and all days generally declared to be recognised holidays by Federal or Provincial authorities are recognised holidays and paid time off shall therefore be given to the Members on:

- (a) Founder's Day, Good Friday, Easter Monday, Victoria Day, Canada Day, August Civic Holiday, Labour Day, Thanksgiving Day, Christmas Day, Boxing Day, New Year's Day.
- (b) And on such other holidays as declared by the Employer, including the customary Christmas recess.

ARTICLE 7.15 – VACATION

7.15.1 Vacation is the period during which a Member is not accountable to the University.

7.15.2 In addition to recognised holidays, each Member is entitled to a vacation of twenty-five (25) working days, after eleven (11) months of service and annually thereafter. Members on contracts of less than one (1) year duration are entitled to a pro-rated period of vacation. When Members have accumulated five (5) full consecutive years of employment at the University, for each year of employment thereafter they shall be entitled to an additional two (2) days of vacation to a maximum entitlement of thirty-five (35) working days.

7.15.3 The Members will be paid during vacation periods but there shall be no remuneration in lieu of vacation in the event that the Members choose not to take their vacation allowance.

7.15.4 The Members are required to take the vacation to which they are entitled. Vacation may not be accumulated from year to year. The Members are required to take their vacation between Spring Convocation and Labour Day, unless prior permission has been granted by the Dean/University Librarian. Members may take their annual vacation at any time within that period provided that:

- (a) The period of the vacation does not conflict with a time during which the Members have scheduled duties assigned to them.
- (b) The Members have indicated the dates of their vacation to the Dean/University

CONGÉS**ARTICLE 7.10 – JOURS FÉRIÉS STATUTAIRES ET AUTRES**

7.10.1 Les jours suivants et tous les jours généralement prononcés jours fériés par les autorités compétentes sont reconnus comme tels; ainsi, les Membres ont droit aux congés suivants :

- (a) Journée des Fondateurs, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Fête de la Reine, Fête nationale du Canada, Fête civique du mois d'août, Fête du travail, Jour d'Action de Grâce, Jour de Noël, Lendemain de Noël, Jour du Nouvel An.
- (b) Et les autres congés décrétés par l'Employeur, y compris les vacances habituelles de Noël.

ARTICLE 7.15 – VACANCES

7.15.1 Les vacances sont la période pendant laquelle le Membre n'a pas à rendre compte de ses activités à l'Université.

7.15.2 Après onze (11) mois de service et, ensuite, tous les ans, les Membres ont droit à un (1) mois, soit vingt-cinq (25) jours ouvrables de vacances, en plus des jours fériés reconnus. Dans le cas des Membres ayant un contrat de moins d'un (1) an, les vacances sont accordées au prorata. Lorsqu'un Membre a accumulé cinq (5) années consécutives complètes de service à l'Université, il a droit, pour chaque année de service par la suite, à deux (2) jours supplémentaires de vacances jusqu'à un congé maximum de trente-cinq (35) jours ouvrables.

7.15.3 Le Membre est payé pendant ses vacances, mais il ne touchera pas d'indemnité de travail s'il ne veut pas prendre ses congés.

7.15.4 Le Membre doit prendre les vacances auxquelles il a droit. Les vacances ne peuvent pas être accumulées d'une année à l'autre. Le Membre doit prendre ses vacances entre la collation des grades du printemps et la Fête du travail, à défaut d'une permission spéciale accordée par le Doyen/Bibliothécaire en chef. Le Membre peut prendre ses vacances aux dates qui lui conviennent au cours de cette période, pourvu que :

- (a) Son congé n'entre pas en conflit avec la période pendant laquelle il doit exécuter les tâches qui lui sont assignées;
- (b) Le Membre ait transmis, au moins un mois à l'avance, une indication des dates prévues

Librarian, through their Chair/Director at least one (1) month in advance.

pour ses vacances au Doyen/Bibliothécaire en chef, par l'intermédiaire du Directeur.

7.15.5 In the event of the death of Members, the value of any unused vacation entitlement will be paid to their beneficiary.

7.15.5 En cas du décès d'un Membre, la valeur de tout crédit de vacances inutilisé est payée à son bénéficiaire.

7.15.6 Members retiring, resigning or whose limited-term appointment expires but who are unable to take their full vacation entitlement shall be paid vacation pay as follows:

7.15.6 Les Membres qui prennent leur retraite, démissionnent ou dont le contrat à durée limitée se termine, et qui sont dans l'impossibilité de prendre en totalité les congés annuels auxquels ils ont droit reçoivent le paiement de congé annuel suivant :

- (a) Members retiring or resigning or whose limited-term appointments expire on June 30 shall be paid a number of working days equal to their vacation entitlement minus the number of working days in June that fall after the deadline for submission of final grades. Members are considered to be on vacation starting on the first working day after Spring Convocation.
- (b) Members retiring or resigning on December 31 shall be paid a number of working days equal to their vacation entitlement minus the number of working days that fall after the deadline of submission of final grades for three (3) credit courses and mid-term grades for six (6) credit courses, and December 31
- (c) Members with limited-term appointments whose appointment expires on dates other than June 30 shall be paid a number of working days equivalent to their vacation entitlement minus the number of working days that fall after the deadline for submission of final grades and the date of the expiry of the term contract.
- (d) The daily rate applied to the entitlements (paragraphs 7.15.6 (a) to (c) above) shall be one two hundred and sixtieth (1/260) of the Member's salary.

- (a) Les Membres qui prennent leur retraite, démissionnent ou dont le contrat à durée limitée se termine le 30 juin reçoivent un paiement correspondant à la différence entre le nombre de jours de congé annuel auquel ils ont droit et le nombre de journées de travail en juin qui tombent en juin après l'échéance de remise des notes finales. Les Membres sont censés être en vacances dès le lendemain de la collation des grades de printemps.
- (b) Les Membres qui prennent leur retraite ou démissionnent à dater du 31 décembre reçoivent un paiement correspondant à la différence entre le nombre de jours de congé annuel auquel ils ont droit et le nombre de journées de travail qui tombent après l'échéance de remise des notes finales pour les cours de trois (3) crédits, les notes de la mi-semestre pour les cours de six (6) crédits, et le 31 décembre.
- (c) Les Membres dont les contrats à durée limitée se terminent à des dates autres que le 30 juin reçoivent un paiement correspondant à la différence entre le nombre de jours de congé annuel auquel ils ont droit et le nombre de journées de travail qui tombent après l'échéance de remise des notes finales et la date d'expiration de leur contrat.
- (d) Le taux quotidien appliqué aux paiements (alinéas 7.15.6 (a) à (c) ci-dessus) est de un deux cent soixantième (1/260^e) du traitement du Membre.

ARTICLE 7.20 – ABSENCE - GENERAL

7.20.1 The University as a community of scholars requires the availability of its Members on a regular and on-going basis to ensure that the activities of the University scheduled and unscheduled can be carried out in an orderly manner.

ARTICLE 7.20 – ABSENCES - GÉNÉRALITÉS

7.20.1 L'Université, en tant que communauté de savants, doit compter sur la disponibilité de ses Membres sur une base régulière et continue pour que toutes les activités universitaires, qu'elles soient prévues au calendrier ou non, puissent se poursuivre de façon bien ordonnée.

Collective Agreement 2008-11**Convention collective 2008-11**

7.20.2	Any absence shall not normally interfere with assigned and/or scheduled activities and the harmonious functioning of the Department/School.	7.20.2	Les absences ne doivent normalement porter atteinte ni aux fonctions attribuées ni aux activités prévues dans l'horaire ni au fonctionnement harmonieux du Département/de l'École.
7.20.3	Any absence from campus affecting teaching/professional librarian duties shall be governed by Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics.	7.20.3	Les absences hors campus affectant l'exécution des fonctions du Membre en tant qu'enseignant ou bibliothécaire professionnel sont régies par les dispositions de l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.
7.20.4	From Labour Day to Spring Convocation absences of more than one (1) week require notification to the Chair/Director and permission of the Dean/University Librarian. Shorter absences require notification to the Chair/Director. When scheduled or assigned duties are affected by an absence, Members shall make suitable arrangements through their Chair/Director who shall advise the Dean/University Librarian when the absence has a significant impact on the Member's duties.	7.20.4	Dans la période comprise entre la Fête du travail et la collation des grades du printemps, le Membre qui doit s'absenter pour plus d'une semaine est tenu d'en informer le Directeur et d'obtenir la permission du Doyen/Bibliothécaire en chef. Dans le cas des absences de moins d'une semaine, le Membre signifie ses intentions au Doyen/Bibliothécaire en chef. Si l'absence porte atteinte aux fonctions attribuées ou aux activités prévues, le Membre doit faire des arrangements appropriés par l'intermédiaire du Directeur qui informe le Doyen/Bibliothécaire en chef lorsque l'absence a des répercussions appréciables sur les fonctions du Membre.
7.20.5	From Spring Convocation to Labour Day, Departments/Schools must maintain a fair and equitable system to assure a reasonable presence sufficient to administer the Department/School, to deal with correspondence and to maintain on-going availability for student counselling and other unscheduled issues as they may from time to time arise. Absences during this period must be in accordance with this system. For any absences of more than a week, prior written permission shall be obtained from the Dean/University Librarian who shall not unreasonably withhold such permission.	7.20.5	Dans la période comprise entre la collation des grades du printemps et la Fête du travail, les Départements/Écoles sont responsables d'assurer, de façon équitable, une permanence suffisante en vue de la nécessité de répondre au courrier, de conseiller les étudiants, et de s'occuper des questions imprévues qui se présentent. Les absences au cours de cette période sont assujetties à cette nécessité. Les absences de plus d'une semaine exigent l'autorisation préalable du Doyen/Bibliothécaire en chef qui ne peut pas refuser sans raison valable.
7.20.6	Except where Members are on vacation, leave or other approved absence they must remain in communication with their Department/School so that it is reasonably possible for the University to contact and/or recall them on short notice.	7.20.6	Sauf si le Membre est en vacances, en congé, ou a été autorisé à s'absenter pour une autre raison, il est tenu de rester en communication avec son Département/École afin que l'Université ait la possibilité de le contacter ou de le rappeler dans un bref délai.
7.20.7	It may in exceptional cases, be necessary for the University to recall a Member who is on vacation, leave or formally approved absence as defined in clause 7.20.5 above. The University will not do so arbitrarily or unreasonably. In such cases, the University will bear reasonable transportation costs consequent upon any such recall.	7.20.7	Il peut arriver, exceptionnellement, que l'Université se trouve dans l'obligation de rappeler un Membre en vacances, en congé, ou en absence autorisée selon les dispositions de la clause 7.20.5 ci-dessus. L'Université ne peut le faire de façon arbitraire ou sans motif valable. Dans ce cas, l'Université est responsable jusqu'à une limite raisonnable, des frais de voyage occasionnés par ce rappel.

ARTICLE 7.25 – SABBATICAL LEAVES**7.25.1 Preamble**

In recognition of the fact that full-time Members are required to continue to develop as scholars and researchers throughout their careers, the University maintains a policy of sabbatical leave intended for academic study, research or writing which will be mutually beneficial to the Member and the institution. For this purpose, sabbatical leave is defined as a period during which a Member is relieved of normal duties in order to:

- (a) Engage in further training, advanced studies or courses at a study or research centre, including language study.
- (b) Devote more time to scientific or creative work.
- (c) Improve the University's relations with other universities or countries in the capacity of a visiting professor or visiting librarian.
- (d) Gain practical or professional experience in a field connected with the Members' academic or professional specialization which will enable them to give instruction or, in the case of the library, service that is more complete and suitable to the requirements of the time.

Members who are on sabbatical leave and who elect to remain on campus for all or part of the duration of the leave shall not normally be assigned any formal workload nor shall they normally participate in any formal activities of the University other than those required by this Collective Agreement. Members who have indicated in their sabbatical plan their intent to spend part or all of their sabbatical leave on campus are entitled to suitable office space on campus. Sabbaticants required to move their offices shall have all moving and storage expenses paid by the Employer. The Employer will replace Members on sabbatical leave when it deems it necessary. The Employer retains the right to limit the number granted leave in keeping with its academic responsibilities.

7.25.2 Eligibility

Eligibility for sabbatical leave is subject to the following conditions:

ARTICLE 7.25 – CONGÉ SABBATIQUE**7.25.1 Préambule**

Étant donné que les Membres à temps plein doivent poursuivre sans cesse leur développement intellectuel et leurs recherches pendant toute leur carrière, l'Université maintient un régime des congés sabbatiques à l'intention des Membres poursuivant des études, des recherches, ou désirant écrire un ouvrage. Ce régime est destiné à avantager le Membre ainsi que l'Université. À cette fin, le congé sabbatique est défini comme étant une période durant laquelle le Membre est déchargé de ses fonctions habituelles pour lui permettre de :

- (a) Continuer sa formation, poursuivre ses études à un niveau plus avancé dans un centre de recherches ou d'études supérieures, ou suivre des cours de langue;
- (b) Consacrer plus de temps aux travaux d'érudition ou de création;
- (c) Renforcer les liens entre l'Université et d'autres universités ou d'autres pays, en tant que professeur ou bibliothécaire invité;
- (d) Accroître son expérience pratique ou professionnelle dans un domaine se rapportant à sa spécialité qui lui permette d'enseigner, ou dans le cas de la bibliothèque, d'assurer un service plus complet et mieux adapté aux conditions contemporaines.

Les Membres en congé sabbatique qui choisissent d'être présents sur le campus pendant leur période de congé sont dispensés de la charge usuelle de travail et ne participent pas normalement aux activités universitaires, sauf stipulation contraire dans la présente Convention collective. Les Membres qui ont indiqué dans leur plan de congé sabbatique leur intention de passer leur congé sabbatique en partie ou entièrement sur le campus ont droit à l'usage d'un bureau convenable sur le campus. Les frais de déménagement et d'entreposage des Membres en congé sabbatique à qui on demande de quitter leur bureau sont payés par l'Employeur. L'Employeur remplace les Membres en congé sabbatique s'il le juge nécessaire. L'Employeur s'accorde le droit de limiter le nombre de congés sabbatiques en fonction de ses responsabilités universitaires.

7.25.2 Admissibilité

Le congé sabbatique peut être accordé dans les conditions suivantes :

-
- | | |
|---|--|
| <p>(a) Members must have been full-time faculty Members of the University for the past six (6) consecutive years, holding the rank of Full Professor/Librarian, Associate Professor/Librarian, and Assistant Professor/Librarian at the time of application. They must be tenured at the time their sabbatical leave begins. In exceptional circumstances tenured Lecturers/General Librarians with the requisite years at Laurentian are also eligible for sabbatical if they have the approval of the Dean/University Librarian to apply. Where the leave is to be used for upgrading, the University shall give special consideration to employment equity goals. Faculty Members' service for purposes of sabbatical leave eligibility shall be calculated from the date of their initial full-time appointment by the University or from the date of their last sabbatical leave, whichever is later. When Members take a sabbatical leave, all accumulated years of eligibility entitlement are exhausted unless otherwise provided for in this Collective Agreement. Time spent on sabbatical leave, study leave, or leave without pay does not count towards sabbatical eligibility. Sabbatical leave will not be automatic and shall be granted following an approved application procedure, outlined below.</p> | <p>(a) Lors de sa demande, le Membre doit être resté en fonction à temps plein à l'Université pendant six (6) ans de suite en tant que Professeur ou Bibliothécaire, au rang de titulaire, agrégé ou adjoint. À la date où débute le congé sabbatique, le Membre doit avoir la permanence. Exceptionnellement, les Chargés d'enseignement et les Bibliothécaires généraux ayant la permanence et les années de service requises à l'Université Laurentienne sont en droit de demander un congé sabbatique à condition d'obtenir l'autorisation du Doyen/Bibliothécaire en chef. Si le Membre désire utiliser ce congé pour se perfectionner, l'Université doit étudier la demande en tenant particulièrement compte des objectifs de la politique d'équité en matière d'emploi. Le service, aux fins de l'admissibilité au congé sabbatique, est calculé à compter de l'entrée en fonction à temps plein à l'Université ou de la date du dernier congé sabbatique obtenu, si celle-ci est plus récente. Lorsqu'un Membre prend un congé sabbatique, toutes les années de service accumulées aux fins de l'admissibilité sont épuisées, à moins d'indication autre dans la présente Convention collective. N'entrent dans ce calcul ni les congés sabbatiques, ni les congés d'études, ni les congés non payés. Le congé sabbatique n'est pas accordé de façon automatique et il n'est accordé qu'à la suite d'une demande en règle présentée de la façon décrite plus bas.</p> |
| <p>(b) In order to attract qualified faculty, the Vice-President, Academic may from time to time grant credit towards a sabbatical leave for full-time faculty service at another University, including service at a Federated or Affiliated College of a University. Such entitlement will be specified in the initial letter of appointment.</p> | <p>(b) Dans le but d'attirer des professeurs qualifiés, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut reconnaître de temps à autre les années d'emploi à temps plein comme membre du corps professoral d'une autre université ou dans un des collèges affiliés ou fédérés d'une université. Ce crédit doit être spécifié dans la lettre initiale de nomination.</p> |
| <p>(c) Under special circumstances, the Members may make application for leave one (1) year prior to the year in which they would normally become eligible to take sabbatical leave. If sabbatical leave is granted in this instance, the Members will receive a stipend of eighty percent (80%) of their salary.</p> | <p>(c) Dans des circonstances spéciales, le Membre peut demander de prendre son congé sabbatique un (1) an avant l'année dans laquelle il deviendrait normalement admissible au congé en question. Si un congé sabbatique est accordé dans de telles circonstances, le Membre reçoit une rémunération équivalente à quatre-vingt pour cent (80 %) de son traitement.</p> |
| <p>(d) In the interests of effective scheduling of a Department's/School's course offerings, the Dean/University Librarian may request that Members apply for their sabbatical leave after the completion of five (5) years. The Dean/University Librarian shall make the</p> | <p>(d) Dans le but d'assurer la planification efficace des cours offerts par un Département/une École, le Doyen/Bibliothécaire en chef peut inviter un Membre à demander son congé sabbatique après cinq (5) années de service. Le Doyen/Bibliothécaire en chef présente la</p> |
-

request by May 1 of the academic year preceding the year in which the Members are being requested to apply for sabbatical leave, and the Members shall respond to the Dean's/University Librarian's request by June 1. Should the Members accept, the Members shall submit a sabbatical plan by September 30 to the Chair/Director of the Department/School, as per paragraph 7.25.3 (b) below. Should Members accept, and if the application is approved, the Members shall receive a stipend of eighty-five percent (85%) of their salary during the sabbatical leave.

demande avant le 1er mai de l'année universitaire qui précède celle dans laquelle le Membre est invité à demander un congé sabbatique, et le Membre répond à l'invitation du Doyen/Bibliothécaire en chef avant le 1er juin. Si le Membre accepte, il présente un programme de congé sabbatique au Directeur de son Département/École avant le 30 septembre, en conformité avec l'alinéa 7.25.3 (b) ci-dessous. Si le Membre accepte et que la demande est approuvée, il reçoit une rémunération équivalente à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de son traitement pendant le congé sabbatique.

7.25.3 Application

- (a) Each Dean/University Librarian shall maintain and annually revise, in consultation with the Department/School, a sabbatical eligibility plan for each Department/School, the purpose of which is solely to assist in the orderly planning of sabbatical leaves. Copies of the plan will be distributed by July 1 of each year to the Chair/Director who shall forward one to each Department/School Member.
- (b) Applications for sabbatical leave shall be submitted by the Members to their Dean/University Librarian with a copy to Chair/Director of the Department/School no later than September 30 of the academic year preceding.
- (c) The Dean/University Librarian shall make her/his recommendation to the Vice-President, Academic no later than November 15 of the academic year preceding that in which the leave is to be taken. After verifying the status of the application in relation to criteria defined in clauses 7.25.1 and 7.25.2 above, and after taking into consideration the recommendation of the Dean/University Librarian, the Vice-President, Academic shall reach a decision and shall transmit it to the Member no later than December 15 of the academic year preceding that in which the leave is to be taken.
- (d) The Vice-President, Academic shall base her/his decision to approve or not to approve a sabbatical plan on the academic merits of the sabbatical leave project and its value to the professional development of the Member and to the University.

7.25.3 Demande

- (a) Les Doyens et le Bibliothécaire en chef maintiennent, et passent en revue chaque année de concert avec le Département/l'École, un calendrier d'admissibilité au congé sabbatique pour chaque Département/École, dans l'unique but d'aider à planifier méthodiquement les congés sabbatiques. Des exemplaires du plan sont distribués avant le 1er juillet de chaque année au directeur qui en remet un à chaque Membre du Département/de l'École.
- (b) Les Membres doivent soumettre leur demande de congé sabbatique au Doyen/Bibliothécaire en chef avec copie au Directeur du Département/de l'École au plus tard le 30 septembre de l'année universitaire précédant l'année du congé.
- (c) Au plus tard le 15 novembre de l'année universitaire qui précède l'année du congé sabbatique, le Doyen/Bibliothécaire en chef fait parvenir au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche la recommandation du Département/de l'École et sa propre recommandation. Après avoir examiné la demande selon les critères établis aux clauses 7.25.1 et 7.25.2 ci-dessus, et ayant pris en considération la recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche rend une décision et la fait parvenir au Membre avant le 15 décembre de l'année universitaire précédant l'année du congé sabbatique.
- (d) Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche base sa décision d'approuver ou de refuser un programme de congé sabbatique sur les mérites intrinsèques du projet sabbatique et l'intérêt qu'il présente pour le développement professionnel du Membre et pour l'Université.

- (e) Should Members wish to make subsequent changes in their sabbatical plan, they shall submit the proposed changes to their respective Dean/University Librarian for prior approval. If the proposed changes are not approved by the Dean/University Librarian after consultation with the Department/School, Members may ask that they be submitted to the Vice-President, Academic for approval.
- (f) The Dean/University Librarian may refer back the application submitted by the Member as per paragraph 7.25.3 (b) above or the application for change as per paragraph 7.25.3 (e) above. If referred back, the applicant shall consider the Dean/University Librarian's suggestions and will re-submit a new application within ten (10) working days.

7.25.4 **Postponement**

- (a) In the event that it is necessary on financial and/or program grounds for the Dean/University Librarian to require postponement of a sabbatical leave, the Members shall be informed by July 1 of the academic year preceding that in which the sabbatical is to be taken. Such a postponement shall not be required unreasonably. In such a case, Members shall receive an additional five percent (5%) of their regular salary for the year of postponement as "stipend" during their sabbatical year and shall receive one (1) year of sabbatical credit for the year postponed so that their next sabbatical leave will occur according to their original sabbatical rotation. A sabbatical leave cannot be postponed for more than three (3) years on financial or program grounds.
- (b) (i) In the event that Members wish to postpone application for leave, they shall do so only for valid reasons, and permission to do so shall be sought from the appropriate Dean/University Librarian no later than May 1 immediately preceding the deadline for application specified in paragraph 7.25.3 (b) above. Such permission shall not be unreasonably withheld. Should Members with a sabbatical leave confirmed by the Vice-President, Academic wish to postpone the leave for valid reasons, permission shall be sought from the

- (e) Si un Membre désire par la suite modifier son programme de congé sabbatique, il soumet les changements proposés à l'approbation de son Doyen/Bibliothécaire en chef. Si le Doyen/Bibliothécaire en chef n'approuve pas les changements proposés après avoir consulté le Département/l'École, le Membre peut demander qu'ils soient soumis à l'approbation du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche.
- (f) Le Doyen/Bibliothécaire en chef peut retourner la demande présentée par le Membre en vertu de l'alinéa 7.25.3 (b) ci-dessus ou la demande de modifications présentée en vertu de l'alinéa 7.25.3 (e) ci-dessus. Si sa demande lui est retournée, le candidat étudie les suggestions du Doyen/Bibliothécaire en chef et soumet une nouvelle demande dans les dix (10) jours ouvrables suivants.

7.25.4 **Remise à une date ultérieure**

- (a) Au cas où, pour des raisons financières et/ou relatives aux programmes d'enseignement, le Doyen/Bibliothécaire en chef estime nécessaire d'ajourner le congé sabbatique, le Membre intéressé doit être avisé avant le 1er juillet de l'année universitaire précédant celle du congé sabbatique. Une remise du congé sabbatique ne peut pas être exigée sans raison. En pareil cas, le Membre reçoit un montant supplémentaire équivalent à cinq pour cent (5 %) de son traitement normal pour l'année d'ajournement à titre de « rémunération » pendant son année sabbatique, et reçoit une (1) année de crédit pour l'année différée, de sorte que son prochain congé sabbatique a lieu selon le calendrier établi à l'origine. Un congé sabbatique ne peut être différé plus de trois (3) ans pour des raisons financières ou de programme.
- (b) (i) Si le Membre désire remettre à plus tard son congé sabbatique, il ne peut le faire que pour des raisons valables et en ayant obtenu l'autorisation du Doyen/Bibliothécaire en chef avant le 1er mai qui précède immédiatement la date limite spécifiée à l'alinéa 7.25.3 (b) ci-dessus. Cette permission n'est pas refusée sans raison valable. Si un Membre dont le congé sabbatique a été accordé par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche désire le différer pour des raisons valables, il doit obtenir l'autorisation du Doyen/Bibliothécaire

	appropriate Dean/University Librarian at least two (2) months prior to the planned commencement of such leave. Such permission shall not be unreasonably withheld.		en chef au moins deux (2) mois avant la date prévue du début du congé sabbatique. Cette permission n'est pas refusée sans raison valable.
(ii)	If postponement of application for leave or of approved leave is approved, such Members do not have right of precedence over colleagues in the Department's/School's sabbatical leave plan. Such Members shall receive one (1) year of sabbatical credit for the year postponed so that their next sabbatical leave will occur according to their original sabbatical rotation. In no case may such a postponement be for more than one (1) year.	(ii)	Si un ajournement est accordé, le Membre ne bénéficie d'aucune préséance sur ses collègues en ce qui concerne le calendrier des congés sabbatiques du Département/de l'École. Ces Membres reçoivent une (1) année de crédit pour l'année différée de sorte que leur prochain congé sabbatique a lieu selon le calendrier établi à l'origine. Ce délai ne s'étendra pas au-delà d'un (1) an.
(c)	In the event that a Member's tenure process is delayed for reasons of illness, pregnancy, parental or adoption leave, such Members shall receive one (1) year of sabbatical credit for the year delayed so that their next sabbatical leave will occur according to their original sabbatical rotation.	(c)	Dans l'éventualité où le processus d'accession à la permanence du Membre est retardé pour cause de maladie, de grossesse, de congé parental ou de congé d'adoption, le Membre reçoit une (1) année de crédit pour l'année différée de sorte que son prochain congé sabbatique a lieu selon le calendrier établi à l'origine.
(d)	Except in extenuating circumstances, where Members postpone a sabbatical leave without formal approval, they lose the right of precedence over colleagues in the Department's/School's sabbatical leave plan. Should such Members be required by the Dean/University Librarian on financial and/or program grounds to postpone their sabbatical leave in the following academic year, they shall not be entitled to any additional remuneration.	(d)	Sauf en cas de circonstances atténuantes, lorsqu'un Membre remet à plus tard son congé sabbatique sans autorisation formelle, il perd la préséance sur ses collègues dans le calendrier des congés sabbatiques du Département/de l'École. Si, pour des raisons financières et/ou relatives aux programmes d'enseignement, le Doyen/Bibliothécaire en chef demande à ce Membre de remettre son congé sabbatique durant l'année universitaire suivante, ce dernier n'a droit à aucune rémunération supplémentaire.
(e)	Except in extenuating circumstances, where Members fail to apply for sabbatical leave for which they are eligible to apply, they shall not be entitled to any additional remuneration should they be required to postpone their sabbatical leave in the following academic year on financial and/or program grounds.	(e)	Sauf en cas de circonstances atténuantes, lorsqu'un Membre ne demande pas à prendre un congé sabbatique auquel il est admissible, il n'a droit à aucune rémunération supplémentaire s'il est tenu de remettre son congé sabbatique durant l'année universitaire suivante pour des raisons financières et/ou relatives aux programmes d'enseignement.
(f)	If Members' sabbatical proposals are rejected on academic grounds by the Vice-President, Academic and/or Arbitration Board, they are entitled to apply the following year, but they are not entitled to any additional remuneration.	(f)	Si le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et/ou le Comité d'arbitrage rejettent le projet sabbatique du Membre sous prétexte qu'il est inadapté à une institution d'enseignement supérieur, le Membre est en droit de renouveler sa demande l'année suivante mais il n'a droit à aucune rémunération supplémentaire.

- (g) Deadlines may be waived by agreement of the Parties.

- (g) Il peut être convenu par un commun accord entre les Parties de ne pas observer les dates limites.

7.25.5 **Duration**

Members may elect a sabbatical leave for a period of:

- (a) Six (6) months normally commencing either on the first (1st) day of July or the first (1st) day of January.

or

- (b) Twelve (12) months normally commencing on the first (1st) day of July or such other date as agreed to by their respective Dean/University Librarian. Such agreement shall not be unreasonably withheld.

7.25.5 **Durée du congé sabbatique**

Les Membres sont libres d'opter pour :

- (a) Un congé de six (6) mois à compter généralement du 1er juillet ou du 1er janvier.

ou

- (b) Un congé de douze (12) mois, à compter généralement du 1er juillet ou d'une autre date approuvée par le Doyen/Bibliothécaire en chef compétent. Cette approbation ne peut être refusée sans raison.

7.25.6 **Remuneration**

- (a) A Member taking a six (6) month sabbatical leave after six (6) years of accumulated sabbatical credit is entitled to full salary.

- (b) Members taking a twelve (12) month sabbatical leave after six (6) years of accumulated sabbatical credit are entitled to a stipend equivalent to eighty-five percent (85%) of the salary they would normally have received.

- (c) Upon the Member's request, the University will provide a portion of the sabbatical leave stipend as a research grant subject to provincial and federal regulations. A Member who receives such a research grant from the University must make the necessary deductions and declarations as applicable under either the federal or provincial laws. The University accepts no responsibility in this regard.

- (d) A Member on sabbatical leave shall not take other paid appointments without the prior written permission of the Dean/University Librarian. Such permission shall not be unreasonably withheld. Normally, any additional remuneration received during the leave will be limited to an amount which brings a Member's total to one hundred percent (100%) of normal salary, plus travel and related expenses for the Member's spouse and dependant children. Where total remuneration exceeds this amount, the University reserves the right to reduce the

7.25.6 **Rémunération**

- (a) Les Membres choisissant un congé de six (6) mois, avec un crédit de six (6) ans accumulés en vue d'un congé sabbatique, ont droit au traitement intégral.

- (b) Les Membres choisissant un congé de douze (12) mois, après avoir accumulé six (6) ans de crédit, ont droit à une rémunération équivalente à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) du traitement normal qui leur revenait autrement.

- (c) A la demande du Membre, et sous réserve des règlements provinciaux et fédéraux, le Membre peut bénéficier d'une partie de son traitement universitaire sabbatique sous forme de bourse de recherches de l'Université. Dans ce cas, il incombe au Membre de faire les déductions et les déclarations nécessaires auprès des autorités gouvernementales, en tenant compte des lois provinciales et fédérales; l'Université n'accepte aucune responsabilité à cet égard.

- (d) Les Membres en congé sabbatique ne peuvent pas se charger d'autres fonctions rémunérées sans l'autorisation préalable du Doyen/Bibliothécaire en chef. Cette autorisation ne peut être refusée sans raison valable. Habituellement, toute rémunération supplémentaire acquise au cours du congé sabbatique ne peut excéder une somme qui porterait le total à cent pour cent (100 %) du traitement usuel du Membre en plus des frais de voyage et des frais de déplacement pour lui, son épouse et leurs enfants à charge. Si cette limite est dépassée, l'Université se

sabbatical stipend proportionately.

- (e) Members who will have accumulated unused sabbatical credit by the time of their normal retirement date will be entitled to apply for a sabbatical leave to occur during their penultimate year before retirement, and on the understanding that they will return to the University for their final year. Should sabbatical leave be granted in such circumstances, Members are entitled to a stipend pro-rated on the basis of the normal sabbatical stipend and shall include entitlement for the year of return. At their discretion, the Dean/University Librarian may agree to pro-rate the period of time taken as sabbatical leave in lieu of a pro-rated stipend.

7.25.7 **Benefits**

- (a) During the period of sabbatical leave, the Member shall continue to receive all benefits as per Article 8.45 – Benefits subject to the conditions set out therein.
- (b) During a sabbatical leave, pension calculations shall be based on the Member's salary that would have been in effect if the Member had not been on sabbatical.

7.25.8 **Vacation**

All Members on sabbatical leave will be assumed to have used their prior year's annual vacation entitlement during the period July 1 to June 30 of the academic year in which the sabbatical leave is taken. Furthermore, Members who take a six (6) month sabbatical leave shall be deemed to have taken half of their annual vacation entitlement during the actual period of the sabbatical leave. Members will be entitled to one (1) year's vacation entitlement after June 30 of the year in which the sabbatical leave is completed.

7.25.9 **Return**

- (a) Members granted sabbatical leave shall undertake to return to the University to resume their responsibilities as a full-time Member of faculty for the period of at least one (1) year. Failure to return to the University shall require the Member to reimburse the University for all of the salary and benefits received during the leave, except as such obligations may be waived

réserve le droit de réduire le traitement proportionnellement.

- (e) Un Membre ayant à son compte, à la date où il devait prendre sa retraite, un crédit d'années inutilisées en vue d'un congé sabbatique, a le droit de demander à prendre un congé sabbatique pendant l'année qui précède sa retraite, à la condition qu'en rentrant à l'Université, il complète sa dernière année de service. Si le congé sabbatique est accordé dans de telles circonstances, le Membre a droit à une rémunération sabbatique calculée au prorata sur la base du traitement normalement applicable au congé sabbatique, et en lui créditant son année finale de service au retour. Le Doyen/Bibliothécaire en chef peut accepter de calculer au prorata la durée du congé sabbatique au lieu de la rémunération.

7.25.7 **Avantages sociaux**

- (a) Pendant la période du congé sabbatique, le Membre continue de bénéficier de tous les avantages sociaux en conformité avec les dispositions de l'article 8.45 – Avantages sociaux.
- (b) Durant un congé sabbatique, les calculs des retraites sont basés sur le salaire qu'aurait reçu le membre s'il n'avait pas été en congé sabbatique.

7.25.8 **Vacances**

Il est entendu que les Membres en congé sabbatique prennent leurs vacances annuelles accumulées au cours de l'année précédente entre le 1^{er} juillet et le 30 juin de l'année universitaire au cours de laquelle ils prennent leur congé. De plus, il est entendu que les Membres qui prennent un congé sabbatique de six (6) mois prennent la moitié de leurs vacances annuelles pendant la période de congé sabbatique. Les Membres ont droit aux vacances annuelles correspondant à une (1) année de travail après le 30 juin de l'année où ils ont terminé leur congé sabbatique.

7.25.9 **Reprise des fonctions**

- (a) Les Membres auxquels on a accordé un congé sabbatique s'engagent, en rentrant, à reprendre à temps plein et pendant au moins un (1) an leurs fonctions de professeur ou de bibliothécaire. Si le Membre ne reprend pas ses fonctions, il est obligé de rembourser à l'Université la totalité du traitement et des avantages sociaux reçus durant le congé sabbatique, sauf dans la mesure où

by the University.

However, when a Member is planning to retire in the academic year immediately following the Member's sabbatical leave, the Employer may waive the requirement to return to her/his responsibilities. Also, to facilitate earlier retirement, the Employer and the Member may agree to an early sabbatical leave as per paragraph 7.25.2 (c) above without financial penalty following which the Member retires and is not required to return to her/his responsibilities. In both these situations, agreement of the Employer is required.

- (b) Members must prepare and forward to their Dean/University Librarian, within one (1) month of their return, a full written account of their scholarly and professional activities and accomplishments as per the approved sabbatical plan during the leave. Members may make a written request to the Dean/University Librarian for a delay in the date of submission of their report. This report shall become part of their file to be used in evaluating the Member for salary increments and promotions. Failure of a Member to submit the sabbatical report by the specified time limit without adequate explanation may result in the delay of the decision whether to award or deny the annual increment as per clause 8.20.11 of Article 8.20 – Procedures for the Award/Denial of a Progress-Through-The-Ranks Increment.

Members who are not eligible for an annual increment must have their report submitted within one (1) month of their return in order to begin to accumulate sabbatical credit without penalty. When Members fail to do so, sabbatical credit shall not begin to accumulate until January 1 or July 1, whichever is the closest date next following submission of the report. If, after reviewing the report, the Dean/University Librarian finds the performance to be unsatisfactory, appropriate measures may be taken, as provided in Article 5.75 – Disciplinary Measures and 5.80 – Dismissal Procedures.

- (c) Notwithstanding the provisions of paragraph 7.25.9 (a) above, the University may grant up to a maximum of one (1) year of study leave to Members immediately following the completion of their sabbatical leave provided

l'Université peut renoncer à un tel remboursement.

Toutefois, lorsqu'un Membre prévoit prendre sa retraite au cours de l'année universitaire qui suit son congé sabbatique, l'Employeur peut dispenser le Membre de l'exigence de reprendre ses responsabilités. De plus, afin de faciliter la retraite anticipée, l'Employeur et le Membre peuvent convenir d'un congé sabbatique anticipé conforme à l'alinéa 7.25.2 (c) ci-dessus sans sanction pécuniaire, le Membre prenant sa retraite à la suite de ce congé et n'étant pas obligé de reprendre ses responsabilités. Le consentement de l'Employeur est requis dans ces deux situations.

- (b) Dans un délai d'un (1) mois après son retour, le Membre est tenu d'établir et de faire parvenir par écrit à son Doyen/Directeur de bibliothèque un compte rendu complet de ses recherches, de son activité professionnelle et de ses réalisations en vertu du plan approuvé avant son congé. Un Membre peut demander par écrit au Doyen/Bibliothécaire en chef de retarder la date de la présentation de son rapport. Ce rapport fait désormais partie de son dossier individuel qui sert à l'évaluation en vue d'augmentation et de promotions. Si le Membre ne présente pas son rapport de congé sabbatique dans le délai prévu sans explication suffisante, la décision d'accorder ou de refuser l'augmentation annuelle en conformité avec la clause 8.20.11 de l'article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang peut être retardée.

Pour commencer à accumuler le crédit sabbatique sans se voir imposer d'amende, le Membre qui n'est pas admissible à une augmentation annuelle doit présenter son rapport durant le mois qui suit son retour. S'il ne le fait pas, le Membre ne commencera pas à accumuler de crédit sabbatique avant le 1er janvier ou le 1er juillet qui suit de plus près la présentation du rapport. Si, après avoir examiné le rapport, le Doyen/Bibliothécaire en chef estime que le rendement n'est pas satisfaisant, des mesures appropriées peuvent être prises, ainsi qu'il est prévu à l'article 5.75 – Mesures disciplinaires et l'article 5.80 – Suspension et renvoi.

- (c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 7.25.9 (a) ci-dessus, l'Université peut accorder au plus une (1) année de congé d'études à un Membre dès la fin de son congé sabbatique pourvu que pendant leur

that during this sabbatical leave the Members were studying to obtain a Doctorate, and the additional year of leave will allow them to continue the program for the Doctorate. Under exceptional circumstances, upon recommendation of the Member's Dean/University Librarian and with the permission of the Vice-President, Academic, the study leave may be extended for an additional year. This back-to-back sabbatical/study leave shall be granted to Members only once in their academic career. The Members shall receive a stipend, according to the provisions of Article 7.30 – Study Leave during this study leave, and must return to the University for a period equal to the total leave or, in the alternative, reimburse the University for the full amount of the stipend and benefits received during the period of combined sabbatical/study leave.

The Member may request an altered pattern for the payment of the combined sabbatical/study leave stipends provided that the payment in any one year may not exceed the stipend originally awarded for the sabbatical year.

congé sabbatique le Membre ai étudié pour obtenir un doctorat et que l'année additionnelle de congé lui permette de continuer leur études doctorales. Dans des circonstances exceptionnelles, sur recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef et avec l'autorisation du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, le congé d'étude pourra être rallongé d'un an. Cette succession de congés, sabbatiques et d'étude ne sera accordée qu'une fois pendant la carrière des Membres. Les Membres recevront un traitement, en conformité avec les dispositions de l'article 7.30 – Congé d'études pendant ce congé d'études, et il doit revenir à l'Université pour une durée égale au congé total ou, s'il ne le fait pas, rembourser à l'Université la totalité de la rémunération et des avantages sociaux reçus durant le congé sabbatique et le congé d'études successifs.

Le Membre peut demander que la rémunération pour le congé sabbatique et le congé d'études successifs lui soit versée selon une formule modifiée pourvu que le montant payé en une année n'excède pas la rémunération attribuée à l'origine pour l'année sabbatique.

7.25.10 **Disability**

In the event that a Member on sabbatical leave becomes unable to fulfil the sabbatical obligations because of disability the following policies and procedures shall apply.

- (a) The Member will advise the Dean/University Librarian, as soon as possible under the circumstances, of the disability and will provide the Dean/University Librarian with a physician's report outlining the extent of the disability and if possible the expected date of return. For the duration of the illness the provisions of Article 7.55 – Physical and Mental Illness shall apply.
- (b) In the event that the sabbaticant is disabled from performing her/his tasks for less than fifty percent (50%) of the sabbatical leave, the Member shall be deemed to have taken her/his sabbatical leave. The Member shall submit a report on her/his sabbatical activities on completion of the sabbatical leave or at the end of the sick leave, whichever occurs later. The impact of the illness on the sabbatical plan of the Member shall be taken into consideration at evaluation time.

7.25.10 **Incapacité**

Dans le cas où un Membre en congé sabbatique ne peut plus remplir ses obligations à cause de raisons de santé, les politiques et les procédures suivantes devront être suivies :

- (a) Le Membre informera dès que possible le Doyen/Bibliothécaire en chef des circonstances de son incapacité et fournira à ce dernier un rapport médical indiquant la gravité de l'incapacité et, si possible, la date de retour prévue. Pour la durée de la maladie, les clauses de l'article 7.55 – Maladie physique et mentale, s'appliqueront.
- (b) Dans le cas où un Membre en congé sabbatique est invalide et incapable de s'acquitter de ses tâches durant une période représentant moins de cinquante pour cent (50 %) de son congé, celui-ci devrait être considéré comme ayant pris son congé. Le Membre doit soumettre un rapport de ses activités durant son congé au moment où se termine le congé ou à la fin du congé de maladie (le plus tardif des deux). Lors de l'évaluation, on tiendra compte de l'impact de la maladie sur le congé sabbatique du Membre.

- (c) In the event that the Member is disabled from performing her/his tasks for more than fifty percent (50%) of the sabbatical leave, the Member shall be deemed not to have taken a sabbatical leave. The Member shall be eligible to take her/his sabbatical leave at the first mutually acceptable time. If the Member indicates that she/he will carry out the previously approved sabbatical plan then the Dean/University Librarian, on the advice of the Department/School and in consultation with the Member, will determine the date on which the sabbatical leave will commence. In the event that the Member wishes to amend the sabbatical plan, the provisions of paragraph 7.25.3 (f) above shall apply.

- (c) Dans le cas où un Membre est invalide et incapable de s'acquitter de ses tâches durant une période représentant plus de cinquante pour cent (50 %) de son congé, celui-ci sera considéré comme n'ayant pas pris son congé. Le Membre sera admissible à prendre son congé sabbatique à un moment mutuellement acceptable. Si le Membre indique qu'il terminera le plan de congé précédemment approuvé, le Doyen/Bibliothécaire en chef, sur avis du Département/de l'École et en consultation avec le Membre, déterminera la date à laquelle débutera le congé sabbatique. Dans le cas où le Membre désire modifier son plan de congé, les dispositions de l'alinéa 7.25.3 (f) s'appliqueront.

7.25.11 **Sabbatical Leave After Three Years**

While sabbaticals after six (6) years are the norm, the Parties recognize that outside of the sabbatical eligibility plan, which will take precedence, it may be mutually beneficial to Members and the University if Members were to take a six (6) month sabbatical at eighty-five percent (85%) salary after three (3) years of service. For each six (6) months of service beyond three (3) years the sabbaticant is eligible for an additional two and a half percent (2.5%) of salary during the leave period. In no case may a proposed or approved sabbatical leave after three (3) years be postponed for more than one (1) year. When Members take a sabbatical leave after three (3) years all accumulated years of eligibility are exhausted except as otherwise provided for by this Collective Agreement. When the sabbatical leave is postponed, the Member shall receive one (1) year sabbatical credit for the year postponed so that their next sabbatical leave will occur according to their original sabbatical rotation. Sabbaticals after three (3) years can be granted provided that:

Eligibility

- (a) Members have tenure when the leave becomes effective.
- (b) Such a leave does not require the postponement of a sabbatical leave for a Member with six (6) or more years of service.
- (c) The leave does not have a negative impact on the budget of the Department/School.

7.25.11 **Congés sabbatiques trisannuels**

Bien que les congés sabbatiques soient accordés généralement après six (6) ans de service, les Parties reconnaissent que, en dehors des dispositions d'admissibilité aux congés, qui auront toujours la priorité, il peut être profitable pour l'Université et pour les Membres que ceux-ci prennent, après trois (3) ans de service, un congé sabbatique de six (6) mois, avec quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) du salaire. Pour chaque tranche de six (6) mois de service au-delà de trois (3) ans, la personne en congé sabbatique a droit à deux et demi pour cent (2,5 %) de plus pendant la période d'absence. En aucun cas un congé sabbatique trisannuel, proposé ou approuvé, ne peut être repoussé plus d'un (1) an. Lorsque les Membres prennent un congé sabbatique trisannuel, toutes les années accumulées y ouvrant droit sont épuisées, à moins d'indication autre dans la présente Convention collective. Lorsque le congé sabbatique est différé, le Membre reçoit une (1) année de crédit pour l'année d'ajournement, de sorte que son prochain congé sabbatique se trouve à l'année prévue dans la rotation d'origine. Le congé sabbatique après trois (3) ans de service peut être accordé si :

Admissibilité

- (a) Le Membre a la permanence à la date du début du congé;
- (b) Le congé n'entraîne pas la remise à plus tard du congé sabbatique d'un Membre avec six (6) ans de service ou plus;
- (c) Le congé ne grève pas le budget du Département/de l'École.

Return

- (a) Members granted sabbatical leave under this Article shall undertake to return to the University to resume responsibilities as a full-time Member of faculty for the period of at least six (6) months. Failure to return to the University shall require the Member to reimburse the University for all of the salary and benefits received during the leave, except as such obligations may be waived by the University.

However, when a Member is planning to retire in the academic year immediately following the Member's sabbatical leave, the Employer may waive the requirement to return to her/his responsibilities. Also, to facilitate earlier retirement, the Employer and the Member may agree to an early sabbatical leave as per paragraph 7.25.2 (c) above without financial penalty following which the Member retires and is not required to return to her/his responsibilities. In both these situations, the Employer has to agree.

- (b) Members must prepare and forward to their Dean/University Librarian and Chair/Director of the Department/School, within one (1) month of their return, a full written account of their scholarly and professional activities and accomplishments as per the approved sabbatical plan during the leave, as outlined in paragraph 7.25.9 (b) above.

ARTICLE 7.30 – STUDY LEAVES

A leave for the purpose of upgrading academic qualifications, normally through the attainment of a higher degree or some other equivalent acceptable to the University and the Department/School shall be known as Study Leave. Such leave must be in the best interests of the University. The maximum length of leaves to be granted during a Member's academic career shall normally not exceed two (2) years.

7.30.1 Eligibility

A study leave may be granted to a tenured, probationary or Permanent Sessional Member after two (2) years of full-time service, but no sooner than two (2) years after a sabbatical leave except as permitted in paragraph 7.25.9 (c) of Article 7.25 – Sabbatical Leaves. Such leave will not be automatic and shall be granted only upon the approval by the

Reprise des fonctions

- (a) Les Membres auxquels est accordé un congé sabbatique s'engagent, en rentrant, à reprendre à temps plein et pendant au moins six (6) mois leurs fonctions de Membre du corps professoral à temps plein. Si le Membre ne reprend pas ses fonctions, il est obligé de rembourser à l'Université la totalité du traitement et des avantages sociaux reçus durant le congé sabbatique, sauf dans la mesure où l'Université peut renoncer à un tel remboursement.

Toutefois, lorsqu'un Membre prévoit prendre sa retraite au cours de l'année universitaire qui suit son congé sabbatique, l'Employeur peut dispenser le Membre de l'exigence de reprendre ses responsabilités. De plus, afin de faciliter la retraite anticipée, l'Employeur et le Membre peuvent convenir d'un congé sabbatique anticipé conforme à l'alinéa 7.25.2 (c) ci-dessus sans sanction pécuniaire, le Membre prenant sa retraite à la suite de ce congé et n'étant pas obligé de reprendre ses responsabilités. Le consentement de l'Employeur est requis dans ces deux situations.

- (b) Dès son retour, le Membre est tenu d'établir et de faire parvenir au Doyen/Bibliothécaire en chef et au Directeur de son Département/École, dans le délai d'un (1) mois, un compte rendu complet de ses recherches, de son activité professionnelle et de ses réalisations en vertu du plan approuvé avant son congé, tel qu'indiqué à l'alinéa 7.25.9 (b) ci-dessus.

ARTICLE 7.30 – CONGÉ D'ÉTUDES

Le terme « congé d'études » désigne un congé servant à améliorer les qualifications universitaires. Généralement, il s'agit d'obtenir un titre plus élevé, ou l'équivalent reconnu comme tel par l'Université et le Département/l'École. Ce congé doit servir les meilleurs intérêts de l'Université. Habituellement, les congés d'études accordés au Membre au cours de sa carrière dans l'enseignement supérieur ne peuvent pas dépasser deux (2) ans.

7.30.1 Admissibilité

Sont admissibles au congé d'études les Membres ayant la permanence ou un poste menant à la permanence ou les Membres chargés de cours permanents, au moins deux (2) années devant être écoulées depuis le dernier congé sabbatique à l'exception des circonstances extraordinaires mentionnées à l'alinéa 7.25.9 (c) de l'article 7.25 –

Vice-President, Academic, subsequent to consultation with the Department/School through its Chair/Director and the appropriate Dean/University Librarian, upon an approved application procedure noted below. In the event that the Employer is unable to grant a study leave to an applicant in one (1) given year, the Employer shall make every reasonable effort to ensure that the study leave is granted to the Member in the subsequent year of application.

Congé sabbatique. Le congé d'études n'est pas automatique; il n'est accordé que sur l'approbation du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, après consultation du Département/de l'École, par l'intermédiaire du Directeur du Département/de l'École et du Doyen/Bibliothécaire en chef concerné à la suite de la procédure décrite ci-dessous. Lorsque l'Employeur n'est pas en mesure d'accorder un congé d'études au cours d'une (1) année donnée, l'Employeur fait tous les efforts raisonnables pour s'assurer que le Membre obtienne le congé dans l'année qui suit la demande.

7.30.2 **Application**

- (a) Applications for study leave shall be made by September 30 in consultation with the Department/School through the Chair/Director and the appropriate Dean/University Librarian to the Vice-President, Academic. In submitting an application for study leave, the Members shall provide a well-considered plan indicating the value of the leave to their professional improvement and to the best interest of the University. In forwarding the application to the Dean/University Librarian, the Department/School through the Chair/Director shall recommend for or against approval, including in the recommendation not only an assessment of the project but also a judgement on how the leave, if granted, will affect the academic program(s) and the budget of the particular Department/School. In forwarding the application to the Vice-President, Academic, the Dean/University Librarian shall make an assessment of the application on the same grounds. The Dean/University Librarian will, at the Dean/University Librarian's discretion, make whatever inquiry they deem desirable, including consideration of the applicant's demonstrated potential, in order to determine the merit of the application. Copies of both the Department/School's and the Dean's/University Librarian's recommendations shall be made available to the applicant.
- (b) Applications for study leave shall be filed with the Vice-President, Academic no later than October 31 of the academic year preceding that in which the leave is to be taken. The Vice-President, Academic shall verify the status of the application in relation to the relevant University policies and the financial implications of the leave, and make a decision, a copy of which shall be sent to the Member. The decision of the Vice-President, Academic shall be final and binding.

7.30.2 **Demande**

- (a) Les demandes de congé d'études sont adressées au plus tard le 30 septembre, après consultation du Département/de l'École, au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche par l'intermédiaire du Directeur concerné de concert avec le Doyen/Bibliothécaire en chef. En soumettant sa demande, le Membre fournit un projet mûrement réfléchi, indiquant l'intérêt que présente son projet pour son développement personnel en tant que professeur ou bibliothécaire, et pour les meilleurs intérêts de l'Université. En faisant parvenir la demande au Doyen/Bibliothécaire en chef, le Département/l'École, par l'intermédiaire de son Directeur, y joint une recommandation positive ou négative, non seulement avec une appréciation du projet, mais aussi avec une opinion sur les répercussions possibles du congé sur les programmes et le budget du Département/de l'École. En transmettant la demande au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, le Doyen/Bibliothécaire en chef y joint une évaluation de la demande, en appliquant les mêmes critères. Le Doyen/Bibliothécaire en chef a la possibilité, afin de juger de la validité de la demande, de s'enquérir, entre autres, des capacités prouvées de l'intéressé. Une copie de la recommandation du Département/de l'École ainsi que celle du Doyen/Directeur de bibliothèque sont mises à la disposition du candidat.
- (b) Les demandes de congé d'études doivent parvenir au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche au plus tard le 31 octobre de l'année universitaire précédant celle prévue pour le congé. Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche vérifie la demande à la lumière des critères établis par l'Université et de la situation financière pour l'année du congé, et rend sa décision, une copie de laquelle est remise au membre. La décision du Vice-recteur à l'enseignement et

			à la recherche est sans appel et lie les Parties.
	(c)	In the event that the Vice-President, Academic finds it necessary to refuse Members their study leave on financial grounds after the leave had been approved, that Member shall be given priority within the Member's Department/School for a study leave for the following year.	(c) Dans le cas où le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche est obligé de refuser le congé d'études d'un Membre pour des raisons financières, après qu'il fut approuvé, le Membre acquiert, pour l'année d'après, la préséance sur les collègues de son Département/École.
	(d)	Deadlines listed above may be waived in special circumstances.	(d) On peut ne pas tenir compte des dates limites mentionnées ci-dessus dans ces circonstances particulières.
7.30.3	Terms	7.30.3	Conditions
	(a)	A one (1) year study leave may be granted to a tenured, probationary or Permanent Sessional Member after two (2) years of service at a stipend of thirty-five thousand (\$35,000) or a pro-rated amount if the leave is for a period of less than one (1) year.	(a) Un congé d'études d'un (1) an avec une rémunération de trente-cinq mille dollars (35 000 \$), ou une rémunération calculée au prorata si le congé dure moins d'un (1) an, peut être accordé à un Membre ayant la permanence, à un Membre ayant un poste menant à la permanence ou à un Membre chargé de cours permanent après deux (2) années de service.
	(b)	A two (2) year study leave may be granted to a tenured, probationary or Permanent Sessional Member after four (4) years of service at a stipend of thirty-five thousand (\$35,000) per year.	(b) Un congé d'études de deux (2) ans avec une rémunération de trente-cinq mille dollars (35 000 \$) par an peut être accordé à un Membre ayant la permanence, à un Membre ayant un poste menant à la permanence ou à un Membre chargé de cours permanent après quatre (4) années de service.
	(c)	A Member may request a temporary reduction in workload to undertake or complete Doctoral studies. Where, in the discretion of the Vice-President, Academic and upon recommendation of the Dean/University Librarian, satisfactory replacement arrangements can be made, the workload reduction will be granted with a proportionate reduction in salary based on the overload stipend.	(c) Un Membre peut demander une réduction temporaire de sa charge de travail pour entreprendre ou terminer des études de doctorat. Lorsque, à la discrétion du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et sur recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef, il est possible de remplacer adéquatement la personne intéressée, la réduction de la charge de travail sera accordée avec une réduction proportionnelle de salaire basée sur la rémunération pour une surcharge de remplacement.
	(d)	The maximum period of absence is two (2) consecutive years, normally commencing on July 1.	(d) La période maximale d'absence est de deux (2) ans consécutifs à compter, habituellement, du 1er juillet.
	(e)	In the event that Members wish to pursue a summer course for upgrading purposes, they may request up to four (4) weeks at full pay if they contribute equal time from their vacation period without losing any of their study leave entitlement. To apply for such a leave, Members will follow the procedures set out in clause 7.30.2 above.	(e) Au cas où le Membre désire suivre un cours d'été dans le but d'acquérir un diplôme supérieur, il peut, sans perte de crédit en vue de son congé d'études, demander jusqu'à quatre (4) semaines d'absence, ne comportant aucune diminution du traitement normal, à condition d'exercer ses fonctions à l'Université pendant une moitié de la période

des vacances. Pour faire une telle demande, il faut que le Membre procède de la façon décrite à la clause 7.30.2 ci-dessus.

7.30.4 **Benefits**

Benefits of insurance, pension, etc., will continue during the leave provided the Members continue payment of their portion of the fees.

7.30.4 **Avantages sociaux**

Les prestations d'assurance, de retraite, et autres continuent d'être payées pendant le congé, pourvu que le Membre continue, pour sa part, d'acquitter ses primes.

7.30.5 **Return**

- (a) The Members must agree in writing to return immediately to the University for a period equal to their leave of absence but in no case for a period of less than one (1) year or to reimburse the University for the full amount of the stipend received. If Members return to the University for a period of time less than the length of the leave, the University shall require the Members to reimburse the University for all or part of their stipend received during the leave.

7.30.5 **Reprise des fonctions**

- (a) Le Membre est tenu de passer un accord écrit l'engageant, à l'issue de son congé d'études, soit à reprendre immédiatement ses fonctions à l'Université pour une période égale à celle du congé d'études et en aucun cas, de moins d'un (1) an, soit à rembourser l'Université d'une somme représentant la totalité de la rémunération qu'il a reçue pendant son congé d'études. Si un Membre retourne à l'Université pour une période moindre que celle du congé d'études, l'Université exige du Membre le remboursement de tout ou partie de la rémunération reçue pendant le congé.

- (b) The Members must prepare and forward to their Dean/University Librarian and Chair/Director of the Department/School, within one (1) week of their return, a full written account of their scholarly activities during the study leave. The report shall become part of their personnel file.

- (b) Le Membre fait parvenir à son Doyen/Directeur de bibliothèque et à son Directeur de Département/d'École, dans un délai maximum d'une (1) semaine, à compter de la date de reprise, un compte rendu complet des études qu'il a entreprises au cours du congé, et ce rapport fait désormais partie de son dossier individuel.

- (c) Time spent on study leave does not count towards sabbatical credit.

- (c) La période du congé d'études ne compte pas dans le calcul du crédit en vue du congé sabbatique.

7.30.6 **Appointments while on Leave**

All Members on study leave must obtain written approval in advance from the Dean/University Librarian for any paid activity before making any such commitment.

7.30.6 **Emplois contractés en période de congé d'études**

Les Membres en congé d'études ne peuvent pas accepter d'emploi rémunéré sans l'autorisation écrite préalable du Doyen/Bibliothécaire en chef.

ARTICLE 7.35 – VOLUNTARY REDUCED WORKLOAD

- 7.35.1 The Employer and the Union endorse the principle of voluntary reduced workload as being mutually beneficial to the Members and the institution. Any full-time Member of the Bargaining Unit who currently occupies a regular full-time position and who has a minimum of two (2) years of continuous full-time service at the University at their request may be granted up to fifty percent (50%) temporary reduction in workload with a proportionate reduction in salary, and annual vacation entitlement, provided that:

ARTICLE 7.35 – RÉDUCTION VOLONTAIRE DE LA CHARGE DE TRAVAIL

- 7.35.1 L'Employeur et le Syndicat souscrivent au principe de la réduction volontaire de la charge de travail et la considèrent profitable tant pour le Membre que pour l'Université. Tout Membre à temps plein de l'unité de négociation, occupant à un moment donné un poste ordinaire à temps plein, et ayant à son compte un minimum de deux (2) ans consécutifs de service à temps plein à l'Université, peut, sur sa demande, bénéficier d'une réduction temporaire allant jusqu'à cinquante pour cent (50 %) de sa charge de travail

			accompagnée d'une réduction proportionnelle du traitement et des vacances annuelles, à condition que :
	(a)	The temporary reduction is effective for a twelve (12) month period.	(a) La réduction soit pour une période de douze (12) mois;
	(b)	The request is normally made to the Department/School and the Dean/University Librarian three (3) months in advance.	(b) La demande soit normalement soumise au Département/à l'École et au Doyen/Directeur de bibliothèque trois (3) mois à l'avance;
	(c)	The Dean/University Librarian approves the request, such approval not to be unreasonably withheld.	(c) Le Doyen/Directeur de bibliothèque approuve la demande, cette approbation ne pouvant pas être refusée sans raison valable.
7.35.2		Notwithstanding paragraph 7.35.1 (a) above, the University may, upon request, grant voluntary reduced workloads for periods longer than twelve (12) months and/or renewals of twelve (12) month reduction periods, subject to the Dean's/University Librarian's approval as in paragraph 7.35.1 (c) above.	7.35.2 Nonobstant l'alinéa 7.35.1 (a) ci-dessus, l'Université peut, sur demande, autoriser des réductions volontaires de la charge de travail pour des périodes de plus de douze (12) mois, ainsi que le renouvellement d'une période de douze (12) mois, sous réserve de l'approbation du Doyen/Bibliothécaire en chef, selon l'alinéa 7.35.1 (c) ci-dessus.
7.35.3		Faculty Members on Voluntary Reduced Workload have the right to benefits and to contribute to the benefits plan of the University in accordance with the provisions of the Collective Agreement for sharing contributions.	7.35.3 Les membres du corps professoral avec réduction volontaire de la charge de travail ont droit aux avantages sociaux, et ont le droit de cotiser au régime d'avantages sociaux de l'Université avec partage des cotisations selon les dispositions de la Convention collective.
	(a)	Sick leave. Members will be covered for periods of sick leave to the extent of the actual salary paid during that period as per Article 7.55 – Physical and Mental Illness.	(a) Congé de maladie. En application de l'article 7.55 – Maladie physique et mentale, les Membres bénéficient du congé de maladie selon la rémunération reçue pendant la période de réduction volontaire de la charge de travail.
	(b)	Long-Term Disability. Members who are planning to take a voluntary reduced workload must be provided with specific information concerning coverage for Long-Term Disability during and after the period of voluntary reduced workload. Members should not accept voluntary reduced workload without a full and complete written statement concerning Long-Term Disability coverage.	(b) Invalidité de longue durée. Les Membres qui ont l'intention de demander une réduction volontaire de la charge de travail doivent recevoir des renseignements précis sur la protection en cas d'invalidité de longue durée pendant et après la période de réduction volontaire de la charge de travail. Les Membres ne devraient pas accepter de réduction volontaire de la charge de travail sans avoir par écrit un document complet se rapportant à la protection d'invalidité à long terme.
	(c)	Pension Plan. Members on voluntary reduced workload may contribute to the pension plan on the basis of their normal full salary with appropriate contributions from the Employee and Employer as outlined in the Collective Agreement to the extent possible under Revenue Canada regulations. It is understood that contributions based on normal salary rather than reduced salary may	(c) Régime de retraite. Les Membres avec réduction volontaire de la charge de travail peuvent continuer de contribuer au régime de retraite sur la base du total de leur rémunération normale, les cotisations étant versées par l'Employé et l'Employeur de la façon indiquée dans la Convention collective, et dans les limites des règlements de Revenu Canada. Il est entendu que pour Revenu

	not be possible under Revenue Canada regulations for a cumulative total of more than five (5) years.		Canada, les cotisations basées sur la rémunération normale au lieu de la rémunération réduite, ne peuvent être perçues pendant plus de cinq (5) ans (total cumulatif).
	(d) Life Insurance. Life insurance may be carried based on the Member's normal salary and normal maximum.	(d)	Assurance-vie. L'assurance-vie peut se faire sur la base de la rémunération normale et avec les maxima normaux.
	(e) Sabbatical Leave. Sabbatical leave entitlements for Members on voluntary reduced workload will be pro-rated in accordance with the reduced workload.	(e)	Congé sabbatique. Les droits des professeurs avec réduction volontaire de la charge de travail sont proportionnels à la réduction de la charge de travail.
7.35.4	Members who use this option shall remain Members of the Bargaining Unit, notwithstanding the definition of Membership as defined in Article 2.15 – Recognition of the Bargaining Unit.	7.35.4	Les Membres bénéficiant des dispositions du présent article continuent d'être Membres de l'unité de négociation, nonobstant la définition de la qualité de Membre donnée à l'article 2.15 – Reconnaissance de l'unité de négociation.
7.35.5	For the application of tenure and promotion policies, periods of reduced workload shall be pro-rated in accordance with the reduction in workload. Full-time research and teaching activities at another institution while a Member is on voluntary reduced workload at Laurentian will be counted for purposes of the minimum time requirement for promotion.	7.35.5	En matière des règlements gouvernant la permanence et les promotions, les périodes avec réduction volontaire de la charge de travail comptent dans la même proportion que la réduction de la charge de travail. La recherche et l'enseignement à temps plein dans un autre établissement pendant que le Membre a une réduction volontaire de la charge de travail à l'Université Laurentienne comptent aux fins des exigences minimales de temps concernant les promotions.
7.35.6	Members on voluntary reduced workload retain both the right and the obligation to contribute to the administrative work of the University. Evaluations of such activity by the Dean/University Librarian would be expected to recognise the reduced workload of the Member. As full-time Members of the Bargaining Unit, Members on voluntary reduced workload retain the right to participate in academic councils as full voting Members and to receive minutes and other Departmental/School and University documents and communications if the Member can be present on campus. If Members are absent from campus, the University is not required to undertake extraordinary steps to assure the ability of the Member to fully participate.	7.35.6	Les Membres avec réduction volontaire de la charge de travail retiennent le droit et l'obligation de prendre part aux tâches administratives de l'Université. Dans son évaluation de ces tâches, le Doyen/Directeur de bibliothèque tient compte de la réduction de la charge de travail du Membre. En tant que Membres à temps plein de l'unité de négociation, les Membres avec réduction volontaire de la charge de travail conservent le droit d'appartenir aux conseils universitaires en tant que membres à part entière avec droit de vote, et de recevoir les procès verbaux, autres documents et communications de leur Département/École et de l'Université s'ils sont présents sur le campus. En cas d'absence du campus, l'Université n'est pas tenue de prendre des mesures extraordinaires en vue de permettre au Membre de participer pleinement.
7.35.7	During the period of voluntary reduced workload, Members are expected to submit annual reports as per Article 5.45 – Annual Report for Members in order to qualify for Progress-Through-The-Ranks increments (Article 8.15 – Progress-Through-The-Ranks Increments and Article 8.20 – Procedures for the Award/Denial of a Progress-Through-The-Ranks Increment). The evaluation will take into account the reduced workload. If awarded, the Progress-Through-The-Ranks increment will be added to the	7.35.7	Pendant la période de réduction volontaire de la charge de travail, les Membres soumettent un rapport annuel en application de l'article 5.45 – Compte rendu annuel des membres, en vue d'être admissibles aux augmentations progressives au même rang (article 8.15 – Augmentations progressives au même rang et article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang.) L'augmentation progressive au même rang, si elle

base salary of the Member. The new base salary will be used to determine the actual salary of the Member in conformity with the percent reduction in workload.

est accordée, s'ajoute à la rémunération de base du Membre. Cette nouvelle rémunération de base, combinée au pourcentage de réduction de la charge de travail, est utilisée pour calculer la rémunération réelle du Membre.

ARTICLE 7.40 – LEAVES OF ABSENCE WITHOUT PAY

- 7.40.1 A Member may be granted a leave of absence without pay under terms approved by the University. All such terms including arrangements for benefits shall be set out in written form prior to the leave. All terms shall be communicated in written form to the Union for information prior to the leave. Permission for such leave shall not be unreasonably denied by the Employer.
- 7.40.2 An application for such leave shall normally be submitted in writing to the Dean/University Librarian at least six (6) months in advance stating the purpose of the leave. An application for an extension should be made in writing to the Dean/University Librarian at least four (4) months in advance. These time requirements may be waived in special circumstances.
- 7.40.3 Applications for such leaves shall be recommended by the Dean/University Librarian after consultation with the Department/School. Final approval rests with the Vice-President, Academic.
- 7.40.4 Leave of absence without pay under this Article shall normally not exceed two (2) years.
- 7.40.5 The Members may elect to discontinue the benefits during the leave of absence subject to existing policies and regulations. If they elect to continue those benefits available to the Members, they shall make suitable arrangements as defined in clause 7.40.1 above.
- 7.40.6 Court and Political leaves shall be governed by Article 7.45 – Court Leaves and Article 7.50 – Political Leaves.

ARTICLE 7.45 – COURT LEAVES

- 7.45.1 Leave of absence with pay shall normally be granted to any Member, other than a Member on leave of absence without pay, who is required to serve on a jury or to attend as a witness or an expert in a court of justice or before any legal or statutory body in Canada with power to compel the attendance of witnesses before it.
- 7.45.2 The Members shall notify their Dean/University Librarian in advance, in writing, and shall provide proof of their attendance, if so requested.

ARTICLE 7.40 – CONGÉ NON RÉMUNÉRÉ

- 7.40.1 Un congé sans rémunération peut être accordé à un Membre, selon des conditions acceptables pour l'Université et qui sont spécifiées, au préalable, dans un document écrit envoyé au Syndicat avant la date du congé, et indiquant les arrangements au sujet des avantages sociaux. L'Employeur ne peut pas refuser son autorisation sans raison valable.
- 7.40.2 Habituellement, la demande d'un congé non rémunéré, contenant un exposé de l'objet, est soumise par écrit au Doyen/Directeur de bibliothèque au moins six (6) mois à l'avance et une demande de prolongation au moins quatre (4) mois à l'avance. On peut surseoir à ces délais dans des situations particulières.
- 7.40.3 La recommandation touchant la demande de congé non rémunéré est du ressort du Doyen/Directeur de bibliothèque après consultation du Département/de l'École. La décision finale appartient au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche.
- 7.40.4 Normalement, le congé non payé dont il est question au présent article ne peut pas durer plus de deux (2) ans.
- 7.40.5 Le Membre peut opter pour la cessation, pendant le congé, des avantages sociaux conformément aux règles et règlements actuels. S'il opte pour la continuation des avantages sociaux auxquels il a droit, il prend les mesures qui s'imposent d'après la clause 7.40.1 ci-dessus.
- 7.40.6 Les congés pour comparution et les congés politiques font l'objet de l'article 7.45 – Congé pour comparution et l'article 7.50 – Congé politique.

ARTICLE 7.45 – CONGÉ POUR COMPARUTION

- 7.45.1 Un congé payé est normalement accordé aux Membres, sauf s'ils sont bénéficiaires d'un congé non rémunéré, s'ils sont cités en justice en tant que juré, témoin ou expert-conseil, ou cités à comparaître devant un tribunal ou tout organe judiciaire ou statutaire du Canada habilité à contraindre les témoins à comparaître devant lui.
- 7.45.2 Le Membre est tenu de signaler par écrit au Doyen/Bibliothécaire en chef son absence imminente, et d'apporter une preuve de sa

Members shall attempt to make arrangements to ensure that their duties are properly carried out during the period of their absence.

comparution effective si on la lui demande.

Le Membre doit essayer de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de ses fonctions en son absence.

7.45.3 Leave with pay does not apply to Members serving a sentence or appearing as a witness on their own behalf.

7.45.3 Les dispositions régissant les congés payés ne s'appliquent pas aux Membres qui purgent une peine ou qui comparaissent comme témoin pour leur propre compte.

7.45.4 When Members wish time off in order to pursue a civil action in court, the Members shall apply to the Dean/University Librarian for leave of absence without pay. (See Article 7.40 – Leaves of Absences Without Pay.)

7.45.4 Si un Membre désire s'absenter afin d'intenter une action civile, il s'adresse au Doyen/Bibliothécaire en chef pour demander un congé non rémunéré (voir l'article 7.40 – Congé non rémunéré).

7.45.5 If Members are required to absent themselves from their duties to appear in court as a result of legal action taken against them in regard to matters arising out of the performance of their duties to the University, they shall not be penalised for such absence. Such an absence shall be governed by clause 7.45.2 above.

7.45.5 Aucune sanction n'est imposable aux Membres qui ne peuvent remplir leurs fonctions à cause d'une action intentée contre eux par suite de l'exécution de leurs fonctions universitaires. Les absences de ce genre sont régies par les dispositions de la clause 7.45.2 ci-dessus.

ARTICLE 7.50 – POLITICAL LEAVES

ARTICLE 7.50 – CONGÉ POLITIQUE

7.50.1 The Employer recognises that all Members of the Bargaining Unit are free to enter public life and to seek any political office, as a member of the provincial or federal government, or any full-time political office.

7.50.1 L'Employeur reconnaît le droit à tous les Membres de l'unité de négociation de prendre part à la vie publique ou d'accepter toute charge officielle, en qualité de membre du gouvernement provincial ou fédéral, ou tout autre poste politique à temps plein.

7.50.2 If Members of the Bargaining Unit wish to allow their names to stand either before a party convention or for actual nomination for an election, the Members shall notify the Dean/University Librarian concerned within a reasonable time so that the Dean/University Librarian may make whatever arrangements may be deemed necessary in order to ensure that the resulting added workload can be properly performed by others from the date of the issuance of the writ up to and including the date of the election.

7.50.2 Si un Membre est nommé par un parti politique, soit pour occuper un poste dans le parti, soit pour se présenter aux élections gouvernementales, et qu'il a accepté la nomination, il en avise dans un délai raisonnable le Doyen/Bibliothécaire en chef afin que ce dernier fasse le nécessaire pour que la charge supplémentaire de travail qui en résulte entre la date d'émission des brevets et la date des élections puisse être exécutée de façon convenable par d'autres.

7.50.3 The Employer may grant such a Member leave without pay for a period from the issuance of the writ up to and including election day. Such leave shall not be unreasonably withheld.

7.50.3 L'Employeur peut accorder au Membre un congé non payé pour la période comprise entre la date de l'émission des brevets et la date des élections. Ce congé ne doit pas être refusé sans raison valable.

7.50.4 Should the Members not be elected, they shall come back to work immediately to assume their normal duties.

7.50.4 Si le Membre n'est pas élu, il est tenu de reprendre ses fonctions immédiatement.

7.50.5 If the Members are elected and:

7.50.5 Si le Membre est élu, et :

(a) If they are Members with tenure and return immediately upon ceasing to hold office within six (6) years of their election, all rights, privileges and rank shall be restored to them upon return and the Members shall be entitled to a rate of pay including all statutory

(a) S'il s'agit d'un Membre ayant la permanence et qu'il réintègre son poste immédiatement après avoir cessé d'exercer ses fonctions publiques dans les six (6) ans qui suivent la date de son élection, tous ses droits, privilèges et rang lui sont restitués dès sa

increases which were granted to Members of the teaching staff of equal rank that the Members occupied at the time the leave was granted. Extensions of the six (6) year time limit may be made by agreement of the Parties. During the term of any such leave, the Members shall be entitled to leave without remuneration. Such Members shall not be entitled to any rights or privileges under this Collective Agreement except in regards to benefits as governed by Article 7.40 – Leaves of Absence Without Pay.

Nothing in this Article shall be construed as preventing such Members from being employed on a part-time basis by the University for lecturing/professional library service or for any task, in which case the Members shall be remunerated therefore at the normal scale for part-time Members of the teaching/professional library staff.

- (b) If they are a Member without tenure, they shall be deemed to have resigned their position with the University as of the day following their election.

7.50.6 Any Members of the Bargaining Unit who wish to run for a political office other than a full-time one are free to do so subject to Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics. Any such Members of the Bargaining Unit shall be required to perform all normal duties as set out in this Collective Agreement.

reprise de fonction, et le montant de son traitement comprendra toutes les augmentations attribuées aux collègues du même rang. Une prolongation de la limite de six (6) ans peut être convenue par les Parties. Dans ces conditions, et tant que dure son absence, le Membre a droit au congé non payé; il ne bénéficie pas des droits ni des privilèges de la présente Convention collective, excepté dans la mesure des dispositions de l'article 7.40 – Congé non rémunéré.

Aucune des dispositions du présent article ne doit être interprétée comme excluant la possibilité de l'emploi à temps partiel du Membre par l'Université comme enseignant, bibliothécaire professionnel, ou à tout autre titre; dans ce cas, le Membre est payé selon la même échelle que les enseignants et bibliothécaires professionnels employés à temps partiel.

- (b) S'il s'agit d'un Membre n'ayant pas la permanence, il est considéré comme ayant démissionné de l'Université dès le jour suivant son élection.

7.50.6 Les Membres de l'unité de négociation qui se présentent pour une charge publique à temps partiel sont libres de se présenter comme candidats aux élections sous réserve des dispositions de l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels. Dans ces conditions, les Membres sont tenus de s'acquitter des responsabilités dont ils sont chargés, et qui sont définies dans la présente Convention collective.

ARTICLE 7.55 – PHYSICAL AND MENTAL ILLNESS

7.55.1 The Members of the Bargaining Unit are eligible for sick leave up to a maximum of six (6) months at salary otherwise receivable from the date of disability due to accident or illness, for each separate disability cause, excluding pregnancy which shall be covered by the provisions of Article 7.60 – Pregnancy, Parental and Adoption Leaves. Illness of a duration of more than six (6) months will be dealt with according to the provisions of the University's Long-Term Disability Plan, and the Employer agrees that there shall be no amendments to that plan during the life of the Collective Agreement which shall materially affect the nature or level of the benefits to which a Member is entitled. As soon as practicable after the start of each disability period, the Dean/University Librarian must be informed by or on behalf of the disabled about the absence and about its expected duration.

ARTICLE 7.55 – MALADIE PHYSIQUE ET MENTALE

7.55.1 Les Membres de l'unité de négociation ont droit à un congé de maladie d'une durée maximale de six (6) mois, avec le traitement qu'ils percevrait dans des conditions normales, à compter du premier jour de l'incapacité attribuable à un accident ou à une maladie, dans le cas de chaque incapacité, la maternité exclue, laquelle est régie par les dispositions de l'article 7.60 – Congés de maternité, congés parentaux et congés d'adoption. Les maladies qui durent plus de six (6) mois entrent dans le cadre du régime d'indemnité pour invalidité à long terme et l'Employeur convient que pendant la durée de la présente convention collective, il n'y aura aucun amendement au régime qui affecterait la nature et le niveau des avantages sociaux auxquels un Membre a droit. Dès que possible après le commencement de la période d'incapacité, l'absence et sa durée prévue doivent être signalées au Doyen/Directeur de la bibliothèque par l'intéressé ou

Where the Employer makes payment to the Member according to the above mentioned terms or assumes liability therefore, the Employer is subrogated to all rights of recovery of the Member to the extent that the Employer has made payment to, or on behalf of, or for the benefit of the Member. The Employer may bring an action in the name of the Member to enforce these rights.

- 7.55.2 (a) A Member shall, when requested by the Dean/University Librarian, submit the certificate of a legally qualified medical practitioner certifying that the Member is unable to attend to the duties of her/his position;
- (i) For any sick leave in excess of five (5) consecutive working days.
- (ii) In the event a Member's sick leave pattern raises substantial doubt of the claim, even if the individual's sick leave periods are short enough not to require medical certificates otherwise.
- (b) In this Article, a "legally qualified medical practitioner" shall be limited to licensed physicians, licensed midwives, licensed dentists and registered psychologists.
- Please note that being under the care and treatment of a person other than a licensed physician, a Member may jeopardize qualifying for Long-Term Disability. A physician is a person who is duly licensed to practice medicine and is recognized by the College of Physicians and Surgeons.
- (c) The Member shall only be required to submit one medical certificate of disability or illness per absence, unless the expected duration of the absence is extended beyond the prognosis provided in the original certificate. In such circumstances the Member shall submit additional certificates of disability or illness for each extension.
- (d) Any certificate of disability or illness submitted, in addition to certifying that the Member is unable to attend to the duties of her/his position, shall indicate the probable duration of the Member's absence but the legally qualified medical practitioner shall not disclose any information respecting the

par un intermédiaire.

Lorsque l'Employeur paye le Membre conformément aux conditions indiquées ci-dessus ou assume les obligations qui en découlent, l'Employeur est en droit d'obtenir un remboursement dans la mesure où l'Employeur a payé le Membre ou effectué des paiements en son nom ou pour son bénéfice. L'Employeur peut agir au nom du Membre pour faire appliquer ces droits.

- 7.55.2 (a) Sur demande du Doyen/Bibliothécaire en chef, un Membre soumet une attestation par un praticien de la médecine habilité légalement, qui certifie que le Membre est incapable de remplir les fonctions de son poste;
- (i) dans le cas d'un congé de maladie se prolongeant au-delà de cinq (5) jours ouvrables consécutifs;
- (ii) dans le cas où le dossier des congés de maladie du Membre soulève des doutes sur la validité de sa demande, même si chacune des périodes d'invalidité est d'assez courte durée pour qu'un certificat médical ne soit pas exigé.
- (b) Dans le présent article, « praticien habilité légalement » se limite aux médecins habilités, dentistes habilités, sages-femmes habilitées et psychologues certifiés.
- Un Membre qui s'en remet aux soins ou aux traitements d'une personne qui n'est pas un médecin habilité court le risque d'être jugé inadmissible au régime d'indemnité pour invalidité à long terme. Un médecin est une personne dûment habilitée à pratiquer la médecine et reconnue par l'Ordre des médecins et des chirurgiens.
- (c) Le Membre ne soumet qu'une seule attestation par absence due à la maladie ou l'invalidité, à moins que la durée présumée de l'absence se prolonge au-delà du diagnostic indiqué dans la première attestation. Dans ce cas, le Membre soumet une autre attestation d'invalidité ou de maladie pour chaque prolongation.
- (d) Outre l'indication que le Membre est incapable de remplir les fonctions de son poste, toute attestation d'invalidité ou de maladie comporte la durée probable de l'absence du Membre, mais le praticien habilité ne révèle aucun détail sur le diagnostic des troubles médicaux qui sont la

	diagnosis of the condition giving rise to the Member's absence, without the Member's written and informed consent.		cause de l'absence du Membre, sauf avec le consentement éclairé et par écrit du Membre.
	(e) Where the certificate is requested under subparagraph 7.55.2 (a) (ii) above, a copy of the request for the certificate and a copy of the certificate of disability produced shall be provided to the Union by the Dean/University Librarian.	(e)	Au cas où l'attestation est exigée en vertu du sous-alinéa 7.55.2 (a) (ii) ci-dessus, des exemplaires de la demande et de l'attestation d'invalidité présentée sont fournis au Syndicat par le Doyen/Directeur de la bibliothèque.
	(f) Upon receipt of any certificate of disability, the Dean/University Librarian shall advise the Member of the Member's right to accommodation if such accommodation will assist the Member to return to work to full or partial duties, or will assist the Member to return to work at an earlier date than would otherwise be the case.	(f)	Dès la réception de l'attestation d'invalidité, le Doyen/Bibliothécaire en chef informe le Membre sur ses droits en matière d'accommodement au cas où celles-ci lui permettraient de reprendre le travail à temps plein ou partiellement avant la date prévue.
	(g) If the Member requires or wishes accommodation, the Member shall submit to the Dean/University Librarian the certificate of a legally qualified medical practitioner certifying the details of the accommodation that the Member requires and the expected duration of the accommodation.	(g)	Si le Membre le demande ou désire bénéficier de dispositions spéciales, le Membre soumet au Doyen/Bibliothécaire en chef l'attestation par un praticien habilité, précisant les dispositions spéciales dont le Membre a besoin, ainsi que leur durée présumée.
	(h) A copy of the certificate provided pursuant to paragraph 7.55.2 (g) above shall be provided to the Union by the Dean/University Librarian.	(h)	Un exemplaire de l'attestation fournie en vertu de l'alinéa 7.55.2 (g) ci-dessus est transmis au Syndicat par le Doyen/Bibliothécaire en chef.
	(i) The Employer, the Union and the Member will cooperate fully to achieve the accommodation required by the Member, and to ensure, where possible, that any changes to the Member's workplace required by the accommodation are in place for the Member's return.	(i)	L'Employeur, le Syndicat et le Membre coopèrent entièrement pour effectuer les dispositions spéciales nécessaires demandées par le Membre, et autant que possible, assurer que les modifications nécessaires au lieu de travail du Membre sont en place au moment de la reprise du travail par le Membre.
	(j) The reasonable costs of any certificates required under this Article shall be paid by the Member and reimbursed by the Employer to the Member.	(j)	Les dépenses raisonnables encourues pour toute attestation demandée en vertu du présent article sont payées par le Membre et remboursées au Membre par l'Employeur.
7.55.3	In order to have a sick leave benefits period reinstated up to the maximum, Members of the Bargaining Unit who have been absent and in receipt of sick leave benefits must return to work for at least one (1) full working day in the case of a completely unrelated and different disability cause, and for thirty (30) calendar days in the case of the same disability cause.	7.55.3	Pour que soit renouvelée sans perte une période d'indemnité de congé de maladie, le Membre en congé de maladie et recevant une indemnité de congé de maladie doit, s'il s'agit d'une incapacité attribuable à une cause complètement différente et n'ayant aucun rapport avec la première cause, réintégrer ses fonctions pendant un (1) jour ouvrable complet ou, s'il s'agit d'une incapacité attribuable à la même cause, reprendre son poste pendant une période de trente (30) jours.
7.55.4	Sick leave benefits for any period of absence following notice of termination of employment will	7.55.4	Pendant une période d'absence survenant à la suite d'un avis de renvoi, aucune indemnité de maladie

not be payable without substantiating medical evidence.

n'est accordée à moins d'une attestation médicale.

7.55.5 Sick leave benefits are not cumulative and are not cashable upon termination of employment or at any other time.

7.55.5 Les congés de maladie ne sont pas cumulatifs. En outre, ils ne sont pas remboursables, ni à la cessation d'emploi ni à aucun autre moment.

7.55.6 Sick leave benefits will be reduced by the amount of any Worker's Compensation benefits or similar disability income benefits which the Member of the Bargaining Unit is eligible to receive by reason of accident or sickness, from a government plan, except Unemployment Insurance.

7.55.6 Le montant des prestations versées par le régime de protection contre les accidents du travail, ou des prestations analogues que le Membre est admissible à recevoir à la suite d'une maladie ou d'un accident en vertu d'un régime gouvernemental, sauf l'assurance-chômage, est déduit de l'indemnité de congé de maladie.

(a) A Member may be required by the Vice-President, Academic to undergo a medical examination by a legally qualified medical practitioner appointed by the University in the following circumstances:

(a) Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut demander à un Membre de se prêter à un examen médical par un praticien habilité légalement, nommé par l'Université, dans les conditions suivantes :

- (i) If the Member submits a request for accommodation pursuant to paragraph 7.55.2 (g) above;
- (ii) At the time the Member indicates her/his readiness to return to work, if the absence has been for a period of a month or more;
- (iii) At one other time during the sick leave; and

- (i) au cas où le Membre soumet une demande d'accommodement en vertu de l'alinéa 7.55.2 (g) ci-dessus;
- (ii) au moment où le Membre indique qu'il est prêt à reprendre le travail si l'absence a duré un mois ou davantage;
- (iii) à tout autre moment pendant un congé de maladie; et

(b) The Employer shall pay all costs of the medical practitioner and shall pay all reasonable expenses incurred by the Member with respect to such medical examination.

(b) L'Employeur paie tous les frais du praticien habilité, ainsi que toutes les dépenses raisonnablement encourues par le Membre en vue de cet examen médical.

(c) Where the Employer requires the Member to undergo a medical examination pursuant to paragraph 7.55.6 (a) above it shall notify the Member with a copy to the Union and it shall provide the Member with the names of three (3) duly qualified medical practitioners and the Member shall select one of those practitioners to conduct the examination.

(c) Au cas où l'Employeur demande au Membre de se prêter à un examen médical en vertu de l'alinéa 7.55.6 (a) ci-dessus, l'Employeur en informe le Membre, avec copie au Syndicat, et l'Employeur communique au Membre le nom de trois (3) praticiens de la médecine dûment qualifiés; le Membre en choisit un pour effectuer l'examen médical.

(d) The medical practitioner who conducts the examination shall provide a report to the Member, which report shall certify whether or not the Member is medically able to perform the duties of her/his position, or whether the Member could perform such duties with accommodation; a prognosis for the Member's return to work; and, where applicable, whether or not accommodation requested by the Member is appropriate. The report shall not contain any diagnosis of the Member's condition, unless the Member,

(d) Le praticien habilité qui effectue l'examen médical fournit un rapport au Membre, en indiquant (i) si l'état de santé du Membre lui permet de remplir les fonctions de son poste, ou si le Membre est capable de remplir ces fonctions grâce à des dispositions spéciales; (ii) un pronostic sur la date de reprise du travail par le Membre et (iii) le cas échéant, si les dispositions spéciales demandées par le Membre sont convenables. Le rapport ne comporte aucun diagnostic de l'état de santé du Membre, à

	in consultation with the Union, requests that the diagnosis be included.		moins que ce dernier, en consultation avec le Syndicat, demande que le diagnostic soit inclus.
	(e) Within five (5) working days of the receipt of the report, the Member shall provide the report to the Dean/University Librarian who shall in turn provide a copy to the Union within five (5) working days.		(e) Dans les cinq (5) jours suivant la réception du rapport, le Membre soumet le rapport au Doyen/Directeur de bibliothèque, qui à son tour en fournit un exemplaire au Syndicat dans les cinq (5) jours.
7.55.7	When invalidity is due to drug addiction or alcoholism, benefits provided by this Article will be granted only for leaves of absence necessary for proper treatment under a physician's care or that of specialized personnel.	7.55.7	Dans le cas où l'incapacité est attribuable à la toxicomanie ou à l'alcoolisme, les prestations prévues au présent article ne sont accordées que pour permettre au Membre de recevoir les soins réguliers d'un médecin ou de personnel spécialisé.
7.55.8	When the Member's behaviour raises reasonable and substantial doubt as to the state of her/his physical or mental health, which affects in a material way the Member's ability to perform her/his duties, or which raises real concern for the safety of the Member or other members of the University community, the Vice-President, Academic may require the Member to undergo a medical examination in accordance with clause 7.55.6 above. The Union shall be notified when such action is taken. Where the report is requested as a result of a real concern for the safety of the Member or other members of the University community, the report produced, in addition to the information provided pursuant to paragraph 7.55.6 (d) above, shall certify whether or not the Member's behaviour raises any real concern for the safety of the Member or other members of the University community.	7.55.8	Lorsque le comportement d'un Membre suscite des questions substantielles et raisonnables sur son état de santé physique ou mentale, affectant matériellement la capacité du Membre à remplir ses fonctions, ou causant des préoccupations en matière de sécurité du Membre et des autres Membres de la communauté universitaire, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut demander au Membre de se prêter à un examen médical en vertu de la clause 7.55.6 ci-dessus. Le Syndicat est informée d'une telle mesure. Lorsque le rapport est demandé à la suite d'une préoccupation réelle pour la sécurité du Membre ou des autres Membres de la communauté universitaire, le rapport en question, outre l'information en vertu de l'alinéa 7.55.6 (d) ci-dessus atteste si oui ou non le comportement du Membre est un danger pour la sécurité du Membre ou des autres Membres de la communauté universitaire.
7.55.9	Sick leave benefits defined in this Article may not be granted under the following circumstances:	7.55.9	Les indemnités d'invalidité prévues dans le présent article ne sont pas accordées dans les conditions suivantes :
	(a) Intentionally self-inflicted injuries or diseases.		(a) Maladies ou blessures causées volontairement par l'Employé.
	(b) Pregnancy (however, complications due to pregnancy are covered by sick leave provisions, upon submission of a medical certificate).		(b) Grossesse (toutefois, les complications de grossesse rentrent dans le cadre des dispositions touchant les congés de maladie sur présentation d'un certificat médical).
	(c) While vacation pay is also being received.		(c) Si l'Employé bénéficie en même temps d'un congé payé.
	(d) Wilful participation in riots, wars or violent or uncontrolled demonstrations or protests.		(d) Participation volontaire à des émeutes, des guerres, des manifestations tumultueuses.
	(e) Injuries or diseases sustained while committing a criminal act for which the Member has been found to be guilty by a duly constituted court or while serving a prison sentence.		(e) La maladie ou une blessure est survenue alors que l'employé commettait un acte criminel dont un tribunal dûment constitué l'a reconnu coupable, ou alors qu'il purgeait une peine.

ARTICLE 7.60 – PREGNANCY, PARENTAL AND ADOPTION LEAVES**7.60.1 *Pregnancy Leave***

- (a) A pregnant full-time Member or pregnant Permanent Sessional Member shall be entitled to seventeen (17) weeks pregnancy leave.
- (b) During the period of pregnancy leave as specified in paragraph 7.60.1 (a) above, a Member shall receive from the Employer:
 - (i) For the first two (2) weeks, one-hundred percent (100%) of her nominal salary;
 - (ii) For up to a maximum of fifteen (15) additional weeks, an amount equal to the difference between the Employment Insurance (EI) benefits received by the Member and one-hundred percent (100%) of the Member's nominal salary;
 - (iii) Further, in the event of any reduction by the Government of Canada to the Member's EI benefit entitlement, an amount necessary to ensure that the Member receives the top-up described in subparagraph 7.60.2 (b) (ii) above.
- (c) If the Member is disentitled or disqualified from receiving EI benefits or should EI cease to provide coverage for pregnancy benefits or adjust the amount of benefits that were received, then the Employer shall maintain the Member at one-hundred percent (100%) of her nominal earnings for the period of her leave.

7.60.2 *Notice Required for Pregnancy Leave*

- (a) The Member shall give the Employer at least two (2) weeks written notice of the date the pregnancy leave is to begin. The notice period may be altered by mutual agreement.
- (b) The notice period in paragraph 7.60.2 (a) above shall not apply if the Member stops working because of complications caused by her pregnancy or because of a birth, still birth or miscarriage.

ARTICLE 7.60 – CONGÉS DE MATERNITÉ, CONGÉS PARENTAUX ET CONGÉS D'ADOPTION**7.60.1 *Congé de maternité***

- (a) Un Membre à temps plein ou un Membre chargé de cours permanent qui est enceinte a droit à un congé de maternité de dix-sept (17) semaines.
- (b) Pendant la période de congé de maternité précisée à l'alinéa 7.60.1 (a) ci-dessus, le Membre reçoit de l'Employeur :
 - (i) pendant les deux (2) premières semaines, cent pour cent (100 %) de son traitement normal;
 - (ii) jusqu'à un maximum de quinze (15) semaines supplémentaires, un montant équivalant à la différence entre les prestations de l'Assurance Emploi (AE) reçues par le Membre et cent pour cent (100 %) de son traitement normal;
 - (iii) en outre, au cas où il y aurait une réduction par le gouvernement du Canada du montant des prestations d'AE auxquelles le Membre a droit, le montant nécessaire pour garantir que le Membre reçoit le supplément décrit au sous-alinéa 7.60.2 (b) (ii) ci-dessus.
- (c) Si le Membre est inadmissible ou exclu des prestations de l'AE, ou si l'AE cessait de fournir les prestations de congé de maternité, ou ajustait le montant de la prestation, l'Employeur maintient le Membre à cent pour cent (100 %) de son traitement normal pendant la période de congé.

7.60.2 *Préavis requis pour le congé de maternité*

- (a) Le Membre donne par écrit à l'Employeur au moins deux (2) semaines de préavis précisant la date de début du congé de maternité. Par consentement mutuel, cette période peut être modifiée.
- (b) Le délai de préavis indiqué à l'alinéa 7.60.2 (a) ci-dessus ne s'applique pas si le Membre cesse de travailler à cause de complications de la grossesse, ou à la suite de la naissance, de la naissance d'un enfant mort-né ou d'une fausse couche.

7.60.3 ***Duration of Pregnancy Leave***

- (a) The pregnancy leave of a Member who is entitled to take parental leave shall end seventeen (17) weeks after the pregnancy leave began. In the case where the newborn child is hospitalized, a Member may postpone or interrupt her pregnancy leave by the number of weeks the newborn child is hospitalized but it must be taken within the fifty-two (52) weeks from the date of the birth of the child.
- (b) The pregnancy leave of a Member who is not entitled to take parental leave shall end on the later of either the day that is seventeen (17) weeks after the pregnancy leave began or the day that is six (6) weeks after the birth, still birth or miscarriage.

7.60.4 ***Leave for Parent Not Taking Pregnancy or Parental Leave***

On the occasion of the birth of a child or the adoption of a child coming into the care or custody of a parent for the first time, the child's parent who is not taking the pregnancy or the parental leave shall be entitled to a leave with full salary and benefits of up to five (5) working days, to be taken at the discretion of the Member within the fifty-two (52) weeks from the date of the birth of the child or the adoption of a child coming into the care or custody of a parent for the first time.

7.60.5 ***Parental Leave on the Occasion of the Birth of a Child***

- (a) On the occasion of the birth of a child, a Member who is a parent and who has opted to take parental leave under the *Employment Insurance Act* and applicable legislation shall be entitled to a parental leave of up to thirty-five (35) weeks.
- (b) During the period of parental leave as specified in paragraph 7.60.5 (a) above, a Member shall receive from the Employer:
 - (i) For the first two (2) weeks, one-hundred percent (100%) of her/his nominal salary;

7.60.3 ***Durée du congé de maternité***

- (a) Le congé de maternité du Membre qui a le droit de prendre un congé parental se termine dix-sept (17) semaines après le début du congé de maternité. Au cas où le nouveau-né est hospitalisé, le Membre peut repousser ou interrompre son congé de maternité par le même nombre de semaines pendant lesquelles le nouveau-né est hospitalisé, mais le congé se prend obligatoirement au cours des cinquante-deux (52) semaines à partir de la date de la naissance de l'enfant.
- (b) Le congé de maternité d'un Membre qui n'a pas droit à un congé parental se termine soit le dernier jour de la dix-septième (17) semaine à partir du commencement du congé de maternité, soit le dernier jour de la sixième (6) semaine après la naissance, la naissance d'un enfant mort-né ou la fausse couche, la plus tardive de ces dates étant retenue.

7.60.4 ***Congé pour le parent qui ne prend pas de congé de maternité ou de congé parental***

À l'occasion de la naissance d'un enfant, ou de l'adoption d'un enfant dont la garde est confiée au parent pour la première fois, le parent de l'enfant qui ne prend pas de congé de grossesse ou de congé parental a droit à un congé d'un maximum de cinq (5) jours ouvrables comportant cent pour cent (100 %) de son traitement et avantages sociaux, congé qui se prend au gré du Membre au cours des cinquante deux (52) semaines à partir de la date de naissance de l'enfant, ou de l'adoption d'un enfant dont la garde est confiée au parent pour la première fois.

7.60.5 ***Congé parental à l'occasion de la naissance d'un enfant***

- (a) À l'occasion de la naissance d'un enfant, le Membre qui est le père ou la mère et qui a choisi de prendre un congé parental en vertu de la *Loi sur l'assurance-emploi* et de la législation pertinente, a droit à un congé d'un maximum de trente-cinq (35) semaines.
- (b) Pendant la période de congé parental stipulé à l'alinéa 7.60.5 (a) ci-dessus, un Membre reçoit de l'Employeur :
 - (i) pendant les deux (2) premières semaines, cent pour cent (100 %) de son traitement normal;

- | | |
|---|---|
| <p>(ii) For up to a maximum of seven (7) additional weeks, an amount equal to the difference between the EI benefits received by the Member and one-hundred percent (100%) of the Member's nominal salary;</p> <p>(iii) Further, in the event of any adjustment by the Government of Canada to the Member's EI benefit entitlement, the Employer shall pay to the Member the amount necessary to ensure that the Member receives the top-up described in subparagraph 7.60.5 (b) (ii) above.</p> <p>(c) If the Member is disentitled or disqualified from receiving EI benefits or should EI cease to provide coverage for parental benefits or adjust the amount of benefits that were received, the Employer shall maintain the Member at one-hundred percent (100%) of her/his nominal earnings for the period of her/his leave.</p> | <p>(ii) jusqu'à un maximum de sept (7) semaines supplémentaires, un montant équivalant à la différence entre les prestations de l'assurance-emploi (AE) reçues par le Membre et cent pour cent (100 %) de son traitement normal;</p> <p>(iii) en outre, au cas où il y aurait une réduction par le gouvernement du Canada du montant des prestations d'AE auxquelles le Membre a droit, le montant nécessaire pour garantir que le Membre reçoit le supplément décrit au sous-alinéa 7.60.5 (b) (ii) ci-dessus.</p> <p>(c) Si le Membre est inadmissible ou exclu des prestations de l'AE, ou si l'AE cessait de fournir les prestations de congé de maternité, ou ajustait le montant de la prestation, l'Employeur maintient le Membre à cent pour cent (100 %) de son traitement normal pendant la période de congé.</p> |
|---|---|

7.60.6 Parental Leave on the Occasion of the Adoption of a Child

7.60.6 Congé parental à l'occasion de l'adoption d'un enfant

- | | |
|--|---|
| <p>(a) On the occasion of the adoption of a child coming into the care or custody of a parent for the first time, a Member who is a parent shall be entitled to a parental leave of up to thirty-seven (37) weeks. The parental leave must be commenced within the fifty-two (52) weeks from the date the child comes into care or custody of the parent for the first time.</p> <p>(b) During the period of parental leave as specified in paragraph 7.60.6 (a) above, a Member shall receive from the Employer:</p> <p>(i) For the first two (2) weeks, one-hundred percent (100%) of her/his nominal salary;</p> <p>(ii) For up to a maximum of seven (7) additional weeks, an amount equal to the difference between the EI benefits received by the Member and one-hundred percent (100%) of the Member's nominal salary.</p> <p>(iii) Further, in the event of any adjustment by the Government of Canada to the Member's EI benefit entitlement, the Employer shall pay to the Member the amount necessary to</p> | <p>(a) À l'occasion de l'adoption d'un enfant dont la garde est confiée au parent pour la première fois, le Membre qui est le parent a droit à un congé parental d'un maximum de trente-sept (37) semaines. Le congé parental doit commencer au cours des cinquante-deux (52) semaines à partir de la date où l'enfant est confié pour la première fois à la garde du parent.</p> <p>(b) Pendant la période de congé parental stipulée à l'alinéa 7.60.6 (a) ci-dessus un Membre reçoit de l'Employeur :</p> <p>(i) pendant les deux (2) premières semaines, cent pour cent (100 %) de son traitement normal;</p> <p>(ii) jusqu'à un maximum de sept (7) semaines supplémentaires, un montant équivalant à la différence entre les prestations de l'Assurance Emploi (AE) reçues par le Membre et cent pour cent (100 %) de son traitement normal;</p> <p>(iii) en outre, au cas où il y aurait une réduction par le gouvernement du Canada du montant des prestations d'AE auxquelles le Membre a droit, le montant nécessaire pour garantir que</p> |
|--|---|

ensure that the Member receives the top-up described in subparagraph 7.60.6 (b) (ii) above.

le Membre reçoit le supplément décrit au sous-alinéa 7.60.6 (b) (ii) ci-dessus.

- (c) If the Member is disentitled or disqualified from receiving EI benefits or should EI cease to provide coverage for parental benefits or adjust the amount of benefits that were received, the Employer shall maintain the Member at one-hundred percent (100%) of her/his nominal earnings for the period of her leave.

- (c) Si le Membre est inadmissible, ou exclu des prestations de l'AE, ou si l'AE cessait de fournir les prestations de congé de maternité, ou ajustait le montant de la prestation, l'Employeur maintient le Membre à cent pour cent (100 %) de son traitement normal pendant la période de congé.

7.60.7 Notice Required for Parental Leave

7.60.7 Préavis nécessaire pour le congé parental

- (a) A Member shall give written notice to the Employer of her/his intention to take a parental leave at least two (2) weeks prior to the commencement of such leave. The notice period may be altered by mutual agreement.
- (b) The notice period in paragraph 7.60.7 (a) above shall not apply if the Member stops working because the child comes into the custody, care and control of the parent sooner than expected.

- (a) Le Membre indique par écrit à l'Employeur son intention de prendre un congé parental au moins deux (2) semaines avant le commencement du congé. La période de préavis peut être modifiée sur consentement mutuel.
- (b) La période de préavis à l'alinéa 7.60.7 (a) ci-dessus ne s'applique pas si le Membre cesse de travailler parce que l'enfant est confié à sa garde plus tôt que prévu.

7.60.8 Extended Parental Leave

7.60.8 Prolongation du congé parental.

An extended parental leave without pay, up to a maximum of one (1) year, shall be given to Members who request it.

La prolongation du congé parental sans rémunération jusqu'à un maximum d'un an (1) est accordée au Membre qui en fait la demande.

7.60.9 General Considerations

7.60.9 Considérations générales

- (a) During leaves under this Article, the Member shall continue to participate in the pension plan and the other benefit plans set out in this Collective Agreement. The Member and the Employer shall each continue to pay their applicable share of contributions and/or premiums, unless the Member elects not to do so in writing.
- (b) Nothing in this Article shall prevent a Member from claiming sick leave for absences from work due to illnesses.
- (c) Upon return to work, a Member who has taken leaves under this Article shall resume her/his former position with her/his full nominal salary and benefits as provided for under this Collective Agreement.
- (d) The period of a Member's leave shall be included in the calculation of her/his length of service for seniority purposes.

- (a) Pendant les congés accordés en vertu du présent article, le Membre continue de faire des versements au régime de pension et autres avantages sociaux établis par la présente Convention collective. Le Membre et l'Employeur continuent de payer leur part respective des cotisations et/ou primes, à moins que le Membre indique par écrit son intention de ne pas le faire.
- (b) Rien dans le présent article n'empêche le Membre de demander un congé de maladie pour ses absences en cas de maladie.
- (c) A la reprise du travail, le Membre qui a pris des congés en vertu du présent article reprend son ancien poste comportant son ancienne rémunération normale ainsi que les avantages sociaux prévus dans la présente Convention collective.
- (d) La période de congé du Membre est incluse dans le calcul de la durée des services du Membre en vue d'établir l'ancienneté.

- (e) A Member on pregnancy, parental or adoption leave may elect to defer contractual decisions on reappointment or tenure/permanence by an equivalent period of time. When a Member elects to defer such decisions, she/he shall provide the Dean/University Librarian, or equivalent, with written notice of her/his intention to do so.
- (f) The Parties agree that the provisions of this Article shall be no less than those in the *Employment Standards Act, 2000* and *Employment Insurance Act* as may be further amended. Differences in the interpretation of this Article shall be resolved based on consistency with the Acts.
- (g) Nothing in this Article shall prevent a Member claiming pregnancy, parental or adoption leave during a sabbatical leave. Any unused portion of a sabbatical leave shall be taken at a time mutually acceptable to the Member and Dean/University Librarian.
- (h) If both parents are Members, they may share their paid periods of leave between them.

ARTICLE 7.65 – SPECIAL LEAVES

- 7.65.1 A full-time Member, who holds a tenured or probationary appointment within the University, shall be eligible for a paid leave of absence for a period of up to two (2) weeks to fulfill responsibilities relating to the special needs of a member of the Employee's family. Special needs may include, but are not restricted to, resettlement of aged or disabled parents, serious illness of parents, partner, or child, medical treatment of partner or child that cannot be provided in the Sudbury Region. The teaching/professional and service responsibilities of Members on this leave shall normally be assumed by their colleagues without additional expense to the University.

ARTICLE 7.70 – COMPASSIONATE LEAVE

- 7.70.1 In the event of death of a partner, son or daughter (including step-son, step-daughter and child of partner), the Employee shall be granted a leave of absence of up to ten (10) working days with pay.
- 7.70.2 In the event of the death of another member of an Employee's family, the Employee shall be granted a leave of absence of up to five (5) working days with

- (e) Un Membre en congé de maternité, en congé parental ou en congé d'adoption peut choisir de repousser les décisions contractuelles menant au renouvellement de contrat ou à la permanence par une période égale à la longueur du congé. Lorsque le Membre décide de différer ces décisions, il informe par écrit le Doyen/Bibliothécaire en chef de sa décision.
- (f) Les Parties conviennent que les dispositions du présent article sont proches de celles de la législation contenue dans la *Loi de 2000 sur les normes d'emploi* et la *Loi sur l'assurance-emploi* au cas où elles seraient amendées. Les différences d'interprétation du présent article se règlent selon leur conformité avec la législation en vigueur.
- (g) Rien dans cet article n'empêche un Membre de faire une demande de congé de maternité, de congé parental ou de congé d'adoption pendant un congé sabbatique. Toute portion non utilisée du congé sabbatique se prend à une date mutuellement acceptable pour le Membre et le Doyen/Bibliothécaire en chef.
- (h) Si les parents sont tous deux Membres, il leur est possible de partager les périodes rémunérées de congé.

ARTICLE 7.65 – CONGÉS SPÉCIAUX

- 7.65.1 Un Membre à temps plein ayant la permanence ou un poste menant à la permanence au sein de l'Université a droit à un congé payé de deux (2) semaines au maximum pour s'occuper d'un membre de sa famille ayant des besoins spéciaux. Ces besoins sont, entre autres, la réinstallation de parents âgés ou malades, une maladie grave des parents, du conjoint ou d'un enfant ou le traitement médical du conjoint ou d'un enfant qui ne peut être dispensé localement. Les responsabilités professionnelles dans l'enseignement ou la prestation de services dont le Membre en congé devrait s'acquitter sont normalement assumées par ses collègues sans coûts additionnels pour l'Université.

ARTICLE 7.70 – CONGÉ POUR RAISONS FAMILIALES

- 7.70.1 En cas de décès du partenaire, du fils ou de la fille du Membre (y inclus le beau-fils, la belle-fille ou l'enfant du partenaire), un congé payé d'un maximum de dix (10) jours ouvrables est accordé au Membre.
- 7.70.2 En cas de décès d'un autre membre de la famille du Membre, un congé payé d'un maximum de cinq (5) jours ouvrables est accordé au Membre.

pay.

The term "another member of an Employee's family" means brother and sister, step-brother and step-sister, mother and father, mother-in-law and father-in-law, sister-in-law and brother-in-law, grandparent, guardian, grandchildren, daughter-in-law and son-in-law.

« Un autre membre de la famille » signifie le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, la mère, le père, la belle-mère, le beau-père, la belle-sœur, le beau-frère, le grand-parent, le tuteur, le petit-enfant, la bru ou le gendre.

- | | | | |
|--------|---|--------|--|
| 7.70.3 | For a longer period of absence, a Member may apply for leave without pay according to Article 7.40 – Leave of Absence Without Pay. | 7.70.3 | Un Membre désirant s'absenter plus longtemps peut demander un congé non payé selon les dispositions de l'article 7.40 – Congé non rémunéré. |
| 7.70.4 | In the event of the death of an Employee's nephew, niece, grandparent-in-law, aunt or uncle, the Member shall be granted a leave of absence of one (1) working day without loss in pay. | 7.70.4 | Au décès d'un neveu, d'une nièce, d'un grand-parent par alliance, d'une tante ou d'un oncle du Membre, le Membre obtient un congé payé d'un (1) jour ouvrable. |
| 7.70.5 | If, during her/his vacation period, a Member is bereaved in circumstances under which she/he would have been eligible for leave under this Article, she/he shall be granted leave and her/his vacation pay credits shall be restored to the extent of any concurrent leave granted. | 7.70.5 | Si un décès donnant droit à un congé en vertu du présent article survient alors que le Membre prend ses vacances, le Membre a droit au congé et ses crédits de vacances équivalents au congé accordé concurremment aux vacances lui sont accordés. |

SALARY AND BENEFITS**ARTICLE 8.10 – SALARY STRUCTURE*****The Salary Structure for the Academic Year 2008-09***

8.10.1 The salary of each Member shall be composed of the base salary of each Member as of June 30, 2008 as modified by the following items:

- (a) A scale increase of three and one quarter percent (3.25%) of the Member's regular salary.
- (b) A Progress-Through-The-Ranks increment for the evaluation carried out for the year 2007-08 as described in Article 8.20 – Procedures for the Award/Denial of a Progress-Through-The-Ranks Increment. The Progress-Through-The-Ranks increments shall have a value of two thousand six hundred dollars (\$2,600).

For all ranks other than Full Professor/Librarian, where a Member's salary exceeds \$126,584 per annum, the PTR will be at fifty percent (50%) value. For all ranks, where a Member's salary exceeds \$140,110 per annum, the PTR will be nil.

- (c) Additional qualification increments shall be awarded pursuant to Article 8.30 – Additional Qualifications Increments.
- (d) Merit increments shall be awarded according to Article 8.25 – Merit Increments, regardless of breakpoints.
- (e) On January 1, 2009, a progressive catch-up based on the following formula: (\$100,000 / Member's salary) X five hundred and fifty dollars (\$550)

ÉCHELLES DE TRAITEMENT ET AVANTAGES SOCIAUX**ARTICLE 8.10 – ÉCHELLES DE TRAITEMENT*****Échelle de traitement pour l'année 2008-09***

8.10.1 Le salaire de chaque Membre comprendra son salaire de base au 30 juin 2008 tel que modifié par ce qui suit:

- (a) Une augmentation de trois et un quart pour cent (3,25 %) du salaire de base;
- (b) Une augmentation en vertu du progrès dans les rangs basée sur l'évaluation de 2007-08 en conformité avec l'article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang. La valeur de l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs est de deux mille six cent dollars (2 600 \$).

À tous les rangs autres que le rang de Professeur titulaire/Bibliothécaire titulaire, lorsque le salaire du Membre dépasse 126 584 \$ par année, l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs est de cinquante pour cent (50 %) de sa valeur. À tous les rangs, lorsque le salaire du Membre dépasse 140 110 \$ par année, il n'y a pas d'augmentation en vertu du progrès dans les rangs.

- (c) Les augmentations pour qualifications additionnelles seront attribuées en conformité avec l'article 8.30 – Augmentation pour qualifications supplémentaires.
- (d) Les augmentations au mérite seront attribuées en conformité avec l'article 8.25 – Augmentation au mérite et cela nonobstant les limites imposées.
- (e) Le 1er janvier 2009, une augmentation spéciale de rattrapage calculée selon la formule suivante : (100 000 \$ / salaire du Membre) X cinq cent cinquante dollars (550 \$).

8.10.2 The salary floors for 2008-09 shall be as follows:

Rank	Floor
Lecturer / General Librarian	\$52,277
Assistant Professor / Librarian	\$63,317
Associate Professor / Librarian	\$76,268
Full Professor / Librarian	\$93,966

The Salary Structure for the Academic Year 2009-10

8.10.3 The salary of each Member shall be composed of the base salary of each Member as of June 30, 2009 as modified by the following items:

- (a) A scale increase of three and one quarter percent (3.25%) of the Member's regular salary.
- (b) A Progress-Through-The-Ranks increment for the evaluation carried out for the year 2008-09 as described in Article 8.20 – Procedures for the Award/Denial of a Progress-Through-The-Ranks Increment. The Progress-Through-The-Ranks increments shall have a value of two thousand seven hundred dollars (\$2,700).

For all ranks other than Full Professor/Librarian, where a Member's salary exceeds \$130,698 per annum, the PTR will be at fifty percent (50%) value. For all ranks, where a Member's salary exceeds \$144,664 per annum, the PTR will be nil.

- (c) Additional qualification increments shall be awarded pursuant to Article 8.30 – Additional Qualifications Increments.
- (d) Promotion or Merit increments shall be awarded according to Article 8.15 – Progress-Through-The-Ranks Increments and Article 8.25 – Merit Increments, regardless of breakpoints.
- (e) On January 1, 2010, a progressive catch-up based on the following formula: (\$100,000 / Member's salary) X nine hundred and twenty-five dollars (\$925)

8.10.2 L'échelle salariale de 2008-09 est la suivante :

Rang	Plancher
Chargé d'enseignement / Bibliothécaire général	52 277 \$
Professeur / Bibliothécaire adjoint	63 317 \$
Professeur / Bibliothécaire agrégé	76 268 \$
Professeur / Bibliothécaire titulaire	93 966 \$

Échelles de traitement pour l'année 2009-10

8.10.3 Le salaire de chaque Membre comprendra son salaire de base au 30 juin 2009 tel que modifié par ce qui suit:

- (a) Une augmentation de trois et un quart pour cent (3,25 %) du salaire de base;
- (b) Une augmentation en vertu du progrès dans les rangs basé sur l'évaluation de 2008-09 en conformité avec l'article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang. La valeur de l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs est de deux mille sept cent dollars (2 700 \$).

À tous les rangs autres que le rang de Professeur titulaire/Bibliothécaire titulaire, lorsque le salaire du Membre dépasse 130 698 \$ par année, l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs est de cinquante pour cent (50 %) de sa valeur. À tous les rangs, lorsque le salaire du Membre dépasse 144 664 \$ par année, il n'y a pas d'augmentation en vertu du progrès dans les rangs.

- (c) Les augmentations pour qualifications additionnelles seront attribuées en conformité avec l'article 8.30 – Augmentation pour qualifications supplémentaires.
- (d) Les augmentations à la promotion ou au mérite seront attribuées en conformité avec l'article 8.15 – Augmentation progressives au même rang et l'article 8.25 – Augmentation au mérite, et cela nonobstant les limites imposées.
- (e) Le 1er janvier 2010, une augmentation spéciale de rattrapage calculée selon la formule suivante : (100 000 \$ / salaire du Membre) X neuf cent vingt-cinq dollars (925 \$).

8.10.4 The salary floors for 2009-10 shall be as follows:

Rank	Floor
Lecturer / General Librarian	\$54,526
Assistant Professor / Librarian	\$65,930
Associate Professor / Librarian	\$79,252
Full Professor / Librarian	\$97,527

The Salary Structure for the Academic Year 2010-11

8.10.5 The salary of each Member shall be composed of the base salary of each Member as of June 30, 2010 as modified by the following items:

- (a) A scale increase of three and one quarter percent (3.25%) of the Member's regular salary.
- (b) A Progress-Through-The-Ranks increment for the evaluation carried out for the year 2009-10 as described in Article 8.20 – Procedures for the Award/Denial of a Progress-Through-The-Ranks Increment. The Progress-Through-The-Ranks increments shall have a value of two thousand eight hundred dollars (\$2,800).

For all ranks other than Full Professor/Librarian, where a Member's salary exceeds \$134,946 per annum, the PTR will be at fifty percent (50%) value. For all ranks, where a Member's salary exceeds \$149,365 per annum, the PTR will be nil.

- (c) Additional qualification increments shall be awarded pursuant to Article 8.30 – Additional Qualifications Increments.
- (d) Promotion or Merit increments shall be awarded according to Articles 8.15 – Progress-Through-The-Ranks Increments and Article 8.25 – Merit Increments, regardless of breakpoints.
- (e) On January 1, 2011, a progressive catch-up based on the following formula: (\$100,000 / Member's salary) X one thousand dollars (\$1000)

8.10.4 L'échelle salariale de 2009-10 est la suivante :

Rang	Plancher
Chargé d'enseignement / Bibliothécaire général	54 526 \$
Professeur / Bibliothécaire adjoint	65 930 \$
Professeur / Bibliothécaire agrégé	79 252 \$
Professeur / Bibliothécaire titulaire	97 527 \$

Échelles de traitement pour l'année 2010-11

8.10.5 Le salaire de chaque Membre comprendra son salaire de base au 30 juin 2010 tel que modifié par ce qui suit:

- (a) Une augmentation de trois et un quart pour cent (3,25 %) du salaire de base;
- (b) Le progrès dans les rangs basé sur l'évaluation de 2009-10 en conformité avec l'article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang. La valeur de l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs est de deux mille huit cent dollars (2 800 \$).

À tous les rangs autres que le rang de Professeur titulaire/Bibliothécaire titulaire, lorsque le salaire du Membre dépasse 134 946 \$ par année, l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs est de cinquante pour cent (50 %) de sa valeur. À tous les rangs, lorsque le salaire du Membre dépasse 149 365 \$ par année, il n'y a pas d'augmentation en vertu du progrès dans les rangs.

- (c) Les augmentations pour qualifications additionnelles seront attribuées en conformité avec l'article 8.30 – Augmentation pour qualifications supplémentaires.
- (d) Les augmentations à la promotion ou au mérite seront attribuées en conformité avec l'article 8.15 – Augmentation progressives au même rang et l'article 8.25 – Augmentation au mérite, et cela nonobstant les limites imposées.
- (e) Le 1er janvier 2011, une augmentation spéciale de rattrapage calculée selon la formule suivante : (100 000 \$ / salaire du Membre) X mille dollars (1000 \$).

8.10.6 The salary floors for 2010-11 shall be as follows:

<i>Rank</i>	<i>Floor</i>
Lecturer / General Librarian	\$57,298
Assistant Professor / Librarian	\$69,073
Associate Professor / Librarian	\$82,827
Full Professor / Librarian	\$101,697

ARTICLE 8.15 – PROGRESS-THROUGH-THE-RANKS INCREMENTS

- 8.15.1 The purpose of these increments is to provide, through a series of salary increases, orderly promotion within rank.
- 8.15.2 These increments shall be awarded annually for satisfactory performance of duties per Article 8.20 – Procedures for the Award/Denial of a Progress-Through-The-Ranks Increment.
- 8.15.3 Increments may be withheld if performance is deficient, as outlined in Article 8.20 – Procedures for the Award/Denial of a Progress-Through-The-Ranks Increment.
- 8.15.4 Any Members who are promoted to a higher rank shall not be required to take a loss in salary. If such Members' salaries are below the floor salary of the higher rank, they shall receive the floor salary upon promotion.
- 8.15.5 Promotion Increment: Effective July 1, 2009, there shall be an award equal to one (1) PTR increment added to the Member's base salary upon promotion from either Lecturer/General Librarian to Assistant Professor/Librarian, from Assistant Professor/Librarian to Associate Professor/Librarian, from Associate Professor/Librarian to Full Professor/Librarian. In no circumstances will a Member be awarded more than two (2) PTRs in any given year, excepting the case of a reinstatement of the PTR increment as per Article 8.20 – Procedures for the Award/Denial of a Progress-Through-The-Ranks Increment.

ARTICLE 8.20 – PROCEDURES FOR THE AWARD/DENIAL OF A PROGRESS-THROUGH-THE-RANKS INCREMENT

- 8.20.1 When a Member's performance is judged to be satisfactory by the Dean/University Librarian, the annual increment shall be awarded.

8.10.6 L'échelle salariale de 2010-11 est la suivante :

<i>Rang</i>	<i>Plancher</i>
Chargé d'enseignement / Bibliothécaire général	57 298 \$
Professeur / Bibliothécaire adjoint	69 073 \$
Professeur / Bibliothécaire agrégé	82 827 \$
Professeur / Bibliothécaire titulaire	101 697 \$

ARTICLE 8.15 – AUGMENTATIONS PROGRESSIVES AU MÊME RANG

- 8.15.1 Ces augmentations sont destinées à procurer, par une série d'augmentations du traitement, un avancement systématique dans le rang.
- 8.15.2 Ces augmentations sont accordées annuellement pour les services rendus de façon satisfaisante conformément à l'article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang.
- 8.15.3 Les augmentations peuvent être refusées en cas de carence de la performance en vertu de l'article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang.
- 8.15.4 Les Membres promus à un rang supérieur ne voient pas leur traitement diminuer. Si le traitement du Membre promu est moindre que le traitement de base du rang plus élevé, il obtient le traitement de base.
- 8.15.5 Augmentation en vertu d'une promotion : À compter du 1^{er} juillet 2009, le salaire de base du Membre augmente d'une somme équivalant à un (1) échelon de l'augmentation progressive au même rang (APMR) lors de sa promotion de Chargé d'enseignement/Bibliothécaire général à Professeur adjoint/Bibliothécaire adjoint, de Professeur adjoint/Bibliothécaire adjoint à Professeur agrégé/Bibliothécaire agrégé ou de Professeur agrégé/Bibliothécaire agrégé à Professeur titulaire/Bibliothécaire titulaire. En aucun cas un Membre ne reçoit plus de deux (2) APMR en une année donnée, sauf dans le cas où un échelon de l'APMR est rétabli en vertu de l'article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang.

ARTICLE 8.20 – MÉCANISME D'OBTENTION OU DE REFUS DE L'AUGMENTATION PROGRESSIVE AU MÊME RANG

- 8.20.1 Lorsque le Doyen/Bibliothécaire en chef juge que les services rendus par un Membre sont satisfaisants, l'augmentation annuelle est accordée.

8.20.2	Decisions to award the annual increment or notification of a review as per clause 8.20.4 below shall be communicated to the Members by June 30, provided that the Member submitted her/his annual report by May 15. If the annual report is submitted after May 15, the decision of the Dean/University Librarian shall be communicated to the Member within six (6) weeks after the Member's annual report has been submitted.	8.20.2	La décision d'accorder l'augmentation annuelle ou la notice d'une revue en vertu de la clause 8.20.4 ci-dessous doit être communiquée au Membre au plus tard le 30 juin, à condition que le Membre ait soumis son compte rendu annuel avant le 15 mai. Si le compte rendu annuel est soumis après le 15 mai, la décision du Doyen/Bibliothécaire en chef est communiquée au Membre dans les six (6) semaines qui suivent la soumission de son compte rendu annuel.
8.20.3	For those Members on sabbatical or study leave, the decision whether to award the annual increment may be delayed until submission of their final report as specified in Article 5.45 – Annual Report for Members.	8.20.3	Dans le cas des Membres en congé sabbatique ou en congé d'étude, la décision d'accorder ou de refuser l'augmentation annuelle peut être reportée jusqu'à la présentation de leur rapport final ainsi qu'il est prévu à l'article 5.45 – Compte rendu annuel des Membres.
8.20.4	The Dean/University Librarian shall examine the annual reports as per Article 5.45 – Annual Report for Members, and make such other inquiries, as she/he deems appropriate. Where the Dean/University Librarian has concerns about the Member's performance with respect to the awarding of the PTR increment, the Dean/University Librarian shall first issue a written warning, stating the basis of the concerns, and what needs to be done to remedy them. The Member shall be awarded the PTR increment for that year and shall indicate in the following year's annual report what measures the Member has taken to address those concerns. If in the following year, the Dean/University Librarian is not satisfied that the concerns have been addressed by the Member and that the Member does not show active participation and/or satisfactory performance in all three (3) areas, A), B), and C) (within the provisions of Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics) or in the subset of those areas for which the Member's terms of employment are relevant, the Dean/University Librarian shall communicate to the Member the possibility that the PTR will be denied. The Dean/University Librarian shall specify the reasons and provide the evidence giving rise to this possibility. The Dean/University Librarian shall invite the Member to a meeting in order to address the concerns. The Dean/University Librarian shall inform the Union of the upcoming meeting and shall inform the Member of her/his right to be accompanied by a Union representative. The review shall include a consideration of at least the three (3) previous annual reports, if available, and a meeting with the Member. The Dean/University Librarian shall invite the Member to submit relevant materials.	8.20.4	Le Doyen/Directeur de bibliothèque examine les comptes rendus annuels soumis en conformité avec l'article 5.45 – Compte rendu annuel des Membres et demande tout autre renseignement qu'il juge approprié. Lorsque le Doyen/Bibliothécaire en chef a des préoccupations au sujet de la performance du Membre en égard à l'obtention de l'augmentation progressive au même rang, le Doyen/Bibliothécaire en chef communique d'abord un avertissement écrit qui énonce les motifs de ses préoccupations et ce qui doit être fait pour y répondre. Le Membre reçoit l'augmentation progressive au même rang pour l'année en question et il indique dans le compte rendu annuel de l'année suivante les mesures qu'il a prises pour adresser les préoccupations. Si dans l'année suivante, le Doyen/Bibliothécaire en chef n'est pas satisfait des mesures que le Membre a prises pour répondre aux préoccupations et que le Membre ne fait pas preuve de participation active et/ou de performance satisfaisante dans les trois (3) domaines A), B) et C) (que précisent les provisions de l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels) ou des aspects particuliers de ces trois domaines qui sont pertinents aux modalités d'emploi du Membre, le Doyen/Bibliothécaire en chef informe le Membre qu'il est possible que l'augmentation progressive au même rang ne sera pas accordée. Le Doyen/Bibliothécaire en chef précise les raisons et fournit des preuves qui donnent lieu à cette possibilité. Le Doyen/Bibliothécaire en chef invite le Membre à une rencontre afin de discuter des préoccupations. Le Doyen/Bibliothécaire en chef informe le Syndicat de la réunion prévue et informe le Membre de son droit d'y être accompagné par un représentant du Syndicat. L'étude des préoccupations inclut l'examen des trois (3) derniers comptes rendus annuels tout au moins, si ces comptes rendus annuels sont disponibles, ainsi qu'une rencontre avec le Membre. Le Doyen/Bibliothécaire en chef invite le Membre à

			présenter de la documentation pertinente.
8.20.5	When a review is undertaken under the terms of clause 8.20.4 above, the deadline for communicating the decision to the Member is delayed by one (1) month from those stated in clause 8.20.2 above.	8.20.5	Lorsqu'une étude a lieu en conformité avec la clause 8.20.4 ci-dessus, la date limite pour communiquer la décision au Membre est un (1) mois plus tard que les dates indiquées à la clause 8.20.2 ci-dessus.
8.20.6	After making her/his evaluation, the Dean/University Librarian shall inform the Member in writing whether the increment is awarded and shall provide a justification for the decision.	8.20.6	Après qu'il a fait son évaluation, le Doyen/Bibliothécaire en chef informe le Membre par écrit du fait que l'augmentation est accordée ou refusée et fournit une justification de cette décision.
8.20.7	A Member whose annual increment is denied shall have the right of appeal to the Vice-President, Academic. In making her/his decision, the Vice-President, Academic shall at a minimum consult the annual report, the investigation made by the Dean/University Librarian, and the appeal presented by the Member, and may consult more broadly. In cases where a Member elects to appeal, the decision of the Vice-President, Academic shall be communicated to the Member within six (6) weeks of the Member's appeal.	8.20.7	Un Membre qui n'obtient pas l'augmentation annuelle a le droit de faire appel au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche prend sa décision en consultant tout au moins le compte rendu annuel, la revue menée par le Doyen/Bibliothécaire en chef et l'appel interjeté par le Membre; il peut aussi mener d'autres consultations. Dans les cas où un Membre choisit de faire appel, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche communique sa décision au Membre dans les six (6) semaines qui suivent la date où le Membre a fait appel.
8.20.8	If the Vice-President, Academic reverses the decision of the Dean/University Librarian and awards the annual increment, a retroactive payment shall be made to the Member as appropriate.	8.20.8	Si le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche renverse la décision du Doyen/Bibliothécaire en chef et accorde l'augmentation annuelle, le Membre reçoit un paiement rétroactif approprié.
8.20.9	There shall be no denial of a PTR increment to a full-time Member with a probationary appointment prior to the Member's tenure decision as per Article 5.60 – Tenure Evaluation Procedures.	8.20.9	On ne refuse pas une augmentation progressive au même rang à un Membre à temps plein ayant un poste menant à la permanence en instance de décision sur l'attribution de la permanence conformément à l'article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence.
8.20.10	A Member shall have the opportunity for reinstatement of the increment, as follows: A reinstatement of the increment shall occur July 1 for the academic year after the Member receives two (2) consecutive satisfactory annual assessments from the Dean/University Librarian, or after the Member receives a promotion in rank as per Article 5.65 – Promotion Procedures, or after the Member receives a merit award as per Article 8.25 – Merit Increments. The reinstated amount shall be equal to the amount of the PTR denied.	8.20.10	Un Membre a la possibilité de rétablir l'augmentation comme suit : un rétablissement de l'augmentation a lieu le 1er juillet pour l'année universitaire qui suit l'année où le Membre a reçu successivement deux (2) évaluations annuelles satisfaisantes du Doyen/Bibliothécaire en chef, ou après que le Membre a été promu à un rang supérieur conformément à l'article 5.65 – Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion, ou après que le Membre a reçu une augmentation au mérite conformément à l'article 8.25 – Augmentation au mérite. Le montant rétabli est égal au montant de l'augmentation au même rang qui n'a pas été accordée.
8.20.11	If, within three (3) years of the first denial of a PTR, the Member's performance is not satisfactory the Dean/University Librarian may deny the PTR, as per clause 8.20.4 above without a preliminary year of warning.	8.20.11	Si au cours des trois (3) années qui suivent le premier refus d'accorder une augmentation au même rang, le rendement du Membre n'est pas satisfaisant, le Doyen/Bibliothécaire en chef peut refuser d'accorder l'augmentation au même rang conformément à la clause 8.20.4 ci-dessus, sans donner un préavis d'un an.

ARTICLE 8.25 – MERIT INCREMENTS

- 8.25.1 Merit increments are awarded by the Vice-President, Academic and shall become a permanent part of the Member's salary structure. Only Full Professors/Librarians and Permanent Sessional Lecturers are eligible for merit increments.
- 8.25.2 It shall be the goal of the Vice-President, Academic to award merit increments to at least five percent (5%) of the Full Professors/Librarians and Permanent Sessional Lecturers at Laurentian University. Notwithstanding this goal, the criteria specified in clause 8.25.5 below shall not be violated.
- 8.25.3 All merit increments have the value of one Progress-Through-The-Ranks increment.
- 8.25.4 Merit increments are awarded according to the procedures of Article 5.50 – Assessment of a Member's Performance. Only tenured members are eligible to vote.
- 8.25.5 For Full Professors/Librarians, the FPC/FFPC/LPC shall consider the award of merit increments in relation to criteria for promotion to the rank for Full Professor/Librarian. The Member's performance at Laurentian University over a three (3) year time period or since the award of the last merit increment, whichever is shorter, must be judged clearly above the level for promotion to Full Professor/Librarian, as stated in Article 5.10 – Academic Qualifications Guidelines.
- For Permanent Sessional Lecturers, the judging of the applicant's performance over the past three (3) years, or since the award of the last merit increase, shall be based on consistently good teaching.
- 8.25.6 In making recommendations in merit increment cases, the procedure in Article 5.50 – Assessment of a Member's Performance shall be followed.
- 8.25.7 All merit increments received previously or awarded during the academic year 2007-08 under the terms of prior Collective Agreements remain in force.
- 8.25.8 The determination of individuals to receive merit increments pursuant to clause 8.25.5 above shall not be subject to grievance.

ARTICLE 8.25 – AUGMENTATION AU MÉRITE

- 8.25.1 Les augmentations au mérite sont attribuées par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et font partie, de façon permanente, de la structure salariale des Membres. Seuls les Professeurs/Bibliothécaires titulaires et les Chargés de cours permanents sont éligibles à l'augmentation au mérite.
- 8.25.2 Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche a pour objectif d'attribuer les augmentations au mérite à au moins cinq pour cent (5 %) des Professeurs titulaires, des Bibliothécaires titulaires et des Chargés de cours permanents de l'Université Laurentienne. Nonobstant cet objectif, il se conforme aux critères indiqués à la clause 8.25.5 ci-dessous.
- 8.25.3 Toute augmentation au mérite a la valeur monétaire équivalente à l'augmentation progressive dans le rang.
- 8.25.4 Les augmentations au mérite sont attribuées selon les procédures décrites à l'article 5.50 – Évaluation des services rendus. Seuls les Membres ayant la permanence ont le droit de vote.
- 8.25.5 Dans le cas des Professeurs/Bibliothécaires titulaires, le CCPF/CCPLF/CBAP envisage l'attribution des augmentations au mérite selon les critères de la promotion au rang de Professeur titulaire/Bibliothécaire titulaire. Le comité en recommande l'attribution quand le rendement du Membre à l'Université Laurentienne au cours d'une période de trois (3) ans ou depuis l'attribution de la précédente augmentation au mérite, la plus courte de ces périodes étant retenue, est jugé nettement supérieur au niveau exigé pour la promotion au rang de Professeur titulaire/Bibliothécaire titulaire, tel qu'indiqué à l'article 5.10 – Lignes directrices touchant les titres universitaires.
- Dans le cas des Chargés de cours permanents, l'évaluation du rendement du candidat au cours des trois (3) dernières années, ou depuis l'attribution de la précédente augmentation au mérite, porte sur la constance d'un enseignement de bonne qualité.
- 8.25.6 Les recommandations d'attribution d'augmentations au mérite sont sujettes à la procédure décrite à l'article 5.50 – Évaluation des services rendus.
- 8.25.7 Les augmentations au mérite reçues antérieurement ou attribuées au cours de l'année universitaire 2007-08 selon les provisions des Conventions collectives précédentes restent en vigueur.
- 8.25.8 Le choix des récipiendaires des augmentations au mérite, conformément à la clause 8.25.5 ci-dessus, n'est pas matière à grief.

8.25.9 Although Lecturer, Assistant and Associate Professors are not eligible for merit increments, as per clause 8.15.5 of Article 8.15 – Progress-Through-The-Ranks Increments, Members in these ranks shall receive an additional PTR when promoted to the next rank.

8.25.9 Bien que les Chargés d'enseignement, les Professeurs adjoints et les Professeurs agrégés n'aient pas droit aux augmentations au mérite, tel qu'indiqué à la clause 8.15.5 de l'article 8.15 – Augmentations progressives au même rang, les Membres de ces rangs reçoivent une augmentation progressive au même rang (APMR) supplémentaire lors de leur promotion au prochain rang.

ARTICLE 8.30 – ADDITIONAL QUALIFICATIONS INCREMENTS

8.30.1 An additional increment, equal to the value of a Progress-Through-The-Ranks increment, shall be awarded to individuals obtaining a first Doctorate provided that such a degree was not a condition of nomination to a specific rank and salary as indicated in the letter of appointment. Such an award will be retroactive to the first (1st) day of July immediately preceding the receipt of the Doctorate. The Doctorate will be deemed to have been received when the individual can provide a diploma or a letter from the university where the Doctorate is being obtained indicating that all the conditions for the Doctorate, including the thesis defence and the corrections to the thesis, have been met. The Member shall apply for an additional increment through the Dean/University Librarian and must furnish a copy of the appropriate document.

ARTICLE 8.30 – AUGMENTATION POUR QUALIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

8.30.1 Les personnes obtenant un premier doctorat peuvent avoir une augmentation supplémentaire, égale à la valeur d'une augmentation progressive au même rang, si ce diplôme ne fait pas partie des conditions d'une nomination à un rang avec un salaire particulier indiqués dans la lettre d'embauche. Cette augmentation sera rétroactive au premier (1^{er}) jour de juillet précédant immédiatement l'obtention du doctorat. On jugera le doctorat comme ayant été obtenu lorsque la personne aura pu fournir un diplôme ou une lettre de l'université où le doctorat a été complété indiquant que toutes les conditions pour le doctorat, y compris la soutenance de thèse et les corrections à la thèse, ont été remplies. Le Membre demande une augmentation supplémentaire par l'intermédiaire du Doyen/Bibliothécaire en chef et doit fournir une copie des documents appropriés.

ARTICLE 8.35 – OVERLOADS

8.35.1 All ranks of full-time Members who are teaching a course on a paid overload basis will receive a stipend as shown below for courses beginning after these dates:

	<i>Full course (6 credits)</i>	<i>Half course (3 credits)</i>
July 1, 2008	\$8,596	\$4,298
July 1, 2009	\$8,811	\$4,406
July 1, 2010	\$9,028	\$4,514

8.35.2 Where scheduled Continuing Education courses may otherwise have to be cancelled, Members may, if they choose, agree to teach a course for an amount less than the overload stipend. The Union shall be informed of any such agreement prior to its settlement.

8.35.3 In recognition of agreement by the Parties, that excessive overload teaching/professional Library service is undesirable (specified in paragraph 5.40.6 (b) of Article 5.40 – Academic Workload), the Dean/University Librarian has the authority to limit the number of overload courses a Member may teach in any given academic year, or its equivalent in the Library. In order to fulfil this function, the Dean/University Librarian must approve all paid

ARTICLE 8.35 – SURCHARGES DE TRAVAIL

8.35.1 Tous les professeurs de quelque rang que ce soit et à temps plein, qui enseignent un cours en surcharge et rémunéré, reçoivent le paiement indiqué ci-dessous pour les cours commençant après les dates indiquées :

	<i>Cours entier (6 crédits)</i>	<i>Demi-cours (3 crédits)</i>
1 ^{er} juillet 2008	8 596 \$	4 298 \$
1 ^{er} juillet 2009	8 811 \$	4 406 \$
1 ^{er} juillet 2010	9 028 \$	4 514 \$

8.35.2 Au cas où un cours en Éducation permanente risque d'être annulé, un Membre peut convenir d'enseigner le cours pour un montant moindre que le traitement prévu pour un cours en surcharge. La possibilité d'un tel contrat doit être signalée au Syndicat avant la conclusion de l'accord.

8.35.3 Étant donné que les Parties conviennent qu'une surcharge excessive d'enseignement ou de travail de bibliothécaire professionnel n'est pas souhaitable (spécifié à l'alinéa 5.40.6 (b) de l'article 5.40 – Charge de travail universitaire), le Doyen/Bibliothécaire en chef peut limiter le nombre de cours en surcharge qu'il est permis à un Membre d'accepter au cours d'une seule année universitaire, ou l'équivalent à la bibliothèque. Pour ce faire, le

overloads including distance education courses and on-campus courses administered by the Centre for Continuing Education. In decisions to limit the number of paid overloads, the Dean/University Librarian shall be guided by her/his assessment of the total workload of the Member, the impact of overload teaching/professional library work on the likely career progress of the Member, including the capacity of the Member to undertake scholarly activity and administrative duties expected of all Members. A decision by the Dean/University Librarian to limit paid overloads in any academic year shall not be grievable.

8.35.4 Librarians may be paid full or half overloads according to the schedule outlined in this Article.

8.35.5 All Members who believe they are entitled to an overload stipend shall apply per Article 5.40 – Academic Workload.

8.35.6 Full-time Members in the Department of Music teaching Applied Music courses on overload shall be paid the base rate of \$55.00 per hour, plus an increase by two and a half percent (2.5%) in 2008-09, two and a half percent (2.5%) in 2009-10 and two and a half percent (2.5%) in 2010-11.

	Total hourly rate of pay
July 1, 2008	\$56.38
July 1, 2009	\$57.78
July 1, 2010	\$59.23

ARTICLE 8.40 – DISTANCE EDUCATION COURSES

8.40.1 *Normal function*

The development and/or supervision of distance or on-line education courses are an integral part of University functions. Therefore, the development and/or supervision of a distance or on-line education course may be part of a Member's normal workload as per Article 5.40 – Academic Workload and according to Senate regulations or may be carried out on an overload basis. Prior to assigning the supervision of a distance or on-line course to a Member as part of her/his normal workload, the Dean shall seek volunteers willing to teach such a course. The Dean shall not assign the development of a distance or on-line education course to a Member as part of her/his normal workload without her/his prior consent in writing. The development

Doyen/Bibliothécaire en chef doit approuver toutes les surcharges payées, y compris des cours d'éducation à distance et des cours administrés par le Centre d'éducation permanente et offerts sur le campus. En prenant les décisions pour limiter le nombre de surcharges payées, le Doyen/Bibliothécaire en chef tient compte de leur évaluation de la charge totale de travail du Membre, des conséquences de la surcharge d'enseignement ou de travail professionnel de bibliothécaire pour le cours probable de la carrière du Membre, y compris ses possibilités d'entreprendre les activités administratives et d'érudition que tous les Membres doivent accomplir. La décision du Doyen/Bibliothécaire en chef pour limiter les surcharges payées au cours d'une seule année universitaire n'est pas matière à grief.

8.35.4 Les bibliothécaires peuvent se faire attribuer des surcharges et des demi-surcharges conformément à l'échelle indiquée dans le présent article.

8.35.5 Les Membres estimant avoir droit à un paiement de surcharge doivent en faire la demande selon les dispositions de l'article 5.40 – Charge de travail universitaire.

8.35.6 Les Membres à temps plein du Département de musique qui donnent des cours de musique appliqués en surcharge sont payés au tarif horaire de base de cinquante-cinq dollars (55 \$) par heure, haussé de deux et demi pour cent (2,5 %) en 2008-09, de deux et demi pour cent (2,5 %) en 2009-10 et de deux et demi pour cent (2,5 %) en 2010-11.

	Total du traitement horaire
1 ^{er} juillet 2008	56.38 \$
1 ^{er} juillet 2009	57.78 \$
1 ^{er} juillet 2010	59.23 \$

ARTICLE 8.40 – COURS DE FORMATION À DISTANCE

8.40.1 *Faisant partie des fonctions régulières*

L'élaboration et la supervision des cours de formation à distance ou en ligne, font partie intégrante des fonctions de l'Université et, pour cette raison, peuvent être également considérées comme une partie intégrante d'une charge de travail normale selon l'article 5.40 – Charge de travail universitaire et les règlements du Sénat, ou peuvent être considérées comme une surcharge. Avant d'attribuer à un Membre comme partie de sa charge normale de travail la supervision d'un cours à distance ou en ligne, le Doyen recherche des volontaires pour enseigner le cours. Le Doyen n'attribue pas à un Membre, comme partie de sa charge normale de travail, l'élaboration d'un cours à distance ou en ligne sans avoir par écrit le consentement préalable du

and/or supervision of a distance or on-line education course are governed by the terms and conditions of a contract issued by the Centre for Continuing Education on behalf of the University.

Membre. L'élaboration et (ou) la supervision d'un cours d'éducation à distance ou en ligne, sont administrées en vertu des termes et des conditions d'un contrat du Centre pour l'éducation à distance ou en ligne au nom de l'Université.

8.40.2 ***Equivalents***

The development of a distance education course shall normally be equivalent to twice the credit value of the course but may be equivalent to a lesser amount or up to a maximum of a full workload.

In all instances, a written statement of the equivalency will be provided in advance by the Dean when the work is part of assigned workload and by the Director of Continuing Education otherwise.

8.40.2 ***Équivalence***

L'élaboration d'un cours de formation à distance équivaut normalement au double de la valeur en crédits du cours mais peut être considérée comme une charge moindre ou, au maximum, à une charge complète.

Dans tous les cas, un certificat d'équivalence est fourni au préalable au Membre par le Doyen lorsque la tâche fait partie de la charge de travail assignée et par le Directeur de l'éducation permanente dans les autres cas.

8.40.3 ***Copyright***

Copyright for distance education courses shall be governed by Article 6.35 – Copyright.

8.40.3 ***Droits d'auteur***

Les droits d'auteur applicables aux cours de formation à distance sont régis par l'article 6.35 – Droits d'auteur.

8.40.4 ***Compensation***

Where the development of a distance education course is not included as a part of a Member's normal workload the payment shall be an overload payment based on the equivalence outlined in clause 8.40.2 above. A Member may also agree to some combination of normal workload assignment plus paid overload as appropriate.

8.40.4 ***Rémunération***

Lorsque l'élaboration d'un cours de formation à distance ne fait pas partie de la charge normale de travail du Membre, il reçoit un paiement de surcharge basé sur l'équivalence décrite dans la clause 8.40.2 ci-dessus. Le Membre peut aussi accepter une combinaison appropriée de charge normale de travail et de paiement de surcharge.

8.40.5 ***Supervision***

Where the supervision of a distance education course is not included as part of a normal workload, a six (6) credit course shall be paid for on the basis of one thousand five hundred dollars (\$1,500) for one (1) to five (5) students. For each additional student more than five (5) students, the additional pay per student shall be two hundred and fifteen dollars (\$215) for the year 2008-09, two hundred and twenty dollars (\$220) for the year 2009-10, and two hundred and thirty dollars (\$230) for the year 2010-11. The maximum pay for a six (6) credit course shall be the rate of pay of a Sessional Member without establishment for a six (6) credit course as per Article 4.55 – Rates of Pay for Sessional Members with restrictions as per clause 5.40.6 of Article 5.40 – Academic Workload. Three (3) credit courses shall be pro-rated

8.40.5 ***Supervision***

Le montant payé pour la supervision d'un cours de formation à distance de six (6) crédits qui ne fait pas partie de la charge normale de travail donné à un groupe d'un (1) à cinq (5) étudiants est de mille cinq cent dollars (1 500 \$). Lorsque le nombre d'étudiants dépasse cinq, le montant supplémentaire par étudiant est de deux cent quinze dollars (215 \$) en 2008-09, de deux cent vingt dollars (220 \$) en 2009-10 et de deux cent trente dollars (230 \$) en 2010-11. Le montant maximal payé pour un cours de six (6) crédits équivaut à la rémunération que reçoit un Membre chargé de cours sans statut prioritaire pour un cours de six (6) crédits conformément à l'article 4.55 – Taux de rémunération pour les Membres chargés de cours, compte tenu des restrictions indiquées à la clause 5.40.6 de l'article 5.40 – Charge de travail universitaire. Le montant payé pour un cours de trois (3) crédits est établi au prorata.

ARTICLE 8.45 – BENEFITS

- 8.45.1 The following benefits are available to full-time Members and Permanent Sessional Members:
- (a) Retirement Plan of Laurentian University of Sudbury and its Federated and Affiliated Colleges
 - (b) Group Life Insurance
 - (c) Accidental Death and Dismemberment
 - (d) Dependent Group Life
 - (e) Extended Health Care (including semi-private hospital coverage)
 - (f) Long-Term Disability
 - (g) Dental Care
- 8.45.2 Participation in the Retirement Plan of Laurentian University of Sudbury and Its Federated and Affiliated Colleges shall be mandatory for all new full-time faculty Members effective the date of their appointment.
- 8.45.3 The cost of premiums shall be shared by the Employer and the Member on the following basis:

	Employer	Member
Life Insurance	50% Coverage up to maximum of \$400,000	50%
Accidental Death & Dismemberment	50% Coverage up to maximum of \$400,000	50%
Dependent Group Life	50%	50%
Extended Health Care	100%	
Dental Care	100%	
Long Term Disability		100% Coverage amount up to maximum of \$5,300 per month

ARTICLE 8.45 – AVANTAGES SOCIAUX

- 8.45.1 Les Membres à temps plein et les Membres chargés de cours permanents ont accès aux avantages sociaux suivants :
- (a) Régime de retraite de l'Université Laurentienne de Sudbury et de ses collèges fédérés et affiliés
 - (b) Assurance-vie collective
 - (c) Assurance en cas de décès et de mutilation accidentels
 - (d) Assurance-vie collective pour les personnes à charge
 - (e) Assurance-maladie complémentaire (y inclus les provisions pour l'hospitalisation dans une chambre à deux lits)
 - (f) Rente d'invalidité
 - (g) Soins dentaires
- 8.45.2 La participation au régime de retraite de l'Université Laurentienne de Sudbury et de ses collèges fédérés et affiliés est obligatoire pour tous les nouveaux Membres du corps professoral à temps plein à compter de la date de leur nomination.
- 8.45.3 L'Employeur et le Membre partagent le coût des primes comme suit :

	Employeur	Membre
Assurance-vie	50 % Protection jusqu'au maximum de 400 000 \$	50 %
Décès et mutilation accidentels	50 % Protection jusqu'au maximum de 400 000 \$	50 %
Assurance-vie collective, personnes à charge	50 %	50 %
Assurance-maladie complémentaire	100 %	
Soins dentaires	100 %	
Rente d'invalidité		100 % Protection jusqu'au maximum de 5 300 \$ par mois

Retirement Plan	(a) 7% of the part of the Member's Pensionable Earnings that is below the year's basic exemption as prescribed by the Canada Pension Plan;	(a) 5% of the part of the Member's Pensionable Earnings that is below the year's basic exemption as defined by the Canada Pension Plan;
	(b) 5.2% of the part of the Member's Pensionable Earnings that is between the year's basic exemption and the year's maximum pensionable earnings;	(b) 3.2% of the part of the Member's Pensionable Earnings that is between the year's basic exemption and the year's maximum pensionable earnings;
	(c) 7% of the part of the Member's Pensionable Earnings that is in excess of the year's maximum pensionable earnings.	(c) 5% of the part of the Member's Pensionable Earnings that is in excess of the year's maximum pensionable earnings.
	(d) 1.5% of the part of the Member's Pensionable Earnings to the Minimum Guarantee Fund in accordance with the Retirement Plan of Laurentian University of Sudbury and its Federated and Affiliated Colleges.	

Régime de retraite	(a) 7 % de la tranche des revenus admissibles du Membre qui est inférieure à l'exemption de base de l'année établie par le Régime de pensions du Canada;	(a) 5 % de la tranche des revenus admissibles du Membre qui est inférieure à l'exemption de base de l'année établie par le Régime de pensions du Canada;
	(b) 5,2 % de la tranche des revenus admissibles du Membre qui est entre l'exemption de base de l'année et le maximum des revenus admissibles de l'année;	(b) 3,2 % de la tranche des revenus admissibles du Membre qui est entre l'exemption de base de l'année et le maximum des revenus admissibles de l'année;
	(c) 7 % de la tranche des revenus admissibles du Membre qui est supérieure au maximum des revenus admissibles de l'année;	(c) 5 % de la tranche des revenus admissibles du Membre qui est supérieure au maximum des revenus admissibles de l'année.
	(d) 1,5 % de la tranche des revenus admissibles du Membre au Fonds de garantie minimum, en conformité avec le régime de retraite de l'Université Laurentienne de Sudbury et de ses collèges fédérés et affiliés.	

8.45.4 **Extended Health Care**

Effective November 1, 2008, extended health care will be enhanced by providing full payment to paramedical practitioners (audiologist, chiropractor, kinesiologist, massage therapist, naturopath, osteopath, podiatrist, and speech therapist) up to an annual limit of two thousand two hundred dollars (\$2,200) per benefit year per covered individual.

8.45.4 **Assurance-maladie complémentaire**

À compter du 1^{er} novembre 2008, les soins de santé complémentaires sont bonifiés en accordant le paiement complet aux praticiens paramédicaux (audiologiste, chiropraticien, kinésologue, massothérapeute, naturopathe, ostéopathe, podiatre et orthophoniste) jusqu'au plafond annuel de deux mille deux cents dollars (2 200 \$) par

Effective November 1, 2008, the professional services for a certified psychologists only will increase up to four thousand dollars (\$4,000) per covered individual per benefit year.

Extended health care will continue to provide payment, according to the Extended Health Care Plan, to physiotherapists and athletic therapists without an annual limit.

8.45.5 **Vision Care**

Effective November 1, 2008, purchase and fitting of prescription glasses or elective contact lenses, as well as repairs or elective laser vision correction procedures, up to an overall maximum of three hundred and fifty dollars (\$350) per covered individual in any twenty-four (24) consecutive months.

8.45.6 **Hearing Aids**

Effective November 1, 2008, up to five hundred dollars (\$500) per covered individual in any two (2) consecutive benefit years.

8.45.7 **Dental**

The Employer shall pay one hundred percent (100%) of the cost of the premiums of the dental plan in accordance with the current rate schedule as established by the Ontario Dental Association and including six (6) month recall, effective November 1, 2008.

	Annual Maximum	Reimbursement
Basic coverage, including major services, per person per benefit year:	\$3,000	
Basic coverage		100% Reimbursement by plan
Major services		80% Reimbursement by plan
Orthodontics coverage per person	Lifetime Maximum \$3,000	50% Reimbursement by plan

année du calcul des prestations pour chaque personne assurée.

À compter du 1^{er} novembre 2008, le paiement des services professionnels de psychologues diplômés seulement passe à quatre mille dollars (4 000 \$) par année du calcul des prestations pour chaque personne assurée.

L'assurance-maladie complémentaire continue de fournir, conformément au régime d'assurance-maladie complémentaire, le paiement des services de physiothérapeutes et de thérapeutes du sport sans plafond annuel.

8.45.5 **Frais d'optique**

À compter du 1^{er} novembre 2008, l'achat et l'adaptation de lunettes ou de lentilles de prescription ou facultatives, de même que les réparations ou la chirurgie oculaire au laser, jusqu'à un maximum de trois cent cinquante (350 \$) par personne assurée en une période donnée de vingt-quatre (24) mois consécutifs.

8.45.6 **Frais d'audioprothèse**

À compter du 1^{er} novembre 2008, jusqu'à cinq cents dollars (500 \$) par personne assurée par période de deux (2) années consécutives du calcul des prestations.

8.45.7 **Soins dentaires**

L'Employeur paie cent pour cent (100 %) du coût des primes du régime de soins dentaires en conformité avec le barème des taux en vigueur établi par l'Ontario Dental Association, qui comprend le rappel aux six (6) mois, à compter du 1^{er} novembre 2008.

	Maximum annuel	Remboursement
Protection de base, y compris les services principaux, par personne en une année du calcul des prestations:	3 000 \$	
Protection de base		100 % remboursement par le régime
Services principaux		80 % remboursement par le régime
Orthodontie, protection par personne	À vie Maximum de 3 000 \$	50 % remboursement par le régime

8.45.8	Any Member on an unpaid leave of absence shall make special arrangements for benefit coverage as outlined in Article 7.40 – Leaves of Absence Without Pay.	8.45.8	Tout Membre en congé non rémunéré autorisé doit faire des arrangements spéciaux pour assurer la protection selon les indications de l'article 7.40 – Congé non rémunéré.
8.45.9	Benefits for the spouse and dependants of a Member, enrolled in the various benefits plans at the time of death, shall continue for a period of two (2) years from the date of death and shall terminate at the end of the month in which the death occurred, two (2) years after the date of death.	8.45.9	La protection du conjoint et des personnes à charge du Membre qui sont inscrits aux divers régimes d'avantages au moment de son décès se poursuit pendant une période de deux (2) ans à compter de la date du décès et cesse à la fin du mois du deuxième anniversaire du décès.
8.45.10	Retirees Health Benefits Plan (RHBP) (effective July 1, 2008)	8.45.10	Régime de prestations de la maladie pour les personnes retraitées (RPMPR) (à compter du 1^{er} juillet 2008)
(a)	Member contribution increased to fifteen dollars and sixty four cents (\$15.64) per month.	(a)	La contribution du Membre est portée à quinze dollars et soixante-quatre cents (15,64 \$) par mois.
(b)	Maximum benefit for single retirees increased to eight hundred dollars (\$800) per year.	(b)	La prestation maximum à un retraité célibataire est portée à huit cents dollars (800 \$) par année.
(c)	Maximum benefit for family of retirees increased to one thousand three hundred dollars (\$1,300) per year.	(c)	La prestation maximum à la famille d'un retraité est portée à mille trois cents dollars (1 300 \$) par année.

ARTICLE 8.50 – TUITION FEE EXEMPTION AND SPOUSAL LIBRARY CARD

Tuition Fee Exemption

8.50.1	The following shall be eligible for Tuition Fee Exemption.
(a)	All full-time Members as of the effective date of appointment and all retired full-time Members.
(b)	Spouses and dependants of all full-time Members, of retired full-time Members, of deceased retired Members and of Members who died while in the full-time employ of the University. Dependants include wife and husband (including common-law relationships), children up to the age of twenty-six (26) years (including natural, step, and adopted children, wards and other children for whom the Member is the primary caregiver).
8.50.2	Exemption from tuition fees is subject to the following conditions:
(a)	A student must remain in good standing as defined by the Registrar's Office in order to qualify for tuition exemption. In the event of loss of good standing, the same course(s) or

ARTICLE 8.50 – EXEMPTION DES DROITS DE SCOLARITÉ ET CARTE DE BIBLIOTHÈQUE POUR LE CONJOINT

Exemption de droits de scolarité

8.50.1	Les suivants peuvent bénéficier d'une exemption des droits de scolarité :
(a)	Les Membres employés à temps plein, à partir de la date de leur entrée en fonction, et les Membres à temps plein à la retraite.
(b)	Les conjoints et les personnes à charge des Membres employés à temps plein, des Membres à temps plein à la retraite, des Membres à la retraite décédés et des Membres décédés pendant qu'ils étaient employés à temps plein à l'Université. Les personnes à charge sont l'épouse et l'époux (y compris le conjoint de fait) et les enfants jusqu'à l'âge de vingt-six (26) ans (y compris les enfants naturels, les enfants du conjoint, les enfants adoptés, les pupilles ou autres pour qui le Membre est le soutien principal).
8.50.2	L'exemption des droits de scolarité est soumise aux conditions suivantes :
(a)	L'étudiant est obligé d'obtenir des notes satisfaisantes, telles que les définit le bureau de Secrétaire général, pour mériter une exemption. Dans le cas contraire,

an equivalent one(s) may be taken at the student's expense in order to reinstate good standing and eligibility.

l'étudiant peut reprendre à ses frais le ou les cours en question ou suivre des cours équivalents afin de rétablir sa cote et de se trouver admissible à une nouvelle exemption.

- (b) Students who are eligible for an exemption from tuition fees are not exempted from the payment of incidental fees.
- (c) To the extent that a grant is specifically given to defray tuition a student who receives a grant is not eligible for exemption from tuition fees.
- (d) To the extent that tuition is reduced by a Laurentian University tuition scholarship, the student is not eligible for exemption from tuition fees. Where the funds are from an outside source this condition does not apply.

- (b) Les étudiants exempts des droits de scolarité ne sont pas exempts des autres droits.
- (c) En autant qu'une subvention est accordée expressément pour couvrir les droits de scolarité, l'étudiant qui la reçoit n'est pas éligible à une exemption de ces droits.
- (d) En autant que les droits de scolarité sont réduits grâce à une bourse pour droits de scolarité de l'Université Laurentienne, l'étudiant n'est pas éligible à une exemption de ces droits. Si les subventions ont une origine autre que l'Université, cette stipulation n'est pas applicable.

8.50.3 Eligibility ceases with the term immediately following the date of termination of employment of a Member, unless otherwise specified in this Collective Agreement.

8.50.3 L'exemption cesse dès le semestre suivant immédiatement la cessation d'emploi du Membre, sauf disposition contraire dans la présente Convention collective.

8.50.4 The Employer reserves the right to modify or rescind this policy depending on the development of future government policy that has a bearing on this matter.

8.50.4 L'Employeur se réserve le droit de mettre fin à cette politique ou de la modifier, en accord avec l'évolution éventuelle de la politique gouvernementale à ce sujet.

Spousal Photo ID Library Card

Carte de bibliothèque pour les conjoints de Membres

8.50.5 On an annual basis, spouses of all Members, including retired Members, deceased retired Members and Members who died while in the employ of the University, upon request, will be supplied with a photo identification library card at no cost to them except if they require a replacement for a lost card. The charge for replacement will be fifteen dollars (\$15) per card.

8.50.5 Sur une base annuelle, les conjoints de tous les Membres, y compris les Membres retraités, les Membres retraités décédés et les Membres décédés au cours de leur emploi à l'Université obtiennent sur demande une carte de bibliothèque portant leur photographie d'identité. Ils obtiennent cette carte sans frais, sauf s'il s'agit du remplacement d'une carte perdue; dans ce cas le coût de remplacement de la carte est de quinze dollars (15 \$).

ARTICLE 8.55 – MOVING EXPENSES

ARTICLE 8.55 – FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT

8.55.1 On initial appointment to the University each regular full-time Member shall be entitled to reimbursement for moving expenses subject to the following conditions:

8.55.1 Chaque Membre à temps plein peut, au moment de sa nomination initiale à l'Université, se faire rembourser ses frais de déménagement dans les conditions suivantes :

- (a) All claims must be substantiated by official receipts or reasonable facsimiles.
- (b) The University shall reimburse claims at the rate of one hundred percent (100%) to a maximum of five thousand dollars (\$5,000). In exceptional circumstances, the University

- (a) Les preuves, sous forme de reçus ou facsimilés, sont fournies à l'appui des réclamations.
- (b) L'Université rembourse la totalité des dépenses jusqu'à concurrence de cinq mille dollars (5 000 \$). À titre exceptionnel, l'Université peut dépasser cette limite. Les

may exceed this amount. Such conditions will be specified in the initial letter of appointment.

conditions sont spécifiées dans la lettre initiale de nomination.

- 8.55.2 Moving expenses include:
- (a) Moving, packing, crating and unpacking of household goods and personal effects.
 - (b) Transfer of family by the most economical means of transportation.
 - (c) Reasonable living expenses for the duration of the trip to the new location.
 - (d) One (1) advance visit for the purpose of securing suitable housing. The newly appointed Members may be accompanied by their spouse in this instance.
- 8.55.3 Employees appointed on a contract of twelve (12) month's duration or less shall not normally be eligible to claim moving expenses. The Vice-President, Academic may under special circumstances allow some amount of moving expenses to be reimbursed for such employees.
- 8.55.4 Moving expenses paid to a new Member will constitute a loan made by the University. This loan will be retired when the Member has completed three (3) years of continuous service to the University, each year being equivalent to one third (1/3) of the reimbursement of the loan.
- 8.55.5 Should the beneficiary of such a loan leave the University before completing three (3) years of continuous service, for personal or disciplinary reasons, she/he must reimburse the University for the remaining unretired portion of the loan.

- 8.55.2 Les frais de déménagement comprennent :
- (a) déplacement, emballage, mise en caisse, déballage des articles du ménage et des effets personnels;
 - (b) déplacement de la famille par le mode de transport le plus économique;
 - (c) frais raisonnables de subsistance au cours du voyage à la nouvelle localisation;
 - (d) une (1) visite préliminaire afin de trouver un logement convenable, le Membre étant accompagné de son conjoint.
- 8.55.3 Les Employés nommés pour une période de douze (12) mois ou moins ne sont pas normalement éligibles pour se faire rembourser leurs frais de déménagement. Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut dans des circonstances spéciales permettre un certain remboursement des frais de déménagement à ces Employés.
- 8.55.4 Les frais de déménagement remboursés au nouveau Membre constituent un prêt dont lui fait grâce l'Université après qu'il ait complété trois (3) ans de service continu à l'Université, chaque année étant considérée comme l'équivalent du remboursement d'un tiers (1/3) du prêt initial.
- 8.55.5 Si le bénéficiaire d'un tel emprunt quitte l'Université avant d'avoir complété trois (3) ans de service continu, pour des raisons personnelles ou disciplinaires, il est tenu de rembourser l'Université de la portion impayée du prêt.

ARTICLE 8.60 – PHYSICAL EDUCATION FACILITIES

- 8.60.1 As of the effective date of appointment, all full-time Members, their spouses and dependants as defined in Article 8.50 – Tuition Fee Exemption and Spousal Library Card shall be eligible for free Physical Education Centre membership subject to the payment of an annual service fee and lockerette rental fee as established by the Division of Physical Education.

ARTICLE 8.65 – PUBLIC LIABILITY INSURANCE

- 8.65.1 Subject to the express provisions of the current policy (ies) of insurance providing such coverage, the University shall continue to maintain the present public liability insurance insuring, among others,

ARTICLE 8.60 – ACCÈS AU CENTRE D'ÉDUCATION PHYSIQUE

- 8.60.1 À partir de la date effective de leur nomination, les Membres employés à temps plein ainsi que leurs conjoints et les personnes à leur charge, au sens de l'article 8.50 – Exemption des droits de scolarité et carte de bibliothèque pour le conjoint, sont admissibles comme membres non payants au Centre d'éducation physique, à condition de payer des frais annuels de service et de location d'un petit casier établis par le Service d'éducation physique.

ARTICLE 8.65 – ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE

- 8.65.1 Sous réserve des conditions expresses des polices d'assurance en vigueur actuellement, l'Université continue de fournir la présente assurance contre des dommages causés à un tiers. Cette assurance

Members who are acting within the scope of their employment against liability claims (including negligence, property damage, personal injury, libel and slander), up to a limit of four million dollars (\$4,000,000). Any legal representation to which Members are entitled under this policy shall be provided in a fair and equitable manner. The Union is entitled to receive a copy of the insurance policy upon request. Any changes in this current policy shall be made with the agreement of the Parties.

protège entre autres les Membres qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont exposés à des actions pour dommages et intérêts (négligence, dommages à la propriété, blessures corporelles et diffamation), jusqu'à la limite de quatre millions de dollars (4 000 000 \$). Toute représentation par avocat à laquelle les Membres ont droit en application de la présente police d'assurance est fournie de façon juste et équitable. À sa demande, le Syndicat a le droit de recevoir un exemplaire de la police d'assurance. Tout changement à la police d'assurance actuelle ne peut être apporté qu'avec l'accord préalable des Parties.

ARTICLE 8.70 – PARKING

8.70.1 The Parties agree that Members wishing to reserve a parking space in any parking area on campus shall pay the fee established by the University. The parking fees shall be determined following consultation with the Advisory Committee on Security Services on which the Union shall maintain its current representation of one (1) Member.

8.70.2 Members with a temporary or Long-Term Disability or pregnant Members shall be entitled upon request to their Dean/University Librarian to a reserved parking space close to their office.

ARTICLE 8.70 – STATIONNEMENT

8.70.1 Les Parties reconnaissent que les Membres désirant réserver une place de stationnement dans un des parcs de stationnement du campus doivent payer les frais établis par l'Université. Les frais de stationnement sont établis après consultation du Comité consultatif sur les services de sécurité où siège un (1) Membre du Syndicat.

8.70.2 Les Membres ayant une invalidité temporaire ou permanente, ou les Membres enceintes, ont droit, sur demande à leur Doyen/Bibliothécaire en chef, à une place de stationnement réservé à proximité de leur bureau.

ARTICLE 8.75 – REIMBURSEMENT OF EXPENSES

8.75.1 All Members will be reimbursed within the normal amounts payable following approval of the Miscellaneous Expense Claim Form for reasonable out-of-pocket expenses incurred while on authorized business for the University, such as parking fees, transportation costs, meal allowances, equipment for field trips, accommodation costs, and incidental expenses. Receipts for such expenses will be provided where required. The claim for reimbursement including receipts where required shall be submitted to the Member's Chair/Director. In the event that the Chair/Director is unwilling or unable to reimburse such expenses, the receipts for such expenses shall be submitted to the appropriate Dean/University Librarian. Amounts reimbursed will be according to the schedule of amounts in the Employer's 'Policies and Procedures Concerning Travel and Related Expenses' as updated annually and amended to include incidental expenses.

ARTICLE 8.75 – REMBOURSEMENT DES DÉPENSES

8.75 Tous les Membres sont remboursés selon les montants normaux payables après approbation du formulaire de « Demande de remboursement des frais de voyage et dépenses d'affaires » pour les frais divers raisonnablement encourus pour des activités autorisées par l'Université, par exemple, frais de stationnement, coûts des transports, allocations de repas, équipement pour visites sur le terrain/frais de logement, et dépenses connexes. Certaines dépenses nécessitent un reçu. La demande de remboursement, accompagnée, le cas échéant, des reçus nécessaires, est soumise par le Membre à son Directeur. Au cas où le Directeur ne veut pas ou ne peut pas accorder le remboursement de ces dépenses, les reçus sont soumis au Doyen/Bibliothécaire en chef approprié. Les montants de remboursement se conforment au tarif figurant dans le document « Politique et procédures touchant le remboursement des dépenses d'affaires » de l'Employeur, tel que mis à jour chaque année et modifié pour inclure les dépenses connexes.

ARTICLE 8.80 – POLICY AND PROCEDURES IN THE EVENT OF DEATH

NOTE: The following procedures and practices are currently in place and are largely determined by external agencies. It may from time to time be

ARTICLE 8.80 – POLITIQUE ET PROCÉDURE EN CAS DE DÉCÈS

N.B. : Les procédures et les pratiques suivantes sont actuellement en vigueur et relèvent en grande partie d'organismes externes. Il peut être nécessaire

necessary to make adjustments to these procedures based on requirements of these external agencies. The Parties agree that such changes required by external agencies do not require prior approval.

le cas échéant d'adapter ces procédures aux exigences des organismes externes. Les Parties conviennent que les modifications demandées par les organismes externes ne nécessitent pas d'approbation préalable.

8.80.1 The beneficiary is to contact the Pension and Benefits Officer in the Personnel Office. If within seven (7) days the University has not been contacted by the beneficiary, the University shall make every reasonable effort to contact the beneficiary.

8.80.1 Le bénéficiaire doit se mettre en rapport avec le préposé à la pension et aux avantages sociaux dans le Bureau des ressources humaines. Si dans les sept (7) jours, l'Université n'a pas été informée, l'Université fait tout son possible pour entrer en rapport avec le bénéficiaire.

8.80.2 **Life Insurance**

8.80.2 **Assurance-vie**

- (a) The Employee is insured for three (3) times salary to a maximum of four-hundred thousand dollars (\$400,000).
- (b) The following documents will be required to request payment of the insurance carrier:
 - (i) The beneficiary must complete a Statement required by the insurance carrier as well as provide her/his Social Insurance Number;
 - (ii) The notice of the Employee's death that appeared in the Obituary Notices;
 - (iii) A Death Certificate;
 - (iv) The last insurance certificate that was issued to the faculty Member.
- (c) The Life Insurance proceeds are usually paid within one (1) month.

- (a) L'employé est assuré pour trois (3) fois la valeur de son traitement, jusqu'à un maximum de quatre cent mille dollars (400 000 \$).
- (b) Les documents suivants sont nécessaires pour faire la demande de la somme assurée auprès de l'assureur :
 - (i) le bénéficiaire est tenu de remplir la déclaration exigée par l'assureur et de soumettre son propre numéro d'assurance sociale;
 - (ii) l'avis de décès paru dans la presse;
 - (iii) le certificat de décès;
 - (iv) le certificat d'assurance le plus récent délivré au Membre du corps professoral.
- (c) Le versement du capital-décès est généralement effectué dans un délai d'un (1) mois.

8.80.3 **Pension Plan**

8.80.3 **Régime de retraite**

If the Member dies prior to receiving a pension, the following will be required to process the benefits:

Au cas où le décès a lieu avant de recevoir la pension de retraite, il faut suivre les étapes suivantes en vue d'effectuer le règlement :

- (a) The University shall contact the Beneficiary and outline the procedures to be followed.
- (b) The Beneficiary must complete an "Application for Death Benefit".
- (c) Provide a Death Certificate.
- (d) Provide a "notarial copy" of the Employee's "Last Will and Testament".

- (a) L'Université se met en rapport avec le bénéficiaire et décrit la procédure à suivre.
- (b) Le bénéficiaire est tenu de remplir une « Demande de règlement du capital-décès ».
- (c) Fournir un certificat de décès.
- (d) Fournir un exemplaire notarié du testament de l'Employé.

- (e) All Members should have a current "Last Will and Testament".
- (f) Beneficiaries of Members without a "Last Will and Testament" will have to settle any disputes between potential Beneficiaries (children vs spouse) in the courts, prior to receiving any funds from the Pension Plan.

The file will be forwarded to the Actuary for the calculation of the death benefit. Once that calculation is received, the Beneficiary will be contacted. The Beneficiary can request a lump sum refund or a transfer to a R.R.S.P. that is not subject to locked-in provisions.

The death benefit from the Pension Plan is usually paid within two (2) to three (3) months.

If the Member dies after commencing to receive her/his pension, the form of pension that was selected by the Member will determine if further benefits are payable to the Beneficiary.

- 8.80.4 Benefits to Spouse and Dependants shall continue as per clause 8.45.9 of Article 8.45 – Benefits.

- 8.80.5 Every Member while employed by Laurentian University will be expected to complete by January 1, 2009 or within six (6) months of hire a statement to be retained in their Personnel File indicating who shall have access to the Member's computer files and office contents in the event of the Member's death or incapacitation. In the event of the death or incapacitation of the Member, the Employer shall review the Member's files and office contents to retrieve the documents and files belonging to the Employer. This review shall be consistent with Article 6.30 – Patents and Article 6.35 – Copyright. After this review, only the person or persons named shall have access to the Member's computer files and office contents. If there is no signed access statement, the right of access shall go to the executor in the event of death, and to the next of kin in the event of incapacitation. The executor or next of kin shall have access to the deceased member's files for a period of at least one (1) year. The ownership of the computer files and office contents belonging to the Member shall be transferred according to the Member's will.

- (e) Tous les Membres sont censés avoir un testament à jour.
- (f) Les bénéficiaires de Membres qui n'ont pas fait de testament doivent régler les différends entre bénéficiaires potentiels (enfants contre parent) devant les tribunaux avant de recevoir tout paiement provenant du régime de retraite.

Le dossier est envoyé à l'actuaire afin de calculer le capital-décès. Une fois ce calcul reçu, le bénéficiaire est averti. Le bénéficiaire peut demander de recevoir un montant forfaitaire ou le transfert dans un compte REER non-immobilisé.

Le versement du capital-décès provenant du régime de retraite se fait généralement dans un délai de deux (2) à trois (3) mois.

Au cas où le décès a lieu après que le Membre a commencé à recevoir la pension de retraite, le type de pension choisi par le membre permet de déterminer si des versements supplémentaires sont dus au bénéficiaire.

- 8.80.4 Les avantages sociaux dont peuvent bénéficier le conjoint et les personnes à charge continuent en vertu de la clause 8.45.9 de l'article 8.45 – Avantages sociaux.

- 8.80.5 Tout Membre en service à l'Université Laurentienne est censé compléter, avant le 1er janvier 2009 ou au plus tard six (6) mois après son embauche, une déclaration à verser à son Dossier personnel indiquant qui aura accès au contenu de l'ordinateur et du bureau du Membre dans le cas de son décès ou de son incapacité. En cas de décès ou d'incapacité du Membre, l'Employeur examine les fichiers informatiques et le contenu du bureau du Membre pour y récupérer les documents et les fichiers qui appartiennent à l'Employeur. Les provisions de l'article 6.30 – Brevets et l'article 6.35 – Droits d'auteur s'appliquent à cet examen. Après l'examen, seules la personne ou les personnes nommées ont accès aux fichiers informatiques et au contenu du bureau du Membre. En l'absence d'une déclaration signée autorisant l'accès, l'exécuteur testamentaire a accès en cas de mortalité et le plus proche parent a accès en cas d'incapacité. L'exécuteur testamentaire ou le plus proche parent a accès aux fichiers du Membre décédé pour une période d'au moins un (1) an. La propriété des fichiers informatiques et des contenus du bureau qui appartient au Membre est déterminée par le testament du Membre.

ARTICLE 8.85 – SALARY TO BENEFICIARY IN THE EVENT OF DEATH OF FACULTY MEMBER

- 8.85.1 Salary Rate: shall be the rate of gross pay for the contract period, including any proportionate reduction in stipend consequent on approved University policies.
- 8.85.2 Termination Date: shall be the end of the month in which the death occurs.
- 8.85.3 Period of Negotiations: where it would unduly retard settlement to postpone closure until the completion of a Collective Agreement, an arbitrary figure in excess of any anticipated agreement may be used as the basis for settlement by mutual agreement of the Parties.
- 8.85.4 Vacation Pay: the lesser of two percent (2%) per week or eight percent (8%) per month of entitlement shall be calculated on gross earnings paid during the period of the year to termination.
- 8.85.5 Sabbatical Leave: is an investment by the University in an approved plan of professional development with a view to enhance future contributions to the work of the University and the broader scholarly community. Sabbatical leave entitlement is not a benefit, which the Employee or her/his assigns can claim as of right in the event of either termination (for any cause), retirement, or death. For purposes of death benefits (Hospital care, Extended Medical and Dental Insurance), any sabbatical stipend is to be regarded as the equivalent of salary.
- 8.85.6 Contractual Travel Allowance: may be claimed by the Beneficiary for vouchered expenses incurred prior to termination.

ARTICLE 8.85 – RÉMUNÉRATION VERSÉE AU BÉNÉFICIAIRE EN CAS DE DÉCÈS D'UN MEMBRE DU CORPS PROFESSORAL

- 8.85.1 Le taux de rémunération est le taux brut de rémunération pour la période de la Convention collective, sous réserve de toute réduction proportionnelle provenant de politiques approuvés par l'Université.
- 8.85.2 La date de cessation des fonctions est la fin du mois pendant lequel a eu lieu le décès.
- 8.85.3 Période des négociations : au cas où le règlement serait indûment retardé, en attendant l'adoption d'une nouvelle Convention collective, il est possible d'utiliser en guise de règlement et avec l'accord mutuel des deux Parties, un montant arbitraire dépassant le montant prévu.
- 8.85.4 Paiement des vacances : le plus bas des deux montants suivants, deux pour cent (2 %) par semaine ou huit pour cent (8 %) par mois est calculé à partir du montant brut de la rémunération versée pendant l'année jusqu'à la cessation des fonctions.
- 8.85.5 Le congé sabbatique est considéré par l'Université comme un investissement dans un projet approuvé de développement professionnel, en vue de rehausser les contributions futures aux objectifs de l'Université et de la communauté universitaire dans son ensemble. L'allocation de congé sabbatique n'est pas un avantage social que l'employé (ou ses ayants-droit) peut revendiquer de droit en cas de cessation de son emploi (pour quelque cause que ce soit), de retraite ou de décès. Pour les fins du règlement du capital-décès, l'allocation de congé sabbatique est considérée comme l'équivalent d'une rémunération.
- 8.85.6 Le remboursement des dépenses de voyage et d'affaires peut être demandé par le bénéficiaire pour des dépenses justifiées encourues avant la cessation des activités.

CHAIRS AND DIRECTORS**ARTICLE 9.10 – DUTIES OF CHAIRS/DIRECTORS**

- 9.10.1 The Chairs/Directors are responsible for providing academic leadership to their Departments/Schools. They serve as the representatives of their Departments/Schools in administrative matters, as well as the official spokesperson of their Departments/Schools and they report to the Dean/University Librarian.
- 9.10.2 Their duties are the following and shall be carried out in accordance with good administrative practices:
- (a) To ensure, to the degree possible, that the Members of the Department/School are informed of their duties and responsibilities in accordance with Senate regulations, the regulations of the University and this Collective Agreement.
 - (b) To convene and preside over meetings of the Department/School at regular intervals during the academic year and to be an *ex officio* and voting Member of its standing committees.
 - (c) To ensure as far as reasonably possible that the Members of the Department/School have an opportunity to share in the decision-making process, in the formulation of policies, and in the administrative tasks of the Department/School.
 - (d) To review and act on all matters involving staff, both faculty and other, with the appropriate internal body and in accordance with Article 5.45 – Annual Report for Members and in accordance with the terms of Collective Agreements applying to other University bargaining units.
 - (e) To be responsible for presenting the academic programs of the Department/School for accreditation or approval of external bodies, as needed.
 - (f) To prepare budgetary recommendations and administer the annual budget for the Department/School in conjunction with the Dean/University Librarian and the appropriate internal body.
 - (g) To advise the Dean/University Librarian on the teaching roster and time-table/desk time

DIRECTEURS**ARTICLE 9.10 – OBLIGATIONS DES DIRECTEURS**

- 9.10.1 Le Directeur est responsable de donner du leadership académique de l'orientation donnée à son Département/École et représente son Département/École pour les questions administratives. Il est le porte-parole du Département/de l'École et il est directement responsable au près du Doyen/Bibliothécaire en chef.
- 9.10.2 Ses fonctions sont les suivantes et doivent être exercées en suivant les méthodes administratives correctes :
- (a) Dans la mesure du possible, il veille à ce que les Membres du Département/de l'École soient informés de leurs fonctions et de leurs responsabilités selon les règlements du Sénat, de l'Université et de la présente Convention collective.
 - (b) Pendant l'année universitaire, il convoque à intervalles réguliers et préside les réunions du Département/de l'École. Il est membre d'office, ayant droit de vote, des comités permanents du Département/de l'École.
 - (c) Il assure, dans la mesure du possible, que les Membres du Département/de l'École ont l'occasion de participer aux décisions, à la formulation des politiques et aux tâches administratives au sein du Département/de l'École.
 - (d) Il examine toutes les questions touchant le personnel enseignant et autre employés, et prend les mesures nécessaires de concert avec le service universitaire approprié en suivant les indications de l'article 5.45 – Compte rendu annuel des membres et des autres accords collectifs se rapportant aux autres unités de négociation.
 - (e) Il a la responsabilité de soumettre, le cas échéant, le programme pédagogique du Département/de l'École à l'approbation ou à l'accréditation des organismes de l'extérieur.
 - (f) Il prépare les recommandations budgétaires et administre le budget annuel au Département/de l'École en accord avec le Doyen/Bibliothécaire en chef et le service universitaire approprié.
 - (g) Il renseigne le Doyen/Bibliothécaire en chef sur l'emploi du temps d'enseignement et

	for the Department/School following consultation with Members of the Department/School and other appropriate University bodies and officers including the Office of the Registrar and the Centre for Continuing Education and to supervise the implementation of the timetable and roster/desk time.		l'horaire des classes ou des bureaux après consultation des Membres du Département/de l'École et des autorités et organismes universitaires appropriés y compris le Secrétariat général et le Centre de l'éducation permanente; il supervise aussi l'application des emplois du temps et de l'horaire des classes ou des bureaux.
(h)	To supervise student counselling on academic matters and the assignment of programs of study within the Department/School.	(h)	Il supervise l'orientation académique des étudiants et leurs choix de programmes d'études à l'intérieur du Département/de l'École.
(i)	To prepare a succinct annual report, for submission to the Dean/University Librarian due by June 30, on the enrolment, curriculum and other programmatic issues facing the Department/School. The annual report shall also include a list of Sessional Lecturers with establishment in specific courses. In preparing the annual report, the Chair/Director shall use a standardized form developed by the Dean/University Librarian for each Faculty and the Library and approved by the Faculty Council. The Department/School reports shall be submitted to the Dean/University Librarian after they have been distributed to Members of the Department/School.	(i)	Il prépare un bref rapport annuel, qu'il soumet au Doyen/Bibliothécaire en chef au plus tard le 30 juin, sur les inscriptions, le curriculum et d'autres questions relatives aux programmes que traitent le Département/l'École. Ce rapport annuel inclut aussi une liste des Chargés de cours avec leur statut prioritaire pour des cours précis. Dans la préparation de ce rapport annuel, le Directeur utilise un formulaire standardisé développé par le Doyen/Bibliothécaire en chef approprié et approuvé par le Conseil de la faculté. Les rapports des Départements/Écoles sont présentés au Doyen/Bibliothécaire en chef après avoir circulé parmi les Membres du Département/de l'École.
(j)	To supervise the use and proper maintenance of space and equipment allocated to the Department/School.	(j)	Il supervise l'utilisation et l'entretien de l'espace et de l'équipement affectés au Département/à l'École.
(k)	To maintain relations between the Department/School and external professional constituencies and agencies and the wider community, as relevant and appropriate: and to arrange representation as necessary.	(k)	Il maintient des liens entre le Département/l'École et les organismes et agences professionnels de l'extérieur ainsi que la communauté et pourvoit à la représentation du Département/de l'École auprès de ces organismes.
(l)	To ensure, to the degree possible, that the Members of the Department/School receive a copy of the summary workload recommendations and the Dean's/University Librarian's workload decision according to clause 5.40.1 of Article 5.40 – Academic Workload, and that each Member also receive a copy of the sabbatical plans according to clause 7.25.3 of Article 7.25 – Sabbatical Leaves.	(l)	Il s'assure autant que possible que les Membres du Département/de l'École reçoivent un exemplaire du résumé des recommandations en matière de charge de travail et de la décision du Doyen/Bibliothécaire en chef en vertu de la clause 5.40.1 de l'article 5.40 – Charge de travail universitaire, et que le Membre reçoive également un exemplaire du calendrier des congés sabbatiques en vertu de la clause 7.25.3 de l'article 7.25 – Congé sabbatique.
(m)	To perform such other duties in connection with the work and administration of the Department/School as the appropriate Dean/University Librarian may assign her/him, and as are consistent with her/his status as a Member of the Bargaining Unit.	(m)	Toute autre responsabilité se rapportant au fonctionnement et à l'administration du Département/de l'École que le Doyen/Bibliothécaire en chef approprié pourrait lui attribuer, toute en respectant son statut en tant que Membre de l'unité de

- (n) The Chair/Director shall not be required to sign-off or approve the annual reports of Members of the Department/School. Neither shall the Chair/Director be required to review or approve Member applications for reimbursement for Professional Development Expenditures (Article 6.45 – Professional Development Expenditures and Article 4.70 – Professional Development Expenditures for Sessional Members). The Professional Development Expenditures shall be submitted directly to the secretary for the Department/School who shall in turn submit the reimbursement forms to the Dean/University Librarian.

négociation.

- (n) Le Directeur n'est pas tenu de signer ou d'approuver les comptes rendus annuels des Membres du Département/de l'École. Le Directeur n'est pas non plus tenu de revoir ou d'approuver les demandes de remboursement des Membres pour les dépenses de développement professionnel (article 6.45 – Dépenses de développement professionnel et article 4.70 – Dépenses de développement professionnel pour les Membres chargés de cours). Les dépenses de développement professionnelles sont soumises directement au secrétaire du Département/de l'École qui soumet ensuite les formulaires de remboursement au Doyen/Bibliothécaire en chef.

ARTICLE 9.15 – SELECTION OF CHAIRS/DIRECTORS

- 9.15.1 The Chair/Director of a Department/School shall be appointed by the Vice-President, Academic in accordance with the procedures of this Article. The Chair/Director shall not serve for more than two (2) consecutive terms.
- 9.15.2 The following procedures will be initiated by the Dean/University Librarian at least six (6) months before the end of a term of a Chair/Director or immediately if a post of Chair/Director becomes vacant.
- 9.15.3 (a) The Dean/University Librarian shall ensure that there is a selection committee with the following composition, including a Chair of the committee, in place within five (5) months before the end of a term of a Chair/Director or immediately if a post of Chair/Director becomes vacant:
- (i) One third (1/3) of the full-time teaching/librarian Members of the Department/School to the nearest whole number. The members of the committee shall be tenured or probationary appointments, if possible, and shall be elected by all the full-time teaching/librarian Members of the Department/School.
 - (ii) The Dean/University Librarian as a non-voting member.
 - (iii) The Chair/Director of another Department/School appointed by the Dean/University Librarian in consultation with the Department/School seeking a

ARTICLE 9.15 – SÉLECTION DES DIRECTEURS

- 9.15.1 Le Directeur de Département/d'École est nommé par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche en conformité avec les modalités énoncées dans le présent article. Le Directeur n'obtient pas plus de deux (2) mandats consécutifs à ce poste.
- 9.15.2 Les modalités suivantes sont amorcées par le Doyen/Directeur de la bibliothèque au moins six (6) mois avant la fin du mandat d'un Directeur ou immédiatement si un poste de Directeur devient vacant.
- 9.15.3 (a) Le Doyen/Bibliothécaire en chef s'assure qu'il y a en place un Comité de sélection comprenant un président du Comité dans les cinq (5) mois précédant la fin du mandat du Directeur, ou immédiatement si le poste de Directeur est vacant. La composition du comité est la suivante :
- (i) Le tiers (1/3) des Membres à temps plein du Département/de l'École arrondi au nombre entier le plus proche. Les membres du comité sont des professeurs ou des bibliothécaires ayant la permanence ou un contrat probatoire, si possible, et ils sont élus par tous les Membres à temps plein du Département/de l'École.
 - (ii) Le Doyen/Bibliothécaire en chef comme membre sans droit de vote.
 - (iii) Le Directeur d'un autre Département/d'une autre École nommé par le Doyen/Bibliothécaire en chef en consultation avec le Département/l'École qui cherche un

	Chair/Director.		Directeur.
	(iv) At least one (1) member of the committee shall be a woman. Where the Department/School has no women members and no woman is otherwise on the committee, the Dean/University Librarian, in consultation with the Department/School shall appoint a woman member in addition to those described above.		(iv) Au moins une (1) femme doit faire partie du comité. Lorsqu'il n'y a pas de femme dans le Département/l'École et qu'aucune femme ne siège au comité, le Doyen/Directeur de la bibliothèque, en consultation avec le Département/l'École, nomme une femme en plus des membres décrits plus haut.
	(b) The Committee shall elect a Chair from among its members.		(b) Le Comité élit un président parmi ses membres.
9.15.4	The Chair of the Selection Committee shall use all reasonable efforts to invite all full-time Members of the Department/School (including those on leave) to submit to her/him, within a specified period of time, in confidence, the names of possible candidates and reasons supporting their candidature. Without disclosing the names of the individuals submitting them, these names and reasons shall be communicated to the Selection Committee.	9.15.4	Le président du Comité de sélection fait tous les efforts raisonnables pour inviter tous les Membres à temps plein du Département/de l'École (y compris ceux qui sont en congé) à lui soumettre dans un délai précisé et à titre confidentiel, les noms des candidats possibles et les raisons pour lesquelles ils appuient leur candidature. Ces noms et ces raisons sont transmises au Comité de sélection sans divulguer les noms des proposants.
9.15.5	In the event that no candidates are submitted by the Department/School within ten (10) working days of the Selection Committee's request, the Committee may suggest a short list of its own or make a request to the Vice-President, Academic to search for a candidate from outside the Department/School or the University. In the latter instance, the Department/School shall be consulted for the names of possible outside candidates.	9.15.5	Si le Département/l'École ne propose aucun candidat dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande du Comité de sélection, ce dernier peut présenter sa propre liste ou demander au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche de chercher un candidat à l'extérieur du Département/de l'École ou de l'Université. Dans ce dernier cas, le Département/l'École est invité/e à soumettre les noms de candidats éventuels de l'extérieur.
9.15.6	(a) The Selection Committee, after undertaking any further inquiries that it deems appropriate and relevant shall establish a short list of not fewer than two (2) and not more than three (3) candidates, unless it is convinced that it can find only one suitable candidate.	9.15.6	(a) Après avoir pris tous les autres renseignements qu'il juge appropriés et pertinents, le Comité de sélection dresse une liste d'au moins deux (2) et d'au plus trois (3) candidats, sauf s'il est convaincu de ne pouvoir trouver qu'un seul candidat apte à remplir le poste.
	(b) The selection committee shall evaluate candidates on the grounds of proven administrative ability, scholarly activity, and teaching/librarian competence. The Selection Committee will be guided by Article 9.10 – Duties of Chairs/Directors in making this evaluation. The Committee may wish to meet with the candidates.		(b) Le Comité de sélection évalue les candidats en se fondant sur leur compétence manifeste à titre d'administrateur, d'enseignant et de bibliothécaire, et sur leurs travaux de recherche. En faisant cette évaluation, le Comité de sélection se guide sur l'article 9.10 – Obligations des directeurs. Le Comité peut vouloir rencontrer les candidats.
	(c) Prior to the compilation of its final short list, the Selection Committee will obtain, in writing, the consent of the candidates on that list.		(c) Avant de dresser sa liste de façon définitive, le Comité de sélection obtient le consentement écrit des candidats dont les noms figurent sur la liste.
	(d) The Department/School may wish to meet with the short-listed candidates prior to the		(d) Avant la tenue du scrutin, le Département/l'École peut vouloir rencontrer

balloting process.		les candidats dont les noms figurent sur la liste.	
9.15.7	Within ten (10) working days from the final receipt of names from the Department/School as per clause 9.15.4 above, the Chair of the Selection Committee shall make all reasonable efforts to provide all full-time Members of the Department/School, including those on leave, with a ballot. The ballot shall set out the short list of candidates. The Members shall indicate their one (1) preferred choice, in confidence, to the Chair of the Selection Committee within fifteen (15) working days from the distribution date noted on the ballot. The ballots shall be opened and counted in the presence of the Selection Committee.	9.15.7	Dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la réception finale des noms soumis par le Département/l'École selon la clause 9.15.4 ci-dessus, le président du Comité de sélection fait tous les efforts raisonnables pour faire parvenir un bulletin de vote à tous les Membres à temps plein de du Département/de l'École, y compris ceux qui sont en congé. Le bulletin de vote présente la liste choisie de candidats. Les Membres indiquent le candidat qu'ils préfèrent, à titre confidentiel, au président du Comité de sélection dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date de distribution indiquée sur le bulletin de vote. Les bulletins de vote sont dépouillés en présence du Comité de sélection.
9.15.8	In the event the Selection Committee finds only one (1) suitable candidate, the Chair of the Selection Committee shall use all reasonable efforts to submit to all the full-time Members of the Department/School, including those on leave, a ballot showing this candidate's name. Time limits for this submission and the Member's responses shall be as set out in clause 9.15.7 above. The ballots shall be opened and counted in the presence of the Selection Committee.	9.15.8	Si le Comité de sélection ne trouve qu'un (1) seul candidat apte à remplir le poste, le président du Comité de sélection fait tous les efforts raisonnables pour faire parvenir à tous les Membres à temps plein du Département/de l'École, y compris ceux qui sont en congé, un bulletin de vote indiquant le nom de ce candidat. Les délais de présentation du bulletin de vote et de réponse des Membres sont telles qu'indiquées à la clause 9.15.7 ci-dessus. Les bulletins de vote sont dépouillés en présence du Comité de sélection.
9.15.9	The Chair of the Selection Committee shall report the results of the selection process and its recommendation to the Dean/University Librarian.	9.15.9	Le président du Comité de sélection doit informer le Doyen/Directeur de la bibliothèque des résultats du processus de sélection et de la recommandation du Comité.
9.15.10	If the Dean/University Librarian is prepared to accept the Selection Committee's recommendation then the Dean/University Librarian will forward this recommendation together with her/his own to the Vice-President, Academic who will make the appointment.	9.15.10	Si le Doyen/Bibliothécaire en chef est prêt à accepter la recommandation du Comité de sélection, il fera part de cette recommandation et de la sienne au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche qui décidera de la nomination.
9.15.11	Should the Dean/University Librarian not be prepared to accept the Selection Committee's recommendation, the Dean/University Librarian shall indicate her/his reservations to the Selection Committee and the Department/School. If the Dean/University Librarian and the Selection Committee are unable to agree on an appointment, the selection procedure shall be reinstituted as in clause 9.15.3 above.	9.15.11	Si le Doyen/Bibliothécaire en chef n'est pas prêt à accepter la recommandation du Comité de sélection, il communique ses réserves au Comité et à au Département/à l'École. S'ils sont incapables de se mettre d'accord quant à une nomination, les modalités de sélection exposées à la clause 9.15.3 ci-dessus sont reprises.
9.15.12	The Chair/Director shall be a tenured or probationary Member of faculty. Any outside appointment shall be made in accordance with Article 5.20 – Appointment and Renewal.	9.15.12	Le Directeur est un Membre du corps professoral à titre permanent ou probatoire. La nomination d'un candidat de l'extérieur se fait ainsi qu'il est prévu à l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat.
9.15.13	In exceptional circumstances the Vice-President, Academic and the Dean/University Librarian, after	9.15.13	À titre exceptionnel, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et le Doyen/Bibliothécaire en chef

consultation with a Department/School, may appoint an acting Chair/Director for a period of up to four (4) months, consistent with Article 9.20 – Term of Office of Chairs/Directors and Article 9.30 – Removal from Office of Chairs/Directors.

peuvent, après consultation du Département/de l'École, nommer un Directeur intérimaire pour une période de quatre (4) mois ou moins, selon l'article 9.20 – Durée du Mandat des Directeurs et l'article 9.30 – Révocation des Directeurs.

9.15.14 Abbreviated Selection Process

In many selection processes, it is apparent at step 4 (clause 9.15.4 above) that a strong consensus has emerged for the selection of one (1) candidate. In that event, the Selection Committee may proceed directly to step 8 (clause 9.15.8 above) of the procedure. If at least two (2) Members object to the abbreviated selection process, then the Committee shall follow the full procedure.

9.15.14 Processus abrégé de sélection

Pendant les opérations de sélection, il arrive souvent que, en arrivant à l'étape 4 (clause 9.15.4 ci-dessus), le choix soit pratiquement arrêté sur un (1) candidat. Dans ce cas, le comité de sélection peut passer directement à l'étape 8 (clause 9.15.8 ci-dessus). Si deux (2) Membres, au moins, font des objections au processus abrégé de sélection, le comité le suivra en entier.

ARTICLE 9.20 – TERM OF OFFICE OF CHAIRS/DIRECTORS

ARTICLE 9.20 – DURÉE DU MANDAT DES DIRECTEURS

9.20.1 The term of office for Chairs/Directors shall normally be for three (3) years, renewable by Department/School selection per Article 9.15 – Selection of Chairs/Directors.

9.20.1 La durée normale du mandat des Directeurs des départements ou d'écoles est de trois (3) ans, renouvelable par le Département/l'École suivant la méthode de sélection prévue à l'article 9.15 – Sélection des Directeurs.

9.20.2 Should Chairs/Directors not be able to carry out their duties for four (4) months or less, the Chairs/Directors shall make provision for the take-over of their duties in consultation with the Department/School and Dean/University Librarian.

9.20.2 Si un Directeur ne peut pas remplir ses fonctions pendant une période ne dépassant pas quatre (4) mois, il prend les mesures nécessaires à l'exécution de ses fonctions en accord avec le Département/l'École et le Doyen/Bibliothécaire en chef.

9.20.3 If the absence is for a period of longer than four (4) months, the Chairs/Directors shall relinquish her/his title and a new Chair/Director shall be selected according to the procedures set out in Article 9.15 – Selection of Chairs/Directors.

9.20.3 Si l'absence doit se prolonger au-delà de quatre (4) mois, le Directeur démissionne et un nouveau Directeur est sélectionné selon la procédure prévue à l'article 9.15 – Sélection des Directeurs.

ARTICLE 9.25 – TEACHING LOAD REDUCTIONS AND STIPENDS FOR CHAIRS/DIRECTORS

ARTICLE 9.25 – RÉDUCTION DE LA CHARGE D'ENSEIGNEMENT ET RÉMUNÉRATION DES DIRECTEURS

9.25.1 (a) The Chair/Director shall be entitled to a six (6) credit teaching load reduction during each calendar year served as Chair/Director. For Departments/Schools with twenty-five (25) or more full-time Members and employees (as defined in clause 9.25.2 below), Chairs/Directors shall receive an additional three (3) credit course reduction. Where the Dean has assigned a full teaching load with the agreement of the Member, an overload payment (or proportion thereof) will be made in lieu thereof. Where the University Librarian has assigned a greater than normal workload with the agreement of the Member, an overload payment (or proportion thereof) will be made.

9.25.1 (a) Pendant chaque année universitaire durant laquelle un Membre remplit les fonctions de Directeur de Département/d'École, il a droit à une réduction de sa charge d'enseignement de six (6) crédits. Lorsque le nombre de Membres à temps plein et d'employés (selon la définition à la clause 9.25.2 ci-dessous) que compte le Département/l'École est de vingt-cinq (25) ou plus, la charge d'enseignement du Directeur est réduite de trois (3) crédits de plus. Lorsque le Doyen a confié au Membre une pleine charge d'enseignement, avec l'accord de ce dernier, le Membre touche un paiement de surcharge (ou un pourcentage du paiement de surcharge) au lieu de bénéficier d'une charge d'enseignement réduite. Lorsque le Bibliothécaire en chef a confié une charge de

travail dépassant la charge normale, avec l'accord du Membre, celui-ci touche un paiement de surcharge (ou un pourcentage du paiement).

- (b) The Chair/Director may voluntarily waive these entitlements, in full or in part.

- (b) Le Directeur peut volontairement ne pas exercer ses droits à cet égard, ou ne les exercer que partiellement.

9.25.2 The Chair/Director will be entitled to an annual stipend for each full year served. Portions of a year will be pro-rated. An acting Chair/Director shall receive a pro-rated stipend in lieu of the Chair/Director for each full month served in excess of the first month. The stipend shall be based on the number of full-time teaching/librarian Members in the Department/School and the number of other full-time equivalent employees (secretaries, technical staff, etc.) who report to the Chair/Director. For purposes of administration of this Article, the Chair/Director shall indicate to the Dean/University Librarian as of September 1 of each year the category under which she/he should be compensated. Changes occurring after September 1 shall be reflected in the following year. If the Dean/University Librarian agrees with the category under which a Chair/Director is to be compensated, the Dean/University Librarian will forward this information to the Vice-President, Academic. If the Dean/University Librarian does not agree with the category and the disagreement cannot be resolved, the Vice-President, Academic will rule on the matter. The ruling of the Vice-President, Academic shall not be grievable.

9.25.2 Le Directeur a droit à une rémunération annuelle pour chaque année complète de service en qualité de Directeur. Les Parties d'une année sont calculées au prorata. Un Directeur intérimaire touche une rémunération proportionnelle à titre de Directeur pour chaque mois complet de service en qualité de Directeur qui dépasse le premier mois. La rémunération est calculée d'après le nombre de Membres à temps plein qui enseignent ou qui sont Bibliothécaires et le nombre des autres employés (secrétaires, techniciens, etc.) équivalent temps plein dans le Département/l'École qui relèvent du Directeur. Aux fins de l'administration du présent article, les Directeurs doivent indiquer au Doyen/Bibliothécaire en chef, le 1er septembre de chaque année, la catégorie de rémunération supplémentaire à laquelle il a droit. Les changements survenant après le 1er septembre ne sont reflétés que l'année suivante. Si le Doyen/Bibliothécaire en chef est d'accord avec la catégorie de rémunération demandée par le Directeur, il fera parvenir cette information au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. S'il n'est pas d'accord et que le désaccord ne peut être résolu, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche tranchera la question. La décision du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche ne peut faire l'objet d'un grief.

9.25.3 Full-time teaching/librarian Members and other full-time employees (compensation per year):

One to nine (1 – 9)	\$2,250
Ten to nineteen (10 – 19)	\$3,250
Twenty to twenty-nine (20 – 29)	\$4,250
Thirty and over (30 –)	\$5,250

9.25.3 Professeurs et bibliothécaires à temps plein et autres employés à temps plein (rémunération annuelle) :

Un à neuf (1 – 9)	2 250 \$
Dix à dix-neuf (10 – 19)	3 250 \$
Vingt à vingt-neuf (20 – 29)	4 250 \$
Trente et plus (30 –)	5 250 \$

9.25.4 In lieu of compensation, the Chair/Director may elect to receive the whole or part of the stipend in the form of an equivalent enhancement to the professional allowance. The Chair/Director will indicate her/his intentions in this matter by September 1 of each year.

9.25.4 Au lieu de la rémunération supplémentaire, le Directeur peut choisir de recevoir le montant, en entier ou en partie, sous forme de majoration équivalente de son allocation professionnelle. Le Directeur fera part de ses intentions à ce sujet le ou avant le 1er septembre de chaque année.

9.25.5 In addition to the above compensation, the Chair/Director shall be entitled to a credit of one (1) year toward her/his sabbatical for a completed three (3) year term.

9.25.5 Outre la rémunération supplémentaire ci-dessus, le Directeur a droit à un crédit d'un (1) an dans le calcul du congé sabbatique après avoir terminé un mandat de trois (3) ans.

ARTICLE 9.30 – REMOVAL FROM OFFICE OF CHAIRS/DIRECTORS

- 9.30.1 Proceedings for the removal of the Chair/Director may be initiated by:
- (a) A written complaint to the Dean/University Librarian specifying the reasons for the complaint, signed by at least a majority of the full-time faculty of the Department/School, excluding those on leave and the Chair/Director herself/himself. The Dean/University Librarian shall investigate the situation and offer her/his services to resolve the matter. If the attempt is unsuccessful, the Dean/University Librarian will forward the written complaint together with her/his report to the Vice-President, Academic.

or

 - (b) A written complaint by the Dean/University Librarian to the Vice-President, Academic specifying the grounds for the complaint. The grounds for such complaints should normally be related to Articles 9.10 – Duties of Chairs/Directors and Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics.
- 9.30.2 The Vice-President, Academic shall invite the Chair/Director and the Department/School to discuss the complaint. Following an adequate investigation, the Vice-President, Academic may request the Chair/Director to relinquish their office. If the Chair/Director are not requested to relinquish their office the Department/School or the Dean/University Librarian may request initiation of procedures under paragraph 9.30.3 (c) below.
- 9.30.3 If the Chair/Director does not voluntarily resign as Chair/Director:
- (a) The Vice-President, Academic is empowered to suspend that individual as Chair/Director. Once suspended, the Member retains all other rights and responsibilities as defined in this Collective Agreement.
 - (b) The Vice-President, Academic shall instruct the Dean/University Librarian to appoint an Acting-Chair/Director in consultation with the Department/School in accordance with Article 9.15 – Selection of Chairs/Directors and shall forward the complaint to the President in the form of an appeal.

ARTICLE 9.30 – RÉVOCATION DES DIRECTEURS

- 9.30.1 Une procédure visant la révocation d'un Directeur peut être entamée :
- (a) En déposant une plainte sous forme écrite auprès du Doyen/Bibliothécaire en chef en spécifiant les motifs. La plainte est signée par une majorité du personnel enseignant à temps plein du Département/de l'École, excepté ceux qui sont en congé et le Directeur lui-même. Le Doyen/Bibliothécaire en chef examine la situation et offre ses services comme médiateur. Si ses efforts ne réussissent pas à résoudre la difficulté, il transmet la plainte écrite au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche en y annexant son propre rapport.

ou

 - (b) Le Doyen/Bibliothécaire en chef dépose une plainte auprès du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche en spécifiant ses raisons, qui se rapportent généralement aux critères établis à l'article 9.10 – Obligations des Directeurs et l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.
- 9.30.2 Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche convoque le Directeur et les Membres du Département/de l'École à une réunion afin de discuter de la plainte. À la suite d'un examen suffisamment détaillé, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut prier le Directeur de démissionner. Dans le cas contraire, le Département/l'École ou le Doyen/Bibliothécaire en chef peut demander que soit engagée la procédure décrite à l'alinéa 9.30.3 (c) ci-dessous.
- 9.30.3 Si le Directeur ne démissionne pas de son propre gré :
- (a) Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche a la possibilité de le suspendre de ses fonctions en tant que Directeur. Une fois suspendu, le Membre jouit toujours de tous les autres droits et obligations définis dans la présente Convention collective.
 - (b) Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche prie le Doyen/Bibliothécaire en chef, après consultation des Membres du Département/de l'École, d'installer un Directeur intérimaire, ainsi que prévu à l'article 9.15 – Sélection des Directeurs, et il transmet la plainte, sous forme d'appel, au

- | | |
|---|---|
| <p>(c) The President shall create an ad hoc committee to investigate the complaint and shall conduct its investigation in accordance with statutory requirements. As a result of the committee's investigation, the President shall rule on the question of removal from office.</p> <p>(d) The decision of the President shall be final, non-grievable and binding on all parties.</p> | <p>Recteur.</p> <p>(c) Le Recteur constitue un comité spécial qui examine la plainte selon les exigences statutaires. À la suite de cet examen, le Recteur rend sa décision sur la question de la révocation.</p> <p>(d) La décision du Recteur est sans appel, elle ne peut pas faire l'objet d'un grief et lie tous les parties intéressés.</p> |
|---|---|

REDUNDANCY AND FINANCIAL EXIGENCY**ARTICLE 10.10 – REDUNDANCY**

- 10.10.1 For the purposes of this Article, the declaration of a state of redundancy by the Employer shall mean that the number of Members employed in a particular Department/School(s) must be reduced. The Employer agrees that no procedures other than those specified in this Article will be used to deal with redundancies as defined in clause 10.10.3 below. It is understood that the term redundancy does not apply to limited term appointments that carry no implication of renewal or continuation beyond the stated term in accordance with Article 5.20 – Appointment and Renewal.
- 10.10.2 The Employer shall declare a state of redundancy by sending a written notice to the Union and to the Vice-President, Academic that it has approved a resolution for one of the reasons outlined in clause 10.10.3 below. With this notice, the Employer shall submit a detailed report specifying the reasons why the redundancy is justified and the exact magnitude of the reduction believed to be necessary.
- 10.10.3 A declaration of redundancy by the Employer may be initiated in one of two (2) ways:
- (a) Senate may resolve to terminate a Faculty, Department/School or program for reasons other than Financial Exigency. For the purpose of this Article, a program is defined as a course of study previously approved by the Senate and leading to a degree or a diploma. Should the program involve more than one Faculty or Department/School, the plural should be understood in the following clauses. If the Employer resolves to approve Senate's decision, then a program redundancy shall be declared.
 - (b) The Vice-President, Academic may make a submission to the Employer that a particular Department(s)/School(s) has (have) a larger number of Members than necessary to fulfil its (their) program and service teaching requirements in the light of student demand. Such a redundancy shall be known as a workload redundancy. The Employer agrees that it will not declare a workload redundancy if such an action will result in insufficient academic personnel for that Department(s)/School(s) to continue to offer a

POSTES EN EXCÉDENT ET SITUATION FINANCIÈRE CRITIQUES**ARTICLE 10.10 – POSTES EN EXCÉDENT**

- 10.10.1 Quand l'Employeur déclare certains postes excédentaires ou en excédent, cela signifie aux fins du présent article qu'il est nécessaire de réduire le nombre de postes occupés par des Membres dans un Département/une École donnée. L'Employeur convient de ne pas procéder autrement que conformément à la clause 10.10.3 ci-dessous. Il est entendu que le terme « en excédent » ne s'applique pas aux postes à durée limitée qui ne comportent aucun renouvellement ou continuité au-delà de la période fixée explicitement dans le contrat, selon les dispositions de l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat.
- 10.10.2 L'Employeur déclare l'existence de postes en excédent en avisant par écrit au Syndicat et le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche qu'il a adopté une résolution à cet effet pour une des raisons mentionnées dans la clause 10.10.3 ci-dessous et en y joignant un rapport détaillé spécifiant les motifs justifiant la déclaration et l'importance précise de la réduction jugée indispensable.
- 10.10.3 L'Employeur peut déclarer que certains postes sont en excédent dans les deux (2) cas suivants :
- (a) Le Sénat peut décider de supprimer une Faculté, un Département, une École ou un programme d'études, en invoquant des raisons autres que celle d'une situation financière critique. Aux fins du présent article, un programme signifie un cours d'études préalablement homologué par le Sénat et menant à un titre ou diplôme. Si plus d'une Faculté, d'un Département ou d'une École sont visés, le contenu des clauses suivantes doit être interprété, selon le cas, comme si le pluriel avait été utilisé. Si l'Employeur décide d'accepter la décision du Sénat, le programme en cause est déclaré en excédent, ou « excédentaire ».
 - (b) Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut faire une soumission à l'Employeur indiquant que, vu le nombre d'étudiants inscrits aux cours, un Département/une École donnée compte plus de Membres qu'il n'en faut pour réaliser son programme d'études et pour s'acquitter de ses obligations quant aux cours de service. C'est que l'on appelle une charge de travail excédentaire. L'Employeur convient de ne pas déclarer un ou des postes en excédent s'il en résulte un personnel réduit au point

	viable program(s). The onus shall be on the Employer to show that the proposed reductions are consistent with normal workloads as defined in Article 5.40 – Academic Workload and that the proposed reductions will not create an inequitable workload for the Department(s)/School(s) affected by the redundancies.		d'empêcher le Département/l'École de continuer à offrir un programme viable. Il incombe à l'Employeur de prouver que la réduction envisagée ne portera pas atteinte aux charges de travail prévues à l'article 5.40 – Charge de travail universitaire et qu'il n'en résultera pas une charge inéquitable de travail pour le Département/l'École ou les Départements/Écoles visées.
10.10.4	Redundancies may be justified only for bona fide academic reasons and/or on the grounds of insufficient student demand. When insufficient student demand is used as a justification, such lack of demand must be demonstrable over a period of at least three (3) years and projections into the future must not indicate any appreciable increase in this student demand.	10.10.4	Les postes ne peuvent être déclarés excédentaires que pour des motifs valables ayant trait aux programmes d'études ou au nombre d'inscriptions, ou les deux. Si l'insuffisance d'inscriptions est alléguée comme justification, il faut que cette pénurie d'inscriptions se soit manifestée sur une période d'au moins trois (3) ans et que les pronostics n'indiquent aucune augmentation d'inscriptions à l'avenir.
10.10.5	As a result of the Employer's declaration, a Redundancy Committee shall be formed. This Committee shall hold its first meeting within fifteen (15) days of receipt by the Union of the Employer's notice as specified in clause 10.10.2 hereof. Within ten (10) days of receipt of that notice, the Union shall forward to the Vice-President, Academic the names of three (3) Members who shall serve on the Redundancy Committee.	10.10.5	Une fois un ou des postes déclarés en excédent par l'Employeur, un comité d'étude des postes excédentaires est créé et se réunit dans les quinze (15) jours suivant la réception par le Syndicat de l'avis de l'Employeur prévu à la clause 10.10.2 ci-dessus. Dans les dix (10) jours de la réception de cet avis, le Syndicat fait parvenir au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche le nom des trois (3) Membres qui vont siéger au comité d'étude des postes excédentaires.
10.10.6	The Redundancy Committee shall include the following: (a) Three (3) Members chosen by the Union (b) Three (3) individuals named by the Employer (c) The Vice-President, Academic as non-voting Chair	10.10.6	Le comité d'étude des postes excédentaires se compose de : (a) trois (3) membres choisis par le Syndicat, (b) trois (3) membres nommés par l'Employeur, (c) le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche qui préside sans droit de vote.
10.10.7	Within sixty (60) days of its first meeting, the Redundancy Committee shall make its final report to the Employer (with a copy to the Union). The Employer shall make no new academic or administrative appointments nor shall the Employer order the reduction or redistribution of the actual number of full-time Members of the Bargaining Unit, until the Redundancy Committee has made its final report or until the time limit of sixty (60) days stated in this clause has expired, whichever comes first.	10.10.7	Dans les soixante (60) jours suivant sa première réunion, le comité soumet son rapport final à l'Employeur avec copie au Syndicat. L'Employeur ne peut embaucher personne, qu'il s'agisse de poste administratif ou pédagogique, et il ne peut pas réduire ou redistribuer le personnel à temps plein compris dans l'unité de négociation avant que le comité ait soumis son rapport final ou, au plus tard, avant l'expiration des soixante (60) jours dont il question dans cette clause.
10.10.8	It shall be the responsibility of the Redundancy Committee in consultation with the Vice-President, Academic, the Dean/University Librarian and the Faculty/Library Personnel Committee to recommend who, among the Members of the Department(s)/School(s) under consideration, shall be affected by redundancy.	10.10.8	Il incombe au comité, après consultation du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, du Doyen/Bibliothécaire en chef, et d'un Comité du corps professoral ou du Comité des bibliothécaires et des archivistes professionnels (CCPF/CCPLF/CBAP) de spécifier dans sa recommandation le nom des Membres du Département/de l'École en cause dont les postes sont désormais en excédent.

10.10.9	Keeping in mind that the continuing academic function assigned to the Department/School is of the highest priority, the Redundancy Committee shall consider the following steps in the following order:	10.10.9	Tout en tenant compte du fait que le programme d'enseignement attribué en permanence au Département/à l'École demeure la considération primordiale, le comité prend en considération les mesures suivantes dans l'ordre indiqué :
(a)	Non-renewal of limited term appointments within the Department/School.	(a)	Non-renouvellement des nominations à durée limitée à l'intérieur du Département/de l'École.
(b)	Non-renewal of two (2) year probationary contracts within the Department/School.	(b)	Non-renouvellement, à l'intérieur du Département/de l'École, des contrats probatoires de deux (2) ans.
(c)	Non-renewal of contracts of Members within the Department/School on three (3) year probationary contracts.	(c)	Non-renouvellement, à l'intérieur du Département/de l'École, des contrats probatoires de trois (3) ans.
(d)	Removal of a tenured Member from the Department/School.	(d)	Mise à pied d'un Membre du Département/de l'École ayant la permanence.
10.10.10	If the Redundancy Committee decides that Members with tenure or on a three (3) year probationary contract will be affected by Redundancy pursuant to clause 10.10.9 hereof, it shall include, in its final recommendation to the Employer, a list of administrative and academic areas to which the Members could be transferred, with or without a year's retraining, considering their academic and professional qualifications.	10.10.10	Si le comité d'étude des postes excédentaires décide qu'un Membre ayant la permanence ou un contrat probatoire de trois (3) ans sera affecté par suite de postes déclarés excédentaires conformément à la clause 10.10.9 ci-dessus, le comité est tenu de joindre à la recommandation adressée à l'Employeur, une liste des secteurs administratifs ou pédagogiques auxquels le Membre pourrait, avec ou sans année de recyclage, être transféré vu ses titres universitaires et professionnels.
10.10.11	If the Employer approves a resolution to act on the Redundancy Committee's recommendation that a Member be declared redundant, then the Employer shall send the Member a written notice of its resolution. This notice shall also contain an offer to the tenured Member of the following options:	10.10.11	Si l'Employeur décide d'appliquer la recommandation du comité déclarant qu'un Membre est excédentaire, l'Employeur fait parvenir au Membre un avis écrit de la résolution. L'avis doit également offrir au Membre ayant la permanence les options suivantes :
(a)	Voluntary early retirement if the Member is age fifty-five (55) or more.	(a)	Préretraite volontaire dans le cas d'un Membre âgé de cinquante-cinq (55) ans ou plus;
(b)	Transfer in whole or in part to another Department/School for which the Member is academically qualified or could become qualified with a year's retraining if the transfer can be effected by one (1) of the following means:	(b)	Transfert intégral ou partiel à un Département/une École à laquelle les titres du Membre sont adaptés, ou adaptables au moyen d'un an de recyclage, pourvu que le transfert puisse être effectué :
(i)	Filling a vacancy	(i)	en remplissant un poste vacant
(ii)	Non-renewal of a limited term contract	(ii)	par le non-renouvellement d'un contrat à durée limitée
(iii)	Non-renewal of a two (2) year probationary contract	(iii)	par le non-renouvellement d'un contrat probatoire de deux (2) ans
(iv)	Non-renewal of contract of Members on three (3) year probationary contract in the Department/School to which the	(iv)	par le non-renouvellement d'un contrat probatoire de trois (3) ans dans le Département/l'École recevant le

tenured Member is to be transferred.

- (c) Transfer to an appropriate administrative vacancy in the University.
- (d) Termination of employment with severance pay.
- (e) Any other alternative that may be implemented in the future with the mutual consent of the two Parties.

Any of the above options shall be implemented in accordance with the terms of this Article. All proposed transfers to another Department/School must have the approval of the Vice-President, Academic. If the offer is to transfer one (1) component of the Member's workload (this component restricted to either teaching or research) to another academic area, such offer shall include a statement of the duties of that Member and a method of weighing the Member's evaluation for merit based on these special arrangements.

If the Employer cannot offer at least one (1) of paragraphs 10.10.11 (b) or (c) above, it shall offer to keep the Members in their present position until such time as it can offer them one (1) of paragraphs 10.10.11 (b) or (c) above unless clause 10.10.16 below applies.

- 10.10.12 Notwithstanding Article 5.20 – Appointment and Renewal, Members with a two (2) year, initial probationary appointment can be refused the second probationary appointment for reasons of redundancy in accordance with clauses 10.10.9 or 10.10.11 above. In such instances, the Members shall receive notice by December 15 of the academic year in which their contract comes up for renewal. A written notice of non-renewal shall be sent to the Members in which redundancy shall be clearly stated as the reason for non-renewal.
- 10.10.13 Notwithstanding Article 5.20 – Appointment and Renewal and Article 5.60 – Tenure Evaluation Procedures, Members who are on a three (3) year probationary appointment can be refused a renewal of their appointment and/or tenure for reasons of redundancy in accordance with clauses 10.10.9 or 10.10.11 above. In such instances, the Members shall receive notice by December 15 of the academic year in which their contract comes up for renewal. A written notice shall be sent to the Members in which redundancy shall be clearly stated as the reason for non-renewal and/or refusal to grant tenure. They shall be given severance pay in accordance with

Membre ayant la permanence;

- (c) Transfert à un poste administratif approprié dans l'Université;
- (d) Mise à pied avec indemnité de rupture de contrat;
- (e) Toute autre option éventuellement convenue entre les Parties de la présente Convention collective.

La mesure finalement adoptée doit être appliquée selon les dispositions du présent article. Les transferts d'un Département/d'une École à l'autre nécessitent l'approbation préalable du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. S'il s'agit du transfert à un autre secteur pédagogique d'un (1) élément de la charge de travail du Membre (cet élément étant nécessairement limité à l'enseignement ou à la recherche), l'offre doit comporter une indication des responsabilités du Membre et d'une méthode appropriée d'évaluation qui soit adaptée à sa situation particulière.

Si l'Employeur se voit dans l'impossibilité d'offrir une (1) des solutions représentées par les alinéas 10.10.11 (b) et (c) ci-dessus, il est tenu de maintenir le Membre dans son poste actuel, jusqu'à ce qu'il puisse offrir une (1) des solutions énoncées aux alinéas 10.10.11 (b), ou (c) ci-dessus, sauf si la clause 10.10.16 ci-dessous s'applique.

- 10.10.12 Nonobstant l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat, les Membres ayant un contrat initial de deux (2) ans à l'essai peuvent se voir refuser leur deuxième contrat probatoire pour des raisons ayant trait à l'existence de postes en excédent et conformément aux dispositions des clauses 10.10.9 et 10.10.11 ci-dessus. Dans ce cas, le Membre doit être avisé par écrit du non-renouvellement, au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire au cours de laquelle le renouvellement de son contrat devait être considéré. L'avis comporte une mention explicite de la raison du non-renouvellement, soit « poste en excédent ».
- 10.10.13 Nonobstant l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat et l'article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence, un Membre ayant un contrat probatoire de trois (3) ans peut se voir refuser le renouvellement de son contrat, ou la permanence, ou les deux (2), pour des motifs ayant trait à l'existence de postes en excédent et conformément aux dispositions des clauses 10.10.9 et 10.10.11 ci-dessus. Dans ce cas, un avis écrit motivé, contenant une mention explicite de la raison du non-renouvellement du contrat ou du refus d'accorder la permanence, ou des deux, soit « poste en excédent », doit parvenir au Membre au plus tard

clause 10.10.18 hereof as well as recall rights in accordance with clause 10.10.18 below.

le 15 décembre de l'année où son contrat devait être pris en considération. Le Membre bénéficie tant d'une indemnité de rupture de contrat, que des droits de rappel, selon les dispositions de la clause 10.10.18 ci-dessous.

10.10.14 Tenured Members who accept a transfer to another academic area in whole or in part, shall retain their rank as well as all pre-existing employment rights. If such a transfer requires retraining, the Members shall be granted leave to a maximum of one (1) year at one hundred percent (100%) salary plus benefits. Any tuition fees connected with the retraining shall be paid by the University.

10.10.14 Un Membre ayant la permanence qui accepte de se faire transférer partiellement ou intégralement à un autre secteur pédagogique retient son rang et tous ses droits actuels. Le cas échéant, l'Université lui accorde un congé de recyclage d'un (1) an au maximum, durant lequel il bénéficie d'un traitement entier et de tous les avantages sociaux. Les frais éventuels de scolarité se rapportant au recyclage sont la responsabilité de l'Université.

10.10.15 Tenured Members who accept a transfer to an administrative position in accordance with paragraph 10.10.11 (c) hereof cease to be Members of the Bargaining Unit on the date that the transfer becomes effective. Members transferred to an administrative position shall not be dismissed for a period of five (5) years for reasons other than just cause and shall retain for this period the full rights of Members of this Union, to grieve dismissal for cause. Such Members shall not have their pay decreased as a result of the transfer but they shall receive only the basic percentage increase to salary scale and no increments until the normal salary level for their administrative position has reached their own. For a period of five (5) years from the date of their appointment to the administrative position, the Members shall have first right of refusal of any academic vacancy within Laurentian for which they are judged by the Vice-President, Academic to be academically competent.

10.10.15 Un Membre ayant la permanence et qui accepte d'être transféré à un poste administratif, comme il est prévu à l'alinéa 10.10.11 (c) ci-dessus, cesse de ce fait d'être Membre de l'unité de négociation, à compter de la date de l'entrée en vigueur du transfert. Un Membre transféré à un poste administratif ne peut pas être licencié avant l'expiration d'une période de cinq (5) ans pour des motifs autres que pour cause valable, et retient durant cette période tous les droits revenant aux Membres du Syndicat en ce qui concerne la formulation de griefs par suite d'un licenciement pour motif valable. Son traitement ne peut être diminué par suite d'un transfert; il ne reçoit que le taux d'augmentation de base affectant l'échelle des traitements, et ne reçoit pas d'augmentation annuelle, avant que les traitements applicables à ses nouvelles fonctions aient rattrapé le niveau déjà atteint par le Membre. Durant cette période de cinq (5) ans, le Membre a le droit prioritaire de refus de tout poste vacant pour lequel le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche le juge qualifié.

10.10.16 Where a redundancy results from the termination of a program as per paragraph 10.10.3 (a) above and when all transfer provisions have been exhausted, the Employer may lay-off a tenured Member provided that those Members who are at least forty-five (45) years of age, have tenure and in respect of whom the sum of years of seniority from the effective date of tenure plus age equals fifty-five (55) shall be exempt from lay-off.

10.10.16 Si les postes en excédent résultent de la suppression d'un programme, comme il est prévu à l'alinéa 10.10.3 (a) ci-dessus, et quand toutes les possibilités de transfert sont épuisées, l'Employeur peut mettre à pied un Membre ayant la permanence, sous réserve que les Membres ayant quarante-cinq (45) ans, la permanence, et dont le total de l'âge et des années d'ancienneté à compter de la date de la mise en vigueur de la permanence se chiffre à cinquante-cinq (55) ne peuvent pas être mis à pied.

Costs associated with any arbitration arising out of lay-off shall be distributed in accordance with Article 11.15 – Arbitration Procedure. The usual burden of proof shall apply.

Les frais encourus par l'arbitrage survenu à la suite d'une mise à pied sont répartis selon les dispositions de l'article 11.15 – Procédure d'arbitrage. La responsabilité de la preuve reste toujours la même.

10.10.17 Groups and/or individuals who are selected for redundancy may grieve their selection (under Article 11.10 – Grievance Procedure) on the grounds of bias or procedural error, as well as on the grounds that the criteria for selection have been applied in a

10.10.17 Les groupes ou les individus dont les postes sont désignés excédentaires ont le droit de contester leur sélection conformément à l'article 11.10 – Procédure de grief, en alléguant la partialité ou l'erreur de procédure, ou encore l'application discriminatoire des

manner which is discriminatory or is in bad faith. This right to grieve includes the right to challenge the validity of the redundancy but not the right to challenge the Employer's authority to initiate Redundancy procedures.

Tenured Members who wish to remain in the employ of the University and who have been offered transfer but do not wish to accept the offer must grieve this transfer within thirty (30) days of receipt of the offer. If the Arbitration Board concludes that the Members' refusal is well founded, the Members retain their original positions. If the Arbitration Board concludes that the Members' refusal are not well founded or that another suitable transfer is available, then the Members must accept the transfer within thirty (30) days of receiving a copy of the decision or else the Members' employment shall be terminated. The effective date of notice shall be the date that the arbitrator's report is received by the Members. The Members shall retain recall and notice of termination rights but shall lose their rights to all severance payments and benefits.

10.10.18 All Members who are on tenured or three (3) year probationary appointments, and whose appointments are terminated pursuant to this Article shall have rights as set out hereafter:

- (a) (i) Twelve (12) months' notice in writing or any equivalent combination of notice plus salary followed by
- (ii) Six (6) months' salary plus one (1) month's salary for each year as a full-time employee provided that no Member on a three (3) year probationary appointment receives less than nine (9) months' salary and no tenured Member receives less than eighteen (18) months' salary.

All payments under this clause shall be based on the Members' total regular salary including the University's contribution to pension and other benefit plans for their final full academic year of service at the University. In no case shall the number of months' salary paid under this clause exceed the time remaining until the normal retirement age of the Member.

- (b) First right of refusal of all academic vacancies within Laurentian University, for which they have academic competence as judged by the Vice-President, Academic in consultation with the Department/School to which the individual

critères de sélection ou la mauvaise foi. Le Membre qui s'estime lésé peut contester l'existence de postes en excédent, mais il doit reconnaître à l'Employeur le droit d'engager la procédure qui s'y rapporte.

Les Membres ayant la permanence qui veulent rester à l'emploi de l'Université et qui, ayant reçu une offre de transfert, ne veulent pas l'accepter, sont tenus de formuler leur grief dans les trente (30) jours suivant la réception de l'offre. Si le Comité d'arbitrage accepte le bien-fondé de son refus, le Membre retient son poste actuel. Dans le cas contraire, ou si le Comité d'arbitrage est d'avis qu'une deuxième possibilité de transfert existe, le Membre est alors tenu d'accepter le transfert dans les trente (30) jours suivant la réception de la décision; sinon, le Membre est mis à pied. La date d'entrée en vigueur de la mise à pied est la date de réception par le Membre du rapport d'arbitrage. Le Membre retient les droits de rappel et de préavis de congédiement, mais il perd les droits ayant trait à l'indemnité de rupture de contrat et aux avantages sociaux.

10.10.18 Tous les Membres ayant la permanence ou un contrat probatoire de trois (3) ans et dont le contrat est terminé en vertu des dispositions du présent article ont les droits suivants :

- (a) (i) Douze (12) mois de préavis écrit ou une combinaison de préavis et de traitement, et
- (ii) Six (6) mois de traitement plus un (1) mois de traitement pour chaque année d'emploi à temps plein, pourvu qu'aucun Membre ayant un contrat probatoire de trois (3) ans ne reçoive moins de neuf (9) mois de traitement et qu'aucun Membre ayant la permanence ne reçoive moins de dix-huit (18) mois de traitement.

Tous les paiements versés en vertu de cette clause sont calculés d'après le traitement actuel du Membre, y compris les versements de l'Université aux régimes de pension et d'avantages sociaux applicables à la dernière année universitaire complète de service à l'Université. En aucun cas le nombre de mensualités payées en vertu de cette clause ne peut dépasser le nombre de mois qui restent avant la date normale de retraite du Membre.

- (b) Le droit prioritaire de refus de tous les postes universitaires vacants à l'Université Laurentienne, pour lesquels le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, en consultation avec le Département/l'École

is to be appointed for a period of three (3) years for a Member on a three (3) year probationary appointment and five (5) years for a tenured Member from the effective date of termination. Individuals who accept such positions shall return to the University at the rank they held when their appointments were terminated, with full recognition for years of service at Laurentian. Disputes arising out of these recall procedures are referable to the grievance and arbitration process set out in this Collective Agreement.

Individuals who are recalled pursuant to this Article shall have up to thirty (30) days to accept such recall offer, and shall terminate their alternative employment and take up the offered post, as soon as they are contractually able to do so but in no instance later than six (6) months after accepting the recall offer.

- (c) Reasonable efforts by the Employer to assist a laid-off Member in obtaining suitable alternative employment including the use of professional assistance as well as access to University resources.
- (d) Reasonable access to library, laboratory and computer facilities subject to the agreement of the Dean/University Librarian concerned until suitable alternative employment is secured or for three (3) years in the case of a Member on a three (3) year probationary appointment or for five (5) years in the case of a tenured Member if suitable alternative employment has not been secured.
- (e) Eligibility for themselves and their dependants for exemption from tuition and Physical Education fees until suitable alternative employment is secured or for three (3) years in the case of a Member on a three (3) year probationary appointment or for five (5) years in the case of a tenured Member if suitable alternative employment has not been secured.

10.10.19 Nothing in this Article shall limit the total amount of severance benefits that a tenured Member might privately negotiate with the Employer.

auquel l'individu doit être nommé, estime que le Membre mis à pied a les compétences universitaires, et ce durant une période de trois (3) ans dans le cas d'un Membre ayant un contrat probatoire de trois (3) ans et une période de cinq (5) ans pour les Membres ayant la permanence, à compter de la date d'entrée en vigueur de leur mise à pied. Les Membres qui acceptent ce genre de poste reviennent à l'Université au rang qu'ils occupaient avant d'être mis à pied, avec la reconnaissance entière de leurs années d'ancienneté à la Laurentienne. Les mécontentes résultant de ces mesures de rappel ressortent de la procédure de grief et arbitrage décrite dans la présente Convention collective.

Un Membre qui est rappelé en vertu du présent article a jusqu'à trente (30) jours pour accepter l'offre de rappel, et doit terminer son autre emploi et entrer dans ses fonctions dès qu'il lui est possible de se libérer de son autre contrat, mais jamais plus de six (6) mois après avoir accepté l'offre de réembauche.

- (c) Des efforts raisonnables de la part de l'Employeur pour aider un Membre mis à pied à trouver un autre emploi convenable, y compris l'usage d'aide professionnelle ainsi que l'accès aux ressources de l'Université.
- (d) Un accès raisonnable à la bibliothèque, aux services informatiques et aux laboratoires, avec l'accord du Doyen/Bibliothécaire en chef intéressée jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi convenable, ou pendant une période de trois (3) ans dans le cas d'un Membre ayant un contrat probatoire de trois (3) ans et pendant une période de cinq (5) ans dans le cas d'un Membre ayant la permanence s'il n'a pas trouvé un autre emploi convenable.
- (e) La possibilité pour lui et les membres de sa famille d'être exemptés de frais d'études et de cotisation au Service d'éducation physique jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi convenable ou pendant une période de trois (3) ans dans le cas d'un Membre ayant un contrat probatoire de trois (3) ans et pendant une période de cinq (5) ans dans le cas d'un Membre ayant la permanence s'il n'a pas trouvé un autre emploi convenable.

10.10.19 Rien dans le présent article ne restreint le montant total de l'indemnité de rupture de contrat qu'un Membre donné ayant la permanence pourrait négocier à titre privé avec l'Employeur.

10.10.20 All grievances submitted under the terms of this Article shall go directly to arbitration in accordance with Article 11.15 – Arbitration Procedure. Unless stated otherwise in this Article, within fifteen (15) days of receipt of the written notice containing the decision which the Members wish to grieve, the Members must give notice in writing to the Employer of their intention to submit that decision to Arbitration.

10.10.20 Tous les griefs formulés en vertu du présent article sont soumis directement à l'arbitrage selon l'article 11.15 – Procédure d'arbitrage. Sauf disposition contraire dans le présent article, le Membre s'estimant lésé est tenu, dans les quinze (15) jours suivant la réception de l'avis de décision contestée par le Membre, de faire parvenir au Conseil un avis écrit signifiant son intention de soumettre cette décision à l'arbitrage.

ARTICLE 10.15 – FINANCIAL EXIGENCY

- 10.15.1 The Board of Governors and the Union agree that the first duty of the University is to ensure that its academic priorities remain paramount, particularly with regard to the quality of instruction, library service and research, and the preservation of academic freedom.
- 10.15.2 For the purposes of this Article, Financial Exigency shall be defined as substantial and recurring deficits, which threaten the long-term solvency of the University as a whole.
- 10.15.3 Reductions in academic staff for reasons of financial exigency shall occur only in extraordinary circumstances, and only then after efforts to alleviate the financial crisis by economies in all other segments of the budget have been undertaken and after all reasonable means of improving the University's revenues have been exhausted.
- 10.15.4 Members may be laid off in accordance with this Article only in the event that a state of financial exigency has been both declared and confirmed pursuant to the procedures contained in this Article.
- 10.15.5 In the event that the Employer considers that a financial exigency exists, within the meaning of clause 10.15.2 above, it may give notice of such a belief. As of the date of such notice the procedures specified in this Article shall apply, and no new appointments may be made to either the academic or administrative staff complement.
- 10.15.6 Within two (2) days of giving notice of its belief that a financial exigency exists, the Board of Governors shall forward to the Union all financial documentation relevant to the alleged state of financial exigency.
- 10.15.7 Within fifteen (15) days of the notice specified in clause 10.15.5 above, the Parties shall establish a Financial Commission which will consider the alleged financial exigency and either (a) confirm it (under whatever conditions it chooses to impose) or (b)

ARTICLE 10.15 – SITUATION FINANCIÈRE CRITIQUE

- 10.15.1 Il est convenu par l'Employeur et le Syndicat que le devoir essentiel de l'Université est d'assurer que ses priorités universitaires demeurent d'importance primordiale, en particulier en ce qui concerne la qualité de l'enseignement, de la recherche et des services de bibliothèque ainsi que la protection de la liberté académique.
- 10.15.2 Aux fins du présent article, « situation financière critique » se définit en termes de déficits substantiels et répétés qui menacent la solvabilité à long terme de l'Université dans son ensemble.
- 10.15.3 Les réductions de personnel enseignant par suite d'une situation financière critique ne se font que dans des conditions extraordinaires, et seulement après qu'ont été entrepris des efforts pour améliorer la situation financière au moyen d'économies dans tous les autres postes du budget, et après qu'ont été épuisés tous les autres moyens d'augmenter les revenus de l'Université.
- 10.15.4 Selon les dispositions du présent article, les Membres ne peuvent être mis à pied que dans le cas où la situation financière critique a été à la fois déclarée et confirmée, selon la procédure indiquée dans le présent article.
- 10.15.5 Dans le cas où l'Employeur considère que la situation financière critique existe, selon la définition de la clause 10.15.2 ci-dessus, il en donne l'avis. À partir de la date de cet avis, la procédure indiquée dans le présent article entre en vigueur et aucune nouvelle nomination ne peut être faite, que ce soit dans le personnel enseignant ou le personnel administratif.
- 10.15.6 Dans les deux (2) jours suivant l'avis de situation financière critique, le Conseil de gouverneurs fait parvenir au Syndicat tous les documents financiers se rapportant à la situation financière critique invoquée.
- 10.15.7 Dans les quinze (15) jours suivant l'avis mentionné dans la clause 10.15.5 ci-dessus, les Parties établissent un Comité financier pour étudier la situation financière critique invoquée. Il doit, soit (a) la confirmer (avec les conditions qu'elle décide

reject it.

d'imposer), soit (b) la rejeter.

- | | |
|---|--|
| <p>10.15.8 The Financial Commission shall be chosen as is an Arbitration Board per Article 11.15 – Arbitration Procedure. It is agreed that in this instance no Member of the Financial Commission shall be a government official, and the Minister of Labour, if requested to appoint a Chair, shall choose a person who is not in the employ of a government. Decisions of the Financial Commission under this Article shall be final and binding on all Parties. In this regard the Financial Commission shall be deemed to be an Arbitration Board.</p> <p>10.15.9 The onus of proof shall be on the Employer to establish to the satisfaction of the Financial Commission that a state of financial exigency exists within the meaning of this Article.</p> <p>10.15.10 Within seven (7) days of the choice of a Chair, the Financial Commission shall meet and invite and consider submissions on the University's financial condition. <i>Inter alia</i> it shall consider:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Whether the University's financial position (as evidenced from the total budget and not just the academic or salary components thereof) constitutes a <i>bona fide</i> budgetary crisis such that deficits projected by generally accepted accounting principles are expected to continue for more than two (2) fiscal years; (b) Whether in view of the primacy of academic goals at the University the reduction of academic staff is a reasonable type of cost saving; (c) Whether all reasonable means of achieving cost-saving in other areas of the University budget have been explored and exhausted; (d) Whether all reasonable means of improving the University's revenue position have been explored and exhausted; (e) Whether every effort has been made to secure further assistance from the provincial government; (f) Whether enrolment projections are consistent with a proposed reduction in the academic staff complement; (g) Whether all means of reducing the academic staff complement including voluntary early | <p>10.15.8 Le Comité financier est formé de la même façon que le Comité d'arbitrage établi à l'article 11.15 – Procédure d'arbitrage. Il est convenu que dans ce cas, le Comité financier ne compte pas de fonctionnaire du gouvernement parmi ses membres, et que, si on demande au Ministère du travail de désigner un président, ce dernier n'est pas employé par le gouvernement. Les décisions prises par le Comité financier selon le présent article sont sans appel et exécutoires. À cet égard, le Comité financier a le même statut qu'un Comité d'arbitrage.</p> <p>10.15.9 Il incombe à l'Employeur de prouver, à la satisfaction du Comité financier, que la situation financière critique existe effectivement selon la définition du présent article.</p> <p>10.15.10 Dans les sept (7) jours suivant la nomination de son président, le Comité financier se réunit pour inviter et examiner les soumissions au sujet de la condition financière de l'Université. Entre autres, il considère:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) si oui ou non la situation financière de l'Université (qu'indique la totalité du budget et non simplement des éléments se rapportant à l'enseignement et aux traitements) constitue effectivement une crise budgétaire telle que les déficits prévus par les méthodes de comptabilité généralement acceptées semblent se prolonger pendant plus de deux (2) années fiscales; (b) si oui ou non, dans la perspective de la primauté des objectifs pédagogiques de l'Université, la réduction du personnel enseignant est une façon raisonnable de faire des économies; (c) si oui ou non, tous les moyens raisonnables de faire des économies dans d'autres domaines du budget de l'Université ont été envisagés et épuisés; (d) si oui ou non, tous les moyens raisonnables d'augmenter les revenus de l'Université ont été envisagés et épuisés; (e) si oui ou non, tous les efforts ont été faits pour obtenir de l'aide financière supplémentaire du gouvernement provincial; (f) si oui ou non, les prévisions en ce qui concerne le nombre d'étudiants sont compatibles avec la réduction proposée du personnel enseignant; (g) si oui ou non, tous les moyens de réduire le personnel enseignant, y compris la retraite |
|---|--|

retirement, voluntary resignation, voluntary reduced workload, voluntary redeployment and leaves, etc. have been exhausted, and

anticipée volontaire, la démission volontaire, la réduction volontaire de la charge de cours, la réorganisation et les congés volontaires, etc. ont été épuisés; et enfin

(h) Whatever other matters it considers relevant.

(h) toutes les autres questions qu'il juge pertinentes.

10.15.11 The Financial Commission will normally be expected to hand down its Report and deliver a copy to the Employer and to the Union within sixty (60) days of its first meeting. If the Commission finds that a state of financial exigency does not exist, no reductions of academic staff for reasons of financial exigency may take place. If the Commission finds that a financial exigency does exist, its Report shall specify the amount of reduction required, if any, in the budgetary allocation to salary and benefits for Members of the Bargaining Unit. Any reduction in the budgetary allocation for academic salaries and benefits may be made conditional upon the further exploration of alternative cost-saving measures by the University, and the Commission shall remain seized of its jurisdiction in this matter pending the satisfactory exhaustion of all such specified alternatives. Within five (5) days of receipt of the Report of the Financial Commission, the Parties shall meet and confer with respect to its implications.

10.15.11 Il est entendu que le Comité financier remet son rapport, et en fait parvenir un exemplaire au l'Employeur et un exemplaire au Syndicat, dans les soixante (60) jours après sa première réunion. Si le Comité conclut que la situation financière critique n'existe pas, il n'y a pas de réduction de personnel enseignant par suite de situation financière critique. Si le Comité financier conclut que la situation financière critique existe, il y a dans le rapport une mention précise de la réduction nécessaire envisagée de l'allocation budgétaire consacrée aux traitements et avantages sociaux des Membres de l'unité de négociation. Toute réduction de l'allocation budgétaire consacrée aux traitements et aux avantages sociaux peut être recommandée avec la condition expresse que l'Université continue de rechercher d'autres mesures d'économie, et le Comité retient sa compétence en la matière jusqu'à ce qu'il soit satisfait que toutes les possibilités aient été envisagées. Dans les cinq (5) jours suivant la réception du rapport du Comité financier, les Parties se réunissent pour discuter les conséquences du rapport.

10.15.12 Pursuant to the ruling of the Financial Commission, the Board of Governors may reduce the budgetary allocation for salaries and benefits of Members of the Bargaining Unit but such reduction shall not exceed the amount of the reduction specified by the Commission. The decision of the Board of Governors shall be taken and written notice thereof sent to the Financial Commission within two (2) weeks of receipt of the notice mentioned in clause 10.15.11 above.

10.15.12 À la suite des conclusions du Comité financier, le Conseil de gouverneurs peut réduire l'allocation budgétaire consacrée aux traitements et avantages sociaux des Membres de l'unité de négociation, mais cette réduction ne doit pas dépasser le montant précisé par le Comité. Le Conseil des gouverneurs prend sa décision et un avis écrit est envoyé au Comité financier dans les deux (2) semaines suivant la réception de l'avis mentionné dans la clause 10.15.11 ci-dessus.

10.15.13 Within twenty (20) days the Financial Commission shall apportion among the Faculties, Library and similar units, the reduction in the budgetary allocation for salaries and benefits of the Members of the Bargaining Unit. Whenever possible, such reductions will be divided in a proportionate amount among the Faculties and Library within the University unless there is a clear and substantial reason for doing otherwise.

10.15.13 Dans les vingt (20) jours, le Comité financier répartit entre les facultés, la bibliothèque, et les unités analogues, la réduction de l'allocation budgétaire consacrée aux traitements et avantages sociaux des Membres de l'unité de négociation. Autant que possible, ces réductions sont réparties de façon proportionnelle entre les facultés et la bibliothèque de l'Université, à moins de raison claire et importante pour agir autrement.

10.15.14 Within thirty (30) days, the Faculties/Library through their respective Faculty/Library Councils shall apportion the budgetary reduction among the Departments/Schools within the Faculty/Library and determine which among its Members are to be laid off. Whenever possible such reductions will be divided among the units within a Faculty/Library in a

10.15.14 Dans les trente (30) jours, les facultés ou la bibliothèque, par l'intermédiaire de leurs Conseils respectifs de faculté ou de bibliothèque, répartissent la réduction budgétaire entre les Départements/Écoles de chaque faculté ou de la bibliothèque, et déterminent lesquels de ses Membres sont mis à pied. Autant que possible, ces

	proportionate amount unless there is a clear and substantial reason for doing otherwise.		réductions sont réparties de façon proportionnelle entre les unités de la faculté ou de la bibliothèque, à moins de raison claire et importante pour agir autrement.
10.15.15	The principal criteria in the termination/lay-off of Members within a Department, School or similar unit shall be:	10.15.15	Les critères principaux pour la terminaison de contrat ou la mise à pied des Membres d'un Département/d'une École ou d'une unité analogue sont les suivantes :
	(a) The possession of qualifications suitable for the continuing function of the Faculty, School, Department or Library.		(a) La possession de titres universitaires convenables pour continuer de faire partie de la faculté, de l'école, du département ou de la Bibliothèque.
	(b) Quality of performance in teaching and research or scholarly activity where applicable.		(b) La qualité de l'enseignement, de la recherche ou des travaux de recherche selon le cas.
	(c) The possession of qualifications suitable for transfer with or without retraining to another academic or administrative position within the University.		(c) La possession de titres universitaires convenables pour être transféré (avec ou sans recyclage) dans un autre poste d'enseignement ou d'administration à l'intérieur de l'Université.
	(d) Contributions to the wider community.		(d) Les contributions à la collectivité.
10.15.16	Within a Department/School, a tenured Member shall not be terminated in preference to a non-tenured Member. For tenured Members, the more senior Member, in terms of service determined from the date at which tenure at the University became effective shall be retained unless, after applying the above criteria, there is a clear and substantial reason for doing otherwise.	10.15.16	À l'intérieur d'un Département/d'une École, un Membre ayant la permanence n'est pas mis à pied de préférence à un Membre n'ayant pas la permanence. Quand il s'agit de Membres ayant la permanence, c'est le Membre avec le plus d'ancienneté, calculée en termes d'années de service à partir de l'entrée en vigueur de la permanence à l'Université que l'on retient à moins que, après l'application des critères ci-dessus, il y ait une raison claire et importante pour agir autrement.
10.15.17	Those Members who are at least forty (40) years of age, have tenure and in respect of whom the sum of years of seniority from the effective date of tenure plus age equals at least fifty-five (55) shall be exempt from lay-off until all other academic staff within the Faculty/Library and not included in this category have been laid off.	10.15.17	Les Membres ayant au moins quarante (40) ans, la permanence, et pour lesquels le montant total de l'âge et des années d'ancienneté à partir de la date de la mise en vigueur de la permanence, est au moins égal à cinquante-cinq (55) ne sont mis à pied qu'une fois que tous les autres Membres du personnel de la faculté ou de la bibliothèque qui ne sont pas inclus dans cette catégorie ont été mis à pied.
10.15.18	Should the Faculty/Library Council fail to determine within thirty (30) days who among its Members is to be laid off, it shall be the responsibility of the Deans/University Librarian to apportion the budgetary reduction within their Faculty/Library. Should the Deans/University Librarian fail to make such a decision within seven (7) days, the Financial Commission shall make the apportionment of the budgetary reduction.	10.15.18	Si le Conseil de faculté ou de bibliothèque ne réussit pas dans les trente (30) jours à déterminer lesquels de ses Membres doivent être mis à pied, c'est la responsabilité du Doyen/Bibliothécaire en chef de répartir la réduction budgétaire pour sa propre faculté ou la bibliothèque. Si le Doyen/Bibliothécaire en chef ne réussit pas à prendre cette décision dans les sept (7) jours, c'est le Comité financier qui se charge de la répartition de la réduction budgétaire.
10.15.19	Members who are selected for lay-off under this Article shall be provided with written notice of the	10.15.19	Les Membres sélectionnés pour la mise à pied selon le présent article reçoivent un avis écrit motivé

reasons for their selection. Lay-offs under this Article shall not be treated or recorded as dismissals for cause.

indiquant les raisons pour lesquelles ils ont été sélectionnés. Les mises à pied effectuées en application du présent article ne sont ni considérées ni consignées dans les dossiers comme des congédiements pour cause.

10.15.20 After the selection of the Members who are to be laid off, but prior to the implementation of such lay-offs, the Employer shall make every reasonable effort to secure positions elsewhere in the University, including administrative positions, for those Members who are to be laid-off. Members who accept alternative academic employment retain all pre-existing employment rights, including credit for sabbaticals, salaries and pensions. Members who accept alternative employment shall be given the opportunity to retrain for a period of up to one (1) year for their new duties. The Employer shall pay any related tuition fees and full salary to the Member during this retraining period.

10.15.20 Après avoir opéré la sélection des Membres qui doivent être mis à pied, mais avant la mise en vigueur de ces mises à pied, l'Employeur fait tous les efforts raisonnables pour trouver des postes ailleurs dans l'Université, y compris des postes administratifs, pour les Membres visés. Les Membres qui acceptent un autre poste au sein de l'Université retiennent tous les droits qu'ils détenaient auparavant concernant leur emploi, y compris le crédit en vue de congé sabbatique, le traitement et la pension. Les Membres qui acceptent ce genre de poste ont la possibilité de se recycler pour leur nouvel emploi jusqu'à une durée de un (1) an maximum. L'Employeur paie tous les frais de scolarité et le traitement en entier du Membre pendant sa période de recyclage.

10.15.21 Groups and/or individuals who are selected for lay-off by a Faculty/Library Council or Dean/University Librarian, may grieve their selection under Article 11.10 – Grievance Procedure and Article 11.15 – Arbitration Procedure on the ground of bias or procedural error, as well as on the grounds that the criteria for lay-off have been applied in a manner that is discriminatory or is in bad faith. The right to grieve does not include the right to challenge the validity of the financial exigency.

10.15.21 Les groupes ou les individus sélectionnés pour la mise à pied par un Conseil de faculté ou de bibliothèque, ou par le Doyen/Bibliothécaire en chef, ont le droit de contester la décision de leur sélection selon l'article 11.10 – Procédure de grief et l'article 11.15 – Procédure d'arbitrage, en alléguant la partialité ou l'erreur de procédure, ou l'application discriminatoire des critères de sélection ou la mauvaise foi. Ce droit n'inclut pas le droit de contester la validité de la situation financière critique.

10.15.22 All tenured and probationary Members whose appointments are terminated pursuant to this Article shall have rights as set out hereafter:

10.15.22 Tous les Membres ayant la permanence ou un contrat probatoire et dont le contrat est terminé en vertu du présent article ont les droits énumérés ci-dessous :

- (a) (i) The University shall be obliged to offer twelve (12) months' notice or twelve (12) months' salary in lieu of notice followed by;
- (ii) One (1) month's salary for each year as a full-time employee provided that no tenured Member shall receive less than twelve (12) month's salary.

- (a) (i) L'Université est obligée de donner douze (12) mois de préavis ou douze (12) mois de traitement en guise de préavis, suivis par;
- (ii) Un (1) mois de traitement pour chaque année d'emploi à temps plein, à condition qu'aucun Membre ayant la permanence ne reçoive moins de douze (12) mois de traitement.

All payments under this clause shall be based on the Members' total salary including the University's contribution to pension and other benefit plans for their final full academic year of service at the University. In no case shall the number of months' salary paid under this clause exceed the time remaining until the normal retirement age of the Member.

Tous les paiements faits en application de cette clause sont calculés d'après le traitement total du Membre, y compris les versements de l'Université aux pensions et aux autres régimes d'avantages sociaux, applicable à sa dernière année complète de service à l'Université. En aucun cas le nombre de mensualités payé en application de la présente clause ne peut dépasser le nombre de mois qui restent avant la date

		normale de la retraite du Membre.	
(b)	First right of refusal of all academic vacancies within Laurentian University, for which they have academic competence as judged by the Vice-President, Academic in consultation with the Department/School to which the individual is to be appointed for a period of three (3) years from the effective date of termination. Individuals who accept such positions shall return to the University at the rank they held when they were laid off, with full recognition for years of service at Laurentian. Disputes arising out of these recall procedures are referable to the Grievance and Arbitration process set out in this Collective Agreement.	(b)	Le droit prioritaire de refus de tous les postes universitaires vacants à l'Université Laurentienne, pour lesquels le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, en consultation avec le Département/l'École auquel l'individu doit être nommé, estime que le Membre mis à pied a les compétences universitaires, et ce durant une période de trois (3) ans à compter de la date effective de la mise à pied. Les individus qui acceptent ce genre de poste reviennent à l'Université au rang qu'ils occupaient avant d'être mis à pied, avec la reconnaissance entière de leurs années d'ancienneté à l'Université. Les mésententes résultant de ces mesures de rappel ressortent de la procédure de grief et arbitrage décrite dans la présente Convention collective.
	Individuals who are recalled pursuant to this Article shall have up to thirty (30) days to accept such recall offer, and shall terminate their alternative employment and take up the offered post, as soon as they are contractually able to do so but in no instance later than six (6) months after accepting the recall offer.		Un individu qui est rappelé en vertu du présent article a jusqu'à trente (30) jours pour accepter l'offre de rappel, et doit terminer son autre emploi et entrer dans ses fonctions dès qu'il lui est possible de se libérer de son autre contrat, mais jamais plus de six (6) mois après avoir accepté l'offre de réembauche.
(c)	Reasonable efforts by the Employer to assist a laid-off Member in obtaining alternative employment including the use of professional assistance as well as access to University resources.	(c)	Des efforts raisonnables de la part de l'Employeur pour aider un Membre mis à pied à trouver un autre emploi, y compris l'usage d'aide professionnelle ainsi que l'accès aux ressources de l'Université.
(d)	Reasonable access to Library, laboratory and computer facilities subject to the agreement of the Dean/University Librarian concerned until suitable alternative employment is secured or for three (3) years whichever is less.	(d)	Un accès raisonnable à la bibliothèque, aux services informatiques et aux laboratoires, avec l'accord du Doyen/Bibliothécaire en chef intéressée jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi convenable, ou pendant trois (3) ans, au plus.
(e)	Eligibility for themselves and their dependants for exemption from tuition and Physical Education fees until suitable alternative employment is secured or for three (3) years, whichever is less.	(e)	La possibilité pour lui et les membres de sa famille d'être exemptés de frais de scolarité et de cotisation au Service d'éducation physique jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi convenable ou pendant trois (3) ans au plus.
10.15.23	Notice of academic vacancies shall be deemed to be good and sufficient if they are sent by the Board of Governors to the Member's last known address with a copy to the Union. Any Member who fails to reply within thirty (30) days or who refuses a permanent position offered under this Article shall lose all rights of recall.	10.15.23	L'avis de vacance de postes universitaires est considéré comme valable s'il est envoyé par le Conseil de gouverneurs à la dernière adresse connue du Membre, avec copie au Syndicat. Tout Membre qui ne répond pas dans un délai de trente (30) jours ou qui refuse un poste permanent qui lui est offert selon le présent article, perd tous ses droits de rappel.
10.15.24	A Member accepting a permanent position at Laurentian University will no longer receive severance pay.	10.15.24	Un Membre qui accepte un poste permanent à l'Université ne reçoit plus d'indemnité de rupture de contrat.

- | | |
|--|---|
| 10.15.25 Any vacancy that occurs and that cannot be filled through the recall procedures in this Article will be filled in accordance with the normal hiring practices. | 10.15.25 Tout poste vacant qui ne peut être rempli par les mesures de rappel décrites dans le présent article est rempli selon les méthodes normales d'embauche. |
| 10.15.26 Tenured Members, whose appointments are terminated while they are on leave as in Article 3.2, shall have the same rights as other tenured Members in accordance with the terms of this Article. | 10.15.26 Un Membre ayant la permanence, et dont le contrat est terminé pendant qu'il est en congé d'après l'article 3.2 a les mêmes droits que les autres Membres ayant la permanence, selon les termes du présent article. |
| 10.15.27 Laid off Members who are recalled shall repay any portion of the allowance specified in clause 10.15.22 above which exceeds their entitlement had they continued to occupy their normal position. | 10.15.27 Les Membres mis à pied et qui sont rappelés remboursent toute portion de leur allocation financière décrite dans la clause 10.15.22 ci-dessus dépassant le montant auquel ils auraient eu droit s'ils avaient continué à occuper normalement leur poste. |
| 10.15.28 The cost of the Financial Commission established under this Article shall be borne by the Employer. | 10.15.28 Les frais encourus par le Comité financier créé d'après le présent article sont payés par l'Employeur. |

GRIEVANCE AND ARBITRATION**ARTICLE 11.10 – GRIEVANCE PROCEDURE**

- 11.10.1 There shall be no discrimination, harassment or coercion, of any kind, practised against any persons involved in these procedures.
- 11.10.2 The Union and the Employer agree to make every reasonable effort to settle all grievances in a prompt, just and equitable manner.
- 11.10.3 **Definitions**
- (a) Grievance: A "grievance" shall mean any difference arising from the interpretation, application, administration or alleged violation of the Collective Agreement, including any question as to whether a matter is arbitrable in accordance with the *Labour Relations Act, 1995*.
 - (b) Grievor: The grievor is either the Union which initiates a grievance against the Employer on behalf of a Member or group of Members or itself, or the Employer which initiates a grievance against the Union, an individual Member or a group of Members except as otherwise prohibited in this Collective Agreement.
 - (c) Individual Grievance: An individual grievance is a grievance initiated by the Union on behalf of an individual Member.
 - (d) Group Grievance: A group grievance is a grievance initiated by the Union on behalf of a group of Members.
 - (e) Policy Grievance: A policy grievance is a grievance by a Union which may involve a matter of general policy or of general application of the Collective Agreement.
 - (f) Union Grievance: A union grievance is a grievance which directly affects the Union.
 - (g) Employer Grievance: An employer grievance is a grievance initiated by the Employer.
 - (h) "Working days": Working days shall mean Monday through Friday, excluding Recognised and other Holidays identified in Article 7.10 – Recognized and Other Holidays including the customary December – January recess, as well as the months of July and August.

GRIEF ET ARBITRAGE**ARTICLE 11.10 – PROCÉDURE DE GRIEF**

- 11.10.1 Il est convenu que les personnes concernées par ces procédures ne sont exposées à la discrimination, à l'harcèlement ou à la coercition en aucune façon.
- 11.10.2 Le Syndicat et l'Employeur conviennent de faire tous les efforts raisonnables pour régler tous les griefs de façon prompt, juste et équitable.
- 11.10.3 **Définitions**
- (a) Grief : Un grief signifie tout différend survenant de l'interprétation, de l'application, de l'administration ou de la présumée violation de la présente Convention collective (y compris la question de savoir si une affaire est arbitrable), en conformité avec la *Loi de 1995 sur les relations de travail*.
 - (b) Plaignant : Un plaignant signifie ou le Syndicat qui dépose un grief contre l'Employeur au nom d'un Membre, d'un groupe de Membres ou du Syndicat comme telle, ou l'Employeur qui dépose un grief contre le Syndicat, un Membre individuel ou un groupe de Membres, sauf stipulations contraires dans la présente Convention collective.
 - (c) Grief individuel : Un grief individuel est un grief déposé par le Syndicat au nom d'un Membre individuel.
 - (d) Grief collectif : Un grief collectif est un grief déposé par le Syndicat au nom d'un groupe de Membres.
 - (e) Grief de principe : Un grief de principe est un grief déposé par un Syndicat et qui concerne une politique générale ou une application générale de la Convention collective.
 - (f) Grief syndical : Un grief syndical est un grief qui affecte directement le Syndicat.
 - (g) Grief de l'Employeur : Un grief de l'Employeur est un grief déposé par l'Employeur.
 - (h) "Jours ouvrables" : Jours ouvrables signifie du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés statutaires et autres indiqués à l'article 7.10 – Jours fériés statutaires et autres, des vacances habituelles de décembre - janvier et des mois de juillet et d'août.

11.10.4	The time limits specified in this Article may be extended by mutual agreement by the Parties. Moreover, an arbitrator shall have the power to waive time limits. The amended time limits must be specified in writing.	11.10.4	Les délais prescrits dans le présent article peuvent être prolongés avec l'accord des deux Parties. De plus, un arbitre a le pouvoir de supprimer l'application des délais prescrits. L'amendement des délais prescrits est précisé par écrit.
11.10.5	Notwithstanding clause 11.10.2 above, a grievor shall have recourse to the grievance procedures set out below if such grievor is convinced that no settlement can be reached by informal means, unless otherwise specified in this Collective Agreement.	11.10.5	Nonobstant la clause 11.10.2 ci-dessus, un plaignant a recours à la procédure de grief établie ci-dessous si ce plaignant est convaincu qu'aucun accord ne peut être obtenu par moyen informel, sauf stipulations contraires dans la présente Convention collective.
11.10.6	All communications required under these procedures shall be in writing and shall be delivered by registered mail or with written proof of receipt.	11.10.6	Toutes les communications nécessaires à la procédure de grief se font par écrit et elles sont livrées, par courrier recommandé ou avec un reçu écrit.
11.10.7	No technical violation or irregularity occasioned by clerical, typographical or technical error in the written specification of the grievance shall prevent the substance of a grievance from being heard and judged on its merits.	11.10.7	Une violation technique ou une irrégularité technique qui découle d'une erreur d'écriture ou d'une faute typographique ou technique dans la description du grief n'empêche pas d'entendre la teneur du grief et de juger de son bien-fondé.
11.10.8	All Parties to a grievance shall be bound by and shall promptly implement all decisions arrived at under the procedures described in this Article.	11.10.8	Les Parties en cause sont tenues d'appliquer au plus tôt toutes les décisions rendues à la suite de la procédure décrite dans le présent article.
11.10.9	Applicability of Grievance Procedures	11.10.9	Applicabilité des procédures de griefs
(a)	The following decisions will not be subject to grievance:	(a)	Les décisions suivantes ne peuvent pas faire l'objet d'un grief :
(i)	Non-renewal of term appointments as per Article 5.20 – Appointment and Renewal;	(i)	Non-renouvellement d'une nomination à durée limitée selon l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat;
(ii)	The award of a merit increment as per Article 8.25 – Merit Increments.	(ii)	Attribution d'une augmentation au mérite selon l'article 8.25 – Augmentation au mérite.
(b)	The following decisions will be subject to grievance only in the case of allegations of either violations of academic freedom, significant procedural irregularities or discrimination:	(b)	Les décisions suivantes peuvent faire l'objet d'un grief dans l'un ou l'autre des cas suivants seulement : allégations de violations de la liberté académique, irrégularités importantes dans les procédures ou discrimination.
(i)	The non-renewal of a probationary appointment when the Vice-President, Academic confirms a negative recommendation of an FPC/FFPC/LPC;	(i)	Non-renouvellement d'un contrat probatoire lorsque le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche confirme une recommandation négative du CCPF/CCPLF/CBAP.
(ii)	The denial of a first application for promotion to a particular rank when the Vice-President, Academic confirms a negative recommendation of an FPC/FFPC/LPC (and the denial of a second application for promotion	(ii)	Rejet d'une première demande de promotion à un rang particulier (et le rejet d'une deuxième lorsque les deux (2) demandes sont déposées dans des années consécutives) lorsque le Vice-recteur à l'enseignement et à la

where the two (2) applications are made in consecutive years);

- (iii) The denial of an early application for tenure when the Vice-President, Academic confirms a negative recommendation of an FPC/FFPC/LPC;
- (iv) The decision of the Vice-President, Academic, regarding academic workload as per paragraph 5.40.6 (d) of Article 5.40 – Academic Workload.

- (c) Grievances concerning Renewal as per Article 5.20 – Appointment and Renewal, concerning tenure as per Article 5.60 – Tenure Evaluation Procedures, and concerning promotion as per Article 5.65 – Promotion Procedures, shall proceed directly to arbitration as set forth in Article 11.15 – Arbitration Procedure.
- (d) Grievances concerning dismissal as per Article 5.80 – Dismissal Procedures shall proceed directly to Step 2 – Formal Grievance Procedure as set forth in this Article.

11.10.10 **Step 1 – Informal Grievance Procedure**

The Union and the Employer agree to make reasonable efforts to settle grievances promptly by informal and amicable means. Thus, the grievor shall first attempt to get the matter under question resolved by informal means within thirty (30) working days of the date upon which the grievor had notice of the event or decision giving rise to the grievance. This would normally involve contacting the Dean/University Librarian concerned before bringing the matter to the Vice-President, Academic. However, this does not preclude making the Vice-President, Academic aware of such a grievance, nor does it preclude a grievance from being addressed to the Vice-President, Academic initially or early on in the process.

11.10.11 **Step 2 – Formal Grievance Procedure**

- (a) The grievor shall present a notice of grievance in writing to the Vice-President, Academic in the case of a Member, or to the President of the Union in the case of the Employer, within thirty (30) working days of the date upon which the grievor had notice of the event or decision giving rise to the grievance. The notice of grievance shall

recherche confirme une recommandation négative du CCPF/CCPLF/CBAP.

- (iii) Refus par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche d'une demande anticipée de permanence et confirmant la recommandation négative de CCPF/CCPLF/CBAP.
- (iv) Décision du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche en matière de charge de travail universitaire en vertu de l'alinéa 5.40.6 (d) de l'article 5.40 – Charge de travail universitaire.

- (c) Les griefs touchant le renouvellement selon l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat; la permanence selon l'article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence; et la promotion selon l'article 5.65 – Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion doivent être soumis directement à l'arbitrage tel qu'indiqué dans l'article 11.15 – Procédure d'arbitrage.
- (d) Les griefs touchant le renvoi selon l'article 5.80 – Suspension et renvoi passent directement à l'Étape 2 – Procédure formelle de grief tel qu'établi dans le présent article.

11.10.10 **Étape 1 – Procédure informelle de grief**

Le Syndicat et l'Employeur conviennent de faire tous les efforts raisonnables pour régler informellement les griefs de façon expéditive et à l'amiable. Par conséquent le plaignant s'efforce en premier lieu de faire résoudre à l'amiable la question dans les trente (30) jours ouvrables suivant la date à laquelle il a été informé du fait ou de la décision causant le grief, ce qui devrait normalement comporter la mise au courant du Doyen/Directeur de la bibliothèque concerné avant de soumettre la question au Vice-recteur à l'enseignement. Toutefois, il n'est pas exclus d'informer le Vice-recteur à l'enseignement au sujet du grief, et un grief peut être soumis à l'origine du processus ou relativement tôt au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche.

11.10.11 **Étape 2 – Procédure formelle de grief**

- (a) Le plaignant dépose un avis par écrit auprès du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche quand il s'agit d'un Membre, ou auprès du président du Syndicat quand il s'agit de l'Employeur, dans les trente (30) jours ouvrables suivant la date à laquelle le demandeur a été informé du fait ou de la décision causant le grief. L'avis de grief doit

- | | |
|---|---|
| <p>specify the matter(s) in dispute, the article(s) alleged to have been violated, and the remedy sought.</p> <p>(b) In the event of a grievance concerning renewal, tenure or promotion as per paragraph 11.10.9 (c) above, the notice of grievance shall also include the name of the grievor's appointee to the Arbitration Panel.</p> <p>(c) No later than fifteen (15) working days following the receipt of the grievance, the Employer representative shall meet with the Union representative. The Parties shall make every reasonable attempt to resolve the grievance.</p> <p>(d) If the grievance is resolved at this stage, such settlement shall be reduced to writing and countersigned by the Union representative and the Employer representative within fifteen (15) working days of the meeting at which the settlement was reached.</p> <p>(e) In the event that the Union representative and the Employer representative cannot resolve the grievance within fifteen (15) working days of the meeting(s) specified in paragraph 11.10.11 (c), the Employer representative shall forward in writing to the Union representative the reasons for denying the grievance.</p> | <p>préciser la ou les questions en litige, le ou les articles censément violés et la solution recherchée.</p> <p>(b) Lorsque le grief porte sur le renouvellement du contrat, la permanence ou une promotion, en vertu de l'alinéa 11.10.9 (c) ci-dessus, l'avis de grief doit aussi préciser le nom de la personne choisit par le plaignant pour siéger sur le tribunal d'arbitrage.</p> <p>(c) Au plus tard quinze (15) jours après la réception de l'avis de grief, le représentant de l'Employeur rencontre le représentant du Syndicat. Les Parties font tous les efforts raisonnables pour régler le grief.</p> <p>(d) Si le grief est réglé à cette étape, ce règlement est dressé et contresigné par le représentant du Syndicat et le représentant de l'Employeur au plus tard quinze (15) jours ouvrables après la réunion où le règlement est atteint.</p> <p>(e) Lorsque le représentant du Syndicat et le représentant de l'Employeur ne peuvent pas régler le grief dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la ou les réunions indiquées à l'alinéa 11.10.11 (c) ci-dessus, le représentant de l'Employeur transmet par écrit au représentant du Syndicat les raisons du rejet du grief.</p> |
|---|---|

ARTICLE 11.15 – ARBITRATION PROCEDURE**ARTICLE 11.15 – PROCÉDURE D'ARBITRAGE**

- | | |
|---|--|
| <p>11.15.1 (a) Failing settlement and/or timely response under the foregoing grievance procedure, any grievance may then be submitted to arbitration as hereinafter provided under its own distinct arbitral procedure. If no written request for arbitration is received within thirty (30) working days after the decision of the Vice President, Academic or the Union President under Step 2 – Formal Grievance Procedure of the grievance procedure is given, the grievance shall be deemed to have been abandoned.</p> <p>(b) When either Party requests that any matter be submitted to Arbitration as provided in this Article, it shall make such request in writing addressed to the other Party of this Collective Agreement, and at the same time appoint a nominee. Within fifteen (15) working days thereafter, the other Party shall appoint its nominee, provided however, that if such Party fails to appoint its nominee as herein required, the Minister of Labour for</p> | <p>11.15.1 (a) Lorsque la procédure de règlement de grief indiquée à l'article précédent ne donne pas lieu à un règlement et/ou à une réponse prompte, tout grief peut être soumis à l'arbitrage selon la procédure décrite ci-après, la procédure d'arbitrage étant un recours distinct. Si aucune demande écrite d'arbitrage n'est reçue dans les trente (30) jours qui suivent la décision du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche ou du Président du Syndicat selon l'Étape 2 – Procédure formelle de grief, le grief est considéré comme retiré.</p> <p>(b) Quand l'une ou l'autre partie demande qu'une question soit soumise à l'arbitrage en vertu du présent article, elle présente cette demande par écrit à l'autre partie de la présente Convention collective et par la même occasion, elle nomme une personne pour siéger sur le conseil d'arbitrage. Dans les quinze (15) jours qui suivent, l'autre partie nomme une personne pour siéger sur le conseil d'arbitrage, mais si cette partie ne</p> |
|---|--|

Ontario shall have the power to make such appointment upon application thereto by the Party invoking the arbitration procedure. The two (2) nominees shall attempt to agree upon a chairperson of the Arbitration Board. If they are unsuccessful in agreeing upon such a chairperson within a period of twenty (20) working days of the appointment of the second nominee, they shall request the Minister of Labour for Ontario to appoint a chairperson.

- (c) The time limits specified in this Article may be extended by mutual agreement by the Parties. However, the thirty (30) working day time limit set out in paragraph 11.15.1 (a) above referring a grievance to arbitration shall not be waived and/or extended pursuant to the *Labour Relations Act, 1995*. Moreover, an arbitrator shall be bound by this provision.
- (d) Saturdays, Sundays, Recognised and other Holidays identified in Article 7.10 – Recognized and Other Holidays including the customary December – January recess as well as the months of July and August are not to be counted in the time limits set out in this Article.

11.15.2 No person may be appointed to the Arbitration Board who has been involved in an attempt to negotiate or settle the grievance.

11.15.3 The Arbitration Board shall not be authorized to make any decisions inconsistent with the provisions of this Collective Agreement, nor to alter, modify, add to, or amend any part of this Collective Agreement.

11.15.4 No matter may be submitted to arbitration which has not been properly carried through all requisite steps of the Grievance Procedure hereinbefore set out unless otherwise agreed to in writing between the Parties.

11.15.5 The proceedings of the Arbitration Board will be expedited by the Parties hereto, and the decision of the majority and, where there is no majority, the decision of the chairperson will be final and binding upon the Parties hereto, and the Employee or Employees concerned.

11.15.6 Each of the Parties hereto will bear the expenses of the nominee appointed by it, and the Parties will share equally the fees and expenses, if any, of the chairperson of the Arbitration Board.

nomme pas une personne tel qu'exigé aux présentes, le ministre du Travail de l'Ontario a le pouvoir de la nommer à la demande de la partie qui se prévaut de la procédure d'arbitrage. Les deux (2) personnes nommés tentent de s'entendre sur la nomination d'un président du conseil d'arbitrage. Si les Parties ne s'entendent pas sur la nomination d'un président dans les vingt (20) jours qui suivent la nomination de la deuxième personne, elles demandent au ministre du Travail de l'Ontario de nommer un président.

- (c) Les délais prescrits dans le présent article peuvent être prolongés avec l'accord des deux Parties. Toutefois, la limite de trente (30) jours ouvrables indiquée à l'alinéa 11.15.1 (a) ci-dessus pour se prévaloir de la procédure d'arbitrage ne peut pas être supprimée et/ou prolongée, en application de la *Loi de 1995 sur les relations de travail*. De plus, cette provision s'applique à un arbitre.

- (d) Les samedis, les dimanches, les jours fériés et les autres congés indiqués à l'article 7.10 – Jours fériés statutaires et autres, y inclus les congés habituels de décembre - janvier ainsi que les mois de juillet et d'août ne sont pas visés par les délais indiqués dans le présent article.

11.15.2 Une personne impliquée dans une tentative de négocier ou de régler le grief ne peut pas être nommé au conseil d'arbitrage.

11.15.3 Le conseil d'arbitrage n'est pas autorisé à prendre des décisions qui ne sont pas conformes aux provisions de la présente Convention collective, non plus à adapter, à modifier, à ajouter ou à amender quelque partie que ce soit de la présente Convention collective.

11.15.4 Une question qui n'a pas franchi adéquatement toutes les étapes prescrites de la procédure de grief établie dans l'article précédent ne peut pas être soumise à l'arbitrage, sauf si les Parties en conviennent par écrit.

11.15.5 Les Parties aux présentes assurent que les procédures du conseil d'arbitrage se feront de façon expéditive et la décision de la majorité, ou du président s'il n'y a pas de décision majoritaire, est définitives et lie les parties et l'Employé ou les Employés visés.

11.15.6 Chacune des Parties aux présentes assume les frais de la personne qu'ils ont nommée et les Parties partagent également les honoraires et les frais, le cas échéant, du président du conseil d'arbitrage.

11.15.7 Wherever the term "Arbitration Board" is referred to in this Collective Agreement, the Parties hereto may mutually agree, in writing, to substitute a mutually agreeable arbitrator for the Arbitration Board at the time of reference to arbitration and the other provisions referring to Arbitration Board shall appropriately apply.

11.15.7 Partout où cette Convention collective fait mention du « conseil d'arbitrage » dans la présente Convention collective, les Parties aux présentes peuvent convenir par écrit de remplacer le conseil d'arbitrage par un arbitre acceptable aux deux Parties au moment de se prévaloir du processus d'arbitrage, en quel cas les autres provisions visant le conseil d'arbitrage s'appliquent à juste titre.

STRIKES AND LOCKOUTS**ARTICLE 12.10 – STRIKES AND LOCKOUTS**

- 12.10.1 The University and the Union hereby agree that there shall not be, during the currency of this Collective Agreement, any lockout by the University or any strike by Members of the Union.
- 12.10.2 A Member shall not be dismissed per Article 5.80 – Dismissal Procedures or disciplined per Article 5.75 – Disciplinary Measures for refusing to cross a picket line on campus which has been established in full compliance with existing laws. The Employer may, however, dock such a Member's salary by one three hundred and sixty-fifth (1/365) for each day lost.

GRÈVE ET LOCK-OUT**ARTICLE 12.10 – GRÈVE ET LOCK-OUT**

- 12.10.1 L'Université et le Syndicat conviennent qu'il n'y aura pas de lock-out de la part de l'Université, ni de grève de la part des Membres du Syndicat pendant la durée de la présente Convention collective.
- 12.10.2 Un Membre ne peut être renvoyé (licencié) d'après l'article 5.80 – Suspension et renvoi ni discipliné d'après l'article 5.75 – Mesures disciplinaires pour refus de traverser une ligne de piquetage sur le campus quand celle-ci est établie en conformité totale avec les lois en vigueur. L'Employeur a cependant la possibilité de retenir un trois cent soixante-cinquième (1/365^e) du traitement du Membre pour chaque jour où il n'a pas travaillé.

VALIDITY, DURATION AND CONTINUANCE OF THE COLLECTIVE AGREEMENT**ARTICLE 13.10 – VALIDITY OF THE COLLECTIVE AGREEMENT**

13.10.1 In the event of any of the provisions of this Collective Agreement or any practices established hereby being contrary to the provisions of any applicable law hereinafter enacted, this Collective Agreement shall not be deemed to be abrogated, but shall be amended so as to conform with the regulations of any such law.

ARTICLE 13.15 – DURATION AND CONTINUANCE OF THE COLLECTIVE AGREEMENT

13.15.1 This Collective Agreement shall come into effect upon ratification by the Parties and shall continue in effect to June 30, 2011 and shall continue from year to year thereafter unless either Party gives the other Party notice in writing, not more than one hundred and fifty (150) days but not less than one hundred and twenty (120) days prior to the thirtieth (30th) of June in 2011 or in any year following June 30, 2011, that it desires to amend or terminate this Collective Agreement.

13.15.2 If notice is given as provided in clause 13.15.1 above, the two Parties to this Collective Agreement shall meet within ten (10) days.

13.15.3 During any period of negotiations, this Collective Agreement shall remain in force. If a new Collective Agreement has not been ratified by both Parties by June 30 of the year in which notice has been given as provided for in clause 13.15.1 above, then all the provisions of this Collective Agreement shall continue in force (but these provisions shall not constitute a Collective Agreement) until either:

(a) A new Collective Agreement has been ratified by both Parties.

or

(b) Following conciliation, a strike or lockout is declared in accordance with the Ontario *Labour Relations Act, 1995*.

13.15.4 At least ten (10) days before the termination of this Collective Agreement, a separate memorandum which shall continue in force thereafter, shall be signed by the Parties to the effect that in the event of a strike or lockout,

VALIDITÉ, DURÉE ET CONTINUATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE**ARTICLE 13.10 – VALIDITÉ DE LA CONVENTION COLLECTIVE**

13.10.1 Dans le cas où une des dispositions de la présente Convention collective ou un des usages qui en découlent s'avère contraire aux dispositions d'une éventuelle loi votée à l'avenir, cela ne constitue pas l'abrogation de la présente Convention collective, qui doit être modifiée en conséquence, pour la rendre conforme aux nouveaux règlements légaux.

ARTICLE 13.15 – DURÉE ET CONTINUATION DE LA PRÉSENTE CONVENTION COLLECTIVE

13.15.1 La présente Convention collective entre en vigueur après ratification des Parties et continue d'être en vigueur jusqu'au 30 juin 2011; elle continue d'être valide d'année en année par la suite, jusqu'à ce que l'une des Parties fasse parvenir par écrit à l'autre partie, moins de cent cinquante (150) jours et plus de cent vingt (120) jours avant le trentième (30e) jour de juin, en 2011, ou de toute année après le 30 juin 2011, un avis indiquant qu'elle désire amender ou terminer la présente Convention collective.

13.15.2 Si l'avis est envoyé comme prévu dans la clause 13.15.1 ci-dessus, les deux Parties à la présente Convention collective se réunissent dans les dix (10) jours.

13.15.3 La présente Convention collective reste en vigueur pendant toute période de négociations. Si une nouvelle Convention collective n'est pas ratifiée par les deux Parties avant le 30 juin de l'année pendant laquelle l'avis a été reçu comme il est prévu dans la clause 13.15.1 ci-dessus, toutes les mesures de la présente Convention collective continuent d'être en vigueur (mais ces mesures ne constituent pas une Convention collective) jusqu'à ce que :

(a) une nouvelle Convention collective soit ratifiée par les deux Parties,

ou

(b) à la suite d'une conciliation, une grève ou un lock-out sont déclarés en accord avec la *Loi de 1995 sur les relations de travail* de l'Ontario.

13.15.4 Au moins dix (10) jours avant la fin de la présente Convention collective, un mémoire séparé, qui doit continuer d'être appliqué par la suite, est signé par les Parties et stipule que, dans l'éventualité d'une grève ou d'un lock-out,

- (a) Members whose ongoing research requires access to University facilities in order to prevent irreparable damage to research facilities (such as loss of live and/or decomposable materials) shall be allowed access to the facilities usually associated with such research. Such access will be limited to maintaining the facilities and shall not be used to continue the research. Such Members shall give notice in writing of their access requirements to the President of the Union and to their Deans/University Librarian. Such notice will normally be given at least ten (10) days before the date of termination of the Collective Agreement.
- (b) The Union will assume the costs of maintaining Members' eligibility in the University's hospital, extended health and dental care plans.

- (a) Les Membres dont la recherche en cours nécessite l'accès à l'Université pour éviter des dommages irréparables aux équipements de recherche (comme par exemple la perte de matériaux vivants ou décomposables) ont accès aux équipements généralement associés à cette recherche. Cet accès est limité à l'entretien de l'équipement et n'est pas utilisé pour poursuivre la recherche. Ces Membres font savoir par écrit leurs besoins au Président du Syndicat et à leur Doyen/Bibliothécaire en chef. Cet avis écrit est normalement envoyé au moins dix (10) jours avant la date de terminaison de la Convention collective.
- (b) Le Syndicat prend en charge les coûts associés au maintien pour les Membres des droits aux régimes de l'Université couvrant l'hospitalisation, l'assurance-maladie complémentaire et les soins dentaires.

APPENDIX A-1

[1995 OLRB Designation of the Bargaining Unit]

ANNEXE A-1

[Désignation de l'unité de négociation par la CRT en 1995]

ONTARIO LABOUR RELATIONS BOARD**COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DE L'ONTARIO**

FILE NO. 3328-93-R

DOSSIER 3328-93-R

BETWEEN:

Laurentian University Faculty Association "Applicant"
v.
Laurentian University of Sudbury "Responding Party"

ENTRE :

L'Association des professeurs de l'Université
Laurentienne, Requérante
ET
L'Université Laurentienne de Sudbury, Intimée

BEFORE:

Kevin Whitaker, Vice-Chair, and
Board Members J.A. Rundle and P.V. Grasso.

EN PRÉSENCE DE :

Kevin Whitaker, vice-président, et de
J.A. Rundle et P.V. Grasso, membres de la
Commission.

DECISION OF THE BOARD:

October 31, 1995

DÉCISION DE LA COMMISSION:

31 octobre 1995

1. This is an application for combination of bargaining units pursuant to section 7(1) of the Labour Relations Act to which the responding party has consented.
2. The applicant seeks the combination of two bargaining units consisting of employees of the responding party all of whom are represented by the applicant trade union.
3. Having regard to the agreement of the parties dated October 26, 1995, and the provisions of section 7(1) of the Act, the combination of the units requested is granted. The applicant's bargaining rights now pertain to the following combined bargaining unit:

All members of faculty, including professional librarians, employed by Laurentian University of Sudbury in the Regional Municipality of Sudbury, save and except administrators at or above the rank of director, academic staff, at or above the rank of dean, registrar, special assistant to the president, director of academic staff relations, translators, director of the library, director of graduate studies and research, members of the board of governors, and athletic coaches required as part of their duties to teach degree credit activity courses.

For the purposes of clarity the parties agree that:

1. Ceci est une requête pour combiner les unités de négociation, conformément à l'article 7(1) de la *Loi sur les relations de travail* et avec l'assentiment de l'intimée.
2. La requérante demande la combinaison de deux unités de négociation se composant d'employés de l'intimée qui sont tous représentés par le syndicat de la requérante.
3. Étant donné l'accord des Parties conclu le 26 octobre 1995 et les dispositions de l'article 7(1) de la Loi, la combinaison d'unités requise est accordée. Les droits de négociation de la requérante se rattachent maintenant à l'unité de négociation combinée suivante :

Tous les membres du corps professoral, y compris les bibliothécaires professionnels, employés par l'Université Laurentienne de Sudbury dans la municipalité régionale de Sudbury, excepté les administrateurs d'un rang égal ou supérieur à celui de Directeur, les professeurs d'un rang égal ou supérieur à celui de Doyen, le Secrétaire général, l'adjoint au Recteur, le Directeur de relations avec le personnel enseignant, les traducteurs, le Directeur de la bibliothèque, le Directeur des études supérieures et de la recherche, les membres du Conseil des gouverneurs et les entraîneurs des équipes sportives dont l'une des fonctions est d'enseigner des cours crédités dans un programme donnant droit à un grade universitaire.

Pour éviter les malentendus, les Parties conviennent que :

-
- | | |
|--|--|
| <p>1) The bargaining unit does not include full-time faculty members employed by Laurentian University for a period of not more than one year while on leave from another university, persons employed through the centre for continuing education to conduct instruction at off-campus centres located outside the Regional Municipality of Sudbury or through distance education delivery modes, persons employed to teach courses intended primarily for students who are not registered in a degree credit programme, persons assigned responsibility for teaching portions of courses coordinated by regular faculty members, such as teaching assistants, field consultants in social work, clinical teachers in nursing, laboratory technicians, clinical instructors, or outdoor school instructors.</p> | <p>1) L'unité de négociation ne comprend pas les professeurs à plein temps employés par l'Université Laurentienne pour une période de moins d'un an pendant qu'ils bénéficient d'un congé accordé par une autre université, les personnes employées par l'intermédiaire du Centre d'éducation permanente pour dispenser l'enseignement dans les centres hors campus situés à l'extérieur de la municipalité régionale de Sudbury ou par des modes de formation à distance, les personnes employées pour enseigner des cours destinées à l'origine aux étudiants non inscrits à un programme crédité menant à l'obtention d'un diplôme universitaire, les personnes ayant reçu la charge d'enseigner des portions de cours coordonnés par des membres du corps professoral, telles que des auxiliaires à l'enseignement, les superviseurs de stages en service social, les professeurs cliniques en sciences infirmières, les techniciens de laboratoire, les instructeurs cliniques ou les instructeurs des écoles de plein air.</p> |
| <p>2) The designation "members of the faculty including librarians" is deemed to include those aforementioned employees of Laurentian University who from time to time may be required to teach outside the City of Sudbury, unless otherwise excluded.</p> | <p>2) L'expression « membres du corps professoral incluant les bibliothécaires » désigne les employés de l'Université Laurentienne susmentionnés qui, à moins de disposition contraire, sont susceptibles d'enseigner, de temps à autre, en dehors de la ville du Grand Sudbury,</p> |
| <p>4. The effective date of this combination of the said bargaining units should be the earlier of (1) the date upon which the parties become bound by a collective agreement covering the current part-time bargaining unit, or (2) the date upon which notice to bargain is given by either party with respect to the renewal of the current collective agreement between the parties covering the full-time bargaining unit.</p> | <p>4. La date d'entrée en vigueur de cette combinaison des unités de négociation sera (1) celle à laquelle les Parties deviennent liées par une Convention collective couvrant l'actuelle unité de négociation des professeurs à temps partiel ou (2), si elle est plus rapprochée, celle à laquelle un avis de négociation est signifié par l'une des Parties relativement au renouvellement de la Convention collective actuelle qui couvre l'entente avec les professeurs à plein temps.</p> |
| <p>5. The expiry date of any first collective agreement covering the current part-time bargaining unit shall be the expiry date of the current collective agreement between the parties in respect of the current full-time bargaining unit, notwithstanding section 41(8) of the <u>Labour Relations Act</u>, unless the parties agree otherwise in writing.</p> | <p>5. La date d'expiration de n'importe quelle première Convention collective couvrant l'actuelle unité de négociation des professeurs à temps partiel est la date d'expiration de la Convention collective actuelle entre les Parties en ce qui concerne l'unité de négociation des professeurs à plein temps, malgré l'article 41(8) de la <i>Loi sur les relations de travail</i>, à moins que les Parties n'en conviennent autrement par écrit.</p> |

"KEVIN WHITAKER"
for the Board

KEVIN WHITAKER
pour le Conseil

APPENDIX A-2

[1979 OLRB Designation of the Bargaining Unit (for reference only)]

**OLRB CERTIFICATE AND DECISION
THE LABOUR RELATIONS ACT
BEFORE THE ONTARIO LABOUR RELATIONS BOARD**

BETWEEN:

Laurentian University Faculty Association "Applicant",
-and-
Laurentian University of Sudbury "Respondent".

CERTIFICATE

Upon the application of the applicant and in accordance with the provisions of The Labour Relations Act, THIS BOARD DOTH CERTIFY Laurentian University Faculty Association as the bargaining agent of all full-time members of faculty including full-time professional librarians employed by Laurentian University of Sudbury, Ontario, to whom at least fifty per cent of the salary at the University is paid by the University, save and except President, Vice-President, Academic, Special Assistant to the President, Deans, Director of the School of Graduate Studies, Directeur du Conseil de l'enseignement en français, Directeur of the Library, part-time members of faculty, technicians, faculty members employed by Laurentian University for a period of not more than one year while on leave from another university or other employer and members of the Board of Governors.

This certificate is to be read subject to the terms of the Board's decision(s) in this matter and, accordingly, by the bargaining unit described herein is to be read subject to any qualifications referred to in the said decision(s) of the Board.

DATED at Toronto this 9th day of July, 1979.

ONTARIO LABOUR RELATIONS BOARD

"D.K. AYNSLEY"
Registrar

ANNEXE A-2

[Désignation de l'unité de négociation par la CRT en 1979 (uniquement pour référence)]

**CERTIFICAT DE LA COMMISSION DES RELATIONS DU
TRAVAIL
LOI DES RELATIONS DU TRAVAIL
DEVANT LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
DE L'ONTARIO**

ENTRE :

L'Association des professeurs de l'Université
Laurentienne, Requérante
ET
L'Université Laurentienne de Sudbury, Intimée

CERTIFICAT

Après demande du requérant et en accord avec les mesures de la *Loi des relations du travail*, la présente COMMISSION CERTIFIE que l'Association des professeurs de l'Université Laurentienne est le seul agent de négociations de tous les Membres à plein temps du corps professoral, y compris les bibliothécaires professionnels à plein temps employés par l'Université Laurentienne de Sudbury, Ontario, à qui un minimum de cinquante pour cent du traitement est payé par l'Université, excepté le Recteur, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, l'adjoint spécial du Recteur, les Doyens, le Directeur des Études supérieures, le Directeur du Conseil de l'enseignement en français, le Directeur de la bibliothèque, les professeurs à temps partiel, les techniciens, les professeurs employés par l'Université Laurentienne pour une période de moins d'un an pendant qu'ils bénéficient d'un congé accordé par une autre université ou par un autre employeur, et les membres du Conseil des gouverneurs.

Ce certificat doit être interprété conformément aux termes des décisions de la Commission à ce sujet, et pour cette raison l'unité de négociation décrite dans le présent document est assujettie aux restrictions, s'il y a lieu, auxquelles se rapportent les décisions en question de la Commission.

FAIT à Toronto, le 9^e jour de juillet 1979.

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL DE
L'ONTARIO

D.K. AYNSLEY
Greffier

APPENDIX A-3

[1979 OLRB Decision (for reference only)]

ANNEXE A-3

[Décision de la CRT en 1979 (uniquement pour référence)]

ONTARIO LABOUR RELATIONS BOARD**LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
DE L'ONTARIO**

FILE NO. 1463-78-R

DOSSIER NO 1463-78-R

BETWEEN:

Laurentian University Faculty Association
(Applicant),
-and-
Laurentian University of Sudbury (Respondent),
-and-
Group of Employees (Objectors).

ENTRE :

L'Association des professeurs de l'Université
Laurentienne, (Requérante)
ET
L'Université Laurentienne de Sudbury, (Intimée)
ET
Un groupe d'employés, (Mis-en-cause)

BEFORE:

Arthur Haladner, Vice-Chair and
Board Members J.D. Bell and W.F. Rutherford.

EN PRÉSENCE DE :

Arthur Haladner, vice-président, et de
J.D. Bell et W.F. Rutherford, membres de la
Commission.

APPEARANCE:

C.M. Mitchell, T. Bartley and R. Kari for the applicant;
K.R. Valin for the respondent;
Jean Eugene Havel for the objectors.

ONT COMPARU :

C.M. Mitchell, T. Bartley et R. Kari pour la requérante;
K.R. Valin pour l'intimée;
Jean Eugène Havel pour les mis-en-cause.

DECISION OF THE BOARD:

1. On November 27, 1978 the applicant, Laurentian University Faculty Association, applied for certification for a unit of employees of Laurentian University. This hearing was called for the purpose of considering an objection to the conduct of the representation vote taken on April 4, 1979 and for the purpose of hearing representations from the parties on the issue of whether certain persons classified as "director" should be included or excluded from the bargaining unit.
2. At the hearing the Board indicated that while it regretted the fact that the ballot in this matter had not been printed in both French and English, it was not, in the circumstances, prepared to direct a new vote having regard to the delay and prejudice both to the applicant and to the future course of representation proceedings that such a direction would create. In so ruling, the Board pointed out that the desire for a French and English ballot had not been communicated until after the vote had been conducted and the results known. This, despite there having been, prior to the vote, ample opportunity to express that desire. The Board also expressed its opinion that the absence of a French and English ballot did not affect the outcome of the representation vote. In that vote the employees voted 107 to 81 in favour of the applicant.

DÉCISION DE LA COMMISSION :

1. Le 27 novembre 1978, la requérante, l'Association des professeurs de l'Université Laurentienne, a demandé la reconnaissance d'une entité des employés de l'Université Laurentienne. On a réuni cette audience dans le but d'examiner une objection à la conduite du vote de représentation qui eut lieu le 4 avril 1979, et dans le but d'entendre les observations des Parties sur le fait de savoir si certaines personnes, classifiées comme « Directeur d'école », devraient ou non faire partie de l'unité de négociation.
2. À l'audience, la Commission a exprimé son regret que les bulletins de vote n'aient pas été imprimés en français et en anglais, mais que, dans les circonstances, ce n'était pas une cause suffisante pour recommencer le vote, étant donné le délai et le préjudice que cela apporterait à la fois pour la requérante et pour le déroulement futur de la procédure de représentation. En prenant cette décision, la Commission a fait remarquer que la demande pour des bulletins de vote bilingues n'a été exprimée qu'après que le vote ait eu lieu et que le résultat en soit connu. Ceci bien qu'il y ait eu, avant le vote, toute possibilité pour exprimer ce désir. La Commission a également exprimé son avis que l'absence de bulletin de vote en français et en anglais n'a pas affecté le résultat du vote de représentation. Par ce scrutin, les employés ont voté, par 107 contre 81, en faveur de la requérante.

-
- | | |
|--|---|
| <p>3. Dealing now with the issue of Director status - the report of the Labour Relations Officer indicates that for the most part recommendations for hiring are made by the school's academic council or by the faculty as a group, and submitted to authorities superior to the director where the decision is made. Apart from Dean Hilldrup, who made one decision and one effective recommendation - after conducting interviews in South Africa when the senate appointments and promotions committee was not available - the involvement of directors in the hiring process is minimal.</p> | <p>3. Débat sur la question du statut de Directeur - Le Rapport de l'officier des Relations de travail indique que, pour la plupart, les recommandations d'embauche sont faites par le conseil pédagogique de l'école ou par le corps professoral, puis soumises aux autorités au-dessus du Directeur, lesquelles prennent la décision. Mis à part le Doyen Hilldrup, qui a pris une décision et fait réellement une recommandation - au cours d'entrevues effectuées en Afrique du Sud, alors que le comité des nominations et promotions du Sénat n'était pas sur place - les Directeurs sont peu impliqués dans le processus d'embauche.</p> |
| <p>4. Directors' role in evaluation of faculty members is primarily one of co-ordination, i.e., calling for recommendations from other faculty members, the school council or the appointments and promotions committee, and submitting them to higher authorities.</p> | <p>4. Les Directeurs ont un rôle principalement de coordination dans l'évaluation du personnel universitaire, comme, par exemple, recueillir les recommandations des autres professeurs, du conseil de l'école ou du comité des nominations et promotions, et les soumettre aux autorités supérieures.</p> |
| <p>5. Directors submit recommendations on promotions and tenure; however, there was no evidence that their recommendations, if contrary, outweigh those of the faculty as a group. Moreover, these recommendations are for the most part made with the participation of faculty members.</p> | <p>5. Les Directeurs soumettent les recommandations ayant trait aux promotions et à la permanence; cependant, leurs recommandations ne contrebalancent pas celles de l'ensemble des professeurs. De plus, ces recommandations sont, pour la plupart, faites en accord avec les professeurs.</p> |
| <p>6. Directors' recommendations on salary are limited to whether an increase should be granted. They have no discretion to recommend specific amounts.</p> | <p>6. Les recommandations des Directeurs, au sujet des salaires, se limitent au bien-fondé d'une augmentation. Ils n'ont pas le pouvoir de recommander un montant particulier.</p> |
| <p>7. Directors' role in discipline of faculty members is minimal, being limited to the occasional reprimand - in one of the two examples given after consultation with faculty and the Dean/Director of the Library. Directors have no authority to discharge or suspend.</p> | <p>7. Les Directeurs ont un rôle minime en fait de discipline, lequel ne dépasse pas une réprimande occasionnelle - qui, dans l'un des deux exemples cités, fut donnée après consultation avec la faculté et le Doyen. Les Directeurs n'ont pas autorité en matière de renvoi ou de suspension.</p> |
| <p>8. One director made a sabbatical recommendation which, as far as she knew, was accepted. However, the others had no independent involvement with the process, although one thought he could make a negative recommendation.</p> | <p>8. Un Directeur a fait une recommandation pour un congé sabbatique qui, à sa connaissance, fut acceptée. Cependant, les autres n'ont pas, en tant que directeurs, à s'engager, bien que certains pensent pouvoir faire une recommandation négative.</p> |
| <p>9. Directors' role in budget formulation is primarily consultative; in preparing budget recommendations, they consult with the school budget committee or their colleagues, and decisions are made at the Senate level. Directors have no authority to re-allocate funds having to do with salaries.</p> | <p>9. Le rôle des Directeurs, dans la formulation du budget, est principalement consultatif; ils prennent avis du comité du budget de l'école ou de leurs collègues, pour préparer les recommandations budgétaires, et les décisions sont prises au niveau du Sénat. Les Directeurs n'ont pas autorité pour redistribuer les fonds réservés aux salaires.</p> |
| <p>10. Directors assign work to the secretaries on the support staff and evaluate their performance. However, the time spent in the performance of these</p> | <p>10. Les Directeurs assignent leurs tâches aux secrétaires faisant partie du personnel de soutien, et ils évaluent leur travail. Cependant, ces fonctions</p> |
-

functions is minimal, and other faculty members are involved.

11. In Carleton University, (1975) OLRB Rep. June 500, the Board pointed out that there are significant differences between the university model, where decision-making is shared by a peer group, and the industrial model of hierarchic authority, where ultimate power resides above - typically, with the plant manager - and filters down through a management chain to the primary level of supervision - the unit supervisor, or foreman. It stated:

While the Board of Governors is, in a general overall sense, responsible for the business operations of the institution, and the senate for its academic policies, the power of detailed decision-making is diffuse and extends into the institution's basic organizational unit, the department. Moreover, management-type-decisions are made not only by the Board of Governors, the senate, the president, the senior administrative staff, the deans, but by faculty members as well and in more recent times, students, as members of various committees or boards... Important determinations of general application are made at the higher levels and in this sense, a parallel with the industrial model remains. What is novel is that many important decisions, narrower in scope and having to do with the academic and personnel matters applicable to limited groupings, do originate at the department level, subject only to endorsement at the higher levels.

12. In determining that department chairmen were employees for purposes of the Act and included in the bargaining unit, the Board in Carleton concluded:

In those areas of greatest importance, hiring, tenure, promotion, dismissal - the dominant role is played by the department collectively ... in the more routine areas, while some potential for the exercise of independent discretion exists, it is for the most part narrowly circumscribed. Moreover, in a substantive sense, the decisions in

demandent peu de temps, et les autres professeurs y participent.

11. Dans le cas de l'*Université de Carleton*, 1975 - C.R.T.O. rep. juin 500, la Commission a signalé les différences significatives qui existent entre le modèle universitaire, où la prise de décision est partagée de façon collégiale, et le modèle industriel hiérarchisé, où le pouvoir ultime appartient au sommet - généralement au directeur de l'entreprise - puis descend progressivement le long d'une série de cadres jusqu'au niveau primaire de surveillance - le chef d'équipe ou le contremaître. Elle déclare :

Alors que le Conseil des gouverneurs est, au sens général, responsable de la conduite des affaires de l'institution, et que le Sénat l'est de la politique universitaire, le pouvoir de prendre des décisions dans des cas particuliers, est dispersé et s'étend jusqu'à l'unité organisée de base de l'institution, le département. En outre, les décisions de type directorial sont prises non seulement par le Conseil des gouverneurs, le Sénat, le Recteur, le personnel administratif supérieur, les Doyens, mais aussi par les membres de la faculté, aussi bien que, depuis quelque temps, par les étudiants, quand ils sont membres de divers comités et bureaux ... D'importantes résolutions d'ordre général sont prises au niveau supérieur, ce qui marque un parallèle avec le modèle industriel. Ce qui est unique, c'est que de nombreuses décisions importantes, d'une portée plus restreinte, concernant les questions de personnel et les questions académiques portant sur des groupements limités, prennent naissance au niveau du département et ne nécessitent que l'adhésion des niveaux supérieurs.

12. En décidant que les directeurs de départements sont des employés, selon les termes de la Loi, et font donc partie de l'unité de négociation, la Commission, dans le cas *Carleton*, conclut :

Dans les affaires de grande importance - nomination, permanence, promotion, renvoi - le rôle dominant est joué collectivement par le département ... Dans les affaires courantes, alors que l'exercice d'un certain pouvoir est parfois possible, il est le plus souvent étroitement circonscrit. De plus, les décisions

these areas are of limited importance ... In our view, the infrequent exercise of authority over the office staff poses no danger of conflict of interest within the unit. It is important to emphasize that the overwhelming proportion of the chairperson's duties have nothing whatever to do with the supervision or control of the department's small clerical staff...

See also University of Windsor, (1977) OLRB REP. May, 300, where the Board, following Carleton, determined that department heads did not exercise managerial functions for purposes of section 1(3) (b) of the Act and were, therefore, appropriate members of the academic bargaining unit.

13. The Board is of the opinion that the Directors, whose status is in dispute, play a similar role in the decision-making process at Laurentian to that performed by department chairmen in Carleton and department heads in Windsor. While there are some differences in certain isolated areas, the Board is satisfied that their duties and responsibilities are not in any fundamental respect different. The evidence is that they play a part in a process of shared decision-making and do not, in the areas of greatest importance, i.e., hiring, tenure, promotion, and dismissal, play a dominant role which would entail the risk of a conflict of interest. Our conclusion, after considering the evidence, is that the Directors of the School of Engineering, Translators and Interpreters, Nursing, Social Work, Education and Physical Education do not exercise managerial functions within the meaning of section 1(3) (b) of The Labour Relations Act and, accordingly, that they are included in the bargaining unit. The Director of the School of Graduate Studies and Director, Conseil de l'enseignement en français are excluded from the bargaining unit by agreement of the parties.

14. Having regard to the foregoing, the Board finds that

All full-time members of faculty including full-time professional librarians employed by Laurentian University of Sudbury at Sudbury, Ontario, to whom at least fifty per cent of the salary at the University is paid by the University, save and except President, Vice-President, Academic, Deans, Director of the School of Graduate Studies, Directeur du

prises dans ces domaines sont, en substance, d'importance restreinte ... A notre point de vue, l'exercice peu fréquent de l'autorité sur le personnel de bureau ne soulève pas de conflit d'intérêts à l'intérieur de l'unité. Il est important d'insister sur le fait que la grande majorité des fonctions du Directeur n'a rien à voir avec la surveillance, la direction du peu nombreux personnel de bureau du département...

Se référer aussi à *Université de Windsor*. Commission des Relations de travail de l'Ontario, rapport 300 de mai 1977, où la Commission, à l'exemple de *Carleton*, établit que les chefs de département n'exercent pas des fonctions de direction au sens indiqué dans la section 1(3) (b) de la Loi, et sont, par conséquent, des membres à part entière de l'unité de négociation.

13. La Commission est d'avis que les Directeurs, dont le statut est le sujet de la présente discussion, jouent, dans la prise de décision à la Laurentienne, un rôle analogue à celui des Directeurs de département de Carleton et des chefs de département de Windsor. Bien que quelques différences existent dans certains domaines isolés, la Commission est convaincue que leurs devoirs et leurs responsabilités ne sont pas fondamentalement différents. Il est clair qu'ils participent à la prise de décision, mais que, dans les affaires de plus grande importance, c'est-à-dire nomination, permanence, promotion et renvoi, leur rôle n'est pas dominant au point de provoquer un conflit d'intérêts. Tout bien pesé, notre conclusion est que les Directeurs des écoles de Génie, des Traducteurs et Interprètes, des Infirmières, de Service social, d'Éducation physique et d'Éducation, n'exercent pas des fonctions de direction au sens de la section 1(3) (b) de la *Loi sur les Relations de travail* et, qu'en conséquence, ils font partie de l'unité de négociation. Par accord entre les Parties, le Directeur de l'école des Études supérieures et le Directeur du Conseil de l'enseignement en français sont exclus de l'unité de négociation.

14. En ce qui concerne le sujet précité, la Commission estime que :

Tous les membres à plein temps du corps professoral, y compris les bibliothécaires à plein temps employés par l'Université Laurentienne de Sudbury à Sudbury, (Ontario), dont le salaire à l'Université est payé, pour au moins cinquante pour cent (50 %) par l'Université, à l'exception du Recteur, du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, des Doyens, du

Conseil de l'enseignement en français,
Director of the Library, part-time
members of faculty, technicians,
faculty members employed by
Laurentian University for a period of
not more than one year while on leave
from another university or other
employer and members of the Board
of Governors

Directeur des Études supérieures, du
Directeur du Conseil de
l'enseignement en français, du
Directeur de la bibliothèque, des
professeurs à temps partiel, des
techniciens, des professeurs en congé
d'une autre université ou d'un autre
employeur, employés par l'Université
Laurentienne pour une période d'un
an ou moins, et les membres du
Conseil des gouverneurs

constitute a unit of employees of the respondent
appropriate for collective bargaining.

constituent une unité d'employés qui a qualité
d'intimé pour des négociations collectives.

CLARITY NOTES

- (1) The designation "all full-time faculty including full-time professional librarians employed by Laurentian University of Sudbury at Sudbury" is deemed to include those aforementioned employees on the payroll of Laurentian University who from time to time may be requested to teach at various locations outside the City of Sudbury.
- (2) "All full-time faculty (professional librarians) shall mean such persons holding an academic rank at present described as instructor, lecturer, assistant professor, associate professor or full professor (general librarian, assistant librarian, associate librarian or full librarian) and whose duties and responsibilities are fifty per cent or more of the full status employees in the same classification in the same unit.

NOTES EXPLICATIVES

- (1) L'expression « tous les membres à plein temps du corps professoral y compris les bibliothécaires à plein temps employés par l'Université Laurentienne de Sudbury, à Sudbury » désigne également les susmentionnés employés appointés par l'Université Laurentienne, et qui, de temps à autres, sont susceptibles d'enseigner dans divers lieux en dehors de la ville de Sudbury.
- (2) « Tous les membres à plein temps du corps professoral (bibliothécaire) » désigne les personnes dont le rang universitaire est présentement indiqué comme Professeur auxiliaire, Chargé de cours, Professeur adjoint, Professeur agrégé ou Professeur titulaire (Bibliothécaire général, Bibliothécaire adjoint, Bibliothécaire agrégé, Bibliothécaire titulaire) et dont les devoirs et les responsabilités représentent cinquante pour cent (50 %) ou davantage de ceux d'un employé à part entière ayant la même classification dans la même unité universitaire.

15. A certificate will issue to the applicant.

15. Un certificat est accordé à la requérante.

"ARTHUR HALADNER"
For the Board

ARTHUR HALADNER
Pour la Commission

9th July, 1979

9 juillet 1979

APPENDIX A-4 (1)

[1994 OLRB Designation of Sessional Bargaining Unit (for reference only)]

ONTARIO LABOUR RELATIONS BOARD

FILE NO. 3329-93-R

BETWEEN:

Laurentian University Faculty Association, "Applicant"
and
Laurentian University of Sudbury, "Responding Party"

CERTIFICATE:

Upon the application of the applicant and in accordance with the provisions of The Labour Relations Act, THIS BOARD DOTH CERTIFY Laurentian University Faculty Association as the bargaining agent of all the faculty including part-time professional librarians employed by Laurentian University of Sudbury in the City of Sudbury, save and except administrators at or above the rank of Director, Academic Staff, at or above the rank of Dean, Registrar, Special Assistant to the President, Manager of Employment and Staff Relations, Translators, Director of the Library, Members of the Board of Governors and athletic coaches required as part of their duties to teach degree credit activity courses.

This certificate is to be read subject to the terms of the Board's decision(s) in this matter and, accordingly, the bargaining unit described herein is to be read subject to any qualifications referred to in the said decision(s) of the Board.

DATED AT Toronto, Ontario, this 28th day of March, 1994.

ONTARIO LABOUR RELATIONS BOARD

T.A. INNIS
Registrar

The above description of the bargaining unit is subject to the following qualifications:

ANNEXE A-4 (1)

[Désignation de l'unité de négociation des professeurs à temps partiel par la CRT en 1994 (uniquement pour référence)]

**LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DEVANT
LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DE
L'ONTARIO**

DOSSIER NO. 3329-93-R

ENTRE :

L'Association des professeurs de l'Université
Laurentienne, Requérante
ET
L'Université Laurentienne de Sudbury, Intimée

CERTIFICAT :

À la demande de la requérante et conformément aux dispositions de la *Loi sur les relations de travail de l'Ontario*, CETTE COMMISSION CERTIFIE que l'Association des professeurs de l'Université Laurentienne est le seul agent négociateur de tous les Membres du corps professoral, y compris les bibliothécaires professionnels employés à temps partiel par l'Université Laurentienne de Sudbury dans la ville de Sudbury, excepté les administrateurs d'un rang égal ou supérieur à celui de Directeur, les professeurs d'un rang égal ou supérieur à celui de Doyen, le Secrétaire général, l'adjoint au Recteur, le Directeur du service d'emploi et des relations avec le personnel, les traducteurs, le Directeur de la bibliothèque, les membres du Conseil des gouverneurs et les entraîneurs d'équipes sportives dont l'une des fonctions est d'enseigner des cours crédités dans un programme donnant droit à un diplôme universitaire.

Ce certificat doit être interprété conformément aux termes des décisions de la Commission à ce sujet, et pour cette raison l'unité de négociation décrite dans ce document est assujettie aux restrictions, s'il y a lieu, auxquelles se rapportent les décisions en question de la Commission.

FAIT à Toronto, le 28 mars 1994

COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DE
L'ONTARIO

T.A. INNIS , Secrétaire général

La description ci-dessus de l'unité de négociation est assujettie aux restrictions suivantes :

CLARITY NOTE:

For the purposes of clarity, the parties agree that the bargaining unit does not include full-time faculty on reduced assignments, persons employed through the Centre for Continuing Education, persons employed to teach courses primarily for students who are not registered in a degree credit programme, persons not assigned responsibility for teaching one or more degree credit courses such as Teaching Assistants, Field Consultants in Social Work, Clinical Teachers in Nursing, technicians, laboratory, clinical or outdoor school instructors in courses coordinated by faculty members.

Note explicative : Pour éviter les malentendus, les Parties conviennent que l'unité de négociation ne comprend pas les professeurs à plein temps avec une charge de travail réduite, les personnes employées par l'intermédiaire du Centre d'éducation permanente, les personnes employées pour enseigner des cours destinées à l'origine aux étudiants non inscrits à un programme crédité menant à l'obtention d'un grade universitaire, les personnes n'ayant pas reçu la charge d'enseigner un ou plusieurs cours crédités menant à l'obtention d'un grade universitaire, tels que les auxiliaires à l'enseignement, les superviseurs de stages en service social, les professeurs cliniques en sciences infirmières, les techniciens, les instructeurs cliniques, de laboratoire ou des écoles de plein air dans les cours coordonnés par des professeurs.

APPENDIX A-4 (2)

[Prefacing notes in the Memorandum of Agreement adding clauses to the 1992-95 Collective Agreement concerning employment of Sessional (part-time) faculty (for reference only)]

ANNEXE A-4 (2)

[Notes d'introduction dans les clauses du Protocole d'entente ajoutées à la convention collective de 1992-1995 au sujet de l'emploi de professeurs à temps partiel (uniquement pour référence)]

MEMORANDUM OF AGREEMENT**BETWEEN:**

The Laurentian University Faculty Association
and
The Board of Governors of Laurentian University of
Sudbury

RE:

**Terms and Conditions of Employment of the
Sessional (part-time) Bargaining Unit.**

Whereas a decision of the Ontario Labour Relations Board dated 31 October 1995 (a copy of which is attached as an appendix) and the ratification of this Memorandum of Agreement give effect to a Merger of the previous Full-time Faculty Bargaining Unit and the previous Sessional Faculty Bargaining Unit, the 1992-1995 Collective Agreement between the above Parties, subject to the following variations, shall be read as a single Collective Agreement between the Parties, covering all Members of the new Merged Bargaining Unit of Full-time and Sessional Members.

This Memorandum of Agreement shall be in force for the period from 1 July 1994 to 31 March 1996, the latter date being the date to which LUFA 1992-1995 has been extended, pursuant to a notice given under section 35 of the *Social Contract Act* (Bill 48).

Sessional Members of the Bargaining Unit shall be covered by the same Collective Agreement articles as Full-time Members under Sections 0 (The Agreement), 1 (Relations Between the Union and the Board), and 8 (Duration of the Agreement) of the LUFA 1992-95 Collective Agreement, unless otherwise indicated. Sessional Members of the Bargaining Unit shall also be covered by Articles 2.00 (Rights, Responsibilities and Duties of Academics - A1 Teaching and A2 Professional Librarianship, only), 2.30 (Personnel Files), 2.40 (Disciplinary Measures), 3.0 (Recognized and Other Holidays), 3.33 (Court Leaves), and 3.52 (Compassionate Leave). Additional Articles relevant to Sessional Members only bear number designations not used in LUFA 1992-95.

PROTOCOLE D'ENTENTE**ENTRE :**

L'Association des professeurs de l'Université
Laurentienne
ET
Le Conseil des Gouverneurs de l'Université
Laurentienne

OBJET :

**Conditions d'emploi des membres de l'unité de
négociation employés à temps partiel.**

Attendu qu'en raison d'une décision de la Commission des relations de travail de l'Ontario datée du 31 octobre 1995 (une copie de cette décision se trouve en annexe) et de la ratification de ce protocole l'unité de négociation des professeurs à plein temps et l'unité de négociation des professeurs à temps partiel se sont regroupées, la Convention collective de 1992-1995 établie entre les Parties susmentionnées couvre tous les Membres de la nouvelle unité de négociation (professeurs à plein temps et professeurs à temps partiel), sauf dans les conditions particulières qui suivent.

Ce protocole d'entente est en vigueur du 1^{er} juillet 1994 au 31 mars 1996, cette dernière date étant celle jusqu'à laquelle la durée de la Convention collective de l'Association 1992-1995 a été prolongée, suivant un avis remis à l'employeur conformément à l'article 35 de la *Loi sur le contrat social* (Projet de loi 48).

Les Membres de l'unité de négociation employés à temps partiel sont couverts par les mêmes articles de la Convention collective que les Membres employés à temps plein en ce qui concerne les articles 0 (La Convention), 1 (Relations entre l'Association et le Conseil), et 8 (Durée de la Convention) de la Convention collective de l'Association 1992-1995, sauf indication contraire. Les Membres de l'unité de négociation employés à temps partiel sont également couverts par les articles 2.00 (Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant A1 et des bibliothécaires professionnels A2 seulement), 2.30 (Dossiers du service du personnel), 2.40 (Mesures disciplinaires), 3.0 (Jours fériés statutaires et autres), 3.33 (Congé pour comparution), et 3.52 (Congé pour raisons familiales). Les articles se rapportant uniquement aux professeurs à temps partiel portent des chiffres qui ne figurent pas dans la Convention collective de l'Association 1992-1995.

Collective Agreement 2008-11

Convention collective 2008-11

All other provisions, those covered by sections 2, 3, 4, 5, 6, and 7, of the LUFA 1992-95 Collective Agreement shall apply to Sessional Members only when specifically indicated in this Memorandum of Agreement.

(The clauses of the Memorandum of Agreement appear at the appropriate places in the 1996-97 Collective Agreement)

DATED AT Sudbury, Ontario, this 17th day of November, 1995.

For Laurentian University Faculty Association

"R.D. Schell", M.A., D.Phil.
LUFA Chief Steward

"Wendy Jerome", Ph.D.
LUFA President

"Gary MacCoubrey", M.A.
"Leda Culliford", M.A.

For the Board of Governors of Laurentian University of Sudbury

"Hermann Falter", Ph.D.
Director, Academic Staff Relations

"Ron Chrysler", C.A.
Vice-President, Administration

"Geoff Tesson", Ph.D.

Les dispositions que renferment les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la Convention collective de l'Association 1992-1995 ne se rapportent aux professeurs à temps partiel que lorsque stipulé dans ce protocole d'entente.

(Les clauses du Protocole d'entente apparaissent à la place appropriée dans la convention collective de 1996-1997.)

FAIT À Sudbury, le 17 novembre 1995.

Pour l'Association des professeurs de l'Université Laurentienne

R. D. SCHELL, M.A., D.PHIL.
Délégué en chef de l'APUL

WENDY JEROME, PH.D.
Présidente de l'APUL

GARY MACCOUBREY, M.A.
LEDA CULLIFORD, M.A.

Pour le Conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne

HERMANN FALTER, PH.D.
Directeur, Relations avec le personnel enseignant

RON CHRYSLER
Vice-recteur, Administration

GEOFF TESSON, PH.D.

APPENDIX B

ANNEXE B

LETTER OF UNDERSTANDING

LETTRE D'ENTENTE

BETWEEN:

THE LAURENTIAN UNIVERSITY FACULTY
ASSOCIATION
AND
LAURENTIAN UNIVERSITY OF SUDBURY

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE
L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE
ET
L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

**RE: Faculty Members employed by Laurentian
University on Campuses Outside of Sudbury.**

**OBJET : Membres du corps professoral employés par
l'Université Laurentienne dans des campus
autres que celui de Sudbury.**

WHEREAS the University is now engaged in
providing jointly-run programs with Georgian
College of Applied Arts and Technology, on multiple
campuses;

ATTENDU QUE l'Université est actuellement
engagée dans des programmes offerts
conjointement dans les divers campus du Georgian
College of Applied Arts and Technology,

AND WHEREAS such initiatives are likely to occur
with greater frequency;

ATTENDU QUE vraisemblablement ce type
d'initiative va se produire de plus en plus
fréquemment;

AND WHEREAS the expansion of the University's
programs contributes to the health of the University,
and provides greater opportunities for faculty
members;

ET ATTENDU QUE l'expansion des programmes
contribue au bien-être de l'Université et offre
davantage de possibilités au corps professoral;

**THEREFORE THE PARTIES AGREE AS
FOLLOWS:**

**POUR CES MOTIFS, LES PARTIES
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :**

1. All Faculty Members employed by Laurentian University to teach courses for degree credit shall be included in the Bargaining Unit represented by the Union, if they would be included in the Bargaining Unit were they teaching in Sudbury. Persons affected by this will have departmental status in the academic unit at Laurentian to which their appointment elsewhere belongs, and that academic unit will be involved in the appropriate tenure and promotion processes according to the Collective Agreement. However, the terms of the agreement will be interpreted as site specific, such that, for example, exigency and seniority clauses will apply to the campus on which the program is being offered.
2. Article 1.30 of the Collective Agreement is hereby amended to read as follows:

"The Board recognizes the Association as the exclusive Bargaining Agent for the Bargaining Unit(s) defined in the OLRB certificates of July 9, 1979, March 28, 1994, and October 31, 1995 (which are attached as appendices to this Memorandum of Agreement) and any amendments

1. Tous les membres du corps professoral employés par l'Université Laurentienne pour enseigner des cours permettant d'obtenir des crédits universitaires sont inclus dans l'unité de négociation représentée par le syndicat [l'Association] pourvu qu'ils remplissent les conditions existant à Sudbury. Les personnes dans ce cas ont à la Laurentienne le statut dans le département / l'unité correspondant à leur nomination ailleurs, et ladite unité d'enseignement est chargée des mécanismes appropriés menant à la permanence et aux promotions en vertu de la convention collective. Toutefois, les termes de la convention collective sont interprétés en tenant compte du site, par exemple les clauses de situation financière critique et d'ancienneté s'appliquent au campus où le programme est offert.
2. L'article 1.30 de la convention collective comporte par conséquent les amendements suivants :

« Le Conseil reconnaît que l'Association est l'agent négociateur exclusif des unités de négociation définies selon les dispositions des certificats de la Commission des relations du travail de l'Ontario en date du 9 juillet 1979, du 28 mars 1994 et du 31 octobre 1995 (qui se trouvent en annexe du

to these certificates, and as defined in the Memorandum of Agreement between the Parties respecting Faculty Members employed by Laurentian University on Campuses Outside of Sudbury.

3. In the event of a closure of an academic unit or program the tenure-stream Members affected by the decision on campuses outside Sudbury shall have the right either of transfer to the same Unit or program at the Sudbury campus with the same rights and privileges as they held at the outside campus or, in the event there are no such positions, of severance equivalent to that provided for in Articles 7.1 or 7.2 as applicable.

DATED AT Sudbury, Ontario, this 19th day of September 2005.

"ANIS FARAH"

Dr. Anis Farah
for Laurentian University Faculty Association

"HARLEY D'ENTREMONT"

Dr. Harley d'Entremont
for Laurentian University of Sudbury

[NOTE: Articles 1.30, 7.1 and 7.2 in the above appendix have been changed to Articles 2.15, 10.10 and 10.15 respectively in the 2008-11 Collective Agreement.]

présent protocole d'entente) et de tout amendement à ces certificats, selon le présent protocole d'entente entre les Parties, se rapportant aux membres du corps professoral employés par l'Université Laurentienne dans des campus ailleurs qu'à Sudbury.

3. En cas de fermeture d'une unité d'enseignement ou d'un programme, les membres ayant des contrats menant à la permanence, et qui sont affectés par les décisions prises dans des campus ailleurs qu'à Sudbury ont le droit, soit d'être transférés dans la même unité ou le même programme sur le campus de Sudbury en conservant les mêmes droits et privilèges dont ils jouissaient sur le campus de l'extérieur, soit, au cas où il n'y aurait pas de poste disponible, de recevoir une indemnité de cessation d'emploi correspondant aux dispositions des articles 7.1 ou 7.2 selon le cas.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 19 septembre 2005.

"ANIS FARAH"

Anis Farah, PhD
pour l'Association des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD
pour l'Université Laurentienne de Sudbury

[N.B.: Les articles 1.30, 7.1 et 7.2 dans l'annexe ci-dessus ont été changés aux articles 2.15, 10.10 et 10.15 respectivement dans la présente Convention collective 2008-11.]

APPENDIX C

ANNEXE C

**LAURENTIAN UNIVERSITY FACULTY
SPECIAL VOLUNTARY EARLY RETIREMENT PLAN**

**PROFESSEURS DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE
PROGRAMME SPÉCIAL DE RETRAITE ANTICIPÉE
VOLONTAIRE**

- | | |
|--|---|
| <p>1. Laurentian University plans to re-introduce a Special Voluntary Early Retirement Plan for full-time faculty Members, hereafter called the Member, effective from July 1, 2008. The purpose of this program is to facilitate renewal of faculty. Faculty renewal is expected to have a positive impact on the organization through the revitalization of academic departments and by helping to reduce hiring problems anticipated in the future.</p> | <p>1. L'Université Laurentienne a l'intention de prolonger le programme spécial de retraite anticipée volontaire à l'intention des membres à temps plein du corps professoral, ci-après appelés Membres, à compter du 1^{er} juillet 2008. Ce programme vise à faciliter le renouvellement du corps professoral dans la mesure où cela est possible sans accroître les dépenses budgétaires ni compromettre les programmes d'enseignement. Il est prévu que le renouvellement du corps professoral aura un effet positif sur l'organisation en revivifiant les unités enseignantes et en aidant à réduire les problèmes éventuels d'embauche.</p> |
| <p>2. The Special Voluntary Early Retirement Plan will provide an early retirement incentive to help make early retirements possible. These programs are separate from the Pension Plan, and are to be funded through savings in the operating budget owing to replacement at lower salary levels.</p> | <p>2. Le programme spécial de retraite anticipée volontaire prévoit le paiement d'une prime de retraite afin de favoriser l'avancement des départs à la retraite. Il s'agit d'un programme distinct du régime de retraite, qui sera financé au moyen des économies réalisées dans le budget de fonctionnement à la suite du remplacement des retraités par des professeurs recevant des traitements moins élevés.</p> |
| <p>3. The opportunity for this plan is provided by the fact that this program, to a large degree, would be self-financing and that there will be no or minimum increase in cost to the University.</p> | <p>3. Il est possible d'adopter ce programme car il pourrait s'autofinancer dans une large mesure et représenterait peu ou pas de dépenses supplémentaires pour l'Université.</p> |
| <p>4. To be eligible for Special Voluntary Early Retirement, the Member must:</p> <p style="margin-left: 20px;">(a) be five (5) years or less from the attainment of her/his Normal Retirement Date, and</p> <p style="margin-left: 20px;">(b) have completed at least fifteen (15) years of full-time service at Laurentian University as of the proposed date of commencement of Special Voluntary Early Retirement.</p> | <p>4. Pour participer au programme spécial de retraite anticipée volontaire, le Membre doit :</p> <p style="margin-left: 20px;">(a) avoir cinq (5) ans ou moins à travailler avant la date normale de sa retraite et</p> <p style="margin-left: 20px;">(b) avoir terminé au moins quinze (15) années de service à temps plein à l'Université Laurentienne à la date proposée du début de la retraite anticipée volontaire.</p> |
| <p>5. On any July 1 (January 1), a Member who is eligible under the requirements described in the previous clause may choose to take Special Voluntary Early Retirement. In such a case the Member shall apply in writing to the Dean/University Librarian of her/his Faculty/Library by no later than the previous October 1 (April 1).</p> | <p>5. Un membre qui remplit les conditions décrites à la clause précédente peut décider de prendre une retraite anticipée volontaire le 1^{er} juillet (1^{er} janvier) de n'importe quelle année. Le cas échéant, le Membre soumet sa demande par écrit au Doyen/Bibliothécaire en chef au plus tard le 1^{er} octobre (1^{er} avril) précédent.</p> |
| <p>6. A Member who does not fully meet the eligibility criteria may apply through the Dean/University Librarian of her/his Faculty/Library for individual consideration. Each application will be assessed on its merits. If the proposed early retirement is judged</p> | <p>6. Un membre qui ne répond pas entièrement aux critères d'admissibilité peut soumettre une demande au Doyen/Bibliothécaire en chef afin que son cas soit examiné individuellement. Chaque demande est évaluée en toute objectivité. S'il est jugé que la</p> |

to be of benefit to both the Member and the University, the early retirement incentive as set out in this plan will be made available. The University will consider applications from individuals who are up to ten (10) years from attainment of their normal retirement date

retraite anticipée proposée est à l'avantage du Membre et de l'Université, la prime de retraite anticipée prévue dans ce programme lui est offerte. L'Université prend en considération la demande de personnes qui ont encore dix (10) ans de service avant d'atteindre la date de leur retraite. Dans ce cas, une importance toute particulière est accordée aux problèmes possibles de recrutement pour trouver un remplacement, et aux avantages financiers que l'Université retirerait de la proposition.

- | | |
|--|--|
| <p>7. The granting of a Member's application may, but will not normally be delayed by decision of the University. Such a delay may occur once only and will be for a period of six (6) months to one (1) year.</p> <p>8. A Member shall be notified by the Vice-President, Academic by December 1 (June 1) in the year that the Member has applied for Special Voluntary Early Retirement if the application has been granted for Special Voluntary Early Retirement to commence the following July 1 (January 1) or is to be delayed for six (6) months or one (1) year. The Member must confirm her/his decision to take Special Voluntary Early Retirement by February 1 (August 1) immediately preceding the July 1 (January 1) when the Special Voluntary Early Retirement period would commence. The Member's confirmation will render the decision final.</p> <p>9. A Member eligible for Special Voluntary Early Retirement may request, before October 1 (April 1), a statement of the early retirement incentive and benefit costs for the following year. All Members applying for Special Voluntary Early Retirement will automatically receive such a statement. The Member will receive the statement no later than November 1 (May 1). A Member eligible for early retirement shall be entitled to receive a one-time reimbursement of up to four hundred dollars (\$400) for the services of a financial consultant (receipts required).</p> <p>10. A decision to opt for Special Voluntary Early Retirement is final, and the Member may not return to full-time or part-time employment at Laurentian University unless requested and agreed to by the University.</p> <p>11. The Special Voluntary Early Retirement Period for the individual Member will be in effect from the commencement date of Special Voluntary Early Retirement and will continue until the earlier of the Member's normal retirement date or death or to a maximum of three (3) years.</p> | <p>7. Exceptionnellement, l'Université peut décider d'attendre avant de donner suite à la demande du Membre. Un tel délai ne peut survenir qu'une (1) seule fois et il est de six (6) mois ou d'une année.</p> <p>8. Au plus tard le 1^{er} décembre (1^{er} juin) de l'année au cours de laquelle le Membre a présenté une demande de retraite anticipée volontaire, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche avise le Membre que l'Université a donné suite à sa demande de retraite anticipée volontaire devant débuter le 1^{er} juillet (1^{er} janvier) suivant ou que celle-ci est retardée de six (6) mois ou d'une (1) année. Le Membre doit confirmer sa décision de prendre une retraite anticipée volontaire avant le 1^{er} février (1^{er} août) qui précède immédiatement le 1^{er} juillet (1^{er} janvier) de l'année où la période de retraite anticipée volontaire débiterait. La décision est définitive sur réception de la confirmation du Membre.</p> <p>9. Un Membre admissible au programme spécial de retraite anticipée volontaire peut demander, avant le 1^{er} octobre (1^{er} avril), un relevé de la prime de retraite et du coût des avantages sociaux pour l'année suivante. Tous les Membres qui présentent une demande de retraite anticipée volontaire reçoivent automatiquement le relevé en question. Le Membre reçoit le relevé au plus tard le 1^{er} novembre (1^{er} mai). Un membre qui remplit les conditions de la retraite anticipée a le droit de recevoir un remboursement unique, jusqu'à un maximum de quatre cent dollars (400 \$) pour les services fournis par un conseiller financier (reçus exigés).</p> <p>10. La décision de participer au programme spécial de retraite anticipée volontaire est définitif et le Membre ne peut reprendre son emploi à temps plein ou à temps partiel à l'Université Laurentienne qu'à la demande et avec l'assentiment de l'Université.</p> <p>11. La période de retraite anticipée volontaire du Membre débute à la date de l'entrée en vigueur de la retraite anticipée volontaire et se poursuit jusqu'à la date normale de retraite du Membre ou à son décès, selon la première de ces éventualités ou pendant une période de trois (3) ans maximum.</p> |
|--|--|

- | | |
|--|--|
| <p>12. During the initial year of Special Voluntary Early Retirement, the Member shall receive an early retirement incentive of one and three quarter percent (1.75%) of salary (last year of her/his full-time employment) times years or fractions thereof of full-time service at early retirement to a maximum of fifty percent (50%) of the aforementioned salary. (Leave of absence without pay is not included in the calculation of a Member's years of service. Years of service under Article 7.35 – Voluntary Reduced Workload will be prorated according to the percent workload reduction). The Vice-President, Academic may, after discussion with the Member concerned, increase the incentive percentage to address particular concerns, without exceeding the fifty percent (50%) maximum. Any increase in the incentive percentage over the formula amount must be communicated with explanation to the Union.</p> | <p>12. Pendant la première année de la retraite anticipée volontaire, le Membre reçoit une prime de retraite de un et trois quart pour cent (1,75 %) de son traitement (dernière année de son emploi à temps plein) multipliée par le nombre d'années ou de fractions d'années de service à temps plein au moment de la retraite anticipée jusqu'à concurrence de cinquante pour cent (50 %) du traitement susmentionné. (Les congés sans traitement ne sont pas inclus dans le calcul des années de service d'un Membre.) Les années de service effectuées avec une réduction volontaire de la charge de travail, selon l'article 7.35 – Réduction volontaire de la charge de travail, comptent en proportion du pourcentage de réduction de la charge de travail. Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut, après discussion avec le Membre, augmenter le pourcentage de la prime pour des raisons particulières sans dépasser le maximum de cinquante pour cent (50 %). Le Syndicat doit être mis au courant de toute prime supérieure au pourcentage calculé selon la formule et des raisons de celle-ci.</p> |
| <p>13. During the subsequent years of Special Voluntary Early Retirement, the Member shall receive an early retirement incentive increased each year by the percentage increase of the faculty scale.</p> | <p>13. Au cours des années subséquentes de la retraite anticipée volontaire, le Membre recevra une prime de retraite anticipée majorée chaque année du pourcentage d'augmentation appliqué à l'échelle de traitement des professeurs.</p> |
| <p>14. While on Special Voluntary Early Retirement, the Member may wish to continue to participate in the Laurentian University Retirement Plan. In such case the University's share of contributions will be deducted from the early retirement incentive. The contributions will be based on the salary of the last year of her/his full-time employment escalated annually by the percentage increase of the faculty salary scale. Furthermore, the Member will be eligible for the minimum guaranteed pension based upon the aforementioned escalated salary and years of Special Voluntary Early Retirement of paid pension contributions. In this case the Member will be considered to be on leave with pay and will be required to pay Canada Pension Plan (CPP) and Employment Insurance (EI) contributions and will not be eligible to the roll-over provisions described in the next clause. The aforementioned is subject to the current Revenue Canada Regulations.</p> | <p>14. Pendant la période de retraite anticipée volontaire, le Membre peut souhaiter continuer à participer au Régime de retraite de l'Université Laurentienne. Le cas échéant, la part des contributions de l'Université est retenue de la prime de retraite. Les contributions sont calculées d'après le traitement pour la dernière année d'emploi à temps plein, majoré annuellement du pourcentage d'augmentation de l'échelle de traitement des professeurs. En outre, le Membre est admissible à la pension minimale garantie fondée sur le traitement progressif susmentionné et les années de cotisations de retraite payées pendant la période de retraite anticipée volontaire. Dans ce cas, le Membre est considéré être en congé payé et il devra verser les cotisations au Régime de pensions du Canada et à l'Assurance-emploi et il ne sera pas admissible aux dispositions de transfert décrites à la clause suivante. Les dispositions ci-dessus sont assujetties aux règlements actuels de Revenu Canada.</p> |
| <p>15. If the Member chooses not to continue contributing to the Laurentian University Retirement Plan, then she/he could be treated as though she/he had terminated her/his employment with Laurentian. In that case, the incentive payments could be treated as a retiring allowance so they would be eligible for roll-over to an RRSP up to the legal limit. The allowable roll-over amount may be spread over the years of the Special Voluntary Early Retirement and the remaining incentive amount would be considered</p> | <p>15. Si le Membre décide de ne pas continuer à participer au Régime de retraite de l'Université Laurentienne, il peut être traité de la même façon que s'il avait quitté son emploi à l'Université. Dans ce cas, la prime de retraite peut être traitée comme une allocation de retraite afin que le Membre puisse en transférer la portion autorisée à un REÉR. Le montant qu'il est permis de transférer peut être échelonné sur les années de la retraite anticipée volontaire et le reste de la prime est considéré comme un revenu aux fins</p> |

income for the sake of calculating the annual RRSP contribution limit. In this case there would be no deductions for CPP and EI and the Employer's cost would be added to the early retirement incentive. The Member could collect her/his pension in addition to the incentive if she/he so desired. If the Member is at least sixty (60) years of age, she/he may be eligible for full or partial CPP benefits, provided she/he has contributed to the plan. For more information, or to get application forms, call the Income Security Programs Office, which is listed under Human Resources and Labour Canada of the Government of Canada. The aforementioned is subject to the current Revenue Canada Regulations.

16. During the Voluntary Early Retirement period, the benefits will apply as follows:
- (a) Members considered to be on leave with pay will retain participation in the Group Life Insurance, Dependant Group Life, Accidental Death and Dismemberment, Hospital Care, Extended Medical (including ManuAssist), the dental plan and the Retirees Health Benefit Plan. The Long-Term Disability plan cannot be continued. Members may also be exempt from the hospital care and extended medical coverage if they have similar coverage through the group plan of a spouse.
 - (b) Members no longer considered employees may choose to retain participation in Group Life Insurance, Dependant Group Life, Accidental Death and Dismemberment, Hospital Care, Extended Medical (including ManuAssist) and the Dental Plan. The Long-Term Disability plan cannot be continued. Continued participation in these plans will entitle the Member to receive a subsidy under the Retirees Health Benefit Plan at normal retirement age.

The cost sharing of the premiums for these benefits will be split according to the cost sharing arrangement in this Collective Agreement. The life

du calcul de la contribution maximale annuelle à un REÉR. Dans ce cas, aucun montant n'est déduit au titre du Régime de pensions du Canada et de l'Assurance-emploi et le coût à l'employeur est ajouté à la prime de retraite. Le Membre peut alors toucher sa pension en plus de la prime de retraite si tel est son désir. Si le Membre a au moins soixante (60) ans, il peut être admissible aux prestations du Régime de pensions du Canada, pourvu qu'il ait contribué à ce régime. Pour de plus amples renseignements ou des formulaires de demande, il suffit d'appeler le bureau des Programmes de la sécurité du revenu dont le numéro figure sous Ressources humaines et Travail Canada dans le répertoire du Gouvernement du Canada. Les dispositions ci-dessus sont assujetties aux règlements actuels de Revenu Canada.

16. Au cours de la période de retraite anticipée volontaire, les avantages sociaux sont comme suit :
- (a) les Membres considérés comme étant en congé rémunéré retiennent leur participation à l'assurance-vie collective, l'assurance collective des personnes à charge, la protection en cas de décès ou de mutilation par accident, les frais d'hospitalisation, l'assurance-maladie complémentaire (y compris ManuAssist) et le programme d'avantages sociaux pour les employés retraités. La participation au régime dentaire est facultative. La participation au régime d'invalidité de longue durée ne peut pas être continuée. Les Membres peuvent aussi être exemptés de la protection en cas d'hospitalisation et de l'assurance-maladie complémentaire si le conjoint appartient à une assurance collective fournissant le même type de protection.
 - (b) les Membres qui ne sont plus considérés comme employés ont la possibilité de retenir leur participation à l'assurance-vie collective, l'assurance collective des personnes à charge, la protection en cas de décès ou de mutilation par accident, les frais d'hospitalisation, l'assurance-maladie complémentaire (y compris ManuAssist) et au régime de soins dentaires. La participation au régime d'invalidité de longue durée ne peut pas être continuée. Le fait de continuer de participer à ces régimes permet au Membre de recevoir la prestation du programme d'avantages sociaux pour les employés retraités quand il aura atteint l'âge normal de la retraite.

Le coût des primes pour ces garanties est partagé suivant les dispositions de la Convention collective. La garantie vie correspond à trois (3) fois la prime

insurance coverage will be based on three (3) times the early retirement incentive up to the maximum of the benefit plan. If improvements in benefits are provided in subsequent Collective Agreements these improvements shall be extended to the retirees on Special Voluntary Early Retirement. Members who go on Special Voluntary Early Retirement will not be eligible for sick leave. The Employer's cost of those benefit plans in which the Member does not retain participation will be added to the early retirement incentive. The Employer's cost will be based on the premium charged by the carrier and will not include the Provincial Sales Tax.

de retraite anticipée jusqu'à concurrence du maximum du régime d'avantages sociaux. Si les Conventions collectives subséquentes comprennent des améliorations aux avantages sociaux, les Membres qui choisissent la retraite anticipée volontaire en bénéficient également. Les Membres qui choisissent la retraite anticipée ne sont pas admissibles au congé de maladie. La contribution de l'Employeur aux régimes d'avantages sociaux auxquels le Membre ne participe plus est ajoutée à la prime de retraite anticipée. Les coûts encourus par l'Employeur correspondent à la cotisation demandée par l'assureur et ne comprennent pas la taxe provinciale de vente.

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| 17. | Should the Member die during the Special Voluntary Early Retirement Period, the payment will cease at the end of the month the death occurred. Benefits and Pension contributions will also terminate as of the end of the month of the Member's death. | 17. | Advenant le décès du Membre pendant la période de retraite anticipée volontaire, le paiement cesse à la fin du mois au cours duquel survient le décès. Les contributions aux régimes d'avantages sociaux et au régime de retraite cessent également à la fin du mois au cours duquel le Membre est décédé. |
| 18. | A Member taking Special Voluntary Early Retirement would enjoy all retiree privileges as well as tuition fee waiver. | 18. | Le Membre qui opte pour le programme spécial de retraite anticipée volontaire bénéficie de tous les privilèges accordés aux retraités, y compris la scolarité gratuite. |
| 19. | Admission to the Special Voluntary Early Retirement Plan will be available under this plan for a four (4) year period i.e. from July 1, 2008 to June 30, 2012. If the Laurentian University Retirement Plan is amended to provide for additional early retirement provisions to Laurentian University faculty Employees, the Special Voluntary Retirement Plan will be reviewed at that time. | 19. | Il sera possible de profiter du programme spécial de retraite anticipée volontaire pendant une période de quatre (4) ans, soit du 1er juillet 2008 au 30 juin 2012. Si le Régime de retraite de l'Université Laurentienne est modifié afin d'assurer des dispositions supplémentaires de retraite anticipée aux professeurs qui sont au service de l'Université Laurentienne, le programme spécial de retraite anticipée volontaire sera alors réexaminé. |
| 20. | The provisions of this Special Voluntary Early Retirement Plan shall apply as of the date of approval by the Employer. These provisions may be amended and/or extended for a further period with the agreement of both the Employer and the Union. Such decision will be made prior to June 30, 2011. Early-retired Members at the time of amendment or termination of these provisions will not be disadvantaged by such amendment or termination. | 20. | Les dispositions du programme spécial de retraite anticipée volontaire s'appliquent à compter de la date d'approbation par l'Employeur. Ces dispositions peuvent être modifiées ou prolongées avec l'assentiment de l'Employeur et du Syndicat. Une telle décision sera prise avant le 30 juin 2011. Les Membres qui auront avancé leur départ à la retraite au moment de la modification ou de l'annulation de ces dispositions ne seront pas défavorisés par une telle modification ou annulation. |
| 21. | The Parties agree that any early retirement or severance procedures that are not provided for in this Collective Agreement will be subject to prior approval by the Parties before they are offered to the faculty. The Parties further agree that individual early retirement or severance agreements that are not provided in this Collective Agreement shall be subject to the Union's approval by way of Memorandum of Agreement. | 21. | Les Parties conviennent que toute procédure de retraite anticipée ou de départ non prévus dans la présente Convention collective est approuvée par les Parties avant d'être proposée aux Membres du corps professoral. Les Parties conviennent de plus que les ententes de retraite anticipée ou de départ non prévus dans la présente Convention collective sont sujettes à l'approbation du Syndicat sous forme de protocole d'entente. |

Collective Agreement 2008-11

Convention collective 2008-11

DATED AT Sudbury, Ontario, this 22nd day of September, 2008.

"DAVID LEADBEATER"

Dr. David Leadbeater
for Laurentian University Faculty Association

"HARLEY D'ENTREMONT"

Dr. Harley d'Entremont
for Laurentian University of Sudbury

FAIT À Sudbury, Ontario, le 22^e jour de septembre 2008.

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD
pour l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD
pour l'Université Laurentienne de Sudbury

APPENDIX D

APPENDIX D

**AGREEMENT BETWEEN
THE BOARD OF GOVERNORS OF LAURENTIAN
UNIVERSITY
AND
LAURENTIAN UNIVERSITY FACULTY ASSOCIATION**

**ACCORD ENTRE
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE L'UNIVERSITÉ
LAURENTIENNE
ET
L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES
PROFESSEURS DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE**

PHASED RETIREMENT

1. A program for phased retirement over three (3) years was instituted on July 1, 2006 and continues to be in effect. Members will give notice of their intention to participate in the phased retirement program one (1) year in advance of their proposed commencement date for phased retirement (which shall be a July 1) to facilitate planning within Departments/Schools. Such notice of intent will be irrevocable. Phased retirement will be available to full-time Members (full-time is defined as those with greater than seventy-five percent (75%) appointment), who will first become eligible for phased retirement three (3) years before they are eligible for an unreduced pension (i.e. at age fifty-nine (59)) and will remain eligible until age sixty-three (63). A Member in the phased retirement program (the participant) will be expected to continue the full range of her/his normal pre-program duties as agreed with the Chair and proportionate to her/his percentage appointment over the three (3) year period. Unless the applicant and the Dean/University Librarian agree otherwise, the cumulative appointment over the three (3) year phased retirement period will be at least one hundred and fifty percent (150%) but not more than one hundred and seventy-five percent (175%) of a full-time appointment and will be subject to a minimum percentage appointment in any one year equal to twenty-five percent (25%) of full-time appointment. For phased retirement, the cumulative appointment over the two (2) year phased retirement period will be at least one hundred percent (100%) but not more than one hundred and twenty-five percent (125%) of a full-time appointment and will be subject to a minimum percentage appointment in any one year equal to twenty-five percent (25%) of full-time appointment.
2. The participant's salary during the three (3) year phased retirement period will be prorated on the basis of the part-time appointment of the participant in each year.
3. The participant will earn pension benefits based on a full-time appointment and assuming a salary in each year of phased retirement program equal to

RETRAITE PROGRESSIVE

1. Un programme de retraite progressive sur trois (3) ans a été instauré le 1^{er} juillet 2006 et demeure en vigueur. Les Membres font connaître leur intention d'y participer un (1) an avant la date proposée pour le commencement de leur retraite progressive – qui tombe obligatoirement le 1^{er} juillet – afin de faciliter la planification dans les Départements/Écoles. Ce préavis est irrévocable. La retraite progressive est proposée aux Membres à temps plein (le temps plein étant défini comme une nomination à plus de soixante-quinze pour cent [75 %] d'une pleine charge) qui atteignent les conditions de la retraite progressive trois (3) ans avant de remplir les conditions d'une pension non réduite, (c'est-à-dire à l'âge de cinquante-neuf [59] ans) et continue de leur être proposée jusqu'à l'âge de soixante-trois (63) ans. Le Membre inscrit au programme de retraite progressive (le participant) continue de remplir la totalité de ses responsabilités normales convenues avec son Directeur avant le programme de retraite progressive et proportionnellement au pourcentage de sa nomination au cours de la période de trois (3) ans. Sauf accord contraire entre le candidat et le Doyen/Bibliothécaire en chef, la nomination cumulée pendant les trois (3) ans de retraite progressive représente au moins cent cinquante pour cent (150 %), mais ne dépasse pas cent soixante-quinze pour cent (175 %), d'une nomination à temps plein et au cours de chacune des trois (3) années, le pourcentage minimum de la nomination à temps plein est de vingt-cinq pour cent (25 %). Dans le cas d'une retraite progressive sur deux (2) ans, la nomination cumulée est d'au moins cent pour cent (100 %) sans dépasser cent vingt-cinq pour cent (125 %) de la nomination à temps plein et au minimum, la nomination au cours d'une année donnée représente vingt-cinq pour cent (25 %) de la nomination à temps plein.
2. Pendant la retraite progressive sur trois (3) ans, le traitement du participant est calculé proportionnellement par référence à sa nomination à temps partiel pour chaque année.
3. Le participant accumule des droits à la pension par référence à la nomination à temps plein et en présumant que le traitement de chaque année de

participant's one hundred percent (100%) nominal salary. The participant's contributions to the pension plan will be based on her/his nominal salary in each year of the phased retirement.

4. Group benefit coverage will continue as though the participant continued to be employed on a full-time appointment throughout the phased retirement program, except as set out in this clause with respect to life insurance, physical and mental leave and Long-Term Disability.

Life insurance coverage (prior to Normal Retirement Date) shall be based upon the participant's pre-program salary.

The participant shall be covered by the policy on Physical and Mental Illness leave, and shall be compensated on the basis of her/his actual salary received during the period of phased retirement.

Long-Term Disability benefits will be payable only up to the participant's irrevocable retirement date, or if earlier, the Normal Retirement Date, with such benefits being calculated according to the actual salary during the phased retirement, subject to plan requirements. A participant who is eligible and qualifies for Long-Term Disability benefits during the phased retirement program may opt out of the phased retirement program and retire instead of receiving Long-Term Disability benefits.

5. The participant will also be eligible to receive a Retiring Allowance equal to seventy-five percent (75%) of the one hundred percent (100%) nominal salary in effect immediately prior to the commencement of phased retirement, less deductions required by law (the "Retiring Allowance"). For a two (2) year phased retirement, the Retiring Allowance shall be fifty percent (50%). The Retiring Allowance will be payable in three (3) equal annual instalments over the phased three (3) year retirement period and two (2) equal annual instalments over the phased two (2) year retirement period, subject to confirmation by the Canada Revenue Agency satisfactory to the Employer that such payments will qualify for retiring allowance treatment. Should an arrangement in this form not be accepted by Canada Revenue Agency as a Retiring Allowance, the Employer agrees to work with the Union to make such amendments as are required to satisfy the Canada Revenue Agency. Otherwise, the Retiring Allowance will be paid in the form of a single lump sum payment at the end of the phased retirement. In the event that a participant dies prior to receiving her/his full entitlement under this section, the balance of the

retraite progressive équivaut à cent pour cent (100 %) du traitement nominal du participant. Les cotisations du participant au régime de pension sont établies d'après son traitement nominal pour chaque année de la retraite progressive.

4. Pendant le programme de retraite progressive, le régime collectif d'assurances se poursuit comme si le participant continuait d'être employé à temps plein, sauf dispositions contraires de la présente clause en ce qui concerne l'assurance-vie, les congés de maladie et l'invalidité à long terme.

L'assurance-vie (avant la date normale de la retraite) est établie par référence au traitement du participant avant son inscription au programme.

La politique sur les congés de maladie physique ou mentale s'applique au participant, qui reçoit une indemnité proportionnelle au traitement réel qu'il a reçu pendant la période de retraite progressive.

Les indemnités d'invalidité à long terme sont versées seulement jusqu'à la date irrévocable de la retraite du participant ou la date normale de la retraite si celle-ci tombe plus tôt. Ces indemnités sont calculées par référence au traitement réel pendant la retraite progressive, en respectant les stipulations du régime. Un participant admissible qui remplit les conditions d'invalidité à long terme pendant le programme de retraite progressive a la possibilité de se retirer du programme et de prendre sa retraite au lieu de recevoir les indemnités d'invalidité à long terme.

5. Le participant a aussi le droit de recevoir une indemnité de retraite correspondant à soixante-quinze pour cent (75 %) du total du traitement nominal en vigueur immédiatement avant le commencement de la retraite progressive, moins les déductions exigées par la loi (« indemnité de retraite »). Dans le cas de la retraite progressive sur deux (2) ans, l'indemnité de retraite est de cinquante pour cent (50 %). L'indemnité de retraite est répartie sur trois (3) versements égaux pendant la période de retraite progressive de trois (3) ans et sur deux (2) versements égaux pendant la période retraite progressive de deux (2) ans, à condition que l'Agence du revenu du Canada confirme à la satisfaction de l'Employeur que ces versements remplissent les conditions de l'indemnité de retraite. Si l'Agence de revenu du Canada n'admet pas une disposition de ce genre comme une indemnité de retraite, l'Employeur convient de travailler avec le Syndicat afin d'apporter les changements nécessaires pour satisfaire l'Agence du revenu du Canada. Autrement, l'indemnité de retraite est payée en un seul versement à la fin de la retraite progressive. Dans le cas où le décès du participant survient avant qu'il n'ait reçu toute l'indemnité de

Retiring Allowance shall be paid to the participant's estate.

A participant who has opted out of the phased retirement program under clause 4 above shall receive a prorated share of her/his Retiring Allowance.

6. Participants in the phased retirement program will be entitled to full professional development expenditure reimbursement and will be entitled to participate in all programs that are available to Members.

DATED AT Sudbury, Ontario, this 21th day of September 2008.

"DAVID LEADBEATER"

Dr. David Leadbeater
for Laurentian University Faculty Association

"HARLEY D'ENTREMONT"

Dr. Harley d'Entremont
for Laurentian University of Sudbury

retraite à laquelle il a droit en vertu de la présente clause, le reste est versé à la succession du participant.

Le participant qui s'est retiré du programme de retraite progressive conformément à la clause 4 ci-dessus reçoit une part proportionnelle de son indemnité de retraite.

6. Le participant au programme de retraite progressive a droit au remboursement complet de ses dépenses pour la formation professionnelle et peut participer à tous les programmes offerts aux Membres.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 21 septembre 2008.

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD
pour l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD
pour l'Université Laurentienne de Sudbury

APPENDIX E

ANNEXE E

LETTER OF UNDERSTANDING

LETTRE D'ENTENTE

BETWEEN:

THE LAURENTIAN UNIVERSITY FACULTY
ASSOCIATION
AND
LAURENTIAN UNIVERSITY OF SUDBURY

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES
PROFESSEURS DE L'UNIVERSITÉ
LAURENTIENNE
ET
L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

RE: JOINT COMMITTEE ON THE PENSION PLAN

OBJET: COMITÉ CONJOINT DU RÉGIME DE RETRAITE

THE PARTIES AGREE TO establish a joint committee of four (4) members, two (2) appointed by the Union and two (2) appointed by the Employer, for the purposes of:

LES PARTIES CONVIENNENT d'établir un comité conjoint composé de quatre (4) membres, dont deux (2) sont nommés par le Syndicat et deux (2) sont nommés par l'Employeur, afin de :

1. Discussing and better understanding the pension plan.
2. Determining if there are opportunities for improving the pension plan, specifically focusing on the following issues:
 - (a) Number of years used for calculating "Best Average Earnings"
 - (b) Indexed inflation protection
 - (c) Contribution levels
 - (d) Pension formula
3. Recommending to the Parties a plan for improving the pension plan.
4. If the Parties agree that there is a need for extraordinary actuarial services, such costs shall be shared equally by the Parties.

1. Discuter du régime de retraite et mieux le comprendre.
2. Déterminer s'il existe des possibilités d'améliorer le régime de retraite en se penchant précisément sur les questions suivantes :
 - (a) Le nombre d'années qui servent à établir le « salaire meilleures années »;
 - (b) La protection indexée sur l'inflation;
 - (c) Les niveaux de cotisation;
 - (d) La formule des prestations de retraite.
3. Recommander aux Parties un plan pour l'amélioration du régime de retraite.
4. Si les Parties conviennent de la nécessité de services d'actuariat extraordinaires, les Parties se partagent également le coût de ces services.

The Committee shall meet by January 31, 2009 and report by January 31, 2010.

Le comité se réunit au plus tard le 31 janvier 2009 et soumet son rapport le 31 janvier 2010.

DATED AT Sudbury, Ontario, this 24th day of September 2008.

FAIT A Sudbury, Ontario, le 24 septembre 2008.

"DAVID LEADBEATER"

Dr. David Leadbeater
for Laurentian University Faculty Association

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD
pour l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Dr. Harley d'Entremont
for Laurentian University of Sudbury

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD
pour l'Université Laurentienne de Sudbury

APPENDIX F

ANNEXE F

AMENDEDMODIFIÉ

LETTER OF UNDERSTANDING

LETTRE D'ENTENTE

BETWEEN:

THE LAURENTIAN UNIVERSITY FACULTY
ASSOCIATION
AND
LAURENTIAN UNIVERSITY OF SUDBURY

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES
PROFESSEURS
DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE
ET
L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

RE:

PENSION AND BENEFITS

~~THE PARTIES HEREBY AGREE THAT the
following changes will be made to the benefit
coverage effective November 1, 2002.~~

~~Life Insurance: 3 x annual salary to a maximum of
\$300,000.~~

~~Vision Care Expenses: maximum of \$300 every
two years.~~

~~Dental Plan: payment shall be made in accordance
with the current rate schedule as established by the
Ontario Dental Association.~~

THE PARTIES ~~FURTHER~~ AGREE to implement a
supplementary pension plan for all Members who
retire after July 1, 2002 as proposed by the plan's
actuary in his letter dated February 17, 2000.

DATED AT Sudbury, Ontario, this 11th day of
September 2002.

"DR. ANIS FARAH"

for
Laurentian University
Faculty Association

"DR. HERMANN FALTER"

for
Laurentian University
of Sudbury

AMENDED LETTER OF UNDERSTANDING**DATED AT**

Sudbury, Ontario, this 4th day of February 2009.

OBJET : PENSION ET AVANTAGES SOCIAUX

~~LES PARTIES CONVIENNENT que les
changements suivants sont apportés à la protection
fournie par les avantages sociaux à partir du
1^{er} novembre 2002.~~

~~Assurance-vie : 3 fois le traitement annuel jusqu'à
un maximum de 300,000\$~~

~~Lunettes/ soins de la vue : maximum de 300\$ tous
les deux ans.~~

~~Régime dentaire : remboursement sur la base du
tarif actuel de l'Association des dentistes de
l'Ontario~~

~~EN OUTRE,~~ LES PARTIES CONVIENNENT de
mettre en place un régime de pension
supplémentaire pour tous les membres qui
prennent leur retraite après le 1^{er} juillet 2002, selon
la proposition de l'actuaire dans sa lettre datée du
17 février 2000.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 11 septembre 2002.

"ANIS FARAH"

Anis Farah, PhD
pour l'Association des professeurs
de l'Université Laurentienne

"HERMANN FALTER"

Hermann Falter, PhD
pour l'Université Laurentienne
de Sudbury

LETTRE D'ENTENTE MODIFIÉE

FAIT À Sudbury, Ontario, le 4 février 2009.

"DAVID LEADBEATER"

Dr. David Leadbeater
for Laurentian University Faculty Association

"HARLEY D'ENTREMONT"

Dr. Harley d'Entremont
for Laurentian University of Sudbury

[NOTE: The above crossed out language has since been renegotiated and the new language reflecting any changes now appears in Article 8.45 – Benefits.]

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD
pour l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD
pour l'Université Laurentienne de Sudbury

[N.B.: Le libellé rayé ci-dessus a été renégocié subséquemment et le nouveau libellé qui tient compte de tout changement figure maintenant à l'article 8.45 – Avantages sociaux.]

APPENDIX G

ANNEXE G

LETTER OF UNDERSTANDING

LETTRE D'ENTENTE

BETWEEN:

THE LAURENTIAN UNIVERSITY FACULTY
ASSOCIATION
AND
LAURENTIAN UNIVERSITY OF SUDBURY

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES
PROFESSEURS
DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE
ET
L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

RE:

**BENEFIT PROGRAM FOR RETIRED
EMPLOYEES**

OBJET :

**RÉGIME D'AVANTAGES SOCIAUX POUR LE
PERSONNEL À LA RETRAITE**

THE PARTIES HEREBY AGREE TO form a committee consisting of two (2) union representatives and two (2) Employer representatives to review the benefit plans that are available to retirees that are offered by various insurance or associations to allow for a seamless transition.

LES PARTIES CONVIENNENT PAR LA PRÉSENTE DE créer un comité constitué de deux (2) représentants du Syndicat et de deux (2) représentants de l'Employeur pour examiner les régimes d'avantages sociaux à l'intention des retraités qu'offrent divers assureurs ou associations, de façon à aménager une transition sans interruption.

The committee will conclude its findings and produce a report to the Union and the Employer by December 31, 2009.

Ce comité tirera ses conclusions et soumettra un rapport au Syndicat et à l'Employeur au plus tard le 31 décembre 2009.

The Committee will be provided with the latest actuarial valuation of the Retiree Health Benefit Plan (RHBP).

Le comité disposera de la plus récente évaluation actuarielle du programme d'avantages sociaux des retraités.

DATED AT Sudbury, Ontario, this 24th day of September 2008.

FAIT À Sudbury (Ontario), le 24 septembre 2008.

"DAVID LEADBEATER"

Dr. David Leadbeater
for Laurentian University Faculty Association

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD
pour l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Dr. Harley d'Entremont
for Laurentian University of Sudbury

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD
pour l'Université Laurentienne de Sudbury

APPENDIX H

ANNEXE H

LETTER OF UNDERSTANDING

LETTRE D'ENTENTE

BETWEEN:

THE LAURENTIAN UNIVERSITY FACULTY
ASSOCIATION
AND
LAURENTIAN UNIVERSITY OF SUDBURY

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE
L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE
ET
L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

RE: **ONGOING REVIEW OF BENEFITS PROGRAM
FOR RETIRED EMPLOYEES**OBJET : **RÉVISION DU PROGRAMME D'AVANTAGES
SOCIAUX POUR LES EMPLOYÉ(E)S
RETRAITÉ(E)S**

THE PARTIES AGREE THAT the Benefits Committee should continue to review the benefits for retired employees within the parameters of the original mandate with the view of:

LES PARTIES CONVIENNENT QUE le Comité des avantages sociaux continue de réviser les avantages sociaux des employés à la retraite dans le cadre du mandat d'origine et en vue de :

- (a) finding options to improve the existing benefits plan; and
- (b) investigating to what extent benefits of the existing plan can be used to offset costs of improving a spousal benefits plan with a different Employer; the committee will inform the Parties and the retired members of the outcome of the investigation as soon as it has been completed.

- (a) trouver des possibilités d'amélioration du régime actuel d'avantages sociaux;
- (b) découvrir dans quelle mesure les avantages sociaux du régime actuel peuvent être utilisés pour suppléer le régime d'avantages sociaux du conjoint dont l'employeur est différent; le Comité informe les Parties et les membres retraités du résultat de cette investigation dès qu'elle est terminée.

DATED AT Sudbury, Ontario, this 23rd day of September 1999.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 23 septembre 1999.

"DR. ANIS FARAH"

for
Laurentian University
Faculty Association

"ANIS FARAH"

Anis Farah, PhD
pour l'Association des professeurs
de l'Université Laurentienne

"DR. HERMANN FALTER"

for
Laurentian University
of Sudbury

"HERMANN FALTER"

Hermann Falter, PhD
pour l'Université Laurentienne
de Sudbury

APPENDIX I

ANNEXE I

LETTER OF UNDERSTANDING

LETTRE D'ENTENTE

BETWEEN:

THE LAURENTIAN UNIVERSITY FACULTY
ASSOCIATION
AND
LAURENTIAN UNIVERSITY OF SUDBURY

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES
PROFESSEURS
DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE
ET
L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

**RE: JOINT COMMITTEE TO REVIEW THE STUDENT
COURSE EVALUATION**

**OBJET : COMITÉ CONJOINT DE RÉVISION DES
ÉVALUATIONS DE COURS PAR LES
ÉTUDIANTS**

THE PARTIES HEREBY AGREE THAT:

LES PARTIES CONVIENNENT QUE :

1. The Union and the Employer will establish a joint committee to review the student course evaluation form and process at Laurentian. In developing its recommendations, the Committee will consider concerns about the existing course evaluation questionnaire and how it is administered, different approaches to course evaluation, and the research literature on course evaluation. The Committee will give special attention to the evaluation of co-taught courses.
2. The Committee will be constituted by January 30, 2009 and will be composed of three (3) members appointed by the Employer, three (3) members appointed by the Union, and a seventh member mutually agreed by both Parties to act as chair. The Committee will produce a report with recommendations to the Parties by January 2010.
3. The Committee will make reasonable efforts to consult widely with students and faculty.

1. Le Syndicat et l'Employeur mettent en place un comité conjoint dont l'objectif est de réviser le formulaire et le mécanisme d'évaluation des cours à la Laurentienne. Le Comité, lorsqu'il élabore ses recommandations, prend en compte les préoccupations concernant le questionnaire actuel d'évaluation et son administration, ainsi que les diverses méthodes d'évaluation de cours, et la documentation à ce sujet. Le Comité considère en particulier l'évaluation des cours enseignés par plus d'un professeur.
2. Le Comité est constitué dès le 30 janvier 2009 et se compose de trois (3) membres nommés par l'Employeur, trois (3) membres nommés par le Syndicat, et d'un septième (7^e) membre au sujet duquel les deux Parties s'entendent, et qui préside le comité. Le Comité soumet aux Parties un rapport contenant des recommandations en janvier 2010 au plus tard.
3. Le comité s'efforce de consulter le plus grand nombre possible d'étudiants et de membres du corps professoral.

DATED AT Sudbury, Ontario, this 24th day of
September 2008.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 24 septembre 2008.

"DAVID LEADBEATER"

Dr. David Leadbeater
for Laurentian University Faculty Association

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD
pour l'Association des professeures et des
professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Dr. Harley d'Entremont
for Laurentian University of Sudbury

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD
pour l'Université Laurentienne de Sudbury

APPENDIX J

ANNEXE J

LETTER OF UNDERSTANDING

LETTRE D'ENTENTE

BETWEEN:

THE LAURENTIAN UNIVERSITY FACULTY
ASSOCIATION
AND
LAURENTIAN UNIVERSITY OF SUDBURY

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES
PROFESSEURS
DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE
ET
L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

RE: **JOINT COMMITTEE TO STUDY APPREHENSION
OF BIAS**

THE PARTIES AGREE TO establish a committee of two (2) representatives chosen by the Union and two (2) representatives chosen by the Employer to provide guidelines for the applications of the concept of "apprehension of bias" in university decision-making and in the context of committees operating under this Collective Agreement. The committee shall be established by January 15, 2009 and make its report to the Parties by March 15, 2009.

DATED AT Sudbury, Ontario, this 15th day of September 2008.

"DAVID LEADBEATER"

Dr. David Leadbeater
for Laurentian University Faculty Association

"HARLEY D'ENTREMONT"

Dr. Harley d'Entremont
for Laurentian University of Sudbury

OBJET : **COMITÉ CONJOINT POUR EXAMINER LES
CRAINTES RAISONNABLES DE PARTIALITÉ**

LES PARTIES CONVIENNENT d'établir un comité de deux (2) représentants choisis par le Syndicat et deux (2) représentants choisis par l'Employeur pour fournir des lignes directrices à l'application du concept de « la crainte raisonnable de partialité » aux décisions que prend l'Université et au contexte des comités constitués en vertu de la présente Convention collective. Le comité doit être mis sur pied avant le 15 janvier 2009 et soumettre son rapport aux Parties avant le 15 mars 2009.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 15 septembre 2008.

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD
pour l'Association des professeures et des
professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD
pour l'Université Laurentienne de Sudbury

APPENDIX K

ANNEXE K

LETTER OF UNDERSTANDING

LETTRE D'ENTENTE

BETWEEN:

THE LAURENTIAN UNIVERSITY FACULTY
ASSOCIATION
AND
LAURENTIAN UNIVERSITY OF SUDBURY

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES
PROFESSEURS
DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE
ET
L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

RE: JOINT COMMITTEE ON COORDINATORS

OBJET : COMITÉ CONJOINT SUR LES
COORDONNATEURS

THE PARTIES AGREE TO establish a committee of six (6) members, three (3) appointed by the Union and three (3) by the Employer, for the purpose of:

LES PARTIES CONVIENNENT d'établir un comité composé de six (6) membres, dont trois (3) sont nommés par le Syndicat et trois (3) par l'Employeur, afin de :

1. Studying the role of coordinators at Laurentian University, including for graduate, undergraduate, French and English programs as well as in the Library. The committee shall consider the role of coordinators in relation to the role of Chairs/Directors and to Members in fulfilling their administrative service responsibilities.

1. Examiner le rôle des coordonnateurs à l'Université Laurentienne, y inclus aux études de premier cycle, aux études supérieures, aux programmes anglophones et francophones et à la bibliothèque. Le comité doit se pencher sur le rôle des coordonnateurs en relation avec le rôle des Directeurs et envers les Membres et le rôle des Membres et leurs responsabilités de service administratif.

2. Recommending to the Parties a definition for the coordinator role that facilitates program development and the cohesive functioning of the Departments/Schools.

2. Recommander aux Parties une définition du rôle de coordonnateur qui facilite le développement de programmes et la cohérence du fonctionnement des Départements/Écoles.

3. Recommending to the Parties a fair and equitable system of teaching/professional library workload reduction for coordinators.

3. Recommander aux Parties un système juste et équitable pour réduire la charge de travail d'enseignement/de bibliothéconomie des coordonnateurs.

The Committee will meet by January 15, 2009 and report by October 15, 2009.

Le comité doit se réunir au plus tard le 15 janvier 2009 et soumettre son rapport au plus tard le 15 octobre 2009.

DATED AT Sudbury, Ontario, this 14th day of September 2008.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 14 septembre 2008.

"DAVID LEADBEATER"

Dr. David Leadbeater
for Laurentian University Faculty Association

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD
pour l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Dr. Harley d'Entremont
for Laurentian University of Sudbury

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD
pour l'Université Laurentienne de Sudbury

APPENDIX L

ANNEXE L

LETTER OF UNDERSTANDING

LETTRE D'ENTENTE

BETWEEN:

THE LAURENTIAN UNIVERSITY FACULTY
ASSOCIATION
AND
LAURENTIAN UNIVERSITY OF SUDBURY

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES
PROFESSEURS
DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE
ET
L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

RE:

ASBESTOS

THE PARTIES HEREBY AGREE THAT the Employer shall post on the Occupational Health and Safety website a recent report on buildings containing asbestos. There will be a link to the Material Safety Data Sheets for asbestos. The Joint Health and Safety Committee shall organize information sessions on the report and health consequences of asbestos.

DATED AT Sudbury, Ontario, this 21st day of September 2008.

"DAVID LEADBEATER"

Dr. David Leadbeater
for Laurentian University Faculty Association

"HARLEY D'ENTREMONT"

Dr. Harley d'Entremont
for Laurentian University of Sudbury

OBJET : AMIANTE

LES PARTIES CONVIENNENT QUE l'Employeur s'engage à afficher sur le site Web de la Santé et de la sécurité au travail un récent rapport sur les édifices qui contiennent de l'amiante. Il y aura un lien vers la fiche signalétique de sécurité de produit pour l'amiante. Le comité conjoint de la santé et de la sécurité au travail doit organiser des séances d'information au sujet du rapport et des effets de l'amiante sur la santé.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 21 septembre 2008.

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD
pour l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD
pour l'Université Laurentienne de Sudbury

APPENDIX M

ANNEXE M

LETTER OF UNDERSTANDING

LETTRE D'ENTENTE

BETWEEN:

THE LAURENTIAN UNIVERSITY FACULTY
ASSOCIATION
AND
LAURENTIAN UNIVERSITY OF SUDBURY

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES
PROFESSEURS
DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE
ET
L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

RE: BUILDING AND PLANNING COMMITTEE

OBJET : COMITÉ DE LA CONSTRUCTION ET DE LA
PLANIFICATION

THE PARTIES HEREBY AGREE THAT the
University negotiating committee will recommend to
the Board of Governors that two (2) LUFA
representatives be added to the Building and
Planning Committee.

LES PARTIES CONVIENNENT QUE le comité de
négociation de l'Université recommandera au
Conseil des gouverneurs d'ajouter deux (2)
représentants de l'APPUL au Comité de la
construction et de la planification.

DATED AT Sudbury, Ontario, this 14th day of
September 2008.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 14 septembre 2008.

"DAVID LEADBEATER"

Dr. David Leadbeater
for Laurentian University Faculty Association

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD
pour l'Association des professeures et des
professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Dr. Harley d'Entremont
for Laurentian University of Sudbury

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD
pour l'Université Laurentienne de Sudbury

APPENDIX N

ANNEXE N

LETTER OF UNDERSTANDING

LETTRE D'ENTENTE

BETWEEN:

THE LAURENTIAN UNIVERSITY FACULTY
ASSOCIATION
AND
LAURENTIAN UNIVERSITY OF SUDBURY

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES
PROFESSEURS
DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE
ET
L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

RE:

UNIVERSAL BUS PASS

THE PARTIES HEREBY AGREE THAT a representative of the Union and a representative of the Employer shall meet with a representative of the City of Greater Sudbury, Transit Operation to explore the possibility of negotiating a low-cost Universal Bus Pass for all full-time and Sessional Members.

DATED AT Sudbury, Ontario, this 14th day of September 2008.

"DAVID LEADBEATER"

Dr. David Leadbeater
for Laurentian University Faculty Association

"HARLEY D'ENTREMONT"

Dr. Harley d'Entremont
for Laurentian University of Sudbury

OBJET : LAISSEZ-PASSER UNIVERSEL D'AUTOBUS

LES PARTIES CONVIENNENT qu'un représentant du Syndicat et un représentant de l'Employeur rencontreront un représentant du Service du transit de la Ville du Grand Sudbury afin d'étudier la possibilité de négocier l'obtention d'un laissez-passer universel d'autobus pour tous les Membres à temps plein et les Membres chargés de cours.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 14 septembre 2008

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD
pour l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD
pour l'Université Laurentienne de Sudbury

APPENDIX O

ANNEXE O

STANDARD LETTER OF APPOINTMENT

(The actual letter may contain additional information)

DAY/MONTH/YEAR

Dr. XXX
ADDRESS

Dear Dr. XXX

On the recommendation of the Dean of **(FACULTY)** / University Librarian and the **(DEPARTMENT/SCHOOL)** we are pleased to offer you an appointment at Laurentian University.

The terms of the offer are shown on the enclosed form. If they are acceptable, please sign and return one copy.

A copy of the Collective Agreement with the Laurentian University Faculty Association can be found at the following website: <http://www.lufapul.ca/ColAgree.htm>

This offer is conditional on your being legally entitled to work in Canada. Please call me if you have any questions concerning your entitlement to work in Canada.

Please note in the enclosed offer the requirement that you furnish proof of educational credentials. All appointments at Laurentian University are conditional upon this requirement being fulfilled. The requirement can be met by you bringing to the Vice-President, Academic the original degree or diploma for photocopying, or by the educational institution submitting directly to my office either a transcript or a certification that the stated degree or diploma has been granted.

This offer remains open until **(DATE)**. If you require more time to consider this offer, please contact me as soon as possible and in any event before the offer expires.

If you have any questions, please do not hesitate to contact me.

Sincerely,

Vice-President, Academic

MODÈLE DE LETTRE DE NOMINATION

(la lettre utilisée peut contenir des informations supplémentaires)

JOUR/MOIS/ANNÉE

DR. XXX
Adresse

Madame (ou monsieur)

Sur la recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef de la **(FACULTÉ)** et de **(L'ÉCOLE / DU DÉPARTEMENT)**, nous avons le plaisir de vous offrir un poste d'enseignement à l'Université Laurentienne.

Les termes de l'offre se trouvent sur le formulaire ci-joint. Si vous les trouvez acceptables, veuillez signer le formulaire et nous en retourner un exemplaire.

Un exemplaire de la convention collective avec l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne se trouve sur le site Web suivant : <http://www.lufapul.ca/ColAgree.htm>

La présente offre d'emploi est valable à condition que vous ayez légalement le droit de travailler au Canada. Veuillez me téléphoner si vous vous posez des questions sur votre droit de travailler au Canada.

Veuillez noter dans la présente lettre l'obligation de prouver l'authenticité des grades et diplômes que vous détenez. Toutes les nominations à la Laurentienne comportent cette condition. Pour ce faire, il vous suffit d'apporter au bureau du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche les originaux de vos grades /diplômes en vue de les photocopier, ou de faire envoyer directement à mon bureau par l'établissement d'enseignement supérieur un bulletin ou une attestation que le grade ou diplôme vous a été décerné.

Cette offre est valable jusqu'au **(DATE)**. Si vous avez besoin de davantage de temps pour considérer notre offre, veuillez entrer en rapport avec moi dès que possible avant la date d'expiration de notre offre d'emploi.

Au cas où vous auriez des questions supplémentaires, veuillez vous mettre en rapport avec moi.

Avec mes salutations les meilleures,

Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche

Enclosures

Pièces jointes

OFFER OF EMPLOYMENT TO

(Subject to changes in the new Collective Agreement)

DR. XXXX

DATE

1. **DEPARTMENT/SCHOOL.** This appointment is in the Department/School of **XXX**.
2. **TYPE OF APPOINTMENT.** This is a **XXX** appointment.
3. **EFFECTIVE DATE.** The effective date of this appointment will be Day/Month/Year. End date if applicable.
4. **RANK.** This appointment will be at the rank of **XXX** based on your qualifications and years of experience according to Article 5.10 – Academic Qualifications Guidelines.
5. **SALARY.** Your starting salary will be **XXX** per annum based on **XXX** years of university experience and **XXX** years of other experience relevant to your discipline as well as other factors affecting faculty recruitment in your field. Your salary, benefits and other provisions will be adjusted according to any new Collective Agreement between the Employer and the Union.
6. **LENGTH OF PROBATIONARY PERIOD.** The normal probationary period is five (5) academic years in length. (Because of your previous experience at Laurentian, the normal probationary period may be reduced by **xxx** years. Please confirm in writing should you wish to accept that reduction.) You will be considered for tenure in the fifth (5th) academic year (academic year 20x/20xx) following the effective date of this appointment. If tenure is not granted, your appointment will terminate at the end of that academic year (**XXX**). If tenure is granted, it will be effective on the first (1st) day of the following academic year (day/month/year).

You may apply and be considered for tenure in the fourth academic year (academic year **XXX**) following the effective date of this appointment per paragraph 5.60.3 (a) of Article 5.60 – Tenure Evaluation Procedures.
7. **RENEWAL.** As per clause 5.20.22 of Article 5.20 – Appointment and Renewal, in September 20XX, you

OFFRE D'EMPLOI À

(Sous réserve des changements de la nouvelle Convention collective)

Dr. XXX,

DATE

1. **DÉPARTEMENT / ÉCOLE.** Nomination dans le Département / l'École de **XXX**
2. **TYPE DE NOMINATION.** Nomination **XXX**
3. **DATE DE NOMINATION.** Date d'entrée en vigueur de la nomination : jour/mois/année.
Date de fin de contrat, le cas échéant
4. **RANG.** **XXX** selon les qualifications et l'expérience en vertu de l'article 5.10 – Ligne directrices touchant les titres universitaires.
5. **RÉMUNÉRATION.** Traitement initial de **XXX** par an, basé sur l'équivalent de **XXX** années d'expérience universitaire, de **XXX** années d'autre expérience pertinente à votre discipline, ainsi que d'autres facteurs affectant le recrutement dans votre domaine de spécialisation. Le traitement, les avantages sociaux et autres dispositions sont ajustés selon les termes de toute nouvelle Convention collective entre l'Employeur et le Syndicat.
6. **LONGUEUR DE LA PÉRIODE À L'ESSAI.** La durée normale de la période à l'essai est de cinq (5) années universitaires. (Du fait de votre expérience préalable à la Laurentienne, la durée normale de la période à l'essai peut être réduite de **xxx** ans. Veuillez confirmer par écrit le fait que vous voulez accepter cette réduction.). Vous serez évalué(e) pour la permanence au cours de la cinquième (5^e) année (année universitaire 20x/20xx) suivant la date d'entrée en vigueur de la présente nomination. Si la permanence ne vous est pas accordée, la nomination prend fin dès la fin de l'année universitaire **XXX**. Si la permanence est accordée, elle entre en vigueur dès le premier (1^{er}) jour de l'année universitaire suivante (jour/mois/année).

Il vous est possible de demander à être évalué(e) pour la permanence au cours de la quatrième (4^e) année suivant l'entrée en vigueur de votre nomination (année universitaire **XXX**) en vertu des dispositions de l'alinéa 5.60.3 (a) de l'article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence.
7. **RENOUVELLEMENT.** En vertu de la clause 5.20.22 de l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de

will undergo an initial contract renewal which if successful will be followed by a further two (2) year probationary appointment.

contrat vous serez soumis en septembre 20XX à l'évaluation de renouvellement de votre nomination initiale qui, si elle est positive, sera suivie d'une autre nomination à l'essai de deux (2) ans.

- | | |
|--|--|
| <p>8. SABBATICAL LEAVE. As per Article 7.25 – Sabbatical Leaves, you will be eligible to apply for a sabbatical leave of one (1) year to commence after six (6) academic years of service, less XXX years of credit that you have been granted, in a full-time academic capacity for service.</p> <p>9. RESPONSIBILITIES. Your responsibilities are outlined in Article 5.15 – Rights, Responsibilities and Duties of Academics and will include teaching and academic guidance of students, scholarly activity, and service to the University.</p> <p>10. BILINGUAL REQUIREMENT. As per Article 3.30 – Bilingualism, you are required to become passively bilingual as a condition of tenure. If needed, the Employer will provide language training and in any year you take such training you will be relieved of the requirement to participate in university governance beyond the Department/School level.</p> <p>11. RELEASE TIME. Your normal teaching load will be reduced by one (1) course (six (6) credit equivalent) during your first (1st) year (if applicable).</p> <p>12. PHYSICAL AND MENTAL ILLNESS. You are eligible for sick leave up to a maximum of six (6) months at full salary from the date of disability due to accident or illness, for each separate disability cause as per Article 7.55 – Physical and Mental Illness.</p> <p>13. LONG-TERM DISABILITY. You will be required to join the Long-Term Disability insurance plan which provides benefits after six (6) months of uninterrupted total disability.</p> <p>14. LIFE INSURANCE INCLUDING ACCIDENTAL DEATH AND DISMEMBERMENT. You will be required to join the life insurance plan. You may supplement your coverage by purchasing optional life insurance, the premiums for which are fully paid by the Employee.</p> <p>15. EXTENDED MEDICAL AND DENTAL CARE PLANS. You will be eligible to join the Extended Medical and Dental Care Plans.</p> | <p>8. CONGÉ SABBATIQUE. En vertu de l'article 7.25 – Congé sabbatique, vous remplissez les conditions d'un congé sabbatique d'un (1) an après avoir accompli six (6) années universitaires de service, moins les XXX années de crédit qui vous ont été accordées dans un poste universitaire à temps plein.</p> <p>9. RESPONSABILITÉS. Vos responsabilités sont énumérées à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels et comportent l'enseignement et les conseils aux étudiants, les travaux d'érudition, et la participation à la régie et à l'administration de l'Université.</p> <p>10. EXIGENCE DE BILINGUISME. En vertu de l'article 3.30 – Bilinguisme, l'une des conditions d'obtention de la permanence est de devenir « bilingue passif ». Si nécessaire, l'Employeur fournit des cours de langue; et pendant toute année où vous suivez ces cours de langue, vous n'êtes pas tenu de participer à la régie de l'Université en dehors du Département/de l'École.</p> <p>11. TEMPS RÉDUIT. Votre charge normale d'enseignement comporte la réduction d'un (1) cours (équivalent de six (6) crédits) pendant votre première (1^{re}) année (le cas échéant).</p> <p>12. MALADIE PHYSIQUE ET MENTALE. En vertu de l'article 7.55 – Maladie physique et mentale, vous avez droit à un congé de maladie d'une durée maxima de six (6) mois avec traitement à compter du premier jour de l'incapacité attribuable à un accident ou à une maladie, dans le cas de chaque incapacité.</p> <p>13. INVALIDITÉ À LONG TERME. Il est obligatoire de cotiser au régime d'indemnité pour invalidité à long terme, qui procure des indemnités après les six (6) premiers mois d'invalidité complète ininterrompue.</p> <p>14. ASSURANCE VIE, Y COMPRIS MORT ACCIDENTELLE ET MUTILATION. Il est obligatoire de cotiser au régime d'assurance-vie. Il vous est possible d'augmenter la protection choisissant d'acheter un supplément qui est à la charge de l'employé.</p> <p>15. RÉGIMES D'ASSURANCE-MALADIE COMPLÉMENTAIRE ET RÉGIME DE SOINS DENTAIRES. Vous remplissez les conditions permettant de faire partie du régime d'assurance-maladie complémentaire et du régime de soins dentaires.</p> |
|--|--|

-
- | | |
|--|---|
| <p>16. PENSION. You are required to join the pension plan effective your date of appointment.</p> | <p>16. PENSION. L'adhésion au plan de pension est obligatoire.</p> |
| <p>17. VACATION. You will be entitled to an annual vacation of twenty-five (25) days during your first (1st) year and thereafter as per Article 7.15 – Vacation.</p> | <p>17. VACANCES. En vertu de l'article 7.15 – Vacances vous avez droit à vingt-cinq (25) jours de vacances pendant votre première (1^{re}) année, et ainsi de suite.</p> |
| <p>18. TUITION FEE EXEMPTION. This policy covers a person employed full-time by the University from the first (1st) day of her/his appointment and her/his spouse and dependent children from the same date.</p> | <p>18. EXEMPTION DES DROITS DE SCOLARITÉ. Ce règlement couvre une personne employée à temps plein par l'Université dès le premier (1^{er}) jour de sa nomination, ainsi que son conjoint et ses enfants à charge, à compter de la même date.</p> |
| <p>19. START-UP GRANT. You will be provided with a start-up research/creative activity grant of XXX. These funds must be used and expended in accordance with the University policy on start-up grants.</p> | <p>19. SUBVENTION DE DÉMARRAGE. Vous recevrez une subvention de démarrage de XXX pour la recherche/les activités créatrices. Ce financement est à utiliser en respectant les règlements de l'Université en matière de subvention de démarrage.</p> |
| <p>20. PROFESSIONAL DEVELOPMENT EXPENDITURES. You will be provided XXX for the first (1st) year for your professional development expenditures and thereafter as per Article 6.45 – Professional Development Expenditures.</p> | <p>20. DÉPENSES DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL. En vertu de l'article 6.45 – Dépenses de développement professionnel, vous recevrez XXX pour vos dépenses de développement et perfectionnement professionnel, pendant la première (1^{re}) année et ainsi de suite.</p> |
| <p>21. MOVING EXPENSES. The Employer will reimburse claims at the rate of one-hundred percent (100%) to a maximum of five-thousand dollars (\$5,000). Moving expenses paid to a new Member constitute a loan made by the University. This loan will be retired when the Member has completed three (3) years of continuous service to the University, each year being equivalent to one-third (1/3) of the reimbursement of the loan.</p> | <p>21. FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT. L'Employeur rembourse la totalité des dépenses jusqu'à concurrence de cinq mille dollars (5 000 \$). Les frais de déménagement reçus par un Membre constituent un prêt accordé par l'Université. Ce prêt est amorti après que le Membre a terminé trois (3) années de service continu à l'Université, chaque année représentant le tiers (1/3) du remboursement du prêt.</p> |
| <p>22. LAURENTIAN UNIVERSITY FACULTY ASSOCIATION. This appointment is subject to a Collective Agreement between the Board of Governors of Laurentian University and the Laurentian University Faculty Association. The current Collective Agreement is for a term ending 2011. Monthly dues to the Union will be deducted from your salary.</p> | <p>22. ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES PROFESSEURS DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE. La présente nomination est assujettie aux termes de la Convention collective entre le Conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne et l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne. La Convention collective actuelle se termine en 2011. Les cotisations mensuelles du Syndicat sont prélevées de votre traitement.</p> |
| <p>23. PROOF OF STATED EDUCATIONAL QUALIFICATIONS. It is University policy that all persons appointed to positions of both an academic and non-academic nature, part-time or full-time, furnish proof of their stated educational credentials to the Vice-President, Academic. This offer of employment is conditional upon this requirement being fulfilled by you in respect of your latest degree.</p> | <p>23. PREUVE D'AUTHENTICITÉ DE VOS DIPLÔMES/GRADES UNIVERSITAIRES. Les règlements universitaires exigent que toute personne employée dans des postes universitaires ou non universitaires, à temps partiel ou à temps plein, est tenue de fournir au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche la preuve de ses grades/diplômes. La présente offre d'emploi a pour condition que vous vous soumettiez à cette exigence en ce qui concerne votre grade le plus récent.</p> |
-

24. OTHER TERMS.

- a) Without limiting the generality of the foregoing, this probationary appointment will terminate automatically if you are not granted a tenured appointment. Laurentian University makes no promises concerning the possibility of further or other appointments, including a tenured appointment.

25. CONSISTENCY WITH COLLECTIVE AGREEMENT.

This offer is made pursuant to the Collective Agreement and the Collective Agreement shall prevail in case of any inconsistency between the terms of this Offer and the terms of the Collective Agreement.

Vice-President, Academic

Date

I hereby accept the conditions of employment set out in this document.

NAME

Date

/nbm

c.c.: Dean
Financial Services
Human Resources
Institutional Research
Laurentian University Faculty Association
Payroll and Benefits Centre

DATED AT Sudbury, Ontario, this 21st day of September 2008.

"DAVID LEADBEATER"

Dr. David Leadbeater
for Laurentian University Faculty Association

"HARLEY D'ENTREMONT"

Dr. Harley d'Entremont
for Laurentian University of Sudbury

24. AUTRES CONDITIONS.

- a) Sans limiter le caractère général de ce qui précède, la présente nomination à l'essai se termine automatiquement si vous n'obtenez pas de nomination comportant la permanence. L'Université Laurentienne ne fait aucune promesse se rapportant à la possibilité de nominations suivantes quelles qu'elles soient, y compris une nomination comportant la permanence.

25. CONCORDANCE AVEC LA CONVENTION COLLECTIVE.

La présente offre d'emploi est faite en application des termes de la Convention collective, et en cas de divergence entre les termes de notre offre d'emploi et ceux de la Convention collective, c'est la Convention collective qui prévaut.

Vice-recteur à l'enseignement
et à la recherche

Date

J'accepte les conditions d'emploi énoncées dans ce document.

Nom

Date

/nbm

c.c.: Doyen
Services financiers
Ressources humaines
Recherche institutionnelle
Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne
Centre de la paie et des avantages sociaux

FAIT À Sudbury, Ontario, le 21 septembre 2008.

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD
pour l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD
pour l'Université Laurentienne de Sudbury

APPENDIX P

ANNEXE P

MEMORANDUM OF AGREEMENT

BETWEEN:

THE LAURENTIAN UNIVERSITY FACULTY
ASSOCIATION
AND
LAURENTIAN UNIVERSITY OF SUDBURY

RE:

**COLLECTIVE AGREEMENT EDITORIAL
COMMITTEE**

THE PARTIES HEREBY AGREE TO form a
Collective Agreement Editorial Committee headed
by the two (2) chief negotiators or their designates
with responsibility to incorporate all new clauses
upon which the Parties have agreed, verify the
translation of all new material, delete inoperative
appendices and provide a comprehensive index
with the new 2008-11 Collective Agreement.

DATED AT Sudbury, Ontario, this 24th day of
September 2008.

"DAVID LEADBEATER"

Dr. David Leadbeater
for Laurentian University Faculty Association

"HARLEY D'ENTREMONT"

Dr. Harley d'Entremont
for Laurentian University of Sudbury

LETTRE D'ENTENTE

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES
PROFESSEURS
DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE
ET
L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

**OBJET : COMITÉ ÉDITORIAL DE LA CONVENTION
COLLECTIVE**

Le Syndicat et l'Employeur conviennent de mettre
en place un Comité éditorial de la Convention
collective, présidé par les deux négociateurs en
chef ou leurs mandataires, et chargé d'incorporer
toutes les nouvelles clauses sur lesquelles les
Parties se sont mises d'accord, de vérifier la
traduction de tous les nouveaux textes, de
supprimer les annexes inopérants et de créer un
index complet de la nouvelle Convention collective
2008-11.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 24 octobre 2008.

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD
pour l'Association des professeures et des
professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD
pour l'Université Laurentienne de Sudbury